院　會　紀　錄

立法院第 7 屆第 7 會期第 3 次會議紀錄

時　　間　中華民國 100 年 3 月 4 日（星期五）上午 10 時 46 分

地　　點　本院議場

主　　席　王院長金平

　　曾副院長永權

秘 書 長　林錫山

副秘書長　周萬來

秘書長：出席委員 37 人，已足法定人數。

主席：現在開會，進行報告事項。

報　告　事　項

一、宣讀本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議議事錄。（全文見本期議事錄）

主席：報告院會，針對第 2 次會議議事錄，並無委員或黨團提出錯誤或遺漏之處，第 2 次會議議事錄確定。

　繼續報告。

二、本院委員潘孟安等 18 人擬具「廣播電視法第二條及第六條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三、本院委員潘孟安等 18 人擬具「有線廣播電視法第二條、第十九條及第六十六條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四、本院委員朱鳳芝等 19 人擬具「道路交通管理處罰條例第三十一條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五、本院委員黃昭順等 23 人擬具「道路交通管理處罰條例第十八條之一及第三十一條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六、本院委員黃義交等 43 人擬具「預算法增訂第二十七條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七、本院委員涂醒哲等 17 人擬具「財政收支劃分法第十一條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八、本院委員涂醒哲等 24 人擬具「財政收支劃分法第二十六條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九、本院委員涂醒哲等 24 人擬具「行政程序法第一百十六條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十、本院委員余政道等 19 人擬具「市區道路條例第三十二條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十一、本院委員余政道等 19 人擬具「發展大眾運輸條例增訂第四條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十二、本院委員余政道等 19 人擬具「老人福利法增訂第七條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十三、本院委員余政道等 18 人擬具「身心障礙者權益保障法第五十七條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十四、本院委員余政道等 19 人擬具「兒童及少年福利法增訂第二十四條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十五、本院委員徐少萍等 18 人擬具「兵役法施行法第四十八條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十六、本院委員趙麗雲等 22 人擬具「電影法第三十九條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十七、本院委員鄭麗文等 23 人擬具「化石能源稅條例草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政、社會福利及衛生環境兩委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十八、本院委員呂學樟等 19 人擬具「公職人員選舉罷免法第七十一條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十九、本院委員趙麗雲等 25 人擬具「性別平等教育法增訂第三十六條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十、本院委員趙麗雲等 35 人擬具「長期照護服務法草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十一、本院委員潘維剛等 20 人擬具「犯罪被害人保護法修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十二、本院委員蔣乃辛等 22 人擬具「國民教育法第五條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十三、本院委員蔣乃辛等 18 人擬具「國民教育法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十四、本院委員蔣乃辛等 19 人擬具「科學技術基本法第五條及第十三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十五、本院委員蔣乃辛等 20 人擬具「教師法第十四條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十六、本院委員蔣乃辛等 19 人擬具「職業學校法第十五條之二條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十七、本院委員蔣乃辛等 21 人擬具「補習及進修教育法第九條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十八、本院委員蔣乃辛等 26 人擬具「教育基本法第八條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十九、本院委員蔣乃辛等 25 人擬具「勞工保險條例第七十二條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十、本院委員蔣乃辛等 20 人擬具「教育人員任用條例第三十一條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制、教育及文化兩委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十一、本院委員張顯耀等 30 人擬具「特種勤務條例草案」，請審議案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 12、13、14、15 次、第 7 會期第 2 次會議決定：退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會審查。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

三十二、本院委員蔡錦隆等 17 人擬具「環境影響評估法第十四條條文修正草案」，請審議案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 11、12、13、14、15 次、第 7 會期第 2 次會議決定：退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

三十三、本院委員張嘉郡等 21 人擬具「農田水利會組織通則第十九條之二條文修正草案」，請審議案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 10、11、12、13、14、15 次、第 7 會期第 2 次會議決定：退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制、經濟兩委員會審查。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

三十四、行政院函請審議「國籍法部分條文修正草案」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十五、考試院、行政院函，為「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」業於中華民國 100 年 2 月 1 日會同訂定發布；99 年 11 月 22 日訂定發布之「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」，業於同日會同發布廢止，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制、財政兩委員會。

主席：民進黨黨團、國民黨黨團均提議將本案改為交司法及法制、財政兩委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制、財政兩委員會審查。

三十六、教育部函送 100 年 1 月 4 日發布之「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化、財政兩委員會。

主席：國民黨黨團提議將本案改為交司法及法制、教育及文化、財政三委員會審查；民進黨黨團提

議將本案改為交教育及文化、財政兩委員會審查，本案決定改為交司法及法制、教育及文化、財政三委員會審查。

三十七、教育部函，為廢止 100 年 1 月 4 日發布之「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」，並自 100 年 2 月 1 日生效，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化、財政兩委員會。

主席：國民黨黨團提議將本案改為交司法及法制、教育及文化、財政三委員會審查；民進黨黨團提議將本案改為交教育及文化、財政兩委員會審查，本案決定改為交司法及法制、教育及文化、財政三委員會審查。

三十八、教育部函送 100 年 2 月 1 日發布之「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化、財政兩委員會。

主席：國民黨黨團提議將本案改為交司法及法制、教育及文化、財政三委員會審查；民進黨黨團提議將本案改為交教育及文化、財政兩委員會審查，本案決定改為交司法及法制、教育及文化、財政三委員會審查。

三十九、監察院函送有關「三一九槍擊事件真相調查特別委員會函，為前行政院院長張俊雄等違法亂紀，擅頒要點通令所屬機關及人員抵制真調會調查，違法濫權、破壞法治，涉有違失」案之調查意見，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 7、8、9、10、11、12、13、14、15 次、第 7 會期第 2 次會議決定：退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

四十、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部空軍司令部「機場跑道快速修復能量提升」計畫(編列 6,773 萬 2,000 元)，凍結五分之一，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十一、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部海軍司令部「海軍官校充實學校教育設備(施)」及「新訓中心充實訓練設施」，編列新建游泳池及冷水改溫水游泳池設備經費 1,500 萬元，凍結五分之一，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十二、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部「國軍特高頻無線電機換裝」編列 48 億 5,987 萬 2,000 元，凍結 10 億元，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十三、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部「一般行政」「法務、訴願及督察」計畫項下「業務費」預算 2,758 萬 5,000 元，凍結五分之一，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十四、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部空軍司令部「經國號戰機性能提升案」編列 35 億 6,485 萬 2,000 元，凍結 10 億元，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十五、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部「營建工程」之「設備及投資」編列 46 億 7,092 萬 4,000 元，凍結 2 億元，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十六、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部軍備局「後勤及通資業務」（編列 3 億 4,268 萬 7,000 元），凍結 5,000 萬元，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十七、國防部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部陸軍司令部「戰甲砲車延壽計畫」（編列 2 億 1,865 萬 2,000 元），凍結五分之一，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十八、教育部函，為 100 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，檢送有關「凍結教育部第 1 目『老舊校舍補強整建』之『加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫』非斷層帶之預算五分之一」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十九、教育部函，為 100 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，檢送有關「凍結教

育部第 1 目『老舊校舍補強整建』計畫非斷層帶之預算五分之一」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送凍結該部第 2 目第 4 節「私立學校教學獎助」中「私立學校軍訓教官與護理教師待遇及進用學輔人力」26 億元之五分之一專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十一、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送凍結該部第 3 目第 1 節「中等教育督導及師資培育」1 億元專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十二、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該部第 4 目第 1 節「國民教育行政及督導」中「發展並健全幼稚教育」凍結 2 億元之解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十三、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 4 目『國民教育』第 1 節『國民教育行政及督導－國民中小學基本需求、扶助國民中小學弱勢學生、強化國民中小學課程與教學』3 億元」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十四、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 8 目『各項教育推展』第 6 節『國際教育交流』中『吸引外國學生來臺留學』之外國來臺留學生獎學金」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十五、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 7 目『訓育與輔導』第 1 節『學生事務與輔導』2,000 萬元」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十六、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結第 5 目社會教育第 2 節『籌建國立海洋科技博物館計畫』中『國立海洋科技博物館籌建工程』1 億元」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十七、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 6 目『學校體育與衛生教育』」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十八、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 2 目『高等教育』第 4 節『私立學校教學獎助』中之『輔導海外臺灣學校及大陸臺商子弟學校整體發展』2,000 萬元」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十九、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 6 目『學校體育與衛生教育』中『加強學校體育活動及教學發展』之『泳起來專案』2 億 5,000 萬元之四分之一」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

六十、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送有關僑民教育委員會預算凍結五分之一之解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十一、教育部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送「凍結教育部第 2 目『高等教育』第 1 節『高等教育行政及督導』中『改善教學研究環境及提升高等教育行政服務品質』」解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十二、經濟部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對「監察院 99 年 8 月 4 日糾正未積極輔導鋼鐵業集塵灰清理及電弧爐煉鋼爐碴再利用法令未臻周延且產品流向缺乏追蹤管控一案」，檢送專案報告及公告修正「經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式」編號十四、電弧爐煉鋼爐碴（石）資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：民進黨黨團提議本案改為交經濟委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交經濟委員會審查。

六十三、經濟部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該部商業司「推動商業現代化」項下之「健全營運主體維護商業秩序」預算凍結五分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十四、經濟部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該部所屬投資審議委員會預算凍結十分之一報告資料，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十五、經濟部函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該部貿易調查委員會預算凍結十分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十六、行政院人事行政局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局公務人力發展中心應就擬訂關鍵績效指標「提升中高階公務人員培訓能量」100 年度目標值訂定略偏保守，缺乏激勵作為，提出專案報告，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

六十七、行政院人事行政局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局應檢討中央各機關員額編制及運用臨時人員、派遣勞工等整體人力配置情形，並提出員額精簡檢討報告，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，

本案改為交司法及法制委員會審查。

六十八、行政院人事行政局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局應提「公務人員數位學習資源整合」專案報告，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

六十九、行政院人事行政局函，為 100 年度中央政府總預算決議，行政院應提「公務員兼職及兼職費支給檢討情形」專案報告，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

七十、行政院人事行政局函，為 100 年度中央政府總預算決議，凍結「創新人事服務」項下「資訊軟硬體設備費」預算四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

七十一、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部「社會行政業務」之「健全職業團體組織」項下業務費 212 萬 3,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十二、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部「社會福利服務業務」下編列之獎補助費，補助各地方政府或團體辦理推展各項社會福利服務業務編列 33 億 9,858 萬元，凍結四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十三、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部編列社會福利預算經費 677 億 7,429 萬 8,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十四、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算「推展老人福利服務」，其中辦理老人相關福利措施規劃、評鑑、考核、獎勵，研議規劃老人多層次經濟安全體系，檢討與研究相關法規等 2,432 萬 2,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十五、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部兒童局「兒童及少年福利業務」62 億 1,430 萬 2,000 元，凍結十分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十六、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算「人事費—獎金」項下，編列「其他業務獎金」2,462 萬 3,000 元，凍結四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十七、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算第 2 目「民政業務」項下「地方行政工作」，編列「補助村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫」2 億元，凍結四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十八、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算第 3 目「戶政業務」項下「推行人口政策」850 萬 2,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十九、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算第 6 目「土地開發」項下「農村社區土地重劃示範計畫」1 億 3,420 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算第 7 目「內政資訊業務」項下「自然人憑證發證及應用推廣計畫」，編列「設備及投資」6,500 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十一、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算第 1 目「公園規劃業務」項下「督導國家公園建設計畫之推動及宣導」編列「辦理國家公園環境教育推動計畫經費」3,005 萬元，凍結 1,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十二、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部歲出預算「平均地權及土地利用」1,236 萬 6,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十三、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算「辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬審議、規劃管理」項目，其中「國家地理資訊系統建置及推動 10 年計畫」、「海岸環境營造計畫」兩項 7,900 萬元，凍結二分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十四、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算第 4 目「營建業務」項下「都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設」業務費 4,112 萬 3,000 元，凍結三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十五、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署編列都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設業務費用，其中有關「賡續委託辦理都市更新推動辦公室及都市更新專業整合機構等經費 2,500 萬元」，凍結二分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十六、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」項下「獎補助費」14 億 6,640 萬元，凍結三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十七、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算第 4 目「營建業務」項下「海岸復育及景觀改善示範計畫」7,000 萬元，凍結四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十八、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算第 8 目「道路建設及養護」項下「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」中「獎補助費」11 億 3,000 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八十九、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算「營建業務」之分支計畫「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」15 億元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部營建署歲出預算「營建業務」凍結 2,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十一、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部警政署歲出預算第 2 目「警政業務」之分支計畫「端正警察風紀及強化各警察單位內部管理」2 億 7,094 萬 2,000 元，凍結十分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十二、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部消防署歲出預算第 2 目「消防救災業務」各分支計畫之「宣導費」1,401 萬 3,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十三、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部消防署歲出預算消防救災業務項下，有關辦理兩岸暨國際防災策略研討會 171 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十四、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部消防署歲出預算「消防救災業務計畫—加強災害管理」項下，編列「資訊服務費」1,486 萬 8,000 元，凍結 500 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十五、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部入出國及移民署歲出預算「入出國及移民管理業務」編列「跨國境婚姻媒合業務檢查」等相關事務經費 129 萬 5,000 元，凍結 25 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十六、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部入出國及移民署第 2 目「入出國及移民管理業務」之分支計畫「違反入出國及移民相關法規之調查處理」1,554 萬 8,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十七、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部建築研究所歲出預算第 2 目「建築研究業務」其中分支計畫「環境控制」編列生態城市綠建築推動方案－補助其他中央機關經費 1 億 985 萬元，凍結二分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十八、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，針對該部建築研究所歲出預算第 2 目「建築研究業務」項下「建築先進技術創新開發與推廣應用計畫」4,443 萬 4,000 元，凍結三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九十九、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部歲出預算第 2 目「民政業務」其中分支計畫「殯葬管理」，編列「補助殯葬設施示範計畫第 2 期」1 億 9,390 萬元，凍結四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇〇、內政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部營建署歲出預算編列「梅山管理站經營管理」業務費 324 萬元，凍結三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇一、行政院農業委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該會水土保持局「水土保持試驗研究」項下「農村再生建設及環境營造研究」預算凍結五分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇二、行政院農業委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該會林務局「林業發展」項下「國有林治理與復育」預算凍結五分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇三、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」預算凍結六分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇四、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」項下「垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」之「推動廚餘多元再利用工作」預算凍結十分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇五、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」項下「垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」之「推動巨大廢棄物多元再利用工作」預算凍結十分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦

理。

一〇六、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」項下「垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」之「推動垃圾零廢棄工作」預算凍結十分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇七、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」項下「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫」預算凍結十分之一報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一〇八、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 5 目「水質保護」預算凍結 500 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一〇九、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 5 目「水質保護」項下「湖泊水庫及河川污染防治」預算凍結 1,000 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一一〇、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 5 目「水質保護」預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一一一、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目「廢棄物管理」預算凍結 2,000 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一二、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」項下「垃圾焚化灰渣再利用推動計畫」預算凍結 2,000 萬元之報告資料，請安排報

告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一三、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 4 目「空氣品質保護及噪音管制」預算凍結 200 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一四、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目「廢棄物管理」預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一五、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目項下「一般廢棄物管理及全分類零廢棄」預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一六、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目項下「一般廢棄物管理及全分類零廢棄」之「協助地方建置裝潢修繕廢棄物收集體系、分類、貯存及再利用管道」預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一七、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目項下「事業廢棄物管理」預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一一八、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目項下「事業廢棄物管理」之「推動醫療廢棄物及新興傳染性疾病相關廢棄物輔導及管制工作」預算凍結十二分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦

理。

一一九、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目項下「資源循環再利用」中辦理環保科技園區產業服務等相關業務預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二〇、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 7 目「環境衛生及毒物管理」預算凍結 700 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二一、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 7 目項下「毒性化學物質運作管理」預算凍結十分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二二、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 8 目項下「推動環保標章及第二類環境保護產品計畫」預算凍結 1,000 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二三、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 9 目「環境監測資訊」預算凍結 4,000 萬元之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二四、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 10 目項下「執行環保稽查督察管制工作」預算凍結二分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一二五、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 10 目項下「執行環保稽查督察管制工作」之「執行稽查督察管制工作及假日夜間稽查督察所需國內旅費」預算凍結四分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二六、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 1 節「綜合企劃」項下「環境保護教育與宣導」預算凍結五分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二七、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 3 目第 2 節「加強基層環保建設」項下「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫」預算凍結五分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一二八、行政院環境保護署函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該署第 6 目項下「資源循環再利用」之「環保科技園區推動計畫」預算凍結五分之一之報告資料，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一二九、財政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部關稅總局及所屬第 2 目「關稅業務」之「稽徵業務」項下，編列「一般事務費」凍結 500 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一三〇、財政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，凍結該部關稅總局及所屬人事費除外之歲出預算四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一三一、財政部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部關稅總局及所屬第 1 目「一般行政」計畫項下編列「獎金」凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦

理。

一三二、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，凍結高速鐵路工程局、鐵路改建工程局及國道新建工程局人事費共計 19 億 3,700 萬 9,000 元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一三三、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，凍結「智慧台灣—交通管理與資訊服務系統之建置與推廣計畫—聰明公車及智慧交控系統」1 億 2,000 萬元之四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一三四、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部凍結「都市大眾捷運系統建設計畫」106 億 9,150 萬元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一三五、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 4 項觀光局凍結第 3 目「觀光業務」中「旅館及民宿之管理與輔導」1,622 萬 5,000 元之四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一三六、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結「臨時人員酬金」1 億 3,679 萬 6,000 元之十分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一三七、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結「公路新建及養護計畫」186 億 9,526 萬 2,000 元之三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一三八、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結第 3 目第 1 節「公路新建及養護計畫」項下，有關「智慧型運輸系統即時路況資通平台之整合與應用推廣」編列 7,200

萬元之三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一三九、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結「一般建築及設備—營建工程」3 億 4,613 萬 3,000 元之三分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一四〇、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結「一般行政」編列 45 億 1,889 萬 7,000 元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四一、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結「公路公共運輸發展計畫」41 億 7,625 萬元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一四二、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結推動公車限齡汰換及補助汰換全新或較新車輛 5 億元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四三、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結「提昇公共運輸票證及資訊服務效能」1 億元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四四、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結第 3 目第 1 節「公路新建及養護計畫」之生活圈道路交通系統建設計畫 40 億元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四五、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，第 6 項公路總局凍結第 3 目第 1 節「公路新

設及養護計畫」之縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫，原列數 8 億 5,000 萬元之五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四六、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，要求該部應全面檢討危險橋梁認定基準、災害應變之封橋（路）作業程序，並積極改善相關橋梁公路之防災標準及改建進度，於 3 個月內提出專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四七、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，要求該部臺灣高速鐵路股份有限公司之官股代表每年應就營運及資金運用作專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四八、交通部函，為 100 年度中央政府總預算決議，要求該部公路總局應加強稽查遊覽車，並針對路邊檢查及聯合稽查小組之現有人力、執行狀況、執行成效、檢討方案提出專案報告，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一四九、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 1 目第 2 節「國情資料編印供應」凍結 800 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五〇、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 1 目第 3 節「新聞影片及圖片攝製」凍結 600 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五一、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 2 目「一般行政」凍結 1 億元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五二、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 3 目第 1 節「新聞發布與新聞聯繫工作」凍結 50 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五三、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 4 目第 2 節「電影事業輔導」中「電影產業旗艦計畫」凍結 5,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五四、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 4 目第 1 節「廣播電視事業輔導」凍結 5,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五五、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 4 目第 2 節「電影事業輔導」中「財團法人國家電影資料館經費」凍結 500 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五六、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 6 目「對財團法人中央通訊社捐助」凍結 2,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五七、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 7 目「對財團法人中央廣播電台捐助」凍結 2,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一五八、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 8 目「對財團法人公視基金會捐贈」凍結 3,000 萬元，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一五九、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局辦理「建國一百年慶祝活動計畫」原列 8,442 萬 7,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一六〇、行政院新聞局函，為 100 年度中央政府總預算決議，該局第 4 目第 3 節「出版事業輔導」原列 6 億 1,493 萬 1,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一六一、行政院研究發展考核委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「提升國人英語力建設」預算凍結四分之一，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一六二、外交部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部主管預算「外交業務凍結五分之一（1 億 1,129 萬 9,000 元）案（含推動公眾外交等經費凍結 283 萬 5,000 元案）」，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一六三、外交部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部主管「駐外機構業務中駐外使領單位基本行政工作維持經費凍結五分之一（6 億 2,918 萬 5,000 元）案」，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一六四、外交部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部主管「北美事務協調委員會預算凍結五分之一（63 萬 7,000 元）案」，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一六五、外交部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部主管「亞東關係協會預算凍結五分之一（703 萬 4,000 元）案」，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一六六、外交部函，為 100 年度中央政府總預算決議，該部主管「國際會議交流中對中華民國國際經濟合作協會等 7 個國內團體之捐助預算凍結五分之一（5,409 萬 6,000 元）案」，請安排報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交外交及國防委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一六七、行政院青年輔導委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，有關該會第 2 目「青年輔導工作」第 3 節「擴大青年公共參與」8,137 萬 1,000 元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一六八、行政院青年輔導委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，有關該會第 2 目「青年輔導工作」第 4 節「青年國際志工參與及青年壯遊」凍結原列 4,250 萬 7,000 元之五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一六九、國立故宮博物院函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該院第 1 目「一般行政」5 億 2,976 萬 3 千元凍結五分之一預算解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七〇、國立故宮博物院函，為 100 年度中央政府總預算決議，檢送該院第 8 目「一般建築及設備」第 1 節「營建工程」5,937 萬 4 千元凍結五分之一預算解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七一、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第 6 目中「國際文化交流推展」之「推動臺灣獎計畫」原列 2,000 萬元之五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七二、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會及所屬第 2 目第 2 節之「文化創意產業推動與輔導計畫」項下「多元資金挹注計畫」原列 1 億 1,750 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七三、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會及所屬第 2 目第 2 節「文化創意產業發展計畫」之「產業集聚效應計畫」原列 5 億 4,400 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七四、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第 5 目第 3 節「表演藝術之策劃與推動」中「建國一百周年慶祝活動」原列 19 億 1,626 萬 7,000 元之五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七五、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會及所屬第 6 目之「國際文化交流推展」項下「推動台灣書院計畫」原列 2,000 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七六、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會及所屬第 6 目之「國際文化交流推展」項下「慶祝建國一百年」原列 6,500 萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七七、行政院文化建設委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會所編「建國一百周年慶祝活動」相關預算凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一七八、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「推展國際體育」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一七九、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「一般行政」凍結 1,000 萬元預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會

議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

一八〇、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「整建運動設施」凍結四分之一預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八一、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「推展全民運動」之「打造運動島計畫」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八二、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「推展競技運動」之「健全全國性體育團體培訓機制」凍結四分之一預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八三、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「推展競技運動」之「振興棒球運動總計畫」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八四、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，該會「自行車道路網建置」預算凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會

議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八五、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「推展競技運動」凍結 8,000 萬元預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八六、行政院體育委員會函，為 100 年度中央政府總預算決議，該會「推展全民運動」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議決定：本案退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八七、本院經費稽核委員會函，為第 115 屆經費稽核委員會任期屆滿，茲檢送工作報告，請院會改選下屆委員，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交朝野黨團協商推派人選後提報院會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

一八八、行政院函送亟需本院在第 7 屆第 7 會期完成立法程序之重要法案，請查照案。

一八九、本院內政委員會報告審查台中市政府為有關臺中縣市合併升格原住民議員席次，為保障原住民族參政權，建請於修法時至少維持目前席次（3 名）之請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九〇、本院內政委員會報告審查高雄縣鄉鎮市民代表會聯誼會為「地方制度法」規範直轄市下轄區由官派，廢除鄉鎮自治，地方政府將缺乏基層民意監督，建請鄉鎮市應再延續現行體制至 103 年請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九一、本院內政委員會報告審查台南縣白河鎮民代表會等為「地方制度法修正草案」將鄉（鎮、市）代表選舉取消，本會等強烈要求暫延實施台南縣、市升格直轄市一屆，及升格後直轄市應實施區自治等請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九二、本院內政委員會報告審查台中縣烏日鄉民代表會等為請協助履行承諾，延續台中縣 21 鄉鎮市改制為區後之地方自治法人地位請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九三、本院內政委員會報告審查台北縣樹林市民代表會為 103 年「北北基」才合併直轄市，理應地方民意代表再選一次，以落實地方自治請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九四、本院內政委員會報告審查中華民國鄉鎮市民代表會聯合總會為「地方制度法修正草案」，應落實馬總統承諾將臺北縣、臺中縣、臺南縣、高雄縣之鄉鎮市民代表再選一屆，於民國 103 年合併後再實施區自治，以符民主政治原則請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九五、本院內政委員會報告審查臺南縣鄉鎮市民代表會聯合會檢陳臺南縣 31 鄉（鎮、市）民代表會暨村（里）長聯合陳情書乙份，建請修正地方制度法，直轄市實施區自治、民選區長及區代表請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九六、本院內政委員會報告審查台南市議會為建請修正「地方制度法第八十七條之一條文」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九七、本院內政委員會報告審查高雄縣政府檢陳大樹鄉民代表會第 18 屆第 7 次定期會臨時動議議決案，為維護代表會相關權益，勿因縣市合併倉促裁撤鄉（鎮、市）民代表會請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九八、本院內政委員會報告審查臺南縣東山鄉民代表會函送該會第 18 屆第 16 次臨時大會第壹號議決案乙份，建請修正「地方制度法第三條條文」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一九九、本院內政委員會報告審查臺南縣西港鄉民代表會檢陳該會第 18 屆第 18 次臨時會代表提案，建請支持修正「地方制度法第三條條文」請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇〇、本院內政委員會報告審查臺南縣佳里鎮公所函轉該鎮鎮民代表會第 18 屆第 18 次臨時會議決案，陳請支持修正「地方制度法」第三條第二項為鄉鎮(市)自治請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇一、本院內政委員會報告審查高雄縣大寮鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，將縣市合併改制直轄市之鄉鎮市，得以「區」繼續為地方自治團體實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇二、本院內政委員會報告審查高雄縣路竹鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇三、本院內政委員會報告審查高雄縣仁武鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，請查照案。

二〇四、本院內政委員會報告審查高雄縣美濃鎮民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇五、本院內政委員會報告審查高雄縣鳳山市民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇六、本院內政委員會報告審查高雄縣茄萣鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇七、本院內政委員會報告審查高雄縣旗山鎮民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇八、本院內政委員會報告審查高雄縣湖內鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二〇九、本院內政委員會報告審查高雄縣甲仙鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一〇、本院內政委員會報告審查高雄縣永安鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一一、本院內政委員會報告審查高雄縣六龜鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一二、本院內政委員會報告審查高雄縣大社鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，實施區自治，為期一屆四年，屆滿不再改選請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一三、本院內政委員會報告審查高雄縣杉林鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，將縣市合併改制直轄市之鄉鎮市選舉再延選乙屆（任期至 103 年）請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一四、本院內政委員會報告審查高雄縣梓官鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，將縣市合併改制直轄市之鄉鎮市選舉再延選乙屆（任期至 103 年）請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一五、本院內政委員會報告審查高雄縣鳥松鄉民代表會為建請修訂「地方制度法」，讓縣市合併改制直轄市之鄉鎮市選舉再延選乙屆（任期至 103 年），俟「區」行政區劃相關配套法令完整後，再實施區自治請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一六、本院內政委員會報告審查高雄縣美濃鎮公所檢送該鎮鎮民代表會第十八屆第七次臨時會議決案，建請本院以「落日條款」修訂「地方制度法」，讓縣市合併改制直轄市之鄉鎮市選舉再延選乙屆（任期至 103 年）請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一七、本院內政委員會報告審查高雄縣大樹鄉民代表會為建請以「落日條款」修訂「地方制度法」，將縣市合併改制直轄市，使原有鄉鎮市得以區繼續為地方自治團體實施區自治請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一八、本院內政委員會報告審查臺南縣學甲鎮民代表會檢送該會第 11 屆第 17 次臨時會主席提議第 1 號議決案乙份，建請修正「地方制度法第三條條文」請願案，經審查結果，不成為議案案。

二一九、本院內政委員會報告審查臺南縣鄉鎮市民代表會聯合會檢陳該縣新營市等 21 鄉鎮市民代表會議決案，對「地方制度法第三條條文」提出修正意見請願案，經審查結果，不成為議案案。

二二〇、本院內政委員會報告審查臺北市議會檢送該會林議員晉章等臨時提案，國民黨團版「地方制度法」第三十三條條文，有關原住民議員及現行區域議員選區，建請不宜變更請願案，經審查結果，不成為議案案。

二二一、本院內政委員會報告審查金門縣政府為該府核發縣籍 64、65 年次未役役男「已訓乙種國

兵證明書」，逾越權限與否一案，陳請本院依「地方制度法」第七十七條條文議決請願案，經審查結果，不成為議案案。

二二二、本院內政委員會報告審查彰化縣議會函轉該會前議員盧盈宏陳情函，為「地方制度法」第七十九條第一項第四款及同條第二項第一款，嚴重悖離憲法精神，不當剝奪地方議員職權，陳請儘速修法請願案，經審查結果，不成為議案案。

二二三、本院內政委員會報告審查英豪公寓大廈管理維護有限公司為請解釋「公寓大廈管理條例」第二十二條條文請願案，經審查結果，不成為議案案。

二二四、行政院函送廖委員國棟等提案為近年來遊民人口日漸增加，且日趨年輕化，建請內政部就該問題擬定改善方案，統計目前全台遊民人數、平均年齡，並會同勞委會研議辦理輔導遊民謀生技能，使其脫離貧困，以積極介入取代消極驅趕一案之研處情形，請查照案。

二二五、行政院函送曹委員爾忠等提案為機車強制責任險近 3 年賠款率均不足 6 成，強制汽車責任準備金充足，顯示其精算基準應再調降，建請金融監督管理委員會儘速檢討汽機車強制責任險費率精算方式，研擬放寬給付項目或調降保費，還利於民一案之研處情形，請查照案。

二二六、行政院函送曹委員爾忠等提案為海基會每年都會接獲許多流落大陸的台籍人士，想回台卻沒錢支付機票的陳情案，建請政府主動協調大陸相關單位，協助落難台籍人士順利返台一案之研處情形，請查照案。

二二七、行政院函送鄭委員麗文等提案為確保海洋資源永續經營，建請漁業主管機關嚴格查察取締非法捕魚活動，採取積極措施縮減漁撈量以符國際水準，並加強教育宣導民眾海洋魚類資源保育觀念，俾利海洋生態平衡之維護一案之研處情形，請查照案。

二二八、行政院函送鄭委員麗文等提案為建請相關單位利用大眾傳播媒體傳播預防近視方法，結合電視廣播及報章雜誌等媒體宣導近視防治及視力保健資訊，並跨部會整合資源，如衛生署、教育部及內政部兒童局等單位，提供健康環境及輔導網路，以解決日益嚴重的兒童近視問題一案之研處情形，請查照案。

二二九、行政院函送鄭委員麗文等提案為我國現行非游離輻射環境建議值高達 833mG，導致風險製造者不願依「預警原則」採取預防措施，將非游離輻射暴露量降低到安全標準（0.7mG），使國人承受健康權、生命權被侵害及自行添購防護設備之經濟損失，建請環保署積極進行相關研究，立即會同有關單位檢討、制定「非游離輻射」相關管制規範，以確保國民健康一案之研處情形，請查照案。

二三〇、行政院函送潘委員維剛等提案為主計處官員表示，已決定自明年 2 月起依據高、低所得家庭的消費結構、購買地點分別編製低、中、高三種「所得別消費者物價指數」，按月對外發布；然我國尚缺乏綜合評量國民對生活滿意程度的綜合指標，建請行政院相關單位另行編製「國民幸福指數」，以作為政府重要施政參考一案之研處情形，請查照案。

二三一、行政院函送潘委員維剛等提案為建請行政院人事行政局優先考量物價上漲所帶來薪資不調、購買力負擔之問題，儘速研議公務人員調薪幅度一案之研處情形，請查照案。

二三二、行政院函送趙委員麗雲等提案為建請責成相關單位儘速制定一套完備的相關學術成果和商

業利益之陽光法案，俾研究機構在執行或主導重大公費支持的科研計畫時有所遵循，一則藉此取得社會大眾的信任，二則避免研究機構、研究者誤觸法網一案之研處情形，請查照案。

二三三、行政院函送趙委員麗雲等提案為智慧財產權的創造、保護、管理、運用與跨國談判，在全球化浪潮中早已成為國際競爭時必須具備的基礎建設，建請進行國家級智財戰略規劃，並責成教育部重視智慧財產權專業教育，會同各相關部會釐訂並促進智慧財產權人才的培訓工作，俾充實高階智慧財產權專業人才，蔚為企業與政府機關所用一案之研處情形，請查照案。

二三四、行政院函送趙委員麗雲等提案為國內目前仍未有完全中立之法醫鑑定機構或犯罪鑑定中心，對司法人權而言，無疑是一大缺陷，建請法務部、衛生署及教育部儘速協調促成法醫部門之設置，除了可以大幅提昇台灣法醫制度的獨立性、公信力及司法人權形象，並且有助於優秀法醫人才之培育，實踐法醫師法制定之初衷一案之研處情形，請查照案。

二三五、行政院函送賴委員士葆等提案為照顧大專生面臨經濟困境時之就學權益，建請限期於 3 個月內，針對發放「高等教育券」以協助經濟弱勢學生度過學費籌措困境之可行性，提出評估報告一案之研處情形，請查照案。

二三六、行政院函送賴委員士葆等提案為鼓勵體育選手再創佳績，並保障其職涯權益，建請相關單位限期於半年內，針對表現優異的體育選手提出職涯工作保障機制一案之研處情形，請查照案。

二三七、行政院函送賴委員士葆等提案為爭取消費公平合理之權益，建請金管會、公平交易委員會、消費者保護委員會等主管機關針對循環利息再加計違約金問題，限期於 6 個月內提出具體檢討方案，並提出書面報告一案之研處情形，請查照案。

二三八、行政院函送陳委員福海等提案為金門監獄位於綜合醫療大樓預定地旁，又緊鄰金門高職，此等矯正設施與醫療、教育機構比鄰而居，實顯突兀；另金門正規劃發展養生醫療健康島，若能配合綜合醫療大樓興建計畫，將周邊土地規劃成立金門醫療園區，不僅有助提升醫療現況，更有利規劃整體地方發展，建請成立跨部會專案小組，協助金門監獄儘速搬遷一案之研處情形，請查照案。

二三九、行政院函送陳委員福海等提案為要塞堡壘地帶法實施 80 年來僅四度修正，許多禁止與限制事項早已不合時宜，建請與國防部儘速檢討各地要塞堡壘續存之必要性，並以務實態度放寬要塞堡壘地帶之禁止與限制事項一案之研處情形，請查照案。

二四〇、行政院函送丁委員守中等提案為維護國內眾多登山山友權益，強化我國登山觀光資源，拓展我觀光事業，建請督促內政部營建署、農委會林務局、體委會等單位協調台電架設各山莊電力；加速整建步道標識及避難山屋，提升登山服務；協調內政部警政署將入山「申請許可制」，改為「登記報備制」；於三大國家公園入口網站，及早完成「國家公園登山學校」資訊網，提供最佳登山資訊一案之研處情形，請查照案。

二四一、行政院函送黃委員志雄等提案為我國隔代教養問題日益嚴重，建請主管機關投入更多資源，建立良好的社會支援網絡，幫助隔代教養家庭走出困境，建立社會關懷網絡，使青少年能在健全的家庭環境成長一案之研處情形，請查照案。

二四二、行政院函送黃委員志雄等提案為鑒於霸凌事件將經由立法進入行政裁罰，雖然可健全校園霸凌通報機制，然而霸凌事件不該以「隔離政策」為主軸，建請教育部於立法同時應加強校園教育與輔導，並落實通報機制之實行一案之研處情形，請查照案。

二四三、行政院函送黃委員淑英等提案為建請檢討現行人體試驗相關法規，針對受試者招募、人體試驗受託服務生技公司管理，以及人體試驗受試者性別比例之要求，制訂相關規範一案之研處情形，請查照案。

二四四、行政院函送黃委員淑英等提案為避免電弧爐爐碴再利用反造成土壤、地下水之污染，建請協調環保署、工業局，儘速公告爐碴出廠前應進行之環境相容性檢測方法一案之研處情形，請查照案。

二四五、行政院函送郭委員素春等提案為市售軟塑膠拼圖可能含有致癌有毒分子甲醯胺，一旦皮膚接觸或吸入將影響身體中樞及生殖系統，嬰幼兒長期吸入或誤食將產生嚴重之副作用，建請政府在 3 個月內明定甲醯胺列為相關商品之檢驗項目，並於 6 個月內研議禁賣拼墊之可行性一案之研處情形，請查照案。

二四六、行政院函送郭委員素春等提案為鑑於校園內之霸凌案件與日俱增，為杜絕學校及教師隱匿案件，並有效輔導霸凌者及保護被霸凌者，建請中央政府相關部會積極整合資源，訂定「校園霸凌事件處理條例」送本院審議，以法令有效防杜霸凌事件影響學生就學環境一案之研處情形，請查照案。

二四七、行政院函送陳委員淑慧等提案為推動臺灣文創產業的發展，建請積極調整高等教育的類型與功能，逐年提高國內就讀人文學系學生比例至已開發國家平均水準一案之研處情形，請查照案。

二四八、行政院函送涂委員醒哲等提案為目前臺灣護士平均每位要照顧 12 到 20 個病患，成為已開發國家「過高照顧比」第 1 名，建請衛生署公告符合國人需求之護理人力比，並制定實行配套方法與時程，以確保國人的健康人權受到保障一案之研處情形，請查照案。

二四九、行政院函送涂委員醒哲等提案為維護醫療人員勞動權益，降低針扎事件發生頻率及次數，避免醫療院所規避相關責任，請健保局全面開放安全針具使用，俾增進醫療人員工作場域之安全，保障醫療人員勞動權益，及確保病患之受照護權一案之研處情形，請查照案。

二五〇、行政院函送鄭委員金玲等提案建議行政院將臺北縣、臺中縣市、臺南縣市及高雄縣市合併、改制為直轄市應配合修正之法條，以專案方式統一送本院一次性審查以提升政府效率，減少議事成本一案之研處情形，請查照案。

二五一、行政院函送鄭委員金玲等提案為水利署對進入石門水庫人員增收門票費用，將衝擊桃園縣大溪鎮、復興鄉、新竹縣關西鎮、尖石鄉等地的觀光產業，同時減少民眾輕鬆、無負擔的休憩場所，建請停止收取該水庫入園人頭門票費用一案之研處情形，請查照案。

二五二、行政院函送廖委員婉汝等提案為於全球數位化發展驚人，但台灣卻因法令不全、思維封閉，導致數位化競爭能力遠落後於歐美等先進國家，建請積極規劃整體性的數位匯流發展進程相關法令，並主動與本院溝通協調，力求與數位化產業相搭配，始能迎頭趕上國際程度一案之研

處情形，請查照案。

二五三、行政院函送簡委員東明等提案為落實原住民族司法權益之保障，建請責成警、檢、調等相關司法機關，彙整歷年涉及原住民之司法案件以成立資料庫，俾利原民案件之實證研究，以及未來設置原住民族法院或法庭設立之參酌一案之研處情形，請查照案。

二五四、行政院函送簡委員東明等提案為 98 年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，對於因重病（傷）等就醫需求，請事病假日數超過 28 日之教師，其成績考核列為留支原薪者無法受領年終工作獎金之情形，建請教育部及其他相關單位，依該等教師實際在職月數為依據，按工作時數比例發給年終獎金一案之研處情形，請查照案。

二五五、行政院函送簡委員東明等提案為原住民族地區道路修繕之主管機關不明，以致相關部會對該修繕工程相互推諉、卸責，建請內政部責成相關單位，儘速針對原住民族地區之公墓道路修繕研訂相關辦法，以保障居民之權益一案之研處情形，請查照案。

二五六、行政院函送呂委員學樟等提案建請科學工業園區管理局修正「科學工業園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」，俾使園區之發展與地方建設共榮一案之研處情形，請查照案。

二五七、行政院函送蔣委員乃辛等提案為有效保護家暴受虐者與目睹家暴之兒童的生命安全與權益，建請全面檢討與增加有關家暴防治預算之投入與社工人力；縮短家暴受害者的緊急安置程序；結合社政機關、專家與家庭扶助，加強對目睹家暴兒童的心理輔導；提升家暴防治的政策與督責層級，落實家暴防治一案之研處情形，請查照案。

二五八、行政院函送盧委員嘉辰等提案為臺北縣土城市設籍人口屆 24 萬，然轄區內卻無大型醫學中心，建請衛生署重視此一問題，並儘速於當地設置大型公立醫療機構，以方便民眾就醫需求一案之研處情形，請查照案。

二五九、行政院函送朱委員鳳芝等提案為石門水庫於民國 100 年 1 月 1 日起，欲恢復收取人員門票費用，以達觀光業務收支平衡，且採取人車分離的收費方式，予人「一頭牛被剝兩層皮」的不良觀感，建請讓該水庫所在地之桃園縣全體縣民享免費入園之權利一案之研處情形，請查照案。

二六〇、行政院函送徐委員少萍等提案為使基隆市區整體均衡發展、交通建設便捷，建請交通部督促指導基隆市政府，依「鐵路立體化及土地開發計畫先期作業審查要點」，一併將基隆市區之鐵路軌道提出申請改為高架化，完成鐵路立體化都市更新暨周圍土地開發效益一案之研處情形，請查照案。

二六一、行政院函送徐委員少萍等提案為台灣自來水管線總長度達到 5 萬 5 千多公里，但是逾齡管線的比例將近 1/3，造成漏水率偏高；其中去年漏水率高達 34.76%的地區是基隆市與台北縣北部，超過 1/3 的自來水，流失在管線運輸中，建請積極研擬更多降低漏水率的方式一案之研處情形，請查照案。

二六二、行政院函送徐委員少萍等提案為建請重新考量基隆地區整體的發展，並於 1 個月內，由交通部會同內政部、經建會、基隆市政府、各級民代、專業人士及地方仕紳等，召開都市更新案會議，重新進行檢討一案之研處情形，請查照案。

二六三、行政院函送徐委員少萍等提案為建請編列專案預算，撥用台船基隆相關土地，將北區職業訓練中心遷回基隆和平島原址，籌建新設施，以均衡區域資源，澈底解決職業訓練場地不足問題，不但改善訓練環境，同時提高職訓學習品質，亦增加住宿的容量，讓受訓學員能夠安心受訓一案之研處情形，請查照案。

二六四、行政院函送黃委員偉哲等提案為現行停車場法第十一條「獎勵停車位設置」，有關「不受都市計畫土地使用分區管制」之規定，遭主管機關解釋為：「雖不受都市計畫『土地使用分區』限制，但仍受『公共設施保留地』限制」，以及「雖得興建停車場，但有限高十公尺限建一層」等規範，顯有違背母法及論理法則之虞，建請主管機關儘速提出檢討一案之研處情形，請查照案。

二六五、行政院函送吳委員育昇等提案針對大台北地區房價過高且居高不下，為防堵財團養地賺取大量的增值暴利，建請責成財政部解禁各地方縣市政府停徵空地稅的解釋令，讓各地方縣市政府可視土地利用狀態加徵空地稅一案之研處情形，請查照案。

二六六、行政院函送吳委員育昇等提案為杜絕安非他命毒品之供給，維護我國反毒國際形象，建請衛生署會同經濟部國際貿易局、財政部關稅總局、內政部警政署、法務部調查局儘速重啟「國際間醫療使用管制藥品管理制度及規範」之研究，以作為我國日後修訂相關法令之參考一案之研處情形，請查照案。

二六七、行政院函送吳委員育昇等提案為保障婦女孩童人身安全，避免政府再成為性侵犯再犯之幫兇，建請法務部檢討性侵犯假釋問題，並立即著手實施「性侵犯假釋後再犯，不得再核准假釋，關到刑期最後一天為止」一案之研處情形，請查照案。

二六八、行政院函送陳委員亭妃等提案為建請法務部、陸委會及移民署等主管機關，詳查任何申請入國之中國官員及中共高幹有無涉入嚴重違犯人權情事，經發現者，應即列為不受歡迎人物，禁止其入國；政府並應通令地方各級政府機關和民間組織拒絕邀訪、不歡迎或接待任何涉有嚴重違反人權情事之中國官員及中共高幹來臺，以踐行我「人權立國」之國策、維護我國民主法治之國際形象一案之研處情形，請查照案。

二六九、行政院函送劉委員建國等提案為建請各主管機關於中國官員或共產黨內高幹提出入國申請前，應先詳查其是否涉嫌違反人權情事，若有相關事證或經國際法庭起訴之紀錄，則依循國際慣例，將該疑犯列為不受歡迎人物，拒絕其入國申請一案之研處情形，請查照案。

二七〇、行政院函送林委員明溱等提案為鑒於國有非公用不動產出租管理辦法第 19 條、第 19 條之 1 與第 20 條規定，影響民眾承租國有地之權益，引發民眾不滿，建請召集農委會、財政部、內政部、教育部、經建會等機關及其所屬相關單位，就目前使用現況協助承租民眾合法承租，以解民怨一案之研處情形，請查照案。

二七一、行政院函送羅委員淑蕾等提案為針對機場海關沒入旅客違規攜帶的洋酒、松阪牛肉時，多數都沒有索取「沒入證明文件」，建請相關部會立即調查近年來所有「沒入品」的去向，並公布調查結果一案之研處情形，請查照案。

二七二、行政院函送羅委員淑蕾等提案為交通事故鑑定書之鑑定人員往往僅提出報告而未做出「具

結」動作，如此關係車禍責任歸屬之鑑定書在訴訟中有其重要性與專業性，相關鑑定人員必須於車禍案件鑑定報告「具結」，以維護車禍鑑定人員之專業性、公正性，並減少案件糾紛節省訴訟經濟一案之研處情形，請查照案。

二七三、行政院函送江委員玲君等提案為基於人口日趨老化，長期照護需求提升，外籍看護工需求也將大幅增加，因聘用成本較低，且往往被雇主賦以擔任其他家務之幫傭工作，除影響我國勞工就業機會，亦造成治安、專業等問題，建請相關單位研議有效政策，輔導本國失業勞工加入照護行業，提升照護品質，降低對外籍家庭看護工之需求一案之研處情形，請查照案。

二七四、行政院函送翁委員金珠等提案為興建國光石化致使早已符合拉姆薩公約中國際重要濕地標準之彰化海岸濕地遲未列為國際級重要濕地，不僅衝擊濕地的生態系及食物鏈，人類勢必將與其他生物一樣一步步邁向滅絕之路，建請內政部營建署應儘速召開審查會，將彰化海岸濕地列為國際級重要濕地一案之研處情形，請查照案。

二七五、行政院函送孔委員文吉等提案為鬆綁並檢討相關土地法令，針對原住民族地區公墓用地取得問題，建請責成內政部限期提出相關法令之檢討及修正，並請該部及行政院原住民族委員會，專案辦理原鄉地區之公墓及相關殯葬存放設施的興建及修建計畫，適度修正相關補助程序、項目內容及經費規模，以解決原鄉急迫需要之公墓及殯葬設施需求一案之研處情形，請查照案。

二七六、行政院函送彭委員紹瑾等提案為進出工業區、科學園區的重要路段於上下班時間往往嚴重塞車，建請內政部於「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第三條附表之甲、立體多目標使用，用地類別為「車站」類，其「使用項目」中加入「社會福利設施」，並備註社會福利設施，藉使老人日間照顧、老人教育訓練、身心障礙者日間服務、兒童及少年之托育、早期療癒、心理輔導或家庭諮詢及其他福利措施得以施行一案之研處情形，請查照案。

二七七、行政院函送潘委員孟安等提案為提升恆春半島觀光產值，發揮恆春五里亭機場營運效益，建請交通部儘速編列預算，興建五里亭機場東西向跑道，以因應恆春半島落山風之天候因素；國防部三軍演訓時間點，應與民航班次充分協調，避免影響航班穩定；並請觀光局整合恆春半島旅宿產業，創造空運之經濟規模一案之研處情形，請查照案。

二七八、司法院函送賴委員士葆等提案請司法院評估於兼顧民眾隱私權益下，建置法院審案即時影音平台可行性之評估報告一案之研處情形，請查照案。

二七九、本院人事處函送「立法院第 7 屆第 7 會期各委員會召集委員名單」，請查照案。

立法院人事處函

受文者：程序委員會

發文日期：中華民國 100 年 3 月 3 日

發文字號：台立人字第 1001400421 號

主旨：檢送「立法院第 7 屆第 7 會期各委員會召集委員名單」1 份，請　查照並請提報院會。

說明：

一、依據本院各委員會召集委員選舉辦法第 9 條辦理。

二、旨揭召集委員選舉名單係依據本院各委員會填送之各該委員會召集委員選舉結果報告表彙編。

立法院第 7 屆第 7 會期各委員會召集委員名單

委員會	召集委員	
內政委員會	吳育昇	邱議瑩
外交及國防委員會	廖婉汝	帥化民
經濟委員會	徐耀昌	李復興
財政委員會	翁重鈞	費鴻泰
教育及文化委員會	鄭金玲	管碧玲
交通委員會	陳根德	朱鳳芝
司法及法制委員會	呂學樟	潘維剛
社會福利及衛生環境委員會	江玲君	劉建國

主席：報告事項第一八八案至第二七九案均予以備查。

現在進行質詢。

質　詢　事　項

甲、行政院答復部分

一、行政院函送顏委員清標就超商業者向廠商索取商品上架費問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二、行政院函送陳委員淑慧就健全我國長期照護制度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三、行政院函送盧委員秀燕就加強學生愛滋病防治與宣導問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四、行政院函送翁委員重鈞就行政機關廉政倫理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五、行政院函送賴委員坤成就臺東市富岡港交通船專用碼頭工程設計計畫延宕問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六、行政院函送蕭委員景田就加強宣導推廣傳統帳單電子化問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七、行政院函送蕭委員景田就國民旅遊卡之實施情形已與原推動意旨悖離問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八、行政院函送林委員建榮建議政府解除服飾、皮革、護膚美容等 3 行業之「國民旅遊卡」特約商店申請地點限制所提質詢之書面答復，請查照案。

乙、本院委員質詢部分

一、本院林委員鴻池，針對高鐵通車四年來，面臨鳥擊困擾，雖不會造成行車安全的顧慮，但會對鳥類生態造成威脅，為兼顧便利交通與生態保育，爰建議行政院相關單位參考國外經驗，研議

建置鳥類安全通道，增設減少鳥類撞擊的設備，如：壓硬式高音頻的驅鳥裝置，或在車頭貼「眼點」，讓鳥類在列車通過時及早閃避，特向行政院提出質詢。

二、本院林委員鴻池，針對台北捷運新莊線又傳通車日期要延後，引起民眾反彈，據了解延後通車的原因，係電路設備工程進度落後，有鑑於新莊線歷經樂生療養院抗爭，早已延宕多年，民眾對於通車殷切期盼，爰建議行政院相關部會，若研議決定全線通車日期延後，一定要對外說明清楚，並儘可能提前分段通車的時間點，以回饋新北市民，特向行政院提出質詢。

三、本院林委員鴻池，針對新北市板橋區民生路三段 211 號至 307 號路段，因興建新店八里東西向快速道路(台 64 線)高架橋，進行道路整建拓寬工程，如今高架橋完工後，平面道路卻遇水必積水，甚至出現人行道地基掏空現象，為改善板橋居民生活品質，爰要求行政院相關單位儘速安排會勘，釐清原因，提出解決方案與期程，並向居民溝通說明，特向行政院提出質詢。

四、本院林委員鴻池，針對今年冬天，是近 28 年來最冷的寒冬，政府除一般天氣預報之外，更應針對農漁產業，建立氣候風險預警，並分囑各相關部會，就其職掌，提前進行應變，並且進行宣導，以避免人民生命財產安全蒙受損失，維持社會穩定，特向行政院提出質詢。

五、本院林委員鴻池，針對國際企業聘任之外籍高階主管，其未成年子女，因父母調任離台，消失依親居留資格，不得繼續於台灣就學，此對我國極力推動之國民外交，以及國際競爭力而言，實為不利。行政院應召集有關單位，如外交部領事局、內政部移民署、教育部……等，對相關法規提出討論以及修正，特向行政院提出質詢。

六、本院林委員鴻池，針對新北市長朱立倫競選時提出捷運三環三線狀況，規劃中還未確定的路線有 4 條，分別是民生汐止線、環狀南北線、安坑線、三鶯線；有鑑於捷運交通路網是新北市民殷切期盼的計畫，目前交通部僅審查民生汐止線，爰要求交通部加緊腳步，完成其它路線的審查程序，特向行政院提出質詢。

七、本院林委員鴻池，針對國民年金保費將在 4 月 1 日起調漲，引起民眾反彈，有鑑於各項保費都在調漲，如：勞保、健保，而國內民生物資價格也不斷上揚，讓民眾感到「什麼都漲，只有薪水沒漲」，為減緩民怨，爰建議行政院研議，如果國民年金保費非漲不可，實施日期可往後延至今年 7 月 1 日，和社會救助法新制一起實施，特向行政院提出質詢。

八、本院林委員鴻池，針對民俗節日期間，許多廟方舉辦慶典，經常施放爆竹，日前即有妙齡女子因此恐有失明之虞。年節慶典或婚喪喜慶活動中難免使用爆竹，但因此類活動參與者眾多，導致經常有民眾受傷，相關單位應主動宣導，設立規範，並限制活動範圍，例如要求主辦單位投保活動意外險，並且設立明顯警示……等等措施，避免意外憾事再度發生，特向行政院提出質詢。

九、本院林委員鴻池，針對財政部欲開徵奢侈稅一案，訂定之條款，與民生認知相距甚遠，例如：帝寶因非獨棟建築而被認定不屬於豪宅。財政部應在送立院審查前，即作好全面性評估，除參考國外案例外，更應該舉辦相關說明會，廣邀學者及一般民眾參與，避免傷及多數權益，或衝擊台灣經濟，影響發展，特向行政院提出質詢。

十、本院林委員鴻池，針對麻醉醫師數量不足，導致病人與麻醉醫師比率失衡，不但影響醫療品質

，尤有甚者，恐危及病人健康，更有麻醉醫師因麻醉疏失或其他麻醉併發症，遭到病患家屬控告業務過失。本席要求衛生署，應就有關麻醉專科醫師人力不足問題，確實予以檢討修正，並與各級醫療院所、相關部會，共同研商解決之道，特向行政院提出質詢。

十一、本院林委員鴻池，針對道路駕駛聞警號卻不禮讓消防車、救護車、警備車、工程救險車，或尾隨上述執行緊急勤務之車輛行駛，不但延誤救援黃金時間，更易釀成車禍。爰此，本席要求相關機關，依國情並參考國外案例，調整罰則及相關規定，並且納入駕照考試內容；上述車輛更應強制加裝行車紀錄器，除可據此舉發未禮讓車輛外，更可提供因執行勤務而發生交通意外之憑據，避免舉證不易，造成值勤人員心理負擔，特向行政院提出質詢。

十二、本院林委員鴻池，針對年節期間，經常有許多未滿 18 歲之青少年，於超商、大賣場，購買酒精性飲料，因包裝看似飲料，但酒精濃度達 4%，甚至超越啤酒，然店家皆未予以把關，顯然違反兒童及少年福利法。相關單位應加強宣導，要求店家設立專區與明顯標示，並要求店家確實稽核身分，以保障兒少身心健康，特向行政院提出質詢。

十三、本院陳委員根德，鑑於流感疫情最近肆虐，各大醫院急診病患劇增，而且以感染流感死亡人數來看，從去年迄今已八十多人死亡，特向行政院提出緊急質詢。

十四、本院陳委員根德，鑑於我國高球名將曾雅妮世界排名登上第一，國內越來越多人想要學打高爾夫球，但是民眾卻發現，其他球類不用課稅，打高爾夫球竟然要多繳最高 10%的娛樂稅，大呼不合理，特向行政院提出質詢。

十五、本院陳委員根德，鑑於網購美食正流行，透過網路下單、宅配到府，消基會檢視十家熱門宅配美食發現，就有四家制訂對消費者不利的條款，包含未提供商品「七天鑑賞期」，已與消費者保護法牴觸，特向行政院提出質詢。

十六、本院陳委員根德，鑑於蕭姓男子擋住救護車，引發全民公憤，但面對這樣的駕駛人，依道路交通管理條例，只能開罰 500 到 1500 元，特向行政院提出質詢。

十七、本院陳委員福海，為協助政府推動節能減碳政策，有效對抗地球暖化速度，交通部應即全面推動交通電子票證整合政策，達到數位無紙化目標，特向行政院提出質詢。

十八、本院陳委員福海，建請將戰地政務期間，長期全力投入捍衛國土不遺餘力，而毫無權益保障之金馬民防自衛隊隊員（非僅限八二三參戰人員），頒予榮譽國民身分，以示尊崇，並彰顯政府德澤與正義，特向行政院提出質詢。

十九、本院鄭委員金玲，針對榮民使用桃園縣榮民服務處所屬的活動中心，必須收取場地等費用乙案，特向行政院提出質詢。

二十、本院薛委員凌，針對中共以加入東南亞國家中央銀行總裁聯合會（SEACEN）為由，我國央行在 SEACEN 的會員名稱被迫由「CENTRAL BANK OF CHINA, TAIPEI」改為「CENTRALBANK, CHINESE TAIPEI」，這是繼菲律賓遣返我國罪犯後，我國再一次的外交面臨重大挫敗問題。我國央行雖向 SEACEN 表達抗議，卻仍無法改變會籍名稱被修改的困難！本席認為馬政府自上台後，刻意營造兩岸大和解氛圍，甚至還主動祭出「外交休兵」政策，中共不但未有善意對待，甚至對台「軟土深掘」，無異是「外交休克、自我了斷」！馬政府甚至從

2009 年起就未再依往例公布「中國大陸阻撓我國際空間事例」，等於是「自我繳械」，本席呼籲馬政府應提出有效的反制作為，應向國際間重申我國主權立場，政府機構應禁止在國際間附和中共的「一中原則」，以避免落入中共「反分裂國家法實體化」的陷阱中，爰向行政院提出緊急質詢。

二十一、本院薛委員凌，有鑑於兩岸經合會「兩岸經濟合作委員會」將於 2 月 22 日登場洽談，經合會雖將檢討 ECFA 早收清單執行成效與宣布啟動 ECFA 後續談判機制等，但因其內多數訊息不對外公開，等於僅少數人能分享兩岸協議的前置作業，未來協議內容也都將在此「太子黨俱樂部」裡秘密協商，而使兩岸經合會恐成為一個具高度公權力性質，不但嚴重違憲，恐未來形成兩岸協商制度下的太上皇。為避免經合會其權限「無限上綱」，本席要求經合會其所洽談內容必須秉持透明化、公開化的原則，避免有高度空白授權的危機，以使人民與國會能有效監督；同時也要求主管機關應循 WTO 最終爭端解決程序，將相關事務以國際程序解決，不得有將台灣國內化、港澳化，以化解國人的疑慮，爰向行政院提出緊急質詢。

二十二、本院薛委員凌，有鑑於年關過後、物價上漲蠢蠢欲動，許多民生物價「兔飛猛漲」高達一成五～二成五，對一般受薪階級來說已是吃不消，更何況是生活在貧窮線以下的中低收入戶者，本席呼籲政府應正視中低收入戶受到物價上漲的衝擊問題。主計處估計未來全年物價上漲率將達 2.04%，與民眾息息相關的汽柴油、砂糖、沙拉油等凍漲物資年後都將起漲，影響民生更劇！本席認為此波「漲」聲響起，將會造成民眾生活更為艱困，雖然馬政府調降小麥、麵粉、玉米等大宗物資關稅，但降稅利益卻未能讓民眾共享，業者仍漲不停，根本無法解決漲勢。為使減稅效果能落實在基層民眾生活，建議主管機關應要求獲得減稅利益的廠商，不得變相調漲物資價格，尤其更應嚴控油價調漲，防止少數不肖業者趁機炒作，以使民眾生活更為穩定！爰向行政院提出緊急質詢。

二十三、本院薛委員凌，針對國防部爆發現役之陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將，涉嫌洩漏極機密資料交付大陸，造成國軍防衛戰力出現空前威脅問題。本席認為共諜案恐冰山一角，除衝擊到我國資訊電子作戰系統的保密防護罩，更顯示國防部督導不周，才會導致此案延宕九年，足見軍紀蕩然無存，國防部應嚴辦相關涉案人等，以維護軍紀軍律！國防部雖已收押涉案人，是否就能亡羊補牢，恐緩不濟急；本席要求國防部應提出失職懲處名單，並針對共諜案之具體因應措施，同時並應擴大偵辦相關洩密案人等，避免有漏網之魚！爰向行政院提出緊急質詢。

二十四、本院薛委員凌，就此次菲律賓政府擅將我國台籍 14 名詐欺嫌犯遣送大陸，嚴重忽視我國之國家主權，我國雖已祭出將凍結菲勞四個月為報復手段，造成我國司法審判管轄權受到嚴重影響問題，更顯示出兩岸在打擊犯罪與司法審判權上的盲點，形同是中共的《反分裂法》對台侵門踏戶！本席呼籲：一、外交部應對菲律賓採取更為具體嚴厲的外交制裁措施；二、我國司法單位應積極向中國提出引渡台灣罪犯回台受審，並協助嫌犯家屬進行人道關懷；三、針對過去第三次江陳會談所簽的【海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議】中被矮化成國內地區之間的「移管」或「接返」之司法管轄權行為，第七次江陳會談應重新要求避免落入「一中原則」

的矮化陷阱，爰向行政院提出緊急質詢。

二十五、本院薛委員凌，針對現今十八趴問題一再延燒，執政黨卻提不出具體的改革方案，卻只對領月退休金政務官的優存金額訂出上限，至於最受詬病的十八%利率及舉世最高的退休所得替代率，都不動如山。本席認為十八趴更應改革的是國民黨長期以來以「黨職併公職」，讓這些不具公務員資格者的黨工其年資也由國庫買單，佔盡全民便宜，拿全民納稅錢來付錢，不但違法也違憲！為降低國庫負擔且符合社會公平正義，本席要求：1.主管機關即日起應清查現今支領十八趴中有「黨職併公職」及其他「八大類」年資計算的退休人數及相關退撫金額，2.並應向國民黨追討過去以此方式由國庫支付溢領的退休金，3.將現今有計「黨職併公職」之退休年資公務員，列入改革首要方案中，主管機關並應提出有效降低國庫支出方案，爰向行政院提出緊急質詢。

二十六、本院朱委員鳳芝，針對座落於桃園縣龍潭鄉陸軍航空基地，附近居民長期以來飽受飛機起降噪音之苦，並稱因國防需要而附近土地遭到限建，阻礙地方之都市發展。為減少民怨，建請國防部應減少直昇機起降次數與改變直昇機飛行路線，並迅速研擬對地方噪音傷害之補償制度，長遠計畫應將基地遷建至其他人口低密度區，以利地方發展與建設，特向行政院提出質詢。

二十七、本院曹委員爾忠，鑒於瓜實蠅為台灣瓜果類作物重大害蟲，馬祖地區農民亦飽受瓜實蠅困擾；農委會農業試驗所成功研發瓜實蠅新型乾式餌劑，經台灣地區農民試用成效卓著，現正辦理量產上市中。惟行政程序冗長，緩不濟急徒減美意，本席建請農委會於馬祖地區推廣試用並儘速辦理量產上市相關作業，特向行政院提出質詢。

二十八、本院黃委員昭順，針對教育部長吳清基日前表示今年八月一日起五歲幼兒將全面免學費，預計可使二十一萬多名孩子受惠；家戶年所得新台幣一百一十四萬元以下的家庭，高職生可享免學費待遇，家戶年所得一百一十四萬元以下的私立高中學生，則享有學費齊一待遇。馬總統於今年元旦文告中明白指出，教育是中華民國的國力根基，孩子是未來的希望，為了讓我國青少年有更合理的教育環境，台灣預計將於今年啟動十二年國教計畫，並分階段逐步實施，預定民國一百零三年能做到高中職學生全面免學費、大部分免試入學。而今年實施的五歲幼兒入學免學費，未來國家將視財政情形，逐步將學前教育免學費延伸至四歲到三歲，以減輕父母負擔。「五歲幼兒免學費」政策相當於補助五歲幼童讀公立幼稚園一年一萬四千元、讀私立幼稚園三萬元，但不是直接進家長口袋，而是幼稚園持學生名單向政府申請經費。另一方面，「高職免學費」政策著眼於高職學生通常來自於社經地位較差之家庭，高職學生們放棄傳統升學進入高職體系就是為了習得一技之長，提早進入就業市場以紓解家庭經濟負擔。因此，推動高職免學費，不失為幫助經濟弱勢族群的良方之一。政府推動「五歲幼兒免費」與「高職免學費」兩大利多教育政策，不僅實質響應馬總統的「十二年國民基本教育」政策大方，更有助於消弭社會上的貧富差距，創造階級結構的重新分配運動，避免少子化的加速，長遠來看是有助於我國社會健全發展。然而，其相關配套政策似有加強應對之需。本席認為政策補助五歲幼兒學費立意雖可減輕育兒辛勞，然其解決少子化問題根本之方應在於推動托育公共化、普及化，建立優質、安全及平價的幼兒園，我國平均有七成幼兒就讀私立幼兒園，其中品質參差不齊、收費標

準不一，因惡性競爭致使亂象叢生，因此平價優質的公共托育制度似為鼓勵人民多生育的基本良方；高職免學費雖可解決貧寒家庭之負擔，然培養我國青年學子一技之長並輔導具有持續創新學習的能力，才能在激烈的環境下立於不敗之地，特向行政院提出質詢。

二十九、本院黃委員昭順，針對我國目前機場數量本島加上外島共有 18 座，密度高居世界前三名，平均每 128 萬人即擁有一座機場，和有 99 座機場的日本相當。以國土面積來算，台灣平均每一萬平方公里就有 5 座機場，比日本的 2.6 座或美國的 2 座高出一倍，和英國、德國同列世界前三名。然而綜觀現有 18 座機場的使用情形，83%使用率不到五成，除了少數的桃園、台中清泉崗、金門尚義以及勉強持平的高雄小港機場外，其他機場的業務收入根本無法付擔龐大的管理成本，財政缺口竟高達 2.4 億元，大抵仍需仰賴桃園機場的收入與納稅人的錢支應，淪為令人詬病的「蚊子機場」。例如，屏東和恆春機場幾乎處於閒置狀態，使用率還不到 1%，平均一天的旅客不到 10 人，而機場卻各編制了 20 與 30 名員工，形成機場員工比旅客人數還要高的諷刺現象。由於今年開始桃園機場因應公司化改制為「桃園國際機場股份有限公司」，盈餘分配基金的金額將大幅降低，無法循往例支應其他財源匱乏的機場，若再無法改善我國機場的經營狀況，恐將形成惡性循環，增加國家財政的嚴峻負擔。鑒於此，為強化我國機場園區之規劃、開發、營運，進而擴大自由貿易之功能，本席認為政府應該制定長期的國家交通運輸策略，依據台灣的產業與經濟發展審慎規劃民航政策，將公路、鐵路、港口、機場的互動關係納入其中，並朝尋找新定位，可就地轉型成航空訓練學校或輕航機基地、集中資源建設「中樞機場」，仿效國外先進機場營運模式，開闢機場休閒活動場域，建設機場觀光經濟以及爭取兩岸航權利多等三大面向著手，以提升我國機場國際競爭力，特向行政院提出質詢。

三十、本院黃委員昭順，針對近日菲律賓政府將十四名台籍詐欺嫌疑犯遣送大陸事件爭議持續擴張，菲律賓當局幾乎無視台灣存在的不妥作法，亦嚴重影響到我國外交地位。本席基於國家利益為優先、穩固國家地位宗旨，強烈要求政府三項強硬措施，以表達捍衛主權的嚴正立場：一、本周內緊急召回我駐菲國代表李傳通，二、取消菲籍人士持美加等簽證者免簽入台的優惠待遇，三、立即凍結輸入菲律賓勞工且嚴格審查菲律賓勞工來台簽證。此事件是菲律賓政府傷害雙方關係在先，本席認為政府採取三項作為表達我方不滿，並審慎檢視菲國後續善意，以作為進一步外交制裁動作依據。此外，事件發生時至今日外交部與相關單位才做出回應，處置失當積極度不足需儘速檢討，特向行政院提出質詢。

三十一、本院黃委員昭順，針對近年來郵輪經濟成為亞洲港口的主流市場，其所創造的觀光產值破億新台幣，不僅可以活絡港口生機亦可替城市帶來人潮、錢潮、船舶維修等經濟效益。交通部觀光局日前在「高高屏跨域觀光發展規劃」中核定高雄港推動郵輪母港，並審議通過以二十八點五億元在高雄十九、二十號碼頭打造吃水深十一公尺的郵輪碼頭，預計民國 103 年可以啟用。由於郵輪母港意味著郵輪觀光航線的起點或終點，相較於郵輪短暫停留，更能為城市帶來船舶維修、旅客觀光及交通住宿、深度旅遊、補給等經濟效益。本席認為高雄本來就是得天獨厚的海、空雙港，政府更應積極把握當今亞洲港口經濟活絡的商機，努力爭取與大陸上海、廈門、香港、天津甚至東南亞的新加坡等亞洲重要港口互為郵輪母港，以掌握先機搶佔亞洲港口經

濟的領導地位，創造我國觀光收益並深化港口城市的內涵，特此向行政院提出質詢。

三十二、本院黃委員昭順，針對日前「國光石化開發案」爭議及其衍生出的諸多討論，鑑於此事件攸關國民身體健康與生態環境之嚴重，本席認為現階段政府應將焦點放至產業發展、環境保護及全民利益著墨，兼顧民眾的安全與福址為前提，促使石化工業環保永續發展雙贏局面。國光石化開發案不僅僅攸關國民生命健康，對生態環境影響層面之廣，本席強烈要求政府相關單位需立即重新審慎進行必要性分析與環境影響評估，邀請產、官、學界等相關利害關係人共同協商，組成跨部會跨領域「聯合環評小組」，將「適度投資，嚴格監督管理，兼顧工安與環保」奉為規臬，討論一套順應民意且兼顧全面性的完善配套政策，特向行政院提出質詢。

三十三、本院黃委員昭順，針對日前經行政院核示由財政部與內政部宣布廢止「停徵空地稅」和「照價購買」的陳年解釋令，自發布日起各地方政府可針對特定區域內的空地加課空地稅，或以市價兩成的申報地價購買土地，迫使地主加速土地開發，防止養地炒作情事日益加重。簡而言之，未來的地方政府可對空地加徵最高五倍地價稅，或是按照申報地價（約為市價二至三成）收買，以抑止建商過度養地操作地價。財政部賦稅署說明，空地稅是對未利用或低度利用土地課徵懲罰性賦稅，以加重土地持有成本，迫使地主出售或進行利用，但空地稅自民國 74 年停徵至今，因時空背景與大環境改變之因素，外界對於復徵空地稅已有共識，因此決定廢止停徵空地稅之解釋。另一方面，內政部營建署表示，新北市林口 A7 合宜住宅目前山坡地解編已完成作業手續，可望於農曆年後招標並於年中動工，最快民國 102 年底首批兩千五百戶的合宜住宅即可問世。營建署並公布民眾購買資格，只要年滿二十歲、申請人與配偶、戶籍內的直系親屬等均無自有住宅、家庭年收入低於台北市 50%分位點家庭平均所得條件，就具有購買資格。未來若公開銷售三個月後仍有餘屋，將放寬收入限制，讓家庭年收入低於北市 80%分位點家庭平均所得之家庭承購；若公開銷售六個月後仍有餘屋，便會開放一般民眾承購，不再有任何資格限制。且依據行政院指示，合宜住宅土地標售每坪上限為 8.5 萬元左右，未來售價每坪不能超過 15 萬元，經檢討後若決定要調漲也需壓低售價，達市價七或八成之間，以目前市價每坪約 24 萬左右估算，林口合宜住宅未來售價約在 17 至 19 萬間。本席認為政府連串的土地與住宅政策可有效抑制國內民怨首惡一日益加劇的高額房價，然行政院在執行「打房政策」時，亦須考量都市永續發展之面向，中央應統籌地方政府在各區塊內適宜處規劃土地多元利用，提升都市綠化能力以造就生活品質；再者，課徵空地稅應考量全國各區域的差異與獨特性，中央的良善措施需貼近地方政府的需求，進而輔導地方政府實行打房政策。由於過往國內外研究文獻已證實，公共空間供給不足將影響城市居民的居住意願，甚至因容積不斷地釋放或消耗，恐將促使空屋率、房價、奢侈豪宅等問題的日益惡化，特向行政院提出質詢。

三十四、本院黃委員昭順，針對前年十一月行政院公布修正「中華民國第一批領海基線、領海及其鄰接區外界線」，當時僅包括台、澎、釣魚台列嶼、東沙與中沙等島嶼，並未納入金門及馬祖，遭部分民意抨擊我國向大陸退讓主權，內政部當時即強調秉持「主權在我、決不退讓」的原則，在第一階段公布之後還會有第二階段。近日內政部長江宜樺表示，日前內政部對領海基線之修正是對基線作測量技術上更精準的微調，並不涉及主權問題，而金馬地區的領海基線預計

一年內納入。江宜樺強調，金馬地區是中華民國實質管轄範圍，在研訂領海基線的過程當中，絕對不會放棄金馬地區。本席認為領海基線、基點的設立與劃分，其目的在於明確中華民國海洋國土主權範圍，而金門、馬祖是中華民國實質有效的統治範圍，內政部未來公布第二批領海基線時，務必將金門、馬祖附近領海納入公告之中以捍衛中華民國主權，也為我國開發利用和治理海洋資源時提供國際法理的基礎與支援，特向行政院提出質詢。

三十五、本院黃委員昭順，針對近日來公務員加薪議題以及人民期待經濟有感復甦等攸關國民生計引發廣泛討論。目前贊成公務員加薪的立論，大抵以公務員五年未加薪需激勵士氣、分享去年經濟成長率創二十一年薪高、可帶動民間企業加薪潮流、促進民間消費等；另一方面，反對公務員加薪的理由以 2010 經濟成長雖高達 10%，但全國稅收卻減少、國家債務問題日益嚴峻、民間薪資超過十五年不進反退等總體經濟問題。再者，連年來「窮忙族」或稱「工作貧窮」（working poor）問題相當嚴重，去年月薪三萬以下（扣除勞、健保）的上班族竟有近三百七十萬人，形成我國社會經濟階級差異日趨深化，薪資嚴重失衡成為民怨之一。近期來政府處處提倡「有感改革」、「有感復甦」等重視人民所需之改革口號，顯示政府已在某種程度上認知到民眾最關心的仍是實質薪資等切身問題，而觀察民眾薪水沒有調漲之因，一方面是受到中國大陸市場的迅速崛起，薪資結構遭到大陸均質化影響外，我國內需景氣不佳亦是其一；相較於一般上班族常覺阮囊羞澀，公務員算是這幾年來台灣社會中生活最為穩定的族群，這亦是近年高普考報考人數年年創新高，錄取率往往只有約為 3%的主要原因。由於日前財政部評估，公務員加薪 1%，國庫將多支出約七十億元，若加薪 3%則將多支出約兩百億元，而財政部長李述德亦表示，在財源籌措方面，歲出是優先順序安排的問題。本席認為在政府稅收與債務相對穩定的情況下，為了積極彰顯政府在經濟上有感復甦的決心，在合理的幅度範圍內替公務員加薪，進而帶動並呼籲國內企業主動為員工調整薪資，似為可行之道，特向行政院提出質詢。

三十六、本院黃委員昭順，針對「船員法」現行條文第五十一條中規定，強制限定年屆六十五歲以上之船員需退休或轉任受外國僱用人僱用，使得當今我國船員結構以及市場供需比嚴重失衡，造成我國航運、海洋事業甚至海洋經濟的人才面臨傳承上極大的缺口。另一方面，為因應人口高齡化趨勢，交通部將修正《道路交通安全規則》條文，將小車職業駕駛人換發駕照的年齡上限調增至六十八歲；六十五歲後，每年必須體檢才能換發駕照。這其中包含計程車、娃娃車、小型巴士和貨運業等小車職業駕駛人，將可增加三年的工作機會，預計約有十八萬人可因此受到嘉惠。反觀現行攸關航運業發展的船員法，因六十五歲退休年齡的限制，使得具有深厚海洋技術的船長、大副甚或船員們無法傳承彌足珍貴的航海經驗，造成我國船員人才培育出現嚴重斷層；更有甚者，形成現階段航運業者在招募船工上之窘境，不得以轉而僱用大陸籍或外國籍船員，無法對我國經濟提供有效之助益。本席認為航運業是我國參與產業國際化最為積極的產業之一，政府應即刻針對船員退休年齡不合時宜之處提出修正，推動船員勞動年齡無上限制度；再者，維繫船員職涯發展的根本價值在於「尊嚴」，在當前國際航運的趨勢下，政府應積極協助航運業輔導海員轉業，將人力資源做有效的整合，例如，交通部與教育部可和海事相關學校合作，將具有特殊技能的老船長轉任為學校教授，傳授航海經驗；亦可輔導資深船員轉任航

運管理公司甚或是至航海相關之公部門服務，有效傳承海洋經驗與航海技術。如此方能增強我國船運業與國際競爭時的重要優勢，特向行政院提出質詢。

三十七、本院黃委員昭順，針對現行娛樂稅之課稅項目，96 年修正娛樂稅法第二條條文將撞球場、保齡球館免徵娛樂稅，為因應今日社會經濟狀況改變，高爾夫球場與高爾夫球練習場應當自娛樂稅課徵範圍中刪除，以合乎稅制公平性，原本娛樂稅法之立法意旨。我國高球名將曾雅妮日前在澳洲公開賽衛冕成功，世界排名衝上第二，國內掀起一陣高爾夫球熱，但在球場打球運動卻要被課徵娛樂稅實為不合理；此外，高爾夫球已被列為奧運比賽項目，本席強烈要求政府應儘快檢討改正不合時宜之稅法，並研擬修法將娛樂稅課稅範圍，將高爾夫球球類運動項目自娛樂稅課徵範圍中刪除，以維護稅制之合理公平，特此向行政院提出質詢。

三十八、本院王委員幸男，針對二二八紀念日又將屆臨，馬英九總統搶先藉機發表談話，以緩和必然會出現的批評聲浪。不過，馬英九的談話，恰好凸顯他至今還在迴避二二八的責任追究，只想用一些討好部分受害家屬的措施來唬弄台灣人民，以達提高自己形象的效果。台灣人民是純樸善良的、不計仇恨的，二二八事件能否在歷史的長流裡安息，問題端視馬英九等崇拜二二八屠殺元凶者，願不願意面對自己承接的歷史，走出自己的歷史陰影，從澈底認同台灣裡獲得救贖，特向行政院提出質詢。

三十九、本院王委員幸男，針對過年後全球熱錢一反兩年來自美國湧出的走向，開始大舉回流美國。當外資大舉抽離時，國內市場的資金供給動能將不如以往，因而提高存款準備率以收攏超額流動性的規劃須再謹慎評估；除此之外還有許多配套，政府主管機關都應把握黃金時間為之，特向行政院提出質詢。

四十、本院王委員幸男，針對冬季流感年年有，今年的疫情卻特別兇猛，這一波從去年十二月流行以來，至今已經導致八十五人死亡、累積重症病例也高達一千六百多例，許多家庭都有人感染、甚至全家淪陷就醫。更糟的是，由於防疫措施不足、相關主管心存輕忽、發言不當，結果不只民眾遭受流感病毒荼毒，連衛生署的形象也賠了進去。防疫官員常以 SARS 和 H1N1 防疫成功而沾沾自喜，本席要反問的是，這波流感疫情的複雜度與嚴重性，並不亞於前二者，當年能高規格防疫，這一波防疫表現為何卻如此輕忽？新流感來襲、病毒更強，政府防疫心態同步更新了嗎？防疫措施更強化了嗎？特向行政院提出質詢。

四十一、本院王委員幸男，針對我國的經濟規模不小，在全球排名為二十左右。目前已經是仿效大國設立能源或資源研究所，以及戰略研究所的適當時機，才能更深入而周全地研究和規劃應對這個越來越複雜的國際現況。茉莉花效應將使油價上升，更帶動通貨膨脹，政府除了要規劃節約能源政策外，還要積極研究替代能源，以因應未來的衝擊，特向行政院提出質詢。

四十二、本院王委員幸男，針對新北市議長陳幸進接受《中國時報》訪問，大聲呼籲朱立倫市長「權力下放」，除了將清潔隊與國中小等業務下放，授權區長之外，更應瞭解各區特性及需求。這問題點出直轄市與區公所的分權問題，尤其原縣轄市改制之區公所約只剩下原十分之一或稍多一些的預算數與人事員額，遭到嚴重削蕃，難以運作，值得政府主管部門正視，特向行政院提出質詢。

四十三、本院王委員幸男，針對最近以來，受到全球氣候變遷以及新興國家需求增加的影響，國際原物料價格快速上升，也使得台灣面臨嚴峻的通貨膨脹壓力。在此同時，由於國內經濟成長表現優異，加上國外資金大量流入，使得台灣房地產價格也大幅走高，導致現在台灣總體經濟面臨通貨膨脹與房地產泡沫的雙重壓力；政府必須嚴肅以對，因為經濟穩定是每一個成熟的經濟體所需具備的最基本條件，特向行政院提出質詢。

四十四、本院王委員幸男，針對這兩年馬政府所採行的短期促進就業措施，雖然使得國人能於金融海嘯期間免於失業的傷害，但僅可視為救急措施。但值得注意的是，隨著台灣產業結構及就業型態的改變，如今台灣的就業質量已一年不如一年，名為就業實則失業、名為賦閒實則無工可作的情況日趨嚴重，其傷數十萬之人心、毀數十萬人之尊嚴與鬥志，更甚於金融海嘯，政府決策高層絕不能再等閒視之，特向行政院提出質詢。

四十五、本院王委員幸男，針對鑑於台灣校園霸凌事件頻傳，教育部已決定制訂「校園霸凌防治法」，考慮訂出「強制隔離」規範。為免立法曠日費時，教育部也已召集各縣市主管研訂「加強防治校園霸凌實施計畫」草案，要求校方結合專業人士，針對霸凌事件有效因應，迅予處理輔導。這些方向值得肯定，但步伐宜快不宜拖，主管機關應參考歐美現成例子，讓司法合理介入校園霸凌事件，而不是任由校方遮掩真相，或僅以記過轉學了事。否則，必難杜校園霸凌亂象，學子每天擔驚受怕，無法享有快樂的學習環境，又如何培養健全的人格？特向行政院提出質詢。

四十六、本院王委員幸男，針對馬政府執政三年，不論在經濟、政治、外交，都是以中國認同、中國價值為核心，中國國民黨現在走的是「和而要統」、「和而必統」的路線。而九二共識正是馬政府為了和中國共產黨促統的遮羞布，包上遮羞布的馬政府有甚麼資格問台灣人不認同這塊布要怎麼與中國發展關係？這塊布又真遮得住那見不得人的羞恥嗎？特向行政院提出質詢。

四十七、本院王委員幸男，針對台灣得有今天的民主生活，乃是歷經二二八屠殺、白色恐怖、長期戒嚴，無數有志之士犧牲奮鬥的成果。民主猶如空氣，平日不覺其存在，一旦失去便活不下去。馬政府上台以來經濟政治一味傾中意圖聯共制台，將台灣鎖進中國版圖，把台灣的民主成果一筆勾消。台灣人民有必要透過立委、總統選舉，搶救岌岌可危的民主，捍衛「主權在民」，千萬不能等到台灣淪為國共兩個中國黨的俎上肉時，方圖在專制統治下串聯發動茉莉花革命，特向行政院提出質詢。

四十八、本院王委員幸男，針對菲律賓派特使羅哈斯來台前，行政院長吳敦義信誓旦旦的說，當然要菲律賓道歉，結果完全「漏氣」。只好自圓其說表示，菲律賓派高層來台形同道歉；馬政府將事件導向只會罵菲律賓，不會譴責國家定位錯誤的馬政府。而且是馬政府只有中國情，沒有台灣心，就算讓台灣變成地方政府也不願意放棄「一個中國」政策，才是菲律賓事件的核心問題，特向行政院提出質詢。

四十九、本院王委員幸男，針對最近台股發生和鑫重大訊息公開的爭議，其對台灣證交所的啟示是資訊公開不僅時點要合乎規定，內容更要正確。本席認為，股市健全的最基本條件是重要訊息能夠即時、正確地揭露，但在這方面，證交所與主管機關仍有很大改善空間，特向行政院提出

質詢。

五十、本院王委員幸男，針對台鐵、高鐵、公路之列車司機都曾有類似身體不適事件發生，甚至飛機駕駛員昏死駕駛座，因此，公共運輸司機或駕駛員健康管理至為重要。交通主管機關應落實監督公共運輸司機健康管理：由司機身體保養、司機工作休息機制、公司管理機制等方面加強，以維護公共運輸司機或駕駛員的健康以及乘客安全，特向行政院提出質詢。

五十一、本院王委員幸男，針對「到新加坡觀摩訪問」已經成為台灣政壇的怪異現象。新加坡何其有幸，成為台灣永遠的膜拜對象；新加坡又何其不幸，成為官民一體的消費對象！但這些行為舉止，除了讓人家看不起以外，老是在「拼新加坡的經濟」，為他們的公關部門增加就業，卻改善不了台灣什麼狀況。本席認為，最好是由行政院定下規範：5 年內各政府機構不得以相同的理由訪問新加坡。而立法院國民黨團也應該嚴審預算，審計部要落實決算，以免「朝聖團」越來越大，而兩國差距卻也越來越大，特向行政院提出質詢。

五十二、本院王委員幸男，針對國內優質的醫療系統，已因人才來源失衡而面臨危機。婦產科醫學會統計，往年婦產科招住院醫師 70 人，今年減半招 35 人，但迄今招不滿 10 人。本席認為，政府相關主管部門，對於目前落實醫師人才培育失衡能積極起而行與解決問題，提出具體政策改善措施，否則目前是婦產科，將來相信其他科亦會相繼淪陷，特向行政院提出質詢。

五十三、本院王委員幸男，針對總統府發言人的工作是解釋與說明總統的決策，只要做不到這點就是明顯失職。即便這個發言人的文采很豐富，或是有多麼傑出的中文造詣，但是發言人的本業就是要對外界說明總統的看法，而不是在臉書上借用發言人的鎂光燈胡亂發表個人政治評論，更遑論教育大眾有關粗口的定義。發言人代表政府，其工作是政策的解釋與溝通；羅智強卻扮演政黨發言人的角色，專與敵對政黨打舌戰，且只許州官放火，不許百姓點燈。台灣要擺脫政治的名嘴化，就請總統府發言人從約束自身的發言做起！特向行政院提出質詢。

五十四、本院王委員幸男，針對在將近三週的悶燒下，抵台的菲律賓特使、前參議員羅哈斯，昨天與外長楊進添經過逾十小時的馬拉松談判後，針對發生在今年除夕，菲律賓政府接受中國施壓將十四名台灣詐欺嫌犯送往北京的行為，依舊堅持不願向台灣正式道歉，雙方的談判宣告破裂。這件傷害我國家主權與司法管轄權的案件，拖延到今天非但未能善後反而破洞愈捅愈大，整個過程有如一面讓人無所遮攔、原形畢露的鏡子，照見了馬政府外交政策路線的澈底崩盤，特向行政院提出質詢。

五十五、本院王委員幸男，針對中國海協會會長陳雲林下週即將前來我國。對於這趟打著「經貿之旅」旗號的行程，行政院長吳敦義說，陳是台灣的客人，民眾應珍惜良善、熱情和親切本質，表現應有待客之道。吳敦義的話，在反映馬政府對中國來人一貫態度的同時，主要是由於越來越多國人已經看穿陳雲林此行的本質，強烈反對，以致馬政府的閣揆不得不擺出柔軟姿態因應。本席認為，馬政府的全面傾中，不但讓國人普遍看穿它中國政策的虛假及禍害國家，也使尋求連任的馬總統面臨極大壓力，陳雲林之來，如果馬總統再次「一中不敢表」，接踵而來的國會及總統選舉，必遭國人唾棄，特向行政院提出質詢。

五十六、本院王委員幸男，針對春節假期結束後不久，國內物價上漲立即攻占媒體主要版面，尤其

這波通膨壓力，幾乎和民生各項物資或用品有關，直接衝擊到每個家庭的生活負擔，弄得人心惶惶，家戶震動。其實這次通膨危機醞釀已久，政府應有警覺性，確保民生物資供應無虞，並對囤積居奇嚴打重罰，相關部門得盡早審慎調適因應，做好必要的評估考量，俾免物價上漲吃掉原先預期的經濟成長果實，特向行政院提出質詢。

五十七、本院王委員幸男，針對臺灣面臨輸入性通膨危機，財政部雖已機動調降小麥、奶粉等七項貨品的關稅稅率二十五-五十%，但業者仍多有抱怨認為降幅杯水車薪，難以緩解成本壓力。天候影響致使全球性糧食短缺，除了影響政局的安定外，還帶動通貨膨脹，美金貶值更是雪上加霜，台灣弱勢家庭嚴重受創。當前殘缺的社會救助法及救助預算相對不足，政府如何滿足弱勢家庭基本生活所需，亦為當前防範高通膨侵襲的重要工作，特向行政院提出質詢。

五十八、本院王委員幸男，針對去年下半年以來，全球即陷入通貨膨脹捲土重來的陰影；先是油價，去年底已近 100 美元大關，緊跟著小麥、玉米、黃豆等基本糧食價格也節節升高，最近更一舉重回金融海嘯前的高峰；加上棉花、銅等原物料價格暴漲，全球各國都屏氣凝神，密切關注物價情勢，也祭出各種抗通膨政策嚴陣以待，政府相關主管部門亦應針對問題儘早提出因應對策，特向行政院提出質詢。

五十九、本院王委員幸男，針對 ECFA 簽署實施至今，所有民間反對的疑慮都已一一浮現，福斯是讓馬政府又一難堪的顯例，但也只是冰山的一角而已，現存在水面下的龐大後遺症，正橫陳在台灣生存發展的航道之上。更駭人的是，領航人不思調整轉舵、趨吉避凶，其似乎為了求取支持其連任的外部助力，現正百般順服於中國謀台的政經戰略部署之下，這才是台灣當前最大的危機所在，特向行政院提出質詢。

六十、本院王委員幸男，針對行政院近日就要核定衛星廣播電視法（衛廣法）及有線電視廣播法（有廣法）的修正草案。在歷經前後三屆國家通傳會（NCC）的紛擾與努力下，台灣終於踏出數位匯流修法工程的第一步。但要建構匯流發展的良好政策環境，短期內還有幾個關鍵環節，需要對症下藥，才能收齊全效，特向行政院提出質詢。

六十一、本院王委員幸男，針對馬英九總統的傾中政策，正以全方位的幅度展開。其中，攸關國家主權、經濟產業的傾中作為，比較容易被國人察覺，但，有關思想、文化的傾中作為，則往往不易察覺，或者，即使有人察覺，也不太重視思想、文化的洗腦作用。最近，馬政府把「中國文化基本教材」改成「中華文化基本教材」，而且，把大學、中庸、論語、孟子等四書置入九八課綱，再加上之前增加中國史和文言文的比例等，就是嚴重傷害台灣人民主體思想的惡政。馬政府獨尊中華文化，也完全違背了台灣的歷史與現況，即，台灣在歷史上匯聚了中日歐美等文化，早已產生截然不同於中華文化的多元（多源）景觀。所以，馬英九推動中華文化，堪稱台灣文化發展的逆流，特向行政院提出質詢。

六十二、本院王委員幸男，針對財政部正研議對高價消費行為課徵「特種消費稅」（俗稱奢侈稅），透過鎖定金字塔頂端的少數富人，加課一道奢侈性稅捐，藉此宣告政府有改善財富差距惡化的決心。然而，「奢侈」雖是讓多數人感覺負面的字眼，但它既不違法，也無關罪惡。執政者寧可選擇以加稅抑制財富的消費行為，卻不願改革造成所得分配失衡的稅制工具，實是捨本逐

末的作法，不但無助於追求馬總統宣示的均富目標，還將誘使高價消費活動外移，無端禍及經濟成長與國庫稅收，特向行政院提出質詢。

六十三、本院王委員幸男，針對公視新屆董監事選任歷兩次審查會議仍難產，使原已於去年十二月三日任期屆滿的現任董監事須繼續「看守」。本席認為，公視既非某一政黨的公視，亦非某機關的公視，更非個別人士所有，請朝野政黨與審查委員立即還公視於公眾，以公開、公正及透明精神，儘速完成董監事選任作業，特向行政院提出質詢。

六十四、本院王委員幸男，針對國民黨在台二度執政，三年以降其所標榜所謂了不起的成就，也就是主政者口中的「和平現狀」與「和平紅利」，其實，套句中共早期領導人在三〇年代批評當時國民黨的話：這是「誘敵深入的和平」。沒想到快八十年過去了，國民黨在台灣的這群人在面對中國共產黨時，做的是同樣的勾當。當年的國民黨，後來不少知名之士被稱為「漢奸」，現在的國民黨馬政府，依其行徑，實在令人不知又該如何稱呼他們才好？特向行政院提出質詢。

六十五、本院王委員幸男，針對前衛生署長楊志良卸任前對名嘴提告，理由是大話新聞曾引用錯誤訊息誤導民眾，而該節目主持人也反擊政策本應被公開討論，形成各說各話的詭局。當這則新聞被大肆報導之際，本席認為，政府當局應該努力的是，在打疫苗前教育宣導施打流感疫苗的各利弊得失、可能的不良反應及打疫苗前後應避免感染；同時迅速建立疫苗接種不良副作用的主動偵測系統與完善公正的審查制度，特向行政院提出質詢。

六十六、本院王委員幸男，針對前衛生署長楊志良在離職交接前，批示的最後一紙公文竟是以衛生署名義，對政論節目《大話新聞》主持人，以及節目的來賓提告。本席認為，事實上，楊志良自接任衛生署長以來，一再顛覆政務官為政策負責的原則，楊志良若要興訟，應該在自己任內執行，將燙手山芋丟給繼任的署長，再次證明他是一個相當不負責任的人，特向行政院提出質詢。

六十七、本院王委員幸男，針對春節發生幾件重大交通事故，造成多人死亡慘劇，每次車禍都會帶給家人極大傷害，包括可能喪失經濟支柱、可能失去親情及可能造成的財產損失等等。本席認為，從警政署或衛生署資料，每年我們還是有二、三千人因交通事故而死亡，比其他先進國家遜色，因此，我們應該從組織、軟硬體方面更精進，特向行政院提出質詢。

六十八、本院王委員幸男，針對台灣高爾夫球名將曾雅妮，繼台豐女子國際公開賽、澳洲女子公開賽之後，又在 ANZ 女子名人賽封后，促使她的世界排行積分迅速躍進，一舉超越南韓的申智愛，成為世界女子高爾夫一姊，這也是首位在國際職業運動賽事中，攀頂成功的台灣選手。台灣選手屢屢在國際單打獨鬥綻放光芒，相對政府的體育政策向來是隨風飄、打代跑，但知撿現成而缺乏一個完整的藍圖，政府主管體育機關如何擬具長遠的藍圖、有效的經援更是要務，應該是這些台灣之光最大的期盼吧，特向行政院提出質詢。

六十九、本院王委員幸男，針對 2010 年的表面的經濟成長（預估年增率 10.47%，創 21 年新高）、逐月改善的就業狀況（失業率從年初的 5.73%降至年底的 4.73%）、股價指數從牛年封關的 7,441 點衝到虎年封關的 9,145 點……，凡此種種都讓政府官員有「我欲乘風歸去」的飄飄然感

覺，卻忘了老子道德經「禍兮福所倚，福兮禍所伏」的明訓。面對兔年開市以來，股市已連跌數日，然而更值得注意的是「又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒」：2011 年即將面臨「高物價、高利率、高匯價」的「三高」症候群，特向行政院提出質詢。

七十、本院王委員幸男，針對國內某大學附設醫院婦產部劉姓醫師，號稱有兩個哈佛大學醫學院研究員身分，受到質疑，台北市政府衛生局調查後，最近發出公文指出，劉姓醫師「確」曾被國內單位「派訓」至哈佛大學醫學院，而認同該醫師是哈佛大學醫學院研究員；此一認定形同官方認可國內醫師「派訓」至國外研究機構，即可自稱是該國外機構之「研究員」，國內醫界浮誇造假之風將更加不可收拾，特向行政院提出質詢。

七十一、本院王委員幸男，針對十年辦理一次的人口普查在農曆年前已完成訪查，這些訪查的資料經整理後將於年底前公布初步報告。在此同時，由於本次人口普查遭民眾拒訪的情況嚴重，致使基層訪查員深感疲憊，因而籲請中央未來應考慮停辦。本席認為普查絕不能停辦，惟基層的呼聲也不能充耳不聞，對於目前燃眉之急的拒訪問題，尤需以跨部會的力量，組專案小組研商解決之道，切莫輕忽基層訪查員的聲音。這雖是一個危機，但馬政府若能就此重視政府統計，這也將是我國政府統計的一個轉機，特向行政院提出質詢。

七十二、本院王委員幸男，針對春節之後國內物價明顯上漲，經濟部連日開會，包括日昨由工業局邀集麵粉等八大公會開會，進行「道德勸說」。在此同時，由於開春前後，國營事業傳出費率即將上漲，糖、油等價格蠢蠢欲動，即連國民年金、健保、勞保等保費也要上調，政府被指為帶動物價上漲的元凶。在輿論及國會強力監督之下，馬政府似乎終於理解物價問題的嚴重，只是這個以無能、顢頇、傲慢著稱的政府，能否有效因應當前物價問題的嚴厲挑戰，國人實在不能不提心吊膽，特向行政院提出質詢。

七十三、本院王委員幸男，針對國票金 6 月將改選董監事，做為大股東之一的公股態度成為關鍵。前次改選時，公股因不想捲入國票金兩大民股相爭的戰局，賣股退出，如今卻又傳出動員公股行庫加碼，想要重返董事會。面對同一家金融機構的權力改組，公股政策不能前後不一，這些股權紛擾也凸顯出公股管理仍存在諸多問題，有待儘速調整改善。財政部應拿出對整體金融產業、國家經濟發展更有貢獻的大政策，做出一番作為，別老在枝微末節打轉了，特向行政院提出質詢。

七十四、本院王委員幸男，針對馬政府號稱經濟復甦，可是市井小民還是覺得窮困，因為台灣已形成M型經濟，政府的經濟政策只是幫助強勢經濟團體。執政者要隨時深入基層，傾聽基層的聲音，才能真正瞭解「庶民經濟」和民眾的甘苦，念茲在茲地為民謀利！特向行政院提出質詢。

七十五、本院王委員幸男，針對中國管制網路與媒體對埃及人民推翻獨裁政權報導，是專制獨裁六十餘年的心虛，更怕引發中國人民的連想而崩盤。中國經濟發展無法掩蓋政治退縮與獨裁的弊端，為了維繫政權，中國必然會以埃及軍隊倒戈為鑑，更加嚴厲掌控軍隊，給予更多政治與經濟的利益，對台政策必然會迎合軍隊的態度。而台灣在與中國互動的過程中，更應該清楚認知中國政權的本質與屬性，不能過於主觀及一廂情願，特向行政院提出質詢。

七十六、本院王委員幸男，針對總統馬英九新春許願，要求行政團隊要拚經濟復甦，更要重視均富

。但根據去年底行政院主計處最新統計，每月收入在二萬元以下者至少有一〇三萬人，當前政府所要面對的問題，與其說是創造均富，不如說是向貧窮開戰。如果馬政府只會高談理想，明明是「貧窮問題」，非要說成是「均富問題」，那政府政策就永遠無法對症下藥，有效幫助弱勢族群脫離生活困境，特向行政院提出質詢。

七十七、本院王委員幸男，針對菲律賓政府將台嫌遣中事件，陸軍少將涉共諜案事件，接踵而來，中國已經圖窮匕見了，等於是將馬政府的軍，讓馬政府進退失據。也拆穿了馬政府所謂「一中各表」的「各表」是假的，專門用來騙台灣人民；「一中」才是真的，在國際上有實際作用。馬政府還自我感覺良好嗎？特向行政院提出質詢。

七十八、本院王委員幸男，針對繼大年初三兩個中國遊客團為搶上台灣阿里山森林小火車，發生肢體衝突後，八日下午再度因為搶搭阿里山小火車而爆發衝突，下車後竟在阿里山火車站廳上演全武行，起因都是中國遊客沒有排隊習慣。其實，類似的中國遊客劣行不僅發生在阿里山，日月潭玄光寺前的石碑面也是有名的「吵架石」。中國人的生活素養落後台灣數十年，連最基本的依序排隊習性都沒有，低劣的遊客將排擠品質良好的嘉賓。現在中國客團雖然是團團滿，在台灣各地團團轉，但最後可能是錢沒賺到，先賠掉台灣的旅遊品質和人文素質，政府主管機關應該好好思考因應對策，特向行政院提出質詢。

七十九、本院王委員幸男，針對菲律賓蔑視我國主權，違背國際慣例把 14 名台籍嫌犯逕自遣送中國一事，儘管社會強烈質疑，朝野都有人罵，主張應強硬表達主場。但是看來馬政府是準備在採召回代表；菲勞來台審查程序將從嚴；針對持美、加、日、英、歐盟申根及澳紐等國之簽證的菲籍人士取消以及網路登錄免簽證三項作法後不了了之。本席認為，菲律賓事件不只是官員反應快慢、行政疏誤問題，而是國家定位和對外戰略問題，不提升到這層次，任何檢討都沒有意義，特向行政院提出質詢。

八十、本院王委員幸男，針對菲律賓將 14 位台灣籍的詐欺犯遣送至中國受審，引來各界撻伐，政府也採取相應的制裁措施，惟在此事件中，菲律賓真的可成為咎責的對象嗎？本席認為，菲政府這樣做並不是對馬政府兩岸政策不了解，否則菲政府就不會準確地引用到一些兩岸間的協議。不幸地，正由於自認為「了解」，所以認為馬政府遇到中國時軟弱反應才是合乎預期的。這意味的是馬政府錯誤的對外戰略已經出現了重大後遺症，特向行政院提出質詢。

八十一、本院王委員幸男，針對每次只要有軍官叛國出賣情報給中國，國防部對社會的第一個反應是：該員所知有限，對國軍沒有造成重大傷害，並已作好損害管控云云，但這種謊言已經被一未退役中將投書報刊給拆穿。看國防部記者會有想大事化小的態度，實在令台灣人民憤怒，國軍問題越來越嚴重，更擔憂我們有那麼昏瞶無能的國防部，怎麼保護人民生命財產的安全？特向行政院提出質詢。

八十二、本院王委員幸男，針對陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將涉及共諜案，創下了國軍近六十年來最嚴重的通敵紀錄，其影響之深遠絕不可等閒視之。舉凡發表其未參與相關機密而只擔任行政工作的言論，無非是意圖淡化本事件所形成的外界壓力，並不可取。本案不僅會損及未來國軍的指揮、管制、通信、情報體系的運作，甚至會影響到美軍，所以國防部應盡一

切努力力求補救，特向行政院提出質詢。

八十三、本院王委員幸男，針對陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將涉及共諜案，創下了國軍近六十年來最嚴重的通敵紀錄，其影響之深遠絕不可等閒視之。軍方近年來保防問題接二連三，但國人卻看不到軍方對於忠誠考核，做出釜底抽薪的改革，特向行政院提出質詢。

八十四、本院王委員幸男，針對陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將涉及共諜案，創下了國軍近六十年來最嚴重的通敵紀錄，其影響之深遠絕不可等閒視之。軍方對外說明時大幅限縮羅賢哲的業管範圍，無非是想淡化這樁共諜案造成的衝擊，顯示國防部並未將此一事件開誠布公於國人面前並真正面對問題檢討改進，特向行政院提出質詢。

八十五、本院王委員幸男，針對內閣改組雖然號稱有感改組，但其實祇是補缺改組，其中讓人稍覺有感者，一是李鴻源接掌公共工程委員會，另一是至今仍懸而未決的朱敬一出任政務委員。馬政府如果真有決心打破用人祇講同質性、代表性與酬庸性的舊有格局，就該以功能為導向，大膽引進異質性人才，才能避免初期與民意嚴重疏離的執政危機，美牛風暴與莫拉克災變，就是馬政府無感執政與執政失能情況再次出現，特向行政院提出質詢。

八十六、本院王委員幸男，針對日前菲律賓依據引渡條約，將含有台籍人士在內的詐欺嫌犯遣送中國。這個問題不僅顯示一中各表對台灣主權傷害的嚴重性，更開創台灣人民在第三國涉嫌犯罪將適用中國法律之先例，對國家主權與人民權益是何等嚴重，但外交部長竟然表示，本案國安會未曾討論，著實令人驚訝！而從目前國內所採取之對應與政府態度，又何能期待菲律賓會「嚴肅看待台灣」，特向行政院提出質詢。

八十七、本院王委員幸男，針對當前兩岸情勢外弛內張，中國趁馬政府對中門戶大開之際，加緊對台統戰，不因兩岸交流而鬆手。中國對台灣軍情的掌握已危及台灣安全，對政經文化社會全方位的滲透，也已造成溫水煮青蛙的效應。昔日的「匪諜」造成中國國民黨政權兵敗如山倒；今日的共諜不只暴露台灣的軍事機密，還打擊台灣的國際關係。以中國謀台野心之烈，要解決台灣問題，必從台灣內部下手，在高階共諜案爆發之後，國人應強化敵我意識，不要著了對方的道，特向行政院提出質詢。

八十八、本院王委員幸男，針對日前菲律賓依據引渡條約，將含有台籍人士在內的詐欺嫌犯遣送中國。這個問題不僅顯示一中各表對台灣主權傷害的嚴重性，同時也凸顯中方「反分裂法」國際實踐的下馬威，有意透過「法中有政」的手段，對馬政府升高政治談判的壓力。馬政府如為維持兩岸關係良好想大事化小，不僅戕害主權，更視國人生命安全於無物！特向行政院提出質詢。

八十九、本院王委員幸男，針對菲律賓將十四名台灣嫌犯送往中國審訊的事件至今仍方興未艾，近日政府又爆發了共諜案，陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將由於涉嫌將「博勝案」極機密資料交付中國，已經遭到高等軍事法院檢察署聲押獲准。一個是外交場域的全面潰敗，一個是軍方將領防衛意志的澈底崩潰，這兩起案例都指向中國針對台灣的外部與內部分別進行蠶食與滲透的工作，都已經發展到如臂使指的地步了。更為嚴重的是，究竟馬政府的具體對策何

在？國人從政府的作為不僅完全看不出任何方向性與節奏感，甚至頗有國民黨是不是已經被共產黨「借殼上市」，否則怎麼會全然失去功能與角色的疑慮？特向行政院提出質詢。

九十、本院林委員鴻池，針對去年五都正式升格後，中央主計處的統計資料仍維持「台北縣」、「台中縣」「台南縣」、「高雄縣」的分類，有鑑於台北縣單獨升格為「新北市」，轄區並未更動，不像其他直轄市行政區有調整，統計資料需要再彙整，爰建議行政院主計處儘速將「縣市指標」等其他政府統計有關「台北縣」的名稱，為「新北市」，特向行政院提出質詢。

（以上質詢事項全文，均見本期質詢事項）

主席：現在進行對行政院院長提出施政方針及施政報告，繼續質詢。

對行政院院長提出施政方針及施政報告，繼續質詢

主席：在進行質詢之前，先請副秘書長報告本日行政院各部會首長請假情形。

周副秘書長萬來：報告院會，行政院來函，外交部楊部長本日因公請假，由沈政務次長呂巡代表列席。

立法院第 7 屆第 7 會期第 3 次會議請假首長名單（100 年 3 月 4 日）

請假首長	代理人	事由	備註
外交部楊部長進添	沈政務次長呂巡	因公請假（重要公務出國）	整天

主席：現在請丁委員守中質詢，詢答時間為 30 分鐘。

丁委員守中：（11 時 43 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。政府最近要課奢侈稅，本席百分之百肯定和支持，因為貧富差距加大與財富分配不公是目前最大的民怨所在。孔子在論語裡說：「有國有家者，不患寡而患不均，不患貧而患不安-蓋均無貧，和無寡，安無傾……」那樣國家才能夠太平。所以本席認為課資本利得稅與奢侈稅，才能讓全民共享經濟的成果。

現在大家關心的是，政府要課徵奢侈稅或資本利得稅以拉近貧富的差距，但不知政府到底有多大的決心？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（11 時 43 分）主席、各位委員。我們當然是綜合各方的看法後，為了國家長遠健全的發展，才下定決心要課徵特種銷售稅—也就是委員所說的奢侈稅—或者是資本利得稅，因為那是在短時間內迅速累積，但又沒有適當的稅賦可令其負擔，才會由財政部綜合各方的指教，擬議開徵這樣的稅。這部分應該會在短期內經行政院會通過後，送請立法院審議，屆時再請委員女士先生鼎力支持，讓它能夠順利通過；如果能夠順利通過，我們期待下半年就能開始實施。

丁委員守中：下半年就是 7 月，如果奢侈稅能在 7 月上路，那麼像打房、炒地皮等條款會不會溯及既往？

吳院長敦義：目前正由財政部綜合各方因素考量中，因為他們還沒有報到行政院來，我想先由財政部綜合各方的指教成案後，再來報告。

丁委員守中：請教部長，這方面會不會溯及既往？

李部長述德：誠如方才院長所說，因為這牽涉到各方面的因素，目前我們正在徵求各方意見審酌辦理中。

丁委員守中：還有哪些資本利得稅，政府可能會陸續推出？

李部長述德：雖然我們沒有資本利得的稅目，但實際上在現行的 3 大稅系、17 個稅目中，第一個是土增稅……

丁委員守中：我是講新增的，目前還考慮陸續推出哪些新增的稅？

李部長述德：目前我們所考量的資本利得稅方面，第一、就是透過消費稅的型態來課徵短期移轉非自用住宅的部分；第二、在目前基本稅額裡，已經有課徵資本利得的稅，因為已經加在營利事業上了，而且在個人方面、未上市方面也都加進去了，所以可以說已經有課以實質的資本利得稅，只是沒有這個名稱而已。

丁委員守中：除了希望能推動奢侈稅在 7 月上路外，不會再推出其他的，而是一次就全部推出？

李部長述德：賦稅的改革必須一步一步來，不可能一步到位，我們必須審酌整個主客觀的經濟環境而逐步調整。

丁委員守中：院長，事實上壓抑房價還有一點更重要的事，就是土地供給面要增加，例如簡化老舊房屋的都更時程與條件。過去本席為了要選市長，而去考察各國的都更情形，結果發現我們的地方政府在審查都更案時條件太苛了，請問老房子要換新、要改建，有何不可？而且本席還發現地方政府的人手嚴重不足，那也是一個問題，他們一個月才開一次審查會，但卻有上千件的都更案等待審查。還有更重要的一點，依照都更條例的規定，只要達到法定的持有人同意比例，就應該要強制執行；根據本席考察各國的都更情形，各國政府都是強制提存，可是我們的地方政府卻不願意用公權力來介入，而任憑極少數人獅子大開口、漫天喊價而綁架整個都更案，造成都更案一拖就是七、八年沒有結果，讓大家都受累。針對這部分的問題，請問院長，有沒有決心要在制度面、執行面做根本的解決？

吳院長敦義：都更是當前我們必須強化其範圍與速度的，所以我們已經在法規上賦予地方政府有權就釘子戶提供必要程序後強制拆除，使都更的推進……

丁委員守中：問題是他們都沒有做。

吳院長敦義：目前已經有一、兩件是地方政府……

丁委員守中：有三、五件吧？

吳院長敦義：法律的基礎已經有了，在一定的比例之下，例如有高比例的人都已經達成共識，也都同意了，只有很低比例的人反對，那麼在維護他們應有權利的前提下，採取提存而拆除釘子戶的作法，目前地方政府都有這個決心在做了。

丁委員守中：本席希望行政院可以透過內政部、營建署等責成地方政府要確定這個原則，只要有達

到法律上所規定的比例，就應該要強制執行，因為各國都是這樣做，否則是任憑少數人在綁架都更案而讓他們予取予求、漫天喊價。

吳院長敦義：是的，的確很多人對這點都深有同感，我長期在地方政府工作……

丁委員守中：院長有決心嗎？

吳院長敦義：有決心！因為都更才能夠真正達到更舒適、更寬廣的生活空間，我認為要把都市的面貌與居住環境做大幅的改善，都更是最有效的手段。

丁委員守中：所以院長會強力要求公權力介入？

吳院長敦義：是的。

丁委員守中：必須要求他們要定期解決。

吳院長敦義：是的，方才所報告的前提，就是在維護他的程序正義和安全的前提下，我們會去做。

丁委員守中：別的國家都是用提存的方式，所以希望你們能夠拿出魄力來根本解決這方面的執行面、政策面問題。

吳院長敦義：是的，而且委員提到他們開會的間隔太長，以及冗長的手續問題等等，我會促請地方政府在內政部的配合之下，希望這個會議能視實際的需要而綿密的召開，同時也讓流程不要那麼冗長。

丁委員守中：謝謝。院長，昨天，東華大學外租宿舍失火，燒死了無辜的年輕生命，讓大家重視早就普遍存在的大學院校學生宿舍嚴重不足問題，學校周邊都是一些違章建築，違法隨意隔間，將民宅加蓋鐵皮屋，違反建築安全，沒有消防逃生路線，這種宿舍出租給學生的情形實在是太多了，而且學生多的地方摩托車就多，而摩托車一著火就連環爆，學生因此沒有辦法逃生。請教院長，為了照顧全國學子讀書的環境，珍惜年輕寶貴的生命，政府可不可以大力補貼各大專院校，甚至獎勵民間蓋學生宿舍？

吳院長敦義：目前，據統計有 30 萬人以上的學生在外租房子，97、98 幾個學年度到 99 年都有分別補助，你剛才所提到的，我們還會再擴大來進行，第一個，要提供租給學生的房屋數量應該大幅增加。這次對於我們提到幾個地點的社會住宅中以租賃為目標的房屋，我們會在量上來增加提供，另外，也補助相關大學院校提供更多供學生居住合法且較健全的宿舍，對於這個目標，我們會請教育部再加大力度。

丁委員守中：這不是講講而已，要多少經費？

吳部長清基：相關的經費，公立學校方面教育部在過去這兩年大概有給予 8 所學校補助蓋宿舍的經費，包括東華大學目前有 3 棟宿舍在蓋。

丁委員守中：顯然還是嚴重不足，在大專院校周邊就可以看到。

吳部長清基：私立學校方面，最近連續 3 年算起來大學跟技專校院有 62 所學校我們有給予補助蓋……

丁委員守中：你不要講過去的，現在看到問題更嚴重。今後要拿出多少錢？要怎麼大力補助各大專院校？再加大幾倍力度，對不對？要不要獎勵民間來興建學生宿舍？

吳部長清基：是，我們會朝這個方向來努力，這經費我們再來……

丁委員守中：這不是你的政策，這是院長才能夠答的，教育部是不管獎勵民間投資學生宿舍政策的。請院長答復好嗎？

吳院長敦義：很多對私立學校的獎助也是教育部在做的事情。

丁委員守中：那是學校……

吳部長清基：BOT……

丁委員守中：你可以看到在美國很多大學校外有很多民間蓋的學生宿舍，就在學校附近，都是大樓，管理維護做得非常好，而且有一定的安全查核標準，這個政府也可以鼓勵來做啊。

吳院長敦義：是，我們一定會照剛才丁委員所指教加大力度，因為提供更多合法且健全的學生宿舍，就可以減少像這次東華大學學生住在窄巷裏，且停很多機車，唯一的通路被堵住的情形，以致造成這種令人痛心的不幸事件。

丁委員守中：政府有這個決心、計畫，願意拿出經費來嗎？

吳院長敦義：是的。

丁委員守中：另外想請教院長，你要不要宣示、通令全國的地方政府建管處、消防局配合教育部、教育局，全面針對大學週邊校外違章、違法學生宿舍，還有民宅任意違法、違章隔間加蓋鐵皮屋出租給學生的宿舍進行全面安全查核，並且建立學生宿舍安全通報機制？

吳院長敦義：是，謝謝你提醒。本來這些事地方政府跟中央政府一樣都要做，但是經由這次發生不幸事件，我們會更積極來通報，並且要求各地方政府對於這些租賃給學生的民房，其安全的程度……

丁委員守中：你接著會馬上通令全國地方政府相關單位去查核嗎？

吳院長敦義：是。

丁委員守中：接著我要請教的問題是，我要代表全國歷年幾萬犯罪被害死亡者的遺族還有受重傷的、被侵害的犯罪被害人因為申請不到犯罪被害補償金來向吳院長請命，要請你評評公理、公道。臺灣在民國 87 年 5 月 27 日公布施行犯罪被害人保護法，這是當年謝啟大委員跟本席積極推動的，其立法主旨就是仿效先進國家，人民做為一個善良的老百姓，規規矩矩的守法、繳稅、盡國民的義務，政府有必要維持好的警政、治安、法紀，來保障人民的生命財產安全，這是人民跟政府之間的權利義務關係。所以依照「犯罪被害人保護法」之規定，因為犯罪被害而死亡者之遺族與受重傷或性侵害之被害人，可以申請犯罪被害補償金，此一良法美意卻在法務部實際執行下完全變了樣，這你知道的。

吳院長敦義：不能說執行完全變樣，而是對被害人家屬所提出之請求，如犯罪之結果，致使被害人遭受之損害，要由政府來承擔，若要承擔所有的補償，這實有相當的難度。

丁委員守中：這只是一個補償規劃。

吳院長敦義：我先請部長說明。

丁委員守中：院長，你知不知道全國每年因各種刑事犯罪死亡之人數？

吳院長敦義：這部分請曾部長說明。

曾部長勇夫：這部分目前我們沒有統計資料。

丁委員守中：怎麼沒有統計？我告訴你，民國 92 年為 1,009 人，93 年為 935 人，94 年為 1,027 人，95 年為 1,128 人，96 年為 1,084 人，97 年為 961 人，98 年為 919 人，怎麼會沒有統計？

曾部長勇夫：這部分大多是車禍死亡人數。

丁委員守中：這是刑案被害死亡者人數，加上車禍死亡者人數，數目約有三、四千人，若再加上重傷及被性侵害之人數，人數更是好幾倍之多！院長，這項法案是我當年積極推動的法案，現在被如此扭曲執行，我對這件事非常關心。院長，你知道政府每年編列多少被害人補償金嗎？

吳院長敦義：100 年度僅僅編列 5,000 萬元，比上年度減列四億多元。

丁委員守中：往年都編列 4 億多的預算，但實質發出去的金額卻不到十分之一，所以有人不明究裡地就將這筆預算給減列 4 億 3,000 萬元，致使今年只剩 5,000 萬元。院長，你知道實際發出的金額不到十分之一的原因何在？法務部曾部長在答復本席質詢時，答復說問題出在宣導不足，必須要加強宣導。錯！根據本席實際的深入瞭解這幾年犯罪被害人補償審議委會的決定之後，發現事實不是如此，我發現申請案遭到全案駁回的數量超過一半以上；其餘未駁回之案件，應該可以請領 130 萬元或 140 萬元補償金的案件，也幾乎被全部扣光，以致統計實際發出去的補償金額數字時，1 年下來，每年三、四千人因被害而死亡者之家屬，平均拿不到 1 萬元，更別提還有很多重傷及被性侵害者可拿到的補償。本席再深入瞭解，大多數犯罪被害人及其家屬因為請領補償金的問題得不到公道的情況歸納有 4 種：第一種情況，很多是因為申請逾期而遭到駁回。這部分需要修法，因為法條規定自知有犯罪被害時起逾 2 年或自犯罪被害發生時起逾 5 年者，不得申請。可是我們發現，在實務上很多被害人及其家屬因為不懂法律，在被害的悲痛心情下，加上犯人尚未繩之以法，司法判決拖延未決，而來不及申請或不知道要提出申請，導致時效消滅。請問院長及部長，法務部是否應該主動提出延長時效的修法條文？

曾部長勇夫：我們願意檢討考慮修正。

丁委員守中：好。第二種情況為很多被害人的父母及配偶因為名下有財產，被檢察署認定為「非屬不能生活」，而遭到駁回，是不是有這種情形？

曾部長勇夫：有一部分是這種情形，那是法律上的規定。

丁委員守中：錯了！這完全違背立法補償的精神，也違背原先法條的規定。請問曾部長，「犯罪被害人保護法」第六條針對被害人的父母、配偶及子女，有規定其條件是以依賴被害人撫養維持生活者為限嗎？沒有！只有祖父母、孫子女、兄弟姊妹才有這樣的條件，對不對？這是法務部依照最高法院 79 年度台上字第 2629 號的判例及法務部 90 年 3 月 15 日法保字第 006891 號函擴大解釋的結果！這是政府不仁的舉措，你知道嗎？

這是欠缺同情心、欠缺同理心。院長，這個問題你要注意！第三個情形，被害人拿不到補償金是因為已領過其他保險金或損害賠償的部分應予扣除，已領取其他給付超過本法之申請額度者，法務部就會駁回，是不是如此？

曾部長勇夫：沒有錯，因為這是屬於補償性質，而不是賠償給付，如果他已經領有其他保險金的話，我們認為要從該給與的金額扣除。

丁委員守中：我們發現法務部所訂的施行細則又擴大解釋原定條文第十一條社會保險跟損害賠償給付的規定，將所有保險及被害人自己花錢付費的保險全部包括進去。這之間有什麼關係？我完糧納稅、我繳錢、我做合法公民，結果政府治安不好，讓我受害，但我自己的保險是另外的，怎麼可以加進去？你們的施行細則卻將這部分加進去，這不合理。另外，法律所規定的是犯罪被害人補償金還是犯罪被害人賠償金？是「補償金」吧！

曾部長勇夫：是補償金。

丁委員守中：法律上的補償跟賠償是不一樣的，對不對？

曾部長勇夫：是。

丁委員守中：按照法理，只有賠償才有損害填補的問題、才有扣抵，既然是補償，就不應該有扣抵的問題，譬如 228 補償金，該給多少就給多少，法理上是這樣規定的，你們怎麼可以擴大解釋呢？請問吳院長及部長，條文既然屬於補償，卻又有扣抵，這是不是矛盾？法務部鑑於執行時無法真正照顧落實被害者，是不是應該主動提出修法？

曾部長勇夫：目前在施行細則是有這樣的規定，我們會檢討。

丁委員守中：是不是要修你們的施行細則？你們的施行細則就應該修。我們也可以修法，將之修得更明確，但你們的施行細則就已經擴大解釋了。第四種情形，這真的是讓被害人家屬感到痛心，就連 30 萬元的喪葬補助費都必須按照法務部公告的喪葬項目金額參考表來逐項審核，經常認為毛巾、紙人、花籃沒有必要，而遭駁回或刪減，再扣除被害人所領取其他自費的保險給付後，很多案例連勉強核准的零星喪葬補助費都被扣光了，根本讓被害者拿不到錢，白忙一場。政府說要保護被害人、保護被害人家屬，根本都是假的，完全扭曲我們立法的良法美意。事實上就我們的瞭解，很多檢察官也跟我們表達，他們每年面對龐大的犯罪被害人補償申請，花去太多的時間審查，傷透腦筋，對於最後的駁回，老實講，他們也是於心不忍。請問吳院長及曾部長，是不是有這種情形？

曾部長勇夫：補償金額是參考法院民事判決關於補償有哪一項可以給、哪一項不可以給，按照這樣的標準來決定。

丁委員守中：對於我們的立法精神，你們完全沒有放進去。

曾部長勇夫：那當然要。

丁委員守中：但你們完全扭曲了。我們也看到檢察官疲於奔命，、疲於審查，而且都於心不忍，花了很多時間。當初我們是本法的積極推動者，所以我在此建議，為落實犯罪被害人保護法原本立法的良法美意，避免執行時被扭曲，法務部應該主動提案修法，如果法務部不提，我也會主動提案修法。我建議有四個修法方向，希望院長及部長能夠支持：一、延長申請時效。二、依原條文意旨，明定被害人父母、配偶及子女不受「不能維持生活及無謀生能力」的申請限制。三、刪除已領過其他自費保險金或損害賠償應予扣除的相關規定。四、犯罪被害人的喪葬補償

費改為定額給付，不必審查，以免浪費這麼多檢察官與法官的人力。院長與部長是否能支持這樣的修法？

曾部長勇夫：謝謝丁委員，聽了你的指教，我非常感動。國家對於刑案被害人應該要做的是：一、追緝真兇，還其公道。二、依法訴追真兇的刑責之外，應該替被害人爭取讓行兇作惡的人也要負責任，補償被害人或其家屬。

丁委員守中：本來法律上就有這樣的規定啊！問題是法務部有沒有去追懲呢？

吳院長敦義：我們要推動在司法上儘可能來幫助他。第三、應該在儘可能的情況下，對被害人的家屬提供維持其謀生的基本條件，我覺得政府應該多加幫助，在相關的規定上不要流於太苛、太細，時間也不要太過冗長，有些可以化被動為主動來協助被害人家屬適時提出申請。我贊成朝以上這幾個目標去作修法的準備工作。

丁委員守中：我們真的希望院長、部長發揮同理心、慈悲心看看這些問題，因為良法美意被扭曲執行成這樣，早就該修法了，每年錢編列那麼多發不出去，根本不是宣導不足造成的，所以在此謝謝院長有這樣明確的指示。

吳院長敦義：假設民國 100 年所編列的預算只有 5 千萬，不足的話，合乎剛才所提的那些要件、程序、事實的個案如果有所不足，我們會設法……

丁委員守中：現在還有很多認罪協商或其他取得經費的方式，……

吳院長敦義：我們會設法從第二預備金或其他經費來補充額度的不足。

丁委員守中：我們也希望院長能夠限定時間指示法務部針對這個問題提出修法方案，因為法務部最瞭解被害人家屬無法獲得補償的問題癥結何在，可否限期提出？

吳院長敦義：我請法務部在這段時間內斟酌損益再作調整，我希望在貴院今年的第二會期能夠提出。

丁委員守中：好，謝謝。

第三、我今天要代表全國許多在學的大專青年問院長一個問題，就是全世界 195 個國家中有 178 個國家規定公民投票權的年齡是 18 歲，連中國大陸都如此，為什麼我們國家是 20 歲？

吳院長敦義：這是法律規定啊！

丁委員守中：法律規定難道不能改嗎？

吳院長敦義：如果國人有共識，就會推動修改法令。

丁委員守中：問題是政府要不要積極去推動啊！各國政府為了提升投票率都積極推動，對不對？我國刑法第一百八十條規定，18 歲以上的人有完全行為能力；勞動基準法規定，16 歲以上是可以完全受僱工作的年齡；兵役法第三條規定，男子年滿 18 歲就要服兵役，必須拿起槍桿子捍衛國家；公務人員考試法第七條也規定，人民年滿 18 歲可以應考試、服公職，可以擔任公務人員。請問吳院長，你支不支持降低公民投票年齡到 18 歲？願不願意拿出實際行動來支持？

吳院長敦義：如果只是法律規定，立法院和行政院都可以主動處理，可是可能這些法律規定都源於憲法，那就涉及修憲的程序了。

丁委員守中：可是院長，我們可以看到憲法第十七條規定，人民有選舉、罷免、創制、複決之權；憲法第一百三十條規定，中華民國國民年滿 20 歲者，有依法選舉之權。大家都曉得憲法是規範政府權限和保障人民權利的基本大法，保障的是最基本的權利，憲法第一百三十條是保障公民權最起碼的基本條款，並非限制人民權利所訂的禁止條款。修改選罷法，把公民投票年齡降到 18 歲，讓中華民國年滿 18 歲以上的國民都有投票權，年滿 20 歲的國民仍然依法有選舉之權，並沒有違憲啊！所以很多法政學者都說降低投票年齡不需要修憲，只要修改兩個選罷法就可以了。

吳院長敦義：這個議題不是今天才討論，多年前就被熱烈討論過，如果憲法規定中華民國國民年滿 20 歲得依法有選舉權，依法是我們設定的，可是前提要年滿 20 歲啊！

丁委員守中：年滿 20 歲者，每一個人也都有投票權啊！

吳院長敦義：後面還有提到「依法」！

丁委員守中：憲法是保障人民的權利，權利可以從寬。

吳院長敦義：年滿 20 歲乃是依憲法……

丁委員守中：院長，你支不支持我們針對降低公民投票權的年齡應該修憲或修法聲請大法官解釋？

吳院長敦義：如果完成必備的程序，讓憲法所定的是沒有限制，我們當然尊重這樣的機制。

丁委員守中：那我們就來提請大法官解釋，你支不支持？

吳院長敦義：行政院已經認為這是依照憲法，那就是要以年滿 20 歲為大前提，我們自無聲請釋憲之必要。可是如果有公民或團體適格地提出這種釋憲的聲請，然後，大法官解釋認為關於憲法中的這一條，如果 18 歲並不牴觸，那我們遵照憲法與大法官會議的解釋。

丁委員守中：所以，你也支持聲請大法官解釋？

吳院長敦義：關於這一點，內政部一定有做過深入的研究，是否請江部長來說明？

江部長宜樺：向委員報告，確實如委員所言，目前世界各國中，大部分國家都把投票的年齡降低到 18 歲，……

丁委員守中：他們還進一步考量是否要降低到 16 歲。

江部長宜樺：少數國家是降到 16 歲，但那些國家大概不是我們所熟知的西方民主國家。就 18 歲可以行使投票權的趨勢而言，基本上我們也是樂見其成，但是，因為我們憲法第一百三十條的規定相當明確，中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權。所以，這必然會涉及到修憲。至於能否擴大解釋到年滿二十歲只是保障二十歲以上……

丁委員守中：因為憲法是保障最基本的權利。

江部長宜樺：這其中可能有很大的爭議。

丁委員守中：我們可以聲請大法官解釋。

江部長宜樺：我們可以請各界先行討論。

丁委員守中：全世界對此已經討論了很多，全世界 195 個國家之中，有 178 個國家……

吳院長敦義：丁委員，您說的都非常有道理，我們都很支持合理地降低這部分的年齡，因為現在教

育和人體的營養各方面比以前進步很多，年滿 18 歲者已經有很多傑出表現……

丁委員守中：本來就是，他在其他方面享有權利，也負擔了義務，為什麼不能享受公民投票權，這是很不合理的！而且全世界 195 個國家之中，有 178 個國家該國的公民投票權年齡是 18 歲，連中國大陸都是 18 歲，我們卻是 20 歲。所以，本席希望政府能夠拿出行動來支持面對、解決這個問題。

江部長宜樺：剛才院長已經指示，針對此事，我們內政部會積極研究，在目前我們國家並不經常修憲的情況下，考量看看該用何種突破的方式。

丁委員守中：內政部現在已經無法解決這個問題，只有大法官會議才能夠解釋應該要修法或修憲。

江部長宜樺：包括要促請大法官釋憲，也是要研究用什麼方式來做比較好。

丁委員守中：好，謝謝，希望院長能夠重視此一問題。

江部長宜樺：謝謝丁委員指教。

主席：請侯委員彩鳳質詢，詢答時間為 30 分鐘。

侯委員彩鳳：（12 時 14 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。本席要請吳院長與彭總裁一起上台備詢。院長，今天如果你有一位閣員被看中為 2012 年的副總統候選人選時，你的想法是怎麼樣？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（12 時 15 分）主席、各位委員。我已經公開說明過，就是我對於總統或總統及副總統的選舉組合的揣測及議題，由於非禮勿言，不合理的事我不會表示任何意見，而我的職務也不允許我隨便表達意見。

侯委員彩鳳：是你的閣員啊！

吳院長敦義：您講的都是假設性的問題，我不能回答。

侯委員彩鳳：不是假設性，聽說民進黨主席蔡英文已經相中我們 7A 級的彭淮南總裁要當她的副手，本席先請教院長，你對此事的看法為何？

吳院長敦義：凡是揣測性的，我更不能表示意見。

侯委員彩鳳：你心裡不會覺得酸酸的嗎？

吳院長敦義：都沒有任何感覺，我也沒有任何評論。

侯委員彩鳳：本席請教彭總裁，人家把你選為副手，這就是「蔡彭配」，你在第一時間對此的想法是什麼？

彭總裁淮南：報告侯委員，剛才院長的答復是揣測性的問題，這我也沒有辦法答復。

侯委員彩鳳：假設性都沒有答復嗎？本席是問你在第一時間對此是感到很榮幸，還是認為你被吃了豆腐？

彭總裁淮南：還是揣測性問題沒辦法答復。

侯委員彩鳳：所以，你還是毫無感覺，那你們兩位不是變成麻木不仁嗎？

吳院長敦義：這怎麼能說是麻木不仁呢！對以不適宜評論的問題不評論，怎麼會叫麻木不仁？就像

是不該看的事情不要去看，難道也叫麻木不仁？或是不該拿的錢不要去拿，這也叫麻木不仁嗎？基本上，揣測性問題我們沒有辦法回答。

侯委員彩鳳：這也是國家大事，院長，你在茶餘飯後也可以去瞭解一下這件事情。我們認為彭總裁是國家的好人才，應該留在中央銀行會比當副總統更好，這是我們的看法。至於，你們的感受是怎麼樣，這可能不方便講，我們也不想再提。

接下來針對施政方針的部分，本席相信最近院長對一些事情都會感到很頭痛，不過我們認為必須打通任督二脈，除了經濟要做好之外，少子化及人口老化也是很嚴重的問題。尤其是人口老化的問題，更是因為少子化而引起，而我們少子化的問題會這麼嚴重，絕對有其原因在。

根據美國 2010 年世界人口資訊報告，該報告提到台灣生育率持續蟬聯世界最低，院長內心對此一定感到很難過，也不知道應該要怎麼去做。有很多單位及官員都提出很多意見，甚至還提出只要公務人員生產，就給全薪的育嬰假，然而這又會造成階級的對立。這讓我們感到，就誠如院長剛才提到的「非禮勿言」，就是不要隨便亂講話，因此有些部分還是不要多言，如果是還沒有形成政策的部分，也不要講太多，雖然大家都知道這是很急的。

吳院長敦義：是。

侯委員彩鳳：內政部在 2009 年的最新統計中，提到該年的出生率竟然降到 0.829%，也就是一百人還生不出一個小孩，這是非常嚴重的問題，也剝奪女性生育的權利，因此提出以下幾個問題與院長共同來探討。2 月 27 日有一則報導，內容是兒科醫學會調查發現，不生小孩的 2 大主因第 1 是養不起，第 2 是沒有人協助照顧。為什麼會養不起？現在年輕人常說他們要養「3 子」，第 1 個是妻子，第 2 個是房子，第 3 個是孩子。我的助理比較年輕，他說：委員，你應該說還不包括老子和老娘。但是這樣不雅，應該說是還沒有包括扶養父母親，甚至還有祖父母和曾祖父母，對不對？所以年輕人的壓力有多大！他當然養不起。如果是年輕夫妻，則要養「2 子」，第 1 是房子，第 2 是孩子。為什麼會把房子擺在前面？因為必須要有一個溫暖的窩，穩定下來，養得起房子以後，才會想到要養孩子。這就是現在年輕人最痛苦的事情，所以他們流行說自己要養「3 子」，就是妻子、房子和孩子，孩子放在最後面。可見這個問題很嚴重。

接下來則是社會福利的問題，這點我們還是要拜託院長多用心去做。現在公立托兒所少得可憐，越有錢的地區公立托兒所越多，越窮、越勞工階級的地區公立托兒所卻反而少。比方說，高雄市 0 到 5 歲的人口有 20 幾萬，只有 12 家公立托兒所，新北市有 19 萬 2,000 個小朋友，卻有 28 家公立托兒所。這種不均衡的狀況造成窮者愈窮，沒有能力的更沒有能力。所以是不是可以請院長正視養不起和沒有人幫忙照顧小孩的問題？

吳院長敦義：剛才侯委員指教的是多設公立托兒所，當然，配合已有的私立托兒所，雙軌都提供，這樣使得公民營托兒所收費能夠都比較低廉一點，讓年輕人所生育的小孩可以普遍受到托兒所的照料，增強年輕朋友生養孩子的信心，我覺得這點很重要。

就像大家常講的，要樂婚—樂於結婚，要願生—願意去生，第三則是要能養。樂婚方面，現在結婚的年齡已經提高了，不像以前結婚時比較年輕，現在年齡相對比較大。願生方面，如果

他想生，可是後面能養的部分又不能養，也會減少「願生」的「願」。所以我想我們要多管齊下，普設公立托兒所應該是要協助地方政府加強的一個重點。

侯委員彩鳳：在 5 都當中，高雄是一個大高雄都，以前的高雄市公立托兒所的家數竟然是零，現有的 12 所都是以前的高雄縣的，針對這樣的狀況，內政部是否應該予以糾正？這點內政部江部長應該非常清楚才對。

江部長宜樺：是的。請委員容許我做個報告。去年我們調查各縣市托兒所和幼稚園數目的時候，確實有發現原來的高雄市在名目上居然沒有任何一家公立托兒所，我們也覺得非常不可思議。當時我們有發布全國各縣市的評比成績，高雄市政府回函做了一些解釋，主要的原因是，他們最近這幾年來都是著力於設置公立幼稚園，並且一直等著配合教育部的幼托整合政策。這個政策一旦上路的話，現有的 75 所公立幼稚園就可以轉型為包括收托 2 歲以上的托兒所功能，也就是我們所謂的幼兒園。當然，就數量上來講……

侯委員彩鳳：你們有沒有去追蹤？

江部長宜樺：有，我們每年都會去追蹤。

侯委員彩鳳：現在已經合併之後，他們更能蒙混過關，這樣不應該，因為高雄市是一個工業城市，勞工階級更多。

江部長宜樺：目前這 12 所就像委員剛才所講的，都是在縣市合併之後，原來屬於高雄縣的公立托兒所，所以才使得它的數字突破了零。當然，我們一方面可以理解他們是為了配合幼托整合在作準備，但是另外一方面，我們覺得不管是高雄或其他地方，都應該把廣設公立托兒所當成是一個施政上的重點，否則我們沒有辦法解決年輕父母的托育問題。關於這個部分，兒童局已經有一些措施了，屆時也希望委員能多給我們一些支持。

侯委員彩鳳：好，謝謝部長。

江部長宜樺：謝謝。

侯委員彩鳳：院長，又要請你看一下我們的資料，這些都是網路的資料。今天本席的質詢非常用心，有很多輔助的道具，因為我擔心有些人不食人間煙火，但院長絕對是 OK 的，因為院長也跟我一起去做年菜。現在我手中拿的是沙拉油，我擔心有人不知道這是沙拉油，但院長一定知道。「油擬漲」的臺灣話叫做「由你漲」，就是隨便你去調漲，不管你了。目前食用油已經漲到連老百姓與家庭主婦都說「由你漲」，隨便你去調漲，不管你了。因為漲了很多，所以叫做「由你漲」。還有，「糖高宗」一詞我也是聽到年輕人在講的。現在糖的售價也是漲得很厲害，油已經漲了 32%，糖也漲了 22.2%，漲到大家都受不了了，所以被稱為「糖高宗」。院長，女委員對民生議題都比較關心，在座的行政長官可能不知道我手上拿的是什麼，這是蒜頭—「蒜你狠」，最嚴重的是蒜頭的漲幅是 64.7%，超過 50%。「蒜你狠」漲得太狠了，所以叫做「蒜你狠」。院長，這是很嚴重的，現在就連小小的 1 張衛生紙都在漲價，以前 1 張是 1.16 毛，現在 1 張是 1.42 毛。我們輕輕抽的 1 張就漲了那麼多，連衛生紙都漲價。還有，接下來我們要談的是關係到要不要生育的問題，為了這件事情，我剛剛還打電話問我媳婦，孫子 1 個月喝幾罐奶粉。

瞭解到奶粉也漲得不像樣，1 罐奶粉漲了 180 元，漲了將近 30%，1 個月起碼要多花幾千元。所以現在這些年輕人除了希望擁有生活品質與房子能夠住得比較舒服以外，怎麼敢生孩子？這些問題都需要我們的行政團隊好好的去幫他們解決，所以本席特別在此提出來，不知院長有何看法？

吳院長敦義：謝謝侯委員。妳從 2008 年的資料開始統計，換言之，就是 3 年來漲了妳剛才所講的幅度。

侯委員彩鳳：對，有的不是你在任的時候。

吳院長敦義：所以是 2008 年、2009 年與 2010 年，大體上是這 3 年，現在妳是統計到 2011 年，這 3 年多的數據，我想也只是這幾個月，漲價的幅度比較多，所以我們應更加努力來平抑出合理的價格。

侯委員彩鳳：從 2008 年開始，基本工資都沒有調整，到了 2011 年才漲了 3.47%，可是其他項目自 2008 年開始就漲了許多，反觀基本工資今年才調漲 3.47%。

吳院長敦義：那指的是基本工資，而工資和基本工資還是有一點差別的。

侯委員彩鳳：很多的人工資都快要低於基本工資了。

再來，本席要談談制度殺人、過勞死的問題，之前曾發生一起保全員過勞死的案子，據瞭解，目前保全員的薪資是 19,000 元，看起來好像是比 17,880 元還多一些。請教王主委，目前平均時薪應該是多少？

王主任委員如玄：每小時 98 元。

侯委員彩鳳：結果該名保全員的時薪卻只有 88 元，難怪院長聽了這些消息後臉色很凝重、難過。據瞭解，最近發生的過勞死案件中，死者都是男性，但今日的報紙卻有一項報導，就是一名 40 歲女性社工員方鳳珍於 2 月 23 日死亡，事實上，全國社工人員僅 662 位，但卻要處理十幾萬件的家暴案以及一萬多件的性侵害案，這些案件都必須靠這些社工人員來輔導，以致於他們都必須超時工作。最諷刺的就是宏達電的謝銘鴻，他於 2 月 21 日死亡，剛好當天宏達電股價站上 1,000 元，相信很多國人看到這個事件一定會覺得很心痛，院長知道這件事情嗎？

吳院長敦義：我有看到。

侯委員彩鳳：還有一名 51 歲統聯司機、一名 41 歲台大醫生，剩下的都在 30 歲以下，尤其上述這位保全員，20 歲就擔任保全員，9 年多的時間當中，每天工作 12 小時，因為他所簽定的契約就是工作 12 小時，所以勞委會勞動檢查時，他怎麼會有加班費呢？勞基法規定工時為 8 小時，超過 8 小時就要發給加班費，結果他所訂定的契約就是依據第八十四條之一，所謂採責任制，因此就未受到勞基法 8 個小時工時的規範，所以這家公司要處罰 3 個部分，第一，超時工作，第二，未發給加班費，第三，時薪低於 98 元。對此，我要提出修法，即勞基法第七十三條之一，就是要加重處罰。其實這也不是主委的錯，因為這可說是制度殺人，所以這部分一定要做修正，應該及時改掉不合理的制度。院長，一條人命只罰 3 萬元，如果我有辦法去做修正，一條人命也才罰 30 萬元而已，那這個制度絕對是不合理的。院長，看了這些之後，我們的心會不會痛

？

吳院長敦義：很痛心也很不安，我覺得慚愧，因為其中有 20 幾歲的工程師，醫師也才 41 歲，司機則是 51 歲，他們背後都有家庭，也許還有小孩，或許還有長輩，他們在年華正盛的時候卻過勞死，我覺得很不安。

侯委員彩鳳：這是一個制度的問題。

吳院長敦義：我們希望能盡力避免再發生類此不幸事件。

侯委員彩鳳：所以我們希望你們能痛定思痛，一定要改善不合理的制度。在第一位因過勞死的南亞科技徐紹斌工程師死亡的時侯，本席就曾召開過記者會，希望不要再出現第二位傷心流淚的「徐媽媽」，但是今天又出現過勞死事件，讓他們又繼續流下眼淚，讓人覺得非常感慨。但是項制度由來已久，所以方才院長表示很慚愧，實在言重了。然而事情既然已經發生，本席要拜託相關單位，不論是社工員或勞工，一定要讓他們適用勞基法的範圍擴大，而且第八十四條之一絕對不能亂用，什麼叫做責任制？根本是規避加班費。

王主任委員如玄：基本上，任何一個生命的殞落，我們都與委員一樣哀痛，針對過勞死相關議題，我們在發現該問題之後，已經採取一些相關的積極因應措施，包括事前的預防和事後的補償，因此今年我們已經放寬過勞死的認定，並加強勞動檢查；至於委員方才所提加重處罰部分，也已經列在我們的修法之列。我們同時希望目前勞動基準法處罰的罰金及罰鍰的額度部分能等比例的提高，我們非常支持委員的看法。

侯委員彩鳳：不只要罰，若沒有改進還要連續罰。

王主任委員如玄：我們支持委員的看法，並覺得對勞工生命安全的重視是一件非常重要的事，我們會呼籲企業一定要守法。

侯委員彩鳳：若沒有辦法連續罰要求他們改進，就沒有用。

再者，關於高雄地區的問題，無論吳院長的行政院長任期是否只做到 2012 年，還是半途會出現馬吳配，抑或是出任其他職務，本席只有一句話，那就是還高雄人一個公道。因為這段期間，高雄有進步嗎？自從你卸任高雄市長，離開高雄市之後，問題實在太多，無法一一細數。大家都說高雄是一個文化沙漠，根據大家的認知，高雄是一個工業重鎮，亦即所謂的鋼鐵王國、石化王國及造船王國，然而這些對高雄人來講，只有「污染」2 字，因為空氣污染，高雄的自來水不能生飲，這就是我們所得到的。

我們文創法好不容易在 99 年 2 月通過，文創法裡規範有文創研究所，就此，本席請求院長能洗刷高雄文化沙漠的恥辱，一定要把文創研究所設在高雄。院長對此有何看法？

吳院長敦義：其實高雄的確背負著臺灣地區繁榮進步中的製造部分，像煉油、發電、煉鋼、造船及碼頭等產業都是依靠勞力並付出很多代價，所以政府應該對南部地區擔負起很大的責任，並且要扭轉到一個較為合理的程度。至於您提到的文化創意產業，最近反而有人擔心，高雄地區是不是一下子設置太多的文化展演場所，認為反倒是文化創意培植地方文化欣賞、創作能力部分，要再多多加強，因此你剛才說的那一點很重要。

侯委員彩鳳：院長這樣講，讓本席覺得很心酸，好像我們高雄地區的人都不懂得欣賞。盛主委也是高雄人……

吳院長敦義：不是。是有人擔心一下子增加太多，是否超過負荷，所以文化創意產業是否也應加速來做。如果由衛武營附近來提供，將來有幾千席的欣賞座席，包括大東文化流行音樂以及衛武營的展演館……

侯委員彩鳳：這是文創研究所，並不是表演場所。

吳院長敦義：所以我們要加速培植文化欣賞的人以及創意產業。

侯委員彩鳳：如果有那個環境，我們自然就會有那個氣質了。

吳院長敦義：對，要加速培養這部分。

侯委員彩鳳：盛主委也是高雄人，方才院長有提及衛武營，那個地方還很大，要怎麼做都可以，所以本席要拜託院長，不要讓高雄人認為，我們的老市長明明在他任內可以做的，怎麼不幫我們多做一些。

另外，有關河堤國小的部分，目前都市計畫已經通過，也送內政部了，所以本席要拜託內政部和國防部一定要儘速審核這部分，這已經將近 10 年了。

吳院長敦義：這部分已經都商量好了，軍方那塊土地有一部分提供做河堤國小，市政府要替它做部分都市計畫的變更，這部分已經都協調妥當了，連代墊付一些款項，我們也都同意了。

侯委員彩鳳：再者，關於打房的部分，其實院長也是受害者，如果你要當高雄人，在高雄買一間房子，結果現在反而跌了，並沒有增值。據瞭解，臺北和高雄的房價相差 32 倍，高雄這邊已經跌了，結果你們還在打房，這樣對我們說得過去嗎？

吳院長敦義：委員應該知道，這並不是打房，怎麼會是打房？

侯委員彩鳳：這就是打房啊！

吳院長敦義：自用住宅根本不受影響，如果你投資買房子，只要不是短期內就出手……

侯委員彩鳳：你們要有配套！那些漲價的地段，你要怎麼做都可以。

吳院長敦義：現在只是預防房屋市場將來有不公道的情況或是造成更嚴重的災害，我們要未雨綢繆，先把這個狀況限制住。

侯委員彩鳳：我沒有反對奢侈稅，但是有關打房，南北相差 32 倍！

吳院長敦義：你是說房價差 32 倍？

侯委員彩鳳：是土地。據瞭解，臺北市 1 公頃土地為 2 億 3,644 萬，新北市則為 1,211 萬，可能只是一牆、一橋之隔而已，大高雄市為 742 萬，這是平均數，根本不到臺北市的零頭，它可以把 2 億 3,000 萬存在銀行，拿出 644 萬跟我們拚即可。院長，這多不公平啊！請院長回去再研究看看。

接下來本席要談交通的問題，有關鼎金交流道的部分，從你當市長到現在，這些年來完全都沒有改善，我們曾提出從明誠路、鼎力路來做，結果都沒做，這該怎麼辦？在縣市合併後，那個地方成為更大的瓶頸。

毛部長治國：跟委員報告，有關鼎金那一帶的交通改善，高公局已經提出方案了，不過，這個案子有相當大部分是大高雄市政府要來統籌，因為有部分過去是屬於在高雄縣的，原本縣長、市長有些不同意見，現在高雄市已經擴大範圍了，我們會再次敦請高雄市政府來想辦法把過去一些意見不合的地方予以統合。

侯委員彩鳳：「敦請」？部長太謙卑了，你應該儘速催促他們，這部分已經很多年了。

毛部長治國：是的，我們一直有在催，那段路過去就是因為分屬兩個縣市單位，兩位首長的意見不一致，所以我們有特別跟高雄市提及，現在已經合併了，這部分有機會來解決了。

侯委員彩鳳：本席拜託院長一定要關心這件事，因為部長那麼謙虛就會不敢給高雄市政府壓力，這樣會害死我們，這真的很嚴重！院長說要讓南部人感動，你們的團隊要如何讓南部人感動？相信院長應該知道我們要的是什麼。

吳院長敦義：上下同心，齊力行動，人民才會感動，如果不同心、沒有展開行動，大家怎麼會感動？

侯委員彩鳳：要同心啊！你是在說高雄市喔？

吳院長敦義：我們統統要同心協力。

侯委員彩鳳：這個建設怎麼會不同心？

吳院長敦義：所以要同心協力啊！

侯委員彩鳳：中央與地方啊！

吳院長敦義：要同心協力，所以方才毛部長說要促請高雄市政府把高公局所提的這些計畫，例如鼎金系統增設南下出口匝道銜接明誠路、鼎力路，以及國道 10 號增設八卦寮的上下匝道、國道 10 號增設左轉北上入口匝道來銜接國道 1 號等，這些都是高公局殫精竭慮後所考慮出來的具體方案，當然要提請高雄市政府共同來實施嘛！

侯委員彩鳳：如果這是交通部對於國家交通政策的整體規劃，而高雄市政府卻不積極配合時，交通部應該積極主動去提、去督促才對，不是去拜託他啊！

吳院長敦義：我們會主動邀請他，毛部長剛才的用詞是比較禮貌、周延一點啦！

侯委員彩鳳：因為他說要去「敦請」，本席覺得似乎太客氣了。

吳院長敦義：基本上就是邀請他一齊來商量，看看怎麼樣同心協力、化為行動嘛！

毛部長治國：我會要求高公局的同仁……

侯委員彩鳳：是不是請部長去，不要高公局啦！本席已經對高公局罵過很多次了。部長應該親自主持一次會議啦！好不好？

毛部長治國：我們會出面請高雄市政府趕快去推動這件事。

侯委員彩鳳：謝謝。

吳院長敦義：謝謝。

主席：報告院會，上午的質詢到此為止，現在休息，下午 3 時繼續開會，繼續進行質詢。

休息（12 時 46 分）

繼續開會（15 時）

主席：現在繼續開會。進行對行政院院長提出施政方針及施政報告之質詢。

請李委員俊毅質詢。詢答時間為 30 分鐘。

李委員俊毅：（15 時 1 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長，各位同仁。首先，本席要感謝你在台南市府會僵局中可以挺身支持賴清德市長，你以一句臺語來鼓勵他。

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（15 時 1 分）主席、各位委員。我不是挺誰，我在院會……

李委員俊毅：這句話是「樹頭若站乎在，不驚樹尾做風颱」，感謝院長的支持。

吳院長敦義：那只是其中的一小段，你不能只挑那一小段。

李委員俊毅：你沒有支持他嗎？

吳院長敦義：我沒有挺誰。

李委員俊毅：你沒有挺他嗎？

吳院長敦義：我以自己的經驗告訴他，中央與地方是夥伴關係；府與會是合作關係，我相信他有智慧，所以我把我的想法向他略作建議。

李委員俊毅：他是有智慧、有能力的人。

吳院長敦義：是的。我也相信是如此。

李委員俊毅：其實你鼓勵他的話很清楚，你告訴他：「樹頭若站乎在，不驚樹尾做風颱」。

吳院長敦義：我建議他站得穩，不是自己認為站得穩就是站得穩，而必須是大家感覺他確實站得穩才行。

李委員俊毅：還是要謝謝你。

吳院長敦義：這其中有點不同，但是，我挺對的事。

李委員俊毅：這件事情不需要我們兩人在這邊吵架。

吳院長敦義：我是挺正確的事，不過，我們不要被誤以為我是挺他與議會對抗，因為這不符合我禮拜四在行政院會中的說明。

李委員俊毅：那我很失望。

吳院長敦義：你不要失望。因為……

李委員俊毅：我還以為吳院長不分他是哪個黨派……

吳院長敦義：我本來就不分藍、綠的……

李委員俊毅：只要他在地方執政，你們都會協助他來化解執政的困難。

吳院長敦義：對，我的確想要協助他化解。

李委員俊毅：你要協助他，也要幫忙他。好不好？

吳院長敦義：我有提出一些自己的經驗，還有一路走來的心得，這點我們不用爭，沒關係！

李委員俊毅：其次，法務部要不要執行死刑犯的槍決？今天全國都矚目法務部是不是在今天或明天就要執行槍決，而且執行槍決的人數好像不少，不是只有 2 位，而是好幾位。目前待執行的死刑犯大概有 40 幾位，據聞部長在這 40 幾位中將於今天或明天執行槍決 2 位以上的死刑犯。部長，

你簽了幾位要執行槍決？

曾部長勇夫：抱歉！有關我簽了幾個人，針對這點我無法向委員報告。

李委員俊毅：你已經簽了沒有？

曾部長勇夫：因為最近他給我很多已審核的卷宗，我看過不少了。

李委員俊毅：你簽了沒？

曾部長勇夫：我看過了不少。

李委員俊毅：你簽了沒有？因為你沒有簽就不能執行。

曾部長勇夫：這點我能否保留？

李委員俊毅：你要怎麼保留？連你們召開秘密會議都讓外界說得風風雨雨……

曾部長勇夫：那個是傳言。

李委員俊毅：你現在執行也不是，不執行也不是，我們要知道你們簽了沒有？

曾部長勇夫：我只能向委員報告，我們依法執行，而且只要我們審核沒有非常上訴或再審案件等等……

李委員俊毅：我用另外一個角度來說，你都看過這些案件嗎？

曾部長勇夫：是的，我都看過了。

李委員俊毅：無論是非常上訴或再審案件，其中還需要再進一步考量的案件有多少？也就是說，這些案件不急著執行槍決，你們擔心會重演江國慶事件，而你們需要重新考量的案件有多少？

曾部長勇夫：有 6 件。

李委員俊毅：其他的案件統統不需要再考量嗎？

曾部長勇夫：不是。那是馬上要剔除的，但是，其他尚有再審核的部分，目前還沒有確認。

李委員俊毅：你們有 6 件需要繼續處理，可能有些部分尚未釐清，其他還有 39 位的案子，你們還要再看嗎？

曾部長勇夫：對，我們還要再審核。

李委員俊毅：你們還要再協調。

曾部長勇夫：不是，我們不是要協調。我們是要審核卷宗，再詳細的看。

李委員俊毅：你不是都看過了嗎？

曾部長勇夫：沒有。我們是陸陸續續在看，而且我們看完之後送入……

李委員俊毅：我們先不講這 6 件，以這 39 件案而言，你現在看過幾個？

曾部長勇夫：卷宗我都看過了。

李委員俊毅：你全部都看過了嗎？

曾部長勇夫：我全部都看過。

李委員俊毅：在這 39 位中需要再斟酌的，大概有多少位？

曾部長勇夫：6 位。

李委員俊毅：不是，在 45 位中有 6 位……

曾部長勇夫：這 6 位要馬上排除掉，但是……

李委員俊毅：這 6 位你們一定要再斟酌，另外需要再考慮的 39 位中，有幾位還需要斟酌？也就是說，在這 39 位中有幾位根本就已經不需要再斟酌，你有絕對把握的有幾個？

曾部長勇夫：完全沒有。

李委員俊毅：完全沒有？

曾部長勇夫：因為我們要送給部內審核小組，而部內審核小組還在斟酌中。

李委員俊毅：外界傳說你們在今天就要執行槍決兩名死刑犯，這項消息從何而來？

曾部長勇夫：我不曉得，那是媒體報導的。因為依照規定，死刑的執行要絕對守密。

李委員俊毅：今天你們會不會執行槍決？

曾部長勇夫：我沒有辦法向委員報告。

李委員俊毅：你今天都在立法院備詢，你還有時間可以簽死刑執行令嗎？還是你要在這邊簽死刑執行令？

曾部長勇夫：到目前為止，我們還沒有執行死刑。

李委員俊毅：還是下班後再去簽？

曾部長勇夫：都有可能。

李委員俊毅：你真是阿彌陀佛啊！

吳院長敦義：李委員，面對你的質問實在是非常難以回答。

李委員俊毅：這是不能兒戲的，因為外界非常注意這件事。

吳院長敦義：是，但有些事情……

李委員俊毅：身為部長，你簽了就要執行；你不簽就不執行。對不對？

曾部長勇夫：對。

李委員俊毅：你現在簽或不簽？什麼時候簽？還是要焚檀香好好的靜思一下？你上任這麼久了，這些案子難道是大家逼你之後，你才趕快又拿出來看嗎？應該不是吧！

曾部長勇夫：那倒不是。我們是依照一定的程序在處理進行中。

李委員俊毅：我只要你告訴國人今天會不會執行死刑。

曾部長勇夫：如果已經執行以後，我們一定會對外發布新聞。

李委員俊毅：這是什麼意思？

曾部長勇夫：還沒執行以前……

李委員俊毅：等到槍決死刑犯了以後，你們再來召開記者會嗎？

曾部長勇夫：我們一定會發布新聞。

李委員俊毅：今天會不會發布新聞？

曾部長勇夫：到目前為止沒有。

李委員俊毅：但是你們好像已經發出召開記者會的通知了。

曾部長勇夫：沒有。

李委員俊毅：真的沒有嗎？

曾部長勇夫：保證沒有通知記者。

李委員俊毅：真的喔？

曾部長勇夫：是。

李委員俊毅：好啦！今天就不要執行死刑。好不好？

吳院長敦義：報告李委員，這種事……

李委員俊毅：這不是你的事，這是部長要簽的，又不是你要簽的。

吳院長敦義：不是，我其實可以讓你問答到 30 分鐘，這樣我就如釋重負，可是我覺得這樣比較不好。

李委員俊毅：為什麼不好？

吳院長敦義：因為你問到他不宜回答的事。

李委員俊毅：為什麼？

吳院長敦義：你要他講假話，他也不能講。

李委員俊毅：為什麼？

吳院長敦義：在國外這是不能講假話的。

李委員俊毅：好啦！在這邊院長有交代不要輕諾，但是既然承諾就要實現。好不好？

吳院長敦義：因為他是一個非常堅守誠信的人，你要他講假話騙你，這也不好。

李委員俊毅：你不要輕諾，但是承諾就要做到，院長，你有這樣交代大家，對不對？我在說什麼你都沒有在聽！

吳院長敦義：有，我都有仔細聽。

李委員俊毅：院長有交代你們不要輕易的、隨便的做出承諾。

吳院長敦義：不輕諾，但是決不寡信。

李委員俊毅：既然承諾就要執行。

吳院長敦義：對。

李委員俊毅：我現在請部長慎重，今天不要執行死刑，好不好？

吳院長敦義：這個問題他是非常難回答的。

李委員俊毅：又不是你的事，你真的很愛插嘴！

曾部長勇夫：我沒有辦法……

吳院長敦義：這是他無法回答的事。

李委員俊毅：你要簽呈到院長同意，是不是？

曾部長勇夫：不是。

吳院長敦義：這件事不必我同意。

李委員俊毅：對呀！我是在請問他，今天不要執行，你等明天好好靜一下，明天沒有院會，今天有院會，所以比較亂一點，等明天你的心情靜一點，好好想一想，看一看，沒有問題再簽。

吳院長敦義：報告李委員，假如隔兩天，有委員說：你這個月不要執行，他要如何處理？

李委員俊毅：沒有關係，只差 10 個鐘頭，差不了什麼。

吳院長敦義：拜託啦！請委員不要為難他，好不好？

李委員俊毅：我們是相信你的，因為你最後審核，該執行就要執行，對不對？

曾部長勇夫：沒有錯，該執行的我們會執行。

李委員俊毅：那麼我今天給你一個冷靜思考的機會，再審核 10 個小時，好不好？

曾部長勇夫：我沒有辦法答應。

李委員俊毅：你要很衝動地簽一簽嗎？

曾部長勇夫：我會非常審慎、慎重的處理。

李委員俊毅：好啦！你實在是一個非常不錯的閣員，你堅守你的基本立場，我還是要肯定你。

曾部長勇夫：謝謝。

李委員俊毅：你是「古意人」，我不要刁難你。

吳院長敦義：對啊！非常謝謝你。

李委員俊毅：謝謝你。院長，我也要感謝你，其實這個感謝，我不知道要笑，或是要哭。

吳院長敦義：為什麼？

李委員俊毅：因為現在通膨這麼利害，你教大家改變一下生活形態，喝咖啡少放一點糖……

吳院長敦義：李委員，那只是多管齊下中，一個小小的部分而已。

李委員俊毅：這是小事，但是見微知著。

吳院長敦義：不是，我是說我們要打擊囤積，取締他嘛！

李委員俊毅：我要肯定你，你卻不讓我肯定！

吳院長敦義：不是，你肯定這個不對，我受不起這個肯定。

李委員俊毅：我現在有準備無糖咖啡，不是少糖，是連糖都沒有。

吳院長敦義：我在議事廳是不會吃這些的，拜託你。你應該學楊瓊瓔委員，她是自己率先吃的。

李委員俊毅：我幫你提提神。

吳院長敦義：你應該學楊瓊瓔委員。

李委員俊毅：幫你抗通膨。還有我要告訴你，現在牛奶粉也漲價，本來我助理把牛奶泡得很濃，我說這怎麼行，院長現在帶頭在抗通膨，所以要泡淡淡的牛奶。

吳院長敦義：李委員，你要怎麼指教我，你自己一乾而盡，我都很欽佩你，但是你不要拿東西給我吃，你應該跟楊瓊瓔委員學，她勸大家多吃一口米，她自己就吃了兩口。

李委員俊毅：我等一下送到你的座位。

吳院長敦義：都不要。因為這是我的座位，你放在你的座位……

李委員俊毅：要這樣呼應吳敦義的抗通膨策略啊！吳敦義的抗通膨策略就是喝咖啡少糖，而我們要進一步無糖……

吳院長敦義：絕對不可以。

李委員俊毅：把牛奶泡淡一點，淡淡牛奶抗通膨。

吳院長敦義：你在議事廳外，你不在質詢中，你到後面請我喝無糖加鹽，我都喝。在這裡是不可以的。

李委員俊毅：我等一下會送給你。

吳院長敦義：等一下散會以後你送給我，我可以喝，這裡不可以，這裡是莊嚴問政的場所，不可以。

李委員俊毅：我就在質詢中送到你的位子，我是怕濺出來，會被誤以為我是在潑你冷水。

吳院長敦義：不要濺出來，你放在你那裡放好。

李委員俊毅：好，等一下再送你。

吳院長敦義：是，散會以後。

李委員俊毅：表達慰問，但是這個慰問是哭笑不得的慰問。

吳院長敦義：散會以後，你是友情贈飲。

李委員俊毅：好啦！物價的問題確實是很大的問題，你之所以說出「喝咖啡少放點糖」就是為了要抗物價。

吳院長敦義：這是其中一點點。

李委員俊毅：你是在教大家，我不是在吵那個，等一下就送給你喝。物價的問題是很嚴重，中油的價格影響最大，你同意嗎？

吳院長敦義：我了解。

李委員俊毅：你同意嗎？你同意嘛！

吳院長敦義：是。

李委員俊毅：影響很大，不要說最大。

吳院長敦義：是，影響很大。

李委員俊毅：現在中油汽、柴油等相關產品又要漲了，下週一凌晨又要漲 3 角以上。

吳院長敦義：這是政府跟中油吸收漲幅的一半，另外一半可能會漲。

李委員俊毅：現在大家努力在打通膨，中油為什麼不和你一起努力打通膨，為什麼又要漲價？

吳院長敦義：他也有啊！

李委員俊毅：中油不是沒賺錢，去年中油賺了 239 億元，你交代各部會首長在立法院承諾的、口頭答應的都要實現。而立法院決議汽油 32.5 元、柴油 28 元就要凍漲，而且這是跨黨派同意的，施部長在委員會作成決議時也在場，當時你也沒有表達異議。主席裁示，部長也是猛點頭說：好、好，我們來遵辦。結果現在又要漲價，這要如何向國人交代？

施部長顏祥：跟委員報告幾點：第一，方才委員提到立法院去年委員會有個決議，內容是指出可以採用凍漲或多元吸收等方式，委員應該比我清楚。目前就是採取各吸收一半的多元吸收方式因應。

第二，委員方才提到去年中油有盈餘，的確，去年中油有盈餘，但是去年中油的汽、柴油並沒有盈餘，有盈餘的是其他部分。

李委員俊毅：部長，你做事不要有雙重標準。台糖本來沙拉油、糖都對外宣布要漲價，理由和這次中油要漲價的理由是完全一樣的，結果馬英九下令不准漲，吞下去。到現在為止，價格還是維持不變。這就讓我們覺得好像有這麼一回事，政府真的是重視物價。台糖當時也說不漲的話會扭曲市場，別人都漲得這樣，都買我們的貨去賣，從中牟利。講了一大堆理由，也宣布要漲價了，最

後總統一下令，結果還是不漲啊！

我現在要問問院長，中油也是講了一大堆理由，說去年虧了多少，今年賺的都不夠彌補從前虧的部分；又說國際原油怎麼樣啦！一大堆理由，跟當初台糖的理由是一樣的。請問你現在要不要正式向國人宣布，下週的漲價計畫暫停？

吳院長敦義：我覺得中油目前採取的措施是比較合理的方法，漲幅的一半由中油和政府透過政策工具；也就是稅捐來吸收一半，另外一半的漲幅還是反映在價錢上，假如將來油價還是往上飆，那麼可能這個漲幅的三分之二分別由中油跟政府來吸收，漲幅的三分之一由油價來反映，這樣的策略比凍漲要來得可靠，而且正常。你想凍漲以後要凍到幾時呢？如果還繼續飆，那繼續凍下去幾麼辦？

李委員俊毅：院長，你的意思有兩個，第一個意思是台糖也可以比照辦理……

吳院長敦義：台糖和中油的狀況不一樣。

李委員俊毅：一樣啊！

吳院長敦義：不一樣。

李委員俊毅：是民生必須品，只是一個是能源，一個是食品，你的意思是台糖也可以比照辦理，漲一半，或是怎樣囉！

吳院長敦義：李委員，台糖的糖產量一定，需求也有一定。

李委員俊毅：台糖去年賺的還輸中油很多。

吳院長敦義：兩個不一樣。

李委員俊毅：中油賺 200 多億，台糖只賺了 100 多億，還不到中油的一半，台糖做得到，為什麼中油做不到？

施部長顏祥：跟委員報告，台糖的營業額不到中油的十分之一，所以利潤不能這樣比。

李委員俊毅：這跟營業額沒有關係啊！

施部長顏祥：當然有關係。

李委員俊毅：這是和苦民所苦的基本立場有關係，台糖做得到，為什麼中油做不到？院長，為什麼你有雙重標準？

吳院長敦義：這兩樣不一樣。

李委員俊毅：還是第二個意思是你要總統下令才會做？

吳院長敦義：不是。

李委員俊毅：你是院長喔！

吳院長敦義：不是這樣的考慮。

李委員俊毅：你什麼事都推給馬英九的話，雖然你可能是副總統人選，但是你不要讓你的老大不好做事。

吳院長敦義：你不要做這種連結，李委員，你一向很冷靜的。

李委員俊毅：好啦！不談副總統的事，我知道你有困難，你再講下去會破功，會見光死，這個我知道。

吳院長敦義：也沒這個事。

李委員俊毅：喔！沒這個事，那我們就大談了。你是要等總統下令才願意凍漲嗎？

吳院長敦義：完全無關。

李委員俊毅：當初台糖也是完全無關，後來總統下令就凍漲。

吳院長敦義：總統沒有下令凍漲。

李委員俊毅：現在中油要等總統下令才凍漲嗎？

吳院長敦義：總統沒有下令凍漲，沒有這個事。

李委員俊毅：什麼東西都飆成這樣，泡麵的事，你也是在這裡解釋半天，說不要吃肉的比較便宜，這些我聽得很刺耳，請問，官員到底是否瞭解這些民生？

吳院長敦義：都瞭解。

李委員俊毅：立法院也決議了，為什麼不暫時凍漲呢？

吳院長敦義：現在是為所應為，做當做的事。

李委員俊毅：所以，漲就是為所應為？請問，中油漲這個價是為什麼目的？

施部長顏祥：中油在今年 1 月開始就推行……

李委員俊毅：汽油、柴油在下禮拜一凌晨又要漲價了，是為什麼目的而漲價？

施部長顏祥：因為整個國際價格在上漲，中油必須反應成本，且只反應 1/2。

李委員俊毅：中油是不是國營事業？

施部長顏祥：當然是國營事業。

李委員俊毅：國營事業是否為行政院經濟部所主管？

施部長顏祥：是！

李委員俊毅：既然是經濟部所主管，是否應該接受立法院的監督？

施部長顏祥：當然！

李委員俊毅：立法院決議凍漲，為什麼你們拒絕呢？

施部長顏祥：那個決議中提到的方式，包括凍漲跟多元吸收在內，所以，我們採取多元吸收的概念，就是漲 1/2。

李委員俊毅：多元吸收的意思就用各種方式，不要讓汽油價格超過 32 塊半，不要讓柴油價格超過 28 塊，而不是多元吸收以後超過 32 塊半，超過 28 塊，你當本席不識字嗎？以 32 塊半、28 塊為上限，現在柴油都已經 over 了，應採取各種方式凍漲或多元吸收、補貼政策，全部以那條線為準，你為什麼不接受這個監督？當初是在你同意的情況下，為何現在又要反悔而推翻你的承諾呢？

施部長顏祥：政策也在推多元吸收。

李委員俊毅：難道真的要總統下令，把所有的推給總統府？

施部長顏祥：2 月份中油已經虧損 2 億，3 月份預計虧損 10 億。

李委員俊毅：部長是否知道為了迎接此漲價，民間虧了多少嗎？部長只知道政府虧了多少，你有沒有算社會虧了多少錢？部長只知道中油不怎麼樣會虧多少錢，政府不怎麼樣就要負擔多少，你有

沒有想過人民這樣繼續下去要負擔多少？

吳院長敦義：所謂「凍漲」就是全民負擔。

李委員俊毅：我們都是為人民一起來做事，你們也算過油價漲了 10%以後，GDP 降多少，物價升多少，表示連動的效果即使推出 10 次消費券都沒辦法彌補的，包括奢侈稅一百多億，如果都能夠漲，也沒辦法彌補社會的損失。

施部長顏祥：是過去造成一千多億的虧損，目前還不知道誰來補貼。

李委員俊毅：一千多億由國家來負責。

施部長顏祥：國家無此財源。

李委員俊毅：部長以為那是你的公司嗎？

施部長顏祥：所以，變成全民來補貼。

李委員俊毅：你們是否瞭解人民？只說以民生為重，是苦民所苦，卻完全不能夠體會人民，不只是油價漲趕緊去加油而已，你們也知道油價漲，牛奶、麵包等全都漲價。為什麼只看中油而不看整個臺灣呢？你是要當中油的行政院長嗎？

吳院長敦義：中油的補貼跟政府的補貼，就是全民的負擔，從嬰兒到年長的國人是全部在負擔；所以，其中有個平衡的機制，讓漲幅先負擔一半，有必要時就負擔 2/3。

李委員俊毅：或許真的要等總統宣布凍漲，你們才願意聽話，你們只聽馬英九一個人的話，立法院怎麼樣跟你們說，大眾的聲音透過媒體跟你們說都沒有用。

吳院長敦義：不是這樣的狀況，我們尊重貴院的委員。

李委員俊毅：這樣等於沒有交集。行政院說馬總統當初開的支票已經兌現 9 成了，其中有一項是外宿安全認證，已經達到 100%，這是你們的檢討報告書。

吳院長敦義：委員說的是青春寄居蟹計畫。

李委員俊毅：你們在中華民國 100 年 1 月提出 99 年度第四季總統政見執行成效檢討報告書，第 39 頁中，你們將外宿安全執行率列為已經執行完畢。要不要本席拿過去給你看？

吳院長敦義：這裡有資料。

李委員俊毅：外宿安全認證已經達到 100%，結果是頭版頭條火災 1 死 12 傷，教育部馬上公布外宿安全檢查只達到 4%。現在一百多所大學院校的外宿安全檢查只達到 4%，而你們卻對外說這個政見已經 100%完成，真的很臭屁！政見達成率高達 9 成，這是在欺騙人民的欺上瞞下，偽造不實的政績要欺騙選民，院長是否要督促閣員對外道歉？

吳院長敦義：我請朱主任委員答復。

朱主任委員景鵬：委員方才說的問題，對於已經完成的部分，我們有 4 項標準來處理。

李委員俊毅：現在外宿安全認證已經達到多少比率？

朱主任委員景鵬：外宿安全認證是中長期……

李委員俊毅：吳部長是負責外宿安全檢查嗎？

吳部長清基：是！

李委員俊毅：現在一百多所大學外宿安全檢查的達成率有多少？

吳部長清基：我們有 7 所學校是公布已經全部完成，但是，其他的學校都有在做……

李委員俊毅：完成了嗎？

吳部長清基：有的學校有做，但還沒有全部完成。

李委員俊毅：已經完成的有 7 所，就是 4%，本席不是要怪你，而是要釐清楚，既然是完成 4%，為什麼研考會對外宣稱已經完成 100%？

吳部長清基：各校都有做，但是……

朱主任委員景鵬：我們對已經完成特定的措施，但是，持續辦理是我們當時管考的 4 個標準之一。

李委員俊毅：你為什麼在檢討報告中列入 100%完成呢？

朱主任委員景鵬：我們是列入持續辦理，但是，是第 3 個標準，其中寫得很清楚，我並沒有說因為……

李委員俊毅：你不要硬拗了，什麼持續辦理，都已經完成了，這是欺騙人民嘛！沒有完成也無所謂，你不要說 100%完成了，這樣會讓人吐槽。

吳部長清基：各校都有啟動，且去做訪視、鑑定，已經在執行了。

朱主任委員景鵬：97 年、98 年都有執行。

李委員俊毅：各大學開了一次外宿安檢查全會議，這樣就完成了嗎？如果這樣就完成了，會燒死這麼多人嗎？本席認為沒有做也沒關係，但是，要將事實呈現，哪裡有困難而做不到，需要立法院與各部會的協助都沒關係，不要騙人民嘛！院長是否同意本席的說法？還是要再偏袒你的閣員？

吳院長敦義：如果要以很嚴謹的完成來說，你說的是正確的；但是如果這樣的政見已經著手實施了，結果前 2 天還是在花蓮東華大學發生 1 死 13 傷的慘案，我們非常心痛，也很慚愧，用嚴謹的態度來看，這個工作並沒有完全達成。

李委員俊毅：既然你這樣講，這個問題就到此為止。剩下 1 分鐘，本席擬請教奢侈稅問題，現在大家最擔心、最不放心的是國民黨立法院黨團，你放不放心他們？

吳院長敦義：你是說不放心？

李委員俊毅：現在外面擔心這個案子可能完成不了、會躺在立法院，就是因為國民黨黨團裡面有人會反對，你擔不擔心國民黨黨團杯葛你的案子？

吳院長敦義：我不擔心。

李委員俊毅：為什麼？

吳院長敦義：我只擔心我們的方案是不是能斟酌損益，是否能贏得社會更大的共識，並且盡力溝通。

李委員俊毅：接著本席想請教經建會主委，劉主任委員日前表示，政府打投機不打投資，如果民眾能提出證據證明不是投機，奢侈稅應考慮例外，請問民眾要提出什麼證據才能證明他們不是投機？

劉主任委員憶如：我舉的例子是，如果民眾擁有的 2 間房子都是自用住宅，只是要換屋而已，應該考慮例外，其實財政部已經想出方案了。

李委員俊毅：什麼方案？

劉主任委員憶如：他們會提出來。

李委員俊毅：如果人民是純投資，不是投機，要怎麼舉證？日前你的說法是，如果人民舉證的話，可以免 10、15%的奢侈稅；我沒有亂講，報紙登得很大，我也覺得不錯，這樣可以慢慢談論這個政策的具體內容到底要如何執行，以免濫殺無辜，但不知民眾到底要如何證明？

劉主任委員憶如：其實財政部已有具體方案，可惜現在時間不夠了。

吳院長敦義：有關這個案子，財政部是唯一、正式發言的窗口，各部會一包括我如果有意見，也會交給財政部通盤檢討，將來提送立法院審議之前，也要經過行政院院會，屆時請李委員還有機會給我們指教，非常謝謝。

主席：請吳委員清池質詢，詢答時間為 30 分鐘。

吳委員清池：（15 時 33 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。吳院長，我知道總質詢的時候，你總是會遇到很多狀況，帶給你一些困擾，今天本席要問的問題，可能也會帶給你困擾，請問在臺灣的政治人物中，你的閣員誰最紅？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（15 時 33 分）主席、各位委員。我不會去想、去問誰最紅，我只知道我們的同仁都很認真。

吳委員清池：你是行政院長，應該知道你的閣員誰最受歡迎，誰的社會地位最高、形象最好。如果你不知道你的閣員中誰目前的社會形象最好，可能要自我檢討一下。

吳院長敦義：我做首長不是 1 年、2 年，我已經做了 20 幾年的首長，哪一個人工作認真、腳踏實地，我非常清楚，這是毋庸置疑的。

吳委員清池：你不方便講，我替你說，在你的閣員中，目前人格、形象最受社會尊重的人叫做彭淮南，現在不只國民黨喜歡彭淮南總裁，連民進黨都喜歡他，他的社會形象、人格，甚至還超越民進黨檯面上的幾大天王，所以社會上還有國民黨將來會有馬彭配的聲音，民進黨喜歡找他，國民黨也喜歡他，藍綠都喜歡彭淮南，為什麼會有這種情況？

吳院長敦義：謝謝你對我同仁的肯定。

吳委員清池：你要特別注意一下，因為這個很重要。彭總裁，我不需要你做很明確的答復，我知道你沒有辦法答復，也沒有這個心，現在民進黨說副手找彭淮南最好，你心裡會不會認為他們把你看輕了，如果真的要做，就當正的，哪可能當他們的副手？

彭總裁淮南：我還是借用院長早上答復的話，假設性的問題，我沒有辦法答復。

吳委員清池：我知道這是假設性的問題，假設性的問題不是沒有辦法答復，應該可以答復，但是不能答復。藍綠都喜歡你，你有被尊重、認為自己做得不錯，社會才肯定你的感覺嗎？

彭總裁淮南：假設性的問題沒有辦法答復。

吳委員清池：這不是假設性的問題，現在兩黨都尊重你，你一定會有感受、反應、自我感覺，會不會？

彭總裁淮南：我沒有辦法答復這個問題。

吳委員清池：就是這樣，人家才會尊重你，第一、你不隨便講話，第二、你不隨便答復，第三、就

事論事，馬上執行，而且政策正確。難怪大家都稱讚你，本席認為民進黨找你當副手，太委屈你了，如果民進黨真的有意重新取回執政權，只有一個人能幫他們的忙，那就是彭淮南，但你不是當副手，而是當他們的正手，也就是由你出面選總統，因為民進黨這些人還不夠看，還沒有你的能耐，這番言論是肯定你，不是污辱你，請你不要誤會。能夠讓藍綠稱讚、社會肯定，實在不簡單，所以你是一個好閣員。

我剛剛請教院長，當前最紅的閣員是誰，院長不好答復，我相信院長心裡也知道，目前最紅的閣員，就是站在你旁邊的這個人，但是你不好意思說出來，因為現場還有那麼多閣員幫你做事，所以你講不出來，院長，你不好意思答復，對不對？

吳院長敦義：不全然是。

吳委員清池：不全然是，但大部分是。

吳院長敦義：你說得也對，但不是唯一的答案，因為我們優秀的同仁很多，彭總裁是我肯定的一位。

吳委員清池：彭淮南在你的心目中優不優秀？

吳院長敦義：非常。

吳委員清池：非常優秀，這樣就夠了。我剛剛忽然看到一個新聞，根據自由時報第 3 版的標題，你說海基會和海協會兩會要在臺灣和大陸之間互設辦事處。

吳院長敦義：不是這樣子，我是說海基會和海協會正在商量，我們國內有些經貿團體是不是跟大陸那邊設分支單位，例如外貿協會、電電公會等，因為台商的權益需要保障，而且最近我們外貿協會的據點多增加了幾個人，大概是這個意思。類似我們現在台旅會在北京設有辦事處，他們的海旅會也在台北設有辦事處，而不是指海基會設分部在大陸，海協會設分部在臺灣，不是這個意思。

吳委員清池：那就沒關係，不過這是遲早的事情。其實現在兩岸經濟投資互動頻繁，加上海基會和海協會下面還設有經合會及經貿協會，所以我覺得這兩個會可以先互動。但你這個構想出來之後，海基會和海協會都否認，並加以更正。

吳院長敦義：因為問話問錯了，是問海基會是否要設分部在大陸？海協會是否要設分機構在臺灣？但不是這樣子。

吳委員清池：對於海基會、海協會互設辦事處之事，兩會都用「更正」兩個字。我不知道「更正」這兩個字是媒體操作出來的，還是陸委會本身也是用「更正」這兩個字？因為用「更正」這兩個字是很嚴肅的事情。請問賴主委，你們有沒有用「更正」這兩個字？

賴主任委員幸媛：沒有。海基會和陸委會昨天都不是用這樣的字眼，那是報紙的標題，是由他們編輯部做的。

吳委員清池：如果用這樣的字眼對長官就太不尊重了，我想以妳的個性應該不會這樣做才對。

賴主任委員幸媛：當然不可能，因為院長的意思也不是這樣，那是報紙媒體編輯部做的。

吳委員清池：報紙自己刊登出來的，而且是用「更正」這樣的詞，我覺得用這個詞是很嚴重的事情。

賴主任委員幸媛：委員如果看內文就知道，它的內文跟標題不一樣。

吳委員清池：如果用「更正」這樣的詞，陸委會好像打了院長一巴掌。

吳院長敦義：也沒那麼嚴重。

賴主任委員幸媛：不會的，沒有那種事。

吳委員清池：所以我是幫院長求證沒有這回事。

吳院長敦義：我有時候也會講錯話，像我前幾天講奢侈稅可能增加 191 億，實際上是財政部講 151 億的數字才對，所以我也會講錯數字，但是方向是不會錯的。

吳委員清池：不論財政部或院長，現在還沒有人可以把確實的數據講出來。

吳院長敦義：這是預估的數字。

吳委員清池：還有，今天真正的民怨之首是什麼，院長知道嗎？

吳院長敦義：根據當時網路意見調查顯示，都會區房價過高在民怨中是排第一。

吳委員清池：那是錯誤的，你應該講臺北都會區房價過高，民眾不能接受。但房價絕對不是民怨之首，像桃園以南……

吳院長敦義：沒有高的問題啊！

吳委員清池：現在高雄 12 層的大樓，一坪 3~4 萬還有很多賣不出去。那邊有一家仲介公司專門賣高雄、臺南的房子，大樓一坪只賣 2 萬 8 千或 3 萬元，所以不是年輕人買不起房子，而是地點的問題，所以你應該高興才對。我都是講正面的事，今天房價會高是因為我們交通建設做得好，由於交通方便，所以交通建設好的地方房價自然就會高，所以不論企業總部或工廠都跟捷運有關係，例如把公司開在距離捷運 3~5 分鐘的地方人一定比較多，而且工人也喜歡住在距離捷運 3~5 分鐘的地方，這樣不但上班、下班方便，企業主請人也比較方便，所以現在企業主都喜歡把公司行號設在捷運站附近，以致帶動捷運站附近的房地產上漲，這是因為我們政府交通建設做得好，才會有這些效應出來，我們應該感到高興才對。因此，這不是民怨之首，而是我們交通建設做得好。

現在沒有捷運的地方有誰要去，所以不要把北部房價高當作民怨之首，這是錯誤的觀念，而是交通方便帶動當地的發展。你看南部沒有捷運的地方，房價哪有上漲？很多大樓一坪賣 2 萬多、3 萬多還沒人買，所以我認為整個稅制和法律要公平。至於你們要用奢侈稅、特別費或交易費的名義，這些我都不管，未來修法時是否會更改名稱也不清楚，或是按實際交易課稅我也沒有意見，但不能溯及既往，因為溯及既往會天下大亂。這涉及隱私權，在買賣雙方的契約書都要拿出來看的情況下，等於把涉及個人機密及個資保護部分完全攤開在陽光下，所以有這個因素存在。如果立法之後才開始實行，我相信社會沒有人會反對，包括我也贊成，但若有溯及既往的觀念，將會造成非常嚴重的問題，請你們三思！你們主要是為了穩定房價，所以只要能達到效果就算成功。就像張次長說：「我們今天不是為了課稅而訂這個法，而是為了穩定房價」。既然是為了穩定房價，這個政策實施之後，絕對能夠穩定都市房價；但我要提醒院長，這樣南部的房屋就慘了！我不會反對你們按照實際買賣怎麼樣、怎麼樣，只告訴你如果溯及既往會造成很嚴重的情況，並產生經濟循環性的惡果。我從政到現在，從不為一己之私，所以在此提出善意的建議。其實，

現在民怨之首是在物價，而不是房價的問題。院長現在可能比較少到基層去，我們常在基層走動，不論走到哪裡，大家都說什麼都在漲，或許石油上漲還有點道理，因為中東因素及國際油價上漲等等。請問台塑一年賣石油賺多少？現在政府說中油都沒有賺錢，甚至還虧損，現在本席就要請教台塑一年賣石油賺多少？經濟部長是不是可以答復這個問題？

施部長顏祥：我向委員報告一下，台塑一年大概賺五、六百億，但是……

吳委員清池：應該不只吧？

施部長顏祥：但是他們所賺的錢，大部分來自於石化產品，而不是汽柴油。

吳委員清池：那是轉投資嘛！石化產品也是轉投資嘛！台塑已經做了幾年？以一年賺五、六百億來計算，他們早已賺上兆元了，請問政府的作為在哪裡？既然會虧損，就表示政府的政策執行不對，不然為什麼人家會賺那麼多，而中油卻虧損？石油凍漲時，他們還不是一樣凍漲，為什麼台塑會賺錢？你們有沒有考慮過這些問題？所以本席說民怨之首是在物價。現在不只石油漲價，包括瓦斯、醬油、沙拉油都漲價，甚至連麵也在漲價。或許施部長剛剛所講的數據並不是很正確，本席認為台塑一年盈餘絕對超過 600 億以上。

現在你貴為院長，沒有在基層走動，所以你不知道，現在民間……

吳院長敦義：我天天都在基層走。

吳委員清池：還好你當過民意代表，你還知道人民的聲音。現在不只物價上漲、石油上漲，而且還有升息的問題。剛剛彭總裁在這邊，其實我應該也要問他一下，央行說要升息來打房，但本席要提醒你們，利息上升是由全民在負擔的。目前全國大約有五、六百萬戶的貸款戶，現在全省的房貸利息都調升，如果加上物價上漲的部分，一戶人家一個月至少要增加 5,000 元的負擔。就以 800 萬戶來計算，就是增加 400 億的負擔，也就是說，因為物價上漲，全民要負擔 400 億。現在南部的房子很難賣出去，結果現在還要升息，因為升息是全面性的，並不是只有針對特定地區的貸款戶而升息，政府根本沒有完整的配套措施，升息的結果只是讓富者更富、窮者更窮，因為有錢的人把錢存在銀行裡面，所以存款的利息增加了，結果他們就越來越有錢，但窮的人就越來越沒錢了。升息加上物價上漲的部分，臺灣人一年至少要多負擔 1,000 億，你們有沒有想過老百姓的辛苦？

你們往往都是想到哪兒就說到哪兒，卻沒有想過惡性循環的問題。現在房價高漲沒錯，但是你們也要考慮萬一房地產真的崩盤的話，會造成多大的傷害？光是營造廠就有幾十萬人，全臺灣省有好幾千家的房屋仲介公司，最少有 10 萬人從事房屋仲介買賣，屆時很多人會因此而失業，影響非常之大。就像本席剛剛所講的，你們想要課稅沒有關係，如果要穩定房價的話，其實只要達到效果就可以了。財政部也說這並不是為了課稅而課稅，而是為了穩定房價，既然如此，就請你們先修法，然後再開始實施，這樣社會大眾可能還可以接受，也才不會造成惡性循環。

本席必須再次告訴院長，今天民怨之首是在物價，因為物價上漲的問題，所以現在政府打算和外國配合，在海外生產糧食，包括玉米等物資等等。物價上漲真正的原因在哪裡？其實本席老早就看出來了，因為我看事情都看得很遠。兩岸為了促進經濟合作、政府為了讓投資者有更好的投資環境，所以簽署了 ECFA。沒有錯，有很多生意人賺錢了，但是我們的好東西卻都銷到大陸

去了，好的水果必須到大陸才買得到，在臺灣要買好的水果，很抱歉，根本買不到。所謂「燒碗吃缺」，就是指把自己的好東西賣給別人，這就好比以前種菜時，好的菜都是拿到市場去賣，而自己吃的都是不好的菜；好的碗都是別人在用，壞掉有缺損的碗才留下來自己用。現在臺灣就是這樣的情形，一些好東西都銷到大陸去，我們的物資及生產的東西都一直送到大陸去，政府一直在推動農產品銷到大陸，長期下來，臺灣……

吳院長敦義：吳委員，真實的狀況不全然是這樣，現在臺灣的糧價和蛋價都還在下跌，農民也是叫苦連天，並不是農民都把他們生產的東西拿去換錢，我們自己都吃壞的東西，不是這樣的情形。其實現在農民也很苦，收入很少，所以免稅能夠把多餘的農產品銷出去啊！

吳委員清池：沒有錯，農民的收入很少，但起碼他們還有生產的工具，那就是土地。當然我們也知道農民很苦，但是好的東西都運到大陸賣掉了。其實菜價有漲有跌，這必須視季節而定，並不是每樣菜都一直漲價，蛋價也是視季節而定。據本席所知，很多民生用品也都是送往大陸銷售，所以造成臺灣的供需品……

吳院長敦義：吳委員，過去這兩年多以來，包括躉售物價和消費者物價，我們都是全亞洲，甚至是全世界最平穩的地區。主要是因為今年年初以來，國際油價飆漲以及氣候極端變遷，大豆、黃豆在國外的生產不健全，所以漲價了，我們現在很苦的就是這些進口的東西都變貴了。

吳委員清池：院長不妨到超商去走一下，光以泡麵來講就好了……

吳院長敦義：泡麵有 18 元的、有 23 元的、有 32 元的、有 40 元的，也有 45 元的，這些我都知道啊！

吳委員清池：但是外面的人怎麼解讀你知道嗎？有人說院長講那是什麼話！如果要吃好一點的泡麵就吃 40 元的……

吳院長敦義：40 元以下的泡麵也有啊！

吳委員清池：當然 40 元的泡麵有得買，18 元的泡麵也有得買，但是外面的人怎麼解讀你知道嗎？一般老百姓都說，有錢人就吃卡好，沒錢人就吃卡壞。沒錢的人就花 18 元買來當成一頓飯吃。

吳院長敦義：我的意思是不必漲價。

吳委員清池：雖然你的意思是希望不要漲價，可是現在卻已經漲價了，而且你也不擋不住漲價之勢。

吳院長敦義：就算漲價了，到量販店購買也有 40 元的貨品。吳委員，我所說的數字就是當初量販店大量進行促銷的價錢。

吳委員清池：本席不是想要向院長強辯，我們不需要強辯，我們都是為了社會及人民好。有些事情不是你我所能控制，社會有社會的自然秩序存在，不是政府所能完全控制，但是政府要加以關心。

吳院長敦義：當然，物價也不是我們完全能掌控。

吳委員清池：所以我跟你講，不是你們完全能掌控的。只要政府有用心去做，人民就能感受到。我們也知道物價不是政府所能完全掌控，更不是一個院長所能掌控的。

所以現在進入一家超商或任何一個傳統市場後，就會發現百物飛漲，到處都在漲價。因為臺

灣的生產產業愈來愈少，大多要仰賴進口。臺灣在拼經濟，其實拼經濟雖然有收入，但是並沒有提供就業，愈是拼經濟，百姓卻愈來愈辛苦，因為我們的產業已經外移。國外的產業想要到臺灣進行投資，可是臺灣卻沒有提供很好的環境，我們只能提供民主及相關制度，所以他們才會願意進來投資，但是即使進來投資也只能設立一家公司，若是真想在此建構產業，因為成本太高，他們根本做不下去。

本席要在此拜託院長，物價問題高居民間民怨之首並不為過，所以要特別加以注意。希望今天不要再為了房價問題消費年輕人，不要再說年輕人買不起房子，他們並不是買不起，而是因為年輕人也希望到好的環境工作，未來能有好前途，所以他們希望能在捷運站旁較方便的地點生活、工作及創業。若是真要買房子，他們並不是買不起，要他們購買南部的房子，他們也不想買。現在桃園也有一坪 7、8 萬元；十幾萬；乃至 1、20 萬元的房子。楊梅有一坪 5 萬元的房子，建商建好房子後連建築成本都無法回本，土地也都賠了錢，這樣的人也不在少數，這些情況院長知道嗎？院長只看到有人賺錢，對於賠錢的情況卻不知情。

吳院長敦義：我不是只看到賺錢，我也有看到很多賠錢的部分。

吳委員清池：講這些都沒有用，沒有關係了。

主席：請江委員義雄質詢。詢答時間為 30 分鐘。

江委員義雄：（16 時 4 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。本席想要與吳院長及法務部曾部長談一談本席一直很關心的問題，這部分對於國家財源也有很大的幫忙，就是緩起訴處分金及認罪協商判決金的相關問題。

本席在多次質詢都提到緩起訴處分金及認罪協商判決金的問題，現今刑事訴訟法第二百五十三條之二第一項第四款規定，如果檢察官要進行緩起訴處分，可以命被告向國庫或指定的公益團體、地方自治團體支付一定的金額。其實這些金額還不算少數，91 年到 99 年間尚未計入認罪協商判決金的緩起訴處分金就有 54 億元，給予公益團體的部分大概占了 50%以上，金額約是 34 億元，給國庫的部分約是 16 億元；給地方自治團體的約有 2 億元，各占 30.66%及 5.01%。

因為法務部長對此只有建議權，上次本席也向部長提到，希望能向司法院建議修改刑事訴訟法，因為刑事訴訟法規定要把緩起訴處分金分配給 3 個單位，這 3 個單位可以由被告自行選擇，本席覺得這是非常奇怪的規範。

原則上說來，犯罪行為是對個人法益的一種侵害，也是對國家及社會法益的一種侵害，所以其補償行為應以國家整體為對象，依例應繳付給國庫，作為國家財源之一，進行統籌分配，成為一種比較沒有爭議的財源來源。

被告可以選擇自行指定給公益團體、公庫、地方自治團體，對於這種規劃方式，本席不能接受，但這卻是以前刑事訴訟法之規定。刑事訴訟法規定緩起訴處分金是由地檢署處理，但地檢署本身對於其中許多管理辦法、支付條件及財富方面的管理並非專才，所以依據 91 年到 98 年審計部的查核結果，對於公益團體之收支監督管理的欠單部分，提出很多審核意見，如此就是希望有所改進。本席已經講了好幾年，個人已提出相關修正法案，但是一直無法排入司法及法制委員會議程中進行審議，因此也延宕了好幾年。大筆緩起訴處分金由地檢署處理，有時候就無法進行管

理，而且出現不當使用的情況。上會期本席提案希望這筆錢可以交給犯罪被害保護人之受害者的部分已經放進去了，但本席認為若是可以統一交給國庫，再分配給公益團體、國庫及地方自治團體。像是澎湖或臺東根本沒有什麼緩起訴，他們根本就沒有這類處分金可使用，顯見並不公平。對於本席的建議，可能法務部和司法院都有意見，不過部長可否協調司法院把這個制度改掉？請部長加以說明。

主席：請法務部曾部長答復。

曾部長勇夫：（16 時 10 分）主席、各位委員。刑事訴訟法確實是由司法院所主政，對於相關的規定，個人非常贊同江委員的高見，我們回去檢討之後會向司法院提出建議，看看對相關條文要如何修正，讓緩起訴處分金能作最妥適的運用。

江委員義雄：本席對此已有提案，希望把公益團體和地方自治團體部分先刪掉，讓處分金全部交給國庫，再由國庫統籌運用，這樣才能顯現出公平性。上個會期本席已經提案，只是一直沒有審議，本席也拜託司法及法制委員會排入議程。我希望法務部能和司法院共同討論，使緩起訴處分金得到最好的使用。在此拜託院長和部長，期盼大家共同努力讓法案儘速修正。

曾部長勇夫：我們和司法院會談時會把這個問題提出。

江委員義雄：謝謝部長。另外，院長在施政報告中提到學前教育的問題，本席一直認為學前教育比十二年國教還重要，或許這是我個人的偏見，不過年少時如果沒有學好，變成了中輟生，以後青年時要變得品性好、學識豐，恐怕有一定的困難。兒童是國家的希望，也是國家最寶貴的財富，良好的學前教育不只關係到健全人格的養成，也關係到民族和國家的未來。因此如果學前教育能奠定良好的基礎，以後就容易發揮所長。我們從院長的施政報告和報章的報導得知，學前教育要從三縣三鄉等偏僻的鄉村或是原住民地區開始實施，99 年度已經執行。根據原先的規劃，100 年度會訂出排富條款，不過馬總統希望學前教育能做到免學費，因此教育部已經進行檢討，看看 5 歲學童的學前教育能否在 100 年做到免學費。本席想請教吳部長，5 歲學童在 100 年是否都能減免學費？

吳部長清基：江委員對於教育一直相當關心和支持，去年我們曾規劃如果今年要全國實施，基於財政的考量須有 110 萬的排富前提，但是今年元旦總統和院長認為幼教如果能延伸到 5 歲，或許排富條款可以再作考慮。這個案子我們正在和內政部會銜，還要再簽到行政院作最後的核定。

江委員義雄：報章報導說還缺 10 億，但本席請教教育部，教育部的答復是 3.1 億，不知哪個數字才對？

吳部長清基：教育部不足 1.5 億，內政部不足 1.6 億，共計 3.1 億。

江委員義雄：如果全部免學費，經費需要 82.1 億，對不對？

吳部長清基：那是 101 年，本年度大約是 66.39 億。

江委員義雄：既然學費只差了幾億，而這又是件好事，院長能不能再考慮？小孩如果趴趴走，身體固然健康，但是假如沒有良好的品德，將來恐怕沒有辦法做得很好，所以本席對學前教育比對十二年國教還重視。請問院長，5 歲學童的學費有沒有可能全免？

吳院長敦義：剛才吳部長已經說明原先的規劃，我們準備了 66 億多的經費，以 110 萬年所得的家

庭作區分，這樣一來覆蓋率應該很高。如果要百分之百覆蓋，把 110 萬的排富標準拿掉，經費還差 3.17 億，金額不是那麼大，因此我已同意今年（100 學年度）不必設 110 萬的排富標準。

江委員義雄：這樣我們就可以向全國鄉親講，政府很重視小孩的未來。在少子化的今天，大家都不生小孩，本席去參加結婚典禮時都拜託新人多生，生一個不夠，生兩個也不夠，至少要生 6 個，六六大順，這樣台灣才能繼續有菁英。假如新人生 6 個的話，我就給 2 萬元的紅包，這雖然是說笑，但是鼓勵生產是非常重要的。

除了 5 歲學童之外，3 歲和 4 歲孩童的學前教育要如何進行？教育部有沒有規劃？

吳部長清基：這部分我們會看財政的狀況逐年檢討。

江委員義雄：現在你們還沒有想到這一點。

吳部長清基：總統有提到這方面的考量，只要財政許可可以再向下延伸，所以我們要看財政情況再作決定。

江委員義雄：世界各國不論是歐洲、北歐或是中國大陸、日本，孩童要進入公立幼稚園都非常難，往往是擠破頭。以英國為例，教會辦的幼稚園比較好，所以很多人趕快加入教會，教徒因而增加。另一方面，學區好的地段，房價也非常高。大家都知道入園很困難，而私立學校的經費要比公立的多了三到五倍。現在政府為了鼓勵生產，給民眾育嬰假或是補助，這些都是方式之一，但是如果孩子生下來之後能有好的幼稚園、托兒所就讀，相信民眾生育的意願會更高。因此本席希望 4 歲的學前教育能慢慢往下推廣，請問有沒有這個可能性？

吳院長敦義：未來我們再量力而為吧！現在講太遠了，將來可能又被批評還沒有計畫就宣布，無法實施的話，只是多說多增加困擾，所以我們還是把 5 歲的學齡前教育在 100 學年度先做到吧！

江委員義雄：院長，好的事情說給人家聽是沒有關係的……

吳院長敦義：說了做不到，這是不可以的。

江委員義雄：又不是說了就一定做到，哪有這麼好的！

吳院長敦義：如果我們說 5 年後政府財政好一點才可能做，但別人的解釋卻是已經宣布要做了，這樣以後就越說越不清楚。

江委員義雄：不是這樣啦！當然要把話講清楚！

吳院長敦義：我們還是要紮紮實實的，誠信還是最要緊的。

江委員義雄：本席認為有講才有可能動，有動才有成功的機會，如果每次都只說「再研究」，到最後都是不了了之。院長所言本席非常贊同，但最重要還是要有心，現在針對 5 歲幼童已有這樣的作法，如果要繼續往下執行，政府是可以再研究，當然，再研究有其不確定性，但是個人認為有必要多說一說，雖然現在還做不到，至少也顯示我們對幼童教育是非常重視。

另外，目前國小因併班、併校而留下很多蚊子館或閒置教室，而國中小流浪教師也越來越多，以目前少子化情形來看，將來這個問題會越來越嚴重，既然政府這麼重視學前教育，是不是可以把學校閒置空間變成公立幼托學園，再把這些流浪教師訓練為幼稚園教師，如此，不但可以減少失業率，增加他們的就業機會，也可以增加蚊子館的使用率。前陣子報載內政部計畫把 30 個閒置場地設為幼兒園，教育部本於自身職責，對這個問題應該更為重視，不知道教育部有何因應

措施？

吳部長清基：目前教育部所屬國小附設幼稚園有 1,500 多所，如果學校有閒置空間，我們也鼓勵地方政府釋出這些空間，改設為公立幼稚園，也或許可以採 OT 方式讓私人來經營，然後就像江委員方才提到的，招募一些儲備的老師進來，這些都是可以考慮的。

江委員義雄：本席是認為這樣的作法可以減少失業率，兩者同時並進，也可以減少流浪教師的人數。謝謝吳部長，你請回座。

現在本席要請教交通部毛部長，相信部長很了解本席要提出什麼樣的問題，因為只要說到這個問題，本席就很生氣！沒錯！嘉義市人口數很少，只有 27 多萬人，但我們的市長有雄心與毅力想要把嘉義市變成像華盛頓 DC 一樣的特別區，而不必硬要擠入所謂的五都。其實說到五都，本席也非常火大，他們利用財政收支劃分一直要和我們這些窮縣市搶錢，既然號稱五都，不是應該把錢留給我們這些沒有錢的小縣市，讓我們有飯吃，結果他們一直和我們搶錢，又侈言有競爭力，請問他們的競爭力在哪裡？都是騙人的啦！現在五都的情形就是如此，我們也不必多談，當然大家都想要爭取成為直轄市，但嘉義市只有我一名立委，終究寡不敵眾！如果說人口數要 200 萬以上，我們也可以和嘉義縣、雲林縣連合起來啊！問題是除了人口數外，他們還說要有符合成為直轄市的其他條件，這麼說來，他們就應該比別的縣市條件好，又何必來和我們這些鄉下縣市搶飯吃！最起碼也應該有良心，讓我們這些比較沒有競爭力的縣市多分到一些經費！當然，這和毛部長沒有關係，本席只是說出來，讓院長聽聽我們這些沒有錢的人非常悲慘的心聲。

雖然嘉義市很窮沒有錢，但是我們有很多人才，現在嘉義縣的水上機場只有飛航澎湖、馬祖及金門，其他地區都沒有，當然這是因為市場需求問題，不能強求，但是以兩岸直航來看，目前有很多大陸客到嘉義觀光，阿里山更是有名的世界遺產，結果觀光客還必須經由北高才能到達嘉義，這是非常不妥的。其實，嘉義機場飛廈門距離是最近的，但政府核准的直航機場卻是台南，當然，台南機場可以成為國際機場，本席也替他們高興，問題是有關嘉義機場的問題，本席已經質詢很多次，請問部長，目前的情形如何？現在不管是嘉義市、嘉義縣、雲林縣及台南新營地區，都是以嘉義為中心，這個區域有將近 160 萬人口，並不輸給別人，何況我們要求的並不是定期航班，而是以包機方式直航，有何不可以？交通部回應說因為嘉義不是國際機場，那很簡單啊，就把相關設備改一改就好了啊！如果說政府沒有錢，雖然本席也沒有多少錢，但是本席可以出錢買桌子、椅子！

毛部長治國：謝謝委員提起這個問題，事實上，國際機場、國內機場最大差異，就是所謂通關檢驗的相關設施，以嘉義機場目前的設備、空間來講，可能會不足，不過，目前交通部已經委託成大進行嘉義開放兩岸包機的可行性評估……

江委員義雄：部長，速度可以加快一點，也好讓本席回去向鄉親交代，每次他們問我，我都不知道該怎麼回答，但是這個問題我已經質詢交通部很多次了，你們每次答復的理由都說嘉義機場不是國際機場，沒有相關通關設備，但通關設備設了就有，並不是很難的問題啊！

毛部長治國：有關通關設備，以台南的情形為例，台南現在是五都之一，將來即便開放兩岸包機業務，因為他們的通關檢驗業務，即一般所謂的 CIQS 人員，可以就近利用安平港相關人員，因為

安平港本身就有這些人馬，平時業務又不太忙，所以，屆時可以以調撥、借調方式因應，至於嘉義地區，則必須要有較多的考量，甚至相關問題也不是交通部可以完全處理，不過我們已經請成大在評估了。

江委員義雄：可以借調台中的人員啊！台中和我們很近啊！

毛部長治國：對啦！所以這都需要評估，相關成本……

江委員義雄：這個問題本席質詢這麼久了，到現在都不見下文，本席相信如果嘉義機場可以承作包機業務，一定不會變成蚊子館的，這點，要拜託院長，也希望部長能儘速評估完成。水上機場問題涉及我們嘉義是否能成為航運中心，希望部長多多幫忙。

另外，嘉義鐵路地下化問題，也是本席一再質詢的議題，為什麼別的縣市可以，我們嘉義就不行！就像國際機場一樣，台南可以，我們不行，鐵路地下化台南市可以，嘉義不行？本席說的都是實在話，83 年前省交通處完成嘉義地區鐵路立體化可行性研究；87 年 5 月嘉義市政府完成嘉義市區鐵路地下化可行性研究報告；88 年行政院核定要變成高架化，嘉義市政府沒有辦法，只好同意高架化。

其實，我們與臺中的情況一樣，臺中也是由地下化改成高架化。我們從二十多年前就開始提出這項要求，並不是現在才說，但是別人有消息，我們卻始終沒有消息，是不是這樣？我們的可行性評估在二、三年以前就已經做完了，以前的經費是 140 億元，2 年後變成 258 億元，嚇死人！就算把通貨膨脹計算在內，也不至於如此。經費從 140 億元變成 258 億元，而且還在不到 3 年之內，嚇死人了，當初到底是如何評估的？以 258 億元來說，我們要負擔 47 億元。我們嘉義市 1 年的預算只有 100 億元，要我們拿出 47 億元出來，拜託部長，我們不就要去跳海，對不對？

都市有大有小。臺南市的鐵路地下化，他們的負擔只有 12%而已，其實也不到 12%，我都去問過了，但是你們表面上都這樣說，其實並不到 12%，請部長去問問看。

毛部長治國：關於嘉義鐵路立體化、高架的案子，事實上，我們已經向院裡面報告過了，將來基本的方向是我們要推動這個案子，但是很大的原則就是希望鐵路的高架化只是一個手段，我們真正的目的是藉著鐵路的高架來推動嘉義市的更新再造，讓嘉義市變成雲林、嘉義地區的首善之都，進而帶動整個雲林、嘉義地區的發展。所以可能嘉義市政府需要中央的協助，一起做範圍比較大的都市更新，以這樣的主體及高度來推動，把鐵路納在裡面來推動。

江委員義雄：我知道，但是部長這樣講根本就不可行嘛！現在又要求我們先根據 99 年通過的法案再重新來過，我們如果現在重來一遍，不就又要花好幾年，而且還不會過，對不對？你們根本就沒有幫助我們嘉義市嘛！

毛部長治國：大家要一起協助嘉義市來推動這個案子。

江委員義雄：問題是我們沒錢，如果有錢給我們，就算要我跪著，我也會爬到你的面前。問題是我們沒錢，教我們怎麼做？

毛部長治國：錢是第二步，最主要是這個案子的定位要清楚。

江委員義雄：部長，如果有錢，我們一定可以做得起來，問題是我們沒錢嘛！沒錢要怎麼做？不然你可以拿錢委託我，我雖然是外行，但是我要是做不好，看你要怎麼處罰我都可以。我可以委託

別人來做，速度也很快，我們現在沒錢要怎麼做？你們一直拖延了二十多年，又以 99 年通過的相關都更法令，要求我們重新再來，院長也這樣說過，我都知道。

毛部長治國：前面 20 年不是我們拖的。

江委員義雄：我知道，就是政府拖的，民進黨、國民黨政府都有，但是受害者就只有我們嘉義市，對不對？我們嘉義市每個人都很認真，希望院長幫我們的忙，現在那個案子一直懸在那裡，全都不能動。嘉義市的幅員不大，被鐵路橫貫，使得嘉義市的發展遲緩，所以應該比照臺中市的鐵路由地下化變成高架化。前行政院長游錫堃?曾經講過：「由中央來補助」，臺中市的鐵路高架化案就通過了，當然他也說以後可能沒有類似的例子。

毛部長治國：如果只有鐵路高架，沒有都市更新的配合，這個高架的效益不大、等於沒有效益，所以我們才說要把整個都市更新一起來推動。

江委員義雄：臺中鐵路高架化也是之後才進行都更。部長，我曉得你說的那個辦法。臺中鐵路高架化案也是你們先給他們錢，他們再去辦理都更，所以我們也希望我們先做，再辦理都更，但是部長的做法不是這樣。現在經建會的說法是再看一看，可能看了二、三年以後又再重來。

今天我不是為了自己的事情，你們如果不這樣做，我每天都會到交通部重提一次，遇到院長也會再說一遍，我也會講給人家聽，讓人家評評理，根本就沒有幫我們的忙嘛！這個案子從 83 年延宕到現在！

毛部長治國：整個經費的產生不是交通部一個部會可以做到的。

江委員義雄：我知道，我也對經建會說過這樣的話。

毛部長治國：我們希望能夠透過嘉義的都市再造，把這個財源創造出來。

江委員義雄：說這些也沒有用，不然我以後都去交通部、交通委員會找你。我下個會期要到交通委員會去了，交通委員會的人什麼都可以成功，我們教育委員會的人卻不能成功，這是不可以的，對不對？幫我們的忙啦，我會非常感激，不然我會被人家罵到臭頭。

毛部長治國：我們非常努力。

江委員義雄：可以比照臺中來做，游錫堃前院長都可以這樣做，你們為什麼不行，對不對？嘉義市為什麼不行？而且游錫堃前院長還說以後沒有類似的例子，所以可以對臺中鐵路高架化予以全額補助，我認為嘉義市就是一個例子，怎麼不是？他說：「下沒有例，所以我們可以全額補助」，我們也可以「下沒有例，給我們全額補助」，就是下不為例，他雖然沒有這樣寫，但是他的意思就是這樣。

我真的非常虔誠地向院長及部長拜託，嘉義市如果沒有進行鐵路高架化，就沒有辦法發展，我每次回去都被人家罵，做個立法委員還被人罵。

毛部長治國：我們一起協助，把嘉義市都市更新的計畫做出來。

江委員義雄：以前的計畫是地下化，後來改成高架化，現在又變成沒有，人家會罵我當立法委員沒有用、是做假的，是不是這樣？院長，可不可以有什麼……

吳院長敦義：對於這個案子，我已經非常詳細地聽取簡報、檢討、了解，剛才毛部長講的話也是實話。不過你擔心時程會拉得很長、希望不要重蹈覆轍、再延宕十幾年，這個是不會的，我們希望

迅速地來處理。

江委員義雄：假如你們馬上做，我們沒有問題。要我們進行都更，我們有錢可以給你們嗎？我們也沒有錢可以給你們。

吳院長敦義：都更不是付錢給誰的問題，而是就整個嘉義市區的鐵路、臺鐵的鐵路及兩旁沿線的土地，按嘉義市作為嘉南平原的中心都會規畫，希望從土地、都市更新獲得的未來開發及發展的成果，有財務上能減輕嘉義市依照規定應該分擔的比例，這是基於整體的利益來做的，但是時間及程序可以縮短，這個我們要努力。

江委員義雄：以前評估鐵路沿線的土地都是公家的，其實，那些土地都是私人的，需要收購，這些根本就不是我們有能力處理的嘛！我要求你們評估一下，你們卻告訴我你們沒有土地。

毛部長治國：這些透過都市更新是可以處理的，不能只看公有土地，因為鐵路立體化之後，整個嘉義地區有重新再造的機會。我們的著眼不是完全只在公用土地而已。

江委員義雄：沒有關係，拖延你們的時間也不好。我拜託院長及部長，不然我會每天去找院長及部長，我就是這樣的人。

主席：請曹委員爾忠質詢，詢答時間為 30 分鐘。

曹委員爾忠：（16 時 38 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。我想慢點質詢我準備的資料，先幫江義雄委員打抱不平一下。剛才毛部長表示，嘉義機場空間太小、CIQS 沒有建置，所以不能作為包機的開航，將來準備在臺南機場。請問一下，如果以這樣的論點，馬祖的機場呢？馬祖的機場有 CIQS，在離島當中，金門、澎湖都是包機的，金門連一架包機都沒有飛過，也成為兩岸空運的機場，馬祖為什麼不可以？我講了多少次，大陸也許沒有飛機可以飛馬祖，但是我們馬祖也要爭取成為包機機場，讓我們航空業者有機會飛大陸，這有什麼不好？剛才毛部長回答江委員義雄的問題時，好像是在敷衍他，是嗎？

主席：請交通部毛部長答復。

毛部長治國：（16 時 40 分）主席、各位委員。我沒有敷衍。

曹委員爾忠：我希望你回答本席的話不是在敷衍本席，你應該好好去思考，至少給我們馬祖一點機會啊！不知吳院長看法如何？

吳院長敦義：我看到你寫的標題：「陸客自由行，金馬澎應先行先試」，我完全同意，也會朝這個目標去做。

曹委員爾忠：那這部分我就不必質詢了。

吳院長敦義：毛部長從來沒有敷衍過你！

曹委員爾忠：但是毛部長，我們已經有 CIQS 的機場，為什麼你協商的時候，不可以把它增加納入？大陸不是說要讓利嗎？也許他們的飛機比較大，不能飛我們馬祖機場，但是我們馬祖機場的飛機可以飛大陸，也許可以飛武夷山或長樂啊！我們希望能夠把這部分列入談判，現在臺灣總共才只有幾個機場，卻已經有 8 座可以了，為什麼要把江義雄委員的嘉義以及我們馬祖排除在外？希望吳院長及毛部長能夠加油，幫幫嘉義和馬祖，給我們機會。未來有沒有飛機可飛，就如金門現在一次包機也沒飛過，那也沒關係，只要我們有這個機會，就會努力邀請民航事業單位加入，這

樣總該可以吧？

吳院長敦義：證照查驗等相關的配套設備，由交通部再去做一個評估，可以的話，就會列入兩岸的談判和協商，看看能不能列為兩岸飛航包機停靠的點。我會請交通部加油！包括馬祖跟嘉義都是……

曹委員爾忠：好，謝謝院長這麼明確的答復，我們可以期待，因為有了這個方向，我們至少可以努力；如果不給我們機會，我們講再多也沒有用。

吳院長敦義：但誠如委員所言，現在金門是有了，卻連一次包機也沒有飛過，對不對？

曹委員爾忠：對。

吳院長敦義：如果這樣，你也沒有怨言？

曹委員爾忠：對，我也沒有怨言，只要給我們機會，馬祖可以飛，卻沒有航空公司願意飛，那是我們的責任。

吳院長敦義：好。

曹委員爾忠：接下來本席就進入自己準備的主題：第一，陸客自由行，金馬澎應先行先試。過去戰地政務試驗，在民國 45 年，就從金馬先行試驗，而且為時 36 年，直到 81 年 11 月 7 日才終止；而小三通，也是在民國 90 年由金馬先行試辦，直到現在已經 10 年。因此，本席認為觀光客自由行的部分，亦應從金門、馬祖需要客源的地方開始比較好，因為臺灣不缺客源，就像溫家寶講的：「只要有機會，爬都要爬到臺灣的阿里山！」這句話為我們做了多大的廣告！1 月 1 日增加成 4,000 名陸客，或者 7 月份加成 5,000 名陸客，比自由行都好，但是金門、馬祖有客源的危機啊！去年我們的小三通，還有 138 萬人次，金門大概就占了一百三十幾萬，而在 1 月、2 月，金廈只有十六萬多、泉州七千多、馬祖則是五千多。若以航班來看，現在泉州 1 天有 6 班、金廈 1 天有 36 班，而我們馬祖 1 天連 4 班都無法維持，業者說要停掉 1 班，我告訴對方：「這是我們的基本需求，如果你再停掉 1 班，我們的航班就更少，更沒有辦法推動了！」因此，本席希望政府能夠協助我們。

事實上，98 年 7 月 6 日，劉兆玄前院長針對本席所提的問題，已經表示：「離島先行為好辦法。」99 年 9 月 23 日黨政平台中，吳院長也特別回答本席說：「開放觀光客來臺自由行是試辦性質，會考慮金馬的需求。」現在我們金馬的確是缺少大陸客源！99 年 9 月 28 日，本席也在總統府面報總統，總統也請毛部長回答有沒有問題，他基本上是傾向同意的；100 年 1 月 14 日賴幸媛主委訪馬祖時表示：「陸客自由行，金馬先走。」這些報紙都有報導，本席請問吳院長、毛部長及賴主委，我們還在等什麼？4 月 1 日究竟可以不可以開始試辦？如果還需要協商，本席也希望在 4 月 1 日完成所有法制作業，其實法制化很簡單，現在我們是規定 5 人成團才可以落地簽，只要取消這個規定，改成 1 人也可以落地簽，那麼陸客到金門、馬祖，就可以自由行了，而且不限來自福建省或是其他地區。不知吳院長和賴主委對此問題看法如何？

吳院長敦義：有關兩岸及陸客來臺自由行這個問題，目前還在緊密的磋商及談判當中，因為還有若干細節尚未完全獲得共識，所以還要努力。大陸方面的國家旅遊局局長提出希望在第 2 季就能實現，而我們也是希望能夠趕緊克服困難，讓兩岸獲得共識來辦理這個自由行。不過，在臺灣跟中

國大陸之間的自由行還沒有試辦之前，能否從金馬或金馬澎先行？這點我會請交通部和陸委會再進一步溝通。

曹委員爾忠：其實，在 98 年劉兆玄院長到馬祖表示這個態度以後，觀光局透過交通部在行政院就已經核定了金馬澎先行試辦；去年 9 月份以後，行政院也已經核定了金馬澎先行試辦，其實不需要他們繼續再做……

吳院長敦義：因為所謂陸客自由行，也必須陸客那一方同意才行啊！

曹委員爾忠：對，現在就是我們做我們自己可做的事情嘛！如果我們把 5 人成團才可以落地簽的相關規定改成只要願意過來，不管大陸是否配合，到我們這邊都可以自由行，不就好了？更何況現在金門、馬祖地區已經可以落地簽了，所以現在的問題是，大陸的觀光客一定要有入臺證以後，才可以到金門、馬祖，那就不是落地簽嘛！今天大陸方面對於臺灣，包括金門、馬祖的民眾，是規定可以憑身分證到當地辦理落地簽，所以我們馬祖民眾現在就是這樣進入大陸自由行的，既然如此，為什麼我們不可以開放大陸觀光客也憑其居民證或身分證到馬祖來辦落地簽？大陸自己做不做是他們的事，但只要我們完成法制，同意比照大陸對我們馬祖民眾的方式，或者臺灣同意比照馬祖民眾到大陸的模式，讓大陸各省市的人到馬祖，這樣不就好了？我常向大陸喊話：「你怕你的人民偷跑嗎？我們金門、馬祖只是一個島，我們都不怕了，你怕什麼？」所以問題在於他們有政治考量，本席希望我們沒有政治考量，我們是為金門、馬祖等缺少客源的離島地區爭取生機。不知院長可否更明確的給予我們支持？

吳院長敦義：我會請交通部和陸委會在與中國大陸磋商時，把委員這項要求列入考量，看看是否可以先辦先行。

曹委員爾忠：院長一直都沒有鬆口。按照大陸的模式，原本是開放 4 個直轄市和 1 個江蘇省先行試辦，現在則是由上海和北京試辦，不管他們是開放 4 個市 1 個省或是 2 個市，我們這邊都要立場堅定，亦即到金門、馬祖的這個部分，最少要開放福建省，福建省開放到金門、馬祖這部分總可以吧？而且賴主委 1 月 14 日到馬祖表示：「陸客自由行，金馬先走」，這個說法比我想像中都要開放了，所以只要我們確定這個方向，而且完成法制，就應該可以做到啊！

賴主任委員幸媛：報告委員，我們知道金馬地區在地民眾殷切的盼望，所以政府的政策是往這個方向推的；不過，是否可以由金馬先行，我們還是需要跟大陸再行磋商。所以這件事，在政策上，我們會去努力。

曹委員爾忠：這應該很明確吧？

賴主任委員幸媛：是夠明確，我們會去努力。

曹委員爾忠：我們也可以表示，如果你不讓我們金、馬先辦，或跟北京、上海同時試辦，我就不接受你試辦，可以嗎？

賴主任委員幸媛：我們認為金、馬地區可以有較大的空間，目前對開放大陸旅客到台灣自由行政策，將以試點的方式辦理。目前我們對金、馬地區的政策是，採取較大的彈性與空間，至於細節還要跟對岸來磋商。

曹委員爾忠：基本上，本席認同賴主委及院長的說法，即有一些事項可操之在我，我們自己要先做

，再等大陸來跟我們協商，就可以告訴人民，政府的努力要讓人民有感覺，縱使大陸的考量是要做大的，我們政府也要關愛小島、弱勢族群及缺少觀光客源的地區，希望吳院長、賴主任委員及毛部長多幫馬祖一點忙。

其次，包括觀光動線部分，馬祖需要一座動態的戰爭和平公園。87 年 11 月 7 日馬祖在終止戰地政務之後隨即開放觀光，但是大家只知道金門開放觀光，並不知道馬祖也開放觀光，由於馬祖受到交通上的限制，所以，大家以為馬祖還沒有開放觀光，其實，民國 88 年 11 月 26 日馬祖即成立第 6 座國家風景特定區，算起來日月潭是第 7 座，這表示我們很努力，並有專責人員與專項經費在推動此事，到現在經過 10 年，馬祖的觀光還在萌芽的階段，如果說是原地停留這也不好，因為我們確實有做努力，現在馬祖有 4 個第一，首先是，最高的媽祖神像，現在交通部正協助我們成立媽祖宗教園區，我們有一座目前世界最高 29.6 公尺的石塑媽祖神像，其次是，在馬祖地區黑嘴端鳳頭燕鷗神話之鳥是現在唯一發現有繁殖紀錄，再其次是，在聚落的保存方面，馬祖也保存的最好，此外，馬祖還有軍事坑道。本席提出這些條件，就是希望政府在馬祖成立動態的戰爭和平公園。

還有，馬祖受限於交通的問題，這麼多年以來，馬祖觀光人數自三萬多人成長到七、八萬人，之後就停滯了，雖然最大的問題是受限於交通，但是政府也不能在交通改善之後再做相關的基礎設施，本席認為，政府一方面要改善交通，另外也要做好馬祖戰爭和平公園的基礎設施，這個戰爭和平公園是在 93 年規劃完成，去年（99 年）3 月 29 日交通部毛治國部長特別去主持戰爭紀念館落成典禮，如果現在去看會覺得很好，但是本席認為這些展示都是靜態的，甚至那些擺設的武器都是損壞或過於陳舊的，個人認為，未來我們要創設一個有特色的公園，必須是動態的。像最近新聞報導嘉義要成立獄政博物館，將於今年 9 月整修完成，10 月間即可做為觀光景點，連嘉義的監獄都可以成立博物館，今逢建國百年，國防部難道不應該成立一個軍事博物館嗎？本席希望軍事博物館跟馬祖有相關，這個軍事博物館最好設在馬祖，因為馬祖有一些條件，首先是馬祖捍衛台澎六十多年，我們有最多的坑道與碉堡，其次，是兩岸同時各有連江縣，最足以彰顯現在兩岸分裂、分治的事實，即可結合軍事與觀光、戰爭與和平來創造馬祖的觀光特色，尤其馬祖捍衛台澎這麼多年，要給我們一點剩餘價值，希望國防部將可使用的戰車或水鴨子在這個公園展示，針對花博與高雄市相繼推出都很受歡迎的水陸兩用車，其實馬祖也有 AAV7 即俗稱水鴨子，在可使用的情況下，讓這些載具奔馳在沙灘、在海裡不是很好嗎？

民國 94 年 5 月 15 日本席在國防委員會提出「發展馬祖觀光、搶救『瀋陽號』軍艦」的質詢，後來各縣市都要搶救「瀋陽號」，結果「德陽號」在安平港，「瀋陽號」在台中港，「洛陽號」在基隆，「建陽號」在高雄。現在「瀋陽號」在那裡？在各縣市一窩蜂搶佔之後，他們到底有沒有去做？其實馬祖是最需要的地方，你們是否重新考量，如果他們不要了，這些東西能否放在馬祖？還不只是「瀋陽號」，包括 LST、LCU、LCM 及本席方才提及的 AAV7 水鴨子，本席認為，不需要再另外製水陸兩用車，水鴨子即可做為觀光資產，請國防部協助交通部及地方政府來做，請問部長，可否考慮這樣的方向？

高部長華柱：任何地方政府有需要國防部除役的裝備做為充實地方軍事裝備的展示或成立軍事博物

館的做法，目前國防部的政策會全力配合支援地方政府的需求，但是，現役裝備因為有特定用途，因為我們的裝備有限，這些裝備不可以變更用於觀光展示使用，所以必須集中在國防有需要的地方，謹向委員做以上說明。

曹委員爾忠：其實，在馬祖地區有許多現役槍砲根本沒有人管，我們隨時都可以去看，因為那裡沒有派員駐守，日前金門就以學生裝扮成軍人在操作 8 英吋的大砲，同樣的，馬祖是否也可以這樣做？

高部長華柱：方才講過，多餘不使用的裝備即可以支援，對於現在擔任戰備的部分則有困難，其他只要不擔任戰備，有多餘的裝備，我們都願意配合各地方政府。

曹委員爾忠：好。我們不在這裡談細節，國防部的政策只要是支持，我們可以協調國家風景區管理處及地方政府來共同努力。

高部長華柱：這沒有問題。

曹委員爾忠：希望馬祖戰爭和平公園應該要有特色，套一句大陸的話說，做大、做強、做為台澎金馬第一或全世界第一，豈不是更好嗎？珠海有展示航空母艦的展場，韓國也有陸海空各項設備的展場，今天如果在馬祖戰地有一個國防部軍事博物館，對我們的觀光會加分，並且助益甚宏，請大家多幫忙。

高部長華柱：相關軍事裝備要由地方政府管理，國防部的軍事博物館，我們有做規劃，這必須做整體考量。

曹委員爾忠：能否坐落在馬祖？

高部長華柱：原則上，我們會盡量配合。

曹委員爾忠：再其次是，電信統合，即兩岸電信合作從連接金廈兩馬開始，現在兩岸電信逐漸形成 3 個團體，包括遠傳電信大概會跟中國移動配對，中華電信跟中國電信，台灣大哥大跟中國聯通。現在中華電信已經跟中國電信要合作建金廈海纜，大概今年可以完成，所需經費大約 5 億元，而臺灣大則是要與中國聯通興建一條從福州連到淡水的直達海纜，不過本席認為這是捨近求遠，也浪費了國家的資產。如果中華電信繼續與中國移動或其他中國電信業者合作，甚至是我們自己的電信業者共同投資，從福州到馬祖的海纜我想大概也只要 5 億元的經費。金門部分大概是 60 公里，福州電信局到馬祖大概也只有 60 公里，但福州到淡水卻要 240 公里，我真的想不通為什麼要從福州接海纜到淡水，難道是中華電信不能獨攬生意還是另有特殊的考量？現在台北到馬祖已經有兩條光纖海纜，總共花了十幾億的經費，即使再接這 60 公里，也只需要花費 5 億元，但到時候就可以賺兩岸的錢了，多好！

我們的楊縣長對此充滿了企圖心，他說你們不做，他可不可以做了之後讓需要者去使用，然後坐地收租，因為這 60 公里所花的 5 億元很快就可以回本，沒有任何理由要從福州接一條海底電纜到淡水，距離長達 240 公里，而價錢至少是 5 倍以上！有關這個問題，本席在此提供給院長與部長做參考，今天 NCC 的蘇主委也在場，本席認為這個方向對國家、對人民來說都是好事。

毛部長治國：謹就我所知道的部分向委員及院長報告，依照我的瞭解，我只能就中華電信的部分來說明，關於中華電信在兩岸的部分，由於從臺灣到金門之間的海纜已經很大了，所以現在只需要

接通金門到廈門的部分，他們對於直接連通大陸的部分大概會以金門為主，它到馬祖固然有海纜，但是海纜可能不夠大，根據我的瞭解，是民營電信業者自己想要從淡水拉電纜，這樣就與中華電信無關了，目前我聽到的是要從淡水拉海纜到福州，不過有些事情可能要透過 NCC 來處理。

曹委員爾忠：因為中華電信已經建好前端的海纜，只剩下後端的部分，如果是中華電信不同意他們接，那當然……

毛部長治國：不是不同意接，而是因為頻寬不夠大……

曹委員爾忠：講起來，應該要整體去做規劃，這一段不管是幾個電信業者要投資，應該是最省錢的，對馬祖也是最好的。

毛部長治國：根據我的瞭解，他們是因為到馬祖的電纜不夠大，如果從馬祖再往外接，就會影響到中華電信臺灣到馬祖之間的頻寬，因為這個原因，民營業者認為在那一條路線上有機會自己去建一條海纜，他們的考量大概是這樣子。

曹委員爾忠：從電信三法開始，本席個人一直在推動這方面的事務，當時本席也主張應該讓兩馬兩門的電纜連接，因為這是最省錢的，雖然廈門或福州並不是大陸方面的電信樞紐，因為大陸的樞紐是廣州、上海、天津、大連，至於我們這邊，金門、馬祖也不可能成為樞紐，但是基於支持福建臺商的立場，我認為這一段是最省錢的，也最符合節約國家資產的方向，所以本席提供給院長與部長做參考。

最後，本席要請教的是依法行政的法治政府何時要編列優待票的補貼預算？發展大眾運輸條例是在民國 91 年 6 月 19 日經總統公布實施，該法第九條規定「大眾運輸票價，除法律另有規定予以優待者外，一律全價收費。依法律規定予以優待者，其差額所造成之短收，由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼之。」，也就是說，依法補貼票價並不是這些公共事業要去負擔的責任，而是要由中央主管機關協調相關機關編列預算去補貼，如果我們依法行政的話，而這個法已經制定 9 年了，我們也違法違了 9 年，我們到底什麼時候才可以真正的依法來編列補貼預算？

本席具體舉幾個例子，第一，台鐵一直在向我們追討補貼虧損的 70 億，每一年審查預算時，他們都說這是法律規定要給予的補貼預算，為何沒有補貼？高鐵、航空公司、汽車運輸業、船舶業等都是如此，我們接到太多的陳情了。本席現在最受傷害的是金門小三通船班有補貼，老人票與兒童票都有依法補貼，但馬祖卻沒有，很多人都說金門有馬祖沒有，馬祖的民意代表不行。今天我不是為了馬祖這個小小區塊，而是認為政府既然要依法行政，既然法律已經制定完成，政府總要拿出一個時程，到底什麼時候要編列預算補貼？一年大約是 40 億左右。對於一個依法行政的政府來說，這一筆錢是沒有辦法省的，本席個人認為應該要及早確認，並告訴社會大眾，我們什麼時候要開始實施。

毛部長治國：這個問題在交通界其實是個長期性的問題，不過我們現在的定價基本上就是內含交叉補貼的概念，也就是說，我們是用一般票價來補貼這些折扣票，不管是什麼理由的折扣，基本上，現在大概都是用內部交叉補貼的方式來想辦法打平業者的收入。

由於在公式計算上存有交叉補貼的意思在裡面，所以我們也數度和相關社福單位討論這方面的問題，他們認為既然我們在內部存有交叉補貼，是不是仍然繼續由我們自己來處理，我想在這

方面大概會有一些制度面的變革需要去推動。

曹委員爾忠：我認為一定要下定決心，為什麼？因為這是法律的問題，是我們有沒有依法行政的問題，現在大概只有軍人票、老人票、兒童票等優惠票……

毛部長治國：另外還有身障者。

曹委員爾忠：其實，這部分應該是屬於社會福利的部分，既然是社會福利，應該是由政府來支出，並不宜由一般的消費者來負擔社會福利支出，也不是航空業者或運輸業者要去負擔的，如果今天沒有這部法律那也就算了，大家就含含混混的過一輩子好了，但這部法律仍是有效的，法律規定由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼之，所以我們必須下定決心，我們什麼時候才算是法治政府？就從這一刻開始，告訴社會大眾這是政府的責任。社會福利當然是政府的責任，不是相關運輸業者或其他消費者應該去負擔的責任，要其他的消費者去負擔這方面的成本，講起來也是不合理的，所以本席特別提出來給部長參考，本席個人認為這部分沒有什麼推推之詞，下定決心依法行政才是正道。

院長，這個問題你不需要直接回答，部長也不需要在此回答，請你們回去之後好好思考一下，給社會大眾一個法理的交代，謝謝。

吳院長敦義：好，謝謝。

主席：現在休息 10 分鐘。

休息（17 時 9 分）

繼續開會（17 時 24 分）

主席：現在繼續開會。

請賴委員坤成質詢，詢答時間為 30 分鐘。

賴委員坤成：（17 時 24 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長上禮拜六到蘇花去走一趟，是不是？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（17 時 25 分）主席、各位委員。是的。

賴委員坤成：院長是陪馬總統去走一趟蘇花。

吳院長敦義：也是陪賴委員您去走一趟。

賴委員坤成：是，那麼感想如何？有沒有很耗時間？會不會暈車？

吳院長敦義：不會。

賴委員坤成：你不會暈車，那有沒有塞車？

吳院長敦義：賴委員是指整個行程，這條路嗎？

賴委員坤成：對。

吳院長敦義：由於蘇花改工程的第一標才剛動工，原有的蘇花公路如果不維持好的話，我們對花東居民也難以交代，所以我覺得走這一趟很有意義。

賴委員坤成：本席是問那天有沒有塞車。

吳院長敦義：平常應該會塞車，但這段時間比較沒有那麼多車輛。

賴委員坤成：院長，拜託你，如果下次要去交通考察或是看這類的工程時，不要利用連續假期，不要利用過年的時間。本席為了跟你們看這一趟，早上 10 點多就從台北搭葛瑪蘭客運，結果幾點到宜蘭院長知道嗎？

院長，你們 12 點 10 分出發，可是我比院長還慢到達宜蘭。

吳院長敦義：委員是指從台北到那一段嗎？

賴委員坤成：對，沿路都有交通管制，塞車塞得不得了，我花了快 3 個小時才到宜蘭。真的要拜託你們，下次不要利用假日去。

吳院長敦義：真的很抱歉。

賴委員坤成：你和馬總統兩人手牽手，卿卿我我在看蘇花公路……

吳院長敦義：哪有手牽手，沒有這回事！

賴委員坤成：有啊，也有勾肩搭背。

吳院長敦義：也沒有這回事。

賴委員坤成：有，我看你們兩人在車子裡面……

吳院長敦義：我們保持適當的距離。

賴委員坤成：我看有時候你會走到他前面。現在你們說是「馬吳配」還是「馬王配」？

吳院長敦義：凡是這個議題，我都不能表示任何意見。

賴委員坤成：王院長，我耳聞國民黨要讓你繼續擔任不分區立委。

院長，就像你和總統親自去體驗蘇花公路一樣，你們有沒有時間到南迴公路再去走一趟呢？

吳院長敦義：台東之行是一定會去的，我已經請相關同仁安排了。

賴委員坤成：要像去蘇花公路一樣，從頭走到尾。從楓港那裡一直走過來，不能每次都只到太麻里，只到路已經拓寬的地方，好不好？如果真的要走一趟，應該走一走路還沒有拓寬的地方，好嗎？

吳院長敦義：賴委員不要指定怎麼個走法，我們來安排，好不好？尤其太麻里溪那段，我們一定會去看。讓相關單位安排，看何時決標，何時動工，動工時我們會去。

賴委員坤成：你們去走一趟，可以實地感受花東對外交通的不便和無奈。不同於 2 月 26 日總統和您一起去看蘇花公路的情況，2 月 25 日我們去看南迴公路時，只有 1 位公路局長陪本席從頭走到尾而已，連部長都沒有去。不要說和西部相比有大小之分，同樣是東部，我們台東和花蓮比，你們對花蓮就比較重視。

吳院長敦義：我擔任立法委員 7 年的時間裡，去實地看的時候，有時連公路局長都沒有陪，只有段長陪我去。

賴委員坤成：這樣啊！

吳院長敦義：不要說誰陪就風光……

賴委員坤成：陪同只是 1 個形式……

吳院長敦義：對，重要的是實質有效。

賴委員坤成：既然院長提到實質有效，本席就以蘇花改和南迴改來請教院長。這兩個工程有同樣的

環評和行政流程，可是蘇花改卻後發先至。南迴改的環評在 97 年 8 月就已經送出去了，蘇花改是 99 年 9 月才送的；南迴改的環評大會在 9 月 20 日就通過了，蘇花改是 11 月才通過的，但是到現在南迴改的計畫還沒有核定，動工遙遙無期！

毛部長治國：我向賴委員報告，因為南迴改的環評有 1 條規定，也就是一些觀測項目必須觀察 1 年的時間，所以這段時間我們等於都不能動。請委員原諒我們。我們會利用這段時間把相關工作都做好。

賴委員坤成：部長，現在問題是南迴改這個案子連報院核定都還沒有。蘇花改 11 月 15 日公告，行政院在 12 月 16 日就馬上核定了。同樣地，南迴改呢？我不是要求你們要馬上動工，而是這個案子公路總局應該要報交通部，然後交通部要報行政院，但你們到現在還沒有報院。也就是說，這個案子要先報到公路總局，而後報交通部，交通部要再報院核定，這個案子直到現在都還沒有核定！

毛部長治國：這個案子如果公路局有延誤的話，我可以向委員報告，如果將來可以開工，我們不會延誤，我們中間會把時間補起來。

賴委員坤成：當然啊，要亡羊補牢，我們現在行政程序……

毛部長治國：會去了解為什麼時間會延誤。

賴委員坤成：好，動作要快一點，早日動工，就能早日對地方有所幫助。

毛部長治國：是，因為現在他有給我們一年的觀察期，一年到了我們會開工，不會耽誤。

賴委員坤成：好。你們在蘇花改的工程要花 500 億元，而南迴改才一百九十億元而已，工程數量規模小了很多，而且你們只做一半，是半調子！你們只有從安朔做到草埔這一段，有一個隧道，草埔到楓港卻沒有，你們說只是局部改善而已，還是現狀啊。

毛部長治國：對。南迴段確實是採非階段改善的方式，我們現在是將中間最瓶頸、最嚴重的一段做一個長隧道，我們認為這個長隧道是目前最瓶頸的段落。

賴委員坤成：我現在是問你草埔到楓港這一段，安朔到草埔這一段現在有隧道了，鄉南、金倫那邊也都有。

毛部長治國：我想後面那一段的基本情形也跟蘇花差不多，對現況道路比較好的，我們會沿路將其強化，大概是會以這樣的方式處理。

賴委員坤成：最起碼應該要做四線道。

毛部長治國：這部分公路局有計劃在做。

賴委員坤成：那個計劃只是局部的改善。

毛部長治國：事實上，南迴線要全線大規模的動也是卡在環評，所以我們現在做的都是針對環評可以通過的部分。

賴委員坤成：部長，現在安朔到草埔這一段的環評已經通過了，草埔到楓港段你們可以以新案的方式來做啊。

毛部長治國：我們會教公路局規劃檢討。

賴委員坤成：我每天都是在搞「鐵公雞」，每天不是鐵路，就是公路或是飛機，所以我兩個會期都

在交通委員會，就是這樣。你看我們的交通，公路比人家差還不打緊，再看鐵路部分，同樣是花東地區，花東線沒有電氣化，車廂也比較老舊，班次也少，這些數字都是交通部提供的，你看這樣對臺東公平嗎？其次再看利用率，利用率在 100%以上的都要買站票，50%以下的例如莒光號、復興號，行駛速度慢，有誰願意搭乘？

毛部長治國：報告委員，東線鐵路至目前為止，台北到花蓮因為有電氣化等因素，基本上站票情形大體上應該已經消除，至於花蓮到台東，因為沒有電氣化，所以受限於車輛等等問題，我會在上半年跟鐵路局同仁坐下來好好研究，一方面對未電氣化的車輛研究還有沒有可調度的空間、能否調度出更多的車輛。其次，我也注意到這一路段在尖峰時間常常有站票，有些時候甚至會超出到 120%至 130%的情形……

賴委員坤成：不止這樣喔。

毛部長治國：向委員報告，我會在今年上半年處理。平常時候也會有抱怨間距太長的情形，這些部分我會跟鐵路局的同仁研究，想辦法來做改善。

賴委員坤成：一樣是花蓮，有雙軌化、電氣化，車廂有「太魯閣」號……

毛部長治國：現在已經在做了，我們會趕上去。

賴委員坤成：我知道啦，但是是速度太慢了。你看，過年期間你們行駛「阿福號」，車資還可以打七折，台北到花蓮票價只要 200 元。

毛部長治國：「阿福號」必需要有電氣化的路段才能行駛，

賴委員坤成：我們是位在沒有電氣化的路段，你們的工程速度那麼慢，我們又要負擔較高的費用，這樣有道理嗎？所以這就是我剛才一直在提的，當你們的服務設施、雙軌化、電氣化以及車廂老舊的問題沒有解決以前，在這些服務設施的品質還未達標準時，票價應該要有差別，而你們訂的票價卻都一樣！這樣公平嗎？

毛部長治國：今年上半年我會好好要求鐵路局將此當做一個重點。

賴委員坤成：這本來就是應該的。

毛部長治國：是。

賴委員坤成：院長，你覺得有沒有道理？一樣是要搭火車，並不是我不要搭莒光號、自強號或太魯閣號，而是因為南迴線鐵路尚未電氣化，車廂又老舊，1982 年、1970 年、1961 年的車廂，花東線、南迴線迄今都還在使用，而我們支付的票價卻跟西部幹線及北迴線一樣，這樣公平嗎？

毛部長治國：對啦，賴委員，這其實有一點七年之病，三年之艾……

賴委員坤成：讓院長說明一下。

毛部長治國：給我們一點時間，我們應該會解決問題。

賴委員坤成：院長，這種情形你覺得如何？

吳院長敦義：我覺得很不好意思。

賴委員坤成：對呀，不好意思就要有作為，當然在施工及車廂更新上，我會給你們時間。

吳院長敦義：剛才毛部長講了 3 個策略，至少他已經提了 2 個，一是電氣化，從玉里開始，已經開工一年多了，這部分趕快做，趕上來，如果能改善，「阿福號」也就能開過來，此其一。第二，

南迴鐵路也在做另一項改善，就是太麻里溪……

賴委員坤成：那只在規劃而已，還沒有定案。

吳院長敦義：但是太麻里溪會改鐵路橋，台 9 號那一段也做，還有其他 191 億元的南迴公路，都是在加重及加大對臺東的服務。第三，就是你所提到的也是一個重點……

賴委員坤成：就是有關票價結構。

吳院長敦義：目前東線和西線相比，當然有不方便的地方，以東線而言，對臺東又比對花蓮又更不便利，所以我剛才說覺得很不好意思。我請交通部再就其中每一公里應該分擔多少票價再行計算。

賴委員坤成：對呀，這是東部地區很簡單的訴求，我也覺得很合理，我們只是要求交通部依所提供不同等級的車廂，應該要有不同等票價，而且一般在訂定時都是以地緣為原則。

吳院長敦義：我會教交通部檢討成本和票價的結構。

賴委員坤成：你不能說越老舊的車廂維修費用越高，而要轉嫁給消費者，這樣講有道理嗎？這是沒道理的。

吳院長敦義：我也沒有這樣講，我是請交部去做檢討。

賴委員坤成：你的意思差不多就是這樣。有關臺東的交通問題嚴格說起來真是罄竹難書，每天都在討論。

毛部長治國：我們現在會趕上去，把以前的補過來。

賴委員坤成：你們在三個月內會完成票價結構的調整吧？

毛部長治國：我們來做檢討。

賴委員坤成：你們檢討要多久時間可以完成？

毛部長治國：你說 3 個月，我們就 3 個月。

賴委員坤成：好，3 個月內完成。此外，台鐵現在是拿偏遠地區在補貼都會區。

毛部長治國：沒有啦，都會區也是賠錢。

賴委員坤成：哪有？

毛部長治國：都會區的捷運是按里程收費，台鐵統統是單一費率，那個地方都還賠錢。

賴委員坤成：板橋到松山台鐵的票價比捷運還要便宜，所以大家都要搭台鐵，你們這裡賠錢，卻拿熱門賺錢的花東線去補貼都會區，這些都是賺走我們後山人、台東人的錢去貼補都會區，這是不公平的。

毛部長治國：那邊並沒有賺錢。

賴委員坤成：其次，談到台東位外交通的重要性，記得 20 年前我剛回到台東的時候，每次要選舉，當時的交通部長是張建邦，你認識嗎？他差你幾歲？他當部長時，台東就有南橫高速公路了，還豎立牌子在知本大學那邊，「南橫高速公路起點」的牌子現在還那兒，我秀給你們看，而這 20 年來卻是原地踏步！再看這幾十年來中央政府對花東，尤其是臺東的一些建設，現在本席就講幾個比較重要的部分，講了 20 年的南橫高速公路一跳票；講了近 30 年的傑地爾森林開發計畫一跳票；南島文化園區一跳票；知本森林渡假 BOT 案一跳票；這些都沒了，臺東還有什麼？

吳院長敦義：所以，最近兩年來都沒有一項政策跳票，電氣化沒跳票、南迴公路改善也沒跳票。

賴委員坤成：都還沒建設好。

吳院長敦義：南迴鐵路雙軌化也沒跳票，都在做。

賴委員坤成：我就說那些是半調子，根本不夠，不符合臺東的需要。

吳院長敦義：階梯總不能一次跳五、六階吧！

賴委員坤成：階段性慢慢來是沒關係，建設總是需要時間，我也不會逼你明天馬上做好。

吳院長敦義：是。

賴委員坤成：但我們跳脫出來看待問題，政治人物包括民意代表、行政首長都是來來去去、起起伏伏，一切都如過眼雲煙，但在這塊土地上的子民，他們的生命財產及福利是政府有責任照顧的。大家都說臺東好山好水，但其實我們的內心是有著複雜的感覺。

請問院長今天率領多少閣員來？

吳院長敦義：人數大約 40 位左右。

賴委員坤成：所有閣員中，在臺東出生的請舉手，難道你們連自己的故鄉都不敢承認嗎？那就請這 3 位一起過來。

吳院長敦義：賴委員，這不方便。

賴委員坤成：有什麼不方便？我是要質詢他們的業務。

吳院長敦義：要問他們是可以，但若要一起站在委員那邊就不方便了。

賴委員坤成：沒有，這些是你的閣員，當然是站在你那邊。

現在本席要播放幾段影片，請你們看一看。

（播放影片）

賴委員坤成：漁民要出海，還要自己請怪手將漁船拖出外海才行。

（播放影片）

賴委員坤成：三位閣員都來自臺東，剛才本席播放的是最近報導與臺東有關的新聞影片，第一個是南迴公路差點垮掉，第二個是大武漁港淤塞，第三個是農民為了搶收種植一整年的水果，還必須驅趕獼猴。這些情況在都市地區都很難想像，但這就是臺東的生活。再來就是一位女性社工員猝死事件，這在臺東也鬧得沸沸揚揚，她送到馬偕醫院急救，檢查結果是心肌炎，雖然臺東的醫院有葉克膜，但現場卻沒有心臟外科醫生能夠執行手術，於是馬上要用救護車送到高雄，卻在半途一枋寮就去世了。

本席再提供幾個數據，臺東地區平均每戶可支配所得是全國最低，這還不是和本島比較，而是和金門、馬祖、澎湖離島地區相比，因為無論和本島怎麼比，我們都輸得很慘。另外，領有身心障礙手冊者人數占總人口比率，以及需關懷獨居老人人口比率也是全國最高，這些數據都是從政府網站找到的。再來，人口死亡率是全國最高、道路交通事故死亡人數也是全國最高。在交通福利方面，離島地區已經有免費公車、交通船，以及定期班機的補貼，臺東卻沒有；教育福利方面，金門、澎湖、馬祖的營養午餐、學雜費、代收、代辦費等等，很多都已經由政府全額補貼，但臺東人一樣無法享受。

剛才談的是臺東對外交通品質，現在我們來談票價問題，我們的票價是最高，但獲得的服務卻最差。本席想請問這 3 位來自臺東的優秀鄉親，當你們面對這些數據時，內心作何感想？

朱主任委員景鵬：非常謝謝賴委員關心，這也讓我想起小時候成長過程。賴委員提及交通問題，我唸書時特別有感受，因為我家住在知本崎仔頭，這是非常鄉下的地方，唸書時我們都要到臺東火車站買火車票，大概要從半夜 12 點排隊到早晨 7 點。

賴委員坤成：不要講故事了，本席時間有限。

朱主任委員景鵬：這部分我們是心有同感。

賴委員坤成：既然如此，就要有所作為。

孫主任委員大川：我媽媽 98 歲了，所以我常常來回臺東，委員所提到的這些數據，都是臺東人……

賴委員坤成：我們都是每天面對。

孫主任委員大川：不過，我還是覺得在臺東應該可以找到另類、特殊的發展。

戴主任委員遐齡：看到這些數據，我很感謝委員為臺東人請命，相信政府一定會全力支持。

賴委員坤成：「全力支持」不是口號，而是要化為具體行動。

馬總統到臺東曾經承諾幾項政策，我們來看到目前為止執行情況如何？促成臺東重大傷病緊急後送臺北聯合醫院一跳票；改善臺東醫療不足現況一這比較空泛，暫保留；發展臺東觀光體檢一跳票；馬偕醫院升格為醫學中心一跳票；轉診患者直昇機直接停在醫院，縮短救援時間一跳票；補足薪資差額，吸引醫生到偏遠地區行醫一跳票。這幾年來，政府對臺東的醫療貢獻就是補助幾百萬的葉克膜，問題是，使用葉克膜如果沒有專業心臟外科醫生也不能動刀。那天發生女性社工事件是晚上十點多，當時直昇機無法起降，但醫生判斷，只要接上葉克膜即可救回一條生命。結果就因為現場沒有任何一位專業心臟外科醫生，一條生命就這樣枉死，但這不是第一個人命，本席相信如果這個現象不改善，也不會是最後一個。

當初我們向楊志良署長要求病患至縣外就醫的交通補貼，他每次都說好、好、好，會注重。但到目前為止，有哪一項真正落實？我們只有非常謙卑的訴求，同樣都有繳納稅金，但我們看到臺東這種現象真的很難過。當然在院會裡面，你們也不適合針對台東的問題表示太多的意見；但是全台那麼多的縣市，內閣閣員裡面就有三位優秀的台東人，而立法委員台東的人口比例也是最高的。可是想一想台東這塊土地，想一想台東的鄉親，我們普遍面對的現象卻是如此！我們希望楊志良的承諾、馬英九的政見，可以在吳敦義院長和衛生署長邱署長的任內讓台東人感受到你們真的想解決台東人的醫療問題，交通建設或許可以一步步來進行，但是醫療問題要趕快解決。你們說沒有外科醫生，全國這麼大一個的衛生署難道就不能調派一位醫生到台東來照顧我們的病患？希望吳院長能了解台東人這麼卑微的心情。而且台東現在也沒有一個醫學中心，我們轉診的話，就得自己花兩萬元包救護車或是花四十萬元包飛機到台北的醫院。今天台東馬偕醫院或是署立台東醫院擁有同樣的醫療設施，病患仍要選擇台大的話，他可以自己付費；問題是今天轉診出去的病人都是因為地方的區域醫院、馬偕醫院或是署東醫院無法救人，要他們轉診至其他地區的醫院，屬於非志願性的，而這筆費用還要加諸病患和家屬的身上，聽到許多病患尤其是原住民，他

們負擔不起轉院的費用，我們都覺得很難過。針對台東的醫療問題，尤其是重症患者的轉診，非志願性的補助辦法，要儘快提出來；希望將台東有限的醫療資源整合起來，讓馬偕醫院及署東醫院合併，提升至準醫學中心的規模，讓境內的老人家、患者看病更方便；希望台東能增設一個護理學校。院長，針對醫療的部分，我們台東人謙卑的要求，就只有這樣。

三位首長除了戴主委之外，其他兩位這幾年過年都有回台東過年，你們有沒有感受到今年過年到台東旅客少了許多？以前知本各飯店的住客率都高達百分之八、九十，甚至是爆滿的，今年卻只有五、六成，有的甚至只有四成，觀光夜市亦然。何以如此？因為到台東的旅遊成本高，坐一趟飛機得花 2,200 元，一家 4 口再加上住房費用，比到泰國玩一個星期還要貴，誰會選擇到台東？想要坐火車，又買不到車票，用擠的，誰想去？除了旅遊成本高之外，台東這幾年來都沒有一個比較像樣、比較吸引人、振奮人的標竿計畫，對此，行政院可否考慮一下南島文化園區這樣的計畫？台灣是南島語族的故鄉，游錫堃院長時代曾提出南島文化園區計畫，這個計畫十分振奮台東人的心，它可以結合地方的觀光、文化、教育及人才資源，甚至可以做國際外交，可惜這幾年來都停頓在那裡，希望行政院可以重啟南島文化園區的計畫，我們先做評估，不一定要馬上提出實質的規劃，而這是我們與南島國家一個很好的交流管道。

還有，台東的另外一個大問題就是土地問題，有 91.3%的土地屬於公有土地，包括最近發生在金針山上的原漢衝突，還有台東頂岩灣的問題，你們將人家整個村莊都當作竊占案，移送法辦，整個村莊的人民都違法、都是犯人！再看看知本農場開發隊，外省籍的榮民伯伯，可以無償放領一公頃的良田，可是一般的農民卻不行，院長昔日當縣長的時候，也曾專案放領過，希望行政院可以研究一下，我們來重啟第二次的公地放領。謝謝。

主席：盧委員嘉辰提出書面質詢，請行政院以書面答復；並列入紀錄、刊登公報。

盧委員嘉辰書面質詢：

一、院長辛苦了，院長上任後，可以說越做越上手，畢竟您做過民意代表，施政都會優先考慮到貼近民意。

特別是，最近行政院對於「民怨之首」－在任何調查裡都排名第一的「房價高漲」問題，行政團隊排除萬難，提出課徵「特種銷售稅」（就是大家比較熟悉的「奢侈稅」），以重稅削減炒作客的利潤空間，民間是一片叫好，我在地方就聽到很多支持的聲音。

而且這項政策打擊的是投機客，而非房屋市場，可以讓房價逐漸回歸到基本面，人人買得起房子，不再望房價興嘆！未來相關草案送到立法院時，本席一定全力支持，也在這裡對行政團隊的努力，表示感謝與敬意！

二、接下來，本席要請教的是有關本國勞工的薪水問題。

(一)「什麼都漲，只有薪水不漲」

大家都說「什麼都漲，只有薪水不漲」，看到最近因世界各地天災、人禍不斷，引發的糧食與油價漲價的問題，人民雖然可以稍微調整一下自己的生活習慣，去適應這一波的物價上漲，但是，大家也不禁要問，在台灣各項經濟數據表現亮眼的同時，為什麼我們的勞工卻享受不到實際成果，薪資水準多年來不動如山？

(二)至少還有 104 萬的勞工薪水在兩萬元以下

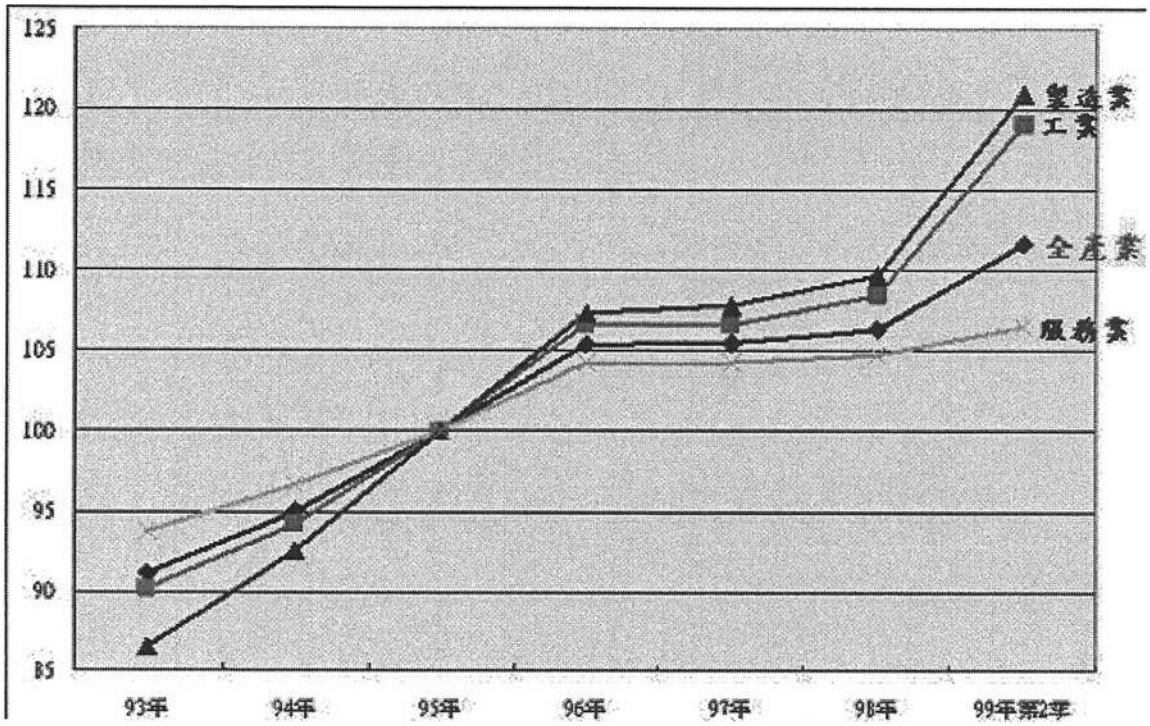
無論是根據主計處的「受雇者薪資分布」，亦或者是勞保局的「勞工保險被保險人人數－按勞工類別及投保薪資等級分」的統計，國內薪資水準相當於 17,280 元者仍為數眾多，至少約有 104 萬的勞工薪水在兩萬元以下。

院長知不知道，勞保投保薪資為基本工資者，人數是多少？（答：約 143 萬 3 千多人）。換句話說，每十個台灣勞工，就有一個是只領基本工資度日，勞動貧窮的問題日益嚴重。

(三)產業高產值來自偏低的勞工薪資

我們來看一個圖表：

按產值編算之勞動生產力（民國 95 年＝100）



資料來源：行政院主計處。

在這個主計處統計的圖表裡，以民國 95 年為基準，我們可以看到各種產業的產值都不斷上升，產值上升的因素很多，可能因為製程改良、管理 E 化而節省成本，但其實背後反映的最主要原因是因為我國的勞動成本不斷下降，因而形成各種產業別的高產值。

這其中，我想請院長和勞委會主委特別注意一下，我們的製造業和工業產值上升幅度特別高。

(四)薪資成長與工時成長不成比例

另外，也是根據主計處的統計，民國 99 年經常性薪資為 36,271 元（我們這裡用「經常性薪資」做比較，比較能反映勞動價格的變化），較 98 年增 1.83%，扣除全年消費者物價指數上升 0.96%，實質經常性薪資增加 0.85%。

但是，以工時來看，99 年全年平均工時為 181.2 小時，較 98 年增加 4.5 小時，工時增加幅度

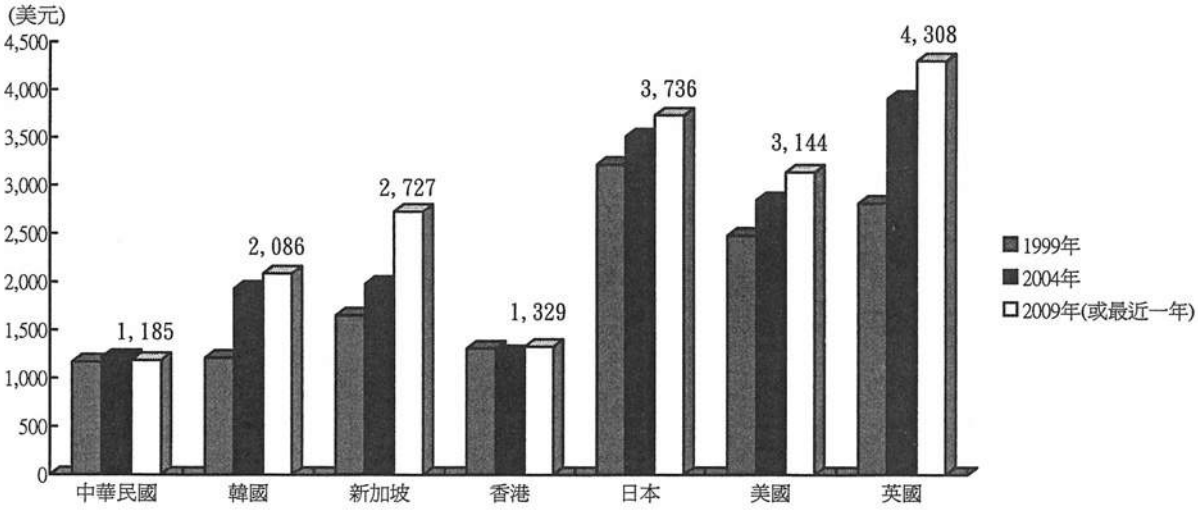
是 2.48%；其中製造業增加 9.7 小時居冠，增幅達 9.69%。

院長，本席要說的是，在先前圖表裡看到的高產值、高生產力，就是大家津津樂道的產業榮景，其實是勞工用超高工時堆積出來的，但勞工薪資的成長跟工時的增加，根本不成比例。

(五)1999~2009 製造業員工薪資呈現停滯

接下來，我們來看另一個圖表，在這個勞委會的勞動統計調查裡，就可以看出來從 1999~2009 十年間，台灣製造業員工的薪資完全呈現停滯狀況，遠不如韓國與新加坡。

圖 5-2 製造業員工每月名目薪資(折合美元)



(六)薪資停滯元兇：企業濫用「責任制」

院長，本席認為造成「什麼都漲，只有薪水不漲」的最大原因，就是企業濫用「責任制」，勞基法第 84 條之 1 所謂「責任制」的定義，從條文來看範圍太過模糊，勞委會好像是「憑感覺」以其裁量權核定公告。

從目前的實際的施行情況來，勞委會共發佈了 30 次的核定公告，職業公佈從總統府的工友、到建築設計人員、到美容美髮人員都有，還包括「設備維護工程師，系統研發工程師」等等。可是這些職業，在日本、韓國，都不認為有難以適用勞基法工時、休假規定的問題之處，而且將範圍緊縮在「服務業」，製造業一律不適用。

(七)濫用「責任制」罰則過低

而且更嚴重的是，由於政府採取如此寬鬆的核定方式，再加上工作時間可以毫無上限，因此，很多公司根本就在未經核定公告的情形下，就逕行施行了所謂「責任制」，非法實行的情況非常嚴重，就算公司倒楣被查到了，也只處罰 6 千到 6 萬元，主委，您認為這樣的罰則，對那些老闆有嚇阻作用嗎？

(八)具體建議

院長，本席在這裡要具體建議：

1. 立即檢討企業濫用「責任制」問題，修法明確定義「責任制」範圍。

2. 加強勞動檢查，禁止企業以「責任制」無限制延長勞工工時，規避加班費。

請問主委能不能具體承諾一定能做到，讓台灣勞工不會再因為「沒有薪水」的無限制超時工作而過勞死？並讓勞工因特殊原因，必須超時工作時，也可以得到應有的「加班費」，提高薪水收入？

另外，本席也將提案修正勞基法，增加濫用「責任制」的罰則，並配合政府組織改造，增加未來「勞委會」升格為「勞動部」後，在組織法中提高勞動檢查人力，大家一起多方努力，希望可以健全勞工的工作環境，增加勞工收入。

三、有個問題要請教經濟部長。

部長，98/10/7 監察院針對中油公司 97 年 5 月間因「避險操作」不當，虧損超過 3 千萬美元（相當於 1 億台幣）的事件，提出糾正。請問，到現在已經過了一年多，中油內部有沒有進行懲處？

監察院糾正案文裡提到：除了發生嚴重虧損的事實外，中油公司也沒有依照規定，於事實發生 2 日內將交易虧損資訊提報金管會公開揭露，難道中油公司都沒有人該為這件事情負責嗎？

四、接下來，本席要跟院長討論土城、三峽相關的地方建設。

(一)做得好，也要懂得宣傳

先前本席提到在院長的領導下，我們行政團隊的表現已經越來越好，但是難免有螺絲鬆動的地方。

本席之前多方爭取捷運萬大線土城區金城路路段要「地下化」，在去年年初終於獲得交通部的支持，萬大線確定到金城路、裕民路口之前都採地下化，之後才會以高架行駛。

可是到去年底為止，捷運局網站上的圖示與說明，顯示的都還是高架方式，明明是一個重大成就，地方民眾卻還以為我說大話、在騙人，有理也說不清。一直到本席向捷運局反應後，才修正過來。

院長，大選在即，行政團隊的好表現應該想盡辦法讓民眾知道，院長一定要督促各部會好好整理出人民可以理解的成績單，直接面對民眾加以說明。我想，只有拿出政績，才是執政者贏得選民認可的最重要依據。

這一點，希望行政團隊要再加加油！

其次，是關於三峽北大特區的基礎建設。

(二)建設三峽北大特區成為「教育文化城」，請院長與行政團隊大力支持

請問院長，您知不知道新北市目前唯一的國立大學是哪一所？（答：台北大學）

台北大學就位於三峽，新北市朱立倫縣長競選時，提出要將三峽北大特區以台北大學與教育研究院為軸心，建設成為「教育文化城」，地方民眾對這個願景抱著很大的期待，希望可以獲得中央的大力支持，這一點要請院長多多幫忙！院長，可不可以表示一下對「教育文化城」的支持？

(三)三峽人口急速成長，捷運「三鶯線」三峽段應優先興建

根據統計，去年一年，三峽地區的人口在民國 95 年時，人口只有 8 萬 8 千人，短短三年時間

，人口就突破 10 萬人，現在已接近 12 萬人，成長率高居新北市之冠。這其中又以北大特區的人口成長最為驚人。

正因為人口的快速成長，也帶動了對於交通建設的需求。捷運土城線目前正在進行延伸至「頂埔站」的工程，預計 2013 年完工。

根據捷運局先前的規劃，從頂埔站之後連接的是「捷運三鶯線」，三鶯線的前兩站還在土城區，第三站開始就進入了三峽人口成長最快速的北大特區。但是三鶯線始終不是捷運興建工程的優先路線，我想請教交通部長，原因是甚麼？（答：自償率過低……等）請問這份評估是甚麼時候完成的？

就本席了解，三鶯線的 路線規劃、財務計劃及環境影響評估，大約完成於民國 93~95 年間。在那個時間點上，交通部如果評估認為三鶯線自償率不高，本席還可以接受，但是現在的時空背景已經完全不同，就像本席先前提到的，三峽地區人口爆量成長，跟當時已經不可同日而語，交通部是否可以考慮支持三鶯線分階段來完成興建？

捷運局原本規劃第一階段要興建 10 站，一直到「鳳鳴站」（鶯歌與桃園交界處），本席認為可能性不高。本席建議，第一階段只要興建 5 站，把三峽、樹林目前人口最密集，成長率最高的區域與「頂埔站」連接起來，自償率高一定高，不但可以紓解三峽北大特區的通勤需求，又可以服務樹林地區，離台鐵樹林車站較遠的民眾，一舉數得。

部長，您支不支持本席的建議，朝三鶯線第一階段先興建五站的方向重新評估、規劃？

(四)建請於土城區設立大型公立醫療院所

新北市土城區近年發展迅速，捷運開通後，大量外移人口進駐，設籍人口已經接近 24 萬大關，可是醫療資源卻相對缺乏。鄰近之板橋不但有多所區域級醫院，更有大型醫學中心；相鄰之三峽與中和，也有大型醫院或設備新穎之公立醫院守護民眾健康。

唯獨土城區內沒有大型公立醫學中心，民眾要就醫，還要跑到板橋、三峽或中和，極不便利。

請教衛生署署長。署長，我在這裡提供您一個地點，在土城區金城路二段與中正路交叉口附近有一塊公有土地，剛好位於土城中心位置，鄰近交流道、捷運站與人口密集區。公有地的土地取得容易，最適宜作為設置地點，我們是不是可以安排一個時間，一起去考察一下？到時也請署長提供一些專業的建議，大家一起努力促成大型公立醫療院所的設立，署長，您認為如何？

主席：請邱委員議瑩質詢，詢答時間為 30 分鐘。

邱委員議瑩：（17 時 56 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長，時間也很晚了，我發現剛剛賴委員對你不錯，讓你在台下休息了 10 分鐘，所以你應該有足夠的休息時間，可以好好回答本席接下來的詢問，希望院長在做以下的回答時，能夠非常的謹慎小心，一定要據實以答，這也是本席的期待。

記得院長這個星期到立法院備詢的時候，對於總統與立委的選舉要不要合併選舉，你說這要尊重中選會的職責。對不對？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（17 時 57 分）主席、各位委員。依法這是中選會的職責。

邱委員議瑩：本席現在想請教你，身為最高的行政首長，對於今年的選舉該不該、適不適合、能不能來合併舉行？您個人的意見、看法如何？

吳院長敦義：以我的職務來說，我不能表示意見。

邱委員議瑩：您是最高的行政首長，為何不能表示意見？

吳院長敦義：因為它的權責很分明，這是中央選舉委員會的權責。我要求中選會從主任委員到整個委員會的決議要超乎黨派之外，要能夠完全公正、中立、無私。行政院長如果表達了意見，因而影響到中選會委員的想法，我覺得這是不恰當的。

邱委員議瑩：院長，我很高興聽到你這樣的回答。依法，中選會是一個獨立行使職權的機關，它能夠做到客觀、公正、獨立的話，為什麼我們會聽說前幾天新上任的廖了以秘書長都去打點好了，也去暗中串連好，和中選會的委員都已經溝通好，要按照國民黨的方向，甚至按照馬先生的意志去執行。你知道不知道這個事情？

吳院長敦義：您剛才所敘述的事，我一無所悉。

邱委員議瑩：你一無所悉？莫非你已經在核心外？莫非你已經不是將來的搭配人選？否則你應該非常清楚整個 2012 的規劃內容！

吳院長敦義：不管邱委員怎麼形容，都不能改變我一無所悉的事實。

邱委員議瑩：顯然院長所說的「一無所悉」這 4 個字，是在敷衍，是在騙我。

吳院長敦義：我從未敷衍過您。

邱委員議瑩：我剛剛這樣說，你的答復是不管我怎麼說，你還是會告訴我一無所悉嘛！

吳院長敦義：我的確是一無所悉。

邱委員議瑩：顯然這是官場的答話方式，並不是你真正認為應該這樣做。

吳院長敦義：我的確一無所悉。

邱委員議瑩：院長，你真的一無所悉嗎？

吳院長敦義：確實是。你只要查出我在這一秒鐘以前，不是一無所悉，那我就愧對國會。

邱委員議瑩：昨天馬英九總統有與黨籍立委吃飯，馬總統在席間表示，推動不在籍投票是一個長遠的，也是一個既定的政策。如果你真的是一無所悉，我現在就告訴你相關的內幕。我聽說國民黨高層正研擬推動立委與總統合併選舉。請教院長，以您在行政的立場來看，推動不在籍投票會比較重要，還是推動立委與總統合併選舉會比較優先？

吳院長敦義：你已經劃出一個我都不能表達意見的圈子。

邱委員議瑩：這與國家政策、選舉政策是有關的。你為什麼不能夠表達意見？

吳院長敦義：到底立委與總統選舉會不會合併，現在我們並不知道，而且不在籍投票目前也還沒有完全定案。因為有些是我們準備要辦的，譬如：移轉投票就是從戶籍地移轉至工作地或居住地投票，像投票所工作人員、選務人員、治安維護人員等等，我們要推動移轉投票，但有些我們是不辦的，譬如：臺商在海外或中國大陸，我們是不推動通訊投票。

邱委員議瑩：院長，到底你們有沒有積極推動不在籍投票，包括修法的部分？

吳院長敦義：內政部是負責推動不在籍投票方案，而且，他們已經在研擬總統副總統選舉罷免法修正草案，只是他們尚未將相關草案送至院裡，也還沒有送至立法院。

邱委員議瑩：假如馬先生要求將改為二合一選舉的話，不在籍投票修法的整體規劃是不是完全就會停下來？

吳院長敦義：到目前為止，我們對不在籍投票的推動依然是如常的進行之中。

邱委員議瑩：馬英九先生有要求你們加快腳步或延緩進行？馬英九先生有沒有要求你們這樣做？

吳院長敦義：我沒有聽他告訴我有這樣的期望。

邱委員議瑩：金溥聰先生有沒有告訴過你？

吳院長敦義：沒有。

邱委員議瑩：廖了以先生有沒有告訴過你？

吳院長敦義：沒有。

邱委員議瑩：顯然你已經在狀況之外，我認為你離 2012 愈來愈遠了。

吳院長敦義：是，我一無所悉，或許他們知道，我也不宜去獲悉這些狀況，或許你也不希望我知道這些狀況。

邱委員議瑩：我沒有不希望你知道這些狀況，我反而希望你知道，不然我幹嘛在這裡提出來詢問您啊！

院長，顯然你已經愈來愈在狀況外，我現在就問你一些你可以回答我的問題。

吳院長敦義：是。

邱委員議瑩：剛剛賴委員坤成列舉許多馬英九在競選時提出的政見，他所列舉的都是跳票的政見，你知道嗎？你剛剛有看到了嘛！

吳院長敦義：這些可能在進行努力當中。

邱委員議瑩：這只是可能嘛！

吳院長敦義：對。

邱委員議瑩：院長，您個人對研考會的執行績效打幾分？

吳院長敦義：我覺得是滿好的。

邱委員議瑩：你覺得滿好的是好到什麼程度？大概你會打幾分？你打的分數是及格，還是非常好、非常滿意？

吳院長敦義：這很難講要打幾分，如果我們以甲、乙、丙來進行評分，我覺得一定是在甲等以上。

邱委員議瑩：我相信院長一定很清楚，行政院研考會在上週公布最斯統計數據，截至 100 年 1 月 20 日止，在馬英九先生的 414 項政見中，只完成 160 項，占 39%。馬英九已經執政 3 年，任期剩 1 年，可是，他的政見完成率只有 39%，連一半都不到，完全不及格。後來大概覺得這個數字太難看了，所以就把所謂「具階段性成果」的 176 項加上去，兩個加起來就變成 81%，從不及格馬上迅速暴增成 81%，這應該算是甲上以上的成績了。院長，你覺不覺得這個東西是在膨風，是在灌水，是在欺騙社會大眾。

吳院長敦義：不會。我舉一個實例就可以非常完整地呈現出正常的評定方法。蘇花改工程是馬總統

在選舉當中對花東地區民眾的政見，現在究竟要評定蘇花改的工程是幾分呢？如果認為它尚未完成，所以沒有把它列入原先的方法，那三十幾%就是這樣算的，也言之成理。但是如果它的階段性已經達成，例如第一標和平溪和平橋 9.73 億的工程已經在 1 月 29 日動工，它算是階段性的已經實現蘇花改工程的承諾，這個列入 81%，我覺得也合理。

邱委員議瑩：院長，你的回答到目前為止……

吳院長敦義：我是舉一個實例來跟你報告。我自己做首長也做了很多年，我也幫人家打分數，我是用很公道的方法來向你報告。

邱委員議瑩：好，院長，那麼我用更公道的方法來跟你做報告。你剛才舉的那個實例，或許蘇花改，你們認為已經開始，包括環評，包括你剛才講的橋都已經在做……

吳院長敦義：對，而且在進行當中。

邱委員議瑩：你不知道是把它列為階段性或已完成，那也沒關係……

吳院長敦義：不能列做已完成。

邱委員議瑩：好，那就列做階段性。院長，我這裡還有更具體的例子給你看。我唸給你聽：97 年 8 月，在研考會所公布的「政見執行追蹤一覽表」裡的「8.6」－爭取加入國際組織。這包括重返聯合國、重返世界銀行、國際貨幣基金及世界衛生組織等等，這些都列入追蹤考核。結果，99 年第 3 季總統政見執行成效檢討報告中已完成的部分，「8.6」原來的 title 是「爭取加入國際組織」，現在變成「重返世界衛生組織」，所以這個叫做已完成。國際組織，已經下降為世界衛生組織，甚至到 99 年第 4 季，就是你們 1 月 20 日公布的，都把它列為「重返世界衛生組織」，你們已經完成了馬英九的這項政見。過去可能有 4 個國際組織要加入，現在只有其中 1 項做到，你就認為已經完成，那也算完成，但是嚴重縮水了四分之一。

今天早上大家在談的東華大學校外住宿安全的部分，明明只有完成百分之四，研考會的報告也說完成百分之百，結果今天被抓包了吧！被罵了吧！你們也沒話可說。

本席再舉一例，這個案子我非常清楚，在 97 年 8 月，你們的追蹤報告第「15.8」，成立全國性客家電台，這是馬英九在競選的時候騙客家選票用的。他說：要求公廣集團運用中國廣播公司準備交回的音樂網跟寶島網，設立一個大功率的客家廣播電台。

院長，請你記住這一點政見，結果在去年第 3 季檢討報告已完成的部分，「15.8」的 title 變成設立客家廣播電台及輔導基金專案補助。縮小了喔！不是全國性的客家電台，而是變成專案補助各家的客家電台，被本席抓包，到第 4 季，「15.8」直接拿掉，不敢把它列為已完成。

院長，你剛才舉一個具體的例子，我也舉一個具體的例子給你看，這是被我們抓到的部分，沒抓到的還很多，這個報告這麼大一本，隨便你們研考會寫的。

吳院長敦義：邱委員，以你這樣用心監督，大概所有會被你發掘的都被你發掘了，現在請朱主委就你剛才發掘的部分做一個扼要的報告。

邱委員議瑩：本席要請院長答復，不要請朱主任委員答復；因為，研考會說的已經變成是謊話。

吳院長敦義：不會！

邱委員議瑩：隨便舉三個都已經是謊話。

吳院長敦義：那也許是角度的不同。

邱委員議瑩：你認為本席方才舉的，有什麼角度的不同？院長認為應該列為已完成嗎？

吳院長敦義：不是！請朱主任委員簡要的答復。

朱主任委員景鵬：我們對於已經完成的政見，其實正在落實的程度有一些差距，您方才所說是我們四個指標中的一個指標，表示已經完成特定的措施或方案、計畫，但是，還是經常在辦理，我們會把後續更新的狀況陸陸續續納入部會執行的情況。

邱委員議瑩：並沒有，主任委員的追蹤方案在哪裡？將其列為已經完成就沒有了。

朱主任委員景鵬：已完成的部分有四個指標，這是我們一開始在做管考時就設定了四個指標，這是很清楚的；所以，我們都是依照這四個指標來做管考。

邱委員議瑩：主任委員確定照這四個指標來做管考嗎？你沒有說謊嗎？本席再請教主任委員一個更具體的指標，97 年 8 月研考會整理的指標中，還有一項馬英九的 633，要把失業率降到 3%，但是，到目前為止，所有的報告中完全沒有提到 633 的考核情況，這是有苦衷的嗎？

朱主任委員景鵬：633 其實是分列在 3 項，而不是成為 1 項的 633 政見。

邱委員議瑩：你們之前是把它分列為 1 項呀！怎麼現在會變成 6 項呢？

朱主任委員景鵬：這部分是一個廣告把這 3 個東西合為一個 633，但是，在我們管考的部分，現在是執行中的政見，並沒有納入階段性的成果，或已完成的項目。

邱委員議瑩：院長能夠接受方才主任委員的答復嗎？

吳院長敦義：我看人跟看業務……

邱委員議瑩：看人？所以，你是看本席隨便亂回答？

吳院長敦義：我是看總體的，妳方才問我對研考會的觀感……

邱委員議瑩：你能夠接受方才主任委員的答復嗎？

吳院長敦義：討論 20 年的組織改造工作在去年完成，134 個法律案這樣艱巨的問題都是在前江主任委員跟現在朱主任委員任內克服困難達成目標；所以，妳看一個機構，是要看其主要任務的工作做得很好。

另外，關於這些列管的部分，或許其形容與階段的評價……

邱委員議瑩：所以，「膨風」沒關係？

吳院長敦義：不是沒關係。

邱委員議瑩：如果院長這樣子的話，難怪你的閣員螺絲會越來越鬆。

吳院長敦義：不會！您提的這些缺點，我們會虛心改進。

邱委員議瑩：本席期待不要再被我們這樣抓包。

吳院長敦義：我知道您提的不是無的放矢，一定有我們疏漏的地方。

邱委員議瑩：這個不需要你拍本席的馬屁，本席現在要跟院長談比較具體的政策部分。剛剛那幾項政策是嚴重的跳票，你們的考核追蹤也沒有把它做得很好，本席現在跟你討論具體政策的部分。

吳院長敦義：是！

邱委員議瑩：院長是否知道馬英九在競選時對於兩岸的主張是什麼？

吳院長敦義：這是我耳熟能詳的，我們堅持幾個主要的主張：第一，以臺灣為主，對人民有利；第二，兩岸的基本政策，是在憲法的架構下，不統、不獨、不武，這是兩個總路線跟基本的主張。

邱委員議瑩：除了不統、不獨、不武，另外還有一個互不否認，對不對？

吳院長敦義：那是在主權上……

邱委員議瑩：這個還有解釋空間嗎？

吳院長敦義：對！

邱委員議瑩：在某個程度上可否認中華民國的存在？

吳院長敦義：在治權是互不否認，要承認的。

邱委員議瑩：主權呢？

吳院長敦義：在憲法的架構下，我們說的一個中國，是中華民國；因此，在前總統李登輝任內，蔡英文女士是擔任陸委會主任委員，她在兩岸人民關係中以及其所承辦到行政院的公文，都把中國大陸地區稱為大陸地區，我們這裡稱為臺灣地區，這樣的稱法，會在憲法和實質上產生某種觀點上的矛盾。

邱委員議瑩：你要這樣講也可以。

吳院長敦義：根據我們的憲法，一個中國是指中華民國，如果從憲法的意義來看，好像我們也含蓋現在中國大陸治理的範圍。

邱委員議瑩：你這叫癡人說夢，如果你的治理範圍含蓋中國大陸的話，那 14 個嫌犯，應該很快就可以處理了！院長，你們怎麼還在做這種不切實際的春秋大夢呢？

吳院長敦義：報告邱委員，這是要對應的，中國大陸也認為他們的一個中國是可含蓋臺灣、澎湖、金馬在內的中國，所以我們必須拿我們的憲法跟他們做兩岸分治現實的承認。

邱委員議瑩：所以我們應該更加強烈、大聲說出「中華民國是我們的」這幾個字嘛！

吳院長敦義：總統的 16 字真言，對胡錦濤先生說要正視現實，就是這個現實。

邱委員議瑩：院長，我告訴你，他的 16 字真言全部狗屁不通啦！

吳院長敦義：不會啊，怎麼會不通呢？

邱委員議瑩：怎麼不會不通？

吳院長敦義：「擱置爭議，正視現實」很自然啊！

邱委員議瑩：有時候，你是說多錯多，剛剛我實在不想讓你講那麼多，因為你越講越錯。

吳院長敦義：不會，我剛剛所講的都沒錯。

邱委員議瑩：你前二天說，海基、海協在洽談互設分支機構。

吳院長敦義：雙方互設有關經貿團體的分支機構，加強對台商的服務。

邱委員議瑩：到底有沒有這回事？

吳院長敦義：現在已經有幾個機構出現了。

邱委員議瑩：有沒有互設分支機構這件事？有，對不對？

吳院長敦義：外貿協會有加設據點。

邱委員議瑩：院長，有在進行互設分支機構這件事情，對不對？

吳院長敦義：海基會和海協會本身不會。

邱委員議瑩：海基會和海協會本身不會，那誰會？

吳院長敦義：就是經貿團體，電電公會、外貿協會等公、協會，為了增強對台商投資的保障。

邱委員議瑩：公會、協會的問題，我等一下再請教你。你現在說海基、海協沒有……

吳院長敦義：兩個會本身不會。

邱委員議瑩：剛剛又說他們在討論互設分支機構。

吳院長敦義：經貿團體。

邱委員議瑩：陸委會發了一個嚴正的新聞稿否認，海基會江丙坤董事長也否認，院長又在這裡講得言之鑿鑿，我不知道你們現在到底在搞什麼把戲。

吳院長敦義：海基會江董事長說，他沒有接到任何授權，去談海基會在大陸設置分支機構的議案，陸委會的新聞稿是講……

賴主任委員幸媛：我們沒有發新聞稿。

邱委員議瑩：你看吧！哈！哈！院長，你說陸委會有新聞稿，賴幸媛馬上告訴你，她沒有新聞稿。

賴主任委員幸媛：不是，因為你剛剛講錯了。

邱委員議瑩：我沒有請教你，你不要講話。

吳院長敦義：你說陸委會有新聞稿，的確有一家報紙登載了，我不知道那個是……，我相信你講的話正確啊！

邱委員議瑩：我剛才一開始就要求你要據實以告。

吳院長敦義：當然，我都是據實以告。

邱委員議瑩：你 1 分鐘前和 1 分鐘後的回答完全不一樣。

吳院長敦義：沒有不一樣。

邱委員議瑩：一下子說有互設分支機構，一下子說海基會沒有被授權，是那些經貿團體。

吳院長敦義：海基會、海協會本身沒有互設分支機構。

邱委員議瑩：你這樣我們怎麼問得下去？

吳院長敦義：經貿團體或公、協會是在洽談當中。

邱委員議瑩：經貿團體在洽談，不是海基、海協在洽談？

吳院長敦義：在兩岸經濟合作架構協議—ECFA 裡有一個經合會的設計，其中一個條文寫到兩岸的經濟貿易團體得設分支機構。

邱委員議瑩：你贊不贊成陸委會和中國的國台辦互設分支機構？

吳院長敦義：我認為現在不夠成熟。

邱委員議瑩：你認為現在不夠成熟，為什麼？

吳院長敦義：並沒有累積應有的善意，沒有在國內形成強大的共識以前，我們不會進入這個階段。

邱委員議瑩：院長，你覺得沒有累積應有的善意，這個善意累積不夠，是中國對我們的善意不夠，還是……

吳院長敦義：基本上是這樣。

邱委員議瑩：所以你認為我們和中共的很多談判，其實受到很多阻擾，有很多困境，對不對？

吳院長敦義：我是很據實的敘述，你是加上了形容詞。

邱委員議瑩：我們受到很大部分的困境，對不對？

吳院長敦義：不叫困境，是他們累積的善意，我覺得還不夠，另外，我們國內的共識還不夠強。

邱委員議瑩：院長剛才講經合會底下要互設分支機構及兩岸經貿團體要互設辦事處的問題，的確因為中國的不夠善意，所以現在卡住了。你知道卡在哪裡嗎？就卡在「中華民國」那四個字，因為根據我們工業團體法第三條及商業團體法第三條規定，全國性的工業或商業團體應該冠稱「中華民國」，所以我們會有中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國外貿協會，這是法律的規定，沒得協商，也沒得退讓，所以如果我們要到對岸，這個名稱勢必要跟著帶過去，但中國大陸看到「中華民國」四個字，就完全卡住了。因此，您剛剛講的東西對了一部分，這也是馬英九政府從頭到尾不願意對外承認的事實。

吳院長敦義：兩岸這一、二十年來，就是從兩岸人民關係條例立法，然後開始進行雙方貿易往來到今天，其間遇到的困難的確很多，但是過去為什麼能夠逐步克服困難進行兩岸貿易，現在甚至有些文書認證，例如金門協議後面要簽年月日而談不攏，因為我們要簽中華民國 90 年幾月幾號；大陸要簽 2001 年幾月幾號，結果在這部分空白，最後我們帶回來自己填中華民國 90 年幾月幾號，這些在相關的歷史檔案中都可以看得到；大陸則拿回去填 2001 年幾月幾號，大概用這種方式解決了很多協議簽署上的兩難之處，所以終究要找出一個基本的共識。

邱委員議瑩：你講的部分是拿回來我們自己寫，對不對？

吳院長敦義：他們也是拿回去自己寫。

邱委員議瑩：我現在是講要到對岸設立的部分，例如中華民國全國商業總會、什麼上海分部、上海辦事處或北京辦事處；這「中華民國」四個字一定要在上面，如果該工商團體沒有把「中華民國」這四個字放上去，根據工業團體法第六十三條或商業團體法第六十七條規定，他們最重可以被處以解散處分。中國大陸可以允許你去那裡掛一個辦事處分支，然後讓「中華民國」那幾個字就大剌剌地放在上面嗎？難怪你們會卡住，這就是你們一中政策的困境，還不願意對外承認。

吳院長敦義：不是這樣，我們沒有一中政策啊！

邱委員議瑩：包括去年本來要簽的投保協議臨時喊卡，也是因為「中華民國」的主權問題。

吳院長敦義：不是這樣子，我們沒有一中政策。委員提到我們的一中政策，我甚至覺得滿頭霧水，因為我們只有九二共識和一中各表，並沒有所謂的「一中政策」，這一點我要特別聲明。

邱委員議瑩：你們沒有一中政策？沒有關係，你們還可以繼續拗啦!

吳院長敦義：台商投資保障協議之所以還有待突破，是因為有幾個問題，一個是人身保障……

邱委員議瑩：院長，你可不可以給我一個具體答復，如果是這樣子的話，中華民國政府應該怎麼處理？

吳院長敦義：妳是說哪一項？

邱委員議瑩：你要設立經貿合作辦事處的分支，不能冠上「中華民國」的時候，你要怎麼處理？是不是因為這樣，對所有的協商、甚至分支辦事處的設立產生很大的問題？

吳院長敦義：有些爭議一時或不得解決，就是擱置，然後進行其他有共識、求同存異能夠進行共識的部分，我們一路走來不就是這樣做的嗎？像兩岸合作打擊犯罪及司法互助協議，上次抓廖國豪那個凶手回台，就是大陸的公安去佈線，找到廖國豪匿居之處，然後通知我方，我們的內政部警政署刑事警察局派幹員到那邊去，由他們帶領引導到地方，然後把廖國豪逮捕回來臺灣，依法懲治，這就是擱置爭議。某些現在不可能有結論的爭議先擱置在一邊，先把凶犯帶回來再講。如果我們一開始就拿一個標誌，說我們是中華民國政府內政部警政署，那可能這些事就辦不成了。

邱委員議瑩：有關商業團體、經貿團體去設置分支機構，卡到「中華民國」這個名稱的事情，因為有爭議，所以就先擱置，那你剛剛講到共同打擊犯罪……

吳院長敦義：目前都還沒有談到這個地方，因為談判……

邱委員議瑩：你剛剛明明講這些有爭議的部分先擱置，所以很顯然目前談不下去就是因為有爭議嘛！

吳院長敦義：我講的是原則，現在根本還沒談到這個。因為我並沒有在第一線參與談判，如果你要問的話，應該是問站在我兩旁的這兩位首長啊！

邱委員議瑩：我現在請教你，你剛剛談到共同打擊犯罪的部分，你覺得廖國豪引渡回來是一個很棒的事情……

吳院長敦義：就是兩岸合作、共同打擊犯罪、司法互助的成功範例啊！

邱委員議瑩：請問兩岸什麼時候要合作，把那 14 個從菲律賓被遣送到中國的嫌犯引渡回來，接受臺灣的司法審判？兩岸什麼時候要合作？你們有沒有在談？談到什麼程度？

吳院長敦義：現在正在洽談當中。

邱委員議瑩：談到什麼程度？

吳院長敦義：我們至少要維持兩個目標，第一是要保障人權及中華民國的司法管轄權，這是基本的要件；第二是要貫徹司法正義，要讓犯罪者罪證齊全，依法被偵查、被起訴、被判罪，這才合乎天下的至理。

邱委員議瑩：你只要告訴我，你們現在談到什麼程度？他們什麼時候可以依照兩岸共同打擊犯罪的協議引渡回來臺灣，接受臺灣的司法審判？他們什麼時候可以接受有人權、有司法尊嚴的審判？什麼時候？

吳院長敦義：現在正在洽談當中。

邱委員議瑩：洽談到什麼程度？

吳院長敦義：我在此也曾報告過，我們希望中國大陸方面，在調查終結後，起訴前一定要把卷證和那 14 個人遣送回來臺灣，我們依照中華民國的法律要來懲治。第二、兩岸之間的共同打擊犯罪、司法互助協議要就第三地或第三國犯罪的……

邱委員議瑩：院長，你這樣的回答我非常不滿意！為什麼我們的嫌犯要讓他們來調查？為什麼臺灣人犯罪，要受中國的司法調查？

吳院長敦義：因為那項協議當中並沒有規範這一項嘛！

邱委員議瑩：胡說八道嘛！

吳院長敦義：在立法院怎麼能胡說八道呢？

邱委員議瑩：你從頭到尾 30 分鐘都在胡說八道嘛！

吳院長敦義：沒有這個事！我不能接受妳這樣的評論！

邱委員議瑩：我也不能接受你的答詢啊！

吳院長敦義：妳說這 30 分鐘的問和答都是在胡說八道，這是我所不能承認的。

主席：現在請楊委員麗環質詢，詢答時間為 30 分鐘。

楊委員麗環：（18 時 28 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。首先本席所要質詢的是有關桃園交通建設的問題，在此我要非常肯定交通部，在交通委員會審查航空城條例的過程中，以及桃園捷運系統的進度都還趕得滿快的。有關航空城的部分，當初定位這將來會是一個國家級的發展區塊，同時也是未來國際級的機場商圈，目前以桃園縣政府的能力，恐怕沒辦法全面啟動。針對這部分，我很希望交通部及院長能夠督導一下，儘快讓航空城當初所有的願景能一一完成。這部分與桃園航空城相關的就是桃園的 13 個鄉鎮市，因為當初規劃航空城的定位是國家發展的重點，同時也希望變成一個國際型的大都會，依所提供的土地及原先機場規劃成供全國性使用的情況來看，如果不用捷運來連結這 13 個鄉鎮市，就等於是把我們桃園人該享有航空城之發展成果完全加以忽略，因此本席在上次航空城的綠線捷運被行政院駁回之後，立刻拜託交通部重新進行修訂之規劃。本席很高興在 100 年 1 月 6 日時，交通部特別開了最後一次路線重新修訂之審查會。本席要提醒院長，在 1 月 6 日審查之後退回給桃園縣政府，重新修訂後桃園縣自償性財源增加 8.4 億元，自償率也提高至 21.01%。交通部也特別提醒沿線的土地開發將有 450 公頃，希望把這些土地的地價稅也納入開金額內。桃園縣政府經初步規劃，大概提供了 326 億的投資金額。現在我們希望從 G14 到 G32，即進入航空城區（機場區）的部分理應由交通部支出經費，因為這部分是屬於全國使用的區塊，這部分大概是 2.3 公里，我們估算過的經費約為 53.35 億元。本席看到部長在微笑，顯見你應該非常贊同，因為機場到高鐵，高鐵至中壢火車站這條路線，幾乎全程都是由行政院提撥經費在做，同樣提供給全國使用的另一條路線，沒有理由不加以補助。本席在此要拜託院長，桃園縣議會在 2 月 17 日時就將此案審議通過，桃園縣政府也在 3 月 4 日把縣議會通過的修正路線按照 1 月 6 日由交通部審查的部分送回到交通部，請院長注意一下本案，當初重新修訂時是拜託交通部指導桃園縣，因為交通部比較清楚要怎麼做才會對桃園綠線比較有利，請院長回應一下。

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（18 時 33 分）主席、各位委員。可否先請部長說明？

毛部長治國：我先分成兩點報告一下：一、關於整個機場園區的計畫，現在該計畫已經報院。今天中午吳縣長就在我們部內，針對將來計畫中的一些執行細節，由於相關資料已送到行政院，行政院在這方面也有一些要我們進一步釐清的地方，我們與桃園縣政府都在密切進行討論，最近我們會向行政院說明，希望本案能夠……

楊委員麗環：大概是什麼時候？

毛部長治國：我們安排在下禮拜向院內進行報告，希望後續程序能儘快推動，這是屬於機場園區綱要計畫的部分。

楊委員麗環：到目前為止應該沒有問題吧？

毛部長治國：對，基本上，我們與桃園縣政府對未來要如何推動等等都有一致的共識。

委員另外關切機場捷運綠線的部分，這就像您剛剛……

楊委員麗環：我剛剛講的就只有綠線捷運而已。

毛部長治國：對！我知道，委員剛剛講的細節都很完整，我就這樣簡單報告，桃園縣政府在 3 月 2 日把修正後的計畫已經提到交通部，我們會儘快完成審議，……

楊委員麗環：審議大概需要多久時間？

毛部長治國：最多一、兩個月，我們會儘快。

楊委員麗環：我希望能再縮短，因為今天本席要提出總質詢之前，桃園鄉親就說要組團來為我加油，我說暫時不用。如果你們再拖延下去，到時桃園鄉親非來不可，我也沒有辦法。

毛部長治國：對於相關案件，我向院長報告時的原則是：只會快一天，絕對不會故意慢一天。

楊委員麗環：桃園捷運棕線是從新莊、迴龍直接到桃園市，直線距離不到 6 公里，沿途經過了龜山的市中心區，而且這條捷運正好配合進行中的中壢到桃園的台鐵高架捷運化工程，這也是總統的政見之一。桃園市到中壢已有台鐵高架捷運系統，如果再從桃園市銜接到新莊捷運線，等於北北桃的軌道系統連結起來。桃園、中壢地區每天有 20 萬上班、上學及洽公民眾到台北市及新北市，這是最直接的路線，上次本席曾拜託部長趕緊做出環境影響評估，請問已經做了嗎？

毛部長治國：這一段是原本計畫所沒有的，我們已經請台北捷運局確認其可行性。因為這一段是重運量，如果要延伸的話，在技術上還滿複雜的。

楊委員麗環：我知道這個區塊有一些山地，但是高鐵速度這麼快都可以經過，所以我想你們沒有理由，尤其你們的技術不會比別人差。

毛部長治國：我們先要確認可行性。

楊委員麗環：交通部是民眾非常肯定的一個單位，你們在技術上的問題應該不會太大，這部分就拜託你了。

毛部長治國：我們先要確認可行性，會要求台北捷運局進行研究。

楊委員麗環：好。另外，觀光旅遊和交通部有關，最近台灣觀光旅遊人數暴增，增加的速度也很快，我們感到很高興。可是令人遺憾的是，阿里山小火車的乘客擠到打架，幾個觀光景點又是人擠

人。其實台灣可以提供旅遊的景點非常多，但是提供國外旅客選擇的不是那麼普遍，日前院長提到要開放背包客，這樣多多少少能讓不在景點區的民眾也能分享觀光的成果和利益。本席個人認為桃園非常適合設置小故宮，目前故宮博物院幾乎是大陸觀光客來台必遊的景點，變得像菜市場一樣，尤其到了假日更是如此。故宮有那麼多的文物，不可能在台北市小小的區塊展覽，而故宮除了展示文物、藝術品之外，最令人羨慕的是複製品的販售。如果故宮完全是學院派的展示，關起門來讓人進去看看，那麼我們桃園的確沒有這個環境，而且要興建這麼龐大的展覽館不是那麼容易。

很多觀光客進到故宮觀賞，時間都非常匆促，也常常擠不到商店區去購買複製品，還有聽說故宮庫存的寶物很多，二十年也展覽不完，不要說外國人了，台灣人也根本沒有全部觀看過，大家頂多就是去看個白菜、東坡肉，就準備要離開了，所以，本席建議既然故宮有這麼多文物，而桃園正好是國際機場所在地，地理位置上又相當靠近故宮，同時，它又是觀光客出境的最好地點，如果我們可以設個小故宮，不需要太大規模，把這些故宮複製品讓民眾雨露均霑，讓附近民眾可以藉由這個小故宮帶動觀光商機，否則，說實在話，我們桃園除了兩蔣園區外，在觀光上難有比較大的號召。兩蔣可以說是近代文化的代表，而故宮是歷代文化代表，如果可以在桃園結合，那麼，國外與大陸的觀光客到桃園後，立刻就可以在很短的一、兩個小時內做個瀏覽，這也是一個很好的觀光賣點。本席在此提出這樣的觀點，請交通部觀光局好好去思考。因為這個問題是屬於經營管理部分，所以不必故宮博物院院長參與。對於本席以上說法，院長有何看法？

吳院長敦義：聽楊委員描繪這些建設，的確替桃園非常高興。桃園機場第一航廈應該會在今年 9 月整修完成，前幾天在二航廈也看到一個文化創意活動，我覺得如果能在適當範圍內展示，甚至讓人購買故宮的一些傑出複製品，應該會增加更好的文化創意氛圍，這點可以請觀光局跟民航局共同來思考。

楊委員麗環：本席不希望它只是設在機場園區裡，機場園區永遠都是那些固定招標的人在做生意，本席希望它能設置在我們民眾居住的區塊，譬如桃園市或中壢、桃園間的地點，最主要是希望能以其為景點，帶動桃園的觀光，不要讓桃園永遠只是一個旅客過境、過客的地方，如果在他們要離開台灣之前，花個兩、三個小時，就可以很快購買到故宮的複製品，或是簡單的瀏覽在故宮看不到的庫存文物，我想這部分是一個比較大的構想，而院長思考到的部分，正好是我們的意思，不過本席期待的並不是只有在機場的門面，而是希望能夠在機場和民眾居住的範圍內帶動觀光。

吳院長敦義：桃園國際機場周圍的航空城計畫目前正綿密進行規劃檢討中，連國防部在高部長規劃下，都計畫把 P3C 移走，讓整個國際航空城可以規劃得更完美，加上紅線捷運，包括機場捷運線、縱貫線到中壢，如果委員提到的綠線再定案，那不得了，所以，在適當的區域做委員剛才的構想，我覺得是可以考慮的。

楊委員麗環：非常好，我現在就是在和院長做這方面的溝通，院長是一個非常好溝通的院長，所以，這個案子我們會再利用較長的時間來和交通部研究。謝謝院長你立刻就能了解這個情形，有了

初步的共識與眉目，希望將來在規劃時，院長能夠給予我們最大的支持。

另外一個議題，本席要和院長討論有關物價上漲的問題。最近本席到市場去，常常會聽到商家抱怨物價實在漲的很兇，很多東西都已不敷成本，想要調高價錢，怕嚇跑顧客，不調高價錢，自行吸收，又會賠錢，所以他們相當難過，因此我大概去問了幾位經濟方面的專家，他們認為如果是國內因素的話，貨幣升值、調漲薪水或調升利率也許可以做短暫的解決；如果是國外因素、全球性的因素，目前可能就是調降關稅、由政府補貼，或是院長也一直在做的打擊囤積、哄抬物價的人，或者比照其他國家發放消費券或食物券。

目前臺灣物價上漲對民眾造成生活困難的指數大概有多高，我覺得有必要做一個了解。我在基層聽到這樣的聲音，我比較擔心中低收入戶、比較困苦的群眾。至於面對物價不斷上漲的情況，為了降低油價，是否要降低關稅，這可能牽動全面經濟，不是我完全能理解的。對於這些收入比較微薄的中低收入戶，政府要及早伸出援手，要不然他們將是第一波受到傷害的人。

剛才提到國外的做法是發放消費券、食物券，或是美國的食物銀行，就是由政府或民間團體一些……

吳院長敦義：我們臺灣其實也有，新北市有一個「青年服務和平團」的團體也有做這樣的服務，在原來的臺北縣都有不錯的成績。

楊委員麗環：一般民眾會比較抱怨的，就是絕大多數的福利都是在市區裡面，因為臺灣畢竟有城鄉差距。內政部或相關單位應該儘快推動，如果有這個需求，可以請一些食物供應商配合，或者將即將到期的食物以比較低廉的價格出售，也就是透過一定的方式讓這些人可以優先取得食物，否則人民如果無法溫飽，就是政府的錯誤，這也是我們應該注意的。

吳院長敦義：謝謝您的關心，並提出這些具體可行的措施，我們一定會多管齊下來做。

楊委員麗環：我剛才講的，都是相關專業的人士提供給我的意見，為了讓民眾不要有太大的埋怨，政府應該及早做準備。譬如最近討論的奢侈稅，我剛才看過今天的晚報，我覺得相互的溝通很重要，很多民眾在第一時間立刻就會擔心中南部的情況，因為臺灣有城鄉差距，有些人會到北部買房子，或是因為遷移或找工作的關係而必須換房子，尤其在都會區，現在的工作都不是很穩定，有些時候必須先買房子，再換房子。

我看到今天晚報特別提到，如果能夠提出具體的事證，就不算是炒房，這些我們都贊同，但是做法應該更細膩一點。很多股票族寫信、傳真給我，表示他們已經受不了了，因為課徵奢侈稅的訊息一出，所有營建股的股價都下滑，股民已經受災很深。我相信行政院一定有其理由，這應該是為了讓房價不致過高的長久之計，兩邊都是問題。在整個處理的過程裡面，院長還是要多聽多方面的意見，而且處理的做法應該要細膩一點，好不好？

吳院長敦義：謝謝，這個案子現在還在財政部，在匯集各方的意見及指教、斟酌損益之後，財政部會提出案子送到行政院，經院會通過以後，還要送請立法院審議，中間一定會謹記您剛才所提的一些原則。

楊委員麗環：但是有建商告訴我，課徵奢侈稅對大建商沒有影響，因為小建商撐不下去了，就把房子賤價出售，所以，大建商、大集團反而可以趁勢獲得更多的土地。

吳院長敦義：不應該會推演成那樣的發展。基本上，購買自用住宅者，縱使原有的自用住宅要賣掉，換新的自用住宅，他也不會在所謂奢侈稅的課徵範圍之內……

楊委員麗環：院長，這個問題我只能重點向你提一下，請你思考。

另外，本席要請教勞委會有關過勞死的問題。我認為勞動檢查一定要加強，最近我們看到的情形真的讓人很難過，因為過勞死大部分都是年輕的族群，包括高科技、一般的……

吳院長敦義：早上看到侯委員彩鳳所列出的表格，最年長的是一位 51 歲的人，其他都是 40、29 歲、30 歲的人……

楊委員麗環：這些人正好是負擔家庭經濟最沈重的一群，另外還有一個族群，大家可能沒有注意到，那就是醫師。醫師一直都沒有納入勞基法的適用對象，當初的思考主要是因為如果把醫師納入的話，可能會影響到對於病人的照顧，因為病人不可能在醫師上班時間的 8 個小時之後就一定沒事。可是本席認為這部分還是要建立一個機制，因為最近我們也看到很多工作內容比較吃重的外科和急診醫師，年紀輕輕的就過勞死，可見這個職業也是滿高風險的。好比前一陣子，南部地區有一名醫師，竟在為病人開刀時體力不支昏迷，結果因為腦筋受損而類似半植物人的狀態，無法再從事他的專業。可是因為他沒有勞基法的保障，也無法判為職災而給予補償。因此，本席希望院長注意到這個族群。尤其我們知道，健保實施之後，絕大多數的醫生都是受僱醫生，他們在照顧病人時儘管無法清楚的區分時段，但是對於他們在執勤過程中受到職業上的傷害，我們還是要給予保護。院長，有關這部分是否請勞委會主委和衛生署署長作一說明？

王主任委員如玄：有關醫生是否納入勞基法相關的規定，因為醫師公會反對，所以我們目前正在積極和醫師公會持續溝通；至於委員關心的醫師在發生職災時是否可以納入勞保的保護範疇？基本上，醫師本身是可以加入勞保的。

楊委員麗環：我覺得勞基法不可能全面都照原來的，否則的話，醫院也沒有辦法運作；但是局部性的保護醫師，或許可行，是否請邱署長和勞委會這邊討論一下？畢竟如果醫師身體不好或體力不濟，就會降低醫療品質而影響到病人。當然，如果完全照現行的勞基法來做，也會影響到偏遠地區，讓他們找不到醫師，原本這些地方醫師就很少，如果再以勞保來保護他們，更會找不到醫師。另外，或有考慮到專業醫師的養成教育裡面，可能會因為這樣而拖長時間，所以對於醫療管理這部分，請院長跨部會的去研究，最起碼要讓醫師在他們的專業領域裡面是可以得到保障的。當然，對於勞基法，我們不可能全面都給他，但是至少可行性的保護措施應該要有。請問院長看法如何？

吳院長敦義：我請他們兩位考量。謝謝。

主席：報告院會，本日排定質詢的委員均已質詢完畢，謝謝吳院長、陳副院長及各部會首長列席備詢。3 月 8 日（下星期二）上午 9 時繼續開會，進行施政方針報告之質詢，現在休息。

休息（18 時 54 分）

繼續開會　中華民國 100 年 3 月 8 日（星期二）上午 9 時 1 分

主席：現在繼續開會。對行政院院長提出施政方針及施政報告，繼續質詢。

在進行質詢之前，請副秘書長報告本日行政院各部會首長請假情形。

周副秘書長萬來：報告院會，行政院來函，外交部楊部長進添本日因公請假，由沈政務次長呂巡代表列席。

立法院第 7 屆第 7 會期第 3 次會議請假首長名單(100 年 3 月 8 日)

請假首長	代理人	事由	備註
外交部楊部長進添	沈政務次長呂巡	因公請假(重要公務出國)	整天

主席：請余委員政道質詢。詢答時間為 30 分鐘。

余委員政道：（9 時 2 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。本席今天抱持著非常哀痛的心來質詢吳院長，吳院長曾經擔任過南投縣縣長，也曾經擔任過高雄市市長，對於地方事務應該非常嫻熟，更何況你現在是全國最高行政首長。院長，你知道上星期發生什麼事嗎？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（9 時 3 分）主席、各位委員。就是台中市西區一家夜店發生大火。

余委員政道：沒錯。胡市長擔任台中市長已經 10 年了，坦白講依據台中消防局統計 10 年來的數據，台中市發生這種火警共有 1,331 件，共死亡 90 人。請吳院長看一下電子看板的資料，這完全是依據台中消防局所提供的數據。

院長，胡市長說他完全不戀棧，依照 5 年 21 次的檢查都合格的事實而言，你覺得他這樣說適當嗎？你有沒有什麼話要對罹難者的家屬及罹難者講幾句話？

吳院長敦義：發生這樣的事，不止台中市市民悲痛，我想全國民眾都會覺得非常「嘸甘」，而且任何一位在行政單位的人都應該面對這樣一個不幸的事件。一方面表達遺憾悲痛；一方面要深自檢討，在自己的範圍內，有沒有哪些做得不足，做得不夠理想，我們要努力。

余委員政道：今天胡市長說它是合法營業，但是消防法令不足，所以這是中央的責任、立法委員的責任，地方政府完全沒有錯耶！吳院長，你覺得這樣的話合理嗎？

本席在此簡單舉幾個例子來說明它是違法的。第一，在住宅區怎麼可以開設夜店，更何況它在 97 年 3 月 6 日曾經被勒令停業，如果在住宅區不能開設的情況下，怎麼會是合法？怎麼會把責任推給中央？你覺得胡市長這樣講合理嗎？

吳院長敦義：這部分，內政部江部長有全盤比對中央及地方的法規或執行，以及業者方面，是不是先請江部長來說明？

余委員政道：我先請教吳院長一個問題，院長曾經擔任過南投縣縣長，也曾經擔任過高雄市市長，

他講這樣的話，難道你沒有辦法回答，而要交給內政部江部長回答嗎？

吳院長敦義：江部長回答會比較周延、深入，我只能從政策面回答。

余委員政道：那麼我將所有問題請教完之後，再請院長和江部長一併回答。

這家夜店沒有申請演藝執照，但是它私設舞台，這是第一個違法之處。

第二，它違反商業登記法。在 97 年 3 月 6 日，它曾經被列管為八大行業，它已經被停業，而且被斷水、斷電，結果它換個人頭之後又復業了。

第三，它違反建築技術法規，它沒有使用防火建材。最重要的是冷飲店和飲酒店的差別。我覺得目前國內都在玩文字遊戲，酒店就酒店，哪有什麼叫「飲酒店」？冷飲店和飲酒店的消防歸屬，一個是甲類的第 1 類；一個是甲類的第 5 目。如果是酒店的話，所有窗簾、地毯及布幕都要是防火材質，而冷飲店在 300 平方公尺以上，也就是 100 坪以上，窗簾、地毯及布幕才需要是防火材質。

最重要的是要有自動灑水設備，如果是冷飲店，在 500 坪以上，也就是 1,500 平方公尺以上才需要設置；但是酒店是 300 平方公尺，100 坪以上就要設置了。也就是說，這家 ALA 酒店應該要有自動灑水設備，結果歷經 5 年 21 次安檢都合格，你們覺得這樣合理嗎？請教吳院長及江部長。

吳院長敦義：方才您提到的，以及這兩天我們去深入了解，包括是不是在住宅區，住宅區能不能允許開設這樣的店，還有它出入口的安全，另外，它使用的泡棉到底是裝飾品或建築材料？那樣小的面積是否可以容留那麼多人？乃至於在室內各種明火的表演。在民國 96 年，消防署就有一個指導的綱領，有沒有合乎這個綱領的規定？這中間，業者、檢查人員、主管機關，乃至於全國性的法律或法令有沒有疏漏？這些都要全面地做檢討。

余委員政道：如果胡市長把所有責任都推給中央，說是法律不足，飲料店改為飲酒店，它沒有罰則。而且它需要防火建材，但是它明明違法了還通過安檢，結果胡市長還說他不戀棧。這種連續擔任 10 年市長的人都說他沒有責任，所有責任都是別人的，他只是道歉，那麼我要在這裡講，這很明顯的是官僚殺人，這因應了所謂的「冰凍三尺非一日之寒」。他擔任市長 10 年了，現在這件事明顯有違情事，結果他推諉給中央，推諉給立法委員，你覺得這樣合理嗎？

吳院長敦義：我剛才已經說明過，從法律執行、監督，乃至業者的營業，究竟有沒有哪些漏洞？如果是屬於法律面，我們當然會全面檢討。

余委員政道：這家夜店曾經在 97 年被斷水、斷電過，結果它換個人頭就復業了，你覺得這樣有沒有違法？

吳院長敦義：那是執行面的問題。

余委員政道：對，現在就是我們都有立法了，包括在住宅區不能開設這種夜店，為什麼整個中興街就有 11 條有夜店，你覺得這是執行面的問題，就是因為我們有立法，但是因為沒有澈底、嚴格地執行，導致於今天台中市這 10 年喪生 91 條人命，不是只有上個禮拜的 9 條人命而已；吳院長是台中市市長的直屬長官，需不需要依照衛爾康餐廳那時候發生火災時，記他一次大過？當初臺

灣省政府是台中市的直屬長官，宋楚瑜省長記了他一次大過，那時候的行政院院長是連戰先生就說要徹查。

現在已經過了第 3 天了，本席認為你還是在幫胡市長掩飾其過錯。

吳院長敦義：我沒有必要掩飾，尤其是在還沒有完全調查清楚之前，我認為中央也要深入檢討，所以，監察院也在做調查。

余委員政道：院長認為哪一點還沒有調查清楚？

吳院長敦義：台中地檢署還在調查呀！

余委員政道：但是，依照公務人員懲戒法，院長是否知道你是台中市市長的直屬長官？

吳院長敦義：現在台中市議會正在做有關的詢答，我當然等他的詢答……

余委員政道：要不要徹查？

吳院長敦義：已經在徹查中了。

余委員政道：本席覺得你比宋楚瑜以及連戰先生還不如而感到很難過，尤其是到現在還沒有看到你說過胡市長需要行政負責的言詞。

吳院長敦義：我已經講過，監察院一定會調查這件事，我們會全力配合，台中地檢署已經在著手調查，待調查的事實出來，行政院會採取必要的措施。

余委員政道：吳院長就是官官相護嘛！

吳院長敦義：我沒有必要在事實出現之前就採取你說的動作。

余委員政道：本席引經據典就法論法，依照公務人員懲戒法第十九條規定，各院部會長官、地方最高行政長官或其他相關主管，如果所屬公務人員有第二條所定之情事，應備文申述事由連同證據送監察院審查；第二條就是規定公務人員若有違法、廢弛職務或其他失職行為時應受懲戒。

已經造成 9 條人命死亡的嚴重火災，昨天家屬還質疑台中市政府官員有沒有貪贓枉法，以及有沒有跟業者掛勾。發生這麼嚴重的事情，院長不認為應該主動移送調查嗎？還要等監察院與台中地檢署嗎？

吳院長敦義：我已請內政部要全面把消防這部分先做實地的瞭解後，採取必要的措施；另外，地檢署就刑事責任、監察院就政治責任，也都在著手調查。

余委員政道：吳院長是否知道你是台中市市長的直屬長官？

吳院長敦義：台中市是院轄市，當然屬於行政院可以行政督導，那是毫無問題的；但是，我不能夠在事實真相還沒有出來以前，就先課台中市最高行政首長的責任。

余委員政道：你認為需要多久的時間才能夠全盤瞭解？

吳院長敦義：不會很久的。

余委員政道：是多久？你總是要告訴全國的老百姓，怎麼樣給人民有一個生命、財產安全的場所可以去嘛！對不對？有很多朋友、夫妻是在生日時去慶生，卻讓父子很難過的白髮人送黑髮人，如果是你的家屬時，你會有什麼樣的心境？

吳院長敦義：總統在上禮拜的第一時間就下令一定要懲處失職的官員，這就是總統跟我商量後的共識，總統已經下令說這樣的事一定要徹查，我已經請內政部在做行政方面的徹查工作；總得等內政部的具體結論出來，我才表達應該懲處的層級。

余委員政道：當初衛爾康事件後，宋楚瑜省長就馬上記了林柏榕市長一個大過。

吳院長敦義：他也不是馬上，是有一定的程序。

余委員政道：都已經調查得很清楚，今天已經是第幾天了？禮拜六的凌晨、禮拜天、禮拜一、禮拜二，今天是第 4 天了，已經過了 3 天。

吳院長敦義：所以，我為什麼請內政部先說明，就是要看究竟他在執行面有沒有明顯違背法令的規定。

余委員政道：那時候人民以及媒體都還覺得一大過、四小過換 64 條人命實在是太輕了，現在已經是第 4 天了，你還沒有任何的行政作為，人民會攤在陽光下來看你的行政作為。

吳院長敦義：余委員已經說到事情的癥結了，記了他一次過；但是，監察院調查後是休職半年的處分，你都覺得那時候太輕了，現在就是癥結所在，我將他記個過，你覺得一時之間很明快，如果監察院的調查是情節更重，處罰更重，不就顯得我的處分跟實際不符？

余委員政道：一大過四小過根本沒辦法喚回不該有的失職行為，更何況你這個作為都還沒有做，院長連讓社會大眾瞭解最高行政首長的行政作為都沒有做嘛！

吳院長敦義：難道你也希望我給他記個大過？

余委員政道：我沒有這樣說。

吳院長敦義：我們怎麼樣處理，自然要依照法律跟責任歸屬。

余委員政道：本席覺得胡市長也說其不戀棧，不要跟著情緒走；但是，很明顯的違反了這麼多法規，例如建築技術法規、商業登記法分區使用，尤其你當過南投縣縣長、高雄市市長，你對於這種法令條文應該很熟悉。

吳院長敦義：我都清楚的，所以，請內政部把這兩天查的狀況扼要的答復。

江部長宜樺：台中市發生夜店大火的慘劇，我們覺得非常的痛心，在法規面與實際檢查面，我們在過去 2 天也初步做了些瞭解，就此個案的許多細節，現在由於台中市政府要忙於向議會負責與檢調等單位的查詢，是非常的忙碌；我們現在就所獲得的資訊……

余委員政道：部長可能占用本席太多的時間。

江部長宜樺：我第一個問題都還沒有答復委員。

余委員政道：給你 1 分鐘的時間。

江部長宜樺：委員所關心的都市計畫法中確實有規定，尤其是臺灣省施行細則中有原則性的規定，酒吧是不可以設在住宅區中，飲料店是可以，這一家登記為「哈克」的飲料店商家，他們在做營業登記時是以飲料店為登記；但是，台中市政府去檢查時，知道他們不是飲料店，知道他們是比較接近酒店，也就是一般的飲酒店或酒吧。所以，在整個稽查的強度與頻率上，是比照酒店的標準來檢查，我們昨天已經確定了，才會有 5 年 21 次的檢查。

在消防檢查方面，我們經過消防署跟消防局的確認……

余委員政道：是否知道飲料店跟酒店的差異？例如消防設備的規定。

江部長宜樺：當然很清楚，因為，建築物的使用類中，如果是酒吧就屬於 B 類的，這個項目是 B3，是屬於無服務生陪侍，供應酒、菜等其他飲料的酒吧，這種的消防安全跟室內裝修規定比較嚴格；相對的，如果只是賣一般的飲料店，例如賣果汁，就是屬 G 類的消防安全……

余委員政道：依照臺灣省過去的相關法規，是不應該設立在住宅區，對不對？

江部長宜樺：對，但這裡面有一個空隙，第一，這一家飲料店是民國 50 年代的老舊建築，第二，後來做營業登記的時候……

余委員政道：對胡市長 5 年檢查 21 次都合格的說法，你能接受嗎？

江部長宜樺：他是就消防檢查的部分來講。

余委員政道：他只檢查照明設備、消防器材等很簡易的 4 樣。

江部長宜樺：這一點，今天我已經跟消防署確認過，就是那 4 項最基本的消防設備。

余委員政道：冷飲店所需要的最基本消防設備而已。

江部長宜樺：滅火器、緩降梯、逃生告示等等。

余委員政道：沒有自動灑水設備，也沒有室內消防栓和防火建材。

江部長宜樺：那是對於這類場所必要的檢查，另外，如果有地毯、布幕、窗簾，則必須使用防燄材料，這幾點是我們對於酒店所必須進行的消防檢查項目；至於你剛剛所講的灑水設備等，因為這家酒店的樓地板面積非常小，只有 100 平方公尺，33 坪左右，所以沒有達到大面積必須設自動灑水器的要求。

余委員政道：這家酒店有 2 樓夾層，又有私設表演舞台，官員去檢查，難道都視而不見嗎？5 年 21 次，到底有沒有收人家紅包？

江部長宜樺：我們並沒有說這 21 次是不是都沒有問題，目前我們還在了解中，相信監察院、地檢署、台中市政府內部成立的專案調查小組也會實地進行了解。

余委員政道：消防是內政部主管的，消防署也是你主管的，台中市消防局說，該他負責的，他會負責，你覺得應不應該要澈查？

江部長宜樺：絕對是這個態度，不管是消防部門或建管部門都應該要……

余委員政道：但是我覺得吳院長和江部長今天的回答都不痛不癢，讓人民覺得你們的回答就是官官相護嘛！只是制式地就相關法規回答而已。

江部長宜樺：報告委員，到目前為止，我沒有講過任何一句保護性的話，我們就事論事，針對委員詢問的問題逐一回答。

余委員政道：吳院長，你知道它有哪些違法嗎？

吳院長敦義：第一，假如住宅區不能允許設這樣的店，就不應該允許。第二，檢查不能只就消防面，還要包括通路、裡面的營業項目等，這些都要嚴格檢查，如果檢查後，發現業者違規，把通路

堵住，如果只有一次，還情有可原，如果經常如此，檢查人員和業者之間一定有值得深究的連帶關係。另外，那個面積容留那麼多人，難道多年都視若無睹嗎？還有，室內明火的火舞表演，消防署早在 96 年就規範了，何以還容許？

余委員政道：有夾層，也私設舞台，但沒有申請表演執照。

吳院長敦義：另外，泡棉怎麼可以只做裝飾品看待！

余委員政道：你都琅琅上口了，消防人員……

吳院長敦義：這些都要行政機關扎實查清楚以後，再做總處理，你希望我在沒有查清楚以前先震怒，然後先記個過嗎？沒有必要，因為總統已經下令要全面澈查，失職的官員一定要受懲罰，我們一定會照這個指示做。

余委員政道：多久才能查清楚？

吳院長敦義：我剛剛已經報告過了，不會太久，這 2、3 天我們會先把建管、都市計畫、消防的部分查清楚，這是我們要立即著手處理的部分。

余委員政道：最近物價高漲，我相信老百姓都很關心他的生活，昨天我搭立法院派車司機的座車時，他說他有 2 個小孩，過去奶粉一罐才 800 多元，最近他生了一個小孩，現在奶粉一罐要 1,000 多元，諸如此類的問題不勝枚舉，以油價為例，院長說每桶油價漲到 120 美元以上時，行政院和中油才各自吸收三分之一，基於使用者付費原則，其他三分之一則由民眾吸收。院長，在實質薪資所得沒有明顯增加的情況下，如果瓦斯、沙拉油、麵粉、糖價、奶粉等民生物價不斷上漲，一定會導致民怨越來越高，你的不作為當然會讓人民更憤怒，身為在野黨的一分子，我覺得你應該順應民意，適當凍漲油價。

吳院長敦義：報告余委員，我們怎麼會沒有作為呢？假如沒有作為，怎麼會各方面的評價都說……

余委員政道：有什麼作為？關稅調降以後，台塑的油價有沒有調整？

吳院長敦義：各方面的評價都說臺灣的物價不但比其他國家、其他地區低，而且漲幅也比較小。

余委員政道：關稅、貨物稅調降以後，麵粉等大宗物資業者有沒有調降？沒有啊。院長，你的作為只有大財團受益啊！

吳院長敦義：不會。

余委員政道：關稅、貨物稅調降以後，台塑的油價有沒有調降？事實相反，它反而獲益更多。關稅調降以後，麵粉等大宗物資……

吳院長敦義：余委員，從前有一段時間實施凍漲，結果因為中油的凍漲，國庫和政府百分之百持有的中油虧損一千多億，但另外一家油公司沒有凍漲，他們的油就全面出口到國外去，那才是真正圖利人家。

余委員政道：所以你們對台塑石化不敢有任何作為嘛！

吳院長敦義：應該有適度的緩漲措施。

余委員政道：已經政黨輪替了，既然你知道這樣做不好，為什麼不敢對台塑石化有所作為呢？

吳院長敦義：那是以前發生的，民國 96 年發生的。

余委員政道：已經有前車之鑑，現在還重蹈覆轍，2012 年就再來一次政黨輪替。

吳院長敦義：這就是凍漲的前車之鑑，你現在又提凍漲，對此，我們非常審慎，不輕易地採用凍漲，我們採取緩漲機制，我再扼要報告一下，目前已經採取的，就是政府和中油公司承擔一半的漲幅，實際使用油者負擔一半的漲幅，接著可能會變成三分之二由政府和中油吸收。

余委員政道：現在的民怨已經越來越高，我在台北市沒有車，所以就坐計程車代步。

吳院長敦義：了解，所以上週已經請經濟部儘速處理、規劃大眾運輸工具補貼措施，很快就會按實際需要處理，大眾運輸我們一定會補貼。

余委員政道：陳副院長所召開的物價小組會議，最近 1 年才召開 5 次，每次的結論都是移送公平交易委員會調查，你覺得這 5 次會議結論應該這樣做嗎？

吳院長敦義：不只公平交易委員會在調查，法務部也已經命令高檢署調查囤積居奇、違法謀利的狀況，而且已經有所鎖定，上個禮拜，媒體也曾經披露，不是沒有行動的。

余委員政道：由於本席曾接獲民眾陳情，特在此請教吳院長，根據公職人員利益迴避法，何謂二等親？姐姐、弟弟算不算二等親？

吳院長敦義：這個民法有規定。

余委員政道：過去法務部曾經就馬以南女士、劉兆凱先生處罰過，我接到民眾的檢舉，當事人是你的好朋友，也是現任的立法委員，他的胞弟承攬中油公司的工程，得標價跟底價一模一樣，而且不只一件，院長，你覺得這樣應該不應該？

吳院長敦義：曾部長會做說明。

曾部長勇夫：依照利益迴避法規定，這種行為會加以調查了解及處理。

余委員政道：好，我就把這份檢舉函當面交給曾部長。

曾部長勇夫：謝謝。

余委員政道：你需要多久時間來調查了解？

曾部長勇夫：我一回去馬上交給政風司，他們會儘快處理。

余委員政道：給你 3 個月時間夠不夠長？

曾部長勇夫：夠。

余委員政道：那就給你 3 個月時間。院長，我覺得人同此心，心同此理，我絕不會就個人私事去作不應該有的質疑，而且過去我對公務人員都非常尊重。但在法律訂定那麼清楚，而這位立法委員又是院長好朋友的情況下，你覺不覺得應該就法論法、依法行政，加以徹查清楚？

吳院長敦義：余委員，你是立法委員，也是我的好朋友，所以請你不要把你認為的立法委員，冠上一個名字說是我的好朋友，好像我又跟他牽連在裡頭。其實他跟你的關係比跟我的關係還要深很多，因為你們朝夕相處應該更親密。

余委員政道：我為什麼不把這份檢舉函給你而給曾部長，我是怕你藏私，因為那位立法委員是你們國民黨籍的。

吳院長敦義：余委員，你也不要講黨籍，你要講黨籍，全臺灣最大的貪污犯就是你民進黨籍的。

余委員政道：過去的事情……

吳院長敦義：國民黨也有壞蛋，民進黨也有好人嘛！相對的國民黨也有很多好人，民進黨也有很多壞人啊！所以不要分顏色，也不要每次一講就是國民黨。

余委員政道：我覺得你的口才或許很好……

吳院長敦義：我也沒有很好，只是據實而已。

余委員政道：但你應該有作為的時候，就要讓人民感受到你的作為，而不是只要嘴皮子。

吳院長敦義：你剛才拿那份檢舉函，就先暗示說那是我的好朋友。

余委員政道：今天蘋果日報評論說，臺中市長千錯萬錯、都是別人的錯，依法都是中央和立法委員失職！院長，你好不容易當上行政院長，就應該好好把握這個機會好好作為。

吳院長敦義：如果我沒有經過調查就打回去說，這都是你臺中市的問題，這不是憑空又拋出一把空中明火，又在那邊爭執嗎？所以我當然要慎重地了解清楚之後，才採取謀定而動的行政措施。

余委員政道：我希望要有魄力和作為。

吳院長敦義：謝謝。

余委員政道：你要讓全國老百姓了解，不要讓臺中市大火的事情又淪為官官相護。

吳院長敦義：不會。到目前為止，我沒有一句維護誰或是袒護的話，表示我心清如鏡，我一定會很認真的去查。

余委員政道：好，謝謝你。

吳院長敦義：謝謝。

主席：請潘委員維剛質詢，詢答時間為 30 分鐘。

潘委員維剛：（9 時 34 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長知道今天是 3 月 8 日婦女節嗎？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（9 時 37 分）主席、各位委員。是。

潘委員維剛：今天並沒有特別放假，所以我們還站在質詢台上。但我知道院長一直非常尊重女性，也支持女性的相關議題，所以我今天想就三八婦女節的部分跟院長交換意見。首先，感謝院長在去年 3 月 8 日婦女節大會中，對性別數位落差上給予我們特別的支持，因為現在至少有 4.5%，也就是還有 45 萬的婦女有性別上的數位落差，表示我們還需要迎頭趕上，並希望所有婦女都能夠與世界接軌、與時代同步。此外，我還要向院長說明，我們婦女目前的狀況和處境。雖然我們目前在行政院有婦權基金會，在未來組織再造過程中也有性別平等處，這些都代表政府非常關心此事。但根據國策基金會委託佛光大學所作的問卷調查顯示，發現目前不知道性別平等處的有 92.4%。雖然這在明年 101 年 1 月 1 日才開始運作，而且婦女團體原本希望能夠爭取到婦女部，因為韓國和日本都有婦女部，但經過多方協商後擔心部會太多，就說實質給婦女所期待的方向，就是實質上設立一個性別平等處，但即使一個部會可能做不到的事，性別平等處都能做得到。請問院長是不是有這樣的期待和方向？

吳院長敦義：我們昨天都去參觀了「臺灣婦女精彩 100」，也看到婦女權益包括 3 個階段，第一個階段是婦女權益被冷落、被剝奪、被忽視，甚至被迫害的年代，包括我們一路看到的過程，像養

女、販賣婦女及慰安婦等血淚歷史；第二個階段是努力做到婦女權益受到尊重和維護，所以從民國 86 年行政院就設立了婦女權益促進委員會，到了 98 年有了一定的成效。我們在聯合國發展規劃署把 139 個國家婦女受不平等待遇的指數上，臺灣是全球第 4 低，只比荷蘭、丹麥、瑞士差一點，是亞洲第一；第三階段就不是爭婦女權益了，而是維護性別平等，因為婦女不再是弱勢，像不分區委員各個政黨一定要有一半是女性，所以可以看到在立法院或各個工作崗位，婦女同胞的表現毫不讓給鬚眉，而且有時候比鬚眉更有傑出的表現，所以我覺得行政院設立一個性別平等處，並不表示不尊重婦女權益，而正是因為婦女已經有了信心，也得到平等了，所以我們應該推動性別平等，並朝這個目標努力來做。

潘委員維剛：謝謝院長。院長剛剛也提到性別平等，其實我們一直希望的就是性別主流化，但誠如我剛才所言，大家對這個組織還不清楚，所以我們希望這個組織將來能夠扮演性別平等的重要工作。還有，另外一個問卷是調查「你知道性別主流化是什麼嗎？」結果顯示不知道的有 91.7%。雖然大家嘴巴上都說很尊重婦女，但可能是名詞的關係，也可能是大家還不知道有這樣的東西，不過既然不知道的有 91.7%，這表示我們還有很多努力的空間。

本席記得報紙也曾刊登過，其實婦女最關心的並不是自己，她們所關心的是弱勢、老人和殘障同胞，由此可見婦女姐妹是非常可愛的。有些事實本席不得不說出來，從數字上我們可以看到，目前就學於高等教育的在職學生當中，臺灣女性遠遠高於男性，但我們卻很訝異的看到，現在企業界的女性董監事還是很少。根據勞委會剛作出來的調查報告，20 萬臺灣婦女主內又主外，不僅工作壓力大、超時工作，而且還要長期站立。本席認為許多和婦女相關權益的維護，我們還是有待努力。最早我們說至少要有四分之一的女性閣員，而現在大家也儘量在達成這個目標，但是重要部會的女性閣員卻是越來越少。據本席所知，在許多北歐國家當中，企業界董監事都是法律明文規定，他們也是希望能夠儘量做到性別平等，我相信在女性受到高等教育之後，未來應該有更多的機會。當然，政府的政策還是最主要的關鍵，本席在此也希望院長能夠多多給予支持。

我們可以看到，內政部最近提出國定假日休假辦法到立法院來。在紀念日及節日條例實施草案當中，除了一般的節日之外，也加訂兒童節為國定假日。本席並不反對兒童節放假，記得當時本席曾建議過江部長，希望能夠將婦女節也放進去，我甚至認為婦女節比兒童節更重要。相信部長也知道，現在是少子化的時代，目前臺灣是全球生育率最低的國家，我認為政府不能只用口號來鼓勵大家生育，而應該有支持婦女或協助婦女的政策。為什麼現在大家都晚婚、晚生、不婚、不生？主要是因為沒有將女性的壓力解除。我們馬上就要推出長照制度，為什麼婦女認為關心老人甚於關心自己？因為婦女除了要照顧自己的孩子、先生之外，還要照顧公婆和自己的父母，其實她們的壓力非常大，如果家裡有老人的話，大部分還是要由婦女來照顧，所以女性在這方面的壓力真的非常大。

去年還好有舉辦活動，而院長也有來參加，要不然大家可能都忘了那天是三八國際婦女節 100 週年紀念日。本席建議是不是可以考慮婦女節放假，如果這一天也列為國定假日放假的話，她就可以帶著家人出去了。今天我們把孩子捧上了天，父母只能以子為貴，因為兒童節的關係，所以才能順帶放假，我覺得這樣的觀念並不是很好。本席曾聽到許多婦女的意見，大家還是認為三八

婦女節應該列為國定假日，不知部長是不是能作這樣的考慮？

江部長宜樺：首先非常感謝潘委員長期以來對於婦女權益的重視，其中當然也包括婦女節放假這個議題。委員上個會期就曾質詢過，在此向委員報告，內政部確實非常認真在討論婦女節該不該放假的問題，最後我們送給大院的版本是沒有把婦女節放進去，主要的考量是因為我們透過各種方式去徵詢相關團體的意見，大家認為……

潘委員維剛：相關團體？請問你們有問過婦女團體嗎？

江部長宜樺：也有，這些都有紀錄。

潘委員維剛：那你有問過我們嗎？我們也是婦女團體，我們也是現任女性立委。

江部長宜樺：我們在個別拜訪的時候，有請教您的意見，確實並不是每個人的看法都一樣，有一些團體……

潘委員維剛：所有女立委當中，贊成的有幾個？反對的有幾個？

江部長宜樺：在我印象中，大概是各占一半，但是……

潘委員維剛：我就不和你作細節討論了，我希望部長能夠將這份資料給我。

江部長宜樺：有一點非常重要，那就是許多婦女團體都跟我們講，放假並不是重點所在，他們比較希望的是能夠維護婦女的權益。

潘委員維剛：你並沒有特別來問過我啊！本席是公開說我贊成婦女節要放假的，對不對？

江部長宜樺：是的。

潘委員維剛：但你並沒有來問過我。

江部長宜樺：我們在拜訪委員的時候，有跟委員談過這個問題。

潘委員維剛：關於這部分，我希望你能夠把相關資料給我，因為數字會說話。

江部長宜樺：好的，另外有一點很重要的考慮是，我們也比較其他國家的情況，發現現在世界上絕大部分的國家婦女節並沒有放假，雖然大家都很隆重在慶祝。就像我剛剛所講的，大部分的婦女同胞們其實是希望國家用真正的政策，比如說老人照顧產業等等，來減輕大家的負擔，而不是放假。

潘委員維剛：我覺得有些事情要有階段性，你不妨考慮一下，為什麼這個階段我們要提倡婦女節放假？未來的階段又應該怎麼做？其實本席曾說過教師節放假我也不反對，因為我覺得現在師道不存，而尊師重道是非常重要的，所以如果這時候先放教師節的假，我認為也可以藉此提醒大家。

在現階段當中，我們可以先來看看目前人口指標的數據，現在我們的生育率是 1.03%，到 2060 年的時候，65 歲以上的高齡人口將超過 42%，本席認為大家應該要正視這個問題，為什麼婦女不願意生？因為你們並沒有說到讓她們心動或提供足夠的誘因，她們可能認為生得起，但是養不起，所以大部分的人不是生一個，要不然就是不生。之所以作這種選擇的原因，我覺得你們應該澈底去瞭解，在此本席就將這些數字呈現出來。其實本席並不是單單希望婦女節放假而已，最主要是我們對於這樣的議題及性別平等的概念，是不是真正有落實，這才是我們最期待的。如果能夠放假並進行這方面的宣導，甚至在這一天讓所有婦女放假，由男性主持家務的話，其實也是可以的。

江部長宜樺：委員剛剛講得很好，我們現在的工作重點就是在促進性別平等和性別主流化，能夠讓政府所有的施政、法案都有性別的思考和……

潘委員維剛：剛剛本席也講了，現在有 91%的人都還不知道什麼叫性別主流化。

江部長宜樺：針對這一點，我們和婦運團體都還有許多努力的空間。

潘委員維剛：剛才本席曾向院長提到台中大火的問題，我們知道，除了消防之外，所有建築物的管理也是由內政部在負責。不管是消防署也好，或是營建署也好，都是由內政部管轄，在此希望院長能夠要求部長好好做好這方面的工作，原本只是警政署轄下的一個消防單位，之後變成消防署，主要是因為肯定這方面的專業。雖然最近消防的工作越做越好，但卻還是有一些問題存在，當然我們並不是說營建署做得不好，而是現在在建築管理方面，仍有讓大家覺得模糊，甚至遊走邊緣的機會。以國外來講，消防體系都擁有建築方面的相關資料，包括逃生通路、建材等等，所以他們要去救災時，就可以非常清楚該如何做好自身防護，更知道要用什麼樣的東西去救災。但是我覺得我們在這兩個部分的事權沒有銜接，所以本席希望部長回去之後能仔細與國際間相比較並加以整合。

江部長宜樺：會的，過去 3 天我們都非常積極在處理相關的法規，包括消防、建管及商業登記規定與臺中酒店大火間的關係。

消防與建管確實必須同心協力，如此才有辦法做好公共安全的部分。

潘委員維剛：本席希望部長回去之後可以告訴我們銜接部分要怎麼做。原因在於最近要把消防署變成救災防救署，但本席覺得名稱並不重要，本席覺得好不容易建立起消防專業，希望名稱不要變更，而是加強其防災救難的設備，讓他們可以站在第一線。但是真正指揮救災防護者至少應達到副院長的層級，不然把救災防救的任務交給他們，他們也指揮不動國防部。許多要透過交通部配合的任務，他們也指揮不動。需要營建署配合的部分，就算把消防署變成救災防救署，他們還是指揮不動。所以對於這部分，本席希望內政部及院長能重新思考，對此方向加以考量，未來的災難會愈來愈多，考量到底要如何才能變成一個常設性的單位。本席認為名稱可以不必更換，美國體系的層級比較不一樣，雖然是一個獨立單位，卻可以全面進行指揮，但我們卻不敢如此授權，這部分還是要請院長仔細了解以後再底定未來的方向。

現在相關法案正在司法及法制委員會，我們並非不支持，我們支持救災防救的工作，但如果只是把消防署改變一個名稱，可否達到真正的目的，這才是我們所擔心的。

江部長宜樺：我們不是只有更改名稱，整個組織架構都有相當大的調整。

潘委員維剛：謝謝江部長。

江部長宜樺：謝謝委員。

潘委員維剛：接下來本席想請教勞委會主委，趁著主委上臺的時間，本席要告訴院長，本席覺得勞委會非常積極認真，這一點大家都看得到。尤其最近勞委會也主動站出來表示支持陸配，本席覺得這是應該的，因為他們來到這裡，我們就是一家人，所以本席也希望院長能仔細了解相關情況。以前陸配來臺要經過 8 年才能拿到身分，現在則是 6 年，基本上本席仍覺得不合乎人權及法律規定，改善這部分也是屬於一種善意的回應，所以請院長對這部分多加思考，至少東南亞國家的

配偶只要 4 年就可以取得身分，但陸配則要 6 年，這方面是否過嚴或沒有對等的情況，院長可否考量這部分的問題？

吳院長敦義：實際上外配或陸配既然都是嫁到臺灣，我們就該把她們當成家中女兒或媳婦一樣看待，要抱持這種心情，所以一定要多給他們關照，多讓他們熟悉本地的文化。

前幾年我也參與過許多地方上的臺灣民俗活動，教授新臺灣人，即這些媳婦們綁粽子。有時也與他們一起唱臺灣民謠，唱我們的歌曲。讓他們融入我們的文化及社會中，同我們一起打拼。所以依委員剛才所指教的，過去縮短這 2 年也經過一段很漫長的路，大家有很大的共識，現在還差這 2 年。我覺得我們終究要看人數，社會共識變強之後，未來時機成熟了，未必不能縮短到如其他國家外籍新娘一樣看待，這是我們可以期盼的目標。

潘委員維剛：基本上本席認為至少要與其他國家一樣，甚至於好一點也不為過。

最近出現很多過勞死的案例，表示我們的社會，大家都非常認真努力，有很多高科技界的工程師、醫生及學生出現此例，顯見過勞死的情況已非常嚴重。是否因企業給予太大的壓力或有其他原因所導致？以前我們都是聽到日本人出現過勞死的案例，現在臺灣也出現了，不曉得有什麼因應措施？

吳院長敦義：我對所有過勞死的案件都感到不捨，我是擔任行政工作，所以也因此感到慚愧，我國應該有更健全周密的健康維護環境，包括健保要做得更好等措施。公民營機構或家庭對於勞工或各種從事工作者，一旦發現身體弱化且可能生病時，就應該減輕其負擔，隨時照顧他們以期恢復其健康，這部分我們做的不夠週延，所以發生這些案例。我覺得包括醫師、工程師、作業員、勞工、婦女或男性都一樣，我們還有很大的改進空間。

潘委員維剛：不曉得勞委會對這些情況有沒有一些具體因應措施？

王主任委員如玄：照顧全國勞工朋友的權益，勞委會責無旁貸。我們對於過勞死相關議題分成事前預防及事後補償救濟兩部分。事前預防部分在今年一定會再加強辦理勞動檢查，尤其是對高科技產業的部分，我們會加強勞動檢查；關於補償部分，我們在 99 年底時特別放寬過勞死的認定基準，相較之前，不管是在目標疾病或工作負擔加班時數的部分，我們都做了非常大的放寬，希望對勞工朋友的權益更有保障。

對於超時加班的情形，我們是引用訴訟救助及與法律扶助基金會的合作，幫助勞工朋友可以與雇主進行訴訟以爭取更多的權益，這部分我們一定會盡力努力去做。

潘委員維剛：感覺上這種現象才剛開始，如果我們能做好因應措施，相信就可以減少這類事情發生，本席在此要特別謝謝主委。

院長也知道最近要課徵特種貨物商品稅嗎？

吳院長敦義：暫定名稱是特種銷售稅。

潘委員維剛：其實我國的租稅負擔只占 GDP 的 11.9%，比例非常低，我們從民國 84 年的 17.7%到現在只剩下 11.9%；美國原來是 20.9%，現在則是 19.5%，差不多是 20%左右，可是我們的賦稅只占 11.9%；連新加坡至少也是 13.4%，以前則是 15.9%。我們到底為什麼收不到稅？我們的稅收比例是過低，但卻走向社會福利國家的方向。這樣的稅收並不足以因應國家整體運作，所以我

們對這件事情感到很擔心。

稅制改革要真正落實，當前貧富懸殊的程度愈來愈大，高所得者看似賦稅少，但對他們在這個環境而言，卻是相對不安全，所以要將其縮小。對於稅制調整、增加稅或面對現在的社會狀況，要拿出一些對策及政策，本席完全表示支持，首先本席要在此說明。

院長及部長都在此，美國收取這種 Luxury Tax，是針對頂級及較好的商品，有些人覺得自己有錢，所以多付一點稅也很開心，並不會覺得有什麼。例如買精品要課精品稅，有些人可能覺得我買得起，即使貴一點也能接受。本席對這些措施都沒有意見，我也支持，不過我擔心部分措施只實施兩年，院長知道這件事嗎？

吳院長敦義：沒有這樣說。

潘委員維剛：兩年是不夠的。有人說台灣是萬萬稅，但是有稅卻收不到，因此我希望未來財政部對於賦稅要能規劃得出來，又要能收得到錢，請問部長做得到嗎？

李部長述德：第一點，基本上稅制的改革是沒完沒了的，我們一定會隨著經濟環境的發展作適時的調整。第二點，稅收有時多有時少，這是景氣的問題，過去一段時間由於景氣不是很好，所以稅收短徵，租稅負擔的比例也就降低，我們希望能適度地提高，配合未來的發展。

潘委員維剛：景氣雖然有好有壞，但是相關數據其實是逐年往下滑，數字會說話……

吳院長敦義：謝謝潘委員，我實在很欽佩您的真知灼見，我們的租稅負擔約百分之十一點多，在全球是最低的。以後我們要對賺比較多錢的人給予比較多的負擔，類似新二代健保的方式，讓比較富有的人在稅上多一些貢獻，對於比較窮的人，政府則要多給一些照顧，這樣才是平衡、和諧及公義的社會。

潘委員維剛：我想和院長交換一下意見，奢侈稅現在叫做特種貨物銷售稅，我們都知道「奢侈」這兩個字具有負面的意義……

吳院長敦義：現在沒有用這兩個字。

潘委員維剛：一開始部長有提到……

吳院長敦義：那是俗稱。

潘委員維剛：我覺得你們應該要正名，因為現在政府為了景氣復甦希望擴大內需，而擴大內需最重要的關鍵就是增加消費。如果在增加消費的同時，政府又告訴民眾，你們買昂貴的東西就是奢侈，奢侈就是浪費，不該花而花，這樣恐怕會誤導民眾。基本上我不反對政府的作法，但是你們有責任為這個俗稱另外想一個名稱。院長的國文底子好，應該幫忙想一個俗稱。

吳院長敦義：我也曾經隨俗地講過類似「奢侈稅」的名稱，現在已改正過來，不要再用「奢侈稅」這樣的名稱。

潘委員維剛：請院長幫我們想一個名稱，我們希望大家都開心，如果繳稅還感到高興，政府就成功了。假如大家一想到「奢侈稅」就覺得乾脆不要買了，這樣會對社會有影響。

李部長述德：向委員報告，現在正式的名稱是特種貨物及勞務稅，簡稱特種銷售稅。

潘委員維剛：我覺得還是太複雜了，你們可不可以想一個俗稱出來？

李部長述德：我們再來處理。

潘委員維剛：我們支持你們的作法，但是名稱上能不能再想一下？

李部長述德：我們再思考一下。

潘委員維剛：這只是一個觀念，有時念頭一轉就可以皆大歡喜，這是我們最希望看到的。

李部長述德：謝謝。

吳院長敦義：謝謝。

主席：請孔委員文吉質詢，詢答時間為 30 分鐘。

孔委員文吉：（10 時 5 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。今天本席要針對原住民政策向吳院長討教，質詢的主題是：大開大闔，全力以赴，落實自治的願景和重建的目標，希望能夠開創原住民光明的命運與前途。馬總統上任之後，希望提出有實質內容的原住民政策白皮書，但是後來原住民地區遭逢百年災害莫拉克風災的侵襲，地方制度法修正後又讓 5 個鄉鎮平白無故喪失原住民山地鄉的地位。另外，最近發生多起言語暴力的事件，首先是總統府參議接見原住民的態度引發原住民的抗議，後來這位參議被調職。第二是海基會的廣告影片使用不堪入耳的名稱「榜仔」，以阿美族語來說是不尊重原住民的，後來海基會馬副秘書長也代表致歉。第三是桃園縣有位警察執行酒測任務時出言不遜，罵原住民是「死番仔」。

馬總統上任後遭逢了天災人禍，接著又發生多起政府機關及警察執勤時對原住民的言語暴力，有意無意間流露出刻板印象。吳院長之前曾答復幾位立委的質詢，現在可否再次代表政府的立場，對台灣的族群關係以及政府的原住民政策發表一些看法？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（10 時 7 分）主席、各位委員。謝謝孔委員，我和您都是在南投縣出生，南投縣有兩個原住民鄉，我曾擔任 8 年縣政服務工作，非常理解原住民和漢人等其他族群都是和睦善良地相處，各自保有各自的文化。不論在學校或是工作崗位，族群都很和諧，像委員您在政府機關或是民意機關都有非常傑出的表現。只要我們能保持這樣的方向，大致上就合乎公義及和諧。但是少部分也難免，我們的牙齒和舌頭都長在嘴巴裡面，有時也會咬到，咬到的話就改正，以後小心不要常咬到。有位警察可能會講幾個字，或是海基會在網路上委託別人做一個廣告，而被委託的人恐怕也是原住民，所以才會有這種比較覺得輕鬆或另類的用語，卻造成許多原住民同胞心裡不舒服。凡是會令人感覺不舒服的就應該要糾正，做和受雙方都沒有不舒服的感覺才算是友善，我們還有很多地方需要改進。

孔委員文吉：那位員警已經被記過處分，我希望政府機關拍攝廣告特別是在行銷自己部會的時候，對於各族群應該要使用比較正確的稱呼。特別是海基會的廣告有點像是置入性行銷，官員卻不察，因而使用一些粗俗卻以為可以吸引大家注意的用語，在這部分政府機關應該要謹慎一點。

吳院長敦義：現在原民會做了一個可以查詢或諮詢的窗口，我請孫主委向委員說明。

孫主任委員大川：我跟委員補充報告，因為這個事件，也讓我們比較積極想處理類似的問題，以避免產生不必要的困擾。我們會立即在原民會設立一個 080 電話諮詢窗口，將來無論是政府機關或是民眾，對於他們要做的廣告，如果有文化上的疑義，原民會會做相關諮詢工作，提供他們正確訊息。

孔委員文吉：院長，如果未來各部會要做攸關原住民文化的類似影片來行銷政策時，是不是可以要求各部會先知會原民會？

吳院長敦義：應該。剛才我答復潘維剛委員時也提到，現在性別要平等，所以做任何廣告、文字宣傳，絕對不要觸及性別歧視，原民、客家也都一樣，我想就算是其他不同種族的配偶、國人，我們也都要互相尊重，這一點是非常重要的。

孔委員文吉：本席認為政府的廣告應該打上各部會的名稱，以標明是政府廣告。民進黨之前要求首長都不能上廣告，這點我們在內政委員會已經否決了，因為首長有責任要為自己的政策辯護或宣導新政策，如果廣告是屬於政府的廣告，就應該打上各機關名稱，同時，首長也應該出面辯護，不過針對性別或族群部分，應該更為謹慎，我想海基會這個事件是個前車之鑑，我們應該引以為戒。

第二個主題，本席想請教院長有關公共工程委員會主委人選問題。聽說李鴻源教授即將接任行政院公共工程委員會主委，並兼任政務委員，是不是？

吳院長敦義：是。因為法定公共工程委員會主任委員並為政務委員，這是於法有據，所以，李鴻源教授即將在 4 月 1 日到行政院擔任政務委員，同時也是公共工程委員會主任委員。

孔委員文吉：這個人事案是院長自行決定的嗎？

吳院長敦義：是。

孔委員文吉：院長你認為他接這個職務合適嗎？

吳院長敦義：我覺得我們台灣水的問題很重要，雨多了，變成水患；雨少了，又變成旱災，治水是國家要政，而李鴻源教授對水患防治而言是一個很重要的學者，也有很好的實務經驗，過去在前台灣省政府時代，他擔任過水利處處長，多年來，對水患的防治，也有很深入的研究。

孔委員文吉：院長，你有沒有看過壹週刊的報導？

吳院長敦義：有時候實在很忙沒有看。

孔委員文吉：本席不談李教授個人私德問題，但院長還記得前年莫拉克颱風造成小林村滅村案嗎？

吳院長敦義：我記得，是前年 8 月 8 日。

孔委員文吉：沒有錯，是前年 8 月 8 日。大概在前年 8、9 月時，本席經常翻閱壹週刊，院長如果有看過，應該知道當時水利署陳伸賢署長找了李鴻源教授擔任曾文水庫越域引水計畫的主要評審委員，通過了曾文水庫越域引水計畫。現在檢調司法單位還在調查曾文水庫越域引水和小林村 500 多條人命有沒有直接關係，尚無定論，大家都還在等待真相，但院長還記得當初在各大媒體第一個出言為曾文水庫越域引水辯護的，就是李鴻源教授，難道他沒有關係嗎？他和產官學界有多麼深的關係，院長不知道嗎？為了曾文水庫越域引水，陳伸賢署長下台，因為本席在經濟委員會要求他應該為這個政策負責下台，當初得標的廠商是大地工程公司，而李鴻源教授和陳伸賢署長都曾被這個廠商請到家裡吃飯，這部分壹週刊都有報導，為了這個事情，本席認為水利署署長應該下台，然後本席還特別提醒才剛上任不久的施部長，因為我很怕李鴻源會接水利署署長位子，沒想到，他是接行政院公共工程委員會主委。本席今天不談私領域問題，本席談的是公領域的問題，難道曾文水庫越域引水這些死難的災民不需要真相嗎？大家都在等待真相，希望還給小林

村滅村居民一個公道，究竟曾文水庫越域引水到底是不是直接的禍因？在災害還沒有發生時，本席多次到桃源鄉、那瑪夏鄉去，當地居民一再舉白布條抗議這個政策草菅人命，但這些產官學界，為了治水連在一起成為利益共同體，將來如果李鴻源接公共工程委員會主委，可以拋開這些利益關係嗎？

吳院長，請問在本席上台發言前，有沒有別的立委針對這樣的任命案表示不適任的看法？

吳院長敦義：沒有。

孔委員文吉：但是我知道立法院還有很多委員對這個任命案……

吳院長敦義：當初陳署長離職的原因為何，等一下施部長會作說明，針對孔委員的意見，我先扼要說明一下。當初經濟部水利署邀請李鴻源以台大土木系教授身分擔任審查主要召集人，說明李教授對土木、治水防洪有一定造詣，但他也就只是接受政府的委託、聘用進行審查，而且到目前為止，小林村滅村和曾文水庫越域引水計畫究竟有沒有連帶關係，恐怕也已經做過初步釐清，但是……

孔委員文吉：還在調查。

吳院長敦義：司法上的調查可能還在進行，至於行政上問題，我請施部長做個說明。

孔委員文吉：院長你還沒有答復我，身為 500 多億水利工程的評審委員，可以到廠商家吃飯嗎？水利署署長可以到廠商家吃飯嗎？本席看了壹週刊那篇報導才恍然大悟，原來產官學界的利益是綁在一起的，特別是治水方面。

施部長顏祥：我跟委員報告三點。第一點，的確是有週刊有相關報導，委員也提供相關資料給經濟部參考，不過，我們查證過，報導和事實有很大差距。第二點，陳伸賢陳前署長會離開的原因，是因為后豐大橋斷橋事件，陳伸賢被監察院彈劾，這對他個人是個很大的打擊。第三點，在颱風受災期間，復災工作壓力非常大，不管是疏濬、災後重建，對他個人心理上或實質上都有很大負擔。在這幾個因素綜合考量下，我們同意讓陳伸賢退休。

孔委員文吉：做為一個評審委員，當這個工程已經在進行，而且可能和莫拉克災情有相關，我認為他不應該是第一個跳出來在媒體發表文章表示支持曾文水庫越域引水計畫，他不能以治水專家名義來為水利署政策辯護，因為這有待檢調單位調查，何況他本身就是當事人啊！所以，對於這次公共工程委員會主委兼政務委員的人選，本席感到相當擔心，治水可能沒有問題，但是背後的利益及官商勾結，特別是水利署河川局疏濬方面，他是不是能夠秉持公正，拋開廠商關說？這部分是本席檢驗一個主委是否適任的標準。

吳院長敦義：孔委員，我做兩點報告，第一點，剛才施部長已經說明了，那個報導是未盡符合事實。第二點，我認為他既然是曾文水庫越域引水計畫評審召集人，當這個越域引水計畫遭受抨擊，或是有一些不盡正確的批評時，身為評審的召集人出面辯護，此乃天經地義之事，這不就像經書所寫的一樣，如果鹽都不鹹了，天下還有什麼是鹹的呢？做為評審委員，本來就應該為他評審的工作辯護。

孔委員文吉：我希望把一年多以前我看的那篇壹週刊的報導給院長看，但是因為我最近找不到那份雜誌。這個問題就談到這裡。

有關原住民族自治法的立法，現在行政院及立法院都在努力，特別是原民會孫大川主委也相當努力。上個會期我擔任內政委員會的召委，去年 12 月 15 日我們舉辦過原住民族自治法公聽會，27 日及 29 日又辦了兩場一讀的審查。根據內政委員會審查的結果，行政院所提出的原住民族自治法總共 83 條，但是只通過 6 條，因為還有其他委員的版本一起審查，包括本席的版本在內，我也提出花蓮太魯閣族自治法。為什麼 83 條條文只通過 6 條，差距這麼大？即使如此，也通過了一讀，至於其他的 77 條條文則送黨團協商，這實在是不太容易的事情。

事實上，原住民族自治法大概只有 4 個問題有待突破：一、自治區的層級及定位；二、自治區的發起及設立程序；三、自治區的自治權、自治事項及權限；四、自治區的財政。只要能夠突破這 4 個癥結，我相信行政院院版及立法委員的版本應該可以找到一個共識、可行的策略及方向。我們都希望原住民族自治法能夠獲得通過，該法也是我們黨團列為優先通過的法案，如果大家能夠互讓一步，就能讓原住民族自治法順利地從立法院出門，我們希望在今年 6 月、審查法案的這個會期能夠通過，如此才能夠落實、兌現馬總統原住民族政策白皮書的第一項：「試辦原住民族自治區，分階段實現原住民族的自治願景」。我們都有這樣的急迫感，希望在今年 6 月份能夠針對這 4 個癥結點進行協商並取得共識，原住民立委已經有共識了，不曉得院長對原住民族自治法是不是也有這樣的急迫感？

吳院長敦義：我非常期待原住民族自治法能夠順利地在立法院通過，還請非常深入了解法案的孔委員能夠鼎力支持，讓朝野協商也能順利地通過，這是我們高度的期待。

孔委員文吉：好，謝謝院長。院長已經指引了一個非常支持原住民的力量，這也是非常合乎世界原住民政策潮流的方向。對於院長剛才的答復，我們非常振奮。我們也希望與行政院院版的差距儘量不要太大，但是我們也有一點堅持，只要這 4 個點能夠突破、大家能夠取得共識，我們希望在 6 月以前完成原住民族自治法。

吳院長敦義：您說 4 個聚焦的點……

孔委員文吉：就是那幾點。

吳院長敦義：有些恐怕要拜託孔委員全力支持，比如區域是勢必要有所重疊的。您想想看，同一個布農族，有南投縣的信義鄉，也跨越到臺東縣，甚至於花蓮縣也有一點。如果區域不重疊的話，就要把它割開，那是不得了的狀況。另外，很多行政事務不是這 14 個（或許還會增加），用族群、以文化及語言各種藝術作為劃分自治區的基本區域，假設它與行政區域是分割的話，會造成非常多困擾，區域上的橋梁怎麼去處理？還有，信義鄉不是只有布農族，漢人還比布農族的人多，究竟怎麼劃分？我想這些問題有些必須在理想中顧及實施的可能性，但有些程序上一定要經過鄉公所來申請……

孔委員文吉：代表會……

吳院長敦義：或者代表會同意，我覺得像這種就有一點見仁見智。

孔委員文吉：這些都是可以討論的。

吳院長敦義：像這一部分，我覺得行政院版也未必不能做調整。

孔委員文吉：就不要太堅持了。

吳院長敦義：所以這中間大家是不是能夠共同在所有理想的方案當中，選出最可行的；在所有最可行的方案當中，選出最理想的，能這樣兼籌並顧，大概就是我們的期待。

孔委員文吉：院長，可見得您對自治法也相當了解。

吳院長敦義：必須要用心。

孔委員文吉：也非常深入。在程序的部分，我們希望大家能夠互讓一步，好不好？

最後我想談一些原住民地區重建的問題。首先，我要肯定院長多次到屏東縣及南部，包括參加永久屋的落成啟用、入厝典禮，本席一直沒有時間陪同院長前往，一方面也是立法院的關係。我知道莫拉克災區的重建工程在屏東縣已經看到行政院團隊努力的成效，接下來我想讓院長看一些高雄縣的照片。

本席在今年 1 月份的時候到高雄縣那瑪夏鄉，這張照片是桃源鄉的桃源村通往梅山部落、也就是台 20 線的工程，院長可以看到桃源鄉復興村聚落的河川整治工程，那座橋叫做拉法阿勒橋，河床已經幾乎到了橋面，這是唯一的橋梁，如果水保局再不整治的話，會很麻煩。

再看下一張照片。本席從梅山村出來的時候經過一個位在湖泊旁邊的堰塞湖，這個堰塞湖幾乎已經與路面一樣平，那是一個公路總局所做的河床便道。當我在開車的時候，因為那邊有很多出口，到處都是怪手所挖的道路，我迷路了，不曉得如何從桃源村到梅山村，突然間我看到一部車子的後窗玻璃上寫了一些字。主委看得到那輛車子的後窗玻璃上寫了什麼字嗎？

孫主任委員大川：太暗了，看不太到。

孔委員文吉：它上面寫著：「不要再跟了，我也迷路了，請多包涵」。這輛車子是開在那條河床便道上，我的車子當時正在跟著它走。大家都希望那條路能夠把最起碼的簡易柏油路面做好，通往梅山、復興的指標也要做好，否則晚上開車真的會迷路。如果做好柏油路面及交通標誌，晚上開車時就不會迷路。在深山、這麼偏僻的地方，又沒有路燈，我們從桃源村到梅山村、復興村，都有可能會迷路，這個部分是不是可以稍微改善？

吳院長敦義：謝謝孔委員，您真的深入到深山裡頭非常偏遠、非常辛苦的地方，我非常欽佩你。這裡面的確有我們在重建後發現很大困難的地點，大概有點像南投縣神木村當時第八、九、十、十一鄰的狀況，毛部長更了解，是不是請他說明一下？

毛部長治國：跟委員簡單報告一下，事實上，台 20 線勤和到復興段，也就是剛才您提到最深入到山林線附近，有二、三波不斷的改善。您關切要達到那樣的標準，我們在 4 月底可以全面改善好。

孔委員文吉：4 月底？

毛部長治國：對，我上個月去看過，大體上，整個情況可能比您剛剛描述的要好一點，目前正一波、一波地改善。原來在溪底的，我們都把它移到溪邊來，用河床的砂石堆起一個路堤。然後原來屬於溪底涵管通過的，我們也統統把它變成鋼便橋。我們的標準是，臺二十線是 4 月底要完成。事實上，在那瑪夏……

孔委員文吉：那個路面的柏油是不是可以……

毛部長治國：對，都一定會鋪。

孔委員文吉：什麼時候可以鋪好？

毛部長治國：我們在 4 月底全線要完成，到時我也會先去看一下。事實上，去年有相當多的路段雖然通，在溪底，而且沒有鋪面，但這些大概都沒有辦法達到我們認為起碼要有交代的標準。至於臺二十一線一直到那瑪夏鄉，已在 2 月 1 日全線通車，也都改善達到這個標準，所以我們到時候會比照臺二十線的標準，二十線當時最難的就是在小林村那一段，那一段我們已經克服，在山腰上開了一條新的路。

孔委員文吉：院長，高雄縣的桃源鄉、那瑪夏鄉和茂林鄉，都已經變成高雄市的桃源區、那瑪夏區和茂林區，但是這條路、這座山、這種河床以及這種土石流，卻讓這 3 個鄉的鄉民不認為自己是直轄市的市民，因為情況真的太差了！

毛部長治國：報告委員，在 4 月之前，說不定我們可以約個時間一起去看一下，我想……

孔委員文吉：請部長再給我一個時間好了。

毛部長治國：好。

孔委員文吉：我真的很敬佩部長主動邀本席到高雄縣的 3 個鄉……

毛部長治國：沒有關係，如果委員沒有空，我的時間表上已經排了，到那個時間，我會去做一次最後的驗收，因為這是一個階段性的工作。

孔委員文吉：報告院長，當地的居民認為既然不能選鄉長，也沒有鄉民代表，只有區政諮詢委員，那至少這條回家的路要鋪設得平整一點，讓他們能夠感受到自己真的是高雄市這個直轄市的市民，否則的話……

毛部長治國：我們認為已經對你有交代了。

孔委員文吉：部長，有關那瑪夏鄉的臺二十一線和桃源鄉的臺二十線，是否可以鋪設柏油路面？

毛部長治國：一定，現在到那瑪夏這邊應該沒有問題，我最近還會再去看一次。

孔委員文吉：謝謝院長和部長。

另外，有關阿里山鄉的重建工程，到目前為止，還沒有完成任何一個永久屋和組合屋。它的基礎重建工程有 24 件，其中尚未發包訂約中的有 2 件，整個重建工程總經費是 14 億，到目前為止，只有執行 22.52%。上次我去阿里山鄉時，陳鄉長告訴我：「到現在為止，我們還有幾個應該要設置永久屋的地方還沒有完成，一個是山美基地、一個是樂野基地，還有一個是 152 林班基地。」據本席了解，這部分因為有一些環保團體的因素，也就是由學者專家擔任評審委員，他們認為這裡可能不適合做永久屋，所以到目前為止，山美和樂野的村民，都沒有永久屋可以居住。請問這要如何突破？

吳院長敦義：的確，我們現在所有重建的大範圍當中，進度比較辛苦，連要建立永久村的重建基地都還沒有找定的，就是像委員所提的，包括 152 林班地以及山美基地等，這幾個是其中最顯著的。我們正在努力克服困難，其中有些工程是由縣或鄉來承辦，執行中也遇到一些困難，我們會予以協助，希望能夠儘早達成。現在我們對所有八八重建的目標，是希望最後一批要在 6 月 30 日以前落成，但實際上，包括委員所說的這些地方，連基地都還沒有確定，這是我們比較擔心的，就像一張考卷一樣，可能會有幾道比較艱難的考題會留到最後。不過，我們大部分是逐漸收攏，

也會努力克服困難，希望進度不要落後太多。

孔委員文吉：我希望中央重建委員會能夠針對中央補助給各縣市政府執行的重建工程預算，加強監督；否則，到目前為止，嘉義縣阿里山鄉還沒有完成任何一個永久屋、組合屋，這是很難對原住民交代的。將來人家可能就拿這點來批評說：「你看，中央重建工程，在阿里山鄉這麼嚴重的災區，到現在為止，我們還在找組合屋！還在找基地！」

吳院長敦義：孔委員，我完全了解。

孔委員文吉：我不希望這件事變成一個陰謀論，到選舉時對本黨造成不利。

吳院長敦義：是。有關阿里山鄉這件事，我跟嘉義縣政府溝通過幾回，重建委員會是希望嘉義縣趕快敲定永久屋興建的地點。至於環保團體有一些意見，我們也儘量力求溝通，如果確實不宜，就另找他地，不要膠著、停頓在那裡，這是很重要的。

孔委員文吉：樂野就是因為土地徵收的價格太低，地主不想賣。有關找尋基地的部分，還請院長多多費心。

吳院長敦義：謝謝。

主席：現在休息 5 分鐘。

休息（10 時 36 分）

繼續開會（10 時 43 分）

主席：現在繼續開會，進行施政質詢。

請陳委員節如質詢，詢答時間為 30 分鐘。

陳委員節如：（10 時 44 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。今天是婦女節，本席以一個做母親的心情，對於台中市夜店這場火災，死了那麼多人，而且都是年青人，真的非常沈痛。依照公務人員懲戒法第四條規定，主管長官對所屬公務員得依職權先行停止其職務。對此，院長應該有權力馬上停止台中市長胡志強的職務，是否如此？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（10 時 45 分）主席、各位委員。依公務人員相關法律，所謂主管長官，我身為行政院院長，對行政院所屬人員，我是他們的主管長官，可是對於直轄市政府或縣市政府，我只是地方自治的監督機關。

陳委員節如：台中市現在已經升格為院轄市？

吳院長敦義：所謂所屬主管長官，如縣所屬的職員，縣長就是他們的主管長官。

陳委員節如：直轄市應該是由院長來管？

吳院長敦義：直轄市是地方自治機關，必須依地方制度法相關規定處理。

陳委員節如：對此以公務人員懲戒法第四條應該可以成立，即院長可以請他先行停職？否則，對死者情何以堪？

吳院長敦義：我們必須依地方制度法的規定來執行，看情節……

陳委員節如：死亡的都是年青人？

吳院長敦義：我了解，發生這樣的事情……

陳委員節如：做為一個母親真的非常心痛。

吳院長敦義：我想，不只是台中市震撼，全國都為這個不幸的事件感到痛心。

陳委員節如：事情已經發生了，你們就要趕快處理，院長是否應該馬上叫台中市長停職？

吳院長敦義：所謂主管長官是指那一級政府的最高首長。

陳委員節如：現在台中縣市已經升格為直轄市，所以直屬長官應該就是院長？

吳院長敦義：直轄市與縣市一樣，行政院都是監督的機關。

陳委員節如：你們是監督機關，也就是他們的首長，依公務人員懲戒法第四條，院長可以直接叫台中市長停職？

吳院長敦義：這可以分為兩個層級，一是行政院是否可以依公務人員懲戒法第四條有立刻叫直轄市或縣市長停職的權力，其次是，縱然有這個權力，在事實還沒有調查清楚之前是否適當採取這樣的措施。

陳委員節如：這場大火已經違反那麼多條文，又死了那麼多人命，你應該對全國人民有一個交代？

吳院長敦義：對這兩個層級，請江部長就地方制度法向委員做說明。

江部長宜樺：向委員報告，委員關心的事情涉及地方制度法、公務人員服務法及懲戒法等相關規定……

陳委員節如：唯一的交代就是請他停職，再做調查，不能說發生這麼大的事情，院長卻說還要等調查，請問要等到什麼時候？

吳院長敦義：請江部長跟吳局長分別就地方制度法……

陳委員節如：事情已經發生四天了，報告院長，能否先停職？

吳院長敦義：我們要依法行政。

陳委員節如：本席所提公務人員懲戒法第四條就是讓你依法行政？

江部長宜樺：委員要不要聽聽不同的意見？

吳局長泰成：依公務人員懲戒法第十九條規定，必須連同證據送請監察院審查，其次，如果監察院已經審查，事實上，即便是主管長官也不用移送，因為監察院已經在進行審查了。

陳委員節如：你們還要監察院幹什麼，行政法條寫得這麼清楚，院長要體會做母親的心情，這些孩子死得很冤枉。

吳院長敦義：我們完全能理解，能體會，也很痛心，跟你完全沒有差別，我們也很難過。

陳委員節如：院長也是為人父？

吳院長敦義：是，沒有錯。

陳委員節如：所以就應該要馬上處理。那你要等到什麼時候才處理？

吳院長敦義：我們一定要依法、才能處理。

陳委員節如：這就是依法，難道這不是法嗎？

吳院長敦義：我們認為不是依委員所講的那個法條。

陳委員節如：那你們要依哪一個法？

吳院長敦義：江部長會做說明，吳局長也會做報告。

江部長宜樺：向委員報告，地方制度法規定如果直轄市長……

陳委員節如：好啦！你們不要佔用本席的時間。

江部長宜樺：委員不想讓我把話講完，就是不想知道真相是怎麼樣，也不想知道法條是怎麼樣，這樣根本無法知道該怎麼做。

陳委員節如：本席是指公務人員懲戒法，院長，本席希望你在很短的時間內趕快停止胡志強市長的職位，否則人民是……

吳院長敦義：方才報告那兩個層次的問題都要確定才行，如果連第一個層次不能確定……

陳委員節如：事情發生到現在已經 4 天了，你們要等到什麼時候才能確定？

吳院長敦義：不能做的事，40 天也不能做，能做的事情，一天就可以去做。

陳委員節如：一個有為的政府做事情要明快一點啦！否則的話，真的會……

吳院長敦義：我非常明快的。

陳委員節如：否則更會引起民怨。好，現在請兩位回座。

吳院長敦義：江部長要說明一下，您都不讓他說明嗎？地方制度法有明文規定嘛！

陳委員節如：不用說明，有法律在這裡啦！

吳院長敦義：妳那裡有法律，我們這裡也有法律啊！

陳委員節如：你講的是地方制度法，那個東西與公務人員懲戒法……

吳院長敦義：地方制度法是相對的特別法耶！

陳委員節如：我不要聽你那個解釋啦！

吳局長泰成：陳委員，懲戒法第十九條……

陳委員節如：你們不要官官相護啦！我們覺得不妥啦！

吳局長泰成：懲戒法第十九條規定要有一定的程序與證據才能進行第四條的程序。

陳委員節如：你們的程序要到什麼時候嘛！我剛才也問過，你們的程序要到什麼時候才要懲罰？一下子是內政部長，一下子是監察院，你們到底需要多少天？40 天嗎？這說不過去的！

接下來本席要質詢有關長照的問題，上個會期本席就曾經質詢過長照問題，由於 99 年度缺錢，所以你們用第二預備金去支應，但是地方政府反映第二預備金很難用，還需要經過地方議會的同意，實在緩不濟急，那些居家服務員到 1 月還領不到薪水。我不知道主計處是怎麼處理的，100 年又缺錢了，因為與 99 年編列一樣的錢，很顯然的 100 年還是會不夠的，可能又要動用預備金了，這種政策可以這樣一直延續下去嗎？院長能不能答應 101 年的預算會覈實編列？不要從 99 年開始就要一直在動用第二預備金。

吳院長敦義：假設 98 年編列了 100，用了 50，為了有效利用難能可貴的經費，不要讓它閒置，99 年可能就編列 50……

陳委員節如：社會福利預算你就說閒置嗎？那其他預算怎麼樣？

吳院長敦義：假如申請多了，就用第二預備金去敷其所需，這是正確的作法啊！

陳委員節如：第二預備金就是很難用嘛！緩不濟急，用不上、趕不來啦！

吳院長敦義：不會。

陳委員節如：怎麼不會？100 年的預算已經通過了，你們還是編列一樣的金額，本席希望院長能夠答應 101 年的預算一定會覈實編列，不要再以動用第二預備金的方式來處理，社會福利往往都是卡在最後才用補的。

吳院長敦義：我們會覈實編列，陳委員，覈實這兩個字很重要。

陳委員節如：101 年的預算……

吳院長敦義：覈實很重要。

陳委員節如：對，當各縣市將需求送過來，你們就要編列預算，你們不要在中間就把它截斷，你們現在就是這樣做，所以後來才會不夠啊！

吳院長敦義：那是因為最開始的時候，有一年，我們編列了預算，但是只申請了一半左右，後來當然不能編列全部啊！

陳委員節如：另外，法條中有規定，必須地方政府編列自己的預算後，你們才會給予補助，對不對？如果地方政府不編列預算，你們有沒有處罰的政策？

吳院長敦義：他們不編列，我們就協調他們去編列。

陳委員節如：協調？你們協調好幾年了！

吳院長敦義：他們依法應該編列的預算不編列，然後把所有責任都推給中央政府，這也是不對的啊！

陳委員節如：社福評比也好幾年了，這些都沒有落實耶！

江部長宜樺：有，評比每年都做，尤其是我上任之後，每年都公布。

陳委員節如：好，那如果他們不編列，你們會做什麼處置？

江部長宜樺：中央與地方的合作關係是非常非常精細的過程，我們通常會找他們來不斷進行協調，像社會救助法就是這樣協調的，雖然很冗長，但是最後可以圓滿的解決。

陳委員節如：你不要協調了，我想請院長……

江部長宜樺：因為我們不可能在地方不編列配合款的情況下，全部由中央扛下來。

陳委員節如：部長，我現在沒有請你講話，而是要請院長答應，101 年要依照需求來編列預算，不要動用預備金了，好不好？

吳院長敦義：我儘量，您剛才講「覈實」，我們 101 年的總預算大概會在 5、6 月間開始概略計算，我們會看 1 到 4 月申請的需求……

陳委員節如：需求啦，要依照需求來覈實編列啦！

吳院長敦義：當然，我會依照需求的狀況當成編列的參考。

陳委員節如：你所謂的覈實不能夠是去年用多少今年就編列多少，不是這樣的覈實，本席要求的是依照需求來編列，你們現在是用預算來卡需求，問題就在這裡，所以我希望院長能夠答應 101 年的預算是以需求來編列……

吳院長敦義：我答應按需求覈實編列。

陳委員節如：對，如果各縣市不編列自己應編列的額度，你們可不可以有什麼懲處，好不好？

吳院長敦義：懲處？陳委員，地方自治機關不編列預算，我們要去懲處時，他可能會說沒有錢要怎

麼編列？所以我們只能去輔導，地方機關與中央政府是夥伴關係，因為是地方自治機關，所以我們一定要多做協調，如果因為他們不編列預算我們就不給予補助，這樣也是不行的。

陳委員節如：社會福利是人命關天的問題，不能等你們去協調、協調，每一次都協調，卻又協調不出所以然來，然後第一年、第二年以後的每一年都這樣，逐年都是照這樣編列，編列不夠就不夠，那些需求就只能放在那裡，這樣社會福利的福利服務永遠都做不好，現在臺灣的毛病就是在這裡，本席特別提出來提醒部長。

另外，有關無障礙交通的部分，本席今天想要和院長及部長討論一下。我們的無障礙交通現在分為兩種，一種是固定路線，一種是彈性路線，所謂固定路線就是本席在上個會期曾經質詢過院長的，現在本席要提出一個問題，假如有一個坐輪椅的人從烏日站下車後想回南投，請問他要怎麼回去？我講的是坐輪椅的人，還有各個轉運站的問題。

吳院長敦義：有三種可能性，如果是從高鐵烏日站出發，高鐵車站一定要有無障礙設施，讓輪椅能夠到平地上去，接下來就看是要使用復康巴士……

陳委員節如：輪椅到平地上去要怎麼回到南投？我要問的是這個問題啦！

吳院長敦義：那就是我剛才講的，先要有無障礙設施能夠上馬路，然後再透過復康巴士過去……

陳委員節如：沒有接駁的無障礙交通車啊！現在有沒有？從去年質詢到現在，你們做了多少？有沒有嘛！

毛部長治國：我來說明一下，有關低地板公車的部分，99 年度我們一共補助 30 輛高鐵聯外公車，已經占到 36.14%了。臺鐵聯外公車……

陳委員節如：是低底盤公車嗎？升降的嗎？

毛部長治國：我們先做到低地板公車，因為如果是低地板公車，要上去就很容易了，然後臺鐵聯外……

陳委員節如：在哪裡？烏日站補助了幾輛？

毛部長治國：高鐵聯外公車部分，我們整體補助了 30 輛，已經占到 36.41%了，這是 99 年的部分，臺鐵聯外部分也補助了 21 輛低地板公車。99 年度包括市區在內，我們補助了 253 輛，98 年度也補助了 457 輛。

陳委員節如：那是市區的巴士，也是我等一下要討論的問題，我現在……

毛部長治國：98 年是 7.2%，今年還會繼續……

陳委員節如：我知道，部長說的數據我這邊都有啦！

毛部長治國：今年我們還會繼續，希望達到 16.07%，這是市區的部分。

陳委員節如：還差很多啦！

毛部長治國：對，我們是一次一次在倍增，現在交通部有……

陳委員節如：我現在講的是從高鐵……

毛部長治國：整個無障礙計畫會逐年來推動。

陳委員節如：從轉運站坐輪椅的人要到各縣市去，這部分的問題還沒有解決啦！對不對？

毛部長治國：對，我想我們會逐步逐步來啦！我們認為我們的幅度也很……

陳委員節如：都沒有解決嘛！我從去年質詢到現在，院長，本席剛才請教你的問題，你有沒有聽進去？

毛部長治國：我們的比例是在倍增的。

陳委員節如：都沒有改進啊！

毛部長治國：我們在倍增啦！

吳院長敦義：陳委員，妳只能說過去累積數十年還沒有做的無障礙空間，你們現在做得不夠，應該趕快去做，妳不能講說都沒有做，那毛部長說做了這幾十億，難道全部都沒有做嗎？這是不公道的。

陳委員節如：那是低底盤公車啦！我現在講的是一個坐輪椅的人，下了烏日站之後，如果想要到南投去，沒有升降的公車可以坐嘛！

吳院長敦義：是，所以毛部長說了，我們對於火車、高鐵車站的無障礙設施，已經分別每年補助幾十億去做了，妳不能講都沒有做啊！

陳委員節如：什麼幾十億，才 1 億多而已！院長，你不要亂講，相關數據都在這裡喔！沒有那麼多啦！

毛部長治國：不止啦！低地板公車累積起來的數字，以及我們在每個車站改善升降電梯，這些經費加起來，數字不小啦！

陳委員節如：好，你提到升降電梯，請問臺南火車站有沒有升降電梯？

毛部長治國：我們現在都在逐步設置。

陳委員節如：過年的時候有一位年輕人向本席陳情，他提著行李要從臺南火車站的第 3 月臺走到第 1 月臺都覺得非常吃力，那這些殘障者和老弱婦孺要怎麼辦？

毛部長治國：我們現在各個車站都在改善，不過沒有辦法一步到位，我們已經都定好時間表了。

陳委員節如：臺南火車站是不是很大？為什麼沒有設置？像花蓮火車站都已經有了。

吳院長敦義：陳委員，我們會趕緊來推動。

陳委員節如：可是臺南火車站沒有。

吳院長敦義：臺南火車站應該要優先考慮，因為這是一個大站。

陳委員節如：對，毛部長，臺南火車站是不是要優先來做？多久可以做好？

毛部長治國：我們可以將時間表提供給委員參考。

陳委員節如：你要講出一個時間。

毛部長治國：我們已經都有計畫，委員現在問我臺南火車站進行的情形怎麼樣，我講不出來，但是我們整個臺鐵都有時間表。

陳委員節如：你剛才說都已經有了，所以本席才舉一個臺南市最大的車站為例，連年輕人都沒有辦法把行李扛上去，那要這些老弱婦孺怎麼辦？

毛部長治國：我可以去查現在辦理的具體情形。

陳委員節如：你查清楚以後再向本席說明。

毛部長治國：是，沒有問題。

陳委員節如：無障礙設施是保障基本人權，在你們公路汽車、客運路線經營審議的評分表裡面，無障礙設施只占了 10 分，沒有無障礙設施才扣 10 分而已，和電子設備、環保、安全等項目的分數都一樣。

毛部長治國：報告委員，這是普遍的要求，我們將來就會有一定的比例。

陳委員節如：本席認為無障礙設施應該要加重比例。

毛部長治國：這個部分可以討論。

陳委員節如：根據身權法第五十三條的規定，應該由交通部和各部會共同研商提供無障礙運輸服務之事宜。依第九十九條罰則的規定，大眾運輸工具如果違反第五十三條之規定，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。請問從 96 年身權法公布施行以來，你們有處罰過嗎？

毛部長治國：我們其實是從比例來要求，就是提高相關設備達成度的比例。

陳委員節如：有開過任何罰單嗎？

毛部長治國：我可以來查一下。

陳委員節如：連一張罰單也沒有開過。

毛部長治國：我們是先從提高比例來做。

陳委員節如：你們交通部失職了。

毛部長治國：就像部長剛才所說的，這個部分過去長期累積沒有做，我們現在做的比過去任何一段時間都還積極。

陳委員節如：過去也都是因為政府沒有做啊！最近本席常常找你們來開會，有人盯著你們才會積極，如果沒有人盯的話，你們就是擺在一邊。

毛部長治國：不會，我們交通部將此定為很清楚的政策。

陳委員節如：上次本席針對公共汽車、遊覽車和國光號開了協調會，你們交通部的人還說沒有辦法做到。

毛部長治國：報告委員，這中間可能有差異。

陳委員節如：如果要設一個停放輪椅的位子，就會少掉 4 個座位，會少賣 4 張票，業者都不願意，所以你們說不可行，但是應該可以實施票價補助來解決這個問題。

毛部長治國：我覺得這是比例問題，可能沒有辦法所有的車子都設這種位子，但是這種位子必須要有一定的比例，這是第一點。第二點，有人主張公路客運車輛也要用低地板，但是很多公路客運的車輛要行駛高速公路，低地板車輛在高速行駛時會有安全顧慮。因此還是有一部分會有差異，我認為比例原則可能是很重要的政策設定指標。

陳委員節如：一個輪椅族要從臺北到高雄能夠坐公路客運車輛嗎？

毛部長治國：我們將來會要求做到一定的比例。

陳委員節如：你說你們做得到、也做了很多，但是一個輪椅族能夠從臺北坐公路客運車輛到高雄嗎？根本就沒有辦法，所以交通部一定要趕快解決這個問題，要提出補助的方式，你們現在有補助市區低底盤巴士 320 萬，可是本席講的是升降設施，你講的是低底盤公車，根本就牛頭不對馬嘴

啊！

毛部長治國：一般車輛要有升降設施是比較難。

陳委員節如：你們有補助，可是一部公車要一千多萬元，你們只補助 320 萬，雖然不無小補，可是現在各縣市都要申請汰舊換新。臺北市現在有六百多輛低底盤公車，宣稱要在年底達到 1,000 輛，可是還有 18 個縣市並沒有達到這個標準。

毛部長治國：我們去年對其他縣市補了 309 輛，事實上，比例都已經有提高了，當然速度還是取決於我們的預算，我們已經儘量在爭取預算了。

陳委員節如：本席知道，但是還有 9 個縣市連一輛低底盤公車都沒有。

毛部長治國：因為有的縣市連市區公車都沒有，而是以公路客運來提供服務，這是結構性的問題。

陳委員節如：你們交通部要找出問題在哪裡，而且要去進行協調。

毛部長治國：結構性的問題我們要慢慢來調整。

陳委員節如：交通部應該要針對結構性的問題去進行協調。

毛部長治國：如果是公路客運兼市區公車的話，可能就不適合低地板，因為它們會行駛在高速公路上，其實我們都有全盤掌握，但是需要一點時間來慢慢調整其結構。

陳委員節如：像日本東京就有七、八成，本席 1997 年也有到紐約去考察無障礙設施，他們差不多有 99%都是低底盤公車，一個國家如果非常重視身心障礙者的交通、生活、起居，就表示這是一個非常文明的國家。

毛部長治國：我完全同意，所以我們現在已經在急起直追，因為這個問題過去累積太久都沒有做，所以需要一些時間來解決。

陳委員節如：我們根本就不及格，目前只有 1,049 輛，所以本席希望在 5 年內汰舊換新，要達到一定的標準。

毛部長治國：像日本低地板的比例大概只有 20%，我們希望能夠在今年做到 16%，儘快趕上他們。

陳委員節如：本席去東京都看過，他們不只 20%，你們從網站上看到的數據不準，本席聽過東京交通局的報告，你說的 20%是多久以前的資料？

毛部長治國：我現在講的是全國的平均值。

吳院長敦義：如果陳委員要講東京都，那我們也可以講臺北市，臺北市的比例不是也很高嗎？我們現在是講全國的比例，委員不能說東京都就等於全日本，也不能說紐約就等於全美國。

陳委員節如：東京都那麼大，臺北市這麼小，是要怎麼和人家比？剛才本席是談無障礙的低底盤公車和區間公車，現在要來談彈性的車輛，因為低底盤公車很少，身心障礙者要搭乘非常不方便，因此對於彈性車輛的需求很大。彈性車輛包括復康巴士和長照交通車，目前全國有 425 輛復康巴士，可是你們是針對中度肢體障礙有坐輪椅者，而且只有估算到醫院的部分，然而復康巴士的功能應該不只是這樣，一個身心障礙者要生活，不只需要到醫院，也要到一般的遊藝場所、訪友或購物，均有利用復康巴士的需要，可是內政部估算只有 5%，本席認為實在是太低了。另外還有長照交通車，兩者的預算來源不一樣，復康巴士是用公財，長照是用公務預算，由於有些縣市沒

有自備款、沒有申請、沒有預備款，你們就沒有補助，沒有補助就造成了整個數量沒有辦法增加。而且它整個服務內容也是分開的。復康巴士是服務身心障礙者，長照交通車則是服務領有長照手冊的老人。如果國家想要把整個服務系統做好，就一定要趕快把交通系統做好，尤其是復康巴士。

內政部最不妥的就是，民國八十幾年把補助機構的復康巴士停掉，造成現在更缺乏。你看國外每個機構、每個服務單位都有車子可以送，內政部卻把這部分的補助停掉。停掉補助不打緊，現在還要限制復康巴士和長照交通車，讓他們無法做整合。同時車輛標示的規則也不同，有些是用出廠日期，有些是用拿牌照的日期。有些縣市規定 5 年年限，有的縣市則是 8 年，甚至自這些車輛從美國、德國出廠日期就起算年限，試問這樣合理嗎？大家不要忘了，車子進到台灣來必須經過 3 個月的檢查，再加上拿牌照大概就花掉 9 個月的時間，差不多 1 年了。如果規定必須是出廠 5 年的車子，那麼這輛車豈不是只能用 4 年？

這種種的事情相當多，本席現在只是舉個例子而已。本席認為，最清楚這種種法規的單位是交通部，要怎麼設計、怎麼規定，應該由交通部來主導，不應該由內政部來做主導。這些內政部的人員都是做社會福利服務的，哪裡知道交通是什麼。

本席擔任台北市社福委員會委員時就曾建議，復康巴士應該由交通局來負責，結果就移轉過來；新北市也是我建議後移轉過來的。可是其他縣市不是，仍然停留在社會局，由社會局負責發包。社會局的業務那麼多，他們懂得什麼？

至於內政部這邊，長照交通車是由老人科負責，復康巴士是由中辦的身心障礙科負責，對不對？本席覺得 1 件小小的事情，實在不必要分那麼多。本席希望，這部分應該由交通部來主責，因為交通部才知道怎麼樣收費、怎麼樣計算里程、油的消耗多少，對不對？你說社會局這邊會知道嗎？他們一定不知道，所以現在才會搞成一團亂，非常地混亂。

院長，本席建議這部分由交通部主導，然後輔導各縣市的交通局和交通處來發包，否則我們的殘障交通車也好，復康巴士也好，不但非常混亂而且參差不齊。這 2 項的經費都是內政部編列的，是否可以整合起來？我說的整合是指，不要區分什麼車輛是老人搭乘的，什麼是身心障礙者搭乘的。當然目前有些縣市有整合起來，但很多縣市還是分開的。我想，這部分也應該要做整合。

院長，我這樣說，你懂嗎？

吳院長敦義：瞭解。

陳委員節如：簡單來說，這部分不但要整合，而且必須由交通單位來規劃、主導，內政部則編列預算來調配，如此才是合理的國家願景和規劃。院長，你認為這樣對不對？

吳院長敦義：這有 2 種解決方案。甲案，還是由社會福利機關編列預算採購，但交通部派專業人員來配合、協助。譬如說，設 1 個任務編組的小組來協助。乙案則是依照陳委員的指教，由交通部專責其事，社會福利機構編列預算，把需求的數字轉給交通單位來購買。這 2 案就由內政、交通兩部會協商一下。

陳委員節如：另外，住宅法什麼時候會送出來？你們有的人說 3 月，有的人說年底，到底是什麼時

候？本席的提案已經付委了。

江部長宜樺：這個會期會送來。

陳委員節如：現在國家要推動社會住宅，沒有住宅法作為依據的話……

江部長宜樺：我們預計這個會期會送到立法院，不會到年底。

陳委員節如：好。

院長，本席發現行政院組織法根本沒有住宅單位。在國外，像日本有國土交通住宅單位、美國有住宅及都市發展部，可是我們在行政院組織法裡面沒有看到住宅的單位。本席希望，能不能把它放在三級「司」的單位或是「部」？

吳院長敦義：目前內政部有國土的規劃組。

陳委員節如：那是小組，沒有辦法整合各部會。這牽涉國防、衛生和福利，那個小組有這樣的能力嗎？沒有，所以本席要拜託院長，現在我們正要改造行政院組織法，希望裡面有住宅的部門。

吳院長敦義：相關的組織法已經送請貴院審議了。將來審議時，我們行政部門再多聆聽大家的指教，尋求 1 個最好的方案。

陳委員節如：院長，你知道建國南路有個陽光洗車中心嗎？還有 1 個育成洗車中心。

吳院長敦義：有。

陳委員節如：陽光洗車中心的土地是國有財產，國有財產局 1 個月租金收取 20 幾萬。社會福利這邊，使用他們的機構都是免費的，也就是國家免費提供給這些身心障礙機構來經營。本席認為，國有財產局對建國南路這邊的土地收費這件事，應該要檢討，應該改為免費，收取 1 塊錢也可以，否則他們無法經營下去。因為 1 個洗車廠平常用 4 個人就足夠了，可是陽光洗車中心要養 2、30 個身心障礙者。你們 1 個月要收 20 幾萬的租金，這合理嗎？

主席：陳委員，你的時間已經到了。

陳委員節如：請院長關心一下這件事。本席也會再找他們來談。謝謝。

吳院長敦義：謝謝委員指教。

主席：請朱委員鳳芝質詢，詢答時間為 30 分鐘。

朱委員鳳芝：（11 時 17 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長，生命是無價的。台中阿拉夜店發生火災這件事，我想，每位都覺得很痛心。本席建議，大家為這無故罹難的 9 位同胞默哀 1 分鐘。

（默哀）

朱委員鳳芝：謝謝大家。

本席認為，發生這件意外事件，不論是中央法規不足或地方安檢不實，不可否認的，都是政府的錯，對不對？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（11 時 19 分）主席、各位委員。不能講說都是政府的錯……

朱委員鳳芝：為什麼呢？

吳院長敦義：業者怎麼會沒有錯？

朱委員鳳芝：對，所以……

吳院長敦義：業者違規……

朱委員鳳芝：業者違規是你沒有查……

吳院長敦義：該受的譴責、該受的處罰也是不能免，但是行政機關……

朱委員鳳芝：因為法規不足……

吳院長敦義：當然，不管發生什麼不幸的意外，都有責任……

朱委員鳳芝：5 年 21 次安檢居然都過關！我們去查那個所謂的吸音棉，吸音棉是泡棉，究竟是建築還是裝飾根本無法可管。像這些這麼多的疑點，那麼多漏洞，難道政府不應該負責任嗎？

吳院長敦義：政府都應該負起責任。

朱委員鳳芝：就是啊。今天是婦女節，但是我們都很不快樂，當你看到公共場所處處是危機、處處是陷阱，隨時會發生意外，你想做父母的人能安心嗎？身為媽媽能安心嗎？難道你不認為這是因為政府督導不嚴、法令不周、檢查不周，所以才會有這樣的後果？如果政府每個細節都做得很好，會發生這樣的意外嗎？業者又不是今天才在玩火，他們經常如此，難道政府坐視不管。就沒有錯嗎？院長，我們不是要推卸責任，身為執政政府，對每一件事都要有擔當、負責任，你認為不是嗎？

吳院長敦義：我完全同意。

朱委員鳳芝：是啊，要負責任。

吳院長敦義：海基會並不是政府機關，但它是受政府委辦……

朱委員鳳芝：那也是一樣。業者的安檢為什麼會合格？

吳院長敦義：它委外製作了一個讓原住民不舒服的廣告，我也道歉。

朱委員鳳芝：是啊，那你就天天都道歉吧！

吳院長敦義：又如江國慶先生的事件也是好多年前發生的，馬總統也道歉，政府就是要概括承受。

朱委員鳳芝：這表示勇於負責，你要概括承受。今天發生這件事，而你現在是執政者，不管這是因為以前的法令不周或法令不實，但意外事件發生在你的任上，你認為是不是就要承擔這個責任與錯誤？如此你才能從新站起來，把事情做好，對不對？

吳院長敦義：哪一個層級、哪一個人有刑事或行政責任，現在分別由地檢署、監察院、臺中市議會、臺中市政府在徹查中，但是法規如果有不周延之處，我們一定來做改善。

朱委員鳳芝：院長，人民不會管是你是縣政府或市政府、或是中央、或是業者，他只看到政府，他只對政府訴冤，所以政府如果有錯，而且我們也發覺政府的確有問題，所以他們要提出國賠，你認為如何？好好的一個人，到政府安檢合格的地方消費娛樂，結果卻發生人命，難道你不應該賠嗎？這條人命白白冤死了，政府難道不應該負起責任？政府不應該賠償他們嗎？更何況賠償就能把命追回來嗎？並不可能！家屬現在卑微的要求國賠，難道你不應該負起責任，做出一點賠償嗎？

吳院長敦義：家屬如果依國賠法提起國賠，他會向臺中市政府提出，我想臺中市政府會依照國家法律及行政責任的釐清去做准否的決定，假如他有不服，則可以循訴願或行政訴訟的方式，這在法

律上都有明文的規定，我們尊重所有死傷者的家屬或其本人，尊重他提出國賠申請的權利，至於准否自有受理機關臺中市政府依法處理。

朱委員鳳芝：好，所以你認為如果他們有具體的理由則可以申請國賠，對不對？請法務部曾部長答復。

曾部長勇夫：報告委員，依照國家賠償法的規定，公務人員對於公務行為如果有怠於執行職務，就要負起賠償責任，本案是否符合這種要件應該由受理機關—臺中市政府去審酌。

朱委員鳳芝：好，一切都需要依法行事，如果他們的理由非常充分，我希望政府能夠協助他們。

此外，請教院長，除了發生大火的意外事件讓大家很不快樂之外，另外一個不快樂的事就是百物齊漲，原物料漲，肆無忌憚、明目張膽的漲，該漲的漲，不該漲的也漲，院長強調的是庶民經濟，庶民經濟就是要跟民眾貼心的過日子，可是現在物價全面上漲，你會不會覺得很痛心、很沉痛，你的心情好嗎？

吳院長敦義：坦白講，看到很多物品漲價，但是很多農民還是受到菜價跟糧價下跌所苦，我的心裡非常難過。

朱委員鳳芝：所以這樣能怎麼辦呢？我送你一首老百姓苦中作樂寫的打油詩，現在物價狂飆，順口溜是這樣寫的：「蒜你狠」大蒜很狠；「糖高宗」糖價越來越高；「豆你玩」我看豆子能玩的也少了；「薑你軍」將你一軍；「油不得」連油也沒辦法了，這就是人民苦中作樂，對於物價上漲所寫的打油詩。

另外一首是人民對於未來的新希望，新的一年才剛剛過到 3 月，我唸給你聽，這是庶民的心聲：「收入漲一點、就業之路寬一點、看病負擔輕一點、房價降一點、教育公平多一點」，院長覺得這是不是也是你的心聲？

吳院長敦義：朱委員，經過我們這兩年多來的努力，99 年所有的薪資水準已恢復到比長期以來的標準還高，當然也有人講說這只不過比以前最高的時候多 6 元，但這是不容易的，從前是一路走低。此外，按美金計價的國民所得在 99 年也創新高，您剛剛所說的那些其實都有做到，「所得高一點」有做到……

朱委員鳳芝：你好像很容易就滿足了。

吳院長敦義：我了解光這些是不夠的。

朱委員鳳芝：如果你真的貼近庶民的生活，就會覺得這只是一個謙卑的要求而已，但是卻都沒有達到。

吳院長敦義：我了解，我也有一個謙卑的期待。

朱委員鳳芝：你謙卑的期待是什麼？

吳院長敦義：希望經濟景氣能夠繼續上來，工作好找一點。

朱委員鳳芝：你不能只是期待，你要去做。

吳院長敦義：工作好找一點就是失業率要繼續下降，目前失業率已經連續 16 個月下降，所以我們都在努力做，這並不是天上掉下來的。您記得嗎？一年多以前，我說：失業率如果沒有降到 5% 或以下，我就要辭職。當時好多人跟我說：你賭太大了，而我說這就是一個責任心。

朱委員鳳芝：所以你是有遠見的。

吳院長敦義：這不是遠見，而是我有責任感。

朱委員鳳芝：好，不管怎樣，我認為你還是有遠見。

其次，我要談到兩岸的問題，我們知道，兩岸一路走來經過很多風風雨雨，波折不斷，但是自從馬總統上任以後，我們可以看到兩岸走向和平發展之路，也看到很多顯著的成果，包括兩邊不需要為了買武器而花一大堆錢，也不需要為了結交邦交國而去丟錢。另外，國際空間也打開了，最重要的是我們也可以加入 WHA 國際組織，兩岸交流日漸頻繁，大陸觀光客來臺，整體經濟也起來了，這都是對臺灣有利的事，所以自從馬英九總統上任以後，我們對兩岸政策是支持肯定的。

我記得有一首詩，我要把它送給你，這首詩是立法委員吳敦義先生在香港兩岸論壇所寫的，我唸給你聽：「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰，唯反攻大陸已成歷史也，解放臺灣又顯霸道，一國兩制，或統或獨，都為臺海掀波濤，俱往矣，數當前明路，和平最好。」我覺得你滿有先見之明，知道未來馬英九要當總統，你要當行政院長，對不對？

吳院長敦義：委員這裡寫的時間很對，這是民國 96 年 11 月 18 日我應邀到香港，在香港大會堂兩岸論壇演講的最後結語，的確是這樣，但我很驚訝委員能夠……

朱委員鳳芝：那當然，你的一言一行，我都很注意。你可否解釋一下當初為什麼會寫下這些？

吳院長敦義：我是從歷史的長河來看兩岸關係，這只是改一個名人所寫的詞，所以詞牌都一樣。因此我說「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰」，然後有感於數十年前「唯反攻大陸已成歷史」，又因為看到有人主張「解放台灣」，所以覺得「又顯霸道」。

朱委員鳳芝：反攻大陸是當時國民黨蔣中正講的。

吳院長敦義：那一段已成歷史。因為有人講「一國兩制」，但我覺得今天講一國兩制，明天變成一國一制，豈可輕易接受？所以我不贊成一國兩制。「或統或獨，都為台海掀波濤」—這是可想而知的，不論主張統或獨，都會為台海掀波濤，而且可能會波濤洶湧，也可能情勢爆發；所以，我支持、贊同馬總統，只不過當時他尚未擔任總統，但我的主張就和他一樣，都是不統、不獨、不武，所以我才說「俱往矣」—這些都已過去，「數當前明路，和平最好」。這就是我內心長期以來對於兩岸情勢的觀察、體會和見解，而這是 96 年 11 月 18 日提出。

朱委員鳳芝：現在已是 100 年。

吳院長敦義：對，已經 3 年多了。

朱委員鳳芝：院長果然有遠見，所以現在由你擔任行政院長，聽說也在考慮未來擔任副總統，是不是？

吳院長敦義：沒有這種事。

朱委員鳳芝：再來還是要請問有關兩岸的問題，2012 年總統大選，不論哪個黨派，勢必都要面對兩岸問題，施明德說「我心未死」，他強調做為國家領導人，必須對國家認同、國家安全及人民都要重視；的確，我也認為對於兩岸政策的態度要確定、不能模糊。誠如我方才所言，馬總統上任以來對於兩岸問題有他的步驟、有他的堅持、有他的原則，最重要就是要以臺灣為主，且對人

民有利的事，他絕對會挺身而出，並且實際去做。但我們也看到民進黨在轉型，以前民進黨一天到晚對於兩岸問題都在製造仇恨，說國民黨傾中、賣台。但此次五都選舉，他們居然連綠衣服也不穿、綠旗子也不拿，都穿上粉紅色衣服了，為的就是要拉攏中間選民；由此可知，選票力量還是很大的。蔡英文被逼著終於對兩岸論述提出說法，她提出 8 個字—和而求同，和而不同；呂秀蓮副總統卻說太深奧，聽不懂、看不懂。請問院長看得懂、聽得懂嗎？能否為其詮釋？何謂「和而求同，和而不同」？

吳院長敦義：我對所有論述都抱著尊重的心情，所以我不會輕易評論，我會再仔細讀，看能不能讀出更好、更有意涵的韻味，我願意仔細拜讀。

朱委員鳳芝：你認為和我們的兩岸政策有無一樣的地方？有無雷同之處？

吳院長敦義：政府所執行的兩岸政策就是馬總統在當選後所揭櫫的幾個主要方針，這也是自他從政開始，乃至競選總統時所提出的。他所主張的兩岸政策總方針有兩個架構，第一，不統、不獨、不武，要在憲法架構下。第二，要在以臺灣為主、對人民有利的前題下推動兩岸政策，包括開放直航、歡迎陸客來臺觀光等政策，都是在這種情況下。

朱委員鳳芝：大家都非常清楚了。

吳院長敦義：行政院一定會依照這個路線來做。

朱委員鳳芝：如果將來馬總統真的選擇你擔任副手，你總要知道對手的兩岸政策在講什麼吧！不能不做任何評論。

現在本席來替你說，她說「和而求同」，所謂的「和」就是和平發展，但和平發展的前題是九二共識，沒有九二共識，大家是敵對的，要怎麼「和」？所以，「和」的前題就是要承認九二共識。請問，蔡英文是否已開始承認九二共識？又何謂「和而不同」？其實，兩岸之間一直都在異中求同，我們希望在不同之中找出相同處。如果要說「和而不同」，那就是要和平發展，但又會有差異，這麼一來，她的兩岸政策是不是倒退了？所以，我們認為蔡英文的八字箴言有互相矛盾之處，而且邏輯不同。難道你都沒有任何感觸和感覺嗎？

吳院長敦義：我有仔細聽委員的敘述與評論。

朱委員鳳芝：能否請專家趙副主委評論一下？

趙副主任委員建民：蔡主席提出「和而不同」的政策，其中「和」是強調和平，這也是馬總統 2008 年上任以來追求兩岸政策的最高目標，我們也覺得現在已做到，因為和 2008 年以前的台海形勢不同了。所以，我認為，光從這 4 個字就已將我們和反對黨的政策區別開來。委員也提到反對黨似乎未將九二共識說得很清楚，院長剛才已說我們的政策是在中華民國憲法架構之下，也就是不統、不獨、不武，但反對黨蔡主席對於中華民國的說法好像不是非常清楚，遑論三不政策，恐怕他們的政策和我們還是有很多不同。

朱委員鳳芝：所以你們都避而不談？但我覺得你們應該要面對這 8 個字，不論她說的對或錯，你們都應該研究，這是智庫好不容易幫她想出來的，未來她就有可能運用這 8 個字和我們論述兩岸政策；所以，你們一定要了解。

我認為她首先必須承認九二共識，而九二共識就是一個中國各自表述，所謂的各自表述就是

「和而不同」，這也就是現在兩岸分治的現狀；另外，所謂的一個中國就是「和而求同」，一個中國可能是第三概念的中國也不一定。其中是有許多奧妙、邏輯、玄妙的，本來我想聽聽你們的意見，結果卻聽不出來，實在感到很遺憾。

蔡英文成立智庫，中共也派許多智庫及相關人士來到臺灣，甚至還彼此互訪，院長認為蔡英文是否應該到大陸和中共高層見面？或者中共高層應該來和她談一談，以了解民進黨的兩岸政策？

吳院長敦義：我作兩點扼要報告，第一，做為我們國家的行政院長，我就施政範圍對國會負責，並接受委員們的質詢與指教，但不宜在國會殿堂對不同政黨進行評價或評論，這是我本分應該做的。第二，我認為臺灣的聲音是多元的，任何兩岸要朝和平穩定發展、要進一步接觸或交流，都要中華民國國內有高度共識，除執政黨外，也要尊重在野黨，以及在野沒有成黨的廣大民眾的聲音。在有了共識之後，兩岸的關係才能行穩而致遠，就如我們簽訂 ECFA 一樣，我就提出要有國家需要、民意支持、國會監督三大原則，這些我們都做到了，所以在簽 ECFA 之前雖然有些不同的評價，但簽訂之後就逐漸顯現出它的效益，我會朝這樣的原則努力推動施政。

朱委員鳳芝：接下來要請教院長的是，臺灣的民主、自由、人權獲得全世界的肯定，我們也引以為傲，現在從突尼西亞到埃及、利比亞，此起彼落的爆發茉莉花革命，如同骨牌一般引起連鎖反應，情勢一觸即發，這股火花也燒到了中國大陸，但是很多人懷疑在中國大陸這樣的情境下，這種革命會不會有效果。我們都知道中國大陸的確是很專制且箝制言論自由的，就算是網路上的煽動也起不了多大作用，請問院長認為茉莉花革命會不會在中國大陸動起來？針對中國大陸的現況，你認為我們臺灣的民主、自由、人權如何能提供他們一點經驗以為參考？

吳院長敦義：對委員以上的垂詢，我做兩點說明，第一是中國大陸自改革開放後，在經濟、國力的充實上，的確有明顯且巨大的成就，外交策略方面也有相當的斬獲，但最大的問題在於他們在經濟壯大後，自由、人權、民主、法制方面還有很大的改進、追求空間，我相信自由、民主和經濟是人的兩條腿，不可能一條腿非常粗壯，另一條腿卻非常細小，我確信中國大陸民主改革的希望和進展一定會隨著他對外關係的熱絡、交往頻繁和貿易的擴大，以及在外留學、觀光旅遊和網路、交往等逐漸形成共識，所以我覺得應該對中國大陸愈來愈朝向自由民主、維護人權法制發展寄予高度的期許，就像劉曉波獲得諾貝爾獎一樣，我們希望中國大陸能更積極正面、更有效的推動自由民主的改革，這是我們的期待。

第二是就臺灣而言，我們看到中東或北非人民反抗貧窮、反抗專制、反抗腐化的行動，我們應該以此為鏡，所以我們要追求更公義的社會和更廉能的政治，這也是我們為什麼要設立廉政署、為什麼馬總統要以身作則的原因。惟有邁向更富足的經濟、更廉能的政治、更公義的社會，才能不讓茉莉花運動在我們社會中產生。

朱委員鳳芝：本席不是說會在我們的社會中產生運動，而是說我們有什麼可以提供給中國大陸參考的經驗。

吳院長敦義：所以我說要以人家為鏡，讓自己的改革更徹底。

朱委員鳳芝：其實很多事情是需先經過實驗的，中國大陸很喜歡實施什麼經濟特區、經濟實驗區等，請問有無可能在大陸選定的平台上設立民主實驗區，在該區實施小型的民主，逐步落實、執行臺灣的民主？

吳院長敦義：中國大陸在經濟改革進程中吸取了許多臺灣經驗，如果他們也能在自由、民主、法制、人權上參考臺灣的經驗，這是良性的發展，但是臺灣在這些方面也還有很大的進步空間，比如選風要更好、更廉潔，社會要更和諧、更團結等，這些如果能做得更好，就更值得人家觀摩。

朱委員鳳芝：可以把我們民主過程中好的一面提供給他們，讓他們成立一個小小的民主實驗區，該區實驗成功之後才能慢慢地擴散到整個中國大陸去，兩岸趨於一致之後才能有共同的思維。對不對？

吳院長敦義：就我所知，在開放陸客來台之後，他們常常會在旅館中收看電視上播放的節目，由於臺灣將民族、民權、民生主義做了相當成功的實踐，所以他們收看節目等於是觀摩自由民主的實踐，不過我們還要再努力。

朱委員鳳芝：今天是三八婦女節，前幾天，婦女新知在 facebook 中發起「女人不爽 100」活動，認為女生真是太不自由了，不只要承擔工作、家庭而已，還要負擔很多其他事情，不只是兩頭燒而是很多頭一起燒，雖然日子真的過得很痛苦，但還是要苦中作樂，可是男人卻常常把女人當成可以取笑的對象，最近的說法是「事業線」，請問院長，你對於用「事業線」來形容女性的感想為何？

吳院長敦義：我之前看到報紙寫到「事業線」也是滿頭霧水，所謂事業線不就是掌紋之一嗎？後來才知另有所指。對此，我套用報紙上寫過的「沒在怕」改為「沒在看」。

朱委員鳳芝：就算沒在看，但總可以表達意見嘛！還是你認為不足掛齒，不需多作詮釋？

吳院長敦義：我覺得不宜看。

朱委員鳳芝：本席聽到很多人都對婦女有所期待，你身為行政院長，在婦女節的今天要送給全國婦女什麼樣的禮物？

吳院長敦義：濃縮成六個字「謝謝、拜託、祝福」，謝謝—謝謝所有婦女同胞對國家、對社會的貢獻；拜託—拜託繼續為臺灣的向上、向善努力；祝福—祝福普天之下所有婦女身體健康，萬事如意。

朱委員鳳芝：我們代表婦女欣然接受，非常感謝！

吳院長敦義：在婦女節這一天，我看到傑出女性在國會殿堂上為中華民國、為臺灣提出質詢，提出非常有意義的指教，這就是我們中華民國慶祝國際三八婦女節最佳的表現。

朱委員鳳芝：我們也會好好表現。謝謝院長！

吳院長敦義：謝謝委員。

主席：請費委員鴻泰質詢，詢答時間為 30 分鐘。

費委員鴻泰：（11 時 49 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。剛才朱委員提到今天是三八婦女節，我們對女性非常感謝，但是在座的內閣閣員中，女性比例似乎偏低，

我們既然對女性有所肯定，本席認為若能適度增加閣員中的女性比例，應該更能凸顯我們對女性的尊敬。

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（11 時 49 分）主席、各位委員。謝謝委員的指教。

費委員鴻泰：今天報載有 58.8%的民眾對課徵奢侈稅政策表示支持，請問院長會不會覺得這個比率低了點？

吳院長敦義：報載有將近六成民眾表示支持，有兩成多持保留態度。

費委員鴻泰：基本上，我個人是非常非常的支持這項政策，10 大民怨之首就是房價太高，每逢週六、週日到菜市場服務的時候，大概有三分之一到一半的民眾都來跟我抱怨這件事情，還有很多人認為政府課徵奢侈稅的力道可能還不夠，當然，我們身為執政黨的委員一定要跟他們說，如果你們覺得課稅的力道不夠，就要逐步增加，不能一次就把它打死、打昏了，這對我們的經濟發展也會有影響。

事實上，我覺得有 5 成 8 的民眾支持；2 成 2 的民眾沒有意見，這項政策的支持度就已經很高了。雖然我們慢慢會聽到有一些不同的意見，這些不同的意見也就是包括一些反對者的意見，但是，我建議行政院一定要堅持貫徹自己所推出的政策。

我記得劉憶如主委曾經提議希望增訂一些豁免條款，她還舉出一個例子，但我們看到財政部所提出 6 項豁免條款中，好像並沒有包括劉主委的意見。財政部訂定奢侈稅排除了「合理、常態或非自願」的部分，可是，劉主委曾經在公開的場合舉例，兩夫婦因為孩子學制的關係而購屋，像這樣的例子並沒有包括在內。我想利用公開質詢的場合請教院長及劉主委，奢侈稅的豁免條款是不是還要增加？我先說明我的意見。我們的行政單位是一個團隊，如果行政團隊中有不同的聲音，就會讓外界覺得你們在玩假的，會讓外界認為有可趁之機。像央行主管的匯率，卻經常有行政體系的官員表示不同的意見，我對那個人非常非常有意見，因為這樣會讓外界認為政府有好幾把號，所以我要利用這次公開的場合請教院長及劉主委。對於劉主委所說的豁免條款沒有包含在現今財政部所提出 6 項之中，請問還有沒有其他的豁免條款？

吳院長敦義：此一問題，可否請財政部李部長答復？

費委員鴻泰：好的。

李部長述德：非常謝謝委員的指教，其實我們現在所指的「豁免」都是目前法律上已經豁免的項目，主要是依據土地稅法及銀行法等相關規範，這是我們的原則，而此項原則就是我們所講的合理、常態或非自願的……

費委員鴻泰：不是的，你只要精簡回答本席所提出的問題。劉主委曾經在公開場合所舉的例子，並沒有包括在這 3 項主要原則及 6 項豁免條款之內。請問你們要怎麼辦？

李部長述德：劉主委所說的可能是我們現在所談的「一生一屋」……

費委員鴻泰：劉主委講的絕對不是「一生一屋」的問題。如果你們將豁免條款第六項送至財政委員會審查，本席是反對的。即「其他經財政部核准者」，我們常常會有許多的法條在最後一項列為

「其他」，本席反對你們採用「其他」的方式表達，你們應該用正面表列出來，否則民間會認為行政團隊是在開小門、在玩假的。你們要玩就要玩真的，不能以含糊的名詞統稱為「其他」。

李部長述德：我們一定尊重委員的指教。

費委員鴻泰：如果你將這樣的法案送至財政委員會，本席只要看到「其他」2 個字，一概予以否決。

李部長述德：我們的原則是列舉式與概括式，這也是一般的立法例，但是假定資金上……

費委員鴻泰：院長、財政部部長，你們法案所寫的內容我都願意支持，甚至願意護航，但是，你不能含糊。

李部長述德：那當然不可能。

費委員鴻泰：你們會讓人民覺得行政團隊有好幾把號，甚至會認為你們是在玩假的，等於是開了一個後門、開了一個小門嘛！

李部長述德：不會的。我們不是這個目的，我們絕對不會這麼做。

費委員鴻泰：基本上，奢侈稅在整個稅法中是違章建築，那不是走正路的方法，但是，在現在這個時機，我們也必須來做這樣的事情。

李部長述德：對，沒錯！

費委員鴻泰：所以我在這個立場上是要支持你們。

李部長述德：謝謝。

費委員鴻泰：但是，你不能用「其他」2 個字。

請問劉主委，對於財政部所提出的豁免條款是否滿意？

劉主任委員憶如：我希望排除規定能夠比較具體、比較明確，如此一來，民眾也知道自己的狀況是比較符合哪一項。像我那天在國民黨中常會所舉的例子，許多民眾是先買後賣房子，有些人後來因為工作調職或其他因素，導致他必須在 2 年內換屋，我希望能夠排除上述情況，因為這些人買房顯然並不是投機。

費委員鴻泰：我對劉主委的建議，在某種程度上，我是支持的，但因你們是同一個團隊的成員，是同一國的人，今天在面對群眾時，一定只有一把號。你們在行政院會裡面要講什麼，我都沒有意見，你們最後增加什麼條款，只要是財政部所提出來的，是行政院院會所通過的，我都沒有意見。但是，本席要特別說明的是，你們不能在相關草案送至本院之後，還有哪個部長講一個意見，哪個政務委員又講一個意見，這樣會讓民眾覺得到底你們想清楚了沒有？你們所送出的法案到底成熟不成熟？你們會讓人家有這樣的疑慮。院長，你懂不懂我講的意思？

吳院長敦義：我不但懂，而且非常瞭解，但是，我的看法跟你有一點點的不同。

費委員鴻泰：你請說。

吳院長敦義：如果法案尚未定案，財政部還沒有送出來，在財政部裡面當然有討論的餘地；這項法案還沒有送出行政院的大門，當然院內的人也有討論的餘地，這個討論的餘地宜向財政部提出，或是向我院長提出，這大概是基本的原則。等到這項法案送出行政院，行政院就是一把號，就是

一個主張，這點是非常的重要。

費委員鴻泰：院長，我非常的同意。因為你們說在本週四相關法案要出院會的門，我覺得這當然是需要討論，而且要討論的完完整整。

吳院長敦義：沒錯。

費委員鴻泰：但是，建議你們不要在媒體上披露。院長，你懂我講的意思嗎？

吳院長敦義：這個是最理想的。

費委員鴻泰：我舉個例子說明，像我幾天前就對許嘉棟就很不滿意，上週六我在菜市場服務時，有人說他對馬總統很不爽，我請他舉 3 個例子。他舉出的第一個例子說馬總統為什麼不讓新臺幣升值？在菜市場討論這個問題，實在是太專業、太嚴肅了。我們談到最後時他說許嘉棟都很支持，馬總統為什麼不願意讓新臺幣升值？許嘉棟是行政院團隊的一份子，他是金管會的官員，他說出這些話是不是會打擊央行的士氣？會讓民眾覺得政府有好幾把號，會讓禿鷹集團認為新臺幣會升值。院長，我舉這個例子就是你不要訴諸媒體，讓政府的政策不具有一致性，這樣可能禿鷹集團會來，甚至可以透過其他的遊說團體來改變政府的政策。我非常支持政府課徵奢侈稅，雖然有人持反對的意見，雖然短暫的治標方法，絕不能治本，但是，我覺得政府應該做人民想要做的事情。本席一再強調，政府絕對只能有一把號。院長懂我講的意思吧！

吳院長敦義：我同意你的講法。

劉主任委員憶如：費委員，我可以講兩句話嗎？

費委員鴻泰：當然可以。

劉主任委員憶如：那天我是在國民黨中常會發言，並不是特別去訴諸媒體，他們也沒有訪問過我，他們只是報導我在國民黨中常會的發言。

費委員鴻泰：對，我非常瞭解，因為當天你在發言時我也在現場，可是，後來媒體報導相關消息，我認為你可能要適度的向社會大眾說明，這是你個人的意見。我不是認為各位官員不能討論，學界與媒體要參與討論，我們統統都歡迎，我們應該廣納意見。但是，行政院是一個團隊，本席建議一個團隊只能有一把號，不要讓人民覺得是不是其他的力量一介入，政府的政策又改了。就好像廉政公署的事，既然說要做，到現在還沒有做，我身為執政黨的委員，我都覺得很奇怪。法官法說要過，到現在還沒過，身為執政黨委員，我也覺得很奇怪。外界怎麼想我們呢？他們會認為你們國民黨根本是玩假的。本席是擔心本黨，當然在國會殿堂上不應該談政黨，但是我要把我所擔心的事陳述出來。

再請教院長，我現在播放一些資料給院長看。ECFA 的簽定，相信絕大多數的兩岸人民都是非常支持的，我們去年經濟成長是 10.82%，這也是 23 年來，首次出現 2 位數的經濟成長率。但是我要向院長報告，也要向所有官員分析一下，95%的人民沒有感受到這 2 樣東西。他們沒有感受到經濟成長帶給人民什麼好處，也沒有感受到 ECFA 帶給兩岸什麼好處。

從人民的實質薪水來看，我一直希望經濟的果實能夠讓全民共享，怎麼共享呢？直接來講就是要加薪。我們希望公務員能夠加薪，進而可以要求民間企業將其獲利讓員工分享。尤其是去年

政府將營所稅從 25%降到 17%，企業、老闆都獲利了，但是員工沒有感受到。

院長，我誠懇地告訴你，人民沒有感受到。當然政府官員都會講—我們借錢加薪，不可以，這會讓非公務人員反彈。或者說—政府現在債務負擔太重，等債務壓力減輕或是負債都還清了再來討論加薪。或者會說—這可能會引發物價上漲。

院長，現在請你看資料，這些數字很小，我從 3 個論點來看，就拿 83 年、88 年、94 年及 99 年來看，人事費在 83 年占經常門支出的 43%，到 88 年占 36.49%，到 94 年占 33.42%，到 99 年占 26.88%，人事費占整個歲出的規模是逐年在下降，從這個論點來看，我們的薪資所占比例如果在民國 83 年是對的，那麼現在整個預算的支出在人事預算上沒有同比例地增加。這是第一點。

第二點，如果說公務員加薪可能會引發債務，等財政狀況變好了再講，我沒有列出數字來，我跟院長說明，我們現在債務有 4 兆多元，或有負債，我們現在不談，如果要等到債務還清了再加薪，我們的公務員等不下去了。

第三點，我要講到一個重點，如果說公務員加薪會引發物價上漲，我們從民國 83 年到現在，公務員總共調薪 5 次，在 86 年、87 年、88 年、90 年及 94 年分別調薪 3%。你看和當年消費者物價指數，即所謂 CPI 的年增率是沒有相關的。也就是說，有人說公務員加薪可能會引發物價上漲，我把那個數字列出來看，你用相關係數來算，這是沒有相關的。換句話說，物價上漲和當年調不調薪，大概只有民國 94 年那年。憑良心講，就總體經濟學者來看，真的是兩個沒有相關；所以，行政團隊所擔心的公務員調薪可能會引起民怨，要等債務好一點，或引發物價上漲，從總的數字來看，真的是沒什麼相關。

本席可以在此說公務員加薪，可能很多人認為立法委員提出來是不是為自己，我可以將加薪的部分拿去捐給社福團體，這不是為了某一個人；公務人員考進來，本席不敢說他們是最好的，但是，他們經由高考進來，不是最爛的。現在在基層的公務員比他的同學可能會好一點，但是，到了中高級以上，例如金管會、國稅局的四十幾歲快到退休的人員，若要將其留下來是很困難，因為，他們在外面的同學薪水，可能是他們的好幾倍。

而且 ECFA 的效應跟我們經濟成長的果實與降低營所稅的感受，只有 5%人民說有感受，95%的人沒有享受到經濟果實；本席在上會期就質詢這個問題，今天又花時間質詢就是想聽聽吳院長對這件事的看法。

吳院長敦義：分三點答復：第一，ECFA 與經濟成長，只有 5%人民說有受益，這恐怕太低了，其實受益面遠比這個數字大，光看 99 年各種狀況就可知道，上市櫃公司不會是 5%的員工，失業率不斷的下降，當經濟上升時受益面還是廣，ECFA 簽了後很多產業都增加……

費委員鴻泰：本席不是在此跟院長抬槓，我沒有做過民調；但是，本席的選民，是來自台北市最好的信義區、松山區，他們給本席的感受是這樣子。

吳院長敦義：我也不必抬槓，就像你說高房價是民怨之首，在台北都會區是的；但是，從桃園以南不是房價過高的問題，而是購買力不夠的問題，我必須據實從廣度來答復。第二，我從來沒有說

要等四兆多負債都還光再調薪，沒有這一說啦！那要等河之清，這是不可能的事情。

費委員鴻泰：本席承認這不是你說的。

吳院長敦義：第三，我還是重複我一向的說明，即 100 年的總預算是 99 年 5、6 月匡列，7、8 月就定案並送請立法院審議，當時經濟的復甦力道，跟強度都還不是那麼強的時候，所以，我們沒有編列 100 年度調薪的經費，是因為怕又是從舉債來支付調薪的費用。

我也曾經報告過，去年的第四季成長的力道，以及今年第一季進出口內需成長與稅收狀況，我會做個衡量，如果稅收有可預期的穩定成長，那時候再編列追加預算，送請立法院審議。

費委員鴻泰：那時候是什麼時候？

吳院長敦義：第一季的稅收，應該在 4 月初……

費委員鴻泰：今天是 3 月 8 日，現在是第一季的最後一個月了。

吳院長敦義：所以，4 月初時應該會知道第一季的稅收，如果的確有穩定的成長，復甦的狀態明顯，那時候不排除考量加薪，以上是完整的敘述。

費委員鴻泰：本席今天準備這些資料，也是在幫你做一些解套，第一，我們的薪資在總預算的比例是逐漸下降，因為，是把錢拿去做別的事，但也不是別的事都不該做；第二，它跟物價會不會上漲是沒有相關的。

吳院長敦義：謝謝，以你專業的素養，提供了很多鐵一般的數據，更增強有一些誤解可拿掉，例如人事費逐年增長其實占的比例是下降……

費委員鴻泰：院長，你剛剛講 4 月初會考量這個問題，對不對？

吳院長敦義：就是看剛才談的那些數據。

費委員鴻泰：好，我希望你 4 月初一定要認真考量這個問題，否則，不但公務人員沒有感受，人民也沒有感受到經濟的果實是大家在共享。

吳院長敦義：我知道，這是復甦感覺的最後一里路。

主席：報告院會，上午質詢到此為止，下午 1 時 50 分處理臨時提案，下午 2 時 30 分繼續開會，進行質詢。現在休息。

休息（12 時 10 分）

繼續開會（13 時 52 分）

主席：現在繼續開會，處理臨時提案。每位委員發言時間為 1 分鐘。

進行第一案，請提案人曹委員爾忠說明提案旨趣。（不在場）曹委員不在場，本案暫不予處理。

進行第二案，請提案人侯委員彩鳳說明提案旨趣。（不在場）侯委員不在場，本案暫不予處理。

進行第三案，請提案人趙委員麗雲說明提案旨趣。

趙委員麗雲：（13 時 53 分）主席、各位同仁。本席及蔣委員乃辛等 21 人，有鑑於國內近五年來，每年平均發生棄嬰或無依兒童數即便扣除被發現前就已死亡的嬰兒數仍有 42 名，顯示國內未

婚、未成年懷孕少女因缺乏正確的生育觀念，或因家庭經濟困難等因素，任意棄置甚至弒嬰的行為並非罕見，殊值社會大眾關注。為了解決棄嬰被任意丟棄而遭到傷害不測問題，愈來愈多國家諸如：德國、奧地利、比利時、捷克、義大利、日本、菲律賓、印度等，在醫院或社服機構設置「棄嬰保護艙」（baby klappe），讓無力照顧的生母能將嬰兒投送至保護艙，由專人護理並妥適安排領養。爰提案籲請內政主管機關允宜會同衛生主管機關，研議設置棄嬰保護艙的可能性，避免棄嬰任意遭受棄置的悲劇一再重演。是否有當，敬請公決。

第三案：

本院委員趙麗雲等 21 人，有鑑於國內近五年來，每年平均發生棄嬰或無依兒童數即便扣除被發現前就已死亡的嬰兒數仍有 42 名，顯示國內未婚、未成年懷孕少女因缺乏正確的生育觀念，或因家庭經濟困難等因素，任意棄置甚至弒嬰的行為並非罕見，殊值社會大眾關注。為了解決棄嬰被任意丟棄而遭到傷害不測問題，愈來愈多國家諸如：德國、奧地利、比利時、捷克、義大利、日本、菲律賓、印度等，在醫院或社服機構設置「棄嬰保護艙」（baby klappe），讓無力照顧的生母能將嬰兒投送至保護艙，由專人護理並妥適安排領養。爰提案籲請內政主管機關允宜會同衛生主管機關，研議設置棄嬰保護艙的可能性，避免棄嬰任意遭受棄置的悲劇一再重演。是否有當，請公決案。

說明：

一、據統計，國內 2005-2009 年棄嬰或無依兒童數合計 209 人，換言之，平均每年約有 42 名嬰兒遭受棄置，此數據尚未加計被人發現前就已死亡的嬰兒數。另據統計，目前臺灣地區 15 至 19 歲少女生育率近五年平均值 11.8%，是日本的 3 倍（日本是 4%）、韓國的 5 倍（韓國是 2.8%）；同時，國內 2005 年未婚、未成年少女懷孕人數已逾 3 萬，其中約 2 萬 5 千名少女會選擇墮胎，而選擇生育的 20 歲以下少女的生子數達 4,317 人，然未婚、未成年懷孕少女因缺乏正確的生育觀念，或因家庭經濟困難等因素，任意棄置甚至發生弒嬰的行為並非罕見，殊值社會大眾關注。

二、為了解決棄嬰被任意丟棄在馬桶、路邊、公園而恐有遭到傷害不測問題，近十年來，愈來愈多國家（諸如：德國、奧地利、比利時、捷克、義大利等歐洲國家；日本、菲律賓、印度等亞洲國家）在醫院或社服機構設置「棄嬰保護艙」（babyklappe），讓無力照顧的生母能將嬰兒投送至保護艙，由專人護理並妥適安排領養。爰提案籲請內政主管機關允宜會同衛生主管機關，研議設置棄嬰保護艙的可能性，避免棄嬰任意遭受棄置的悲劇一再重演。

提案人：趙麗雲

連署人：蔣乃辛　林建榮　張嘉郡　羅明才　蔡正元
蔣孝嚴　羅淑蕾　簡東明　劉盛良　楊仁福
郭素春　徐少萍　侯彩鳳　蔡錦隆　陳根德
盧秀燕　吳清池　林鴻池　朱鳳芝　翁重鈞

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第四案，請提案人涂委員醒哲說明提案旨趣。

涂委員醒哲：（13 時 55 分）主席、各位同仁。本院委員涂醒哲等 13 人，為貫徹政府照顧榮民政策，並兼顧節約國家醫療資源之目的。強調健保應從疾病保險走向健康保險，由現行採用導致醫療亂象的「論量計酬」（fee for service）制度健保支付方式，改採用「論人計酬」（fee for capita）制度。所謂論人計酬的內涵即在於醫師對責任內家庭負有「預防保健」及「疾病治療」的義務，將可有效早期發現早期治療及降低醫療浪費，因此由國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）所屬榮民及榮民總醫院進行論人計酬制度之試辦，將可有效改善現行榮民非必要的就診次數過高問題。退輔會有全部榮民名冊，以及附設有榮民總醫院及其分院共計 15 家，亦是最適合擔任健保新制「論人計酬制度」的試辦單位，將不用花費額外的行政成本即可開始試辦。綜此，本席建請行政院衛生署與退輔會跨部會合作，以退輔會所輔導之榮民照護體系為試辦單位，立即進行論人計酬之試辦。是否有當，敬請公決。

第四案：

本院委員涂醒哲等 13 人，為貫徹政府照顧榮民政策，並兼顧節約國家醫療資源之目的。強調健保應從疾病保險走向健康保險，由現行採用導致醫療亂象的「論量計酬」（fee for service）制度健保支付方式，改採用「論人計酬」（fee for capita）制度。所謂論人計酬的內涵即在於醫師對責任內家庭負有「預防保健」及「疾病治療」的義務，將可有效早期發現早期治療及降低醫療浪費，因此由國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）所屬榮民及榮民總醫院進行論人計酬制度之試辦，將可有效改善現行榮民非必要的就診次數過高問題。退輔會有全部榮民名冊，以及附設有榮民總醫院及其分院共計 15 家，亦是最適合擔任健保新制「論人計酬制度」的試辦單位，將不用花費額外的行政成本即可開始試辦。綜此，本席建請行政院衛生署與退輔會跨部會合作，以退輔會所輔導之榮民照護體系為試辦單位，立即進行論人計酬之試辦。是否有當，請公決案。

提案人：涂醒哲

連署人：翁金珠　黃仁杼　賴坤成　陳節如　高志鵬
余政道　柯建銘　蔡同榮　黃偉哲　王幸男
陳　瑩　余　天

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五案，請提案人郭委員素春說明提案旨趣。

郭委員素春：（13 時 56 分）主席、各位同仁。臺灣現在最自得的應該就是我們的金頭腦、軟實力，也就是文創。去年我們不管是在美國、德國或日本，所有的比賽幾乎都是名列前茅，總共拿了兩、三百樣的大獎回來，但是我們卻看不到政府對於這些文創者或工業設計者得獎後給予實質的協助，本席所謂的實質協助包括如何把他們的產品推到公部門去，大家來加以運用，或是由公司提供獎勵制度或減稅制度，能夠讓這些年輕人或發明家感受到政府對他們的關心及照顧，而能創造出更好的東西。政策很重要，不管是打房或課奢侈稅，這些都是政府決心的政策，但如何鼓勵創業者或設計者有更好的發展，政府更應該拿出魄力，謝謝。

第五案：

本院委員郭素春等 20 人，由於去年台灣在國際設計四大賽事德國 iF、紅點、美國 IDEA、日本 GOOD DESIGN 中，共拿下 260 個獎項，而有「世界工業設計奧斯卡大獎」之稱的德國 iF 獎日前公布，台灣又再度獲獎 31 座，超過韓國與中國大陸，拿下世評第一。鑒於工業設計被認為是台灣最有希望的文創產業之一，因此如何讓得獎＝設計力＝競爭力，締造對台灣創意設計者、業者與消費者都有利的三贏之道，建請政府及早研擬對業者與設計者更前瞻性的政策協助，讓台灣設計可以做成產品，並發展成產業，再創另一台灣經濟奇蹟。是否有當，請公決案。

說明：

一、近年來台灣設計不斷在世界各大競賽中得獎，也有越來越多的重量級設計界盛會在台灣舉行，例如 2011 年的 iF 獎頒獎典禮將首度移師台灣舉行，十月台灣也將舉辦「2011 年台北世界設計大會」，比起八年前台灣在國際設計競賽才拿到 15 個獎，台灣在國際上只被視為是「代工廠」、缺乏原創力只會 copy，但現在台灣透過設計獎的加持已不可同日而語，2011 年更被形容是台灣設計年。

二、去年工業局陪同蕭副總統萬長參觀松山菸廠文化園區台灣設計館時曾表示，台灣設計實力五年後產值要達新台幣 1000 億元，因此如何讓「創意」能進而創造出市場接收度高的「產品」，並創造出比「半導體」和「NB 代工」更有魅力的產業，才能讓台灣的軟實力真正起飛。否則就如同部分業者強調的，只願設計「能賺錢」的產品，而不是「能拿獎」的產品，得獎雖是肯定，但終究要回歸能否商品化及市場銷售度，而這一切就得靠不斷的創新和政府的支持。

三、1.中國大陸江蘇太倉 2009 年成立「工業設計園」，是長三角第一座創意設計園區，因著重進駐業者本身的設計實力，因此公司資本額只要達 50 萬人民幣即可進駐，目前準備規劃中的第 2 期園區，也將比照第一期推出房租 3 年全免、稅收減半及來自大陸中央及江蘇省的獎勵；進駐企業員工若設計作品取得專利，也可取得獎金。

2.日本最大設計公司接案超過 50%是公部門案子，但台灣的設計人才卻少有參加過台灣公共建設，因為政府採購法限制最低標，包商沒人願違法投資設計，政府應否尋求突破。

3.新加坡去年宣布 2010 新預算時最有意義的租稅獎勵政策，就是完全取決於企業改善生產力與創新程度，其「生產力與創新抵減」適用領域廣泛，不只是研發，還包括自動化投資、人員培訓及新專利取得等，企業在上述領域所花的前 30 萬星元可以有 250%的扣抵，不僅對中小企業特別有誘因，還撥款與民間成立共同基金，培育新創事業，足現政府對產創的最具體支持。

四、台灣設計在國際各類設計獎上屢創佳績，已經讓傳統教育價值觀轉變，父母也願意給孩子更大的空間與彈性捨名校攻設計，而許多產業也都需要創新設計相關的人才，因此如何讓不產原物料的台灣，能夠善用腦力將優勢的製造力結合設計力、創意力，政府部門絕對也要提出更宏觀的創意輔助辦法及更積極的配套法令，如此也才能做到如經濟部長施顏祥所說的，希望未來除了 MIT（MADE IN TAIWAN），還能做到 DIT（DESIGN IN TAIWAN）。

提案人：郭素春

連署人：蔣乃辛　楊仁福　林建榮　陳根德　羅明才
邱　毅　陳秀卿　劉盛良　林明溱　吳清池
鄭金玲　蔡正元　林德福　翁重鈞　張嘉郡
趙麗雲　蔣孝嚴　簡東明　徐少萍

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第六案，請提案人羅委員淑蕾說明提案旨趣。

羅委員淑蕾：（13 時 57 分）主席、各位同仁。本院委員羅淑蕾等 17 人，針對財政部函示公務人員薪資中之「主管職務加給」等同所得稅法得予免稅之「主管特支費」，由於中央政府各行政機關領取主管職務加給人員約四萬七千人，領取數額約 47 億元，如此龐大金額免繳所得稅，造成國家稅收嚴重損失，爰此，要求財政部應儘速廢除相關行政函示，維持「有所得有繳稅」之賦稅原則。是否有當，敬請公決。

第六案：

本院委員羅淑蕾等 17 人，針對財政部函示公務人員薪資中之「主管職務加給」等同所得稅法得予免稅之「主管特支費」，由於中央政府各行政機關領取主管職務加給人員約四萬七千人，領取數額約 47 億元，如此龐大金額免繳所得稅，造成國家稅收嚴重損失，爰此，要求財政部應儘速廢除相關行政函示，維持「有所得有繳稅」之賦稅原則。是否有當，請公決案。

說明：

一、依據我國所得稅法精神，有所得就需要繳稅。然而，目前公務員薪資中有一項為「主管職務加給」，卻不用納稅，造成國家財政極大損失。據悉，主管職務加給明明為薪資所得一部份，不用納稅主因在於所得稅法規定及財政部三項解釋函令。

二、所得稅法第四條第五項規定：「公、教、軍、警人員及勞工所領政府發給之特支費、實物配給或其代金及房租津貼。公營機構服務人員所領單一薪俸中，包括相當於實物配給及房租津貼部分。」而後，「財政部 76/10/05 台財稅第 761187694 號函」，認為「主管職務加給」即等同所得稅法「特支費」，故明定「軍公教人員依法支領之主管職務加給免稅」，此後，「財政部 76/11/03 台財稅第 760184543 號函」及「財政部 81/02/10 台財稅第 810034297 號函」，更將公教軍警人員「年終獎金、考績獎金」中之「主管職務加給」免稅。

三、主管職務加給免稅，導致我國稅收嚴重損失。以 14 職等高層主管為例，一個月可領取 3 萬 5,200 元主管職務加給，若加上 1.5 個月年終獎金與 1 個月考績獎金中的主管職務加給，一年可領 14.5 個月，算算一年共領 51 萬 400 元。以 13%稅率計算（年收入所得總額 50 萬 1 元～113 萬元），一年少收 6 萬 6352 元；以 20%稅率計算（年收入所得總額 113 萬 1 元～226 萬），一年少收 10 萬 2080 元；以 30%稅率計算（年收入所得總額 226 萬 1 元～423 萬），一年少收 15 萬 3120 元。據統計，光是中央政府各機關領取主管職務加給人數就約四萬七千人，領取數額約 47 億元，如此龐大所得金額得以免稅，造成國庫大失血。

四、二十多年前，財政部將主管職務加給解釋等同特支費，或有其時空環境背景因素，但時

至今日，軍公教警人員待遇與民間相比並不遜色，加上主管職務加給已成為公務人員「固定薪資收入」，再給予免稅優惠，恐違背租稅公平原則。為了充實國庫稅收、維持賦稅公平及社會正義，財政部應儘速廢除「主管職務加給免稅」之相關行政函示，彰顯「有所得有繳稅」之賦稅原則。

提案人：羅淑蕾

連署人：王幸男　朱鳳芝　葉宜津　余政道　蔡正元
黃偉哲　翁重鈞　洪秀柱　鄭金玲　楊仁福
徐少萍　陳秀卿　林建榮　吳清池　陳　瑩
張嘉郡

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第七案，請提案人徐委員少萍說明提案旨趣。（不在場）徐委員不在場，本案暫不予處理。

進行第八案，請提案人蔣委員乃辛說明提案旨趣。

蔣委員乃辛：（13 時 59 分）主席、各位同仁。本院委員蔣乃辛、江玲君、盧秀燕、楊瓊瓔等 21 人，有鑒於東華大學學生校外租屋火災意外，不僅造成 1 死 12 傷的不幸悲劇，更突顯大學生在外租屋安全之疑慮。據了解，教育部在 98 年即提出「推動高級中學以上學校學生賃居服務實施計畫」，要求學校結合相關資源，辦理學生賃居訪視及建構校外賃居服務平台，以保障學生外宿安全。然而，各級學校未能確實執行查訪，且多數學校表示地方管區、消防、警政系統都不願配合，造成學校無法確實紀錄與訪查，外宿學生生命安全堪憂。有鑒於維護三十萬在外住宿大專學生之安全，爰提案要求行政院立即責成相關單位，針對外宿學生租屋環境安全進行全面檢討，尤其加強查緝違建租屋，租屋之消防設備是否合格、逃生指引是否清楚等，避免不幸事件再度發生。是否有當，敬請公決。

第八案：

本院委員蔣乃辛、江玲君、盧秀燕、楊瓊瓔等 21 人，有鑒於東華大學學生校外租屋火災意外，不僅造成 1 死 12 傷的不幸悲劇，更突顯大學生在外租屋安全之疑慮。據了解，教育部在 98 年即提出「推動高級中學以上學校學生賃居服務實施計畫」，要求學校結合相關資源，辦理學生賃居訪視及建構校外賃居服務平台，以保障學生外宿安全。然而，各級學校未能確實執行查訪，且多數學校表示地方管區、消防、警政系統都不願配合，造成學校無法確實紀錄與訪查，外宿學生生命安全堪憂。有鑒於維護三十萬在外住宿大專學生之安全，爰提案要求行政院立即責成相關單位，針對外宿學生租屋環境安全進行全面檢討，尤其加強查緝違建租屋，租屋之消防設備是否合格、逃生指引是否清楚等，避免不幸事件再度發生。是否有當，請公決案。

說明：

一、根據教育部統計，國內一百多萬大學生中，有二十八萬人住學校宿舍、三十萬人在校外租屋，然而在國內一百七十多所大學中，目前僅有東海、弘光、靜宜、雲科大、虎尾科大、建國

科大及大葉等七所學校，已有跟警政、消防單位合作建立「外宿學生安全認證」，將合乎安全標準的校外租屋供學生選擇，然其餘一百多所大學迄今卻未有具體行動，學生如何能安心挑選合格外宿屋？

二、教育部雖然已在 98 年提出「推動高級中學以上學校學生賃居服務實施計畫」，要求高中以上學校應結合警政、消防等相關資源，積極辦理學生賃居訪視以及建構校外賃居服務平台，保障學生外宿安全，然各級學校似未能確實執行訪視工作，無法確實掌握學生在外住宿環境是否安全，此次花蓮東華大學發生火災意外，即突顯學校未能了解外宿學生資訊，包括學生是否承租合法屋舍？其消防設備、逃生出入口是否符合規定？而即使校方掌握外宿學生資料，能否確實執行視察工作也有待商榷，尤其部分學校表示要結合當地管區、警政、消防等系統一起執行視察，的確有執行上困難，唯有動用公權力，才能替外宿學生之居住安全把關。為避免遺憾再次發生，本席提案要求行政院重視外宿大專學生居安問題，立即召集相關單位，針對外宿學生租屋安全面進行檢討，尤其加強查緝違建租屋，確實檢查租屋之消防設備、逃生指引等是否清楚合規定，避免不幸事件再次發生。

提案人：蔣乃辛　江玲君　盧秀燕　楊瓊瓔

連署人：陳淑慧　陳　杰　江義雄　簡東明　林建榮
鄭麗文　郭素春　鄭金玲　趙麗雲　洪秀柱
林明溱　張嘉郡　羅明才　翁重鈞　侯彩鳳
吳育昇　徐少萍

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第九案，請提案人黃委員偉哲說明提案旨趣。

黃委員偉哲：（14 時）主席、各位同仁。本席與賴坤成、陳亭妃、劉建國等 26 人，鑑於氣象局於民國 90 年間於台南縣七股鄉鹽埕村設置之氣象雷達站已造成當地居民癌症與相關併發症死亡率高於全台 1.725 倍，該氣象雷達站顯有遷移之必要。況氣象局原有規劃將該雷達站遷移至無人居住之五處預定地之一，然耗時經年卻依然未果。遂提案要求主管機關應於民國 100 年 9 月前，辦理遷移該氣象雷達站，以維護當地居民之生命身體與健康。是否有當，敬請公決。

第九案：

本院委員黃偉哲、賴坤成、陳亭妃、劉建國等 26 人，鑑於氣象局於民國 90 年間於台南縣七股鄉鹽埕村設置之氣象雷達站已造成當地居民癌症與相關併發症死亡率高於全台 1.725 倍者，該氣象雷達站顯有遷移之必要。況氣象局原有規劃將該雷達站遷移至無人居住之五處預定地之一，然耗時經年卻依然未果。遂提案要求主管機關應於民國 100 年 9 月前，辦理遷移該氣象雷達站，以維護當地居民之生命身體與健康。是否有當，請公決案。

說明：

一、民國 90 年間，台南縣七股鄉鹽埕村設置氣象雷達站後；迄今已造成當地居民罹患高於全台 1.725 倍的癌症死亡以及腦部、肢體與精神病變。

二、鑑於世界各國已有多項對於電波雷達對人體之傷害研究報告，當地居民基於憲法第十五條生存權以及聯合國人權兩公約之主旨，應有要求主管機關遷移該氣象雷達站之權力。

三、然主管機關氣象局原有規劃將該雷達站遷移至無人居住之五處預定地之一，然耗時經年卻依然未果。

四、是故，建議應要求主管機關應儘速於民國 100 年 9 月前辦理遷移該氣象雷達站，以維護當地居民之生命身體與健康。

提案人：黃偉哲　賴坤成　陳亭妃　劉建國

連署人：田秋堇　陳　瑩　李俊毅　郭榮宗　余　天
蔡煌瑯　蘇震清　翁金珠　葉宜津　薛　凌
蔡同榮　陳節如　黃淑英　邱議瑩　涂醒哲
林淑芬　江義雄　楊仁福　盧秀燕　蔣孝嚴
吳清池　朱鳳芝

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十案，請提案人賴委員士葆說明提案旨趣。

賴委員士葆：（14 時 1 分）主席、各位同仁。本院委員賴士葆、郭素春、楊瓊瓔、潘維剛、鄭金玲等 31 人，針對政府近年來致力發展文化創意產業，除推動相關的產業交流與藝文活動外，亦積極推展藝文教育。惟現行政府對於藝文教育之扶持與關注多側重於社會教育層面，忽略藝文基礎與素養應自小培育之教育精神。有鑑於此，爰提案建請教育部積極鼓勵與獎補助國中、小學校舉辦與推展藝文活動（如學校主辦音樂會等），自小培育學生的文化氣質與藝文素養，增進國中、小學生的五育平衡發展，奠定文化創意產業之人才發展基礎。是否有當，敬請公決。

第十案：

本院委員賴士葆、郭素春、楊瓊瓔、潘維剛、鄭金玲等 31 人，針對政府近年來致力發展文化創意產業，除推動相關的產業交流與藝文活動外，亦應積極推展藝文教育。惟現行政府對於藝文教育之扶持與關注多側重於社會教育層面，忽略藝文基礎與素養應自小培育之教育精神。有鑑於此，爰提案建請教育部積極鼓勵與獎補助國中、小學校舉辦與推展藝文活動（如學校主辦音樂會等），自小培育學生的文化氣質與藝文素養，增進國中、小學生的五育平衡發展，奠定文化創意產業之人才發展基礎。是否有當，請公決案。

提案人：賴士葆　郭素春　楊瓊瓔　潘維剛　鄭金玲

連署人：林建榮　羅明才　吳清池　黃偉哲　趙麗雲
江義雄　林明溱　林鴻池　呂學樟　張慶忠
羅淑蕾　簡東明　徐少萍　盧嘉辰　陳根德
紀國棟　帥化民　楊仁福　蔣孝嚴　孔文吉
林德福　蔡正元　張嘉郡　劉盛良　陳秀卿
蔣乃辛

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十一案，請提案人潘委員維剛說明提案旨趣。（不在場）潘委員不在場，本案暫不予處理。

進行第十二案，請提案人鄭委員麗文說明提案旨趣。

鄭委員麗文：（14 時 3 分）主席、各位同仁。本院委員鄭麗文等 26 人，有鑑於新興產業發展迅速，隨著產業產品製程之多樣化，各種工業排放至環境中之污染物質，其種類及性質亦有相當程度改變，惟我國管理法規仍以公告毒性化學物質為限，恐緩不濟急。而對產業及製程所使用化學物質進行源頭管理與管制已為國際趨勢，為因應科技發展及國際趨勢，爰提案要求環保署應會同各化學物質相關主管機關，建置完整之化學物質預防管理與監測機制，以達成化學物質安全使用、保護國民健康並與國際發展趨勢接軌。是否有當，敬請公決。

第十二案：

本院委員鄭麗文、江玲君、羅淑蕾、黃偉哲等 26 人，有鑑於新興產業發展迅速，隨著產業產品製程之多樣化，各種工業排放至環境中之污染物質，其種類及性質亦有相當程度改變，惟我國管理法規仍以公告毒性化學物質為限，恐緩不濟急。而對產業及製程所使用化學物質進行源頭管理與管制已為國際趨勢，為因應科技發展及國際趨勢，爰提案要求環保署應會同各化學物質相關主管機關，建置完整之化學物質預防管理與監測機制，以達成化學物質安全使用、保護國民健康並與國際發展趨勢接軌。是否有當，請公決案。

說明：

一、現階段國內事業放流水標準管制項目包含生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、重金屬和有機物等，惟部分製程化學品經製程或廢水處理程序後，會產生其他未知衍生物，增加檢測分析之困難度；此外，水污染防治許可證雖要求事業單位填具使用之製程原物料與化學品清單，然此係為自主性行為，事業單位可自行決定填具內容之完整性，且相同製程與產品亦可能其使用之原物料與化學品種類與數量差異甚大。是以隨著產業產品及製程之多樣化，由各種工業排放至環境中之污染物質，其種類及性質亦有相當程度改變，現今事業放流水標準及管末監測機制已無法全面掌握新興產業廢水可能之污染與危害性。

二、現行相關化學物質管理法規僅限於「毒性化學物質」，針對毒性危害潛勢未臻明確者、或具有環境衝擊潛勢者，仍缺乏有效管理。我國依毒性化學物質管理法規定，以公告列管 259 種毒性化學物質，並以分類、分級方式管理毒性化學物質，對第一至三類毒化物採限制、禁止用途措施並要求紀錄申報及災害通報。惟新興產業於製程中會使用大量且多元之化學物質，且因產業快速發展、產品週期短，大量新化學物質可能已被大量引進及使用，或可能藉不同途徑釋放到環境中，若要逐一進行評估或列入管制，遠不及其被引進、使用之速度，且可能已對環境造成相當程度之影響。

三、歐盟 REACH 法規（關於化學品註冊、評估、許可和限制制度）正式生效實施後，已成為各國在發展化學物質源頭管理機制之主要參考對象。歐盟 REACH 法規將歐盟市場上數萬種化工

產品及其下游之紡織、輕工、製藥等產品分別納入註冊、評估、許可三個管理監控系統，並要求既有或新化學物質皆須進行註冊，藉由註冊之執行，有效掌握境內流通之化學物質。惟我國目前化學物質之管理仍由各目的事業主管機關責任分工，缺乏完整之源頭管制與統合評估管理之整合做法，且既有化學物質清單尚在建置中；復未規劃既有化學物質預註冊、註冊及危害與風險評估機制；新化學物質申報、評估等機制亦闕如，在化學產品源頭管理之完整性尚有不足之處。

四、綜上，爰提案要求環保署應會同各化學物質相關主管機關，建置完整之化學物質預防管理與監測機制，以達成化學物質安全使用、保護國民健康並與國際發展趨勢接軌。

提案人：鄭麗文　江玲君　羅淑蕾　黃偉哲

連署人：林鴻池　羅明才　李鴻鈞　紀國棟　劉盛良
孔文吉　蔡正元　蔣孝嚴　蔡錦隆　盧嘉辰
盧秀燕　林明溱　徐少萍　趙麗雲　張嘉郡
朱鳳芝　楊仁福　簡東明　郭素春　陳秀卿
林德福　鄭汝芬

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十三案，請提案人羅委員明才說明提案旨趣。（不在場）羅委員不在場，本案暫不予處理。

進行第十四案，請提案人吳委員育昇說明提案旨趣。

吳委員育昇：（14 時 4 分）主席、各位同仁。本院委員吳育昇、林鴻池、吳清池、潘維剛等 22 人臨時提案，我們有鑑於臺北市與新北市先後開始實施垃圾費隨袋徵收政策後，卻陸續有民眾反映專用垃圾袋延展性變差，垃圾袋強度不夠，常常造成專用垃圾袋東破西破、需要另外加袋子或換新的專用垃圾袋。更有甚者，民眾常常誤以為容量為幾公升的專用袋就應可盛裝幾公斤的垃圾專用垃圾袋等情況不斷發生。其實容量說明不等於重量承載，因此，為便於民眾進行垃圾丟棄，改善專用垃圾袋強度不夠的問題，現行專用垃圾袋不僅應標示容量，而不標示承載重量，建請經濟部標準檢驗局應邀集相關單位研商，修訂民國 81 年 6 月 20 日所公布之標準，強化清潔袋的使用強度，並將清潔袋可承載重量明顯標示在外，以便於民眾選擇使用。是否有當，敬請公決。

第十四案：

本院委員吳育昇、林鴻池、吳清池、潘維剛等 22 人，有鑑於臺北市與新北市先後開始實施垃圾費隨袋徵收政策後，卻陸續有民眾反映專用垃圾袋延展性變差，抗拉強度不足，常常造成專用垃圾袋東破西破、需要另外加袋子或換新的專用垃圾袋。更有甚者，民眾常常誤以為幾公升專用袋就應可盛裝幾公斤的垃圾專用垃圾袋等情況發生。因此，為便於民眾進行垃圾丟棄，改善專用垃圾袋強度不夠的問題，現行專用垃圾袋不應該只標示容量，而不標示承載重量，建請經濟部標準檢驗局應邀集相關單位研商，修訂民國 81 年 6 月 20 日所公布之 CNS12987（聚乙烯製清潔袋）標準，強化清潔袋的使用強度，並將清潔袋可承載重量明顯標示在袋外，以便於民眾選擇使用。是否有當，請公決案。

說明：

一、據查，臺北市與新北市專用垃圾袋，均依照 CNS6730 檢驗法檢驗其品質是否符合國家標準 CNS12987 性質（包括抗拉強度、伸長率、耐衝擊強度、耐撕裂強度、熱封強度、外觀等六等項），以作為通過驗收之憑據。

二、然而，民眾在做垃圾清理時，常常本著會物盡其用的想法，努力將垃圾擠壓節省空間再塞入垃圾袋中，卻因為專用垃圾袋強度不夠，不符合民眾使用習慣，而使專用垃圾袋破裂，造成民眾使用上的不便。

三、而市售的 3 公升專用垃圾袋僅能夠承載「0.6 公斤」、5 公升袋承載「1 公斤」、14 公升袋為「2.9 公斤」、25 公升袋為「5.1 公斤」、33 公升袋為「6.9 公斤」、76 公升袋為「15.9 公斤」、120 公升袋為「25.1 公斤」，上述資訊並未顯示在垃圾袋外，常常讓民眾誤以為幾公升的垃圾袋就應可盛裝幾公斤的垃圾。

四、經濟部標準檢驗局應邀集相關單位研商，修訂民國 81 年 6 月 20 日所公布之 CNS12987（聚乙烯製清潔袋）標準，並將清潔袋可承載重量明顯標示在袋外，以便於民眾選擇使用。

提案人：吳育昇　林鴻池　吳清池　潘維剛

連署人：羅明才　馬文君　蔡正元　侯彩鳳　張嘉郡
劉盛良　林建榮　蔣乃辛　林明溱　鄭金玲
郭素春　趙麗雲　楊仁福　盧嘉辰　紀國棟
簡東明　盧秀燕　陳根德

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十五案，請提案人陳委員福海說明提案旨趣。

陳委員福海：（14 時 5 分）主席、各位同仁。本院委員陳福海等 25 人，針對我國雖已有條件開放陸生來台並承認部分大陸學歷，但因限制仍多，且兩岸教育體制與學位授予標準不一，形成兩岸高等教育交流之阻礙。建議行政院應積極推動兩岸簽署教育合作備忘錄，提供兩岸教育交流基本準則與保障，並充分掌握離島金門在兩岸交流的文化與地理位置優勢，以金門作為兩岸雙聯學制的前期試點，提高兩岸優秀學子交流誘因。是否有當，敬請公決。

第十五案：

本院委員陳福海等 25 人，針對我國雖已有條件開放陸生來台並承認部分大陸學歷，但因限制仍多，且兩岸教育體制與學位授予標準不一，形成兩岸高等教育交流之阻礙。建議行政院應積極推動兩岸簽署教育合作備忘錄，提供兩岸教育交流基本準則與保障，並充分掌握離島金門在兩岸交流的文化與地理位置優勢，以金門作為兩岸雙聯學制的前期試點，提高兩岸優秀學子交流誘因。是否有當，請公決案。

說明：

一、我國雖已開放陸生來台並承認大陸學歷，但因兩岸高等教育制度有很多不同，所以初期開放幅度很小，僅承認大陸四十一所大學學歷及每年開放兩千名陸生來台。陸生來台的「三限六

不」政策，難以吸引優秀陸生來台就學，因此學界寄望藉由建立兩岸雙聯學制，台生或陸生在兩岸認可合作之學校分別就讀一定年限或修習一定學分後，畢業時就可同步取得兩岸學校文憑，作為兩岸優秀學生交流之誘因。

二、金門大學在中央與地方的產官學各界共同支持下，於 99 年成立，並獲得馬總統承諾給予一百名教師員額，未來將增設護理學院、設計學校而發展為具有五個學院的大學。若考量地理與文化優勢以及生活便利性，金門應該是兩岸教育交流的最佳實驗區，金門大學更可以扮演兩岸學術交流合作最便捷的橋樑。

三、爰此，建議行政院應積極推動兩岸簽署教育合作備忘錄（教育 MOU），提供兩岸教育交流基本準則與保障，並掌握文化與地理位置優勢，以離島金門作為兩岸雙聯學制的前期試點，提高兩岸優秀學子交流誘因。

提案人：陳福海

連署人：徐少萍　廖婉汝　楊仁福　蔣乃辛　王廷升
蔡錦隆　郭素春　羅淑蕾　吳育昇　賴士葆
曹爾忠　趙麗雲　林建榮　帥化民　江玲君
侯彩鳳　簡東明　朱鳳芝　羅明才　劉盛良
林明溱　吳清池　鄭金玲　蔡正元

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十六案，請提案人陳委員瑩說明提案旨趣。

陳委員瑩：（14 時 6 分）主席、各位同仁。本院委員陳瑩、劉建國、吳育昇等 15 人，鑒於根據聯合國統計大約 6%-8%的孩子有發展遲緩的現象，在台灣約有 5%的人被評估為身心障礙者，來自不同社經背景、不同區域。然而許多不幸事件（例如：父母帶著智障兒燒炭自殺……等）最大的因素是父母感覺自己被環境隔絕、不被社會接受……，所以很多負面悲慘的社會事件於焉產生；而社會缺乏便利與支持的大環境，更是身心障礙者不容易走出去的要因。為了展現社會關懷的力量，表現出對弱勢族群的支持，建請推動每年 3 月第 3 個星期六為國定「愛奇兒關懷日」，並將啟智學校、特教班更名為愛奇兒學苑、愛奇兒教室。是否有當，敬請公決。

第十六案：

本院委員陳瑩、劉建國、吳育昇等 15 人，鑒於根據聯合國統計大約 6%-8%的孩子有發展遲緩的現象，在台灣約有 5%的人被評估為身心障礙者，來自不同社經背景、不同區域。然而許多不幸事件（例如：父母帶著智障兒燒炭自殺……等）最大的因素是父母感覺自己被環境隔絕、不被社會接受……，所以很多負面悲慘的社會事件於焉產生；而社會缺乏便利與支持的大環境，更是身心障礙者不容易走出去的要因。為了展現社會關懷的力量，表現出對弱勢族群的支持，建請推動每年 3 月第 3 個星期六為國定「愛奇兒關懷日」，並將啟智學校、特教班更名為愛奇兒學苑、愛奇兒教室。是否有當，請公決案。

說明：

一、當孩子被判斷是身心障礙兒時，許多家庭往往陷入一片愁雲慘霧中而無法自拔，父母因此而得憂鬱症者亦所在多有，孤獨、困苦、無奈變成這些家庭的代名詞，更有許多父母瑟縮在角落封閉自己或耽溺於外界奇異的眼光而無法釋懷。愛奇兒美其名就是「愛這群奇特的孩子」，「336 愛奇兒日」代表「愛」與「被愛」、「瞭解」與「被瞭解」、「支持」與「被支持」的大集合；希望藉由「336 愛奇兒日 Angel's Day」，融合一般與特殊的族群，喚醒社會大眾給予弱勢家庭支持與愛的力量，使所有的愛奇兒及其父母都能如沐春天走出陰霾進而接受社會大眾的關愛。

二、「336 愛奇兒日」，有如五月第二個星期日為感謝母親的辛勞所訂定的「母親節日」，藉此提醒我們孝順並感恩自己的母親。而「336 愛奇兒日」亦希望能喚起社會大眾對愛奇兒家庭的認同與支持，透過情感支持的概念，建立一個正向的溫馨環境，讓這樣的友好支持持續擴散在我們的生活中；於此，建請訂於每年 3 月第 3 個星期六為國定「愛奇兒關懷日」，並將啟智學校、特教班更名為愛奇兒學苑、愛奇兒教室。

提案人：陳　瑩　　劉建國　　吳育昇

連署人：涂醒哲　　王廷升　　陳節如　　黃義交　　薛　凌

王幸男　　黃淑英　　簡肇棟　　賴坤成　　黃仁杼

彭紹瑾　　蔡煌瑯

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十七案，請提案人江委員玲君說明提案旨趣。（不在場）江委員不在場，本案暫不予處理。

進行第十八案，請提案人簡委員東明說明提案旨趣。

簡委員東明：（14 時 8 分）主席、各位同仁。本院委員簡東明、陳瑩、楊仁福、高金素梅等 21 人，有鑑於行政院原住民族委員會民國 96 年 2 月 3 日開辦「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」作業情形，出現進度嚴重落後之狀況，爰建請行政院責成主管機關研議，將前揭補辦計畫作業期限展延為三年，使行政機關有充裕之作業期間；並令財產局、林務局等公產管理機關對增劃編保留地之相關作業全力配合，以保障並穩定原住民族之生存權與居住權。是否有當，敬請公決。

第十八案：

本院委員簡東明、陳瑩、楊仁福、高金素梅等 21 人，有鑑於行政院原住民族委員會民國 96 年 2 月 3 日開辦「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」作業情形，出現進度嚴重落後之狀況，爰建請行政院責成主管機關研議，將前揭補辦計畫作業期限展延為三年，使行政機關有充裕之作業期間；並令財產局、林務局等公產管理機關對增劃編保留地之相關作業全力配合，以保障並穩定原住民族之生存權與居住權。是否有當，請公決案。

說明：

一、台灣原住民族社會於民國 77 年及 82 年間發起 3 次「還我土地運動」之訴求，當時台灣省政府為解決用地不足問題，乃依據「台灣省原住民社會發展方案」，策劃保留地增編業務，並於民國 78 年 11 月訂定「原住民使用原住民保留地以外公有土地增編為原住民保留地會勘處理原

則」，其中規定凡原住民於民國 77 年 2 月 1 日前繼續使用其祖先遺留之土地，迄申請當時仍使用者，皆可向轄區鄉（鎮、市）公所申請，經公有土地管理機關同意後，即可增編為原住民保留地。另為解決原住民族社會居住用地嚴重不足課題，當時台灣省政府依行政院民國 78 年 12 月核定之「台灣省山胞原居住使用公有土地劃編山胞保留地要點」處理原住民居住用地問題，凡原住民原居住使用公有土地者，由鄉（鎮、市）公所勘查、審查並經公有土地管理機關同意，即劃編為原住民保留地，以供原住民居住之用。惟前述增編原則與劃編要點於民國 79 年開始實施後，有關申請原住民保留地增編案，因山地鄉資訊不足，符合資格而漏報申請者時有所聞，故經內政部民國 83 年 10 月 3 日開會研商，得不受行政院民國 81 年 1 月 16 日停止受理增編期限之限制，其受理申請期限延長至民國 87 年 12 月底。

二、惟查自民國 88 年以後，不再受理原住民申請，但仍有許多原住民因為：1.政令宣導未能普及；2.申請期限訂有限制；3.增編原則部分規定限縮原住民權益；4.實施地區之限制，是得即使符合增編原則或劃編要點規定之要件，卻未能申請，以致原住民未能取得祖先原使用之土地權利，影響其權益至鉅。因此行政院 96 年 1 月 12 日院臺建字第 0960080865 號函核定「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」，係針對前述原因之「補辦」措施，當時符合增編原則及劃編要點而漏報，目前確實在原住民族地區有具體案例者，俾利原住民有再次申請取回遭政府劃地為國有土地之傳統領域之機會。

三、此次由行政院原住民族委員會自 96 年所開辦之補辦增劃編原住民保留地實施計畫，其所訂定之目標為五年之內達到協助原住民族人得取回 8,000 公頃之傳統領域土地，然而截至 99 年底行政院原住民族委員會對於上開協助作業僅僅達到 456 公頃（5.7%），與原本其所預訂之目標相去甚遠。

四、然而，行政院原住民族委員會所辦理之補辦漏報增劃編保留地截止日為民國 100 年 12 月 31 日，再加上所要增劃編之土地都還必須經過國有財產局、林務局等公產管理機關同意後，才能經行政院核定。綜上所述，勢必使得要達到行政院原住民族委員會所訂定之 8,000 公頃之目標倒似乎成了不可能的任務。職是之故，爰建請行政院責成主管機關研議，將前揭補辦計畫作業期限展延三年，使行政機關有充裕之作業期間，以保障並穩定原住民族之生存權與居住權。

提案人：簡東明　陳　瑩　楊仁福　高金素梅

連署人：吳育昇　王進士　林滄敏　李復興　盧嘉辰
張慶忠　蔡錦隆　孫大千　丁守中　鄭金玲
翁重鈞　張嘉郡　蔡正元　蔣孝嚴　江玲君
徐少萍　吳清池

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十九案，請提案人黃委員志雄說明提案旨趣。

黃委員志雄：（14 時 9 分）主席、各位同仁。本院委員黃志雄、蔣乃辛、潘維剛、陳秀卿、鄭金玲等 20 人，鑒於近日菲律賓將二十四位分屬大陸與台灣的跨國詐騙犯罪集團，全數遣送中國，

雖相關單位處理態度備受爭議，然癥結點則是在於兩岸司法管轄權協議尚未完備，因此兩岸與台港澳間之人犯遣返或移送問題，未來勢必將持續發生。爰此要求相關主管單位，應儘速進行兩岸司法協助問題的再次協商與修正，以進一步解決兩岸間刑事立法與刑事管轄方面之法律及法域衝突，並儘早建立及落實警察與司法互助的管道，以達有效打擊各地之跨境刑事犯罪活動，並落實通報機制之實行。是否有當，敬請公決。

第十九案：

本院委員黃志雄、蔣乃辛、潘維剛、陳秀卿、鄭金玲等 20 人，鑒於近日菲律賓將二十四位分屬大陸與台灣的跨國詐騙犯罪集團，全數遣送中國，雖相關單位處理態度備受爭議，然癥結點則是在於兩岸司法管轄權協議尚未完備，因此兩岸與台港澳間之人犯遣返或移送問題，未來勢必將持續發生。爰此要求相關主管單位，應儘速進行兩岸司法協助問題的再次協商與修正，以進一步解決兩岸間刑事立法與刑事管轄方面之法律及法域衝突，並儘早建立及落實警察與司法互助的管道，以達有效打擊各地之跨境刑事犯罪活動，並落實通報機制之實行。是否有當，請公決案。

說明：

一、兩岸自從採取相對開放政策後，涉及兩岸人民之各項權利義務關係亟待解決。目前除經濟、文化、教育交流已逐步步上軌道，但其司法方面卻仍待積極協商中，兩岸主政者能否暫時擱置有爭議的主權部分，就相關議題儘速進行兩岸司法協助問題的再協商，並儘早建立及落實警察與司法互助的管道，實為當前刻不容緩的主要課題。

二、雖「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效後，對於打擊兩岸犯罪具有相當成效，但也形成許多詐騙集團移往東南亞及南亞各國進行跨境犯罪，進而衍生犯人遣返移送之問題，故應即刻邀集相關部會就現行機制與內容作出通盤檢討，並儘速與中國大陸進行兩岸司法互助協議的再行修正與協商。

提案人：黃志雄　蔣乃辛　潘維剛　陳秀卿　鄭金玲

連署人：羅淑蕾　侯彩鳳　朱鳳芝　楊仁福　帥化民

吳清池　徐少萍　孔文吉　趙麗雲　劉盛良

蔡正元　郭素春　張嘉郡　羅明才　盧秀燕

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

回頭進行第十三案，請提案人羅委員明才說明提案旨趣。

羅委員明才：（14 時 10 分）主席、各位同仁。本院委員羅明才、劉盛良、趙麗雲等 26 人，鑒於「新店安坑特一號道路」自規劃之初即預定分為四期開闢。是取代安坑地區現有對外唯一道路（安康路）的替代道路，而安康路已無拓寬空間，其交通負載量早已不堪負荷，對於安坑地區近十五萬居民而言，日夜飽受塞車之苦，亟需新的替代道路舒緩。「新店安坑特一號道路」第一期工程預計民國 100 年 9 月 28 日完工，然後續工程恐無以為繼，其政策效能將功虧一簣。為免該工程虎頭蛇尾，爰此本席提案要求行政院於編列民國 101 年度總預算案時，應將「新店安坑特一號道路」第二期工程預算予以編列，並考量道路最大效益，由三城、四城延伸至五城地區，讓道路

發揮最高效益，以維護政策執行之延續性與一致性。是否有當，敬請公決。

第十三案：

本院委員羅明才、劉盛良、趙麗雲等 26 人，鑒於「新店安坑特一號道路」自規劃之初即預定分為四期開闢。是取代安坑地區現有對外唯一道路（安康路）的替代道路，而安康路已無拓寬空間，其交通負載量早已不堪負荷，對於安坑地區近十五萬居民而言，日夜飽受塞車之苦，亟需新的替代道路舒緩。「新店安坑特一號道路」第一期工程預計民國 100 年 9 月 28 日完工，然後續工程恐無以為繼，其政策效能將功虧一簣。為免該工程虎頭蛇尾，爰此本席提案要求行政院於編列民國 101 年度總預算案時，應將「新店安坑特一號道路」第二期工程預算予以編列，以維護政策執行之延續性與一致性。是否有當，請公決案。

說明：

一、安坑一號道路係安坑是取代安坑地區現有對外唯一道路（安康路）的替代道路，而安康路已無拓寬空間，其交通負載量早已不堪負荷，對於安坑地區近十五萬居民而言，日夜飽受塞車之苦，亟需新的替代道路舒緩。

二、安坑一號道路係安坑都市計畫以及新店都市計畫 40 米計畫道路，主線從五城地區安康路三段岔出至安坑交流道聯絡道，再從安坑交流道聯絡道經彎潭重劃區，跨新店溪至新烏路、北宜路止，另包含安坑交流道支線、安和路支線以及安祥路支線總長約 12 公里，分為四期開闢。

三、「新店安坑一號路段」第一期工程已於 96 年 2 月 9 日奉行政院優先納入「生活圈道路系統四年建設計畫」項下補助辦理，目前正由新北市政府辦理施工作業中，預計 100 年 9 月 28 日完工。

四、另第二期工程已由新北市政府辦理先期規劃作業，是以 100 年底即可接續第一期工程後繼續施作工程，惟第二期工程執行之經費尚未見諸預算，審視整體道路規劃，後續工程延宕執行無異於延長當地居民交通黑暗期，更不利於發揮第一期工程完工後的實質效益與便利性。

五、爰此本席特提案要求行政院於編列明年度總預算時，應與以審慎考量，將「新店安坑一號路段」第二期工程預算納入編列，以維護政策執行之延續性與一致性。

提案人：羅明才　劉盛良　趙麗雲

連署人：李復興　林滄敏　簡東明　謝國樑　黃偉哲
李明星　林鴻池　盧嘉辰　林明溱　王廷升
林建榮　呂學樟　林德福　李明星　潘維剛
楊瓊瓔　鄭金玲　賴士葆　鍾紹和　江義雄
費鴻泰　吳清池　徐少萍

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

報告院會，臨時提案皆已處理完畢。下午 2 時 30 分繼續開會，進行對行政院院長施政方針質詢。現在休息。

休息（14 時 12 分）

繼續開會（14 時 30 分）

主席：現在繼續開會，進行施政方針及報告質詢。請黃委員淑英質詢，詢答時間為 30 分鐘。

黃委員淑英：（14 時 31 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長，今天是三八婦女節，當各界都在慶祝婦女節的時候，婦女團體卻舉辦另一類「建國百年、女人不爽一百」的活動。院長，在婦女節的今日，你知道婦女為何不爽嗎？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（14 時 32 分）主席、各位委員。這有好多事，因為物價上漲，導致生活不易，加上薪資未漲，並未感到景氣有回溫。好多婦女有不爽之事，同樣地，男生也有很多不爽的事。

黃委員淑英：好，薪水不漲，景氣未回溫。經建會主委，妳知道女人為何不爽？

劉主任委員憶如：應該像院長所說有很多事，每個人都有不同的理由。

黃委員淑英：妳在經建會提出讓生育多胎的婦女可以聘僱外籍幫傭來幫忙，這項建議立意良好。

劉主任委員憶如：我沒有提出來。

黃委員淑英：這是經建會提出來的。

劉主任委員憶如：沒有，這是媒體誤會了。

黃委員淑英：是誤會嗎？

劉主任委員憶如：因為他們問我說，這個題目屆時會不會是一個討論的題綱，我說會。

黃委員淑英：我希望不要實施，因為妳在做這件事時，有許多婦女也會因此失業。署長，您知道女人為何不爽嗎？

沈署長世宏：不知道。

黃委員淑英：你是環保主管單位，你不能不知道。因為你們未將環境保護好，導致環境賀爾蒙太多，而使女人不孕。財政部長，你知道女人為何不爽嗎？

李部長述德：可能不符合期待，大家就會不爽。

黃委員淑英：怎樣的期待？

李部長述德：一般而言，就是物價、家庭或子女。

黃委員淑英：以你主政的領域來說呢？我想女人之所以不爽，是因為國家不斷地減稅，造成社福經費大大地縮減，女人是經濟的弱勢，通常其社經地位也較低，所以她們需要國家社會福利的挹注，當國家稅收減少時，社福預算就會跟著減少。

李部長述德：正好相反。

黃委員淑英：你不要搶話。所以說，建國一百，女人不爽一百。請大家回座，謝謝。

院長，其實婦女最不爽的是，2008 年馬蕭正副總統的競選支票跳票。當年他們提出 12 項婦女政見，其中列管的就是紅線劃的那四項，其他都未落實。我們最近一直在說少子化，馬總統說這是一個國安的問題，這項議題與前述政見其中的兩項有關，一為政見第八項的編列生育風險處理預算，一為政見第十一項發展社區服務照護產業，本席就這兩項議題與院長交換一下意見。近年來，國內婦女總生育率年年下降，去年更降至 1.0 以下，馬總統在日前也指出，少子化是一個國家安全的問題，政府也一直絞盡腦汁要來鼓勵生育。本席要請問院長，生育及生產有沒有風險？

吳院長敦義：都有。

黃委員淑英：既然有風險，那這個風險應由誰承擔？女人生產有風險，這個風險應由誰承擔？

吳院長敦義：報告黃委員，要提高生育率，減緩少子女化的趨勢，第一就是要鼓勵樂婚，第二就是要願生，第三是要能養，這都很重要。

黃委員淑英：生產有風險存在，因為醫療再如何進步，生產時都會有不可預期地、難以避免又很難歸咎的風險。

吳院長敦義：光是懷胎十月就有極大的風險。

黃委員淑英：懷胎是有風險，但還不可能造成太大的問題，但生產時常常會發生不可逆轉的大傷害。馬總統在 2008 年的競選政見中，提出要編列生產風險處理的預算，本席認為婦女生產的風險應由國家承擔，為何要這樣做？其實這項概念在 10 年前，本席當時有參與「臺灣女人連線」的婦女團體，那時就有提出「生育風險補償基金」的機制，這項機制從 2000 年提出之後，直到現在整整 10 年，我推動這項概念推動了 10 年，其中在 2004 年「第七屆臺灣婦女健康行動會議」中，我們要求政府積極研擬風險承擔機制；2008 年中，我們不斷地與社會、婦產科醫學會對話，在當年的總質詢裡，我也提出這項議題，但我們未見政府在這方面有積極的作為，雖然 2007 年衛生署曾經有相關事宜的會議，這件事之後又因為執政團隊更換而被擱置；2009 年因為桃園發生孕婦被當人球的案例，當時婦女團隊要求政府儘速通過生育風險補償基金，並召開了記者會，但一直未獲好的回應。最後我實在是等不及了，所以動手草擬了「生育風險補償條例」。

何謂「生育風險補償基金」？就是國家設立一個基金，其主要經費來自政府編列的預算，這部分與馬總統的政見是一致的。當生產時發生醫療傷害時，不論醫事人員有無失誤，只要符合醫療傷害的法定要件，我們就先給產婦或其家屬賠償，如果後面發現醫師有重大、故意的疏失，再由政府來對醫師求償。這個概念最主要是當婦女因為生產而使她或她的家庭受到一度傷害之後，不必再提出訴訟、對簿公堂，而受到二次傷害，所以我們才提出這樣一個東西。或許有人會問，為什麼婦女生產的風險要由國家承擔？很簡單，馬總統已經說了這是國安事件，生小孩不僅是家庭的事，更是國家與社會的事，所以當政府鼓勵婦女生產，要婦女來承擔這些不可預期、不可歸咎的風險時，我們認為應由國家來承擔這樣的風險。另外，生產不是疾病，而是一件快樂的事，但是當快樂的進去生產，出來卻發生不幸的事時，我想對家屬或產婦而言，他們的風險意識是很低的，所以很容易產生醫療糾紛，為了不讓婦女及其家庭在受到一度傷害之後，還必須經歷控告醫師的二度傷害，而且往往又得不到合理或應有的賠償，所以我們覺得國家應該出來處理這件事，讓婦女先得到應有的補償或賠償。

再者，從醫師方面來看，產科醫師比其他科的醫師要承擔比較大的風險，因為一般醫師面對的是一位病人，而產科醫師一次所面對的是產婦與胎兒這兩條生命，所以他的風險比較高。根據衛生署過去所做的統計，在醫療糾紛審議會議中，有 15%屬於產科的醫療糾紛案件，因此，婦產科醫師就會採取比較防禦性的醫療，造成生產過度醫療化，也浪費比較多的醫療資源。同時，婦產科醫師有時會面臨非理性的抗爭或報復，所以對於擔任這種風險比較大的科系醫師的意願就大大降低。現在婦產科醫師不但面臨少子化、健保給付較少的問題，醫療糾紛對他們而言也是非

常沈重的負擔，所以很多醫師都不想選擇擔任婦產科醫師，造成婦產科醫師的平均年齡比一般醫師的平均年齡高出 6、7 歲，這對婦女的健康權益而言，也是一個可見的傷害，因為未來愈來愈少有好的醫師願意擔任產科醫師，婦女健康的保障當然是大大降低。

我們希望設立生育風險補償機制，一方面是要讓婦女安心生產，不必擔心後面發生的是情是不是要自己去處理，同時也是讓醫師未來在選擇科別時，因為有這樣的保障而比較願意選擇婦產科。院長是否能在此承諾，要落實馬總統 2008 年提出的婦女政見，編列生育風險處理預算？現在還有 1 年多的時間，希望明年 3 月 8 日可以看到這個政見的落實。院長能不能夠承諾？

吳院長敦義：這部分是否先請邱署長說明一下？

邱署長文達：目前醫事處已經就生育風險補償基金做了很多規劃，並舉行過多次討論會，將標準訂定出來，母親死亡是 200 萬元、嬰兒死亡是 30 萬元；也已將約略數目估算出來；我們會加快腳步。

黃委員淑英：一年所需的預算其實不多，低估大概是 6 億左右，高估大概是 12 億左右。院長，這部分所需的錢，我已經替你想好從哪裡來了，如果能將贈與稅回徵 10%，至少就有幾十億元的收入，辦這個基金是綽綽有餘。

吳院長敦義：謝謝委員，你的設想周到。

邱署長文達：關於婦產科的問題，我也會努力溝通。

黃委員淑英：衛生署已經願意做這件事，但這不需要立法嗎？

邱署長文達：現在就是在加速草擬中，已經做得差不多了。

黃委員淑英：他們是要提出試辦計畫吧！

邱署長文達：對，先試辦。

黃委員淑英：從 2007 年就已經規劃到現在，其間因為葉金川署長不喜歡這個概念，所以將此與其他的醫療傷害列在一起處理。我剛才一直在強調，產科的醫療傷害與一般醫療傷害不一樣，因為這是生小孩，是健康的人去看醫生，不是生病的人去看醫生。生產是國家的事、是社會的事，所以應該有獨立的生育風險補償基金這個機制，確保婦女能安心生產的環境，以後當我們討論少子的問題時，這個第一步才會好談，否則你們只是一直鼓勵婦女冒險去生產，卻又不做任何事。

生產之後，就是關於家庭有沒有能力承擔養育小孩的問題，我們先來談一下托育的部分，在眾多調查或問卷中我們得知，托育問題是造成少子的最主要原因。最近大家就此提出了一些構想，媒體報導包括經建會提出生第二胎可以聘請外勞、考試院提出要給公務人員全薪育嬰假、內政部提出育兒津貼等，這些不是被質疑你們搞不清問題所在，不然就是不符合公平原則，而且只會發現金，根本不負責任。婦女團體在這許多年來不斷的提醒政府，我想你們應該聽到了，我們反對發放現金，因為發現金對政府是最簡單的，但也是最不負責任的。在現金發放的過程中，我們看不到托育品質，事實上，我們比較贊成的是國家應將托育公共化，變成有品質、負擔得起、可盡信的政策。關於這一點，婦女團體已經講了很多次，也講了很久，這是讓婦女非常不爽的地方。

請問院長，你知不知道請一位保母照顧 3 歲以下的嬰兒，一個月大概要花多少錢？

吳院長敦義：據我瞭解，當然不是每個都如此，國內大概要 4 萬新臺幣。

黃委員淑英：請保母可能沒有那麼貴。

吳院長敦義：外勞就便宜一點。

黃委員淑英：根據主計處的資料，保母的全國平均收費，92 年是 1 萬 3,000 元，99 年是 1 萬 5,000 元，從 92 年到 99 年共漲了 17%左右。但是看看勞工薪資，92 年是 4 萬 2, 000 元，99 年是 4 萬 4,000 元，漲幅是 5.6%。所以今天生了一個小孩如果要請保母照顧的話，對於一般薪資家庭而言是滿辛苦的，因為保母費的漲幅比薪資漲幅多 3 倍。就 3 歲到 6 歲兒童的日間托育來看，95 年公立托兒所的收費是每月 3,549 元，99 年是 3,946 元，私立托兒所大概都是公立托兒所的兩倍以上，雖然說小孩子長大了，托育的費用降低了，但是負擔還是相當沈重。當然上公立托兒所，父母的負擔會減輕，事實上，公托少得可憐，目前 3 歲到 6 歲的兒童只有 14%可以進入公托系統，私立托兒所是公立托兒所的 13 倍之多，公立托兒所和私立托兒所的托育人數是 1：3，而私托的收費是公托的兩倍以上，所以對於一個家庭來講，托育是一個很沈重的負擔。98 年兒童局委託進行的研究報告顯示，96 年家戶可支配所得若以五分位來區分，最低的那一組是 28,000 元，如果養育兩個小孩就用掉可支配所得的 39%，如果只養一個小孩大概用掉 26%，另外還要負擔房貸、照顧父母親，所以對年輕夫妻來講負擔實在非常沈重。

另外，除了收費之外，托育的品質也是一個問題，院長應該記得不久前有家長把小孩交給褓姆，結果褓姆把小孩放在置物箱裡，其實這不是單一個案，因為我們屢見媒體報導褓姆因為小孩哭鬧，就把小孩抓去撞牆或作其他處置，造成小孩死亡的新聞。我們很擔心少子，可是我們又沒有提供安全的托育環境，以致鼓勵生育的效果大打折扣，所以托育不僅有收費、品質的問題，還有安全的問題。97 年消基會曾經針對 172 家公私立托兒機構進行調查，結果顯示安全檢查不合格的有 128 家，超過 70%不合格，所以家長即使有錢，但是要找到一個令他們放心的托育場所都成問題。所以女人為什麼不生？因為女人不爽沒有一個可以保障安全的機制；女人不生，因為負擔不起；女人不生，因為托育的品質不夠好。

吳院長敦義：黃委員，因果會互相影響，在我們年輕的那個年代，也沒有很多托兒所，婦女照樣生很多，像我就生 4 個小孩，當然因果因為時代環境有些變化，但是不能單純的歸咎於一個原因。現在結婚的年齡越來越長，因為學歷越來越高，而且社會觀念改變了，不再認為養兒一定能防老，因此很多人自力更生，社會觀念改變很多也是原因之一。

黃委員淑英：院長，你剛才比喻不當。

吳院長敦義：不能單純說是因為托兒所不夠才不生。

黃委員淑英：你把你那個時代和現在這個時代來比，當然不當，我們提出的資料是問卷調查的結果，而且是政府所作的問卷調查。女人不願意生小孩，當然我知道有很多原因，政治因素讓女人不想生小孩，個人主義讓家庭不想生小孩，……

吳院長敦義：我都同意……

黃委員淑英：但是今天想生小孩的人為什麼遲遲不結婚、遲遲不肯生小孩？我已經跟你講了，問卷調查的結果就顯示……

吳院長敦義：你有你的問卷，我們也看我們的問卷啊！

黃委員淑英：不是我的問卷，你去問你的衛生署和內政部，他們所作的問卷調查全部指出照顧這個問題讓他們……

吳院長敦義：那是因素之一，可是你把它單純化，好像就是因為托兒所少所以才不生。

黃委員淑英：我一點都沒有單純化，院長，你這樣的話就很……

吳院長敦義：不是。

黃委員淑英：你作為行政團隊的頭頭，你講這個話就不對了，為什麼？因為這是主要的原因。

吳院長敦義：因素很多嘛！

黃委員淑英：院長，今天我們女人不爽的是，你今天講這個話啦！今天當然有很多原因，但是我已經講是主要的原因，我們要如何解決……

吳院長敦義：因為你把原因單一化了。

黃委員淑英：我一點都沒有單一化。

吳院長敦義：我就是要說明因素很多，包括治安也很重要，有工作也非常重要，沒有工作還結什麼婚？沒有工作還生什麼小孩？

黃委員淑英：我已經講是有薪資的狀態。

吳院長敦義：工作也很重要嘛！

黃委員淑英：好，那你的意思就是說年輕人薪資不夠多，是不是？

吳院長敦義：住家也很重要啊！

黃委員淑英：今天這些人並不是沒有工作哦！我們剛才也談到薪資結構，一個月 4 萬元，托育費用、房租就占去多少，我們只是去分析為什麼在這個時刻女人還不願意生小孩，結果你說我把原因單一化。

吳院長敦義：因素很多嘛！

黃委員淑英：還舉以前的例子，以前我們那個時代……

吳院長敦義：黃委員，我給你報告一個數字，民國 98 年生育的總數是 16 萬多，之前有 18 萬多、19 萬多甚至 20 萬多，按照道理講，前幾年托兒所數目更少，生育的總數應該會更少才對，可是不是，就是因素之一……

黃委員淑英：我們的小孩從來沒有更多過，我們的小孩只是每年節節下降。

吳院長敦義：對，我就是這樣講，沒有錯啊！98 年 16 萬多，97 年 18 萬多，96 年是將近 20 萬，96 年的托兒所有比 98 年多嗎？

黃委員淑英：不是這樣講，生育越來越少就是因為大家……

吳院長敦義：黃委員，我沒有理由跟你辯，因為你都是苦口婆心，我很感謝你的。

黃委員淑英：我不是只有苦口婆心而已，我是講當我指出問題所在時，你竟然會說我把問題單一化，我覺得非常不可思議，還去跟以前的父母比。

吳院長敦義：我的意思就是，治安、生活環境、就業環境都很重要。

黃委員淑英：那些當然都是因素，所以我們政府到底做了什麼事情，讓女人這麼不想生小孩？我們

的治安也有問題，沒有錯吧？這 3 年來我們治安的問題非常嚴重，我們的社會環境很糟糕，我們女人都不想生。

吳院長敦義：不是這 3 年，是這 30 年來。

黃委員淑英：我都不講這個，那是整個大環境，我們不講，我儘量不想去談那些政治因素，我跟你講的是女人的感受和家庭的感受，你自己再把你們作的問卷看清楚，再來回答這個問題，看看到底是我講錯了還是你講錯了。我剛才提出的數字都是內政部和衛生署所作的問卷調查結果，雖然我認為他們作的問卷調查不夠好，但是這些數字都不是我個人作的調查。

吳院長敦義：我承認托兒所不足是女人不想生的原因之一，所以你指教的也沒錯。

黃委員淑英：我現在不是講托兒所的問題，我是講托育的問題，不是不足的問題而已，不足不是托兒所不足，是公托不足。

吳院長敦義：我知道。

黃委員淑英：費用平價的公托不足！

吳院長敦義：現在公立的幼稚園相對多很多，也有發展的空間……

黃委員淑英：沒有，公立的幼稚園減少了，你也看到了嘛！

吳院長敦義：將來空的學校教室會多出來作為公立幼稚園，公幼也很多，所以，將來幼托整合之後，公部門……

黃委員淑英：既然你提到幼托整合，本席很高興，但請問，我們的幼托到底何時才要整合？

吳院長敦義：將來可能要朝這個目標來做，現在……

黃委員淑英：談到兒照法，教育部內部已經談了十幾年整合的議題，但是，教育部自己提出來的法案，為什麼到後來自己都不支持自己所提出的法案？幼托整合已經推出來了，我們都已經審了一半，為什麼教育部又偷偷做了很多的小動作、不支持自己所提的法案，還說那是民進黨時代所提的案子？這是什麼原因？

吳院長敦義：民進黨時代也提出很多好的法案，這些好的法案也是值得支持的。

黃委員淑英：我現在講的是，既然幼托要整合，為什麼他們自己不支持自己的案子？

吳院長敦義：我們不應該因為政黨不同而有好惡的不同。

黃委員淑英：我們已經在審查這個案子，但是，教育部突然又把案子退回去，係因幼教業者的壓力還是什麼原因？

吳院長敦義：我們又不是要消滅私人幼托，只是希望幼稚園可以發展托兒的業務。

黃委員淑英：幼托整合何時要實現？兒照法不通過就沒有辦法實現。因此，本席再問一次，兒照法何時實現？

吳院長敦義：我會請教育部與內政部好好商量。

黃委員淑英：請教育部不要把自己提出來的案子又撤回去。

昨天本席在質詢內政部時提到了原住民檢體在國外網站兜售的問題，院長對此有何感想？

吳院長敦義：對於原住民檢體竟然會被拿到網站上兜售，我很訝異，但現在網站上兜售的物品很多，驚世駭俗的東西也賣，我會再去查一查。

邱署長文達：這大概是民國 81 年的事情。

黃委員淑英：我知道，問題是現在還在販售，這就是問題。

邱署長文達：好。

黃委員淑英：謝謝。

主席：請劉委員盛良質詢。詢答時間為 30 分鐘。

劉委員盛良：（15 時 2 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。婦女是社會穩定進步的力量，今天是三八婦女節，我們為全天下的婦女掌聲鼓勵。因為她們確實辛苦了，所以，我們應該予以鼓勵，非常感謝她們。

吳院長，自從你和馬總統上任以來，國家的總體目標已逐漸在實現，例如當時馬總統說我們要「3、3、6」，即國民所得達到 3 萬美元、失業率降到 3%以下、經濟成長率達到 6%的目標，以去年而言，我們的國民所得已經超越過去歷年的成績，達到兩萬多美元；失業率也已經降到百分之四點多，這也是你的理想，你曾說失業率如果未能降到 5%以下，你就要辭職，但你做到了，恭喜你。此外，經濟成長率方面，去年是百分之十點多。

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（15 時 4 分）主席、各位委員。10.82%。

劉委員盛良：這可說是空前的紀錄，這是我們執政團隊的努力成果。

吳院長敦義：不過，這也是因為基期比較低的緣故。

劉委員盛良：總是進步得很快。但是，預測明年的成長率不到 5%，我不相信。

吳院長敦義：那是因為基期墊高了，還要努力。

劉委員盛良：不過，還是有努力的空間。以目前執政團隊既定的目標，未來臺灣經濟社會穩定各方面的進步應該是可期的。所以，我們對你們的努力表示鼓勵與感謝。

吳院長敦義：還有很多做得不理想之處，還請多多指教。

劉委員盛良：最近最夯的一個話題就是財政部在下半年度要開始課徵奢侈稅，其中打房的殺傷力十足，引起建商、民眾相當大的反彈，政府應該慎重其事，若力道太大，可能會傷及無辜，稍有不慎，將會全民受害，其威力可能比金融海嘯更厲害，帶給全民不小傷害，此事不可不慎。

對於奢侈稅及房地產的健全發展，主要的原因就是因為政府執政成功、ECFA 的簽定、稅負的降低，使海外的資金都回流，股市也上漲到九千多點，這是諸多因素使然。而因為臺灣人「有土斯有財」的固有觀念，民眾想要買土地並不容易，但買房子容易，所以，大家就投資房地產，房地產自然就會慢慢上漲。現在政府要打房，本席倒認為不要說打房，而是要使房地產穩定發展，讓這些建商有生存的空間，也讓民眾買得起房子。至於要如何使民眾買得起房子，政府有責任，而不是光靠這些建商，例如政府要蓋社會住宅，使供給面增加，如果供給面能夠增加，房價自然就不會高漲，要炒房的人也炒不起來。但是，政府要如何增加供給面呢？例如之前政府說要蓋庶民住宅，最後也是無疾而終。

吳院長敦義：怎麼會是無疾而終？

劉委員盛良：你先讓本席講完，現在政府應該怎麼來做呢？民國 88 年時，在新店市十四張中央新

村北側處，面積約 40 公頃，當時省政府還在，為了興建中安大橋，政府既定於民國 88 年完成區段徵收。但是，拖到現在都沒有動靜。這就是政府對土地政策推動不力，造成供給面減少，因此房價高漲，讓人有炒房的空間。如果今天供給面增加，房價就炒不起來。我們暫且不談台北市部分，新北市部分，淡水新市鎮有上千公頃的土地，新店十四張安康某處、三峽、樹林地區、板橋浮洲埔墘地區、甚至於新莊等地區，都還有很多可開發之土地，一旦開發之後，供給面增加，房價自然就穩定下來了，讓一些收入較低者也買得起房子，也就不會造成今天政府手忙腳亂，推出打房、課徵奢侈稅等政策使民眾驚慌不已。關於這方面，院長應該是胸有成竹的。

吳院長敦義：謝謝劉委員，我們沒有要打房，頂多勉強說是要打二房，而且還不算是要打二房，所以真的是沒有打房。我們的自有房屋是 87.5%，而絕對不會課到稅的就是自住的房屋，已經占了百分之八十幾以上。其次，只要是合理，而且不是短期交易的部分，就像新加坡目前也有同樣的政策，即如果 4 年內有移轉，就會加課稅，而我們只限制為 2 年，且不溯及既往。依照財政部的估計，大概只有 4%，或是 4 萬戶左右會受到影響。

劉委員盛良：目前頻繁移轉的炒房，本席個人也反對。

吳院長敦義：現在我們要課的就是這部分，為了健全房屋市場，不要像美國在公元 2007 年開始累積的二房風暴，我們不希望會出現，因此基本上而言，我們是要健全房屋市場。老實講，只有台北都會區的房價比較高漲，而我也說過好多次，桃園以南不是房價過高的問題，而是購買力還不夠的問題。

劉委員盛良：現在有關奢侈稅的打房及課稅，實際上是全國一體適用，不是只有台北市或新北市。中南部有些房子一棟只有二、三百萬，如果民眾因急需而要賣，在二年內就要課稅，這實在沒有道理可言，有些是沒有賺錢，甚至是賠錢的，但結果還要課 10%或 15%的稅。將來要立法時，這部分必須非常慎重，以讓老百姓可以接受，而建商亦能穩定成長，合理的利潤也應該要給人家。

吳院長敦義：瞭解。

劉委員盛良：建築業在台灣是火車頭工業，如果建築業衰退的話，最起碼有上千種業者，包括建商及材料業都會關門，所以必須很慎重，這也是建築業會被叫做火車頭工業的道理。本席希望屆時要擬訂出好的政策，同時還能讓全國都能夠成長。

另外，我們聽說一個家庭不能有兩戶房子，因為有兩戶房子就要課重稅。

吳院長敦義：沒有這個事，並沒有說有兩戶房子就要課重稅。

劉委員盛良：台灣人是「有土斯有財」，今天有錢了，將省吃節用的錢拿來買房地產，或是買房子來出租，這都是很正常的，因此不要在這方面加以限制，報紙上是有這樣報導，不過吳院長應該非常瞭解台灣人的心聲。

吳院長敦義：您剛才說有兩棟房子就要課稅，不會的，現在要課的是在很短時間內，比如持有幾個月就轉手賣掉，甚至如同有人提的，就是在媒體上大剌剌說有多少戶在手上，又能拿他們怎麼樣？類似這種將台北都會區的房價炒作到不健康的狀況，政府才覺得如果是在短期過程中移轉就該課稅，現在是叫做特種銷售稅，1 年內就移轉的非自用住宅是課 15%，如果是 2 年內就課 10%，

而超過 2 年的是一毛錢的特種銷售稅都不會課，因此這方面是沒有問題的。

劉委員盛良：你們訂定政策時，一定要非常小心。

吳院長敦義：我們會審慎考量才會提送到立法院。

劉委員盛良：要小心，不要到時候又會波及到無辜者。

吳院長敦義：是。

劉委員盛良：現在新店地區的安康社區人口已經超過 15 萬，很多沒有戶籍者仍然住在安康，該處可說是高樓大廈林立，原本只有 15 米的安康道路，目前已經增加了永和次系統，雖然可以紓解交通，但是還是不足。目前 40 米的特一號道路第一期在今年 9 月 28 日要通車，我們希望第二期也應該繼續編列預算來進行。除了完成這些主要道路之外，居民最期盼的就是捷運能夠連通，從大坪林連結到安康，如此才能紓解交通及繁榮地方。將來社會住宅在此處興建的話，本席相信可以抑制房價，因此特一號道路第二期必須繼續編列預算，同時捷運也應該儘速付諸行動來加以規劃及推動。

吳院長敦義：安康路第二期拓寬工程做好了，將來捷運才會有路廊，沒有的話就無法蓋捷運。

劉委員盛良：已經有預留，而捷運現在就必須開始做。

吳院長敦義：新北市政府會開始規劃。

劉委員盛良：必須督促新北市趕快去做。

吳院長敦義：他們會與台北市捷運局溝通。

劉委員盛良：三環三線喊得驚天價響，但是本席希望應該儘快付諸實現。

另外，台北市政府有推動都市更新計畫，並與內政部在推動社會住宅，這與全體國人的切身利益有關，尤其是社會住宅，對於中低收入戶及在外工作無力購屋者是一項非常好的福利，政府應該大力推動，並期能擴大到全國。這是非常重要的政策，因為外地來台北工作者有很多人都沒有地方住，加上他們的收入不多，所以也住不起很貴的民間住房，因此政府應該去推動這項政策，本席提供此一意見給院長參考。

吳院長敦義：我們也在做了，比如青年安心成家專案，有買的或租的，近期內機場捷運的 A 區就會進行標售，如果有建商標到的話，其中分配給政府的部分會提供作為您剛才提到的社會住宅，包括出租的部分。

另外，內政部已經核定台北市及新北市的 5 處地點準備興建此類的住宅，而台北市政府的手腳也很快，將來在台北市會推出比較平價及合宜的住宅，這方面的量會逐步增加。

劉委員盛良：如果租的人有能力且想買的話，也可以賣給他們。

吳院長敦義：是，所以要讓青年能夠安心成家，這也是政府的重要目標。

劉委員盛良：最近非洲國家發生革命動亂，甚至爆發內戰，我國的旅外人員及台商的生命受到威脅，有些國家是派出專機及船艦撤僑，幾萬人立刻就撤出了。外交部對於撤僑也有特殊的安排，但是有些部分還是做得不夠，未來如果僑胞再遇到類似的海外地區動亂，將來在撤僑上應該有預防的措施，以使僑胞雖然身在異地，可是卻能夠感受到國家及外交部的關心，當然他們對於國家的向心力就會更為強烈。

吳院長敦義：謝謝劉委員的關心，埃及那次的動亂，雖然我們與埃及沒有邦交及航班，但是我們很快就包機，且很迅速就撤離出少數的僑胞及遊客。我們比日本、英國及中國大陸還快，他們有邦交及使館，但是效率都沒有我們高，因此外交部其實是很努力的，同時也作出很好的成績。

劉委員盛良：我們對外交部也給予肯定，這部分確實做得不錯，假使能夠更迅速一點就會更好一點。

吳院長敦義：謝謝。

劉委員盛良：花蓮縣東華大學外宿學生宿舍竟然發生大火，逃生路線不足、門窗封死及消防設備簡陋造成許多學生的死傷，不僅使親人哀痛，也使國家培育青年至大學，結果因意外而喪生，這也造成國家無可彌補的損失。本席發現很多專科及大專學校附近地區有很多房子，比如只有 30 坪左右卻隔成 12 間小房子，沒有消防設施及逃生門，只有小小的走道可以走出去，這是很危險的。可是現在政府要怎麼去管理？因為他們沒有立案，學生也沒有向學校報備，讓學校知道自己住在哪裡。請問教育部將來可不可以配合內政部，看看如何予以輔導，而不是叫學生不要去租這些房子。因為這些房子比較便宜，如果想租好一點的，每個月可能要花 5、6 千元，這些則只要 2、3 千元，雖然便宜，可是危險性很高，所以教育部應該研究如何予以輔導。

吳部長清基：謝謝劉委員。針對這方面，我們有安全認證的作為，學校會邀請地方警方、消防和建管人員去做實地勘查，給予安全標誌的認證；如果有不安全的，建管單位會要求房東做好改善措施。

劉委員盛良：要求改善絕對是必要的，但是輔導時也要注意不要擾民。

吳部長清基：不會。

劉委員盛良：很多事情都是相輔相成，有時候會有一些問題，但是安全一定要做好，如果再發生類似狀況，真的是不堪設想。謝謝。

接下來，民防、義警、義消和義交人員可以說是無私奉獻，他們協助治安、交通、救苦、救難和救災，真的是可敬、可愛又可佩。他們的裝備固然比以前進步一點，但是內政部還是應該對他們的裝備、安全和福利方面進行總體檢討，對這些不分晝夜義務付出，甚至不惜犧牲生命的人給予特別禮遇。本席講的不是待遇，而是起碼的裝備和福利要幫他們做好。

吳院長敦義：謝謝委員對這些義警、義消、民防和義交協勤人員的肯定和關心，內政部都有隨時在注意這些事。

劉委員盛良：我長期和這些人接觸，發現有些人還是會抱怨政府對他們的關心不夠。除了剛剛講的這些之外，我認為內政部長也應該在適當時機下鄉，對他們精神講話，給予鼓勵，表示他們精神可愛、作為可佩。對某些人來講，精神鼓勵遠勝於物質獎勵，這不是致贈一點小小紀念品可以取代的，所以我每年都有給他們鼓勵。

吳院長敦義：謝謝。

劉委員盛良：不管有沒有選舉，何況我現在是不分區立委，我每年都會給他們鼓勵，所以他們有什麼事情，或者地方有什麼動員需求的話，大家都很認真。希望內政部江部長也在這方面多多努力。

江部長宜樺：非常感謝委員的提醒，我們也是每年都有下鄉去鼓勵基層的協勤人員。

劉委員盛良：接下來，為挽救客語並甄選客家事務行政真正需要的人才，本席想請客委會建議考試院修改高普考客語事務行政科之報考資格及考試內容。客家事務行政初次舉辦高普考，結果錄取人員裡面 6 個就有 4 個不會講客家話，不會講客家話要如何推動客家事務？因為他們聽不懂啊！

黃主任委員玉振：我們的資料和委員有一點出入。事實上，這次錄取的人員當中，分發到客委會的 6 位裡面有 5 位是客家籍的，只有 1 位不是客家籍。

劉委員盛良：可是他們不會講客家話。

黃主任委員玉振：會、會、會，都會講，我都見過他們。

劉委員盛良：將來考選客家事務行政人員，一定要會講客家話，並具備客語認證資格。現在客委會有很多人員不會講客家話，我和他們用客語交談，他們說：「對不起，我聽不懂。」這是不可以的。一般人不會講客家話沒關係，可是去客委會工作一定要會講客家話。我認為只要多講、多聽，一定不會有問題，對不對？

黃主任委員玉振：我同意委員的看法，不過政府考試為了公平起見，對語言的限制必須特別小心。我會和考試院協調，看看是否能夠在公平的條件之下，對語言予以重視。

劉委員盛良：規定客家事務行政的專門人員必須會講客家話應該沒有問題，而且也不會涉及意識形態。沒有問題吧？

黃主任委員玉振：沒有問題。

劉委員盛良：院長應該也聽得懂吧？

吳院長敦義：你們的對話很好聽，我都聽得懂。你說：6 個人裡面有幾個不會講客家話，一定要會講才行。黃主委就說：冤枉啊！都會講的啊！你又說：考試的時候能不能限定資格？可是考試有語言等各種公平限制。因為很好聽，所以我都聽懂了。

劉委員盛良：院長翻譯得非常正確。謝謝。

據說桃園國際機場旁邊的海軍機場，也就是 P-3C 反潛機未來的母港將全部移交給航空城特定區，這樣一來，海軍向美國採購的 P-3C 反潛機預計 2013 年交貨返國，將面臨無家可歸的窘境，請問國防部高部長，這件事要怎麼辦？

高部長華柱：有關這個問題，我們會做全盤的規劃，原來是要把這 12 架飛機都放在桃園機場，將來則會全部集中到南部去。

劉委員盛良：沒有問題？

高部長華柱：原先的規劃改為「6、3、3」的時候，屏東就有 3 架。

劉委員盛良：這樣就好，因為很多人都在擔心。

高部長華柱：不會有問題。

劉委員盛良：另外，我們去年審查 100 年度國防預算的時候，很多委員認為國防預算並未達到 GDP 的 3%，所以本來要退回給國防部，重編之後我們才要審。經部長一再說明，我們才同意下年度，也就是 101 年務必要達到 GDP 的 3%。要知道，今年的國防預算比去年還少 2 億，可是中共 2011 年，也就是今年的國防預算增加了 12.7%，達到 2 兆 7,000 多億，將近 3 兆。保家衛

國必須要有充沛的國防軍備，雖然我們不能像人家一樣有這麼多錢，但是基本的國防預算還是要有。昨天我們也提到，希望部長到 9 月份、10 月份的時候仍然是部長，這樣的話，明年的預算現在就要開始編了，而且應該要編到 GDP 的 3%。政府實施募兵制以後，武器裝備的精良是國家安全最大的保障，所以你必須要做到。請問部長可以做到嗎？

高部長華柱：我們朝這個方向努力。

劉委員盛良：一定要努力。

高部長華柱：是。

劉委員盛良：好，我們拭目以待；那時候我還在立法院，假如沒有做到的話，我們就退回重編。謝謝。

吳院長敦義：劉委員，使不得啊！不能隨便就撤回重編，這是很辛苦的事喔！

劉委員盛良：我是把話說在前面……

吳院長敦義：這個要 GDP 的 3%，那個要 10%，這樣預算編不出來的。

劉委員盛良：國防預算和別的不同，這是要保家衛國的，如果沒有國家安全，其他都不要談了。

另外，現在 5 都新增的直轄市，包括台南市、台中市、新北市，其工商團體的起屆，應該要如同民國 56 年 7 月以及高雄市 68 年 7 月升格以後，所有工商團體與民間團體都是由第 1 屆算起。對此我曾與內政部交涉過，希望台南市、台中市以及新北市也是要從第 1 屆算起，因為民間也希望從第 1 屆開始，但是內政部去函說隨他們的意思，他們要從第 1 屆開始也可以，要保存過去的績優歷史，不論是第 30 屆、第 20 屆都沒有問題。我想這不是有為政府應該要做的，希望江部長要重新召集這些人，大家一起來商討，將來我們就是要從第 1 屆開始，以正視聽！讓大家瞭解新北市的第 1 屆商業團體或第 1 屆工業團體是什麼，否則有人說這個團體是第 1 屆，那個團體是第 30 屆，這樣太凌亂了，而且沒有整體發展是不對的。

江部長宜樺：向委員報告，我記得這個問題，我之前給同仁的指示就是從第 1 屆開始算起，是不是因為地方上的既有工商團體有不同的意見，所以變成有這個彈性，我回去再瞭解一下，謝謝委員。

劉委員盛良：好，我希望你能夠調整，我也希望你邀集所有工商團體，大家來聚會座談，我願意出席，但是不要不通知我。因為過去我曾經多次擔任台北縣全縣各工商團體的一些職務，他們都有這個心聲。謝謝。

江部長宜樺：謝謝委員。

劉委員盛良：另外，因為時間的關係無法一一闡述，不過關於糧食的危機，過去我在農委會時一再建議，休耕的土地不要再補助了。對於休耕的土地，我們可以鼓勵農民種植經濟農業，包括花卉或藥材。現在藥材的價格節節高昇，甚至漲了好幾倍，我們要鼓勵他們種植一些有價的經濟作物，不要休耕。假如有人要種稻，誠如馬總統所言，每人多吃 1 口飯，1 天就可以多消耗 100 萬斤的米，等於 1,000 公噸，這樣 1 年可以增加 32 幾萬公噸的消費。

吳院長敦義：1 年可以省下 5,600 公頃的休耕面積，就是變成可以生產的面積，這樣對糧食的自給率，就是自己可以自足的比率就會增高。

劉委員盛良：對，一定要自給，可以減少麵粉、豆類等其他的輸入，減少外匯，也是增加民生的發展，這是正面的。

吳院長敦義：是的，謝謝劉委員。我們正朝這個方向作檢討，休耕的面積要如何減少，怎麼轉作，我們會努力來思考，謝謝。

劉委員盛良：我將書面資料給你好嗎？

吳院長敦義：可以，你隨時都可以提供書面的意見給我們。

劉委員盛良：好，現在我將書面資料給你。

吳院長敦義：好，謝謝。

主席：張委員顯耀改提書面質詢，請行政院以書面答復，並列入紀錄，刊登公報。

張委員顯耀書面質詢：

壹、教育問題：

案由：本院張委員顯耀，鑑於教育部預定於民國 103 年實施「十二年國教」，引發起全國各界關注。建請行政院應儘速說明相關配套措施的施行，包括是否廢除基測、哪些學校屬特色學校、免試入學門檻是否採計在校成績等問題，以解民惑。是否有當？敬請公決。

說明：

一、為因應國家社會發展需求及社會各界期待，行政院已組成「行政院十二年國民基本教育推動小組」，先就「免試入學」、「學費政策」、「高中均質化及優質化」等十二年國民基本教育的關鍵議題進行研析，並積極研議十二年國民基本教育實施計畫草案。

二、惟教育部長吳清基對外表示，民國 103 年將實施 12 年國教，屆時國中基測便可考慮廢除，不過，明星高中、特殊學科仍可舉辦區域性的學科、術科考試，但是比例不能超過 3 成，意即自民國 103 年起，有 7 成的國中生可免試升學，至多 3 成仍需考試才可入學，引發各界對基測存廢有不同看法。

三、對於教育部需到明年六月才能確定是否廢除基測，恐引發全國家長心裡的不確定感，建請行政院應儘速定案並對外清楚說明。

四、另針對「十二年國教」相關配套措施，亦應一併儘速定案並對外說明，以解民惑。

貳、組織再造問題：

案由：本院張委員顯耀，針對交通及建設部組織法草案，擬設航港局之局本部設置地點，應權衡有利高雄港埠發展、商港運作成本及南北政經平衡等要素，就航港局設置於高雄做評估研究。是否有當？敬請公決。

說明：

一、為提升我國國際港口港埠經營彈性，並強化市場應變效率，以追求永續提升之港埠競爭力，交通部就我國港埠經營管理體制，正朝「政企分離」方向研擬，港埠經營事業單位公司化改制，而抽離具官署執行公權力部分，另依交通及建設部組織法草案設置「航港局」執行航政管理工作，目前「航港局」組織法草案編制員額總數 703 人，擬由各港務局移撥 647 人，作為港埠航政管理、執行公權力的主要工作成員。高雄國際商港為我國第一大港，其

航政業務佔全國 51%，執行船舶檢查丈量工作更佔全國船舶總數的 70%，長期以來造就諸多地方港埠管理人才，所以，無論是人才選用考量或可強化高雄港的國際競爭力而言，未來航港局設置處所均應優先考量高雄市。尤其當今台灣南北城市政經條件差距日懸，行政院應藉此組織改革之際，平衡台灣南北政經比重，所以未來執行航政管理的公權力機構「航港局」應設置於高雄，方能在地發揮最大行政效益，降低航政工作行政成本，並兼顧平衡台灣南北差距，而台灣港務股份有限公司亦應一併設置於高雄，以利政企分離後的工作整合，俾利金門港埠發展協調聯繫，可有效降低作業經營成本，落實提升整體競爭力，有其國家整體發展上戰略性的需求。

二、有關「航港局組織法」草案研擬，亦應綜綰「台灣港務股份有限公司條例」草案一併研擬、垂直規劃兩案併提，切勿單案擬具提交，以避免組織變革後出現組織規劃上的失誤，才能在政企分離後仍能密切垂直整合，使經營和管理工作在組織型態上脫鉤後，又能完全工作無縫接軌，徹底呈現組織改革成效。

參、經濟問題：

案由：本院張委員顯耀，鑑於國際情勢不穩導致油價不斷飆升，嚴重影響民生經濟發展，雖政府已擬定適當緩漲措施及多元吸收等配套措施以減緩對民生物價之影響，但民眾對相關配套措施的啟動時機，皆未能提前知悉。建請行政院應對外明確說明啟動相關配套措施之時機點，以利民眾面對油價飆漲時，降低其不確定感。是否有當？敬請公決。

說明：

一、國內油價近期因國際局勢不穩，國際油價飆漲，進一步觀察分析，油價飆升的關鍵應是投資客瘋狂炒油所致，實際上國際石油的產出與供給，則未有明顯變化。

二、依據行政院主計處的說明顯示，油價的漲幅對物價有很大的影響，舉例來說 2 月油料費較上年同月上漲 8.16%，2 月消費者物價指數年增率是 1.33%，其中 0.28 個百分點來自油價調漲的貢獻。

三、對於油價飆漲問題，行政院雖已對外表示，相關部門將檢討採行適當緩漲措施及多元吸收等配套措施，以減緩對民生物價之影響，方案包括：(一)指標原油價格高於一定價格，油價應調漲時，由中油與消費者平均負擔；同時導入補助特定弱勢族群措施。(二)指標原油價格達非常價格，導入貨物稅減徵，油價應調漲時，由中油、貨物稅與消費者平均負擔。唯此方案外界對於但民眾對相關配套措施的啟動時機，皆一無知悉。

四、建請行政院應對外明確說明啟動相關配套措施之時機點，以利民眾面對油價飆漲時，降低其不確定感，以彰顯政府對油價等民生議題的關注。

主席：請劉委員建國質詢，詢答時間為 30 分鐘。

劉委員建國：（15 時 34 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長辛苦了！從早上站到現在，要小心三高。

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（15 時 35 分）主席、各位委員。沒問題，謝謝。

劉委員建國：要小心三高喔！

吳院長敦義：你指的是血壓高這部分嗎？

劉委員建國：對。

吳院長敦義：還好啦！

劉委員建國：你都沒有這方面的問題嗎？

吳院長敦義：你不要問得太激烈就不會血壓高。

劉委員建國：如果我問得太犀利，不會跟膽固醇有關係吧？

吳院長敦義：不會的，反正你也是非常公正的。

劉委員建國：謝謝。如果院長沒有三高的問題，我必須跟你講一個新的狀況，就是臺灣現在有新三高，你知道是哪新三高嗎？

吳院長敦義：一定有物價嘛！

劉委員建國：物價很高，再來呢？

吳院長敦義：其他的部分，我覺得失業率還算高，應該還要再降低。

劉委員建國：還有呢？

吳院長敦義：另外一個是不高，就是所得不高，我們要設法讓它高才行。

劉委員建國：好，只要院長的身體沒有三高的問題，現在我要講的臺灣的新三高，與院長所講的是不太一樣的，就是海報上所寫的這三高。

吳院長敦義：是高汙染的空氣與高齡化，但高齡化應該是好事情，代表大家都長壽了。

劉委員建國：OK！那也沒關係。

吳院長敦義：就是一喜一憂，因為高齡化會增加國家社會的承擔，可是看到長輩或自己能活到 98 歲、100 歲，甚至是 105 歲，應該是喜事才對。

劉委員建國：OK！那我們等一下來探討。

吳院長敦義：至於高風險的臺灣高鐵部分，在雲嘉地區的確有這個狀況。你是雲林縣選出來的立委，你一向都非常關注這個問題。

劉委員建國：謝謝。院長，那我們就從高風險的臺灣高鐵來探討起，好不好？

吳院長敦義：是。

劉委員建國：我給你看一個圖樣，這個圖樣從彰化的溪州南下連結到雲林的虎尾。這個圖這樣看應該會清楚吧？

吳院長敦義：它是用色彩來區分的。

劉委員建國：對。

吳院長敦義：你的指教是說，紅色的部分是不是下陷越嚴重的地方？

劉委員建國：對，紅色的部分就是下陷最嚴重的地方，我先拿彰化這 1 張來講。

吳院長敦義：沒關係，我對地區還算熟悉，你只要講，我大概就聽得出來。

劉委員建國：高鐵的線是這 1 條線，然後是台鐵與高速公路，全部都是縱線，唯獨臺灣高鐵從彰化溪州 90 度的大轉彎，連結到雲林的二崙鄉以及虎尾鎮，這樣連結過來，院長清楚嗎？

吳院長敦義：是的。

劉委員建國：當時在規劃路線的時候，我們的高鐵局長也講得很清楚，這幾天他都有對外發言，已經非常清楚，這個地方早就知道是屬於地層下陷非常嚴重的地方。這個圖表是 81 年的圖表。

吳院長敦義：是 20 年前。

劉委員建國：雲林地區 81 年至 97 年累積下陷量圖，這是水利署給我的圖表。當時院長還沒擔任院長。

吳院長敦義：81 年我在高雄擔任市長。

劉委員建國：對，我不曉得為什麼當時就已經知道這個地方已經地層下陷這麼嚴重，然後所有縱線的大眾運輸系統全部都撇開這個地方，唯獨高鐵要從彰化的溪州 90 度的大轉彎，來到雲林縣現在地層下陷最嚴重的這個區塊，造成現在的臺灣高鐵變成一個高風險的高鐵。院長，我們希望來瞭解這件事情。

吳院長敦義：關於這部分，你問我為什麼，我實在不容易回答，因為我沒有這方面的深刻印象，但是我想當時高鐵要選縣時，一定也是經過一些考量，包括要讓速度、安全與用地都能適度的取得滿足，是不是請毛部長說明一下好嗎？

劉委員建國：部長，我先講完你再回答。我想在 2009 年的 9 月 28 日，就是 98 年 9 月 28 日的時候，我剛好補選上立委後的第 2 天，部長也邀請了苗栗、彰化與雲林 3 個縣市正副首長，包括彰化的卓縣長，苗栗是林副縣長，還有雲林的蘇縣長，於 9 月 28 日下午 6 點，在交通部正式召開記者會，為了維護公理正義，因為高鐵經過這些站，唯獨彰化、苗栗、雲林到目前為止尚未設站，所以在強調「公平正義」這 4 個字的情況下，希望高鐵公司可以履行合約，在上述 3 個地方設站，姑且不論當時是基於什麼原因立即召開了記者會，不過毛部長 9 月 28 日是有畫押了，還有歐晉德董事長、蘇縣長及本席等的簽名，換言之，當時一個很明確的結論就是要設站，同時也召開記者會了，其實不管是昨天、前天，甚至是去年，我一直都有在追蹤高鐵的消息，畢竟我們不能讓「高鐵」變成「斷鐵」，像雲林地層下陷這麼嚴重，而且還是逐年加劇。

不過，本席仍百思不得其解，高鐵有經過這 3 個縣市，但既然決定要設站了，為何 3 條聯外道路就停工，相關的經費都繳回基金會去了？院長，難道要雲林人都去學撐竿跳，即搭高鐵的人都要學會撐竿跳，因為到時是沒有聯外道路的，而且相關的經費並非是在 3 月 6 日媒體披露前才繳回基金會的，而是在更早之前就已經繳回了，昨天我聽到毛部長答復李委員的時候，臉色滿緊張的，似乎也不願意這樣的情況發生，但是我又聽到高鐵局局長談到，如果繼續沉陷下去，他會趕快要求高鐵公司提出具體因應作為。對此，毛部長也說了，這的確不是他所能掌控的，並不屬於他所管轄的範圍內，這可就奇怪了，不然這該歸誰管轄呢？沉陷不是現在才發生的，結果卻去怪罪農民違法汲井，既然如此，你們應提供具體的數據，包括違法汲井使用的水量足以影響沉陷、每年沉陷幾公分等數據，但事實上你們並沒有拿出這些數據，可是每當被人家罵了、被媒體披露了，甚至連日本的媒體也都說台灣高鐵早晚會翻車，這時你們就說這是農民違法汲井用水，然奇怪的是集集攔河堰已經做好了，為何農民還要汲井用水呢？還有，違法汲井和合法汲井影響沉陷的嚴重程度各是如何，這些相關的數據你們都沒有拿出來，可是一旦事情被報導出來後，很多

人就說這是農民造成的，這樣公平嗎？

而且我們問到這個事情該如何處理時，部長說這不是他管的；高鐵局說他們會要求高鐵公司；經濟部水利署說這是地方政府的事，這不是和最近台中大火的案子一樣嗎？該案涉及了 9 條人命，但到現在為止，像安全門、泡棉等事項該由誰負責，至今仍未有官員願意站出來承認這是他們管的，請問我們的高鐵也要變成這個樣子嗎？院長，這有道理可言嗎？去年 4 月 7 日我就要求交通部、高鐵局及高鐵公司派員到現場會勘，報紙報導的是差了千分之五點多，所謂的 1.1 至 1.08，看起來只有差一點點，後來還有 5.8 到 6.8 很多的階段，最嚴重的則是差了四十幾公分……

吳院長敦義：劉委員，為了解決問題，可否先請毛部長做扼要的說明，然後委員再來指教。基本上，現在的政府只能做一件事，就是統合所有的力量，以解決問題，而不光是埋怨這個問題已經累積多年了。

劉委員建國：這個地方的沉陷不是今天才發生的問題，即在興建之前就已經知道這個問題了，高鐵局長昨天也有提到，既然如此，為何還選擇這個地點呢？本席認為，當初決策的人應該要揪出來，所以可否成立一個專案小組去調查，在沉陷這麼嚴重的情況下，為何會決定這樣的路線？竟然走的路線是從彰化溪洲 90 度大轉彎來到雲林沉陷更為嚴重的地方，為何會決定這樣的路線？這個決策的人怎麼能夠不揪出來呢？

再來，為何每次一談到這個問題就說這是農民的問題？政府有提供農民足夠的水源來灌溉嗎？為何至今都未看到相關數據的提出？還有，高鐵現在發生這樣的問題，請問誰要負責？

毛部長治國：劉委員，很多的問題不應該糾纏在一起，簡單來說，高鐵除非不經過彰化、雲林、嘉義，只要是經過這 3 個地方，則這 3 個地方本來長期以來就是沉陷的區域，只是沉陷的輕重程度有差別而已，所以高鐵在經過這些地區的情況下，若要維護其安全，一定要有一個大區域防止沉陷的治本之道，包括相關的計畫、配套。換言之，彰化、雲林、嘉義現在都在沉陷，不管高鐵經過那裡都是會沉陷，只是程度高低有差別而已，所以高鐵在設計上所謂治標……

劉委員建國：既然都是要經過，則為何 3 項重要的大眾運輸系統都全部閃過沉陷區，唯獨高鐵沒有？彰化是有沉陷的，但主要是靠近海線的地方，而雲林則是靠近山線的地方。

毛部長治國：現在高鐵沿線也一樣開始嚴重起來了，基本上，不管路線經過那裡，這 3 個地方的沉陷只是程度上的差異而已，所以一定要有配套，而治本之道是大區域的防範沉陷，這部分一定要有對策，然後高鐵本身要知道經過的這些區域是有沉陷的，所以要準備很多治標的做法，比方說墊片提高、枕木提高等，這些都是相對應的措施，但再怎麼說這些都只是治標，治本之道則是要有大區域的防沉陷對策，而這就需要跨部會來處理了。

劉委員建國：部長這樣的說法是沒有什麼道理的，關於大區域的防止沉陷，在院長尚未上任前，請問院長知道台灣政府已經花了多少錢在進行大區域的防止沉陷？

吳院長敦義：我有看過相關的報導及報告，但數字相差很懸殊，比方說要看總體面積有多大、要補注一些地下水、要減少地下水的抽取等，還有，若要減少地下水抽取，則農民該怎麼辦？是否輔導其轉作、轉業或是有一些替代性的做法，這中間有很多的方案，相信劉委員也很深入的研究這

個問題，所以我願意拜聽劉委員的指教。

劉委員建國：從以前到你未上任之前，就已經花了 1,160 幾億了，但沉陷還是持續發生。

再來，方才部長談的都是治標的道理，但這樣的道理院長聽得進去嗎？

吳院長敦義：我對工程不是那麼內行，而毛部長在這個崗位上的表現是可圈可點，所以我想他是非常專業的。

劉委員建國：我也沒有否認毛部長的表現。

吳院長敦義：所以除非你有更感動人心的說法，不然我還是會以毛部長的說法為準。

劉委員建國：我是說毛部長方才說的方法都只是治標，這樣的道理院長能夠接受嗎？

吳院長敦義：有些其實標、本都要兼顧，像墊片加厚……

劉委員建國：院長方才提到你對工程不是很內行，所以你不要談那麼細的東西，基本上，這是高速鐵路，現在問題這麼嚴重，但部長的答復卻只是治標而已，院長可以接受嗎？

吳院長敦義：他有講治本的方案。

劉委員建國：沒有。

吳院長敦義：高鐵公司準備在該處進行基礎地質改良，這就是治本的事。

劉委員建國：本席只要求院長成立一個專案小組進行調查，看看當初這樣的路線是誰決定的，為什麼會在地層下陷這麼嚴重的地方規劃這樣行經該處的路線。

毛部長治國：該處都會沉陷，只是沉陷程度的差異而已。

劉委員建國：為什麼沉陷這麼嚴重的地區，還規劃路線？為什麼以前中山高不從該處經過？為什麼以前從台北南下不會從該處經過？

毛部長治國：20 年前規劃時就預計會有配套措施，針對大範圍的沉陷會有對策。

劉委員建國：你的配套措施因應得當嗎？

毛部長治國：配套措施非交通部一個單位可以擔負，基本上今天我們交通部只是後果的承受者。

劉委員建國：部長要跟本講道理，沒關係，你可就你們說得過去的部分說明，但事實上這並非你們交通部一個單位足以應付的，所以本席才建議是否成立一個專案小組，釐清這整件事以為因應。昨天本席就聽聞毛部長表示有些事情並不在他的管轄範圍，所以他也有困難所在。因此部長說要跟本席講道理，其實反倒是本席講道理給你們聽。

吳院長敦義：劉委員，你方才的建議非常有道理。老實說，姑且不論高鐵建造時的爭議，但高鐵完工後，它是一項提供給國內、國外人士安全舒適的乘坐環境，各方評價都很高的高速鐵路建設，因此在安全舒適的範圍內，我們要保護、維持它，並且成立一個專案小組，成員應包括地方政府、中央相關部會，以及熱心的民意代表、學者專家一起來參與。

劉委員建國：既然院長答應了，本席就再問一次。部長，這是你簽署的，不會跳票吧？

毛部長治國：對呀，這是……

劉委員建國：本席現在最擔心的是，車站已設置，卻沒有聯絡道路。請問會發生這樣的狀況嗎？

毛部長治國：這要整體來看，車站一定會蓋。

劉委員建國：那屆時，會不會蓋好一座車站，旁邊卻沒有任何聯絡道路？會不會發生這樣的窘境？

毛部長治國：我們希望它全線能夠穩定。

劉委員建國：你是講從 99 年 1 月 1 日開始設置一直到 104 年 6 月就要完工，這不僅是雲林人的期待，也幾乎是所有搭高鐵的人的期待，應該也是院長的期待。可是現在部長的回復已經有所保留。你們不要屆時在那裡興建一座站體，但周圍都是塌陷的區域，周遭都無法興建聯絡道路，每個人都必須撐竿跳才有辦法到高鐵站，這將滑天下之大稽。

毛部長治國：這要大家配合一起想辦法找尋對策。

劉委員建國：好，請院長盡快成立專案小組，本席希望他們提出的報告能非常清楚，若當時有不法人士涉入，應通通移送法辦。

再者，行政院於 2007 年為因應人口老化就曾規劃相關措施。誠如方才吳院長所說，人的壽命偏高固然應該高興，但也必須有所擔憂。歡喜的是無論男性、女性的平均壽命都已提高，但在壽命提高的時代，我們政府應該如何規劃？以因應老人時代來臨，甚至更高齡的時代。高齡時代大致區分為高齡化、高齡、超高齡 3 個時程，這部分，吳院長應該很清楚吧？

吳院長敦義：是。

劉委員建國：臺灣目前是進入高齡的時程，再過幾年就要進入超高齡時程。

吳院長敦義：早上也有委員質詢這個問題，並把資料 show 在螢幕看板上，事實上，大約 30 年後，我們有 45%都是所謂的老人，是項比例就非常嚇人。

劉委員建國：他所提的數據跟本席不同，那沒關係。本席剛才提過我們已經快要進入高齡化社會，我們該如何因應？經建會 2007 年曾提出一項計畫，名為「高齡友善城市計畫」。昨天衛生署長進行施政報告時，也特別強調高齡友善城市的構想。初步規劃地點在嘉義市，當時本席就特別跟署長提到網站上並沒有看到整個高齡化友善城市計畫在嘉義市的規劃進度及效益評估，全部都沒有看到，本席不知道是什麼原因，這是第一點。

其次，馬總統曾說 4 年內要完成長期照護保險，這是馬總統的政見，吳院長應該知道？

吳院長敦義：應該是長期照護服務網路。

劉委員建國：不是。馬總統是說長期照護保險。這幾天你說的是長期照護服務。

吳院長敦義：我們三月底前，要送請貴院審議的是長期照護服務法。

劉委員建國：對，要有長期照護服務法，才有長期照護保險。

吳院長敦義：對，於全國設立 21 個一級的服務區、63 個次級的服務區、368 個二級的照護區，這個網路要是成功設立，醫療系統與人力培植達到一定程度，才會有條件的考量制定長照保險法，以逐步進入長照保險的時代。其間有許多上位、中位、下位計畫，次序是亂不得的，委員若說在幾年內要馬上實施長照保險，我實在是力有未逮。

劉委員建國：但本席要提醒院長，這是你的長官在他的政見宣示，在他上任後 4 年內要開辦長期照護保險，這是馬總統講的，同時劉前院長也宣告過 99 年度長期照護保險法完成法制化並上路執行。但邱署長應該清楚，長期照護保險的前身上位應為長期照護服務法，但我們現在連長期照護服務法都還沒有完成立法。

吳院長敦義：3 月底之前，我們將送請立法院審議。

劉委員建國：本席現在就是要告訴吳院長，你可否先聽署長說明長期照護服務法的重要性，在高齡社會裡要去推動長期照護服務法，你們要在 3 月底前，送來我們委員會審議，本席很高興，我也希望能有更快的速度，但在你們送來本委員會之前，相關草案可否讓我們衛環委員會的每位委員都能清楚瞭解，如果今天你把是項法案列為你們極為重要的施政，也作為我們台灣人口老化的因應政策，就不應拖延到現在才送出來，因為你的長官及前任院長很早以前就說過要在 4 年內，亦即 99 年度要完成長期照護保險法，你知道嗎？

吳院長敦義：知道。

劉委員建國：然而長期照護服務法到現在都還沒有出爐。這會期的院會，吳院長曾經承諾 3 月底送來，但本席聽署長說是 3 月中旬。你們一個說月底；一個說中旬，到底是何時要送來本院？

吳院長敦義：我說 3 月底之前，所以 3 月底之前的每一天都符合我所說的話。

劉委員建國：吳院長不要說這樣的話，這樣拗實在沒有意思，相差 15 天，也是差很多。二代健保在委員會審查幾天，你有印象嗎？足足審了 8 天，8 天審完後還搞了一整年。如果今天二代健保法與長期照護服務法具有同等的重要性，就不能草率輕忽。所以本席覺得長期照護服務法不應等到 3 月中旬或 3 月底才提出，而應儘早提出才對。儘早提出，在草案尚未送委員會之前，讓委員都能非常清楚，若你決心要因應好人口老化政策，這項法律對你來說是非常重要的，是你們執政的有效工具之一，未來才有可能推動你們馬總統說的長期照護保險法，否則是不可能實現的。邱署長，本席這樣說，對嗎？

邱署長文達：對。現在該案還在行政院院內進行最後一次的審核，在這次達成共識後，我們會立即報告衛環委員會……

劉委員建國：本席現在是就事論事。這會，你們要把該案送來，問題不在你們說何時的問題，而是這是之前劉前院長、馬總統就曾說過的法案，然而我們直到現在連母法都沒有看到，又怎麼去推動長期照護保險法？那是不可能的，所以本席希望在發生像二代健保的那種狀況，因為臺灣人口老化實在太嚴重了，本席舉出一項簡單數據，關於老化，我們雲林、嘉義所占比例不是第一就是第二，南投也不徨多讓，不是第三就是第四。而且不只是人口老化所占的比例，連老化速度及失能老人我們都是全國第一。但面對這樣的情形，到目前為止，就我們 10 年長照計畫，本席去年在院會曾質詢過院長，吳院長應該很清楚，我們編了 817 億，這 10 年我們執行了 4 年，到現在動支不到 200 億，而且還動用到預備金去補足去年度整個長照的經費，當時我就覺得 10 年長照計畫是要因應長期照護服務法，是要因應未來的長期照護保險，在這個前置作業裡面，我們一開始就走得「零零落落」的。既然馬總統都已經這樣宣示了，劉兆玄前院長也曾這麼宣示過，那院長也應該要宣示，但這個宣示不只是把長照法送到委員會來審查而已，如何具體針對臺灣老人這塊領域，包括超高齡、失能老人等，況且高齡化社會問題也不是一部長期照護服務法就可以解決的。

吳院長敦義：這只是其中之一，對於高齡化或超齡化的社會要有所因應，我們當然要做很多事，第一，必須讓整個國家變得更有福利的基礎、有公益的能量，讓年長的人能夠像禮運大同篇所講的「老有所終」，讓他的晚年可以看到兒孫都很健康、家庭很幸福、社會治安良好，又有友善的環

境讓他居住、可以終身學習、可以身康體健，如果有病痛時也能得到應有的照顧，我覺得這些是政府應該形成的網絡，談這部分可能要花很多時間，相信劉委員一定非常清楚。

劉委員建國：我就不再就教院長有關超高齡的友善城市到底需要幾個面向了，不過，方才院長曾提及，他可以在那裡居住得很安全、整個環境很舒適，當他需要就醫時也會有更好的醫療資源，也就是說，人口老化的部分應該要這麼做，然而，方才本席曾提及，2007 年我們已經有推動高齡的友善城市，但是我看不到它的進度，看不到它到底做得如何，如果那個城市能夠做得好，週遭的包括雲林、嘉義縣、南投縣等年齡層比較高、老化得比較多的縣市應該就可以直接受惠，這部分也可以再繼續推下去，不過，第一關到現在都沒在動，這要怎麼推？

吳院長敦義：其實還是有的，怎麼會都沒做？像我就有去參觀過嘉義市針對年長、高齡長輩照顧的設施，南投縣仁愛之家也比我當縣長時做得更好、更完善了，不過，我承認這都還是不足。

劉委員建國：院長，雲林也有仁愛之家，這是幾十年前的事了，當然它有在進步，如果它沒有進步，早就被淘汰掉了。

吳院長敦義：是的。

劉委員建國：你不能以這部分做為高齡友善城市的指標或標的，這是不對的，如果還有時間的話，署長可以跟院長報告，高齡友善城市到底做到什麼程度。

邱署長文達：我後來有去查了一下，國健局的網站有談及一些，國健局開始有一些規劃了，之後我再以書面跟委員報告。

劉委員建國：院長，這部分到現在還在規劃中。目前臺灣老年人口問題這麼嚴重，有關醫療這一塊，署長也剛上任，相信他應該滿專業的，請問有沒有機會設置一個老人醫療研究中心？

邱署長文達：這個 idea 非常好，我們會朝這個方向來做。

劉委員建國：院長認不認同？

吳院長敦義：應該做，我們有比較完善的全民健保，其實就是提供一個迎接高齡化社會最起碼的水準。

劉委員建國：我希望在這個會期之前就提出這個雛型。接下來本席要請院長看一下這張圖。

吳院長敦義：是空氣污染。

劉委員建國：對，請看雲嘉南的部分，這張表顯示出什麼？有關細懸浮微粒（PM2.5），美國的限值標準是 30 微克，結果雲嘉南是 104，高高屏是 129，中部是 87，到目前為止，我們的細懸浮微粒（PM2.5）都超過美國限值標準的 3 倍以上，相信署長應該也很清楚，我們到現在都還沒有去制定這部分的限值標準，臺灣整個籠罩在高污染的空氣品質下，臺灣人怎麼會健康？基此，本席建議儘早訂出限值標準，這部分我們已高於美國的 3 倍，這不得了！這是每天、即時的狀況，每天都是一百多、八十多、九十多，人家才 30，我們等於是人家的 3 倍，健保承受得了嗎？

吳院長敦義：看到這張圖也只能低頭，我們的確還有努力的空間，尤其是那兩個紅色的就在雲嘉南和高屏，這正是臺灣相對污染負擔最重的地區，我在高雄有 8 年半的時間，所以我非常瞭解。

劉委員建國：院長，可否請署長儘早在這個會期把這個空氣污染限值標準訂出來？

沈署長世宏：我們有在規劃。

劉委員建國：這個會期訂得出來吧！

沈署長世宏：我們要把這個辦法跟管制標準一起訂出來，兩者要搭配。

劉委員建國：反正這個會期就朝這個方向來處理。

沈署長世宏：我們會來處理。

劉委員建國：謝謝。

吳院長敦義：謝謝委員的指教。

主席：請李委員鴻鈞質詢，詢答時間為 30 分鐘。

李委員鴻鈞：（16 時 6 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。一個國家在掌政，其實人民最計較的就是生計、生存、生機，這「3 生」對人民來說是非常重要的，而這兩天炒得很熱的就是臺中火災的問題，依中華民國現行法律、法規來講，照理說不應該會產生這麼大的火災。據瞭解，火有燒到隔音棉，然後隔音棉也馬上就燒起來了，若依法規之規定，到底隔音棉有沒有防火？重點應該從這個地方看起。事實上，消防檢查不是只有消防隊員去檢查而已，這是一個聯合檢查，包括它整體的內裝、壁紙、地毯、隔間等有無防火性能，這些是一般性的檢查，從它要開始營業的時候就要做檢查了，在開始營業之後就是定期做檢查，定期做的檢查是什麼檢查？就是做這些檢查，到底我們有沒有去貫徹這部分？這才是這次我們要去追究的主要方向。我想相關單位應該去看看它的隔音棉為什麼沒有防火？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（16 時 8 分）主席、各位委員。包括這部分都會去查，李委員是工程專業，又留學日本，我很欽佩你這方面的智慧與經驗，一個火災發生就奪走了 9 條人命，很多不幸的因素都湊在一起，假如通路不是那樣堵塞住，假如它不要搞火舞秀，假如幾百平方公尺不要擠了好幾百人，假如那個業者更有良心，假如稽查人員更專責、更負責任就不會發生這些事，但是每一項不幸的因素都湊在一起，於是就產生了這樣的不幸事件，這並不是單一的問題，我們一定會全面做澈底的追查、究責、改善工作。

李委員鴻鈞：太荒唐的是隔音棉的部分，在法規上，從以前的規格式走向現在的性能式，就是走向性能、功能，任何材料都一樣，隔音棉一定要有防火的性能，這是基本的，包括地毯與壁紙也應該要用防煙的，這樣延燒的速度才不會那麼快，這些內裝都是公共場所、營業場所必備的基本條件，也這是最基本的基本，而且這已經行之有年，並不是現在才有的，所有的內裝檢查，特別是營業場所的內裝檢查都是行之有年的，請問江部長對這部分的看法如何？

江部長宜樺：關於這一次的事件，我們這幾天也在陸續瞭解中，依照現行的法規，對於單純的泡棉剛好有個空隙，沒有嚴格的規範，但是委員方才所提到的地毯、布幕、窗簾等，在消防法規中都有要求必須是防焰的性質。另外，委員方才提到室內裝修所要求的規定中，包括天花板，確實必須符合耐燃二級、三級等的規定。

我們今天中午也開了一個會，我把消防署、營建署一齊找來，初步決定是不管規定在哪一部法律，基本上可能會規定在室內裝修工程的標準方面，將來要對泡棉做嚴格的限制，不能像這一次這個夜店這樣可以隨意黏貼。

李委員鴻鈞：好，那你請回。

江部長宜樺：謝謝。

李委員鴻鈞：如果方向都正確，這一次事件的整個始末原因應該就很容易釐清楚。

接下來本席要進入今天質詢的主題，從總統上任到院長的努力過程，使很多數據都非常的亮麗，包括經濟成長 10.82%，貿易總額突破 5,000 億美金，這是 24 年來的經濟新高，這些數據都非常漂亮。還有我們的進口金額 2,500 億美金，出口金額是 2,700 多億美金，這些數據都很漂亮。若從上市公司的獲利突破來看，將近 1.5 兆台幣，與 2009 年相比，成長將近 80%，問題是這麼漂亮的數據，為什麼百姓沒有辦法直接去感受到？這才是當今非常重要的課題。因為從百姓來說，個人平均每月薪資是 4 萬 4,430 元，比前年成長了 5.34%，如果與 97 年相比，卻只成長 6 元耶！

吳院長敦義：李委員，我講一句心中鬱悶許久的話。臺灣的薪資就跟我們人都掉到水底一樣，好不容易在我來的這一年半中，經過大家的努力，已經從水底逐漸爬上來，並且浮出水面 6 公分，這當然不夠，可是已經喘一口氣了，比過去多少年都高了，我才來一年半我能怎麼樣，要創 50 年新高，達到 2 倍，達到 80%嗎？不可能的事。大家應該要瞭解，我們都是在金融海嘯中趴下去，都跌落水底了，現在上來得快，能冒出水面 6 元，就是 6 公分，能吸一口新鮮的空氣，復甦的喜悅應該是很高的嘛！

李委員鴻鈞：我想這就是院長想要講的心裡話，好不容易我們才把經濟拉拔回來了……

吳院長敦義：這是我深刻的心情，我們知道做得不夠好、不夠強，還有相當多的人還沒有富起來……

李委員鴻鈞：我知道，可是問題是百姓並沒有感受到，這幾天媒體的報導是泡麵在漲，一般民生物價在漲，人民沒有辦法去感受到現在的經濟是一片繁榮，所以如何把成果直接回饋到人民身上，就是我們現在開始要努力的方向，這也是我要跟院長探討的部分，你剛才說我們好不容易拉回來了，所以如何再來突破，直接回饋到百姓身上，這就是我們現在要努力的。

吳院長敦義：對，所以我們很希望上市公司在賺這麼多錢之後，能夠多照顧員工，最近我常講的老生常談 4 句話，從來沒有在你面前講過，我每一次看到上市公司、工商協進會、工業總會，都會用這 4 句話來祝福大家，有一天總統坐在台下聽了之後都笑起來了。這 4 句話是一日進斗金賺大錢、守法重義繳稅多、善待員工闔家樂、節能減碳愛臺灣。我提出這 4 大懇求，希望上市公司賺大錢之後能夠對員工好一點，最好能夠加薪，一定要這樣子的。

李委員鴻鈞：要這些上市公司加薪其實是另一個層次啦！

吳院長敦義：也很多公司有要加薪，最近我看到一個資料，上市、櫃公司有 51%以上已經調薪或即將調薪。

李委員鴻鈞：本席舉個數據，目前月薪 3 萬元的人差不多有 359 萬人，將近 360 萬人，一個月薪資低於 2 萬元的也有近百萬人，至於被納入貧窮戶的差不多有 85 萬人……

吳院長敦義：這個我有話要講了，因為這是我們將其調高的，如果不調高貧窮線，那就和美國的貧戶標準是一樣的，現在我們將其調高，社會救助法將貧窮線每一口拉到新台幣 1 萬多元，人數才

會變成 85 萬人，結果我將其提高，反而變成我的罪過？

李委員鴻鈞：現在臺灣的走向就是我們長期一直在講的 M 型社會，許多大企業、有錢人是很有錢的，但貧窮的人現在要如何拉上來，亦即如何將平衡拉出來？這就是院長現在很努力要去做，也是總統現在很想做、很努力要做的，可是要怎麼去做？這個政策方向就牽扯到國家的整體政策與方向，例如：現在我們大量吸引大陸觀光客來臺灣觀光，過去民進黨執政時代喊出所謂的觀光倍增計畫，喊到嘴巴都快要破了，也只從 200 多萬人增長到 300 多萬人，現在我們則是已經突破 500 多萬人了。

吳院長敦義：556 萬多人。

李委員鴻鈞：對，觀光客進入臺灣以後，就屬於服務業的範疇，服務業是最基本的消費，是直接觸及到任何的窗口、百姓身上去，所以我們現在要如何利用這些資源擴展到所有的一般平民百姓，這就是現在政府要去想的，而不是只有讓旅行社、航空公司賺而已。他們進來之後的消費，除了進入百貨公司消費之外，如何延伸到各個觸角去，這是一個方向，我只是提出比喻而已。

另一個方向，我們看到國內的大企業在舉辦尾牙活動時，因為這是他們內部的事情，所以他們高興怎麼樣就怎麼樣，畢竟我們是一個自由民主的國家，並不是共產國家，可是如何讓他們能夠多照顧員工，不要再出現員工過勞死，因為國內員工的工時，平均一年是 2,156 小時，比德國、法國、日本等國多出 300、400 小時以上，所以最近國內勞工過勞死的問題才會一再產生嘛！百姓看到的問題是，我們一而再再而三的呼籲，國內經濟成長如何如何，成長了多少，從怎麼樣拉拔起來的，企業如何上升，但是一般勞工感受不到的最大原因就在這裡，所以我們如何創造讓勞工能夠感受到整體經濟真的復甦了的環境，這是我們在短期間內必須做到的，既然這兩年已經成長這麼多了，如何在短時間內讓百姓能夠感受到，這就是我們要去想的方向，對不對？本席再打個比方，我們最近在談所謂的奢侈稅，將來房屋要課徵 15%的稅……

吳院長敦義：哪有什麼房屋要課徵 15%？

李委員鴻鈞：2 年內買賣啦！

吳院長敦義：那是指買來以後，非自用住宅 1 年內又出手賺錢的房屋，這時候我們才會課徵 15%的稅。

李委員鴻鈞：我知道，但這個事情只做一半而已，這 15%的錢要用在哪裡呢？

吳院長敦義：用於幫助窮人。

李委員鴻鈞：用於幫助窮人的具體方向是在哪裡呢？

吳院長敦義：社會救助法從 7 月 1 日開始執行以後，一定需要更多的經費啊！

李委員鴻鈞：既然今天我們課徵這些錢並不是要納入國庫，對於這些錢的具體用途就應該連結在一起，這樣百姓才會感受得到。

吳院長敦義：對，謝謝。委員指點的方向剛好跟我們規劃的方向一致，特別謝謝委員。

李委員鴻鈞：如此百姓才明白，所以院長要講出來。

吳院長敦義：有，我剛才才跟委員講。

李委員鴻鈞：政府要正式對社會大眾說明，如此百姓才能有所感受。比如新加坡或香港有政府興建

的國民住宅或租賃住宅，政府興建這些住宅的經費從何而來？既然政府課徵特種銷售稅，政府所徵收的稅金就應該回歸到這些用途，如此百姓就能感受到政府的用心，而不只是為了增加國庫稅收，若僅是為了增加國庫稅收而徵稅，百姓不會感謝。如果政府徵稅的目的就是為興建平民住宅，想辦法為了讓買不起住宅的人有房可住，那百姓就會有所感受。

吳院長敦義：所以，我們不必太悲觀。經過媒體報導，社會大眾了解以後，民調結果跟我們自己體會的狀況相當接近，有六成的民眾支持，大約兩成民眾持保留態度。

李委員鴻鈞：目前問題在於後半段的部分，我建議行政院……

吳院長敦義：我們再多跟國人報告，讓更多人了解，支持的力道就會更大，如此本院同仁在推動時就會更有信心。

李委員鴻鈞：對。就是讓百姓了解，政府徵稅的目的不僅是為了增加國庫稅收，而是如何運用這些稅收照顧一般平民百姓，那民眾支持的力道就完全不一樣了。是否如此？

吳院長敦義：對。

李委員鴻鈞：剛才劉建國委員提到雲嘉南地層下陷問題，這個問題從高鐵開始興建至今，我在立法院整整講了 10 年。對於此一問題，當初興建高鐵時，高鐵自己本身也深感困擾。地層下陷是已經存在的事實，目前雲嘉南地區，整體地層每年下陷的平均深度從 1990 年至今，最嚴重曾達 1 公尺，到 2005 年時還至少有 10 公分。

吳院長敦義：看起來有減輕的趨勢。

李委員鴻鈞：現在稍有緩和。問題是，若依照日本的鐵路法規，只要鐵路沿線地層呈現 4 公分以上的沈陷，那麼鐵路就不能行走。這部分現在先不談，畢竟我們興建高鐵的結構方式與一般鐵軌方式並不相同。高鐵在雲嘉南地區幾乎全部採高架方式，所以基樁打得很深，因為基樁打得很深，地盤沈陷的影響基本上會比較小；問題是一旦地盤沈陷過大，當摩擦比例大過整個基樁的強度時，基樁將會裂開。

吳院長敦義：我非常欽佩李委員講這句話，這一點真的是 key point，你一定要多講讓社會大眾明白，因高鐵採高架結構，基樁打到很深，所以雖然地盤下陷，但高鐵並不是蓋在下陷的基礎上，這一點很重要。高鐵的安全，之所以過去這幾年都能保持良好的紀錄，就是因為我們也有一些因應的對策。

李委員鴻鈞：其實，我跟部長也討論過許久，我要跟院長講的就是差異沈陷問題，目前差異沈陷大約一千五百分之一點多，若差異沈陷累積至一千五百分之四點多，真正的問題就會產生。這幾年來，差異沈陷已經累積上升將近一千五百分之一，數據顯示是往上走的，若按照這個比例繼續沈陷，頂多再撐 5 年。10 年前我們就看到這個問題，政府是否有意解決問題？有的，所以政府編列預算，甚至打算在雲林興建湖山水庫。雲林地區並無水庫，集集攔河堰的水源，自來水公司要用，六輕也要用，雲林一般民眾的民生用水從何而來？

吳院長敦義：集集攔河堰在南投縣。

李委員鴻鈞：對，雲林的水源是從那邊引過去的。雲林一般民生用水每日大約 24 萬噸左右，六輕每日用水大約三十幾萬噸，等於超過整個雲林人口所需的民生用水量。雲林自來水公司的水源是

抽自深層地下水，深層地下水的影響是最可怕的，再加上雲林地區的農業、養殖業所抽取的地下水，一個鄉抽取的水量每年可能超過 8,000 萬公噸，那是非常恐怖的數據。經過民意代表長期關注，政府當然也看到這個問題，後來政府就編列預算處理。例如政府編列預算給雲林縣政府兩千多萬，請雲林縣政府將地下水井封起來，但雲林縣政府不敢封井，誰敢封？因為沒有替代水源，民眾生計沒有著落，一旦封井，縣長、鄉長都不必再選了，誰敢封井？一旦封井，百姓的生計又何去何從？所以此事還涉及產業的結構及民眾的生計問題。本席建議吳院長要追蹤一下湖山水庫的興建工程，目前湖山水庫的工程進度大大落後，原本預計民國 105 年湖山水庫就會興建完成。湖山水庫早就該蓋，因涉及八色鳥的棲地及環保團體的抗爭等等問題而延宕許久，這部分不再談，但目前湖山水庫工程，因為工法及其他等等問題，完工進度恐會大幅落後。

吳院長敦義：我會進一步了解，因為那個地方剛好在竹山鎮瑞竹跟雲林交界的地區。

李委員鴻鈞：一旦湖山水庫完工，政府就有理由禁止民眾抽取地下水。我常常舉此為例，以前臺北盆地也有地盤下陷的問題，每年大約沈陷 10 公分，後來政府何以能夠禁止臺北市民抽用地下水？因為蓋好了翡翠水庫。但翡翠水庫完工使用後，為何臺北盆地仍然繼續沈陷？因為長期抽用深層地下水，深層地下水被抽用後，經過地層壓密作用，要補足地下水面高度，起碼要花上 10 年至 20 年的時間，臺北盆地的地層才會趨於穩定，一樣的道理，目前雲嘉南所面臨的就是類似的問題。目前雲嘉南地盤下陷的問題，我常常跟部長討論，其實已非交通部高鐵局可以處理的問題，因為此事牽涉產業結構及產業轉移等等問題，包括當地的養殖業及農業如何進行全面的產業結構變更？這也是整體的經濟方向之一，這也是我要再一次跟院長提醒，問題的癥結所在。

吳院長敦義：謝謝。

李委員鴻鈞：要給雲林地區一個水庫，至少還要拖上 5 年，水庫蓋好後，雲嘉南地區的地層會不會沈陷？仍會繼續沈陷，所以這個問題仍然存在。依照目前地層的沈陷量，我預估高鐵的安全最多撐 5 年，即使在最好的狀況下，也只能撐 10 年，但 10 年之後地層下陷的問題仍然繼續存在；況且，我們期望高鐵後續的營運不僅僅 10 年而已。所以，我今天點出這個問題，希望院長將其放在心裡面。

吳院長敦義：我們不只放在心裡，現在經濟部已經成立一個「經濟部地層下陷防治推動委員會」，將會邀集相關的部會進行跨部會討論，將來一定會邀請雲林縣政府共同參與。

李委員鴻鈞：好。上次施政總質詢時，我曾對院長提過水庫淤積的問題。記得上次施政總質詢時，我也對院長提過世界糧倉的概念，身為地球的一份子，整個未來的世界糧倉一定會產生很大的變化，如何擬定基本的農業因應政策，本來就是執政者該有的政策。目前良田休耕狀況非常嚴重，白河水庫的淤積量將近 60%，更不要提全國的水庫有效容量大概是二十四億五千多萬立方公尺，可是現在水庫的淤積量將近 5 億 2,330 萬立方公尺，等於兩座石門水庫的量，這個問題從九二一地震之後就一直講到現在。

吳院長敦義：委員也知道，97 年和 98 年增加那麼多就是因為八八水災的關係，曾文水庫和南化水庫的淤積量大幅增加。

李委員鴻鈞：本席在去年就和院長提過，你說現在來清，並不是這樣就好了，我舉一個簡單的例子

。假設我們將全國的砂石車全部集合起來，不眠不休地清，光清這些就要清 13 年了，有辦法嗎？不可能嘛，砂石車不可能全部都來清水庫。

吳院長敦義：我們水利署拚命清、清、清，在 99 年這 1 年裡面清了一億多立方公尺，這是歷年的 4 倍啊！

李委員鴻鈞：那時候我們講了一個土方銀行，你想的不錯。

吳院長敦義：這已經做了。

李委員鴻鈞：你的用心都是對的。不過，依本席做的統計資料，從高雄、屏東、南投、花蓮到台東，我們的土方銀行可堆置的量差不多是二、三千萬立方公尺，問題是現在只有 118 萬立方公尺而已。

吳院長敦義：應該不只這樣。

李委員鴻鈞：這是本席最近查得的資料，是我去跟經濟部調出來的資料。

吳院長敦義：請施部長向委員報告。

施部長顏祥：這方面委員是專家，因為目前土方的用途大概都是給砂石業者帶走，那些是目前沒有辦法處置才放到土方銀行去。

李委員鴻鈞：現在的問題有幾個方向。以石門水庫為例，石門水庫的淤積量很嚴重，其實任何一個水庫的淤積量都很嚴重，現在我們挖出來，可是清的速度還來不及淤積的速度，這就是現實的問題。我們來不及挖，挖出來之後，水夾帶的砂再沈澱的速度比我們清的速度還要多，簡單講，這就是現在遇到的一個問題。還有一個問題，就是我們原先設計的水庫跟當前社會所使用的是不同的狀態，比如以前石門水庫是 7 分提供給農田灌溉，3 分提供作為民生用水，取水口就在比較上方的位置，因為比較髒的水灌溉到農田也無所謂。可是現在石門水庫作為灌溉用的幾乎少之又少，將近 90%是提供給民生用水，現在的問題就在這裡，就是當初原始的水庫設計和現在整個社會的變遷、改變，已經不同了，這是一個問題。

另外，從九二一地震之後，全國大地擾動，那時我們就再三呼籲要環境清查，環境清查最主要做的是就是國土規劃。就國土規劃而言，我們很多的高山，或是能夠種植的、不能開發的，這些都沒有一個公權力，這是我們必須嚴肅面對的問題。拉拉山的水蜜桃很好吃，到拉拉山種水蜜桃我們也很贊成，可是，上游過度的開發所導致下游的沖積，自然而然就會有這個問題產生。所以這些都是環環相扣的是問題，其中所牽扯的是我們的國土規劃和產業政策，這都是同樣的問題，我們遇到同樣的問題。今天我們看到全國的水庫居然淤積了 5 億 2,330 萬立方公尺，我們經常就一個很簡單的數據來講：這些只要都清完就等於少蓋兩座石門水庫。可是問題是依我們現在的方向跟現在的社會結構、產業結構，我們清得了嗎？清不了，真的清不了。

本席只能在此向院長報告，真正政府要去做的能夠做到什麼程度？只能在有限的範圍做而已，而在有限範圍去做，我們只能做什麼？所以我們必須長時間來分短中長期，最起碼要花 30 年的時間，可是我們不能讓它惡化下去。現在你在位，30 年之後，你在哪裡、我在哪裡，我們都不知道，可是我們現在要想的是，在 30 年之後如何讓台灣的大地、讓台灣的水庫是一個乾淨的水庫，這是我們現在要想的方向，我們要留給子孫一個環境好的乾淨水庫，這是我們今天要想的

，而不是要讓百姓瞭解，我今天做了，明天就會好，那是騙人的，或是我今天做了，明年就會好，那也是騙人的，這起碼還要花 30 年的時間。這 30 年我們如何來建立起應有的環境大地，這就是我們要想的，所以，國土規劃、國土復育，甚至是海洋法，這三個法真的要慎重為之，好不好？

吳院長敦義：是，謝謝李委員。

李委員鴻鈞：本席再就另外一個議題就教院長。前一陣子，有很多新北市的議員帶隊去向新北市長朱立倫抗議，說新莊捷運線通不了車，三環三線通不了車，支票跳票。我必須向院長報告，新莊捷運線通不了車的原因是什麼。照理講，新莊捷運線是要比蘆洲線還要早通車，為什麼無法通車呢？最主要是樂生療養院當初抗爭的問題。

吳院長敦義：沒有錯。

李委員鴻鈞：樂生自救會是在什麼時候成立的？樂生自救會是尤清當縣長時就成立了；樂生自救會抗議最嚴重的時候是什麼時候？就是蘇貞昌當行政院長的時候。

吳院長敦義：所以，那一位帶隊的沈先生，他抗議的對象不對。

李委員鴻鈞：沒有錯，不過，我們還是不能怪這個問題。要如何讓新莊捷運線分段通車？我建議行政院這邊也拜託一下，好不好？

吳院長敦義：謝謝李委員。

李委員鴻鈞：謝謝院長。

主席：現在休息 5 分鐘。

休息（16 時 37 分）

繼續開會（16 時 49 分）

主席：現在繼續開會。

請陳委員杰質詢，詢答時間為 30 分鐘。

陳委員杰：（16 時 49 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。看了院長在立法院的答詢，我認為委員不僅有委員的看法，而且還五花八門，可是院長的能力非常不錯，所以要藉此機會來肯定院長。

幾天前台中市 ALA pub 大火，造成九人罹難，引起社會各界的關注。這九位罹難者中，有一位是彰化人，這讓我感到非常不捨。據了解，這間 pub 所申請的營業登記證是飲料店，我想全國各地應該都有類似情況，站在主管機關，也就是內政部的立場，應該做何因應？多年來各地方政府針對國內消防檢查以及工商管理重大缺失，乃至於消防安全、工商登記與建築物內部違章的查核，往往都虛應了事，不認真追查！現在台中燒出問題了，也引起各縣市的恐慌。從電視報導可知，很多縣市已經積極查核、查察，看是否有登記證申請的是飲料店，卻從事 pub，乃至特殊行業等情事！不可諱言，安全檢查確實存在很多漏洞，對此，請問內政部要如何因應？

主席：請內政部江部長答復。

江部長宜樺：（16 時 52 分）主席、各位委員。我們已經立即採取行政措施，並通令全國各縣市全面徹查陳委員所提到的狀況，包括消防及公安等。但根本的作法仍在於從法規做徹底的檢查與修

正！我們已經看到兩、三個地方必須修正，首先是消防法，我們認為應規定類似酒店一類的營業場所不可進行火的表演，以免發生危險；其次為引起火災的易燃物，也就是將消音泡棉列為室內裝修必須檢查的一部分，如此才不會處於三不管地帶，讓業者以黏貼上去為藉口來規避檢查。另外，一些可能引起火災的場所或活動，我們也會藉此機會加以檢視！

陳委員杰：這件事的發生讓本席非常痛心，身為主管機關，內政部應嚴加要求各縣市政府查察業者的違規行為！這場火災燒出九條人命，以致也與法務部有關。請問曾部長，法務部是否積極要求檢察官主動介入調查？

曾部長勇夫：在火災發生的當天凌晨，台中地檢署檢察長就率同檢察官到現場相驗，也就火災的發生進行瞭解，對於該案，目前檢察官已在積極偵辦，並釐清是否必須負刑事責任。

陳委員杰：既然法務部已經啟動調查機制，主動介入調查，那麼本席希望能查個水落石出！但非常遺憾的，這件事發展迄今已經被泛政治化了！依照本席對胡市長的瞭解，他並不眷戀市長一職，也是一位肯負責的好市長。台灣是一個多元化的社會，自然存在著政黨問題，也因此，讓人故意把整件事導向泛政治化！這讓本席感到非常痛心！事情既然已經發生，那麼我們該做的是如何未雨綢繆！換言之，該怎麼做才能不再讓這種事發生？對此，不論法務部或內政部，均要配合市政府，調查其中有無官商勾結等情事！如果主管機關應該查核業者有無違規，但在查核紀錄中卻不見相關記載，這就可能引起火災的發生了！既然事情已經發生，那麼本席要求行政院、內政部、法務部盡到應該有責任，並責成各縣市政府來共同配合。我希望內政部能在最短時間內，最好是在一個月或兩個月時間，將全國各縣市類似這種違規營業，也就是申請飲料店卻從事其他特殊行業的商家查個水落石出，並公告國人知曉。如此，民眾就會三思而後行，請問部長看法如何？

江部長宜樺：謝謝委員指教！這件我們盡力去做，不過這件事需要各縣市地方政府的幫忙。相信一段時間後，我們就會把這種掛羊頭賣狗肉的情形全部清查出來。

陳委員杰：謝謝江部長。我希望內政部也能針對餐廳、夜總會、KTV 等公共場所進行全面行的消防普查，讓臺灣民眾得以擁有一個安全的公共空間！謝謝部長。

江部長宜樺：謝謝委員。

陳委員杰：其次，臺灣民眾非常重視司法改革，這也是大家的共識。為此，本席曾為法官法召開兩次公聽會，會中不管是專家或學者，發言均非常踴躍。不可諱言，司法是非常敏感的，所以公聽會會後，有部分檢察官向本席反映一件事。那就是現行法務部所屬檢察人員獎懲標準表，似乎將檢察官視為偵察機器，只求速度不問品質，如此恐將造成冤獄！而認真辦案的檢察官反容易受到懲處，混水摸魚的檢察官，甚至那些該起訴而不起訴，不該起訴卻胡亂起訴的檢察官，反倒得了好績效。為什麼？因為只要在一定期限內把案子簽結，當然就沒有積案問題。可是有的檢察官非常努力辦案，甚至為了把案子查個水落石出而發生積案。如此一來，這種檢察官不管考績或評比，可能被列為乙等甚或丙等！我認為這將對檢察官的辦案發生重大影響，不知部長對此有何看法？

曾部長勇夫：法務部所定的辦法，是針對檢察官積案、積延不辦來做規定。因為有的案件一擺半年、一年，連開庭、調卷、查案都沒有，這是我們所針對的部分。雖然法務部有辦案規則，要求案

件進來後，八個月內要辦結；但如果案情複雜，被告人數繁多，那麼檢察官可以簽報給檢察長，經由檢察長認定屬實，就可以視為不遲延案件，可以繼續調查。法務部對於案件的要求，一方面除了要求辦案的品質外，同時也要求辦案要在期限內盡可能結案。

陳委員杰：這點我可以同意，但現在有一個問題非常嚴重。我非常肯定 90%以上的檢察官，他們非常正派、清廉、認真，但是有部分檢察官或許辦案的品質有問題。為什麼？因為在還沒有水落石出前，他們就起訴當事人，對當事人造成非常大的衝擊。據本席瞭解，這問題是存在的，部長看法如何？

曾部長勇夫：外界對檢察官有一種講法，就是部分檢察官濫權起訴，我們把這部分列為監督的重點工作，也一再要求檢察長一定要確實督導所屬檢察官，案件起訴一定要有充分證據來證明。

陳委員杰：目前的檢察系統有沒有邊起訴邊找證據的情形？

曾部長勇夫：那種情形已經很少了。

陳委員杰：很少表示還有。他們是為了績效，所以沒有注重品質，造成很多冤獄。本席在國民黨 116 週年黨慶中提到法官法，會後有很多民眾一擁而上來探討這問題，他們提出很多意見。目前 90%以上的檢察官都非常優秀，但是難免有少數檢察官可能因個人認知或者和地方有派系勾結的問題，導致在辦案的過程中沒有非常客觀和公平，在此情況下，台灣老百姓真的很可憐，對司法體系非常不信任。

曾部長勇夫：我們會嚴格要求檢察長一定要真正負起監督的責任。

陳委員杰：這個問題非常嚴重，有些檢察官胡亂起訴。本席詳細研究了最高法院上訴確定案件裁判結果表，發現從民國 87 年到民國 98 年，三審獲判無罪確定的案件比例大概維持 10%左右，就是有 10%的台灣老百姓無緣無故被起訴，他們在訴訟過程中所受的折磨不能以言語來表達。馬總統過去也是受害者，他說：一生廉潔，竟遭貪污起訴，比失去生命還痛苦。這話足以作為所有被浮濫起訴的當事人心境的最佳寫照。

我質詢部長這方面的問題，也希望院長瞭解很多被浮濫起訴者內心的煎熬和痛苦真的沒有辦法用筆墨來形容。對於我質詢的問題，請問院長的看法如何？

吳院長敦義：你們兩位的詢答，我都仔細的拜聽了，我覺得都講出了當前的狀況。陳委員非常關注，有些會被冤枉起訴，這難免。剛才你也提到馬總統在未擔任總統之前也曾被起訴，後來終於證明，而且大家也認為他的確沒有那樣的被起訴的行為。我覺得要勿枉勿縱，不要冤枉，但也不要放縱，勿枉勿縱是重要的原則。

陳委員杰：對，沒有錯。

本席剛才拿的是最高法院上訴確定案件裁判結果表，大概每年平均有 10%的案件被起訴後，三審獲判無罪確定，對於起訴這些人檢察官，法務部最後如何處置？

曾部長勇夫：委員拿的那份資料是到最高法院的案件，實際上，全國起訴的案件被判有罪確定的人達到 96%或 97%。

陳委員杰：沒有關係。有些被浮濫起訴，最後三審獲判無罪確定，對於承辦的檢察官，法務部如何處理？

曾部長勇夫：我們等確定之後都會檢討、分析為什麼案件會被判無罪，對這部分，我們也有統計，看看哪位檢察官這類的案件比較多，然後作為考績及升遷……

陳委員杰：法務部可否協助受害當事人申請冤獄賠償或國賠？這牽涉到人民的權益。

曾部長勇夫：被羈押的部分才能算冤獄賠償。

陳委員杰：被起訴後，訴訟大概要 3 年、5 年或者 7 年、8 年，最後獲判無罪，他們雖然沒有被羈押，但精神損失如何計價？訴訟過程也是一種煎熬。

曾部長勇夫：我們瞭解，我們希望起訴一定要有充分的證據才能提起，也嚴格要求檢察長要負起這樣的監督責任。

陳委員杰：部長，你是一位非常認真、打拚的部長，我給予肯定，我點出這問題，希望你能責成各地檢察長對所有案件要勿枉勿縱。

曾部長勇夫：是。

陳委員杰：當然，最好不要牽涉到地方派系的事務。

曾部長勇夫：那是應該的。

陳委員杰：我藉此機會拜託部長要求檢察長。

曾部長勇夫：好，我們一定會要求。

陳委員杰：院長，我要藉此機會鼓勵一下整個團隊，因為包括世界銀行、瑞士洛桑國際管理學院、世界經濟論壇對台灣的評比都提升了，吳院長率領的整個團隊的表現非常傑出，尤其國民黨執政以來，我們努力的提升台灣整體的經濟，為全球知名單位肯定。我這邊有一個表，世界競爭力方面，在 2009 年世界銀行的排名中，我們原本的排序是第 61 名，2010 年提高為第 46 名；我們在 2009 年瑞士洛桑國際管理學院的評比是第 23 名，現在已經提升為第 8 名，這表示台灣經濟的成長，包括經濟部、財政部等部會對台灣貢獻良多，所以台灣能從 2009 年的第 23 名提升到 2010 年的第 8 名。另外，兩岸去年 6 月 29 日第五次江陳會簽署了兩岸經濟合作架構協定（ECFA），美國商業環境風險評估公司在 2010 年 12 月的投資環境風險評估報告中指出，我國的投資環境評比總分是 71 分，在全球的排名是第 4 名，在列入評比的全球 50 個主要國家當中僅次於新加坡、瑞士和挪威，在亞洲是排名第 2 名，遠超過亞洲其他國家，顯示 ECFA 簽署後，台灣的總體分數提升了 1 分，ECFA 對穩定台灣投資環境當然有很大的幫助，整個行政院應該是功不可沒，所以我要藉此機會再次向吳院長和整個團隊表示肯定。

我也蒐集了一些相關的資料，台灣去年的經濟成長率是 10.89%，創下了……

吳院長敦義：是 10.82%。

陳委員杰：創下了民國 80 年以來的高成長率，然而在如此高經濟成長率的背後還有一群推手，當然，除了整個團隊之外，這群推手中勞工應該也功不可沒，請教院長認不認為？

吳院長敦義：臺灣能從金融海嘯中躍起，比較快恢復元氣，一方面是總統在大政方針上的正確，先有一個和平、穩定發展的兩岸，然後一個有效能的政府，還有很重要的就是立法院非常大的監督跟支持。勞工的貢獻當然是功不可沒，我們全民都是經濟成長最大的推手。

陳委員杰：不管是總統或整個行政院團隊及立法院同仁，大家都有共同努力，但臺灣整體八百多萬

勞工對整個國家競爭力的提昇、發展當然是功不可沒。

吳院長敦義：非常重要。

陳委員杰：勞工靠兩隻手打拚，因此臺灣過去有辦法創造經濟奇蹟，就此勞工也占有非常重要的角色。

吳院長敦義：所以你做為全國總工會理事長功不可沒，我在此謝謝你。

陳委員杰：不敢。是整個勞工大家共同的努力。本席這邊的統計資料顯示，製造業勞工在民國 95 年經常性的月薪，不包括加班費以及獎金，才區區 3 萬 3,620 元，每個月平均工時是 187.3 小時，這個數據是經過本席蒐集及精算過的，而 4 年後，即民國 99 年經常性的月薪為 3 萬 3,346 元，每個月平均工時是 187.9 小時，換言之，每個月的工時增加了 0.6 個小時，每個月經常性薪資反而減少 274 元，當然其間消費者物價指數連連增加，到目前為止增加了 5.48%，這表示我們的物價一直波動，東西越來越貴，臺灣包括泡麵、沙拉油都一直在漲價，但非常遺憾的，勞工薪水不僅沒有漲，反而減少 274 元，這些勞工這麼認真打拚卻沒有得到應有的報酬，本席感到非常遺憾。

民國 90 年公務人員就已經實施週休二日，但勞工到目前為止還是雙週 84 工時，沒有辦法跟一般公務人員比較，換言之，無法週休二日，這對廣大的勞工而言非常不公平，所以最近我們工會召開幾次會議，各行各業的工會領袖群起反彈，請本席找適當的機會向行政院反映，希望行政院這邊能向全國所有企業主道德勸說共同支持週休二日，讓勞工也能夠週休二日。院長，你的看法如何？

吳院長敦義：我公開不知道多少次了，也當面向企業主建議，其中有一句就是「要善待員工，闔家樂」，所謂善待員工，就是希望加薪、福利好一些，假如不影響生產力跟整個企業的競爭力，工時應酌予縮短，使勞工也能逐漸收到雇主跟全國的溫馨鼓舞，在工作上過比較好的生活，這點是否請王主委作個說明？因為稍早前她就有研究過這個議題。

陳委員杰：好。謝謝。

王主任委員如玄：有關剛剛陳委員提到的一些問題，我們認為勞工是臺灣整個經濟成長背後的無名英雄，所以要讓勞工能共享臺灣整個經濟成長的果實，這是我們的使命。就有關委員所提到的兩週縮減到 80 小時工時的部分，其實我們一直都在進行道德勸說，而就法制建構的部分，目前需要有一些配套，譬如現在國定假日方面，勞工是 19 天，而公務員是 11 天，簡單講就是，在例假日部分公務員優於勞工，但在國定假日部分是勞工優於公務員，所以我們目前正研擬在這兩個制度上要如何配套，這一直都是我們持續努力的目標。

陳委員杰：我現在要了解的是，你如何跟企業主道德勸說？我提出這個問題後，有很多工商團體是不支持的，我當然可以體諒立場上的對立，但話又說回來，勞工也是人，尤其物價指數年年增高，導致勞工收入也減少，同時又無法享受週休二日。你看看鄰近國家，中國大陸有沒有週休二日？中國大陸在民國 84 年就週休二日了。我請教主委，日本有沒有週休二日？韓國有沒有週休二日？

王主任委員如玄：有。我們鄰近有些國家，如韓國、日本、大陸的確是採週休二日，但有些國家也

的確是沒有週休二日的。全年休假日數在勞工方面，我們會尋求勞資學政四方共同協調，其實這部分的溝通我們一直都有進行，而對於企業主來講，現階段如何讓勞工薪資水準提高，不會讓企業主在這個時間點因為週休二日而降低他們的工資，這是我們比較擔心的點，所以一定要溝通。

陳委員杰：要讓他們的薪資水準提高，在他們經常性的薪資方面希望可以跟企業主協調，現在物價上漲，最起碼要讓勞工溫飽。說句較不客氣的，對於目前行政院及財政部在推動所謂的奢侈稅，本席是贊成的，為什麼？因為每次在開會時，那些勞工兄弟姊妹看到報紙就罵，他們說他們一輩子不吃、不穿、不用也買不起一個廁所，本席擔任全國總工會理事長，聽到這席話以後，內心非常難過。我剛剛也向院長、主委報告相關數據，他們工作時數是增加的，但薪水反而比 4 年前減少 274 元，這對勞工是非常不公平的，所以本席才加強推動週休二日。我大膽提出一個建議，看勞委會這邊是否能協調企業主？有關勞工本身經常性的薪資，不要包括加班費，是不是能夠調高 10%，來因應目前的高房價或物價上漲的問題？

王主任委員如玄：目前勞工薪資其實已經回到金融海嘯前的狀態，但還是不夠，所以我們會跟企業主溝通。

陳委員杰：我這邊有個評比，勞工薪資雖然是符合金融海嘯前的狀態，但你要了解，以這幾年來的物價波動，勞工的薪水根本沒有辦法負荷物價的調漲，所以勞工生活非常痛苦。

王主任委員如玄：我們完全理解，所以就如何提高勞工薪資，包括基本工資調整的部分都是我們努力的方向。

陳委員杰：本席希望能降低工時，並將正式提案，依照勞基法第三十條將勞工法定工時由雙週 84 小時下降為 80 小時，請教勞委會主委你贊不贊成？支不支持？

王主任委員如玄：這個方向是我們努力的目標，也是我們支持的方向。現階段有個兩個議題，一個是我剛剛跟委員報告的，就是要研擬配套措施，因為整個工時的調整會涉及到排班、人力調整，國定假日日數的配套措施一定要做好準備，另外，第二個部分是，為了避免一些反彈而造成負面效應，勞資學政四方的溝通協調工作一定要做，這部分的準備動作其實我們都有持續進行。

陳委員杰：德國目前所有勞工一個禮拜工作幾個小時？

王主任委員如玄：跟委員報告，48 小時。

陳委員杰：法國呢？

王主任委員如玄：我目前手上有的資訊是德國 48 小時、英國 48 小時、新加坡 44 小時，而大陸是 40 小時。

陳委員杰：法國勞工一個禮拜才工作 4 天，請主委回去查清楚。

王主任委員如玄：等查清楚後，再向委員報告，這有不同的狀況。

陳委員杰：你們是勞委會，當然要照顧勞工，而非資方。

王主任委員如玄：當然要儘量照顧勞工的權益。

陳委員杰：本席希望提出這個案子以後，也能夠引起勞委會及行政院的共鳴，大家共同支持勞工週休二日，讓其基本薪資可以調整 10%。謝謝。

主席：請陳委員根德質詢，詢答時間為 30 分鐘。

陳委員根德：（17 時 20 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長，辛苦了。麻煩院長能夠針對本席提供的意見徹底改善目前行政團隊的生態，這是本席今天質詢的重點。

首先，楊署長在退休時，他特別說他要整理衛生署的幾個區塊的地雷跟新署長報告，請問他有向你報告這件事嗎？有資料給你嗎？

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（17 時 21 分）主席、各位委員。有。

陳委員根德：楊署長特別提到針對食品藥物管理局這個部分，院長，如果你不健忘的話，我隱約在過去曾經在特定時間跟你報告過。

吳院長敦義：對。在審查過程、態度、效率上，您都曾經提示過。

陳委員根德：院長，最重要的是，為了生技產業的發展，在楊署長任內，特別成立了 TFDA，這是仿效美國的審查制度，實施食品藥物的審理，但實際上，TFDA 運作至今，我看不到改革，情況還更加糟糕！TFDA 的審查委員是專職還是兼職？

邱署長文達：所有的審查委員都是外聘的。

陳委員根德：都是外聘兼職的。

邱署長文達：對。

陳委員根德：院長，1 年花在一個審查委員的成本平均超過 250 萬元，結果他們都是兼職人員，這是第一點。第二點，審查委員在業務審查過程中，因為他們是兼職人員，所以其所從事的業務，基本上都與其審查的業務有相當的關連性，我說的都是事實，署長你毋須辯駁，因為你剛到任，本席要將這些問題凸顯出來，讓你及院長知道，這是目前食品藥物管理審查這個區塊中嚴重的問題，我絕對有證據說這句話。院長，我可以將證據提供給你，相對地，我要求 TFDA 必須大幅改革，我將這些問題點出來，讓院長瞭解。如果他們審查的業務與其從事的職業或受委託的業務有關連性，舉個例子來說，今天某某公司委託審查委員做實驗，然後他再球員兼裁判的來審查。衛生署在他們一個人身上花了 200 多萬元，我們立法委員一個月才領 17 萬元，還要扣所得稅，但平均耗費在這些審查委員身上的超過 250 萬元。

吳院長敦義：是一年一人嗎？

陳委員根德：一年一人要花這麼多錢，院長不覺得這是肥貓嗎？而且他們有很多人是兼有公職的，還有很多人在私人企業也有兼職，我認為這就不合理了，跟美國 FDA 的審查制度完全不一樣，我等一下會再跟院長報告。

行政院針對所有專業技師都設有人才庫，提供各單位勾選所需要的專業人才從事審查，並按出席費收費，為何衛生署要獨樹一格，聘任為一年或二年的審查委員？行政院所有的技師等專業人才也都是學者專家，出席一次領多少錢？大不了是 3,000 元、5,000 元，就算 6,000 元好了，為什麼他們一個月開不到兩次會，一年一個人要耗費 250 萬元以上？你不覺得這個肥貓問題很嚴重嗎？行政院有行政院的規範，為什麼衛生署要獨樹一格，這是一個問題。

另外，衛生署遴聘 TFDA 的審查委員時，沒有公開遴選，只集中在少數人，院長可以將過去

所有審查委員的名單調出來，就會發現民國 98 年、97 年、96 年、95 年的名單都集中在這些利益團體身上。為什麼不能公開遴選？這也是非常不合理的。

再者，關於美國 FDA，我們也有案件送去審查。我也不避諱的向院長報告，我是生技公司董事長，我認為生技產業要在臺灣發展，但以現在的制度來看，就被 TFDA 扼殺死了，有很多同業都為此向我埋怨，我可以召集所有生策會的大老闆來跟院長座談。美國的審查制度是如果臺灣的送件有急迫性，他在接受送件之後，按照正常的網路審查，倘若還需要提供什麼資料、補送什麼資料、或是需要說明的，在網路上就可以答復、說明。如果 FDA 認為這個專業性不足，還可以派人來臺灣訪廠、跟申請人做面對面的溝通。臺灣要仿效美國的 FDA，結果規劃出來的完全是如何啃食、獵食這塊肉。有部分的教授學者，我並沒有囊括所有的教授學者……

吳院長敦義：可不可以讓剛到差的邱署長說明幾句？

陳委員根德：我今天在此質詢主要是把這個問題凸顯出來，就是有部分學者專家頂著學者的光環，結果卻像野獸一樣啃食獵物。我也曾向前任的楊署長提出建議，我知道他也作了很多交代，但是下面的人我行我素。院長，我講這個絕對有事實根據，全世界各國的審查都是公開透明的，可是我們的審查制度非常不可思議，第一、審查委員到場不簽到；第二、開會不作紀錄、不錄音；第三、更惡劣的是，任何一個審查委員提出意見就作成共識決，都不具名。院長，請問全世界有哪一個國家的食品藥物審查制度是這樣的？你不覺得很奇怪嗎？你可不可以答復我在多少時間內可以改變這個制度？今天如果是專業的審查，委員應該表達專業的審查意見，為什麼不錄音、不記錄？

吳院長敦義：陳委員，我心裡有一點疑問，因為你是如此鄭重其事的提出質詢，我的疑問是楊署長使命感很強、善惡分明，臧否是非酣暢淋漓，假使真有如此的「未爆彈」，他應該會把它「卸除」，而不會把它原封不動的交給邱署長啊！

陳委員根德：所以說他離開時特別提到……

吳院長敦義：所以中間在制度上是否也有一些跟你理解的不一樣的地方？

陳委員根德：沒有這回事！

吳院長敦義：那我請邱署長先作說明，好不好？

陳委員根德：院長，很簡單，就以審查制度來講好了，怎麼可以委員到場不簽到、開會不作紀錄？還有現在有哪一個國家審查食品藥物不請廠商來針對其研發的產品作專業報告的？

吳院長敦義：會不會是為了避免各種壓力，因而有這樣的制度？我不是專業，是不是讓邱署長作一說明？

陳委員根德：院長，我知道你會從這個角度來看這個問題，你的意思是避免廠商干擾審查，但是如果審查委員專業有問題時，一家生技廠商一投資往往就是 10 億，產品做出來之後，在一個不入流、沒有水準的審查制度之下，請問臺灣的生技產業要何去何從？剛才院長說可能是怕廠商干擾審查，這個邏輯在現實的環境中是不成立的，今天我提出我的專業是要受到尊重的，而不是把它歸咎於怕廠商關說。院長，剛剛本席所提的這些制度問題，包括他們私下去當顧問、做實驗等，我可以提供資料給你。你可以去檢視現在那些通過的案子，把案子攤開來看，看看實驗是誰做的

，60%到 80%都是那些審查委員們做的！

吳院長敦義：如果真有此事，他既吃主的宴席，又吃魔鬼的宴席，那就要逐出宴席之外。

陳委員根德：所以，本席要求，第一，會議一定要公開，廠商一定要有專業人員來說明，今天如果這些審查委員每一項都這麼專業的話，根本就不用在這裡當審查委員了！今天民間任何一個企業中任何一個技術專業、有能力者，年薪是論……

吳院長敦義：是否讓邱署長說明一下？

邱署長文達：上次陳委員也跟我提過這個問題，我就開始……

陳委員根德：第一，我要求審查會要公開，第二，所有審查委員應該要公開遴選。臺灣人才濟濟，不是只侷限於那幾個而已！

邱署長文達：這就是我們現在在做的。

陳委員根德：還有，一年既得利益數百萬，院長，這都是有根據、有預算可查的。院長，我沒有騙你，馬總統說要發展生技產業，朱常務次長到任之後，我會提供一些資料給他，像這些制度和問題，一定要徹底改善，以符合馬總統的行事風格。院長，本席講的這些是有根據的，今天之所以提出這些問題，就是想要把問題的層級拉高，期望院長能夠來解決這些事情，因為這個問題可以動搖國本，我沒有騙你！我可以在電腦上點一點，就可以找 30、50 家的生技產業老闆來跟院長座談，你聽一聽他們的意見就知道了。如果按照現在這種制度和環境，我們的生技產業就只是侷限在那幾個人身上。

行政院的規劃制度是如此，但為什麼衛生署卻獨樹一格？

邱署長文達：我們一定會本著公平、公正、公開的原則來做。

陳委員根德：其次，還有一個很嚴重的問題，其實要把台灣的生技產業打死很簡單，也確實有這樣的情形，我可以把這個人找來跟院長報告，約在 7、8 年前，臺灣有一個學者專家研發雷射刀，這是自己本土研發的雷射刀，但是我們的醫療器材審查小組就把它打死了！導致這個人破產，真是情何以堪？我可以把這個人找來拜訪院長，如果今天有國外廠商去收買某位委員，500 萬或 1,000 萬都沒關係，反正是共識決，只要有一個人有異議，案子就死了。而且，在所有的資料中都表現不出是某某人提出的異議。院長，我講這些例子是要凸顯問題的存在，這個問題就討論至此，邱署長，本席絕對不是責怪你，而是期待衛生署包括健保局、疾管局、食品藥物管理局未來能夠在署長的改革下得到社會各界的喝采。

邱署長文達：謝謝。

陳委員根德：署長請回座。

另外，本席提出建議性質的議題，我們國家的門面是台北市、總統府，還是桃園機場呢？

吳院長敦義：各有各的代表性，桃園國際機場是第一道印象，總統府是國家主權及統治權的象徵，而台北市是首都，當然首都也代表一個國家，101 是代表台灣非常重要的指標建築。

陳委員根德：桃園機場因為老舊所呈現出的問題，可說是層出不窮。坦白講，航空城有其急迫性，在航空城的推動過程中，本席有兩點要向院長報告。本席在整個過程裡都在協助毛部長，因為我非常希望看到台灣的經濟能夠繁榮發展，所以個人願意全力來協助推動國家建設。前幾天，院長

團隊裡的經濟部，他們的代表說，航空城的發展不宜規劃、不宜擴大，因為我們提供的水只有多少的量。這是經濟部代表去參加會議時所提出的意見。

本席從地方的角度來分析這個問題，石門水庫在桃園，兼顧整個都會區的供水，也包括新竹科學園區的供水。早期石門水庫的建設費用，有將近 45%的比例是由農民出錢來蓋的。今天桃園要發展，針對水資源的部分，水利署應該配合國家建設去突破及解決供水問題，怎麼能說只能提供多少水給我們用，而且還說範圍不宜擴大。

依據這位代表的邏輯，現在全世界都在乾旱，也造成全世界的糧荒，請教院長，您要不要宣布全國國民不要隨便生小孩，要不然以後就沒有飯吃。這種邏輯可以成立嗎？本席要說這些給院長聽，就是因為這不是一位正常官員該講出來的話，水資源問題是政府必須去突破及解決的，如果為了國家的經濟發展，GDP 可以成長 3%或 4%，假使還說出那種無法供水的話，這是一位官員不負責任的論調。本席非常不能接受這種講法，這是從一份資料中看到的，也是經濟部發表的意見。部長，本席認為不應該有這種意見，當然這也絕對不是部長的發言，我想亦不是部長要他這樣發言的。這位沒有 guts 的行政官員，說實在話，部長，這部分實在應該要做檢討。

院長，桃園縣也算是國家的一個門戶，再怎麼說也是選項之一。

吳院長敦義：是第一印象。

陳委員根德：本席希望不要像現在一樣，就是一下飛機就遇到漏水。

吳院長敦義：今年 9 月就會讓你驚豔。

陳委員根德：我們必須急迫去改善，既然桃園機場是國家門戶的一個表徵，如果桃園縣升格為院轄市，而不只是準院轄市的話，對我們桃園縣的發展和自治絕對是正面的。當然，按照程序，縣政府要先訂定改制計畫，經縣議會同意，再報到行政院。我今天要向院長拜託的是，我們的縣政府現在正在進行這些程序，到時候希望院長能夠支持。院長，應該沒有問題吧？

吳院長敦義：只要依照立法院三讀通過的地方制度法的程序，我們……

陳委員根德：但還是要報行政院核定。院長，這牽涉到很敏感的政治問題，如果桃園縣政府報上來，行政院卻不准，明年年初馬上就要選舉了，我可以跟院長保證，國民黨如果沒有辦法讓桃園縣升格的話，民進黨執政絕對會讓桃園縣升格。希望院長不要讓桃園縣的發展變成國民黨的包袱，這是我要特別拜託院長的。

另外則是打房的問題。本席提供的圖表第一是公共政策，其次是民間投資。不管社會住宅、青年住宅或廣建國宅，都是政府的應辦事項，屬於社會利益和社會福利的區塊。

我不是反對課徵奢侈稅……

吳院長敦義：是課徵特種銷售稅。

陳委員根德：大家都說「奢侈稅」……

吳院長敦義：請改一改，因為裡面的重點也沒有打房啊！

陳委員根德：但是過度打擊建築投資將會影響到整個經濟效益。

吳院長敦義：瞭解。

陳委員根德：所以要適度。課奢侈稅 OK，但是打擊建築投資這個火車頭工業就不一樣了。

我可以把這個邏輯套到捷運系統。上會期我也在這裡講過，馬總統競選時曾經在桃園辦過記者會，表示希望能將新莊捷運線、北部軌道運輸計畫拉到桃園，這是我們的政見，而且是馬總統講的。但是大約 8 個月前總統接見的時候，我特別向他提到大眾捷運系統的事情，總統說：下面的人跟我講，這段延長到這裡沒有經濟效益。

吳院長敦義：委員是講三重、新莊那條線？

陳委員根德：對。只剩 5 公里就到桃園。

吳院長敦義：只要再拉進來，就可以和桃園的紅線相接。

陳委員根德：對、對、對。結果不曉得是哪個人向總統報告說這沒有經濟效益，所以我要院長看看我提供的圖表，大眾捷運系統是不是公共政策的一環？如果不做大眾捷運系統，大家繼續買車或者騎摩托車，政府是不是必須建造更多馬路，供這些車輛行駛？可是建造道路一樣要花錢，所以庶民經濟應該要重視大眾捷運系統，而且這也是公共政策的問題。

吳院長敦義：陳委員，是不是可以讓毛部長報告 1 分鐘？

陳委員根德：這是一個公共政策的問題……

吳院長敦義：陳委員，讓毛部長報告 1 分鐘好嗎？

陳委員根德：1 分鐘我的詢答時間就結束了。

毛部長治國：30 秒就好。報告委員，您剛才講的是台北捷運，捷運局確實有這樣的說法，就是用在重運量延伸，可能技術上有點困難等問題，但是現在我們要求他們……

陳委員根德：部長，我在上個會期、上上個會期曾經提到，總統所提的大眾捷運系統的運輸計畫，再怎麼說，在今年 10 月之前，我要求在委員會作成決議，要求交通部要完成規劃，否則就跳票了，4 年講出來是沒有經濟效益。這是公共政策，是社會福利啊！

毛部長治國：現在我們要求台北捷運局，如果重運量會有比較多的考慮就不用重運量直接延伸，我們請他們趕快展開用中運量或其他系統的可行性，基本上大概是這樣。

陳委員根德：但是我希望在 10 月之前，因為大家都知道當時馬總統去那邊宣布，所以不要讓馬總統到時落得不履行政策執行，我們也變成一個「講白賊」的民意代表。院長，屬於公共政策的部分，我希望大家一定要拿出執政黨的執政力度，充分讓老百姓感受到我們是真正在照顧老百姓的。謝謝院長與部長。

吳院長敦義：你這個十全十美的要求，毛部長會仔細的考量看看。謝謝。

主席：請翁委員重鈞質詢，詢答時間為 30 分鐘。

翁委員重鈞：（17 時 52 分）主席、行政院吳院長、陳副院長、各部會首長、各位同仁。院長，嘉南平原是一個產米量最多的地方，最近我看到院長在提倡「吃米愛臺灣」，方才立法委員們也都在質詢，請大家 1 天多吃 1 口飯，我們就可以救臺灣的農業，休耕的農田有 5,600 甲可以復耕。甚至說，我們若不好好保護我們的稻田，20 年後馬總統 80 大壽時就吃不到臺灣米了。我聽到這些口號時，對一位來自鄉下的農人立委而言，坦白講，我內心非常非常的感動。不過我一直覺得，你們用心叫大家儘量吃米飯，現在正逢國際糧食危機，我們喊出這些口號很好，但是雖然有效果，卻並不顯著。有人說米飯的澱粉比較高，所以吃米飯會變胖。因為「吃米會變胖」這句話，

有些想吃米飯的人為了自己的健康與身材……

主席：請行政院吳院長答復。

吳院長敦義：（17 時 54 分）主席、各位委員。不會啦！

翁委員重鈞：不會嗎？

吳院長敦義：翁委員，我現在吃米飯也不會胖啊！你看副院長吃豬腳也不會變胖啊！

翁委員重鈞：對嘛！在這種情況下，院長、邱署長，我覺得你們應該就專業的立場來分析我們為什麼要吃米飯，吃米飯的好處、營養何在，所以除了口號之外，還要搭配邱署長等專家來宣導吃米飯的好處，如此一來，相信稻米的銷售量一定能大幅的提升。

邱署長文達：我完全支持委員的看法，就是吃米飯是地球最友善的飲食方式，而且這並不會造成肥胖，因為這是跟吃的量、脂肪及其他蛋白質比例的問題，所以吃米飯一定不會造成肥胖。

翁委員重鈞：我有流覽一下相關的報導及言論，像桃園醫院肥胖防治中心主任就提到，糙米飯是低胰島素的飲食，而且富含纖維，常吃有助減肥及預防癌症；市立聯合醫院營養部主任也提到，米飯是最經濟實惠的熱量來源，多吃一口飯就等於減少吃一些含糖的精緻加工食品，這是健康最好的選擇；醫師及營養師公會也提到糙米是所有食品當中，排行第一最營養的食品，所以從專業角度來看，上述這些言論是否正確呢？假如是正確的，則在推廣米食一事上，希望你們能以專業的角度來跟全國民眾報告，請大家多吃米飯，因為吃米飯可以促進健康。

換言之，告訴民眾吃米飯有什麼好處，如此才能真正幫到台灣的農民，也才能讓我們的農業能夠真正的活起來，院長，我們應該要好好搭配一下來做廣告，如此才能真正幫到台灣的農民。

吳院長敦義：我上禮拜六有到嘉義吃雞肉飯，而且當時人多到要排很長的隊，的確，總統已經要求我們要舉辦有關米食方面的大型活動，就像豬腳節一樣，舉辦大型活動才會有比較大的宣導功能，這些農委會都在規劃當中，詳細的部分，本人請陳主委代為答復。

陳主任委員武雄：方才委員提的都是很好的建議，委員的用心，實在讓人很敬佩。基本上，我們在推動這些活動之前是有跟衛生署討論過，而且衛生署也支持這樣的活動，依衛生署的建議，每人所需的碳水化合物占營養攝取的比率應該是 60%，但現在國人的平均值好像只有到 50%，還差了 10 個百分點，所以還有很大的發展空間。

再來，我們舉辦的一系列活動中包括了與衛生署共同舉辦一些研討會，其最主要的目的就是要釐清方才委員所提吃米飯是否會造成肥胖、是否造成血糖升高等問題，再來就是和工業界合作，開發一些更為方便的早餐美食，甚至可以和餐飲業研究一下，開發一些精巧的米食，讓民眾不再認為吃米飯只是吃粗飽而已，同時認為米飯也可以是一項很細膩的食物，總之，我們會舉辦一系列的活動。

翁委員重鈞：你們做的這些我都很肯定，但是不應只考慮到好吃，而是應進一步讓民眾知道這對身體健康是有益的，所以我才說在宣導、廣告上，衛生署要用專業的態度來幫忙農委會，因為你們才能讓消費者有信心，否則消費者會認為農委會掌管農業推廣米食，所以才鼓勵大家多吃米，其實是要推銷他們的產品。一旦衛生署站出來，大家就知道不是因為米好吃才吃米，而是有助於我們的健康，對我們身體有益。

即使我們臺灣不種植小麥，這段期間，本席看到麵包不一定要用麵粉做，院長是否知道？日本已經開發一種米麵包，米麵包的機器生產近 3 個月，現在已經不敢再接訂單，因為全日本米麵包的機器已全被買光了，沒有機器可以賣，因此現在日本生產米麵包的機器也無法再賣了。他們身為亞洲第二大的經濟體，還極力推廣米麵包，甚至開發生產米麵包的機器，他們是用什麼樣的精神和花費什麼樣的力量來幫助他們的農民？當然今天，院長有這樣的心，但我們仍要長遠來看這個問題，軍中早餐所吃的饅頭，並不一定要用麵粉做，下次換吃米麵包也可以，甚至一星期吃 2 次米麵包也無妨，不一定要全都吃饅頭，一時也不一定要全部改掉。再者，兒童的營養午餐也可以提供米麵包、米漢堡。

吳院長敦義：稍微交互分配一下，是嗎？

翁委員重鈞：對。今天本席要以這樣的角度和精神拜託吳院長、陳主委及署長一起來幫助我們臺灣的農業及種稻的稻農，拜託你們。

吳院長敦義：謝謝。

翁委員重鈞：其次，前天報載國際飼料大漲，大家提及不要再休耕以及休耕田活化的問題，這是一個今天大家都非常重視的課題。本席一再呼籲農村再生 1,500 億根本不夠，要 2,000 億，但是鄉間農村都流傳說農業衰退，所以沒有人會願意回來，所以休耕田活化沒有人能做，剛才提到休耕田不能補助的問題，不是他們不做，而是他們沒有體力做，年輕人不願意回來做，因此即使有休耕田，也無法活化，就算我們大家每個人都多吃一口米飯，5,600 公頃的土地也找不到人來活化，就因為鄉村流傳著一句話，沒頭沒路的人才會回來做事，或者說可能是在外面沒出脫，才會回到鄉下跟那些老人家一同做事，就因為這幾句話，想要叫那些少年人回鄉從事農作，他們都不願意回來。臺灣農村再生一定要特別重視產業問題，無產業就沒有農村，就沒有農業。要休耕活化，要小地主大佃農，一定要培養精英農民，推動知識青年下鄉，他們才有頭腦從事高經濟作物的種植，規劃如何耕種一塊田，如何與政府配合，如何計畫生產，如果知識青年不下鄉，我們不培養 10 萬精英農民的話，就會整天亂花錢都在補貼。現在高麗菜一公斤只剩 2 元，每天都在補貼，每天都在休耕，這些問題都要審慎思考。關於休耕田的問題，本席上次曾跟院長提過，我們必須整合所有能幫忙農業的措施，包括農業專業貸款，包括小地主大佃農以及如何輔導其產銷，也包括將來種植的作物一定要確定 3 個原則，第一，出口擴張；第二，進口替代；第三，高經濟作物。我們一定要這麼做，應該整合所有資源來投入農村的再生，還有知識青年下鄉，這樣農村才有機會。本席希望不要再聽到有人說，那些人就是因為在外面找不到工作才會回來這裡工作，如果這個觀念沒有改過來，沒有讓人家認為回到農村是要幫助我們自己的土地、讓農村再活化起來，我覺得農村和農民永遠都沒有機會。

陳主任委員武雄：聽委員方才一席話很感動，你不但是預算專家，在農業方面也很專業，方才委員說的幾點我都很同意，事實上，政府有整套的做法，除了小地主大佃農以外，我們從去年就開始規劃農民學院，它的目標是整套、分階段的訓練，讓那些回來工作的年輕人，無論是農林漁牧，我們都有一套從 ABC 開始的專業課程來訓練他們，包括這一套以及小地主大佃農等，現在已經有很多年輕人回去工作了，我也有去訪問過，如果是種 10 甲的田地，1 年就有 100 萬的收入，

這讓年輕人有一些期望，而且我們也有方法。

翁委員重鈞：主委，你們要有計畫。

陳主任委員武雄：有的。

翁委員重鈞：包括 1 年要培養多少人等，你要趕快把人找出來，我們要培養菁英農民，如果知識青年不下鄉，它的效果會打很大的折扣，希望你能夠好好去思考，之後我也會繼續跟你討論這部分。

第三，在這段時間裡面，執政黨大量流失農民的選票，因為農民感受不到政府對他們做的許多政策與措施，這是一個很大的隱憂，不過，有很多人不知道，今天農民會變得這麼淒慘，主要就是扁政府帶來的，為什麼今天農村會這麼蕭條？當年扁政府為了加入 WTO，全都犧牲農民的權益，把所有農民的權益都賣出去了。本席在此以 4 點來做說明，首先，當時我們加入 WTO，我們採取的是進口配額而不是關稅配額，他竟然答應 WTO 會員國 1 年購買 14 萬 4,000 噸的米，明明臺灣米都已經銷不完了，我們都在推銷米了，為什麼 1 年還要購買 14 萬 4,000 噸的白米進來？為了要入會就犧牲農民的權益，像韓國就是 10 年內總生產量從 1%到 4%，他們是 10 年來做這樣的調適，而我們 1 年就是 8%，採用進口配額，現在臺灣的外國米充斥市面，臺灣的米就過多了，結果就把它拿來當飼料，以前老人家曾說，可以吃的東西拿來當飼料，這樣會被雷公劈，但這也沒辦法，因為米太多了，為什麼米會太多？就是為了入會而犧牲農民的權益，今天他們才會變得這麼淒慘。

其次，全球配額沒改為國家配額，結果我們因為這樣而犧牲、承諾外銷部分不要出口補貼，只有 AMS，也就是境內支持，一年的 AMS 裡面只有一百多億，然後逐年遞減，但是我們並沒有去爭取出口補貼的部分。

臺灣是一個島型國家，面積這麼小，種植成本這麼高，假如這樣做，臺灣是永遠沒有機會的，所以最終的作法還是要與國際市場接軌，但是我們的成本比其他國家高，例如現在的國際米價是 600 元，但我們可能要賣到 1,200 元才划算，請問這種情形該怎麼辦？如果當初有爭取到出口補貼，今天就不會發生無法調適的情況了，也不至於無法建立我們自己的品牌，進而外銷到全世界，並讓我們有機會去進行產業的調整。當初 WTO 的談判，種下今天我們無法打入國際市場，害得我們的農民悽慘落魄，最嚴重的原因就是扁政府當初的談判是錯誤的談判！

我還要告訴大家，也因為如此導致我們的產銷出現失衡，我們的糧食過多但卻沒辦法外銷，種植的產量對臺灣來說其實是過多的，這樣價格當然就會一直跌落嘛！我們也因為這樣的情況而沒有時間去進行產業的調整，這幾年來，我們光是解決收購、價錢過低、改做有機肥或是廢耕就夠了，都只有忙著處理這些事情而已。

本席到美國去考察時發現，臺灣的農產品、臺灣的水果、臺灣的茶葉、臺灣的稻米都算是世界一流的，但為何不能打入國際市場？在我們困苦時為何無法出口補貼？就因為當初加入 WTO 時只有談到 AMS，而沒有談到出口補貼的問題，阿扁政府害死臺灣的農業，我們到現在光是替他們擦屁股都擦不完！有關這個部分，我要拜託院長，也要鄭重的告訴農委會主委，當我們從全球配額改為國家配額，也就是說，過去我們是開國際標，現在改為開國家標，在這段期間當中，

埃及、澳洲、美國等國家，在 96 年發生糧食危機時，世界各國都禁止自己國內的稻米出口，對於他們因為禁止出口而無法進口臺灣的配額，你們不能夠再開放，不能讓他們的產品繼續進來與臺灣的產品競爭，如果將配額保留，讓他們的產品進入臺灣，進而影響到臺灣的米價，這樣你就是阿扁第二！

我要在這裡鄭重的告訴你，也希望院長能夠嚴守這個原則，改為國家配額之後，如果該國因為天災地變禁止出口，導致我國沒有向該國進口，其配額不可以繼續更新，一定要取消，這樣才不會影響到臺灣稻米的價錢，也不會使臺灣的稻米產生供過於求的問題，院長，我在此誠懇的拜託你。

陳主任委員武雄：委員說的應該是稻米的問題，因為只有稻米才有這種情形，稻米在 97 年、98 年時曾經發生過對美國的國家配額，經過我們投標 3 次後仍然流標，後來就改為世界配額……

翁委員重鈞：全球配額。

陳主任委員武雄：對，但之後美國就一再要求我們必須要補……

翁委員重鈞：不能補給他們啦！

陳主任委員武雄：絕對不會補，到現在為止也沒有補給他們。

翁委員重鈞：如果你們這樣做，我們就與阿扁政府是不一樣的，本席就是要告訴你們這一點，馬政府不能與阿扁政府一樣，阿扁政府是在犧牲農民，我們現在則是要照顧農民，你絕對不能夠屈服，經濟委員會和立法院絕對會做你的後盾，配額絕對不能補！這是第三點。院長，他答應了喔！

第四，我們說菜金、菜土，百物皆在漲價，唯獨臺灣的農產品不漲價，三顆高麗菜換不到一包泡麵。我們在鄉下常常聽到「菜金」「菜土」，請院長看看螢幕上的資料，現在高麗菜一公斤 2 元，98 年 9 月高麗菜最高價格達每公斤 27 元，是目前價格的十幾倍；香蕉最高價時每公斤 38 元，但也曾便宜到每公斤只剩 5 元多；長糯米今年 3 月的價格是 52 元多，但也曾有 40 元的價格；據我了解，有時在端午節前，糯稻的價格會從 1,000 元漲到 2,000 多元，這就是「菜金」「菜土」的現象。造成「菜金」「菜土」的現象，我認為最重要的原因是缺乏計畫生產所致。本席認為，政府對於農業一定要有計畫生產，除思考如何輔導農民轉作具有出口擴張、進口替代功能的高經濟作物之外，我認為一定要重視合作經濟，政府一定要加強中衛體系制度之建立。因為農民懂得生產作物，但要農民銷售產品很困難，因為農民並無客戶，要農民加工，農民也沒有能量，何時產品價格好，應該要賣到哪一個國家，農民也不懂，所以政府應建立中介力量。例如由農會或合作社負責組成一個團體，幫助農民進行銷售、加工甚至耕作技術升級等等，這點非常重要。

陳主任委員武雄：委員的確是內行人，這一點的確很重要，是提高農產品的價格，減輕農民價格風險最有效的，所以，目前無論是中衛體系或契作制度，我們都做得很好。例如在東部，包括池上、關山等農會與農民訂定契作條約，目前當地稻穀的收購價格都已達 25 元以上，比政府的保證收購價格 23 元還高；同時，義德農會也做得很好，所以，這部分我們會繼續加強。另外，在畜產方面，白肉雞已做到接近百分之百為契作生產，現在土雞、豬隻也開始推動契作生產，所以，這方面農民的價格風險會比較少。現在價格落差比較嚴重的就是蔬菜水果，因為生產者太多又太過分散，所以這方面……

翁委員重鈞：政府應該加以輔導，進行產業調整及產業的轉型。

陳主任委員武雄：契作制度這方面是可行的。

翁委員重鈞：臺灣的農業中衛體系做得很好的實例很多，以宜蘭三星農會的青蔥為例，價格好時就出售，價格差時就儲藏或加工為蔥油餅，去年一整年三星青蔥的契作價格都很好。談到院長的故鄉南投，霧峰農會用米做清酒，用益全香米打品牌；信義農會也有梅子夢工廠，用梅子去做梅子酒、梅子蜜餞、梅子醋、梅精，甚至用茶去加工，他們也打出自己的品牌；再看斗南農會，他們的馬鈴薯價格也相當好；東石農會用杏鮑菇去做香腸、丸子，這些都是中衛體系的成果。

吳院長敦義：所以翁委員很清楚，政府做的很多事情，在這兩年多來已經漸漸發生效果，例如台梗 9 號最近很搶手，在很多婚禮上都被當作送給賓客的伴手禮，這就是一種推廣。所以，我們努力做，總是會四處開花結果的。

翁委員重鈞：所以，除了我剛才所講小地主、大佃農的政策之外，我們一定要加強中衛體系。

吳院長敦義：非常贊成。

翁委員重鈞：像青松合作農場，現在還有牧草合作社和雜糧生產合作社，他們都是採取合作的方式，幫助農民有關產銷的問題或是如何產業轉型，這些都做得很好。

吳院長敦義：現在有很多媒體專題報導，有些年輕人到鄉下合租幾百公頃的土地，用來做無毒有機農業的生產，他們都有很不錯的成果，相信會繼續擴大。

翁委員重鈞：我在美國的時候，我去考查農業，美國的農業合作社像 MRT，他們甚至有加工廠可以加工，也可以做國際外銷，甚至他們也可以到芝加哥期貨市場去做避險，這就是類似台灣的中衛體系，大規模的中衛體系。

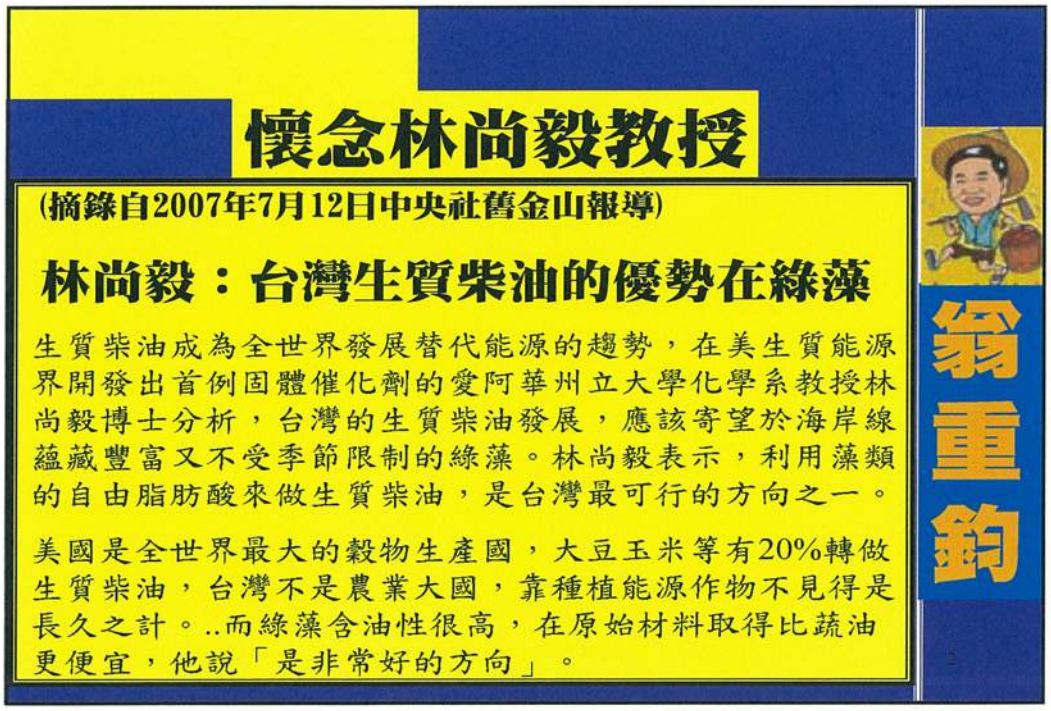
吳院長敦義：委員所講的每一句話都聽入我心，我覺得非常有道理，翁委員實在非常用心。

翁委員重鈞：最後，我要請教院長有關生質能源的問題。我到美國當訪問學者，我在 Iowa state university 認識了一位林尚毅教授，今天我要用質詢的時間來紀念這位林尚毅教授。他 43 歲，是一個台灣去的傑出科學家，我去拜訪他至今差不多 1 年了，他也快往生 1 年，我拜訪他之後一個多月，他突然往生了。他告訴我，過去我們推動用黃豆油和蔬菜油去做生質柴油，這是落伍的作法，現在最新的科技是用綠藻研發來做生質柴油。他告訴我，假使能夠用綠藻來做生質柴油，四面環海的台灣將能夠解決地層下陷的問題，也可以幫助沿海漁民的生活，將來甚至可以讓台灣的生質能源進步、提升。這是我當時在美國的時候，我特別去 Iowa state university 聽他演講，和他討論的時候，他所告訴我的。他說過一句話：假使美國繼續用蔬菜油和黃豆油做生質柴油，美國所有的農地將不夠用；如果換作綠藻來做生質柴油，2%就可以解決所有生質柴油的用量。我們看到這是一個劃時代的革命。

吳院長敦義：你真的是又開了一個新的視窗，我會後再來約時間就教於翁委員。

翁委員重鈞：我作一個結論。當年我們不再推動用黃豆油和蔬菜油去做生質柴油，這是正確的決定，我沒有反對農委會。但是，我認為最重要的是，我們跨過了那個年代，我希望院長現在統合所有的科技資源，一定要朝向研發綠藻變成生質能源，這個路我們一定要走，我們要趕上時代，將來我們才能夠成為低碳的國家。本席今天用我的質詢時間來紀念林教授，同時也就教於吳院長，希望我們邁向一個新的生質能源的新里程，請院長多指教。謝謝。

翁委員重鈞補充書面資料：



吳院長敦義：謝謝翁委員。

主席：報告院會，本會期自 2 月 22 日開議到今天，排定政黨質詢的委員總共有 53 位委員，都已經質詢完畢，謝謝吳院長、陳副院長及各部會首長的備詢。作以下決定：「下次會議繼續進行施政方針報告立法委員個人的質詢。」

現在散會。

散會（18 時 20 分）

國是論壇

時　　間　中華民國 100 年 3 月 4 日（星期五）上午 9 時

地　　點　本院議場

主　　席　曾副院長永權

主席：現在進行國是論壇，每位委員發言 3 分鐘。

請帥委員化民發言。

帥委員化民：（9 時 1 分）主席、各位同仁。這兩天最熱門的新聞就是政府開始出手打房，但是這個打房理念的口徑好像不太一樣，一個是說打擊投機客，一個是打房，其實這應該是政府的長遠政策，因為這已高居十大民怨之首。

我覺得今天的房價高漲，絕對不只是那兩萬個投機客戶，他們只是始作俑者而已，後面還有一大批熱錢跟著在裏面一起炒，為什麼？臺灣的老百姓長遠以來講究儲蓄、存款、置產，這是勤奮國民本來在做的。現在中產階級投資股票，但股票市場不健全，散戶被坑殺，錢放在銀行，銀行沒有利息，所以炒房的，除了前面投機客帶頭喊出、喊殺以外，其實後面還有一群龐大的、沒有利息的人也在跟進，所以今天的房屋政策，打房是全國國民經濟總檢的問題，第一個，要健全股市，讓這些儲蓄所得的有地方去投資；第二個，銀行不能夠無息，因為通貨膨脹已經吃掉他們的辛苦所得；第三個，大量興建國民住宅也是一個政策。

政府打房政策其實牽涉到後面整個國民經濟投資的習慣、投資的環境，以及全面思考獎勵儲蓄、增加人民財富的政策，而不是很簡單的抽個稅就能達到這個目標的，我希望政府各級官員要看到這個結構性後面的問題，譬如我們股市要健全，讓它有正常投資的環境，銀行有存款，存款要能抵消通貨膨脹最低的利率，要不然，誰願意辛辛苦苦將儲蓄都用於搞投機？這才是整個國民經濟扭曲的、不健康的路子，所以打房應該是長遠的、有配套的、政府所有相關部門一起要動起來的，要不然，就跟自古以來一樣，貪官是殺不完的，投機客也是一樣砍不完的，總是有辦法用人頭戶來解決的，我希望政府各級官員能好好思考這個問題。

主席：請郭委員素春發言。

郭委員素春：（9 時 4 分）主席、各位同仁。過去有謂「春天後母面」，意指變化無常。現在的天氣忽冷忽熱，感冒的人增多、流感增多，甚至還有一些腸胃型的流感讓人上吐下瀉。我們看到報紙刊登很多人過勞死、猝死，包括科技界人士、社工人員，甚至有些坐在辦公室的也會過勞死、猝死。類似這樣的情形讓我想到、也關心在座所有行政團隊的官員，你們上班時間可能超過 12 個鐘頭，壓力大、身心疲憊，所以要保重自己。尤其是國家的棟樑、重要的幹部必須要在工作崗位上負起責任，更要保重自己，包括我個人最近都覺得喉嚨不舒服，很怕會趕上流行，但是自我保護也是真正為國、為自己負責盡力的所在。

我今天要講的另外一個重點是，選舉快到了，不知道執政黨、選委會未來會把總統跟立委的選舉合併在一起，還是分開選？只要有聽到一點風聲傳說執政黨可能要合併在一起選，民進黨馬上說，這就是國民黨的算計，這一定是打著精算盤來算怎麼樣贏得勝選。我認為臺灣的選舉

這麼多，大家應該抱持平常心，民主政治選舉是常見的事情，而且勝負也是兵家常事，不應該看得那麼重，應該看的是，選舉太頻繁，會不會造成臺灣族群的撕裂，以至選舉快到時有心人士會從中作梗，甚至發生槍擊那樣的事。

我們要讓臺灣歸於平靜，不要像楊志良前署長所講的，頻繁的選舉禍國殃民，所以要好好地思考，不管是 3 月份要辦民調或公聽會，希望能傾聽學者專家及基層民意的聲音，做一個政治正確的抉擇，讓臺灣的選舉能夠用平常心來辦理。我個人在此要說，我傾向二合一的選舉，因為這樣不會浪費太多的社會成本。尤其每次選舉活動都長達幾個月，希望中選會能審慎考慮，另外，對於旗子、海報及所有看板希望中選會也能做個嚴肅的規定。謝謝。

主席：請涂委員醒哲發言。

涂委員醒哲：（9 時 7 分）主席、各位同仁。選舉快到了，總統是全國最高的領導人，所以總統選舉是多麼的重要！這麼重要的選舉辦法竟然說可能在 4 月以後才決定，在不到一年之間來改變，這麼慎重的事情，可以這樣子做嗎？如果要改變，恐怕也是改變到下一屆才開始吧？

臺灣是民主國家，選舉最重要，但從早年的做票、買票、騙票，像用「633」來騙票，甚至還用槍擊把連勝文打下去，這樣子像是民主國家的選舉嗎？實在讓人非常難過，選賢與能的功能都消失了。現在馬英九為了連任總統的選舉，不思改善國政，也就是治國無能，但是操弄選舉萬能，又來閹割中選會，怎麼會自己去主導中選會呢？說不在籍投票跟立委、總統選舉合一，兩者一定要選一，不在籍投票跟總統、立委選舉有什麼交集？沒有什麼交集啊！我看唯一的交集就是對馬英九選舉比較好。這兩個各有不同的優缺利弊，本來要一一來討論，二合一有什麼好處？是母雞帶小雞，還是相反？現在治國無能，反而變成要國民黨的小雞來帶母雞，還是買票成本效益比較高？有這些問題要來討論。

另外，如果要不在籍投票，成熟嗎？我們討論很多次，中選會主委張博雅也說不方便實施這件事，因為到處都有買票情事，今天又有金門副議長及前中壢市長葉步樑等的買票案件，一天到晚聽到國民黨當選人被判當選無效，這才叫做浪費社會成本。我們看到政府舉債的行為，十分浪費，政府還說減少選舉就可以減少社會成本，這都是亂說的！重點在於如何選對馬英九或國民黨好才是對的，怎麼會是二選一呢？這兩個東西都是有問題的，不在籍投票這項措施在賄選未好好解決之前，會變成「不在籍作票」、「不在籍買票」，這當然不能做！為何會變成二合一呢？此外，馬英九憑什麼去指導、指揮中選會一定要實施二合一的選舉，而不用不在籍投票呢？這是非常的奧步，是不應該的。

主席：請鄭委員金玲發言。

鄭委員金玲：（9 時 11 分）主席、各位同仁。各位不知道是否有注意到國立歷史博物館從今年 1 月 29 日開始推出「大清聖世瀋陽文物故宮文物展」？館方商借收藏於瀋陽故宮大清初期的 6 位的皇帝及皇太后文物遠渡重洋到國內來展出。有句成語「讀萬卷書，不如行萬路」，意思是以讀書來獲得理論；以親身體驗來取得經驗，這都是很重要的事。也可以說，是為了獲得寶貴的經驗，即使走上萬里長路都值得。現在國立歷史博物館借得遠在千里的文物來臺灣展出，讓我們不需要走上萬里路就可以有寶貴體驗的機會，實在是值得所有的人好好保握此一良機。

唐太宗曾經說過：「夫以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以知得失。」由此可知，位居國家領袖的政治人物，都應該以歷史作為自己問政執政的重要參考。本席昨日有幸應教育部之邀請，親至國立歷史博物館進行參訪，看到清朝藉朝服樣式來彰顯文官的制度，瞭解到 6 位皇帝與孝莊皇后不同的個性，左右了中國數百年之歷史，可說是受益良多。本席認為，不只政治領袖應去參訪，企業界之領袖與青年學子都應該去看看，我想應該是可以從中獲得不少的收穫。此展相較於舉辦梵谷及莫內畫展，後者於展出期間館內人潮洶湧，館外大排長龍的盛況，前者的展出現狀就顯得門可羅雀。本席認為主管機關應該可以做得更好，比如邀請名聞兩岸的「青花瓷」主唱者周杰倫來代言，應該可以吸引很多青年學子的熱情；或者邀請主演「康熙帝國」歷史劇的演員來代言，也可以吸引影迷的關注。我想，承辦單位要用點心。本席期待主管機關不要只關注於商借優秀的展覽品，更重要的要進行更好的推廣及行銷，這樣才可以做到叫好又叫座的成果。在座的各位官員如果尚未去看，希望能撥冗去看看。謝謝。

主席：請羅委員淑蕾發言。

羅委員淑蕾：（9 時 14 分）主席、各位同仁。政府最近打算對特種貨物及勞務課稅，也就是俗稱的「奢侈稅」，此事在財政部向馬總統報告後，正式拍板定案。本席對馬總統決心推動這個以「壓制房市投機」為主的法案深表肯定。

目前亞洲許多國家都面臨房市泡沫化的問題。各國政府紛紛採取相關措施來避免投機炒房，如北京政府的「限購令」，規定非北京在地人，需提供五年的納稅證明才能買房；香港及新加坡也有類似的方式，規定在不動產持有的兩年內轉售，會被課徵一定比重的「印花稅」，稅率在 10%-15%之間；至於台灣奢侈稅的方式則類似香港、新加坡的印花稅，以非自用住宅為限，在不動產持有的兩年內轉售，會被課徵 10%-15%的奢侈稅，並且是依實際交易價格課徵。

本席認為，目前財政部訂定的草案中，把課徵奢侈稅範圍侷限在 2 年內的非自用住宅、建築用地等買賣，算是相當合理，其影響與打擊對象非常明確，是針對「房市投機客」，對一般民眾可說毫無影響。當然大家都希望能以市價課徵，雖說實施這件事還有一些距離，但至少政府已經跨出了一大步。高房價一直位居「民怨之首」，直到去年底，台北市的房價所得比已達 11.1 倍，新北市亦達 8.9 倍，導致「在都會區買屋」的這件事已成為新的天方夜譚；更有不少專家學者們認為，房地產飄漲已達臨界點，房市即將泡沫化！政府於此時適刻地介入並推動抑制投機的方案，短期內固然會影響房市景氣；但長期而言，卻能讓房地產業永續經營，並讓需要買房者買得起房子。本席期望政府對這項政策能有決心及方法，在抑制房市投機上能夠收到成效；並做好心理準備及因應措施，來面對奢侈稅課徵之後在經濟與產業上的後續影響。最後本席更呼籲立法院諸位同仁能支持該項法案，不要辜負全民的期待。謝謝。

主席：請劉委員盛良發言。

劉委員盛良：（9 時 17 分）主席、各位同仁。本席今天的議題為「給執政成績掌聲肯定，許臺灣一個黃金十年」。日前自由時報報導，根據研考會的數據，馬總統上任將近三年，已完成政見只有 39%，民進黨立委拿此數據大肆批評，說這樣的政見執行成效根本不及格，甚至還說 39%

的數據是澎風兼灌水來的。其實從在野黨立委的這些批評，便可以看出來他們對於國家發展充滿短視近利、政治盤算的心機，更是拿報紙不實的數據，胡亂指控。

據本席了解，馬總統在 08 年競選總統期間，總共提出了 414 項總統政見，其中有許多政見是 3 年以上的中長程計畫，因為計畫還沒全部完成，但可看到計畫執行的初步成效，因此研考會方面用高標準、負責任的態度把它明確定義為「執行中具階段性成果」，這類的政見共有 176 項，若加上已完成的 160 項，兩者合計政見達成率已達 81%，而研考會朱景鵬主委更預估今年馬總統就職三週年時，政見落實率可以達到 90%，本席相信這樣的施政成果絕對可以受到民眾的高度肯定。

過去民進黨執政，台灣空轉了八年，許多經濟建設與基礎建設嚴重落後，為了彌補過去八年的空白，逐步追上其他先進國家的腳步，行政團隊可以說是日以繼夜地加緊趕工，本席相信民眾應該也觀察到許多交通建設、公共建設都處於邊運行、邊施工的情況，馬總統形容這種情況叫「穿著西裝改西裝」，然而這樣努力的趕工，仍有許多政見受到時間和預算的限制，無法在三、四年內完成，這也是為什麼馬總統一再地對外強調他的政策規劃是八年，需要八年的任期來逐步落實。近來無論是國家競爭力排名或是經濟成長率等經濟指標都有令人亮眼的表現，足以證明台灣經濟在逐步加溫中，未來本席與全體黨籍委員也會一起協助行政團隊，持續完成立法工作，讓包括 135 項組織法修正草案在內的政府再造等總統政見能儘速落實，也呼籲全體國人能多給馬總統及執政團隊一點時間和機會，讓我們能持續為台灣打造黃金十年來努力。

主席：請趙委員麗雲發言。

趙委員麗雲：（9 時 21 分）主席、各位同仁。再過幾天就是國際婦女節，所以我要在今天的國是論壇邀請大家一起虔誠的祝福全國婦女同胞佳節快樂，但是也要藉由此一論壇提醒大家注意婦女同胞非常不快樂的一件事，就是未婚少女與未成年少女懷孕生子的議題。相信各位大概還記憶猶新，日前在土城發生 14 歲少女在家中的浴廁生了孩子，她用馬桶沖不掉，就從二樓浴室往外一丟，結果這個孩子因為顱內出血，送醫不治，造成慘劇。在這個慘劇的背後，我相信很多人會想：第一，為什麼這個少女懷孕十個月，都臨盆、生產了，而她的家人毫無所悉？其次，是什麼樣的教育讓受了 9 年教育的孩子竟然不知道性行為是會懷孕的，而懷孕生子所生下來的是一個生命，生命是不可以隨意丟棄毀壞的？更讓人值得懷疑的是，既然內政部設了這麼多相關的弱勢通報，包括未婚生子都有通報輔導體系，為什麼無法觸及這些已經走投無路的個案？當然，有人會說我們婆婆媽媽太計較、大驚小怪，這只是單一個案。但我要請各位注意幾個數字：我國青少年初次性行為的年齡已經降到 15 歲；我國未婚少女生產的比率已逼近 12%，是韓國的 5 倍、日本的 3 倍；再其次，我們每年未婚少女懷孕的人數大概是 3 萬人，當然多數是選擇墮胎，但仍舊生下四、五千名輸在起跑點的嬰兒。所以我要在此鄭重呼籲我們的衛生、教育與社福機關，用更高的規格來看待此一議題，將通報系統、性教育、人際教育、親職教育予以重新整修。此外，日本、德國、義大利及比利時等國家採用 babyklappe 的觀念，當然它會有一些道德爭議，但是假設我們有一個保護艙，任何這種特殊境遇的孩子都可以得到保護，再加上後續處理加以完整配套，對於親權的行使關係也用法律來定位的話，我相信每個降臨到世界的

生命，無論他出生之前是受到祝福與否，至少在生出來之後會得到全盤接納與適當照顧。謝謝。

主席：請江委員義雄發言。

江委員義雄：（9 時 24 分）主席、各位同仁。本席今天想就上會期我們通過大學法第七條有關大學合併的一些狀況，將個人的意見向各位報告。大學法第七條主要是說大學可在自己的校務會議通過後，報教育部合併，而私立大學也有同樣的情形。目前國內有 165 所大學，其中有的非常強，有的比較弱。個人認為讓每個人都有唸大學的機會，是一件非常好的事。但我們也瞭解到，在競爭的壓力下，無論歐洲或中國大陸，都主張將一些學校合併，使其具有競爭力，以減少經費支出。目前臺灣也有同樣的情形，認為大就是強、大就是美，所以希望在大學法第七條賦予教育部一個法源，當認為有需要時，可以主導大學的合併。由教育部來規劃，這是一個世界趨勢，沒有什麼問題，但是我要提醒主管機關，給與大學非常多的經費，讓大學有好的發展，我們都樂觀其成，但是單科大學有它的特性，就好像有的小學雖然只有幾個人，但只要它有特色，我們也不希望讓它廢校。為了減少國家經費支出，所以我們目前正積極推動行政法人法草案，希望該法通過後能減少政府經費支出，將目前百分之六、七十在經費上能夠自給自足的機構變成法人，其他的則逐部推動，讓經費在各方面都能照顧到，這是我們的期盼。希望行政法人法能在本會期通過，以遂行我們的理想。謝謝。

主席：請陳委員亭妃發言。

陳委員亭妃：（9 時 28 分）主席、各位同仁。今天聽說下星期的油價又要調漲至少 0.3 元，我不知道在聽到這樣的消息後，到底人民心中是怎麼想的？也不知道吳敦義院長心中是怎麼想的？更不知道馬英九總統心中是怎麼想的？今天所有臺灣人民的平均薪資只增加了 6 塊錢，而實質薪資基本上才回復到 12 年前的標準，但是我們的油錢增加了多少？

我們看到中油公司年年大賺上百億，99 年大賺 239 億，98 年大賺 289.5 億，當時的油價 92 無鉛汽油是每公升 20.3 元，95 無鉛汽油是 21 元，現在 92 無鉛汽油則是每公升 31.8 元，95 無鉛汽油是 32.5 元，當時我們立法院也作成決議，如果 95 無鉛汽油漲到 32.5 元時就要凍漲，但是現在居然沒有凍漲，我們居然還聽到下禮拜至少還要再漲 0.3 元，換句話說，立法院的決議根本是無效的，對於行政院來講，立法院是可以被踩在腳底下的。再說 98 年依照這樣的油價中油都可以大賺 239 億，那為什麼現在要讓油價漲到那麼高呢？我們要跟吳院長講，以一台機車一個禮拜加兩次油來講，一個月就要增加 500 元的油錢；以一台汽車一禮拜加油兩次來講，依照現在的漲幅，一個月至少要增加 2,600 元，但是我們的薪資只增加了 6 元，2600 元和 6 元，我不知道如何比較。中油可以說是錢賺得飽飽的，但是當他大賺時並沒有回饋消費者，因此，現在國際原油漲價，我們要求遵照立法院的決議，在油價漲到每公升 32.5 元時立即凍漲，希望所有官員能夠聽到臺灣人民的聲音，或許因為你們用公務車不必自己加油，你們感受不到那種壓力，但是請聽聽所有老百姓的聲音！

主席：請李委員明星發言。

李委員明星：（9 時 32 分）主席、各位同仁。

有鑒於之前的經濟不景氣、以及高失業率等因素，為了協助國內年輕人就業，政府除了陸續推出許多協助就業方案以幫助畢業生順利進入職場，教育部也在去年實施「大專畢業生創業服務計畫」，藉此縮短學生與就業平台之間的落差問題。

本席特別提到這項方案，是因為教育部的「U—start 大專畢業生創業服務方案」自去年初開辦已經持續有一年多的時間，期間不僅幫助了數十個團隊成功創業，也圓了百餘名畢業生的夢想。其中一個有關設計的團隊在爭取到優勝獎的 80 萬元補助後，不僅成功打造屬於自己的工作室，花博會場內熱賣的紀念品之一更是他們所設計的產品！不僅是教育部有相關計畫，台北市議會也在本月通過青年創業融資貸款，只要在台北市設籍一年，且年齡在 20 到 39 歲間的年輕人即可申請。這筆貸款不僅不限行業，而且可以申請高達 100 萬的無息貸款金額，對於有心創業，卻因經濟因素無法起步的年輕人將助益良多。

俗語有句話說：「好漢不拿可數的錢。」就是創業精神的一種強烈體現，真正想要賺大錢，就必須要自己創業當老闆。但創業之路維艱，在目前這個時代，白手起家已有其難度，所幸有政府的照顧及補助計畫，從教育部及台北市所提供的補助更能看出，不論地方政府或中央部會，都有在針對降低失業率，扶植國內產業努力並藉以舒緩目前青年族群所遭遇的困境。因此，本席也十分肯定政府對於健全國內就業市場的作為，更希望這樣的計畫能夠繼續推陳出新，其他的縣市也可以參考台北市的例子，以造福更多有抱負的年輕人。

30 年前的 80 年代有許多年輕人提著一個手提包到臺灣各地甚至世界各地去創業，30 年後的今天很多人都有相當的成就，現在的年輕人或許會以為太晚了，「好康」都被佔光了，有一天我在高速公路 495 旁邊看到一個大樂透的廣告，上面寫著：You never loan. It's never too late.我想永遠不嫌晚，只要年輕人有抱負，創業就是你的唯一之路，謝謝。

主席：請曹委員爾忠發言。

曹委員爾忠：（9 時 35 分）主席、各位同仁。建立公義的社會一直是國民黨追求的目標，內閣全心全意的推動課徵奢侈稅、炒房稅、炒地稅，我們都全力支持，但是不要忘了還有一個暴利稅。去年 10 月 1 日各家報紙都刊登了一則新聞，就是吳院長表示不滿財團養地，點名信義聯勤轉賣獲暴利，要加以遏止。信義聯勤這塊土地在 2006 年由新光人壽以 63.8 億購得，結果 2 年後轉售 101 億，價差達到 38 億之多，所以吳院長點名一定要針對這種炒地的財團課徵空地稅。所以不論是奢侈稅、炒房或炒地稅，在追求公義的國民黨執政下的內閣一定要做到，縱使今天有些媒體說立法委員會反對，我想只要追求公義，立法委員都會贊成。

關於暴利稅，以下這個標題是我在去年 10 月 15 日寫的：「財團賺錢豈只靠土地，併購有線電視賺更大」，不曉得吳院長有沒有聽到？2006 年凱擘買有線電視時是 460 億，4 年後賣給大富 650 億，賺了 190 億；中嘉 4 年前買有線電視的時候是 470 億，現在即將以 24 億美金賣給旺旺，也就是台幣 720 億，4 年間賺了 250 億。所以我們認為只要是暴利，都應嚴格防範，縱使是藉著讓國人購併以推動數位匯流之名，但是我認為其中的暴利是人民心中的痛，作為一個負責任的執政黨，有義務追求社會公義，對於獲取暴利的不論是國人還是外國人，都應加以嚇阻，沒有能力遏止暴利的，就沒有能力執政，所以我們期待負責任的國民黨拿出魄力，不僅課奢侈

稅、炒房稅、炒地稅，還要課暴利稅。

主席：請侯委員彩鳳發言。（不在場）侯委員不在場。

請翁委員金珠發言。

翁委員金珠：（9 時 39 分）主席、各位同仁。我們知道，很多學生除了要面對貸款的沈重壓力之外，出外求學還要打工、甚至於找房子住，而因為學校宿舍不足的緣故，很多大學生必須在校外借用民間經營的學生宿舍。而昨天在花蓮縣壽豐鄉東華大學附近一間民間經營的學生宿舍發生一場大火，造成東華大學 1 名學生死亡，2 名重傷，還有 10 位學生輕傷，這個事件凸顯出很多的問題。

一場大火才讓我們發現到這個校外學生套房宿舍居然是一棟違章建築物，而且，這座違建宿舍只有一個逃生口，另外，可能可以逃生的窗戶用的是強化玻璃，打破窗戶後，外面還有刀片式的蛇籠，換言之，在這個美麗的房子外表居然是逃生的重重障礙，變成了一個死亡陷阱，因此造成這麼大的人命傷亡事件。學校的說法是，他們早就知道這是一個車庫蓋成的違章建築宿舍，但為什麼它可以列在學校中的校外租賃網站上？為什麼學校沒有去強制處理這個問題？相關單位有沒有疏失？

此外，對於這個看起來很漂亮的學生宿舍，為什麼花蓮縣政府可以讓它合法？為什麼可以讓它出租給學生？有沒有便宜行事？有無違法情事？吳院長應該責成教育部、內政部、法務部，儘速進行調查，同時也應該要為在外地住宿的學子建立一個安全、合法的民間住宿房舍。我們不希望再發生這樣的事情，所以，學校的校外租賃網上登錄的房舍，希望他們都是合法的。我們不希望有那麼多的死亡陷阱存在其中，也不希望看到同樣的悲劇再次發生。

主席：國是論壇到此告一段落。

質詢事項

甲、行政院答復部分

（一）行政院函送顏委員清標就超商業者向廠商索取商品上架費問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004096 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1526）

顏委員就超商業者向廠商索取商品上架費問題所提質詢，經交據行政院公平交易委員會查復如下：

一、為避免流通事業濫用市場優勢地位，向供貨廠商不當收取附加費用，針對業者可能涉及違法之行為態樣，本會已訂定流通事業收取附加費用案件處理原則，倘流通事業涉有該原則第 7 點規定之情事且足以影響交易秩序者，將有違反「公平交易法」規定之虞。惟因附加費用可矯正供貨廠商關於商品資訊不對等而可能產生之負面影響，在分攤風險上具有正面之經濟效率，不宜全然否定，是以倘流通事業收取附加費用與商品銷售間具有「直接關連性」與「比例性」，尚難認定渠等為不當收取附加費用而有違反該法規定。

二、鑑於各國市場狀況不同，收取附加費用之項目與金額亦有所不同，且超商業者應按其個別營業狀況收取附加費用之項目與金額，為掌握連鎖便利商店經營概況及市場動態，本會每年針對主要連鎖便利商店進行市調，由於各家便利商店業者收取附加費用之項目與金額不同，尚難認定業者有針對附加費用與金額達成合意，故無從認定超商業者有聯合訂定附加費用之行為。又為瞭解超商業者收取附加費用之情形，本會本（100）年亦將持續針對主要連鎖便利商店進行市調，倘查有違反「公平交易法」具體事證，將依法懲處。

（二）行政院函送陳委員淑慧就健全我國長期照護制度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004100 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1530）

陳委員就健全我國長期照護制度問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、為建構我國完整長期照顧體系，減輕家庭照顧者之照顧工作，提供失能者妥適照顧，內政部與行政院衛生署及各地方政府自民國 97 年起積極推動我國長期照顧計畫。行政院衛生署已依「我國長期照顧十年計畫」，協助建立地方照顧管理制度，輔導 22 個地方政府設置長期照顧管理中心，作為整合社政、衛政長照服務資源，並受理及連結、輸送長期照顧服務單一窗口，民眾若有長期照護需求，均可向各地方政府長期照顧管理中心提出申請，服務內容包括居家護理、居家（社區）復健、喘息服務、照顧服務、輔具購買（租借）及居家無障礙環境改善、老人營養餐飲服務、交通接送、長期照顧機構等生活照顧及居家照護服務共 8 項。另為健全長期照護人力制度，行政院衛生署自 94 年起持續辦理長期照護相關人員訓練，並已召開 7 次「長期照護專業人力培訓規劃」會議，規劃辦理「99-101 年長期照護專業人力培訓計畫」，計畫內容包括：辦理「居家護理機構負責人及護理人員繼續教育計畫」、「長期照護專業人力培訓計畫」、「長期照護醫事人員繼續教育計畫」與「長期照顧管理中心人力及服務發展與輔導計畫」，分階段展開長期照護醫事人力及長期照顧管理中心照顧管理人員培訓，以強化長期照護人員專業能力及提升其服務效率。

二、又，為充實照顧服務員人力、提升偏遠地區服務意願及照顧品質，內政部自 99 年起增加補助偏遠地區照顧服務員交通費每人每月 1,000 元；自本（100）年起提高為依照顧服務員投保薪資等級提供不同補助金額，最高補助 80%，並明定照顧服務員每小時時薪不得低於 150 元等。內政部亦針對已取得照顧服務員結業證明書之學員進行全面性電話訪問，瞭解照顧服務員之就業狀況及工作歷程，分析影響渠等進入照顧服務領域原因，作為長期照顧服務人力開發或吸引人才投入規劃之參考依據。該部並已落實居家服務提供單位評鑑考核，及表揚、輔導改善或退場機制，結合民間團體辦理照顧服務員在職訓練，提升照顧服務員之工作知能及服務品質。

三、此外，行政院勞委會鑑於國內長期照顧資源及人力不足情況，基於補充性原則及人道考量開放引進外籍看護工，以解決國內重症患者之基本照顧需求，惟不應完全取代國內長期照顧人力。是以，該會配合國內照顧服務產業發展，自 95 年起施行外籍看護工申審新制，受看護者經醫療專業團隊評估認定需 24 小時照顧且經長期照顧管理中心推介本國照顧服務資源，無適當資源提供時，得向該會申請聘僱外籍家庭看護工。另該會因應國內高齡與失能人口成長帶來長期照顧需求增加，依「我國長期照顧十年計畫」及「五項社區照顧服務福利方案」訂定「辦理照顧服務職類職業訓練補助要點」，以促進失業中高齡者及婦女投入此項照顧服務產業，並就內政部提供之照顧服務員人力供需缺口數之推估數，編列預算補助辦理照顧服務員訓練，且依「照顧服務員訓練實施計畫」做為施訓基準規範培訓課程內容。截至 99 年 12 月底止，該會辦理照顧服務員訓練人數已達 3 萬 8,573 人，本年將持續結合民間訓練資源，預定辦理 8,143 人。再者，行政院勞委會業請辦理照顧服務員之培訓單位皆應至內政部「照顧服務管理資訊系統」登錄已結訓學員資料，以利各地長期照顧管理中心運用該系統推介就業機會。

（三）行政院函送盧委員秀燕就加強學生愛滋病防治與宣導問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004110 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1540）

盧委員就加強學生愛滋病防治與宣導問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、為推動學生正確性教育及愛滋病防治工作，教育部每年均配合「行政院衛生署愛滋病防治及感染者權益保障會」年度計畫目標辦理校園愛滋病防治宣教工作，另於現行國民中小學九年一貫課程綱要之健康與體育學習領域列有安全性行為及愛滋病防治相關之能力指標，高中、職之必修科目「健康與護理」亦列有促進性健康主題。在培養專業師資方面，教育部已將健康與體育學習領域之專業授課師資調查納入該部對地方政府之年度統合視導項目，並委託執行「98-100 學年度辦理提升國小教師健康教育教學專業能力三年計畫」，以提升相關師資專業能力及教學成效，目前國民小學階段師資職前教育相關專業課程亦將「健康與體育」納為必修 3 擇 1 課程。

二、又，為加強青少年與學生群體愛滋防治觀念，行政院衛生署與教育部亦積極推動相關宣導活動，包括建構愛滋防治網路宣導網，於高流量之入口網站刊登相關愛滋防治活動舉辦訊息，提供上網族及青少年學生正確愛滋防治資訊；國小 5 年級以上學生，於國小、國中及高中各階段，均須接受至少 1 小時性教育（含安全性行為）及 1 小時愛滋防治教育課程；辦理「走向陽光關懷愛滋」活動，建立由愛滋感染者現身說法之校園愛滋防治教育推廣模式。另行政院衛生署亦委託財團法人杏陵醫學基金會辦理「青少年性傳染病暨性教育師資培訓」，提高健康與護理教師愛滋防治教育之專業知能。

三、此外，針對舉發網路不當內容，通傳會已委託財團法人臺灣網站分級推廣基金會設立「受理民

眾申訴及通報網路內容問題單一窗口」，於民國 99 年 8 月 2 日上線，受理民眾於網路上遇有色情、暴力、有害兒少身心發展等網頁內容時，可利用「WIN 網路單 e 窗口」網站或申訴信箱通報檢舉，以確保網路不當內容問題能快速獲得處理及解答。再者，針對網路及網路聊天室若有張貼涉嫌違反「兒童及少年性交易防制條例」相關內容，內政部警政署於刑事警察局（偵九隊）及各縣市政府警察局（刑事警察大隊科技犯罪偵查組）均設有專責單位偵辦與查緝。

（四）行政院函送翁委員重鈞就行政機關廉政倫理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004118 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1548）

翁委員就行政機關廉政倫理問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、查「公務員服務法」第 1 條規定：「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律命令所定，執行其職務。」第 5 條規定：「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉……。」第 6 條規定：「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益……。」第 19 條規定：「公務員非因職務之需要，不得動用公物或支用公款。」基上，不惟公務員之言行規範已有明文規定，公務員亦應恪遵力行。

二、為導引文官建立是與非、對與錯、善與惡之正確信念，行政院已核定「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」作為當前文官應具備之核心價值。另為提升政府之清廉形象，使公務員執行職務，廉潔自持、公正無私及依法行政，除於民國 97 年 6 月訂定「公務員廉政倫理規範」，提供公務員遵循之嚴謹標準，強化法治面之規範。同年 8 月並設置中央廉政委員會，透過各部會及地方政府首長主持廉政會報，展現首長以身作則清廉執政之企圖心。此外，法務部經參考聯合國反腐敗公約精神及國際透明組織「國家廉政體系」倡議，研擬「國家廉政建設行動方案」，於 98 年 7 月 8 日經行政院發布實施，提出 8 個面向具體作為，其中「落實公務倫理」及「擴大教育宣導」方面，具體策略及執行措施包括：

結合懲戒機制，對簡任第 12 職等以上高階公務員涉不法不當行為案件迅速進行調查議處；落實品德考核及輪調機制；公務倫理與廉政倫理規範教育納入公務員職前訓練及在職訓練。是以，政府將持續積極採取多元策略，並加強跨域廉政治理，以整飭官箴。

三、為型塑文官優質文化，提升政府行政效能，總統提出「廉能政府」之宣示，行政院並將其列為重要施政方針之一。是為協助公務人員對自我角色有正確之認知，從「心」實踐公務倫理價值規範，以強化公務人員廉正觀念，革除公務機關官僚文化，具體推行作法如下：

(一)要求各機關透過實體課程，以實務案例解析、互動式教學方式，經由教育訓練落實公務人員公務倫理與廉政倫理規範。行政院人事局另製作「公務倫理」、「公務員廉政倫理規範簡介」、「公共服務倫理之內涵」、「公職人員利益衝突迴避制度」、「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」及「從香港廉政建設經驗展望臺灣廉政建設遠景」等數位學習課程，置於「e 學中心」及「e 等公務園」平臺供公務員選讀。

(二)為加強公務倫理宣導，公務人員保障暨培訓委員會前經邀集有關機關共同研議，由該會邀請專家學者撰寫公務倫理教材，並建置講座推介名單，請各主管機關於相關訓練或適當集會場合，納入公務倫理相關訓練或講演課程，以廣收宣導之效，行政院人事局亦將配合辦理，且賡續加強宣導公務倫理，型塑清廉文化。

（五）行政院函送賴委員坤成就臺東市富岡港交通船專用碼頭工程設計計

畫延宕問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004123 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1553）

賴委員就臺東市富岡港交通船專用碼頭工程設計計畫延宕問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、依「漁港法」第 4 條規定，漁港分為第 1 類漁港及第 2 類漁港，分由中央主管機關及直轄市、縣（市）主管機關管理。富岡漁港屬第 2 類漁港，管理機關為臺東縣政府。為改善富岡漁港淤砂問題，臺東縣政府前曾函請行政院農委會及交通部補助辦理疏浚工程，並經貴委員於民國 99 年 11 月 24 日邀集相關機關會勘；行政院農委會亦於同年 12 月 2 日召開「研商臺灣地區兼營客貨運交通漁港之泊區及航道疏浚分工事宜會議」，並依會議結論請臺東縣政府提供港區船舶使用區域及各目的事業主管機關對漁港疏浚經費補助數額資料，將另行召開會議研商清淤事宜。

二、為改善富岡漁港港區空間規劃，交通部業於 98 年 11 月 25 日函請臺東縣政府儘速依行政院工程會審議「現有東防波提 200 公尺改善工程細部設計」之結論，應先就富岡港新增擴建與港區既有設施改善 2 方案敘明優劣，完成修正計畫報行政院核定後，再據以辦理後續事宜。另「臺東市富岡港交通船專用碼頭工程計畫」經行政院核定期程為 94 至 99 年，惟迄今該府尚未完成修正計畫，交通部已於 99 年 12 月 29 日函請該府儘速辦理上開事項。

（六）行政院函送蕭委員景田就加強宣導推廣傳統帳單電子化問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004129 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1559）

蕭委員就加強宣導推廣傳統帳單電子化問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、台電及台水公司為響應政府節能減碳政策，已分別訂定推動提升電子帳單普及率之具體計畫，並加強宣導推廣電子帳單，辦理情形如下：

(一)台電公司：自民國 93 年推出電子帳單服務系統，即利用電費單據及信封、傳播媒體、文宣旗幟等方式廣為宣傳，以提升用戶選用電子帳單之意願；為鼓勵用戶註冊使用，於 98 年舉辦 2 次抽獎活動；於 98 年 4 月至 99 年底止，實施電子帳單用戶電費減收獎勵措施，註冊用戶數已由 97 年 10 月推廣前之 9.4 萬戶，增至 99 年 12 月之 36.9 萬戶，並仍持續增加中。該公司目前電子帳單註冊用戶數每月約成長 5 千餘戶，為配合政府節能減碳政策，持續鼓勵用戶註冊使用電子帳單，並選擇不印寄紙張單據，本（100）年將實施下列推廣計畫，期能於本年底達成註冊用戶數 74.5 萬戶之目標：

1. 實施電費減收措施：本年 2 月起至 102 年 1 月底止對選擇不印寄紙張單據用戶，每期電費給予減收 5 元（代繳戶）或 3 元（非代繳戶）之優惠，並自當期電費應繳總金額中抵扣。
2. 舉辦抽獎活動：預定於本年 7 月及 10 月舉辦 2 次抽獎活動，預計共送出 200 臺筆記型電腦。
3. 宣導活動：將持續透過海報、插掛旗幟、電費單據、網路、新聞媒體等全面廣宣，以擴大實施效果。

(二)台水公司：為配合政府推動為民服務電子化及響應節能減碳政策，於 97 年度推動水費帳單 e 化服務、98 年度更建置電子帳單資訊系統，透過平面媒體、廣播、網站、文宣 DM 積極宣導、辦理「台水 e-bill 好禮二重送」活動，並將電子帳單申辦目標納入各區處年度

責任中心評比項目，以推廣電子帳單業務。另與經濟部商業司於 99 年 4 月份合作推出「G2B 公文及訊息服務系統」水費繳費通知單服務，截至目前為止，已有 7.7 萬家公司戶訂閱，成效顯著；為持續加強推廣，更於 99 年 7 月 1 日起至本年 12 月底止，推行凡新申辦（含已申辦）電子帳單免寄實體帳單者，每期水費予以折扣 3 元之優惠，以加強宣導推廣電子帳單使用。該公司電子帳單於 97 年開辦至今，申辦數從 1.2 萬戶大幅提升至 25 餘萬戶，且仍持續增加中。本年度亦已編列相關推廣費用，並適時辦理獎勵回饋活動，目前辦理情形如下：

1. 針對用戶訂閱電子帳單免寄紙本者，至本年 12 月底止，每期水費均予以折扣 3 元。
2. 為利電子帳單業務推展順利及增加電子帳單使用率，已與 Yahoo 奇摩公司合作推出「電子帳單專送服務」，除可確保現有 Yahoo 奇摩用戶收到台水公司電子帳單外，亦可吸引潛在網路用戶申辦台水公司電子帳單，增加電子帳單申辦率。
3. 針對集中代繳及統一彙繳用戶群，開發帳單 e 化服務，目前電子帳單系統已增加相關功能，並上線測試中。
4. 台水公司將持續透過海報、水費單據、網路、新聞媒體、廣播電臺等廣為宣傳，並以跨機關方式與各公務機關共同合作推廣電子帳單業務，以擴大實施成效。

二、為喚起全民共同參與節能減碳，並落實於生活中，行政院環保署自 97 年 6 月 5 日起，大力推動「節能減碳無悔措施全民行動方案」，由政府機關帶頭響應節能減碳行動，並從食、衣、住、行、育、樂各方面提出「節能減碳無悔措施十大宣言」，作為全國民眾共同實踐節能減碳之參考，上揭「節能減碳無悔措施」之「惜用資源顧地球」部分，其目的係鼓勵民眾於日常生活中珍惜資源使用，如雙面用紙、選用再生紙、選用或換用節能省水家電及設備，並且不購買過度包裝商品，做好資源回收、源頭減量等，間接達成溫室氣體減量效果，以柔性方式呼籲民眾響應節能減碳之生活習慣。在政府推動「節能減紙」部分，行政院已於 99 年 1 月 28 日核定「電子公文節能減紙推動方案」，目標於 101 年底前減紙 30%，各機關積極推動公文線上簽核作業。該署亦依該方案於 99 年 6 月 30 日實施「行政院環境保護署電子公文節能減紙實施計畫」，計畫內容包括加強公文線上簽核作業，推動線上電子表單、提升電子郵件與電子公布欄使用、落實雙面影印、回收紙再利用等，期由政府帶頭做起「節能減紙」，以達節能減碳之效益。

三、鑑於採用電子帳單對整體環境而言，除可減少紙張使用量，並可避免因寄送相關資料產生之能源消耗，間接達成溫室氣體減量效果，目前除台水公司及台電公司提供電子帳單服務外，亦有諸多民間商家提供電子帳單方案鼓勵民眾參與，為使民眾瞭解相關訊息，行政院環保署於「清淨家園顧厝邊綠色生活網（Ecolife）」之節能減碳平臺中，以匯集傳遞各政府機關及民間單位推動節能減碳活動，主動提供民眾周知，增進宣導全民參與節能減碳之成效。

（七）行政院函送蕭委員景田就國民旅遊卡之實施情形已與原推動意旨悖離問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004131 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1561）

蕭委員就國民旅遊卡之實施情形已與原推動意旨悖離問題所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、民國 92 年 1 月起實施之「國民旅遊卡」制度，係鑒於我國產業外移產生結構性失業問題，以及中高齡失業者再就業困難之現象，擬由公務人員帶動，秉持「取之於民，用之於民」精神，將 85 年即開始實施之公務人員國外或國內休假旅遊補助，改投入用以落實推展國內旅遊，除可放鬆公務人員身心、落實休假旅遊制度、提振工作效率外，並期藉以振興觀光產業之復

甦與發展，吸收廣大中高齡失業者及地區性剩餘勞動力再就業，對增加地區就業機會、帶動地方經濟景氣，均有所助益。

二、「國民旅遊卡」制度實施期間，依據各界之期待及改革建議，行政院相關部會除每年適時召開跨部會檢討會議，並研擬實施相關之改革方案，包含提供公務人員方便從事旅遊消費之放寬措施；將地方性商圈及觀光夜市納入，以振興地方觀光旅遊景氣措施；為發揮公務人員人道關懷精神，納入公益捐款等多元化之休假補助措施等。

三、考量「國民旅遊卡」制度自 92 年實施以來，已發揮落實公務人員休假旅遊，並提振國內觀光旅遊景氣之效果，又各公務機關與「國民旅遊卡」發卡機構之合約至 100 年底屆滿，「國民旅遊卡」制度已達成階段性任務。因此，行政院經建會召開之 98 年度「國民旅遊卡」跨部會政策協調會議已獲致決議，並於同年 12 月 2 日報經行政院核定，自 101 年起將視國內經社環境，改採嶄新之公務人員休假補助制度。

四、行政院人事局業於 99 年 8 月 24 日函請各主管機關人事機構提供意見，並於同年 9 月 28 日召開「研商國民旅遊卡措施檢討及改進建議事項」協調會議，邀集各主管機關人事機構，就未來公務人員之休假補助制度進行討論，廣納各方意見，並業已將意見彙整函送經建會，由該會於同年 12 月 1 日召開政策協調會議。目前刻由經建會會商各相關權責機關，並協調研議「國民旅遊卡」制度之變革方案。

（八）行政院函送林委員建榮建議政府解除服飾、皮革、護膚美容等 3 行業之「國民旅遊卡」特約商店申請地點限制所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 100 年 2 月 8 日院臺專字第 1000004153 號）
（**立法院函**　編號：7-6-15-1583）

林委員建議政府解除服飾、皮革、護膚美容等 3 行業之「國民旅遊卡」特約商店申請地點限制所提質詢，經交據有關機關查復如下：

一、有關「國民旅遊卡」開辦初期將經濟部輔導之形象商圈及商店街納入「國民旅遊卡」特約店布設範圍，係因考量其性質具觀光旅遊價值，如鶯歌陶瓷老街、苗栗三義木雕街等，爰經交通部觀光局會商相關單位意見後，納入「國民旅遊卡特約商店適用原則」。

二、經濟部輔導之各類商圈或自民國 96 年起各地方政府自行輔導之商圈，均係透過經濟部之公平、公正嚴格審查機制，始得納入「國民旅遊卡」特約店布設範圍。此外，該等商圈之合格特約商家自治組織提案審查前，須具備相關政府單位輔導 2 年以上之實績，對建立區域形象標誌、顧客消費安全、環境整潔衛生，甚至周邊停車位置之擴建、發展地方文化及觀光等之規劃，均需有相當之經費、人力及軟硬體之投入。因此，並無圖利商圈內服飾、皮革、護膚美容業等特定廠商，損害形象商圈外業者權益之情事。

三、考量「國民旅遊卡」制度自 92 年實施以來，已發揮落實公務人員休假旅遊，並提振國內觀光旅遊景氣之效果，又各公務機關與「國民旅遊卡」發卡機構之合約至 100 年底屆滿，「國民旅遊卡」制度已達成階段性任務。因此，行政院經建會召開之 98 年度「國民旅遊卡」跨部會政策協調會議已獲致決議，並於同年 12 月 2 日報經行政院核定，自 101 年起將視國內經社環境，改採嶄新之公務人員休假補助制度。

四、行政院人事局業於 99 年 8 月 24 日函請各主管機關人事機構提供意見，並於同年 9 月 28 日召開「研商國民旅遊卡措施檢討及改進建議事項」協調會議，邀集各主管機關人事機構，就未來公務人員之休假補助制度進行討論，廣納各方意見，並業已將意見彙整函送經建會，由該會於同年 12 月 1 日召開政策協調會議。目前刻由經建會會商各相關權責機關，並協調研議「國民旅遊卡」制度之變革方案。

乙、本院委員質詢部分

（一）本院林委員鴻池，針對高鐵通車四年來，面臨鳥擊困擾，雖不會造成行車安全的顧慮，但會對鳥類生態造成威脅，為兼顧便利交通與生態保育，爰建議行政院相關單位參考國外經驗，研議建置鳥類安全通道，增設減少鳥類撞擊的設備，如：壓硬式高音頻的驅鳥裝置，或在車頭貼「眼點」，讓鳥類在列車通過時及早閃避，特向行政院提出質詢。

說明：

一、高鐵多為高架路段，營運最高時速三百公里，任何鳥類都會因閃避不及而撞上。2006 年底高鐵試車階段，就發現鳥擊的情況，多發生在清晨台中以南的嘉南平原，以麻雀、紅鳩為最大宗，也發現過較大型的黃頭鷺。

二、中研院研究員劉小如認為，高鐵的問題在於「速度太快」，加上全線很長，高鐵有必要先進行監測；環保團體也提出建議，高鐵可仿效機場做法，在沿線易撞擊點的軌道兩旁廿至卅公尺設置高音頻的驅鳥裝置。也有人建議，高鐵可在車頭貼「眼點」，讓鳥類遠遠以為是猛禽而避開，觀察是否可以減少撞擊的數量和次數。

三、為讓高鐵營運和環境生態永續經營，本席建議行政院相關單位參考國外經驗，研議建置鳥類安全通道，增設減少鳥類撞擊的設備。

（二）本院林委員鴻池，針對台北捷運新莊線又傳通車日期要延後，引起民眾反彈，據了解延後通車的原因，係電路設備工程進度落後，有鑑於新莊線歷經樂生療養院抗爭，早已延宕多年，民眾對於通車殷切期盼，爰建議行政院相關部會，若研議決定全線通車日期延後，一定要對外說明清楚，並儘可能提前分段通車的時間點，以回饋新北市民，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台北捷運新莊線歷經樂生療養院抗爭，早已延宕多年，現又傳出通車日期要再延後，讓 103 年 11 月全線通車的時間表跳票，地方民眾多無法接受。

二、據了解，新莊線是否延後通車，係因電路設備工程進度落後，目前正在研議解決方案。

三、本席建議行政院相關部會，若決定全線通車日期延後，一定要對外說明清楚，並提出配套方案，將分段通車的時間點往前移，以彌補新北市民因捷運工程落後，所帶來的不便利。

（三）本院林委員鴻池，針對新北市板橋區民生路三段 211 號至 307 號路段，因興建新店八里東西向快速道路(台 64 線)高架橋，進行道

路整建拓寬工程，如今高架橋完工後，平面道路卻遇水必積水，甚至出現人行道地基掏空現象，為改善板橋居民生活品質，爰要求行政院相關單位儘速安排會勘，釐清原因，提出解決方案與期程，並向居民溝通說明，特向行政院提出質詢。

說明：

一、新店八里東西向快速道路(台 64 線)高架橋問題多多，除了板橋區民生段有車震問題外，民生路三段 211 號至 307 號路段，也有遇雨積水，人行道地基掏空現象，嚴重影響市民生活品質。

二、板橋區民生路三段 211 號至 307 號路段，因興建新店八里東西向快速道路(台 64 線)高架橋進行道路整建拓寬，但台 64 線完工後，部分路段無排水溝，一下雨就積水，甚至出現人行道地基掏空現象，居民懷疑台 64 線施工品質大有問題。

三、居民表示，台 64 線完工迄今 1 年多，民生路 295 號至 307 號路段未設排水設施，只靠路中央的涵管排水，每逢大雨必積水；即使後來市政府在人行道上設置排水溝，也沒有徹底改善，因為人行道高於馬路路面，「水根本流不進來」形容虛設。

四、有鑑於台 64 線主管單位為內政部營建署，上述問題嚴重影響板橋區市民的生活品質，本席要求行政院相關單位儘速安排會勘，釐清原因，提出解決方案，並向居民溝通說明。

（四）本院林委員鴻池，針對今年冬天，是近 28 年來最冷的寒冬，政府除一般天氣預報之外，更應針對農漁產業，建立氣候風險預警，並分囑各相關部會，就其職掌，提前進行應變，並且進行宣導，以避免人民生命財產安全蒙受損失，維持社會穩定，特向行政院提出質詢。

說明：

一、受極端氣候影響，今年是 28 年來最冷的冬天，氣溫持續探底，影響人民生活甚鉅，歷年冬天，許多心血管疾病患者好發於此類天氣型態，尤其獨居老人，容易錯失送醫時機。

二、甚至有民眾因門窗緊閉，導致一氧化碳中毒，更因天寒，睡眠時使用電暖器，卻不慎造成棉被等易燃物燃燒，或者電線走火之意外，致使一夜之間家破人亡。

三、農漁民更是因為寒害，造成農作物凍傷或者養殖動物暴斃，而蒙受經濟損失，不僅是農漁民受苦，短收和虧損最終反映在市場價格，更將影響全台民眾。

四、除眼前之寒害外，南半球正面臨的世紀洪災，更值得台灣警惕，氣候丕變，除事後的救災效率之外，更重要的是在事前做好風險管理與應變，並且提醒民眾審慎防範。

五、爰此，本席要求行政院應針對農漁產業建立氣候風險預警，並分囑各相關部會，就其職掌，提前進行應變，並且進行宣導，以避免人民生命財產安全蒙受損失，維持社會穩定。

（五）本院林委員鴻池，針對國際企業聘任之外籍高階主管，其未成年

子女，因父母調任離台，消失依親居留資格，不得繼續於台灣就學，此對我國極力推動之國民外交，以及國際競爭力而言，實為不利。行政院應召集有關單位，如外交部領事局、內政部移民署、教育部……等，對相關法規提出討論以及修正，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣因國際競爭優勢，吸引許多國際企業，來台設立分公司，而企業因經營需要，經常聘請外籍高階主管，來台管理運作。

二、提供安穩之生活與就學環境，除可提升外商來台投資意願，增加我國經濟競爭力外，更可培養國際友人，促進國民外交。美國對於因公務派任至當地之人士，因職務調整調任其他國家，考量其子女就學權益，另發給就學簽證。

三、反觀我國，外籍人士調任離台，其子女因依親條件消失，即喪失居留資格，且囿於我國現行規定，就讀大學以下不得發給學生簽證，即使欲回國後再行申請入台就學，仍困難重重。

四、因此，許多外籍商業人士雖認同台灣，欲將子女留在台灣，繼續就讀外國學校，但現實面卻經常得讓他們轉到國外，才得以繼續求學，不但要重新適應，更無法與台灣進行交流。

五、台灣近年極力吸引外籍學生，但成效有限。此類學生，其父母皆具有一定經濟能力，若能提供財產證明，以及在台監護人擔保，確保生活無虞，有人照料，應給予繼續就讀之權利。

六、爰此，本席要求行政院應召集有關單位，如外交部領事局、內政部移民署、教育部……等，對相關法規提出討論以及修正。

（六）本院林委員鴻池，針對新北市長朱立倫競選時提出捷運三環三線狀況，規劃中還未確定的路線有 4 條，分別是民生汐止線、環狀南北線、安坑線、三鶯線；有鑑於捷運交通路網是新北市民殷切期盼的計畫，目前交通部僅審查民生汐止線，爰要求交通部加緊腳步，完成其它路線的審查程序，特向行政院提出質詢。

說明：

一、新北市捷運「三環三線」是市民眾所期待的交通路網，也是朱立倫市長的競選政見。

二、三環三線中，在規劃未確定的路線有 4 條，分別是民生汐止線、環狀南北線、安坑線、三鶯線。

三、日前，交通部召開今年第 1 條送審的民生汐止線審查會議，因捷運外部效益未納入財源，要求補件再審。

四、進入審查作業就是啟動的開始，為讓新北市民感受到政府開始認真著手規劃，有將市民的期待納入政策中，本席建議交通部對於其他尚未審核的 3 條路線，儘快加緊腳步，讓它們早日進入審查程序。

（七）本院林委員鴻池，針對國民年金保費將在 4 月 1 日起調漲，引起民眾反彈，有鑑於各項保費都在調漲，如：勞保、健保，而國內民生物資價格也不斷上揚，讓民眾感到「什麼都漲，只有薪水沒漲」，為減緩民怨，爰建議行政院研議，如果國民年金保費非漲不可，實施日期可往後延至今年 7 月 1 日，和社會救助法新制一起實施，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國民年金保險費率自今年 4 月 1 日起，調高 0.5%，從原本的 6.5%調為 7%，每人多付 26~52 元，以目前每月保費 674 元來計算，調整後最高須繳納 726 元。

二、依國民年金法第 10 條，保險基金餘額不足支付未來 20 年，實施第三年可調高 0.5%，而勞保局最新精算結果，99 年 10 月 1 日基金餘額 789 億元，僅可支應未來 8 年的給付（107 年），依法內政部可以調整保費。

三、社會救助法新制在今年 7 月 1 日上路，在調高貧窮線後，有更多的中低收入戶可望受補助。

四、有鑑於國民年金納保對象，多是沒有固定收入、經濟較弱勢的家庭，保費的調整對他們是一項負擔，何況勞保、健保也都調漲，民生物資也不斷上揚。

五、本席建議行政院再研議國保保費調漲時機，可讓國保保費調漲在 7 月 1 日實施，和社會救助法新制一併上路。

（八）本院林委員鴻池，針對民俗節日期間，許多廟方舉辦慶典，經常施放爆竹，日前即有妙齡女子因此恐有失明之虞。年節慶典或婚喪喜慶活動中難免使用爆竹，但因此類活動參與者眾多，導致經常有民眾受傷，相關單位應主動宣導，設立規範，並限制活動範圍，例如要求主辦單位投保活動意外險，並且設立明顯警示……等等措施，避免意外憾事再度發生，特向行政院提出質詢。

說明：

一、日前內湖有一對母女因經過當地寺廟慶典現場，現場燃放爆竹猛烈，雖有意識閃避，爾後已躲進騎樓，但女子眼鏡卻仍遭爆竹炸裂，傷及右眼，送醫治療後仍有失明之虞。

二、雖然主辦單位聲稱已經有事先作宣傳，但當事人為臨時路過，顯示除了向參與活動的民眾宣導之外，尚需於活動現場設立警示之必要性。

三、台灣年節慶典或婚喪喜慶活動，經常使用爆竹，此類活動參與者眾多，導致經常有民眾受傷，過去甚至也有中秋節聯歡晚會，主辦單位無預警於舞台後方施放高空燄火，致 4 名表演高中生躲避不及受傷之意外。

四、爰此，本席要求相關單位應主動宣導，設立規範，並且限制活動範圍，例如要求主辦單位投保活動意外險，並且設立明顯警示……等等措施，避免意外憾事再度發生。特向行政院提出質詢。

（九）本院林委員鴻池，針對財政部欲開徵奢侈稅一案，訂定之條款，與民生認知相距甚遠，例如：帝寶因非獨棟建築而被認定不屬於豪宅。財政部應在送立院審查前，即作好全面性評估，除參考國外案例外，更應該舉辦相關說明會，廣邀學者及一般民眾參與，避免傷及多數權益，或衝擊台灣經濟，影響發展，特向行政院提出質詢。

說明：

一、帝寶是否符合豪宅稅一案，引起社會廣大爭議，其癥結在於，財政部對於課徵豪宅稅的豪宅，有以下之定義：必須是獨棟、面積 100 坪以上、且要四面採光等。而帝寶卻因不符合獨棟，被排除在外，此認定顯然不符社會普遍價值。

二、目前鎖定的奢侈稅開徵範圍，包含：珠寶、手錶、名牌包、高價車、遊艇、飛機以及頂級俱樂部 VIP 卡……等等，但許多企業主將私人飛機登記在公司名下，導致根本無法課到奢侈稅，也無法達到原本政策的功能。

三、爰此，本席要求財政部，應在將奢侈稅一案送立院審查前，即作好全面性評估，除參考國外案例之外，更應該舉辦相關說明會，邀請學者及一般民眾參與討論，廣納各方意見，避免閉門造車，或者將不適當的制度生硬移植到台灣，不但有可能傷及多數權益，更有可能衝擊台灣經濟，影響發展。

（十）本院林委員鴻池，針對麻醉醫師數量不足，導致病人與麻醉醫師比率失衡，不但影響醫療品質，尤有甚者，恐危及病人健康，更有麻醉醫師因麻醉疏失或其他麻醉併發症，遭到病患家屬控告業務過失。本席要求衛生署，應就有關麻醉專科醫師人力不足問題，確實予以檢討修正，並與各級醫療院所、相關部會，共同研商解決之道，特向行政院提出質詢。

說明：

一、相較其他先進國家，台灣執業的麻醉專科醫師工作明顯超時、超量。目前麻醉醫師共有 624 人，平均台灣每四萬人口只分配到一位麻醉醫師，每年平均的服務量為 1500~1700 人次，遠低於其他先進國家，平均二到三萬人口，就可分配一位麻醉醫師，醫師每年平均服務量為 500~800 人次。

二、一位麻醉師為兼顧醫療品質，最低標準上限為同時照顧二位病患及每年服務一千位病患，台灣離此標準顯然差距甚遠。而台灣麻醉醫學會統計，台灣麻醉的相關死亡率為 10 萬分之 17，為日本的 17 倍，顯然主要與台灣麻醉醫師人力嚴重不足有關。

三、由於麻醉醫師站在醫療第第二線，民眾較沒有機會直接與麻醉醫師接觸，更不了解麻醉的風險，因此長期以來對麻醉的醫療品質問題，都沒有獲得重視，甚至還讓麻醉護士執行麻醉工作。

四、爰此，本席要求衛生署，應就有關麻醉專科醫師人力不足問題，確實予以檢討修正，並與各級醫療院所、相關部會，共同研商解決之道。

（十一）本院林委員鴻池，針對道路駕駛聞警號卻不禮讓消防車、救護車、警備車、工程救險車，或尾隨上述執行緊急勤務之車輛行駛，不但延誤救援黃金時間，更易釀成車禍。爰此，本席要求相關機關，依國情並參考國外案例，調整罰則及相關規定，並且納入駕照考試內容；上述車輛更應強制加裝行車紀錄器，除可據此舉發未禮讓車輛外，更可提供因執行勤務而發生交通意外之憑據，避免舉證不易，造成值勤人員心理負擔，特向行政院提出質詢。

說明：

一、去年屢次發生駕駛不禮讓救護車之情事，引起社會撻伐。然而相關問題已存在多年，雖然道路交通管理處罰條例第 7-2 條已有規定，聞警號時，應禮讓消防車、救護車、警備車、工程救險車，卻仍有許多道路駕駛，不僅不禮讓通行，更尾隨上述值勤中的車輛，造成其他用路人危險。

二、現行道路交通管理處罰條例第 45 及 74 條，對上述現象，僅對汽車駕駛人處以 600-1800 的罰鍰，慢車更只有處罰 300-600 元。相較其他違規處分，不禮讓緊急值勤車輛之後果攸關人命，情節更為嚴重，其處罰規定不符比例原則。

三、此外，應全面將消防車、救護車、警備車、工程救險車設置行車紀錄器，並且納入救護車裝備標準及管理辦法明訂之，避免執行勤務發生意外，值勤之駕駛人員尚得肩負舉證責任，導致心理壓力過重。

四、爰此，本席要求相關機關，依國情並參考國外案例，調整罰則及相關規定，並且納入駕駛考試內容；上述車輛更應強制加裝行車紀錄器。特向行政院提出質詢。

（十二）本院林委員鴻池，針對年節期間，經常有許多未滿 18 歲之青少年，於超商、大賣場，購買酒精性飲料，因包裝看似飲料，但酒精濃度達 4%，甚至超越啤酒，然店家皆未予以把關，顯然違反兒童及少年福利法。相關單位應加強宣導，要求店家設立專區與明顯標示，並要求店家確實稽核身分，以保障兒少身心健康，特向行政院提出質詢。

說明：

一、年節期間，許多民眾反映，經常看到未滿 18 歲之青少年，於超商、大賣場，隨處即可購買酒精性飲料，如冰火，但其實此類酒精濃度達 4%，已經超越啤酒酒精含量 3.5%。。

二、然而超商、大賣場等店家，皆未有設立明顯區域標示，也未於販售時，予以把關查驗身分

，即販售給青少年，造成漏洞。

三、根據菸酒管理法第四條，含酒精成分以容量計算超過 0.5%之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品，都屬於酒類。

四、而兒童及少年福利法第二十六條，明訂兒童及少年不得飲酒，任何人也不得供應酒類予兒童及少年，若有違反，應根據同法第五十五條，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

五、爰此，本席為保障兒少身心健康，要求行政院相關單位應加強宣導，要求店家設立陳列專區與顯著標示，並要求店家確實稽核身分。

（十三）本院陳委員根德，鑑於流感疫情最近肆虐，各大醫院急診病患劇增，而且以感染流感死亡人數來看，從去年迄今已八十多人死亡，特向行政院提出緊急質詢。

說明：本席認為，根據氣象預報顯示，未來一週，北台灣還是又濕又冷，高溫不超過 20 度，疾管局從往年經驗預測，春節假期結束後，流感疫情走勢就會往下；然而，中小學生在濕冷天氣中上學，疾管局應密切注意開學後的疫情變化。

（十四）本院陳委員根德，鑑於我國高球名將曾雅妮世界排名登上第一，國內越來越多人想要學打高爾夫球，但是民眾卻發現，其他球類不用課稅，打高爾夫球竟然要多繳最高 10%的娛樂稅，大呼不合理，特向行政院提出質詢。

說明：

一、球友到球場打球，並不是到球場看表演，高爾夫球收取娛樂稅都不合理。而且經濟部早在民國八十七年就已將高爾夫球場業，列入體育運動業，主管機關則是體委會。

二、而高爾夫球運動在各種國際賽中，為我國爭取過許多榮譽，尤其在亞運更是奪金的重要項目，行政機關應該秉持「政府一體」的原則，全面支持這些運動發展，而不是體委會單獨推動，財政部卻堅持徵收不合理的娛樂稅，降低民眾參與的意願。

三、本席認為過去撞球、保齡球被認為不是運動，通通要繳娛樂稅，但 96 年修法後，球類運動只剩高爾夫球要課稅，最高徵收 10%，以果嶺費 2483 元來說，球友得多付 248 元，只是高爾夫球被列為奧運比賽項目，卻還以娛樂來課稅，而娛樂稅不僅沒用來培育高爾夫球選手，高額稅賦反而有礙體育發展，政府不趕快檢討改正，恐怕會扼殺下一個曾雅妮。

（十五）本院陳委員根德，鑑於網購美食正流行，透過網路下單、宅配到府，消基會檢視十家熱門宅配美食發現，就有四家制訂對消費者不利的條款，包含未提供商品「七天鑑賞期」，已與消費者保護法牴觸，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據報導，有四家業者明顯違反消保法，惟業者強調，熟食產品為客製化新品，沒有一般商品鑑賞期與退貨服務；亦有業者說明新鮮商品一經售出恕不退換貨，並聲稱該公司保有條款修改權限，這些說法都違反平等互惠原則。

二、本席認為，即使民眾團購宅配的是「食物」，也能享有七天的猶豫期，不會因為商品的種類和特性有差別；呼籲主管機關應該加強查核，替消費者把關。

（十六）本院陳委員根德，鑑於蕭姓男子擋住救護車，引發全民公憤，但面對這樣的駕駛人，依道路交通管理條例，只能開罰 500 到 1500 元，特向行政院提出質詢。

說明：

一、新北市一輛救護車出勤搶救一名性命垂危的老婦，依規定鳴笛、閃燈，但卻遇上一名駕駛擋路、比中指嗆聲，還急踩煞車險釀車禍，延誤送醫約一分鐘，該名駕駛後被追查出來為台大博士生。

二、本席認為救護車在車上急駛，就是有人不讓路，目前只能依道路交通管理條例，開罰 500 到 1500 元，這樣的罰則或許不夠嚴格，畢竟人命關天，如果讓這些不懂得讓路的駕駛人罰錢了事，繼續上路，不知道還會有多少人枉送性命，建請交通部研擬對於阻擋救護車之駕駛人之相關規定。

（十七）本院陳委員福海，為協助政府推動節能減碳政策，有效對抗地球暖化速度，交通部應即全面推動交通電子票證整合政策，達到數位無紙化目標，特向行政院提出質詢。

說明：

一、交通部於民國 96 年間即規劃將所有營運中的交通運具進行票證整合，開發出類似大台北地區目前使用的悠遊卡，未來只要一張卡片，就能夠購買陸、海、空所有交通運具的票券。惟此一便民措施卻仍停留在規劃階段，以致目前市場上仍流通著各種票證，包括悠遊卡、台灣智慧卡、高雄捷運卡、遠通電收 ETC 卡及金門交通卡等等；各自為政，極不便民。

二、而同為交通部業管，目前所製發之汽車駕駛執照，駕照種類汽、機車需分別製發，格式卻一模一樣，僅在於駕照種類欄內填入「汽車」或「機車」字樣，大量浪費紙張，大賺民眾製證費用；在目前民眾要求票證一切簡化、便民的聲浪中，交通部此舉無異大開民主倒車。

三、按目前民眾隨身皮包中，往往需攜帶國民身分證、全民健康保險卡、信用卡、提款卡、悠遊卡、會員卡等等，加上汽車駕駛執照、強制汽車責任保險保險證、行車執照等等，以備不時之需。若不慎遺失，補發手續繁瑣，浪費人力物力，交通部應即全面推動交通電子票證整合政策，達到數位無紙化目標，讓民眾「行」得更便利。

（十八）本院陳委員福海，建請將戰地政務期間，長期全力投入捍衛國土不遺餘力，而毫無權益保障之金馬民防自衛隊隊員（非僅限八二三參戰人員），頒予榮譽國民身分，以示尊崇，並彰顯政府德澤與正義，特向行政院提出質詢。

說明：

一、在金門戰地政務單行法規之下，依民防隊組織條例規定，凡設籍金馬地區國民，年滿十六歲至五十五歲者，編定為民防隊員，接受組訓並執行支援作戰任務；女子編定為婦女隊，從事救護醫療、支援作戰的任務，直至其結婚後，如為職業婦女則繼續編入該就業單位為自衛隊員，女自衛隊員服役年齡至年滿三十五歲。當年的自衛隊受軍紀約束與管轄，並配合軍令隨時戰鬥抗敵，也是政府用來抵抗解放軍的武力部隊之一，可見其精神生活緊繃與責任之重，直到八十一年十一月七日金馬戰地政務解除，金馬自衛隊始走入歷史。

二、享有國家俸給之軍人，未必經歷戰地經驗，只要服役年限合於規定，退伍時尚能獲頒榮譽國民身分；反觀金馬自衛隊員長期以來在戰地政務的宵禁、燈火管制、軍法審判、入出境管制、電信管制、金融管制、電器用品管制及其他管制下，為支援軍事作戰、執行戰鬥任務所受的苦，豈是外人所能了解？金馬自衛隊員無糧無餉犧牲奉獻，並身處戰地炮火無情摧殘，敵人潛襲險境的奇特戰爭形態之中；其危險與無奈，非歷其境無法體會，豈是後來屈屈象徵性的自衛隊補償金所能彌補。自衛隊與國軍長期共同嚇阻敵軍之進犯，等同光榮打贏國家安全之重要保衛戰役，功不可沒，但是在戰地政務解除後，卻未能獲政府重視，相比之下真是天壤之別，所以凡在金馬參加民防自衛隊隊員及支援軍事勤務者，理應獲頒榮譽國民身分。

三、金馬民防自衛隊與軍方需時時備戰，天天做心理訓練，養成戰鬥不怕死的金門精神，在實際操練與軍事憂患意識精神上之訓練是無時無刻都在進行中，若論保鄉衛國之責任義務及自立自強刻苦奮鬥精神上之奉獻付出，比擬所有正規軍人犧牲更大，更值得做為榮民之典範。

四、針對這群對國家有重大貢獻卻未受政府重視的金馬自衛隊員，建請比照「七十九年二月八日以前入營之士官兵服役滿三年至五年以上退伍者」或「志願士兵服役期滿條例服現役滿三年以上退伍之士兵」或「其他經國防部核定之關係國家安全之重要戰役」，頒給象徵榮耀的榮譽國民身分，以資慰勉，並彰顯政府德澤與正義，藉以激勵國民愛國情操。

（十九）本院鄭委員金玲，針對榮民使用桃園縣榮民服務處所屬的活動中心，必須收取場地等費用乙案，特向行政院提出質詢。

說明：

一、桃園縣榮民服務處設有活動中心，以提供民眾使用，但不論使用者之身分背景，一律收取使用費用。

二、據主管機關退除役官兵輔導委員會表示，所收取之費用系使用空調、廁所等設施所產生的水、電及其他費用。

三、然而，榮民服務處存在的目的就是服務榮民，場地費、管理費固然不應收，其他如水、電、清潔費等也應該依據使用者身分的不同而給予不同的收費標準。

四、本席建請退除役官兵輔導委員會能本於照顧榮民的職責，指示桃園縣榮民服務處，在榮民申請使用該服務處所屬之活動中心時，除水、電等費用外，一律不再收取其他費用。同時所收取之水電費用也應給予適當之優惠。

（二十）本院薛委員凌，針對中共以加入東南亞國家中央銀行總裁聯合會（SEACEN）為由，我國央行在 SEACEN 的會員名稱被迫由「CENTRAL BANK OF CHINA, TAIPEI」改為「CENTRALBANK, CHINESE TAIPEI」，這是繼菲律賓遣返我國罪犯後，我國再一次的外交面臨重大挫敗問題。我國央行雖向 SEACEN 表達抗議，卻仍無法改變會籍名稱被修改的困難！本席認為馬政府自上台後，刻意營造兩岸大和解氛圍，甚至還主動祭出「外交休兵」政策，中共不但未有善意對待，甚至對台「軟土深掘」，無異是「外交休克、自我了斷」！馬政府甚至從 2009 年起就未再依往例公布「中國大陸阻撓我國際空間事例」，等於是「自我繳械」，本席呼籲馬政府應提出有效的反制作為，應向國際間重申我國主權立場，政府機構應禁止在國際間附和中共的「一中原則」，以避免落入中共「反分裂國家法實體化」的陷阱中，爰向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、我國央行是從 1992 年，就加入成立於 1966 年東南亞國家中央銀行總裁聯合會，為東南亞國家央行總裁就各國金融體制及經濟情況交換意見的平台，成員國均非我國邦交國，在馬來西亞首府吉隆坡還設有研究與訓練中心，以培訓各會員央行人才。

二、今年 1 月 25 日，SEACEN 來函表示，大陸人民銀行已完成申請入會程序，但我國央行的名稱此後就依奧會、APEC 模式改為「CENTRAL BANK, CHINESE TAIPEI」，央行對此安排雖深感遺憾，並表達抗議，但依舊無法改變會籍名稱變成「中華台北」的事實。

三、馬政府不但對菲律賓外交失利，且過年後又禁止我國官方稱中共為「中國」，等於是施行「一中實體化」，未來將嚴重影響人民生活基本權利。由於中共在 2005 年制定的《反分裂法》後認為，中國主權並未分裂，因此中共片面的認為北京政府對台灣人民也具司法管轄權？但此舉將嚴重侵害我國主權問題，卻不見馬政府出面嚴正的駁斥抗議，反而軟弱的進行「外交休兵」政策，無異是「外交休克、自我了斷」！

（二十一）本院薛委員凌，有鑑於兩岸經合會「兩岸經濟合作委員會」將於 2 月 22 日登場洽談，經合會雖將檢討 ECFA 早收清單執

行成效與宣布啟動 ECFA 後續談判機制等，但因其內多數訊息不對外公開，等於僅少數人能分享兩岸協議的前置作業，未來協議內容也都將在此「太子黨俱樂部」裡秘密協商，而使兩岸經合會恐成為一個具高度公權力性質，不但嚴重違憲，恐未來形成兩岸協商制度下的太上皇。為避免經合會其權限「無限上綱」，本席要求經合會其所洽談內容必須秉持透明化、公開化的原則，避免有高度空白授權的危機，以使人民與國會能有效監督；同時也要求主管機關應循 WTO 最終爭端解決程序，將相關事務以國際程序解決，不得有將台灣國內化、港澳化，以化解國人的疑慮，爰向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、馬政府在去年簽訂 ECFA 後，就成立兩岸經合會「兩岸經濟合作委員會」，將於 2 月 22 日登場洽談，可說集行政、準司法與準立法三種角色於一身，不僅權限「無限上綱」且位階頗高，雙方派出的層級甚至是以我國的經濟部次長梁國新及中國的商務部副部長姜增偉，由於洽談內容包括 ECFA 後續貨品、服務、爭端解決機制，投保協議談判等，對我國來說影響甚深，未來談判內容勢必成為日後爭議來源問題。

二、由於 ECFA 第 11 條就規定不得委託私人行使具有統治意涵的國家公權力，如今卻將相關的作業細節授權給屬於民間團體性質的海基會和海協會共組的兩岸經合會，成為一個具高度公權力性質，不但嚴重違憲，恐未來形成兩岸協商制度下的太上皇！

三、且依 ECFA 第 9 條明文就有要求的「例外」規定—「本協議的任何規定不得解釋為妨礙一方採取或維持與世界貿易組織規則相一致的例外措施。」為使經合會其所洽談內容必須秉持透明化、公開化的原則，避免有高度空白授權的危機，以使人民與國會能有效監督；同時也要求主管機關應循 WTO 最終爭端解決程序，將相關事務以國際程序解決，不得將台灣國內化、港澳化。

（二十二）本院薛委員凌，有鑑於年關過後、物價上漲蠢蠢欲動，許多民生物價「兔飛猛漲」高達一成五～二成五，對一般受薪階級來說已是吃不消，更何況是生活在貧窮線以下的中低收入戶者，本席呼籲政府應正視中低收入戶受到物價上漲的衝擊問題。主計處估計未來全年物價上漲率將達 2.04%，與民眾息息相關的汽柴油、砂糖、沙拉油等凍漲物資年後都將起漲，影響民生更劇！本席認為此波「漲」聲響起，將會造成民眾生活更為艱困，雖然馬政府調降小麥、麵粉、玉米等大宗物

資關稅，但降稅利益卻未能讓民眾共享，業者仍漲不停，根本無法解決漲勢。為使減稅效果能落實在基層民眾生活，建議主管機關應要求獲得減稅利益的廠商，不得變相調漲物資價格，尤其更應嚴控油價調漲，防止少數不肖業者趁機炒作，以使民眾生活更為穩定！爰向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、現今物價漲聲再起，繼泡麵確定漲價後，甚至包括：麵條、香菸、飲料、食用油、麵包、毛巾、襪子等商品預計二月底至三月初起漲，漲幅平均達一成五至二成五。

二、雖然經濟部召開「重要商品及原物料市況監理小組會議」，邀集麵粉、糖果餅乾、飲料公會與果糖業者等八大公會代表開會，甚至道德勸說業者在合理利潤下不要調漲物價，本席認為根本是「緣木求魚」不易達到成效，且馬政府調降小麥、麵粉、玉米等大宗物資關稅，但降稅利益卻未能讓民眾共享，業者仍漲不停，無法解決漲勢。

三、且根據經建會的預估，今年台灣經濟面臨最大的風險就是物價，尤其是在國際油價大幅走揚下，下週起國內汽柴油每公升恐至少調漲五角，再改寫兩年多來新高，中油更藉此調升油價，連帶使物價跟著上漲。為使減稅效果能落實在基層民眾生活，建議主管機關應要求獲得減稅利益的廠商，不得變相調漲物資價格，尤其更應嚴控油價調漲，防止少數不肖業者趁機炒作，以使民眾生活更為穩定！

（二十三）本院薛委員凌，針對國防部爆發現役之陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將，涉嫌洩漏極機密資料交付大陸，造成國軍防衛戰力出現空前威脅問題。本席認為共諜案恐冰山一角，除衝擊到我國資訊電子作戰系統的保密防護罩，更顯示國防部督導不周，才會導致此案延宕九年，足見軍紀蕩然無存，國防部應嚴辦相關涉案人等，以維護軍紀軍律！國防部雖已收押涉案人，是否就能亡羊補牢，恐緩不濟急；本席要求國防部應提出失職懲處名單，並針對共諜案之具體因應措施，同時並應擴大偵辦相關洩密案人等，避免有漏網之魚！爰向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、由於被收押的少將，其所涉的職務涉及這些遭洩密的文件，都和陸軍最新的戰術通信電子資訊裝備、線路有關，尤其如「博勝案」國軍耗費數百億元、十幾年才建置的聯合作戰指揮通信網路，除能使國軍指揮中樞衡山基地指揮所與陸海空三軍通聯，還可與美軍太平洋司令部的系統連線，恐也衝擊台美軍事關係的信任關係！

二、且涉案的羅賢哲少將在民國九十一到九十四年派駐美國期間就已遭中共吸收，在國軍內部

潛伏長達九年。為何國防部在這段期間都未能有所警覺？且軍事機密是否長期都由特定人士所掌握，未由輪調機制，才會導致漏洞存在？

三、本席認為國防部除應清查涉案人其所經手的相關業務外，連帶其與職務有關的直屬長官、部屬等，均應擴大調查範圍，避免有漏網之魚！

（二十四）本院薛委員凌，就此次菲律賓政府擅將我國台籍 14 名詐欺嫌犯遣送大陸，嚴重忽視我國之國家主權，我國雖已祭出將凍結菲勞四個月為報復手段，造成我國司法審判管轄權受到嚴重影響問題，更顯示出兩岸在打擊犯罪與司法審判權上的盲點，形同是中共的《反分裂法》對台侵門踏戶！本席呼籲一、外交部應對菲律賓採取更為具體嚴厲的外交制裁措施；二、我國司法單位應積極向中國提出引渡台灣罪犯回台受審，並協助嫌犯家屬進行人道關懷；三、針對過去第三次江陳會談所簽的【海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議】中被矮化成國內地區之間的「移管」或「接返」之司法管轄權行為，第七次江陳會談應重新要求避免落入「一中原則」的矮化陷阱，爰向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、針對我國籍民眾因在菲律賓犯案，卻遭菲國政府將 14 名詐欺嫌犯遣返中國大陸受審，造成我國司法審判權大受影響，本席認為對於菲律賓此種漠視我國司法權益的作法，應提出更為具體嚴厲的外交措施。

二、雖然外交部決議作出三項強硬措施，以表達捍衛主權的嚴正立場，包括：1. 本周內緊急召回我駐菲國代表李傳通，2. 取消菲籍人士持美加等簽證者，可網路登錄免簽入台的優惠待遇，3. 將嚴格審查菲律賓勞工來台簽證。

三、菲律賓無視於我國的司法管轄權，卻直接把旅外的台籍民眾引渡赴中審理，將造成國際間對中國政府對台灣民眾有司法管轄權的錯誤認知，不就等同協助中國大陸在實踐《反分裂法》，將對台灣民眾生命安全造成嚴重威脅！過去第三次江陳會談簽有【海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議】，由此案更顯示出兩岸在打擊犯罪與司法審判權上的盲點，形同是中共的《反分裂法》對台侵門踏戶！本席要求在未來第七次江陳會談中，應補強此一盲點，避免我國主權再度遭到踐踏！

（二十五）本院薛委員凌，針對現今十八趴問題一再延燒，執政黨卻提不出具體的改革方案，卻只對領月退休金政務官的優存金額訂出上限，至於最受詬病的十八%利率及舉世最高的退休所得替代率，都不動如山。本席認為十八趴更應改革的是國民黨

長期以來以「黨職併公職」，讓這些不具公務員資格者的黨工其年資也由國庫買單，佔盡全民便宜，拿全民納稅錢來付錢，不但違法也違憲！為降低國庫負擔且符合社會公平正義，本席要求：1. 主管機關即日起應清查現今支領十八趴中有「黨職併公職」及其他「八大類」年資計算的退休人數及相關退撫金額，2. 並應向國民黨追討過去以此方式由國庫支付溢領的退休金，3. 將現今有計「黨職併公職」之退休年資公務員，列入改革首要方案中，主管機關並應提出有效降低國庫支出方案，爰向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、所謂「黨職併公職」是指黨工採計為政（公）務人員退休年資，1970 年代施行，直到 1987 年才廢止。過去曾被併計公務年資者不只「黨職併公職」，還有其他「八大類」年資併計入公務員退休年資，最後都轉化成退休金，也全由國庫買單。

二、2005 年銓敘部接獲「行政院秘書長函請檢討黨職併公職年資案」及「民進黨立院黨團檢舉」，該部研議後認為，黨務年資合併計算確實與法令規定未合，但相關單位對此卻完全未提應如何檢討與改革方案。

三、過去曾被併計公務年資者不只「黨職併公職」，還有其他「八大類」年資也併計入公務員退休年資，最後都轉化成退休金，也全由國庫買單。

四、八大類年資，納稅人負擔：

⑴第一類：「日據時代年資」，日據時代台籍公務員、公醫、日給雇員、公共埤圳嘉南大圳組合雇員，農業會、水產會年資

⑵第二類：「經歷證明採認」，此類因為無主管機關在台灣，以初次履歷表填載有案並繳交足資證明的互保證件者為限

⑶第三類：「臨時人員」，各機關臨時人員、屠宰管理員的年資

⑷第四類：「約聘僱人員」，限依規定送銓敘部登記備查者

⑸第五類：「援外人員」，海外技術合作委員會秘書處職員年資、公務人員辭職後與任職前擔任援外技術團隊的年資

⑹第六類：「教育人員」，包括香港調景嶺、鳴遠、信義中學教職員、僑校、國語推行員、國語指導員、大專院校安定小組工作人員的年資

⑺第七類：「其他」，如各縣市政府僱用的林業推廣員年資

⑻第八類：「私部門人員年資」，青年服務團、兵役協會幹事、童子軍總會及所屬各級理事會專任人員、台灣省糧食局派駐農會倉儲查核人員、派駐農會安全管理員、基隆碼頭工會規劃員、台中縣防護團及台中縣自衛總隊幹事、台灣省養豬科學研究所等單位年資。

（二十六）本院朱委員鳳芝，針對座落於桃園縣龍潭鄉陸軍航空基地，

附近居民長期以來飽受飛機起降噪音之苦，並稱因國防需要而附近土地遭到限建，阻礙地方之都市發展。為減少民怨，建請國防部應減少直昇機起降次數與改變直昇機飛行路線，並迅速研擬對地方噪音傷害之補償制度，長遠計畫應將基地遷建至其他人口低密度區，以利地方發展與建設，特向行政院提出質詢。

說明：

一、人類日常環境的噪音，如果超過五十分貝就會影響睡民和休息，而桃園縣龍潭鄉陸軍直昇機在執行任務時，螺旋槳聲音巨大，噪音高達一三〇分貝，造成居民生活困擾。生活在機場附近的居民不只生活品質受到影響，生理功能也亮起紅燈。

二、陸軍航空基地在龍潭已三十餘年，由於日夜飛行操練，巨大噪音影響到村民生活，有不少人因此而罹患憂鬱症。

三、由於基地的噪音影響，居民時而出現抗議事件，使得部隊與當地居民相處的關係緊張，國防部應該盡最大的努力去修補彼此關係。

四、本席建議國防部應讓直昇機升空後儘速拉高，減少噪音，大型軍機進場時減少低空進場，直接由上空下降，減少直昇機起降次數與巨大噪音產生。另為減少民怨，應迅速研擬對地方飽受噪音之苦的補償制度，以保障居民生活無慮。另建議能改變直昇機飛行路線，在人口稀少地區出任務。長遠計畫並應將基地遷出人口密集的龍潭鄉，以利地方發展與建設。

（二十七）本院曹委員爾忠，鑒於瓜實蠅為台灣瓜果類作物重大害蟲，馬祖地區農民亦飽受瓜實蠅困擾；農委會農業試驗所成功研發瓜實蠅新型乾式餌劑，經台灣地區農民試用成效卓著，現正辦理量產上市中。惟行政程序冗長，緩不濟急徒減美意，本席建請農委會於馬祖地區推廣試用並儘速辦理量產上市相關作業，特向行政院提出質詢。

說明：

一、瓜實蠅為台灣瓜果類作物重大害蟲，危害作物包括西瓜、洋香瓜、胡瓜、絲瓜、苦瓜、南瓜、冬瓜及蕃茄等。在台灣由於氣候適宜，寄主無缺，致使瓜實蠅終年發生，防治不易，常造成農民嚴重損失。

二、目前主要的防治方法除以克蠅（cuelure）滅雄外，農民亦以直接噴施農藥和點噴含毒蛋白質水解物來防治，後二種方法常受天候影響防治效果，農民常需在雨後補噴以維持藥效，除增加農民成本，農藥受雨水沖刷更會對環境帶來重大影響。

三、為了提升瓜實蠅的防治效果，且減低對環境衝擊，農試所研發出新型乾式餌劑，不受降雨影響，經田間試驗防治效果顯著優於前項方法，現正辦理量產上市中，惟行政程序冗長，目前市面仍無法購得。

四、馬祖地區山多田少耕地有限，土壤貧瘠栽作不易，瓜實蠅等蟲害對農民收益更是一大傷害，本席建請農委會於馬祖推廣新式餌劑，提供當地農民試用，並儘速辦理量產上市相關事宜，以促進馬祖農業生產。

（二十八）本院黃委員昭順，針對教育部長吳清基日前表示今年八月一日起五歲幼兒將全面免學費，預計可使二十一萬多名孩子受惠；家戶年所得新台幣一百一十四萬元以下的家庭，高職生可享免學費待遇，家戶年所得一百一十四萬元以下的私立高中學生，則享有學費齊一待遇。馬總統於今年元旦文告中明白指出，教育是中華民國的國力根基，孩子是未來的希望，為了讓我國青少年有更合理的教育環境，台灣預計將於今年啟動十二年國教計畫，並分階段逐步實施，預定民國一百零三年能做到高中職學生全面免學費、大部分免試入學。而今年實施的五歲幼兒入學免學費，未來國家將視財政情形，逐步將學前教育免學費延伸至四歲到三歲，以減輕父母負擔。「五歲幼兒免學費」政策相當於補助五歲幼童讀公立幼稚園一年一萬四千元、讀私立幼稚園三萬元，但不是直接進家長口袋，而是幼稚園持學生名單向政府申請經費。另一方面，「高職免學費」政策著眼於高職學生通常來自於社經地位較差之家庭，高職學生們放棄傳統升學進入高職體系就是為了習得一技之長，提早進入就業市場以紓解家庭經濟負擔。因此，推動高職免學費，不失為幫助經濟弱勢族群的良方之一。政府推動「五歲幼兒免費」與「高職免學費」兩大利多教育政策，不僅實質響應馬總統的「十二年國民基本教育」政策大方，更有助於消弭社會上的貧富差距，創造階級結構的重新分配運動，避免少子化的加速，長遠來看是有助於我國社會健全發展。然而，其相關配套政策似有加強應對之需。本席認為政策補助五歲幼兒學費立意雖可減輕育兒辛勞，然其解決少子化問題根本之方應在於推動托育公共化、普及化，建立優質、安全及平價的幼兒園，我國平均有七成幼兒就讀私立幼兒園，其中品質參差不齊、收費標準不一，因惡性競爭致使亂象叢生，因此平價優質的公共托育制度似為鼓勵

人民多生育的基本良方；高職免學費雖可解決貧寒家庭之負擔，然培養我國青年學子一技之長並輔導具有持續創新學習的能力，才能在激烈的環境下立於不敗之地，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統元旦文告明白宣示我國發展十二年國民教育之政策大方，包含一百零三年高中、職全面免學費。其中承諾的「高職免學費」與「五歲幼兒免學費」政策，在教育部基於「關懷弱勢，減輕家長負擔」、「鼓勵適才適所、適才發展培養人才」、「高額雜費考量」等三項因素下，決定高職免學費先行，後續再推動高中免學費。

二、教育部長吳清基日前宣布，今年八月起將全面實施並取消原本限制家戶所得一百一十萬元以下家庭的限制，一百學年入學的五歲幼兒皆可享受學費全免優惠，估計將有二十萬六千多名幼兒受惠。另一方面，針對雜費部分教育部將提供「弱勢加額」的就學補助，且採取排富條款，補助對象限定年收入所得七十萬元以下中低收入戶家庭幼兒，並依不同級距採取每年給與一萬至三萬不等補助。依教育部之標準，就讀公立幼稚園分為二級，家戶所得五十萬元以下者，每學期補助一萬元，等於學雜費全免；五十至七十萬元者補助六千元。私校則分為三級，三十萬元以下者每學期補助一點五萬元，等於學雜費補助三萬元；三十至五十萬元者補助一萬元，五十至七十萬元者補助五千元。

三、高職免學費之政策，其主要考量即在於學生家長的社經地位直接影響子女的教育資源，因而大規模調整學費分擔原則。高職學生大多來自於社經地位較低的家庭，放棄傳統升學進入高職體系為得就是能習得一技之長，及早進入職場以減輕家中負擔，而高職課程中常需要購買額外的教材，如今推動高職免學費對於減輕弱勢家庭將有顯著的功效。然其執行方法則有待檢討，以去年私校免學費為例，家長必須先交足學雜費，待中央退費後才能拿到補助款，屆時已是十二月中旬。若家中有兩名以上學子就讀高中職校，學費負擔壓力益趨沉重，往往必須先借錢繳學費，再辦理補助款請領動作。教育部應以考量家長之負擔，直接撥款予學校，規定學校收費時就可直接辦理減免繳款。

四、五都成型後，必然影響未來的地方教育，國立學校優勢已不再，學校與教師須更加努力提升教學品質以爭取學子求學，才能在激烈的教學環境中脫穎而出，不論公私立高職學費齊一或未來學費全免，學校都應尊重並順應教學潮流，讓公私立學校依自身的教學品質進行良性競爭，發展學校特色，創造有利於我國青年學子的教育生活。

（二十九）本院黃委員昭順，針對我國目前機場數量本島加上外島共有 18 座，密度高居世界前三名，平均每 128 萬人即擁有一座機場，和有 99 座機場的日本相當。以國土面積來算，台灣平均每一萬平方公里就有 5 座機場，比日本的 2.6 座或美國的 2 座高出一倍，和英國、德國同列世界前三名。然而綜觀現有 18 座機場的使用情形，83%使用率不到五成，除了少數的桃園、

台中清泉崗、金門尚義以及勉強持平的高雄小港機場外，其他機場的業務收入根本無法付擔龐大的管理成本，財政缺口竟高達 2.4 億元，大抵仍需仰賴桃園機場的收入與納稅人的錢支應，淪為令人詬病的「蚊子機場」。例如，屏東和恆春機場幾乎處於閒置狀態，使用率還不到 1%，平均一天的旅客不到 10 人，而機場卻各編制了 20 與 30 名員工，形成機場員工比旅客人數還要高的諷刺現象。由於今年開始桃園機場因應公司化改制為「桃園國際機場股份有限公司」，盈餘分配基金的金額將大幅降低，無法循往例支應其他財源匱乏的機場，若再無法改善我國機場的經營狀況，恐將形成惡性循環，增加國家財政的嚴峻負擔。鑒於此，為強化我國機場園區之規劃、開發、營運，進而擴大自由貿易之功能，本席認為政府應該制定長期的國家交通運輸策略，依據台灣的產業與經濟發展審慎規劃民航政策，將公路、鐵路、港口、機場的互動關係納入其中，並朝尋找新定位，可就地轉型成航空訓練學校或輕航機基地、集中資源建設「中樞機場」，仿效國外先進機場營運模式，開闢機場休閒活動場域，建設機場觀光經濟以及爭取兩岸航權利多等三大面向著手，以提升我國機場國際競爭力，特向行政院提出質詢。

說明：

一、上世紀 90 年代台灣經濟高速發展，1991 到 97 年，國內線旅客人數從每年 1,121 萬人，增加到 3,700 萬人，是同時期國際線旅客的 2 倍多。然而，隨著 2000 年的東部鐵路電氣化、第 2 高速公路、台鐵太魯閣號等重大陸路運輸建設相繼完工營運，降低民眾搭國內線飛機的需求，重創國內空運市場。2007 年臺灣高鐵的通車營運，更是壓垮國內航線的最後一根稻草。國內線起降班次、旅客人數與貨運量在 1997 年達到高峰後，就從此一路衰退。2010 年旅客人數只剩下 9 百萬人，是 1997 年的 4 分之 1。

二、分析目前台灣機場的座落位置，似可將國內機場分群，北、南各自以桃園國際機場和高雄小港機場為核心，併入周邊的小機場，成立公司化或行政法人化的機場集團，藉以發揮規模經濟與範圍經濟之效用，提升機場經營與管理效率。例如，可仿效香港志崁角機場的海天聯運模式，將澳門、珠海、深圳、廣州等城市的旅客和貨物，透過海天聯運拉到班次密集的香港機場進出，提升機場營運與管理效率。台灣若能將北、南的桃園國際機場與高雄小港機場順利整併成機場集團的公司化，配合高鐵與台鐵的運輸模式，應可吸納周邊小機場的功效幅員，成為台灣空運的核心。

三、由於全球化經濟的影響，各國機場肩負著國內實力突破疆域界限的表徵意涵。因此，機場

都市形成各國政府與產業全球佈局中，扮演著不可或缺之運籌樞紐及重要角色。而為因應近代運輸的需求大幅成長，機場功能日益增加，各機場間競爭激烈，機場規模亦隨之擴大幅員，因此形成空運樞紐中心（Hub and Spoke）發展，亦有機場稱之「航空城」，以示其規模龐大，甚至發展出有別於以往的航空城功能。例如，日本名古屋中部機場擁有世界唯一的機場溫泉，提供旅客一邊泡湯一邊眺望飛機起落的獨特經驗；克羅埃西亞的杜布羅夫尼克機場則利用天然環境的特殊，打造出全球僅有的機場酒窖，吸引各國旅人駐留；新加坡的樟宜機場則以四層樓高的巨型溜滑梯和 24 小時不間斷的免費電影院聞名於世，優質的旅客服務和新穎的硬體建設以及便捷的機場交通，使得新加坡樟宜機場連年獲得全球最佳機場排名第一的榮譽。

四、綜觀上述，台灣除了花蓮、台東和各外島機場，因肩負偏遠地區和離島運輸的重責大任外，其餘機場似有即刻進行重新整編與公司化之必要。例如，使用率低、虧損嚴重、人力編制不合常理以及附近已有主要機場或高鐵站的屏東、恆春、台南、嘉義等小機場。這些不符社會成本的小機場，應坦然面對我國機場缺乏定位的困境，積極與國內主要的中樞機場作連結，妥善利用周邊高鐵或台鐵的運輸優勢發展貼近地方的機場功能，應是改善台灣機場連年嚴重虧損的良方之一。

（三十）本院黃委員昭順，針對近日菲律賓政府將十四名台籍詐欺嫌疑犯遣送大陸事件爭議持續擴張，菲律賓當局幾乎無視台灣存在的不妥作法，亦嚴重影響到我國外交地位。本席基於國家利益為優先、穩固國家地位宗旨，強烈要求政府三項強硬措施，以表達捍衛主權的嚴正立場：一、本周內緊急召回我駐菲國代表李傳通，二、取消菲籍人士持美加等簽證者免簽入台的優惠待遇，三、立即凍結輸入菲律賓勞工且嚴格審查菲律賓勞工來台簽證。此事件是菲律賓政府傷害雙方關係在先，本席認為政府採取三項作為表達我方不滿，並審慎檢視菲國後續善意，以作為進一步外交制裁動作依據。此外，事件發生時至今日外交部與相關單位才做出回應，處置失當積極度不足需儘速檢討，特向行政院提出質詢。

說明：

一、此事件由於菲律賓政府傷害雙方關係，為保全國家利益、穩固我國地位，本席認為政府採取三項作為表達我方不滿，以審慎檢視菲國後續善以作為進一步外交制裁動作，或視情況採取部分經濟制裁手段之依據。

1. 本周內緊急召回我駐菲國代表李傳通，並對此事件進行詳細報告。
2. 取消菲籍人士持美加等簽證者免簽入台的優惠待遇，並取消菲籍人士以網路登錄免簽證入境中華民國的待遇。
3. 立即凍結輸入菲律賓勞工且嚴格審查菲律賓勞工來台簽證：針對菲律賓勞工，延審菲勞

標準、延長審查時間、降低簽證核發比例等針對菲律賓提出相關附加條件；此外，若菲律賓未有善意回應，本席要求政府凍結菲律賓勞工作為我方政府嚴厲懲罰性措施。

二、若菲律賓針對我方上述制裁，未有善意回應，本席認為研擬修改相關現行政策，日後菲律賓勞工申請入台審查案件提高審查層級，並依行政程序法處理，將審查時間由 7 至 12 天延長為 4 個月；又國內仍有許多待（失）業民眾，為保障國民福祉，本席認為逐步降低外勞雇用比例極為可行，菲籍勞工也並非不可替代，亦試圖凍結菲律賓勞工作為我方政府嚴厲懲罰性措施。

三、菲律賓政府此動作不僅違反國際打擊犯罪慣例，對我國主權地位更是極不尊重；此外兩岸本有「共同打擊犯罪及司法互助協議」，依國際慣例菲律賓應將台灣嫌犯遣送回台。本席認為此次為兩岸人民在第三地犯罪被捕遣返首例，過去並未觸及相關處置模式，兩岸政府也應針對此事件進行協商，並要求大陸當局留置這些嫌犯的時間應儘量縮短，並尊重人權，且依照國際慣例儘速遣送本國嫌犯回台審理。

（三十一）本院黃委員昭順，針對近年來郵輪經濟成為亞洲港口的主流市場，其所創造的觀光產值破億新台幣，不僅可以活絡港口生機亦可替城市帶來人潮、錢潮、船舶維修等經濟效益。交通部觀光局日前在「高高屏跨域觀光發展規劃」中核定高雄港推動郵輪母港，並審議通過以二十八點五億元在高雄十九、二十號碼頭打造吃水深十一公尺的郵輪碼頭，預計民國 103 年可以啟用。由於郵輪母港意味著郵輪觀光航線的起點或終點，相較於郵輪短暫停留，更能為城市帶來船舶維修、旅客觀光及交通住宿、深度旅遊、補給等經濟效益。本席認為高雄本來就是得天獨厚的海、空雙港，政府更應積極把握當今亞洲港口經濟活絡的商機，努力爭取與大陸上海、廈門、香港、天津甚至東南亞的新加坡等亞洲重要港口互為郵輪母港，以掌握先機搶佔亞洲港口經濟的領導地位，創造我國觀光收益並深化港口城市的內涵，特此向行政院提出質詢。

說明：

一、高雄港受限於設備，平均每年約有 15 艘的郵輪停靠於高雄港，估計大約有三萬多人次搭乘郵輪在高雄港上岸停留休憩，進行觀光旅遊等活動。由於靠岸的郵輪大多屬於「灣靠」性質，遊客多被遊覽車載離市區進行觀光活動，致使高雄市的觀光產值偏低。

二、目前大型郵輪停靠高雄港以香蕉碼頭為主，然而香蕉碼頭的設備較為簡陋，也沒能建立完整的觀光解說、特產展售與旅遊動線等觀光規劃，無法吸引靠岸的遊客進行深度旅遊。若郵輪母港的興建工程順利完工，不僅能強化高雄港的硬體設備，更可以有機會創造靠岸的遊輪旅客人次倍增為每年六萬人以上。另一方面，發展郵輪產業亦可帶動高雄機場的客運

量，增加往來旅客多元化的遊憩選擇，進而吸引國際旅客增加在高雄的停留時間，導引旅人們深度飽覽高雄的港灣、山嵐與宗教文化。

三、郵輪母港的佈局需有良好的硬體建設與優質機場做為支持，而高雄是全球少數擁有海、空雙港的優質港口城市。在得天獨厚的條件之下，航線的安排可以擁有更多的選擇，尤其是台灣的人文風情在大陸引起瘋狂的消費熱潮，航商在航線的安排上大幅增加了闢行的意願，成為高雄港與其他港口締結互為郵輪母港的本錢。

（三十二）本院黃委員昭順，針對日前「國光石化開發案」爭議及其衍生出的諸多討論，鑑於此事件攸關國民身體健康與生態環境之嚴重，本席認為現階段政府應將焦點放至產業發展、環境保護及全民利益著墨，兼顧民眾的安全與福址為前提，促使石化工業環保永續發展雙贏局面。國光石化開發案不僅僅攸關國民生命健康，對生態環境影響層面之廣，本席強烈要求政府相關單位需立即重新審慎進行必要性分析與環境影響評估，邀請產、官、學界等相關利害關係人共同協商，組成跨部會跨領域「聯合環評小組」，將「適度投資，嚴格監督管理，兼顧工安與環保」奉為規臬，討論一套順應民意且兼顧全面性的完善配套政策，特向行政院提出質詢。

說明：

一、我國石化工業發展策略主要為推動中油、台塑雙石化體系之均衡發展，促進雙體系之良性競爭，以提升整體產業競爭力，並持續推動石化產品高值化，以及兼顧石化工業環保永續發展。

二、基於國光石化投資案將促進石化業產能增加、污染降低，促進雙石化體系之良性競爭，新世代石化廠帶動下游另一波成長動能，平衡城鄉發展，以及完工後的高經濟效益，本席認為於妥善配套措施為前提之下，國光石化投資案確實可實質增進民眾權益與福址。

三、國光石化投資案自 94 年初經行政院院會備查，亦經經濟部針對我國石化發展政策及國光石化投資案之必要性提出說明，國內石化工業發展需於「適度投資，嚴格監督管理，兼顧工安與環保」主軸下發展：

1. 適度投資：石化工業，是支柱型、基礎型之必要產業，支撐所有產業發展之根本，為支援國內化工、紡織、橡膠、塑膠、光電等下游關聯產業等產業之發展，國內石化工業必需適度投資，維持石化基礎原料乙烯基本自給率，確保國內原材料穩定供應。
2. 嚴格監管：石化工業之工安與環保是產業永續發展要件，對於石化工業之工安、環保管理應於事前預防、事發處理及再發防止等工作，有嚴格監控機制。故應強化現有工安、環保法規與管理體系，以嚴格監督管理石化工業，確保產業永續發展。

四、此事件衍生出另一個「白海豚生存議題」爭議問題，相關主管機關進行環境影響評估亦需審慎。中研院研究發現，台灣西海岸白海豚為重要物種，已確認的分布範圍由苗栗龍鳳港

到台南將軍港，且是國際審查認可「完全無法切割的重要棲地」。雖然國光石化提出相關白海豚補救措施（包括設置食物誘導設施或設置集魚器，誘導白海豚繞道而行，通過七百公尺寬的航道等），但無論提出何種保育補償措施，減少白海豚生存危機是不爭的事實，況且其中提到食物誘導設施在國際上尚無任何成功的先例，礙於海豚訓練應與人有極大互動，以人工養殖餌料引導繞行的成功機率又極低。有關當局應審慎重新評估。

（三十三）本院黃委員昭順，針對日前經行政院核示由財政部與內政部宣布廢止「停徵空地稅」和「照價購買」的陳年解釋令，自發布日起各地方政府可針對特定區域內的空地加課空地稅，或以市價兩成的申報地價購買土地，迫使地主加速土地開發，防止養地炒作情事日益加重。簡而言之，未來的地方政府可對空地加徵最高五倍地價稅，或是按照申報地價（約為市價二至三成）收買，以抑止建商過度養地操作地價。財政部賦稅署說明，空地稅是對未利用或低度利用土地課徵懲罰性賦稅，以加重土地持有成本，迫使地主出售或進行利用，但空地稅自民國 74 年停徵至今，因時空背景與大環境改變之因素，外界對於復徵空地稅已有共識，因此決定廢止停徵空地稅之解釋。另一方面，內政部營建署表示，新北市林口 A7 合宜住宅目前山坡地解編已完成作業手續，可望於農曆年後招標並於年中動工，最快民國 102 年底首批兩千五百戶的合宜住宅即可問世。營建署並公布民眾購買資格，只要年滿二十歲、申請人與配偶、戶籍內的直系親屬等均無自有住宅、家庭年收入低於台北市 50%分位點家庭平均所得條件，就具有購買資格。未來若公開銷售三個月後仍有餘屋，將放寬收入限制，讓家庭年收入低於北市 80%分位點家庭平均所得之家庭承購；若公開銷售六個月後仍有餘屋，便會開放一般民眾承購，不再有任何資格限制。且依據行政院指示，合宜住宅土地標售每坪上限為 8.5 萬元左右，未來售價每坪不能超過 15 萬元，經檢討後若決定要調漲也需壓低售價，達市價七或八成之間，以目前市價每坪約 24 萬左右估算，林口合宜住宅未來售價約在 17 至 19 萬間。本席認為政府連串的土地與住宅政策可有效抑制國內民怨首惡—日益加劇的高額房價，然行政院在執行「打房政策」時，亦須考量都市永續發展之面

向，中央應統籌地方政府在各區塊內適宜處規劃土地多元利用，提升都市綠化能力以造就生活品質；再者，課徵空地稅應考量全國各區域的差異與獨特性，中央的良善措施需貼近地方政府的需求，進而輔導地方政府實行打房政策。由於過往國內外研究文獻已證實，公共空間供給不足將影響城市居民的居住意願，甚至因容積不斷地釋放或消耗，恐將促使空屋率、房價、奢侈豪宅等問題的日益惡化，特向行政院提出質詢。

說明：

一、行政院核示取消空地稅暫停措施，財政部進一步表示即日起地方政府針對閒置已久之都市土地可課徵空地稅或照價收買，二選一。亦即地方政府可對空地加徵最高五倍地價稅；或是按照申報地價（市價二至三成）收購，以抑制養地炒地皮。財政部指出，由於全國部分地段房價飆高，在廢止暫停徵空地稅措施後，各地方政府可以自行劃定區域範圍，限定地主在期限內開發，否則就要加課地價稅二倍至五倍空地稅，或是照價收買。爾後，地方政府若決定開徵，不需經過中央同意，財政部將不會刻意介入，讓地方政府自行斟酌。

二、為有效遏阻建商養地炒地皮，地方政府若決定開徵空地稅，可先核定實施範圍、限期建築等程序，再依照土地原本應繳納的地價稅加課空地稅。而除了開徵空地稅外地方政府也可搭配使用照價收買之措施，由於照價收買是依申報地價為基礎，全台平均申報地價只有市價的兩成，政府把地買回後再標售亦可增進財庫收入。例如，建商或財團所持有之建地闢為停車場、花園或菜圃等，都是空地稅可課徵之對象。據統計，台北市於民國 60 至 70 年間開徵空地稅；高雄市則於民國 70 至 73 年間開徵空地稅，合計課得 5,471 筆，空地稅收只有 4,629 萬元左右。另一方面，至於照價收買制度台北市從民國 45 年實施到 74 年，全台其餘縣市則從民國 65 年到 74 年，收購比數共 118 筆、面積 1.9344 公頃。

三、營建署長葉世文表示，合宜住宅提供一般民眾購買較低價位的住宅，約以低於市價二至三成為主，目前林口區域預售屋價位約在每坪 24 萬左右，屆時合宜住宅價位將依此為基準，下修至每坪 15 萬左右，以嘉惠社會大眾。且為了避免民眾轉手套利，營建署將擬定持有年限之限制，要求須持有一定時間後才能轉手。葉世文進一步說明，目前林口Ａ7 合宜住宅位於機場捷運站旁，總面積約 236 公頃，大部分已順利完成解編動作將先行開發，其中有 43 公頃作為產業專用區，其餘部分屆時配合機場捷運線通車時程，預計民國 102 年底交屋。另外約 50 公頃部分則需經過環評水保，現正委託顧問公司進行作業，待其餘手續核定後，再行推出。

四、我國長期以來地價稅偏低，相對而言養地的獲利驚人，因此地方政府配合中央政令開徵空地稅，恐效果有限。另一方面，以照價收購的手段，因收買價格過低，恐引起民意反彈易有「與民爭地」之嫌。例如，台北市信義聯勤土地共有 2,326 坪的大面積國有土地，當年由新光人壽以六十三億元標下，後來以一百多億元轉手，獲利高達三十多億元。由於目前許多都會區精華地段土地飆漲，公告地價不但跟不上土地上漲腳步，與市價的落差更是讓民眾望之興嘆。因此，申報地價已無法用市價的二或三成估算，政府更應積極調整公告地價與市價間的落差。

（三十四）本院黃委員昭順，針對前年十一月行政院公布修正「中華民國第一批領海基線、領海及其鄰接區外界線」，當時僅包括台、澎、釣魚台列嶼、東沙與中沙等島嶼，並未納入金門及馬祖，遭部分民意抨擊我國向大陸退讓主權，內政部當時即強調秉持「主權在我、決不退讓」的原則，在第一階段公布之後還會有第二階段。近日內政部長江宜樺表示，日前內政部對領海基線之修正是對基線作測量技術上更精準的微調，並不涉及主權問題，而金馬地區的領海基線預計一年內納入。江宜樺強調，金馬地區是中華民國實質管轄範圍，在研訂領海基線的過程當中，絕對不會放棄金馬地區。本席認為領海基線、基點的設立與劃分，其目的在於明確中華民國海洋國土主權範圍，而金門、馬祖是中華民國實質有效的統治範圍，內政部未來公布第二批領海基線時，務必將金門、馬祖附近領海納入公告之中以捍衛中華民國主權，也為我國開發利用和治理海洋資源時提供國際法理的基礎與支援，特向行政院提出質詢。

說明：

一、依據聯合國海洋法公約，領海基線是測量沿海國領海的起點，通常是沿海國大潮低潮線，但是在一些海岸線曲折的地方，或在海岸附近有島嶼時，便以直線基線劃分的方式。而在領海基點設立永久性標誌和數據採測，不僅可以確立國家海洋國土主權之範圍，同時也提供開發海洋資源時所需的國際法理支援。我國於民國八十八年所公布的第一批領海基線，主要是考量當時的兩岸關係與雙邊情勢，故暫未將金馬地區列入，在民進黨執政的八年當中，也維持著這一份領海基線公告。

二、依內政部之說法，領海基線是測量沿海國領海的起點，若外圍還有群島，如我國最東邊有蘭嶼，就以蘭嶼土地的最外緣為基點，再與其他島嶼的基點聯成一條基線。依國際公法來論，基線往外延伸的十二浬及為領海；往外延伸二百浬為經濟海域；往外三百五十浬，即為大陸礁層。而在基線延伸出去的兩百浬經濟海域之中，主權國可以在此專屬經濟區範圍內，自主進行探勘與開發資源。

三、據了解，第一批公告的是較無爭議的台、澎等部分，由於當時基線劃定是根據海圖，故較不精準。因此，日前內政部公布的修正是依據測量人員在精密儀器的輔助之下，實地到領海基點作實地測量，針對十年前公告範圍作測量技術上更精準的微調。內政部長江宜樺強調，由於金門、馬祖是中華民國有效統治的範圍，政府不應也不會退讓對金馬主權會實際管轄權的主張，預計一年內會將金馬納入第二批領海基線公布範圍，不過也會考量研究人員現地測量所需的時間。

（三十五）本院黃委員昭順，針對近日來公務員加薪議題以及人民期待經濟有感復甦等攸關國民生計引發廣泛討論。目前贊成公務員加薪的立論，大抵以公務員五年未加薪需激勵士氣、分享去年經濟成長率創二十一年薪高、可帶動民間企業加薪潮流、促進民間消費等；另一方面，反對公務員加薪的理由以 2010 經濟成長雖高達 10%，但全國稅收卻減少、國家債務問題日益嚴峻、民間薪資超過十五年不進反退等總體經濟問題。再者，連年來「窮忙族」或稱「工作貧窮」（working poor）問題相當嚴重，去年月薪三萬以下（扣除勞、健保）的上班族竟有近三百七十萬人，形成我國社會經濟階級差異日趨深化，薪資嚴重失衡成為民怨之一。近期來政府處處提倡「有感改革」、「有感復甦」等重視人民所需之改革口號，顯示政府已在某種程度上認知到民眾最關心的仍是實質薪資等切身問題，而觀察民眾薪水沒有調漲之因，一方面是受到中國大陸市場的迅速崛起，薪資結構遭到大陸均質化影響外，我國內需景氣不佳亦是其一；相較於一般上班族常覺阮囊羞澀，公務員算是這幾年來台灣社會中生活最為穩定的族群，這亦是近年高普考報考人數年年創新高，錄取率往往只有約為 3%的主要原因。由於日前財政部評估，公務員加薪 1%，國庫將多支出約七十億元，若加薪 3%則將多支出約兩百億元，而財政部長李述德亦表示，在財源籌措方面，歲出是優先順序安排的問題。本席認為在政府稅收與債務相對穩定的情況下，為了積極彰顯政府在經濟上有感復甦的決心，在合理的幅度範圍內替公務員加薪，進而帶動並呼籲國內企業主動為員工調整薪資，似為可行之道，特向行政院提出質詢。

說明：

一、以民國七十七年到民國八十八年為例，這十二年間政府每年均為軍公教人員調薪，幅度從 3%到 13%不等，平均調幅達 6.7%，如果對照同時期政府的經濟成長率則是從 4%到 12.5%不等，平均年成長率則約為 6.41%，若是以當時世界平均經濟成長率約 3.5%而論，台灣的表現屬於水準之上，公務員調薪也不至於招致反彈，適時的加薪反而是肯定公務體系的表現。例如，假設某公務員於民國六十三年進入公務體系擔任五職等公務員其第一年月薪為 2262 元，到了民國七十一年其薪資已經成長到 10825 元，成長幅度達 3.8 倍。然對照同時

期民間受薪階級而言，其薪資也只是接近一般水準。因此，政府一連串的調薪主要是為了拉近公務員和民間企業給薪的水準，而且這一波調薪帶動了我國內需市場，活絡了民間經濟，對於長期依賴出口貿易的台灣而言，提供了一項經濟成長的動能。

二、從國家財政負擔與國家競爭力而論，公務員加薪漲幅 1~3%，卻有其可行性與可適性。公務員加薪 3%，使政府公務費用增加約二一四億元，占政府歲計支出約 1.1%，若能引申帶動民間企業加薪 3%，則增加企業之約八二六億元，佔企業投入總成本的比重小於百分之一。全國八十二萬公務員總薪資支出每年約七千二百億元，民間工商企業僱工一千萬餘人總薪資支出則為二兆八千八百億元左右，合計我國薪資總支出三兆六千億元，占 GDP 比重 20.6%。

三、冀望公務員加薪帶動國家經濟發展，則政府當務之急在於全面性檢討公務員薪資水準、結構以及其與績效連結等問題。行政院與考試院更可運用此次公務員加薪之議題，探討長期以來公務員薪資普遍被認為低於受雇員工的平均薪資之因，由於當前情況是基層公務員薪資高於低年資勞工，然高階公務員仍不如民間企業之高階經理人，因而關鍵在於如何改變這樣的計價結構，拉大高低階公務員的薪資差距，使政府具有與民間爭才之能力，進而吸引更多人才進入公務體系服務。政府更應積極納入公務員調薪與績效連結的設計，以爭取獲得優具競爭力的公務員力爭上游，與政府同步進行有感改革、組織再造的重大使命。因此，創建新世代公務員薪資暨考核制度，充實現代化政府所需要的人才庫，實為此次公務員調薪議題之真正意涵。

（三十六）本院黃委員昭順，針對「船員法」現行條文第五十一條中規定，強制限定年屆六十五歲以上之船員需退休或轉任受外國僱用人僱用，使得當今我國船員結構以及市場供需比嚴重失衡，造成我國航運、海洋事業甚至海洋經濟的人才面臨傳承上極大的缺口。另一方面，為因應人口高齡化趨勢，交通部將修正《道路交通安全規則》條文，將小車職業駕駛人換發駕照的年齡上限調增至六十八歲；六十五歲後，每年必須體檢才能換發駕照。這其中包含計程車、娃娃車、小型巴士和貨運業等小車職業駕駛人，將可增加三年的工作機會，預計約有十八萬人可因此受到嘉惠。反觀現行攸關航運業發展的船員法，因六十五歲退休年齡的限制，使得具有深厚海洋技術的船長、大副甚或船員們無法傳承彌足珍貴的航海經驗，造成我國船員人才培育出現嚴重斷層；更有甚者，形成現階段航運業者在招募船工上之窘境，不得以轉而僱用大陸籍或外國籍船員，無法對我國經濟提供有效之助益。本席認為航運業是我國參與產業國際化最為積極的產業之一，政府應即

刻針對船員退休年齡不合時宜之處提出修正，推動船員勞動年齡無上限制度；再者，維繫船員職涯發展的根本價值在於「尊嚴」，在當前國際航運的趨勢下，政府應積極協助航運業輔導海員轉業，將人力資源做有效的整合，例如，交通部與教育部可和海事相關學校合作，將具有特殊技能的老船長轉任為學校教授，傳授航海經驗；亦可輔導資深船員轉任航運管理公司甚或是至航海相關之公部門服務，有效傳承海洋經驗與航海技術。如此方能增強我國船運業與國際競爭時的重要優勢，特向行政院提出質詢。

說明：

一、現行船員法第五十一條：「船員有下列情形之一，得申請退休……船員年滿六十五歲、受監護、輔導宣告或身體殘廢不堪勝任者，應強迫退休。但年滿六十五歲退休船員，領有有效之外國船員執業證書或資格文件，合於船員體格檢查標準，受外國僱用人雇用者，得受雇之。」，造成航運業者面臨我國優良船員勞動力不足之窘境，往往只能迫於現實僱用大陸籍船工等。鑒於此，推動船員工作無年齡上限已足具正當性，更是國家優質海事務勞工政策重要的一環。

二、船員法已明定船員與雇用人雙方完整之權力與義務，故在維持現狀不變的情況之下，似可等同醫師法、律師法及會計師法訂定船員工作無年齡上限之法律限制，優化船員事業良好的經營環境，增強我國航運業在國際上的競爭力，俾利商船市場留住資深經驗的船員需求，以傳承我國良好之航海技術。

三、船員法制甚或是勞動法制改革最主要考量的面向在於全球化經濟，當前的國際潮流與全球化經濟刻刻迫使企業雇主與管理者正視快速變化的市場環境，以採取適當策略與措施因應國際競爭，同時有效的面對市場環境的結構性與循環性變遷。以船員法第五十一條而論，由於客觀環境的改變往往是無法避免的，當勞、資雙方皆能凝聚共識朝向合理雇用並排除年齡上限之時，政府當務之急的作為應是盡速核定符合國際標準的醫院、醫師以替我國船員進行體檢，一但船員達到檢查標準時，即代表取得健康上的認證可從事航海作業工作。如此勞動立法的改革，才是貼近於勞工與雇主之需求。

（三十七）本院黃委員昭順，針對現行娛樂稅之課稅項目，96 年修正娛樂稅法第二條條文將撞球場、保齡球館免徵娛樂稅，為因應今日社會經濟狀況改變，高爾夫球場與高爾夫球練習場應當自娛樂稅課徵範圍中刪除，以合乎稅制公平性，爰本娛樂稅法之立法意旨。我國高球名將曾雅妮日前在澳洲公開賽衛冕成功，世界排名衝上第二，國內抓起一陣高爾夫球熱，但在球場打球運動卻要被課徵娛樂稅實為不合理；此外，高爾夫

球已被列為奧運比賽項目，本席強烈要求政府應儘快檢討改正不合時宜之稅法，並研擬修法將娛樂稅課稅範圍，將高爾夫球球類運動項目自娛樂稅課徵範圍中刪除，以維護稅制之合理公平，特此向行政院提出質詢。

說明：

一、現行法令列入娛樂稅課徵的範圍包括：1. 電影；2. 職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會的各種表演；3. 戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；4. 各種競技比賽；5. 舞廳或舞場；6. 高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者。

二、過去撞球場、保齡球館為問題青少年聚集滋事的場所且認為不是運動，因此政府課徵娛樂稅含有「寓禁於徵」的政策意義，通通要繳娛樂稅，但自 96 年修法後，球類運動只剩高爾夫球要課稅，最高徵收 10%，資料指出以果嶺費 2,483 元來說，球友得多付 248 元，以現今已被列為奧運比賽項目的高爾夫球而言，卻還以娛樂來課稅實為不合理。

三、近年來，國內高球好手在國際舞台展露頭角，加上經濟社會環境改變，且高爾夫球練習場已為平價運動場所，國內掀起一陣高爾夫球熱。基此，本席認為實不宜再緊抱運去刻板印象，忽視現實環境變遷之事實，而獨獨對之課稅，此外，娛樂稅是否全部用來培育高爾夫球選手尚值得商榷，反觀現今高額稅賦卻阻礙體育發展，政府應儘速檢討改正。

（三十八）本院王委員幸男，針對二二八紀念日又將屆臨，馬英九總統搶先藉機發表談話，以緩和必然會出現的批評聲浪。不過，馬英九的談話，恰好凸顯他至今還在迴避二二八的責任追究，只想用一些討好部分受害家屬的措施來唬弄台灣人民，以達提高自己形象的效果。台灣人民是純樸善良的、不計仇恨的，二二八事件能否在歷史的長流裡安息，問題端視馬英九等崇拜二二八屠殺元凶者，願不願意面對自己承接的歷史，走出自己的歷史陰影，從澈底認同台灣裡獲得救贖，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統認為政府已經認錯、道歉、立碑、立法、制定國定假日，他個人亦以「面對歷史、就事論事、面對家屬、將心比心」的態度面對二二八事件。這些話講得冠冕堂皇，實際上仍是一種不沾鍋的心態。按照他所言，政府該做的都做了，仁至義盡了，受害家屬及台灣人民應該心滿意足了。其實，那些作秀性質的措施，根本沒有觸及二二八屠殺的核心。經過學者專家研究，早已確定蔣介石便是二二八屠殺的元凶，可是馬英九不僅自始至終都不屑一顧，還將民主紀念館恢復中正紀念堂的稱呼，以紀念蔣介石這位馬英九心目中的一代偉人。老實說，蔣介石的罪責不予追究，其他再多的作秀皆屬徒勞。這就好比面對一

項刑案，檢警極盡形象公關之能事，唯獨不積極緝凶並繩之以法，那算什麼？

二、諷刺的是，馬英九還引用一個二次戰後發明的德文單字，來指涉當年德國屠殺猶太人的歷史，這個字意涵著「面對過去、承認錯誤、進行反省、然後將歷史事件告一段落」。依此，我們反而看到，馬英九至今不知反省，也不承認國民黨所犯的錯誤，問題的癥結在於他不願意面對過去，只圖敷衍了事就把二二八事件掃進歷史的暗角，從此不要再去看它，不要再去談它。而這樣，抱持外來政權心態的人，便可以繼續坐擁既得利益而面無愧色。今天，既然馬英九要面對過去，還原歷史真相，我們就把歷史攤開來仔細看看吧。

三、一九四五年，以美國為主的盟軍擊敗日本，二次大戰結束。當時，盟軍統帥命令蔣介石軍隊到日本的領土台灣接受日軍投降。但是蔣介石轄下的軍事暫管當局貪污腐敗，壟斷台灣的政經利益，致使台灣經濟江河日下，民不聊生。於是，一項緝煙行動引爆了全台的怒火，蔣介石下令增派軍隊，前來台灣屠殺鎮壓不屬中國統治的台灣人民，控制局勢之後還大舉清鄉，台灣精英遭到嚴重迫害，死的死，逃的逃。台灣的領導階層為之一空，奠定了此後蔣介石外來政權逃亡來台的長期盤據。

四、是以，馬英九要面對過去，還原歷史真相，就應該反省外來政權所造的孽，把台灣歸還台灣人民，而不是硬拗台灣屬於中華民國，進而聲稱台灣與中國大陸同屬一個中國，意圖將借居的台灣囊為中國所有。從二次戰後的軍事受降到舊金山和約，再再說明台灣與中華民國或中國都沒有關係，馬英九不應用虛幻的中華民國，阻擋台灣邁向正常國家。這是喝台灣水、吃台灣米的馬英九，以及號稱「捍衛中華民國」者，起碼要認識的吃果子、拜樹頭的道理。反之，硬是要把台灣推向中國，不啻醞釀另一個二二八事件的悲劇。

五、與此同時，馬英九要面對過去，也應認清國民黨數不清的黨產，乃是源自受降時掠奪台灣人民的公產。那些不公不義的黨產，使國民黨成為全世界最富有的政黨，也使國民黨在選舉時有用之不竭的資源，形成台灣民主運作的毒瘤。遺憾的是，馬英九兩度擔任黨主席，以及競選總統時，都信誓旦旦要妥善處理黨產，卻至今仍在「捍衛黨產」，而且，他在處理某些黨產時內幕重重，真假難明，連國民黨中常委都被蒙在鼓裡。馬英九這樣的態度，能稱之為面對歷史、承認錯誤、進行反省嗎？

六、話說回來，馬英九倒是說對了：「二二八事件對開啟台灣的民主化歷程有催化作用」。確實，二二八屠殺，是台灣人民沒齒難忘的集體記憶，也是台灣人民自我認同的新起點。如果馬英九無法正視歷史、深切反省，二二八的歷史絕對無法告一段落，它定將繼續作為台灣人民邁向正常國家的精神動力。台灣人民是純樸善良的、不計仇恨的，二二八事件能否在歷史的長流裡安息，問題端視馬英九等崇拜二二八屠殺元凶者，願不願意面對自己承接的歷史，走出自己的歷史陰影，從澈底認同台灣裡獲得救贖。

（三十九）本院王委員幸男，針對過年後全球熱錢一反兩年來自美國湧出的走向，開始大舉回流美國。當外資大舉抽離時，國內市場的資金供給動能將不如以往，因而提高存款準備率以收攏超額流動性的規劃須再謹慎評估；除此之外還有許多配套，政府主管機關都應把握黃金時間為之，特向行政院提出質詢。

說明：

一、六天年假一過，所有的投資人都瞠目結舌，因為年前一路看多的台灣股市不漲反跌，一路跌掉 600 多點，中間僅見急跌後的技術反彈，與兩年來的走勢大相逕庭。與此同時，過去兩年也欣欣向榮的新興市場，投資氣氛也明顯翻轉；反而是金融海嘯以來深陷愁雲慘霧的美國，股市在意外聲中驚驚漲，跟新興市場形成強烈的對比。

二、這種出乎預料的現象，有人解釋是起自利比亞狂人格達費對平民展開血腥屠殺，乃至揚言要炸毀油管造成的恐慌，讓各國投資者再度將美國做為避風港，使資金流向美國所致。但格達費的瘋狂作為是近幾日的事，無法解說春節過後的大跌現象。台灣的專家則提出一個更強有力的說法：全球熱錢一反兩年來自美國湧出的走向，開始大舉回流美國。

三、其實，將近兩年的時間裡，許多有識之士都在翹首盼望這一天的到來；因為這段期間全球經濟嚴重失衡，以美國為首的先進國家嚴重偏枯，經濟成長停滯、失業率居高不下，房市一片淒風苦雨，並促使美國聯準會主席柏南克將利率降至接近零的水準，甚至一再從事形同印鈔救市的量化寬鬆政策。但另一半的世界，由新興市場主導，經濟快步復甦，股市與房市漲聲不斷，部分甚至因過熱出現泡沫化現象。

四、這種世界經濟一半極冷、一半極熱的景況，可說前所未見，而且對全球經濟的健康復甦是極大的障礙。障礙一日不除，全球經濟即一日不能走回金融海嘯的正軌；而其根本關鍵，即在於這些由聯準會一手釋出而且無意收手的巨量熱錢，大舉流向利率遠高於美國、貨幣價值也走高的新興市場，進而造成美元、日圓等利差交易盛行，資金供應國的經濟卻因資金失血而乾涸；相對的，新興市場則錢滿為患，也吹出日益明顯的泡沫。因此，釜底抽薪之計是讓利差縮小，降低資金停留新興市場的誘因，並流向美、日等國，使枯涸者得到活水澆灌，熱錢橫流者可冷靜下來。

五、美國經濟明顯好轉、失業率降至 9%，都升高各界對聯準會升息的預期；新興市場的泡沫愈來愈大，則愈來愈令人忐忑不安；至於四處套利、套匯的熱錢也已飽餐暴利，開始居高思危，為資金回流塑造了最佳條件。因此，年初台股走跌，應是資金大回潮的先頭部隊。此外，資金回潮還有自我強化的特性，因為資金愈向美國集中，美國的景氣就會愈快上揚；爭購美元的熱錢不斷推升美元，更使套匯方向逆轉，則留滯海外的熱錢為免更嚴重的匯兌損失，只能加緊腳步爭相回籠。

六、如果這樣的推論實現，甚而誘發聯準會的極度寬鬆政策提前回歸中性，整個世界將重回正軌，恢復金融海嘯前的繁榮局面。這樣的調整固然是大家所樂見，但由反常走向正常，偏冷者將加溫、過熱者則降溫，這是必然的發展；由於台灣屬於後者，資金快步撤離、幣值持續滑落，股市、房市泡沫消退等，就會是我們必須面對的殘酷事實，也是台灣與全球經濟一同重回正軌所須經歷的陣痛。

七、眼前真正的當務之急，就是讓陣痛不致太過嚴重，而調整過程也能穩健而順暢。就此而言，貨幣當局或許會承擔最重大的責任。可行的措施之一，就是在解脫熱錢流入的顧慮後，逐步讓利率水準回歸正常，其不僅是資本市場必要的基本條件，或許也能略微緩和外資流出的速度。此外，當外資大舉抽離時，國內市場的資金供給動能將不如以往，因而提高存款準備率以收攏超額流動性的規劃須再謹慎評估；除此之外還有許多配套，都應把握黃金時間為之。

（四十）本院王委員幸男，針對冬季流感年年有，今年的疫情卻特別兇猛，這一波從去年十二月流行以來，至今已經導致八十五人死

亡、累積重症病例也高達一千六百多例，許多家庭都有人感染、甚至全家淪陷就醫。更糟的是，由於防疫措施不足、相關主管心存輕忽、發言不當，結果不只民眾遭受流感病毒荼毒，連衛生署的形象也賠了進去。防疫官員常以 SARS 和 H1N1 防疫成功而沾沾自喜，本席要反問的是，這波流感疫情的複雜度與嚴重性，並不亞於前二者，當年能高規格防疫，這一波防疫表現為何卻如此輕忽？新流感來襲、病毒更強，政府防疫心態同步更新了嗎？防疫措施更強化了嗎？特向行政院提出質詢。

說明：

一、流感不是大病，有疫苗、有專門的藥物可治，像一九一八年那樣，造成全球二千多萬人死亡的情形，不太可能發生在醫學發達的現代社會。問題是，現代社會對防疫的要求除了最基本的減少生命損失之外，也希望流行規模可以控制在最小範圍，以免因流行病造成工商社會生產力降低及人際關係的緊張或不便。因此，面對任何流行病，衛生防疫單位都應該慎重以對，不能等閒視之。

二、這波流感開始後，疫情明顯呈現步步走高趨勢，每周都有上百例重症、更創下一周十五人死亡的新高紀錄！疫情更在春節時達到高峰，醫院門診、急診都擠爆，病人甚至因為沒有床位而「就地」醫療。這些景象，都是疫情嚴峻的警訊。

三、因此，有開業醫師憂心，這一波疫情甚至比 SARS 嚴重，前衛生署長葉金川也支持這個說法。豈料，負責監控疫情的疾管局發言人竟然回應「這是拿橘子比蘋果」，認為言過其實，比喻失義。官員所言是否有意義，不必打口水仗，數字會說話。二〇〇三年，SARS 肆虐，國內死亡五十多人；〇九年新流感 H1N1 流行，四十四人死亡。今年至今，流感已奪八十五條人命。儘管病毒威力不同、傳播模式有別，但大批民眾感冒、跑醫院，生活作息大亂；重者住院、喪命是事實。官員以科學分析疫情是陳述事實，但也該反省一下，自己真的做足防疫了嗎？

四、首先，今年的病毒特別兇猛，台大小兒感染權威黃立民就說，H1N1 經過一年的適應，已經熟悉人體結構，毒性與致病力都更強，當然會造成疫情發威。這是就流行病學的病毒變異學理而言，今年的疫情會不同於以往。其次，因為全球氣候變遷，流行病學界早就提出警告，各種疫情也會隨之變化，而且，不幸的是往對人類不利的方向發展。果然，印證在這一波流感疫情上，全球都有相同趨勢。照往例，一月底、二月初，疫情應該下降。但世界衛生組織說，歐洲疫情仍拉警報；美國 CDC 的資訊更嚇人，預言這一波流感要到五月才結束！

五、在台灣，因為寒流不斷，也提供了流感病毒最佳的繁殖存活環境。不只 H1N1 病毒更活躍，會導致類似呼吸道感染的諾羅病毒、肺炎鏈球菌等也聯手報到，終於讓國內疫情空前爆發。對防疫單位而言，這一波防疫同時面臨了病毒變異、環境改變、人為影響三重因素，每一項都是對防疫措施及成效的挑戰，更應該嚴肅以對，全力宣導打疫苗，建立民眾的防疫意識，儘可能健全防疫大網。

六、可是，過去幾個月中，只看到防疫單位例行式的公布病例數、呼籲民眾要多洗手，少去公

共場合。專家出面強烈示警，卻換來防疫官員不當的比喻。而衛生署方面，前署長忙著告人、上電視和名嘴對損；新署長遲到前天才在立院的答詢中，首次談到流感疫情。這種種防疫作法與心態，實在令人擔憂。防疫官員常以 SARS 和 H1N1 防疫成功而沾沾自喜，本席要反問的是，這波流感疫情的複雜度與嚴重性，並不亞於前二者，當年能高規格防疫，這一波防疫表現為何卻如此輕忽？新流感來襲、病毒更強，政府防疫心態同步更新了嗎？防疫措施更強化了嗎？

（四十一）本院王委員幸男，針對我國的經濟規模不小，在全球排名為二十左右。目前已經是仿效大國設立能源或資源研究所，以及戰略研究所的適當時機，才能更深入而周全地研究和規劃應對這個越來越複雜的國際現況。茉莉花效應將使油價上升，更帶動通貨膨脹，政府除了要規劃節約能源政策外，還要積極研究替代能源，以因應未來的衝擊，特向行政院提出質詢。

說明：

一、最近，由於突尼西亞民眾要求民主所展開的「茉莉革命」已經向中東、北非地區的回教世界蔓延開來。除了突尼西亞和埃及因此變天以外，葉門、巴林、摩洛哥、阿爾及利亞、伊朗和利比亞的示威活動此起彼落。利比亞是全球前十大產油國，該國東部地區已多半由革命派占領，但主政超過四十年的領袖格達費上校卻在軍方支持下，揚言戰到最後並威脅炸毀位處東部的主要油管。雖然國際石油的供需基本上目前維持平衡，但是在局勢不明、動盪加劇、恐慌心理升高之下，油價漲聲連連，倫敦北海布崙特原油四月期貨在二月二十三日已經漲過每桶一百一十美元，為二〇〇八年金融海嘯以來的最高價，迫使國際能源總署放話將釋出戰略儲油。在輸入型通貨膨脹的威脅加劇之下，又面對了這樣的新局面，台灣應該如何自處，不管是企業或政府，都應該早做預備、妥善因應。

二、其實，利比亞的石油儲量占全球百分之四點四，日產量一六〇萬桶，還不是特別重要的石油國家。國際間更擔心的，是儲量占全球百分之十二點九、日產量三六〇萬桶的伊朗，如果也步入利比亞的後塵，那麼全球石油市場的夢魘才會真的開始。然而，伊朗會走向那個地步的機會還不是很高，石油的恐慌性飆漲應該會逐漸地緩和，國際貨幣基金預測全年的石油價格也只在每桶九十五美元，應該不會造成災難式的後果。此外，其他商品的價格其實是漲跌互見，並非全面上漲：廿二日紐約黃金期貨價格每英兩漲破一千四百美元，銀價也飆漲到卅年最高水準；但是小麥、玉米、大豆等農產品的商品價格卻是暴跌的，顯示市場上也擔心油價過高導致景氣下滑後，消費者將無力購買的狀況。這種擔心也發生在其它的金屬，銅、鉛、鋅、鎳以、鋁和錫等金屬價格也全數大跌。

三、處於這種混沌狀況下的台灣其實相當尷尬，因為這種輸入型成本上漲的舒緩之道有限，除了國營企業緩漲、降低或除免除關稅、打擊囤積居奇、消弭獨占勾結以外，多半要從長期面著手。如果依照風險驅避或分散的原則來看，有幾種策略可以選擇：一是讓能源和原物料多元化來降低風險；二是多使用替代品來降低對它們的依賴；三是更節約地使用能源和

物料。我們分別來思考這些策略：在能源多元化方面，台灣目前做得很差，因為油和電力幾乎都是政府獨占，它們沒有誘因來進行能源的多元化，結果到目前比中國做得還差。民間也沒有動力來進行，因為政府設定的收購價格也沒有誘因。因此雖然台灣「綠色能源」設備的生產能力不錯，卻只能出口給外國使用！而在原物料方面，台灣耕地面積有限，就算恢復休耕的農地，自給率的提升有限，但短期內也不能不開始規劃復耕方案。只要是在成本和價格上的考量上是明顯有利可圖的就可以恢復生產，來降低未來更大的供應風險。

四、在替代品方面，長期上我國應該透過工研院、國科會、大學院校更加鼓勵材料科學的發展，來減少各種礦物的使用，或找到其他新的替代品，以減少目前逐漸稀少的礦物使用。另外在短期上也應該發展新的製造技術，來節約各種礦物在生產上的使用量。此外，應該提高對礦物和原材料、物資相對豐富的國家的生產面投資，包括在海外的礦業開採和租地來進行農業生產活動以掌握進口來源。中油公司過去長期地進行這種工作，最近在查德也有些斬獲；但總的來說，其績效並不顯著，必須強化或以誘因鼓勵民間企業來進行。

五、最後，我國應該將資源和能源的供應和掌握，提升到一個國家安全的層級。雖然國家安全會議和行政院也都有相關的設置，但是國家對於這個問題的重視還是不夠，除了少數的研究計畫以外，並沒有適當的研究機構配置，乃至於無法形成有效率的能源和資源政策及技術的發展。我國的經濟規模不小，在全球排名為二十左右。目前已經是仿效大國設立能源或資源研究所，以及戰略研究所的適當時機，才能更深入而周全地研究和規劃應對這個越來越複雜的國際現況。

（四十二）本院王委員幸男，針對新北市議長陳幸進接受《中國時報》訪問，大聲呼籲朱立倫市長「權力下放」，除了將清潔隊與國中小等業務下放，授權區長之外，更應瞭解各區特性及需求。這問題點出直轄市與區公所的分權問題，尤其原縣轄市改制之區公所約只剩下原十分之一或稍多一些的預算數與人事員額，遭到嚴重削蕃，難以運作，值得政府主管部門正視，特向行政院提出質詢。

說明：

一、直轄市之區不是地方自治團體，區長為原鄉鎮市長之合於資格者之留任或新任，由新上任之直轄市長任命。區公所的業務權限與組織，由內政部於《地方行政機關組織準則》略作規定，然後由各直轄市政府於組織自治條例與下位之區公所組織規程，為細膩規範。

二、新北市已經訂定各《區公所組織規程》，但網路上尚未能查詢。在構想上，其應係仿造台北市之版本，區公所設有民政課、社會課、經建課（一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他）、兵役課、人文課（人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他）、祕書室。區內之警察、消防、戶政、衛生、國民中小學校、清潔隊、養護工程分隊、路燈工程分隊與園藝工程分隊，並非區公所之部門，而是市政府各局處之外派單位，但就協助推行行政區內自治業務

、為民服務工作及區公所執行上級交辦事項，應受區長指導。

三、台北市模式整體而言，區公所的法定職掌業務有限，從而難以發揮影響力；其餘均為「台北市政府授權事項」，市政府得任意決定，且隨時限縮或收回，從而較不穩定。凡此限制，背後的結構性原因或在於台北市政府轄區不大，局處業務又已經受制於中央的法令、政策與計畫，局處的決策空間有限，台北市業務並沒有明顯的地域差別性。

四、新北市、大台中市、大台南市、大高雄市則不同。其合併後或原先之行政轄區大，從民眾基層生活照顧洽公之方便性、區級案件之快速有效決行、形成各區之特色、民眾就近監督區政、落實具有多重意義之區級民主以觀，相較於台北市的作法，四大直轄市政府應進一步下放權限。

五、基本的民生照顧事項，例如垃圾、街道、街燈、景觀、托兒所、圖書館、地方小型設施與工程、文藝體育與休閒、地方社團與村里事項，尤應交給最接近地方民眾之公所辦理。官派之區長對於區公所之行政組織、人事、經費與流程，也應有一定的形成權。

六、新北市二十九個區有相當的差異性，原縣轄市如板橋、新莊、新店、三重、中永和均人文薈萃、產業發達、基礎建設進步、地理條件優越，得具有更高度的承辦業務可能，但在只剩下原十分之一預算數與人事員額情形下，呈現萎縮、事事呈報核准之困境，無法展現活潑性、積極性、主動性之施政。中國大陸有所謂「強鎮擴權」之模式，旨在讓優良的市鎮有更大的自主發展特權或空間，值得參考。

七、效率效能之強調，即使有高度價值，也應正視民主、分權與自我治理之時代精神與重要意義。新合併成立的直轄市與新北市應區分不同等級或類型的鄉鎮市區，為不同的授權與經費人力等之設計。

（四十三）本院王委員幸男，針對最近以來，受到全球氣候變遷以及新興國家需求增加的影響，國際原物料價格快速上升，也使得台灣面臨嚴峻的通貨膨脹壓力。在此同時，由於國內經濟成長表現優異，加上國外資金大量流入，使得台灣房地產價格也大幅走高，導致現在台灣總體經濟面臨通貨膨脹與房地產泡沫的雙重壓力；政府必須嚴肅以對，因為經濟穩定是每一個成熟的經濟體所需具備的最基本條件，特向行政院提出質詢。

說明：

一、首先，在國際原物料價格大幅上揚的帶動下，今年台灣的物價上漲率應會超過 2%，雖然此一漲幅低於周邊國家，但高於去年物價上漲率 1%，顯示今年的物價漲勢一定比去年明顯。尤其是這波價格揚升的產品不只是油價，而是砂糖、麵粉、沙拉油與泡麵等日常生活用品，因而人民對於這波物價上漲特別有感覺。為抑制民生價格的漲勢，政府將以機動調降關稅、貨物稅與營業稅等方式，降低廠商的生產成本，從源頭穩定物價。但是，單單如此還不夠，政府還須全面調查，是否有不肖商人囤積這些重要的民生物資。更重要的是，政府應立即讓人民知道，有能力提供足夠的產品供民眾購買，以消除先搶先贏的心理，亦即政

府須儘速祛除社會大眾對通膨預期。

二、此外，近一年來，台灣不少城市的房地產價格大漲，例如台北市漲逾 39%，新北市也上漲近四成；還有台中縣市、桃園縣、台南縣市與高雄縣市等地的房地價格，也幾乎漲了快三成。其中，並以台北市的情況最嚴重，因其房價大約從 2008 年馬總統上任後就開始上漲，目前預售屋每坪單價幾乎已不見 50 萬元以下的。政大教授張金鶚多次警告台灣的房地產價格已出現泡沫，只是不知何時會破裂。為此，中央銀行已拿出一系列措施，包括購買台北市的第二棟房子與台北縣某些地區的第二棟房子，貸款成數較低等針對性信用管制，但目前看來效果似乎有限，否則房價不會持續居高不下。

三、不論是物價，還是房價、地價，引爆漲勢的原因或不盡相同，但其中最重要的理由之一，還是與貨幣供給量太多有關。因此，若要同時應付通貨膨脹與房價上漲的壓力，最有效的方法就是控制貨幣數量，以降低民間的流動性。對於央行的政策，有兩件事情必須注意。其一是匯率的調整，因為近年來美國經濟表現不佳，亞洲貨幣紛紛對美元升值，如果央行為照顧出口廠商而讓新台幣該升而未升，就很可能誘引鉅額熱錢流入，反而逆向擴增國內的流動性，推升物價及房價的走高；且新台幣升值可壓低進口品價格，對抑制通膨也有所助益，央行不須為對抗通膨而動用匯率政策，但符合經濟需要的匯率政策會產生這樣的效果。

四、其二是央行應適當控制貨幣供給數量。今年以來，為應付節節走高的通膨壓力，貨幣總計數 M1A 與 M2 的增加率已經下降，去年 6 月就已嗅到通膨升壓氣氛的央行，更三度調升重貼現率。但為了進一步控制可能出現的通膨和房價雙漲，央行應考慮更嚴格的控制貨幣供給量。

五、在一個成熟的經濟體系中，一個長期而穩定的物價水準是絕對有其必要的。在台灣經濟發展初期，其經濟政策主軸就是「在穩定中求成長」，長期以來也一直有不錯的表現。如今國內物價蠢蠢欲動，房地產價格也快速走高，若未妥適對應，其不僅將傷害長期經濟的穩定，並使所得分配再惡化。因此，政府必須下定決心，要採行有效的措施抑制物價、對抗房價，央行也必須在貨幣政策有所宣示，以真正達到抑制通膨與房價上升的效果。

（四十四）本院王委員幸男，針對這兩年馬政府所採行的短期促進就業措施，雖然使得國人能於金融海嘯期間免於失業的傷害，但僅可視為救急措施。但值得注意的是，隨著台灣產業結構及就業型態的改變，如今台灣的就業質量已一年不如一年，名為就業實則失業、名為賦閒實則無工可作的情況日趨嚴重，其傷數十萬之人心、毀數十萬人之尊嚴與鬥志，更甚於金融海嘯，政府決策高層絕不能再等閒視之，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統日前在治國週記裡談到就業情勢時表示，政府近年來的促進就業措施已取得成效，國內失業情況已獲得改善。雖然馬總統在最後強調「畢竟還有 50 多萬人失業，我們要

走的路還蠻長的」，但對於失業改善之高度滿意，已然溢於言表。坦白說，任何人看到台灣勞動市場近年來的變化，反應大概都會和馬總統一樣。因為這一年來台灣失業率降低了 1 個百分點，就業人數也增加了 20 多萬人，此外經常性薪資也成長 2%。這些訊息乍看之下，當然會認為就業情勢一片大好，但這是台灣勞動市場的實況嗎？恐怕不是。

二、談論失業問題，從學理上應該將其分成摩擦性失業、循環性失業及結構性失業這三塊來看。摩擦性失業是職場上更換工作的常態，屬於自願性失業，不足為慮；循環性失業係受景氣衰退、廠商大量解僱所致，隨著景氣復甦，此一失業情況也可獲得改善；至於結構性失業則是處於產業結構改變之際，勞動供給未能及時調整所導致的失業。三者中，以結構性失業的問題最難解決。

三、台灣在 2008 年底金融海嘯鋪天蓋地而來之際，失業人數急速升高，關廠失業人數在半年內倍增至 35 萬，這是屬於「循環性失業」。隨著景氣在去年下半年回溫後，關廠失業人數如今已降至 17 萬，循環性失業情況確已獲得改善，這也是馬總統所看到的失業改善現象。然而，台灣今天較令人憂心的不是「循環性失業」，而是「結構性失業」，也就是隨著傳統、科技產業不斷外移，這些原來尚能得一溫飽的就業者，如今已難以就自己的專長在新產業中尋獲適合的工作。結構性失業有多少人呢？這個人數不容易估計，主計處曾以失業達半年以上且學歷為國中以下者概估，但這仍是一低估的數字。因為除了這些仍留在職場尋職的失業者之外，還有不少的結構性失業者已隱於就業者及非勞動力之中，例如有些人暫時委身於非典型工作，以微薄薪資糊口，還有些人賦閒在家，靠儲蓄度日。他們在勞動統計裡都不算失業者，但與失業者的處境，相去不遠。

四、許多人都以為失業率下降了，問題就解決了，這是錯誤的觀念。因為當失業者長期找不到工作，而流入非勞動力時，這其實是失業問題的加劇，但卻反而讓失業率下降，這樣的失業率下降自非好事；另外非典型就業人口增加，同樣可以改善失業率，但這是好事嗎？當然不是。我們就近年來這兩類人力的變化分析如下：首先，台灣今天賦閒在家的人數到底有多少？根據主計處所估計的賦閒及其他非勞動力人口，去年第 4 季已直逼百萬人，馬總統就任之初僅 80 萬人，這項數據雖不全是因找不到工作而回家賦閒者，但估計因找不到工作而賦閒在家者必不在少數。近年如此快速升高，實不容輕忽。

五、其次，台灣非典型就業人數到底有多少？根據主計處的專案調查，去年台灣臨時僱用、人力派遣及部份工時這三類非典型就業人數已升逾 72 萬人，馬總統上任之初才 65 萬人，增加速度極快。值得注意的是，非典型就業者薪資不及全職者一半，如今之所以有這麼多的人屈身於此，顯示台灣長期的就業環境，並不如執政當局想像的這麼樂觀。

六、馬總統在治國週記中邀請相關人士談當前就業情勢，雖然這些與談者暢談自己經驗也可參考之處，但這和電子媒體的政論節目有何不同，是一個總統高度處理失業問題的實際作法嗎？台灣的就業情勢非但南北有別，產業之間也有極大的差異，自不能以一、二人之經驗視為舉國之通則，把找到長期工作之偶然視為職場之必然。馬總統治國需要聽聽民眾、專家的意見，但更應深入瞭解總體指標，如此才不致失之誤判。

七、這兩年馬政府所採行的短期促進就業措施，雖然使得國人能於金融海嘯期間免於失業的傷害，但僅可視為救急措施。但值得注意的是，隨著台灣產業結構及就業型態的改變，如今台灣的就業質量已一年不如一年，名為就業實則失業、名為賦閒實則無工可作的情況日趨嚴重，其傷數十萬之人心、毀數十萬人之尊嚴與鬥志，更甚於金融海嘯，政府決策高層絕不能再等閒視之。

（四十五）本院王委員幸男，針對鑑於台灣校園霸凌事件頻傳，教育部已決定制訂「校園霸凌防治法」，考慮訂出「強制隔離」規範。為免立法曠日費時，教育部也已召集各縣市主管研訂「加強防治校園霸凌實施計畫」草案，要求校方結合專業人士，針對霸凌事件有效因應，迅予處理轉導。這些方向值得肯定，但步伐宜快不宜拖，主管機關應參考歐美現成例子，讓司法合理介入校園霸凌事件，而不是任由校方遮掩真相，或僅以記過轉學了事。否則，必難杜校園霸凌亂象，學子每天擔驚受怕，無法享有快樂的學習環境，又如何培養健全的人格？特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據講義雜誌最新發表的「小朋友幸福大調查」，結果發現有五十五．八%的小朋友擔憂校園安全問題，數字是六年來新高，顯示校園霸凌與暴力隱憂已不容忽視。學童擔心的校園安全當中，最憂心的是「暴力」、佔比四十三．二%，已連續四年居冠，比例還較去年提高七個百分點，擔憂「被偷或被搶」的比率也達三十三．三%、擔憂「性侵害」者則達二十一．七%。就在開學第一周，也是全國反霸凌周，台中市竟傳出某國中學生被學長毆打，其他圍觀者卻未伸援手，學校完全沒有掌握狀況，家長聞訊協調時，霸凌學生的母親，還嗆說兒子有靠山，讓被霸凌學生的家長，難過的向媒體投訴，誠令人遺憾。立法介入校園霸凌事件，實已刻不容緩。

二、上周全國同步宣示反霸凌，活動內容包括穿著粉紅色服裝及配飾、行動劇、話劇、有獎徵答、法律實務研習等，卻傳出部分學生、公務員被要求穿粉紅色衣服，形同另一種霸凌，因而發出不滿聲音。全國教師會表示，反霸凌不只是貼粉紅貼紙、穿粉紅色衣服，熱鬧完就算了。全國家長團體聯盟也認為，學校不應要求學生一定要穿粉紅衣，如果要家長或學生因此花錢，更不合理，失去原本的美意。反霸凌是長期的工作，「不能像放煙火」，只是熱鬧一下，政府承諾的輔導人力、社工師等資源務必到位，學校平日也應結合家長會的力量，共同預防校園霸凌事件。校園霸凌影響學生的成績，造成情緒低落，人格退縮，嚴重的更可能產生負面行為，甚至暴力傾向，不容等閒視之。

三、歐美等民主國家對校園霸凌相當重視，特別在網路世代，透過現代科技遂行網路霸凌，其傷害性甚至超過傳統的肢體傷害或言語辱罵。去年底，美國校園一位音樂才華洋溢的青年，因為和同性友人的親密照被貼上網，而跳河輕生，引起美國社會極大的震撼，也令人領教到新式霸凌的不可輕忽。截至目前為止，全美已有四十四個州及哥倫比亞特區已制訂反霸凌專法，提供司法介入校園霸凌的管道。此外，大部分學校也都會定期安排學生觀看教學影片，讓師生一起討論、面對霸凌問題。學校也會針對個案，將被害人轉介輔導，同時由老師約談加害人要求改正行為，如果對同學動粗，將被禁止到校上課，也就是所謂「教育停權」，藉此收嚇阻作用，同時也讓父母提高警覺。芬蘭更進一步規定，霸凌者應受罰金處分，學校的管理者也要受到同等處分。

四、鑑於台灣校園霸凌事件頻傳，教育部已決定制訂「校園霸凌防治法」，考慮訂出「強制隔離」規範。為免立法曠日費時，教育部也已召集各縣市主管研訂「加強防治校園霸凌實施計畫」草案，要求校方結合專業人士，針對霸凌事件有效因應，迅予處理轉導。這些方向值得肯定，但步伐宜快不宜拖，主管機關應參考歐美現成例子，讓司法合理介入校園霸凌事件，而不是任由校方遮掩真相，或僅以記過轉學了事。否則，必難杜校園霸凌亂象，學子每天擔驚受怕，無法享有快樂的學習環境，又如何培養健全的人格？

（四十六）本院王委員幸男，針對馬政府執政三年，不論在經濟、政治、外交，都是以中國認同、中國價值為核心，中國國民黨現在走的是「和而要統」、「和而必統」的路線。而九二共識正是馬政府為了和中國共產黨促統的遮羞布，包上遮羞布的馬政府有甚麼資格問台灣人不認同這塊布要怎麼與中國發展關係？這塊布又真遮得住那見不得人的羞恥嗎？特向行政院提出質詢。

說明：

一、為了爭取重新執政的機會，民進黨昨天成立了智庫，擔任智庫董事長的黨主席蔡英文發表中國政策看法指出，民進黨主張台灣發展和中國關係，應該從台灣認同出發，以台灣的價值為核心，兩岸必須維持「和而不同」、「和而求同」的關係。而她認為馬政府執政三年，不論在經濟、政治、外交，都是以中國認同、中國價值為核心，中國國民黨現在走的是「和而要統」、「和而必統」的路線。蔡英文這樣的區隔與定位，中國國台辦、中國國民黨、甚至總統府都立即做了回應，國共兩黨默契高度配合，一致要求民進黨應對所謂的「九二共識」作出明確表態。依照民國共分別表述的政策座標，這顯然構成的是一個銳角三角形的互動關係模式。

二、觀察這個銳角三角形的邊長，國共的距離非常相近，幾乎站在同一方，民進黨則在遠遠的對應方。如果把這個銳角三角形放在東亞的地圖上，都主張「一個中國」的國共兩黨是站在中國的一方，民進黨則是台灣的一方。如果，中國政策是二〇一二年影響台灣選民投票行為的重要項目，則明年的大選將是要選「紅的」、還是要選「綠的」二擇一抉擇。

三、為什麼已經沒有「藍的」可選了？看看國共兩黨昨天的講法就可一目瞭然。共產黨先由國台辦發言人楊毅在記者會上評論：「我們希望民進黨能夠真正的認識到，台獨分裂主張不符合台灣同胞的根本利益，搞台獨是沒有出路的。」「九二共識是一個客觀存在，民進黨應當務實面對。」接著，國民黨則由副秘書長高輝出面澄清：國民黨的兩岸政策，就是馬總統所講的「不統、不獨、不武」，並非「和而求統」。但他又說：民進黨首先必須面對的就是不認同有「九二共識」的存在，那麼民進黨將在什麼基礎上發展兩岸關係？這兩相比較，是不是看不到「藍的」究竟在哪裡？

四、談到國共企圖眾口鑠金的所謂「九二共識」，不得不不厭其煩的把這段歷史給重新倒帶一遍，以交由全體台灣公民來作公正的裁判。所謂的「九二共識」是蘇起在二〇〇〇年四月陸委會主委任內發明的遮羞布，之所以要發明這塊布，是因為問題的本質是「一個中國」

與「反台獨」，這兩樣東西在台灣實在見不得人，因此必須要用一塊布遮住。蘇起基於個人的目的發明了這塊布，希望當時剛當選的陳水扁能夠包在身上，以便與中國打交道，但是未被陳水扁接受。不料二〇〇五年，連戰帶著這塊蘇起牌遮羞布到北京見了胡錦濤，胡錦濤大為受用，不但收下了這塊遮羞布，連胡還發布所謂「九二共識」的五點願景。到了二〇〇八年馬英九上台，連規馬隨，馬跟著包上了這塊遮羞布，以至今天。好笑的是，國共共同包著蘇起虛構的遮羞布自娛娛人也就罷了，現在居然強要民進黨也要跟著他們一樣包上這塊布，否則就「沒有出路」、就缺乏發展兩岸關係的「基礎」，更要台灣二三〇〇萬人都要認同用這塊布遮著很漂亮，這不是滑天下之大稽嗎？

五、何以說這是塊遮羞布？看看國台辦昨天不就詮釋得至為露骨。針對馬英九「堅持九二共識」，未來機關文書稱「中國大陸」或「大陸」而非「中國」的政策，楊毅竟說：「我們注意到了有關的報導，並給予積極的評價。世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。儘管兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從來沒有改變過。」就此，馬政府、國民黨，事後毫無反駁。

六、事實上，李登輝執政十二年，從來沒有這塊布，台灣與中國之間在經濟上有來有往，在政治上有和有罵；陳水扁八年，也沒這塊布，雙方同樣有金馬小三通，兩岸包機直航，共產黨不都面對現實？哪有非包著一塊布才能談判的事實？同樣的道理，未來如果民進黨有機會再在台灣執政，中國難道就會採取閉關政策、束手無策了嗎？

七、歷史告訴我們，共產黨比誰都現實，如果有實力誰就是對話對象，如果沒實力，又沒種直接講一個中國、反台獨的，才會乖乖包上遮羞布。包上遮羞布的馬政府還算「藍的」嗎？有甚麼資格問台灣人不認同這塊布要怎麼與中國發展關係？這塊布又真遮得住那見不得人的羞恥嗎？

（四十七）本院王委員幸男，針對台灣得有今天的民主生活，乃是歷經二二八屠殺、白色恐怖、長期戒嚴，無數有志之士犧牲奮鬥的成果。民主猶如空氣，平日不覺其存在，一旦失去便活不下去。馬政府上台以來經濟政治一味傾中意圖聯共制台，將台灣鎖進中國版圖，把台灣的民主成果一筆勾消。台灣人民有必要透過立委、總統選舉，搶救岌岌可危的民主，捍衛「主權在民」，千萬不能等到台灣淪為國共兩個中國黨的俎上肉時，方圖在專制統治下串聯發動茉莉花革命，特向行政院提出質詢。

說明：

一、北非、中東相繼傳出茉莉花革命之際，日前中國網路也出現一項中國茉莉花革命活動的訊息，號召民眾在十三個城市聚集，要求改革及結束一黨專政，開放新聞自由。眼見北非、中東的星火燎原，中國的專制統治者當然不容許茉莉花在中國盛開。對於民眾響應網路消息聚集的活動，中國的專制統治者如臨大敵，並嚴格監控網路，整個黨國體制都動了起來

。據聞，中國逮捕了至少上百名的異議份子。依目前的情勢判斷，中國茉莉花革命尚未成熟。

二、不過，僅僅一項網路消息，就讓中國專制統治者緊張兮兮，也足以看出中國政治的神經是何等脆弱。中國經濟成長的表象之下，隱藏著極為嚴重的內部矛盾，一旦河堤潰決便不可收拾，這也是中國專制統治者對茉莉花革命不得不嚴陣以待的原因。觀察中國絕不能只看可疑的官方統計，在那些抽象的數字背後，政治腐敗與社會亂象愈演愈烈，只須擦槍走火後果便難以收拾，所謂的「中國即將崩潰」絕非危言聳聽。可以說，今天中國的茉莉花也許尚未成熟，但中國茉莉花的遍地開花，只是時間早晚的問題而已。

三、二十多年前，西方國家認為，協助中國發展經濟，將可帶動中國的政治改革。然而，隨著西方資金的挹注，尤其是台商的錢進中國，中國的經濟是快速成長了，可是政治不僅沒有改革，甚至有變本加厲之勢。這是因為，統治中國的共產黨實施一黨專政，形成既得利益的新階級，以嚴密的黨國體制控制國家與社會，它並沒有讓中國人民分享經濟成長的果實，進而給予中國人民基本的人權，而是利用新獲得的資源與工具，加強箝制人民爭取自由的異議活動，尤其是新聞自由、網路自由在所必禁。

四、中國專制統治者此舉，自然是與全球的民主化趨勢背道而馳，而去年的諾貝爾和平獎頒給民運人士劉曉波，顯然有批判中國專制政權的寓意。毫不令人意外的是，中國的專制統治者並不因此低頭，相反的，他們更肆無忌憚地使用國家暴力，囚禁或軟禁異議份子，以免釀成茉莉花革命的骨牌效應。猶記一九八九年，蘇聯及東歐國家的人民，紛紛起來推翻共黨政權，把二十世紀的第三波民主化，推到史無前例的高潮，當時中國的專制統治者則是動用坦克、機關槍，屠殺手無寸鐵的抗議民眾。事實上，目前的中國專制政權，正是當年屠殺人民者的傳人，他們必定會不惜一切扼殺茉莉花革命的火苗。

五、這個中國專制政權，儼然成了北韓現在唯一的靠山，其邪惡本質可見一斑。不幸的是，偏偏台灣由民主選舉產生的馬英九總統，也成了中國專制統治者的難兄難弟。兩年多來，馬英九近朱者赤、近墨者黑，感染了中國的專制作風，導致台灣的民主、自由、人權大幅倒退，新聞自由更飽受威脅。與此同時，馬英九不時會喊希望中國民主改革的口號，實際上因為百般迎合中國的專制統治者，而且本人滿腦子濃厚的中國民族主義，對中國的民主化根本不屑一顧。如此追求終極統一的人，心目中只有中國專制統治者，沒有受壓迫的中國人民。

六、台灣得有今天的民主生活，乃是歷經二二八屠殺、白色恐怖、長期戒嚴，無數有志之士犧牲奮鬥的成果。無如，二〇〇八年，台灣人民因為選錯人，民主台灣馬上風雲變色，至今連行使公投權利也求之不得，付出的代價可謂慘重極了。不僅如此，馬政府上台以來聯共制台，意圖將台灣鎖進中國版圖，把台灣的民主成果一筆勾消。民主猶如空氣，平日不覺其存在，一旦失去便活不下去，因此，台灣人民有必要透過立委、總統選舉，搶救岌岌可危的民主，捍衛「主權在民」，千萬不能等到台灣淪為國共兩個中國黨的俎上肉時，方圖在專制統治下串聯發動茉莉花革命。

（四十八）本院王委員幸男，針對菲律賓派特使羅哈斯來台前，行政院長吳敦義信誓旦旦的說，當然要菲律賓道歉，結果完全「漏氣」。只好自圓其說表示，菲律賓派高層來台形同道歉；馬

政府將事件導向只會罵菲律賓，不會譴責國家定位錯誤的馬政府。而且是馬政府只有中國情，沒有台灣心，就算讓台灣變成地方政府也不願意放棄「一個中國」政策，才是菲律賓事件的核心問題，特向行政院提出質詢。

說明：

一、菲律賓派特使羅哈斯來台前，行政院長吳敦義信誓旦旦的說，當然要菲律賓道歉，結果完全「漏氣」。菲方的用詞只限於遺憾（sorry）、深感遺憾（deeply regret）等，就是拒絕道歉（apologize），引起民進黨立委不滿。而中國國民黨立委則有人表示，派高層特使來台，在行動上已經表示「道歉」。藍營立委表示，菲律賓派高層級特使來台，還由菲律賓總統府發新聞稿，行動上已表示道歉，他認為有錯才會做這些事，沒錯會做這些事嗎？真是天才，依這種說詞，當年美國與蔣政權斷交時，也是派了特使來台，那就是向蔣家政權道歉了？真是自我感覺良好。

二、勞委會王如玄表示，菲律賓若不道歉，不排除全面停用菲勞，這算什麼制裁？別忘了使用菲勞是台菲雙方互惠的政策，停用菲勞算什麼制裁，況且封殺了弱勢團體，對菲律賓高層又有什麼影響？禁止台灣旅客赴菲算不算制裁？菲律賓不向馬政權道歉是意料中事，因為他們的做法完全符合兩岸政權的主張。他們若向馬政權道歉，是否又要向北京政權道歉？他們雙方有邦交，又訂有引渡條例，受害者又是中國人，將詐欺嫌犯送往中國，本來沒有不對，是馬政權的主張露出馬腳，對人民不能交代，總統大選又快到了，怕影響選票，才積極期待菲律賓道歉以挽回民意。

三、引渡問題在國際上常出現，但沒有引起軒然大波，這次是因為馬政權欺騙台灣人，才掀出國家定位問題。若是菲律賓將十四名嫌犯遣送台灣，還是一樣掀起政治問題，馬政權要如何審判這些詐欺犯？要不要傳中國受害者來台作證，要怎麼傳？或是將嫌犯無罪開釋？所有問題都出在馬政權公開宣告「一個中國，台灣及大陸都屬於中國」，與北京的說法完全一致。至於北京政權與馬政權誰代表中國，由國際上各國自行決定，台灣無權干涉，菲律賓認同北京政權代表中國，那是他們的自主權，最重要的是他們依照馬政權「一個中國」的主張，台灣當然變成地方政府，他們怎麼可能將嫌犯交給地方政府？

四、北京政權獨立於「中華民國」之外初期，在國際上蔣政權佔盡優勢，那時候蔣政權主張一個中國，北京政權是叛亂組織，這種主張還不荒謬。可是目前國際上幾乎都承認北京政權代表中國，馬政權還硬咬著「一個中國」政策，那已經將台灣貶為地方政府，可是他們睜著眼睛說瞎話，硬要說「大陸」是「中華民國」的領土。

五、菲律賓將十四名詐欺嫌犯送往中國是小事，拆穿「國王的新衣」才是大事，因為菲方表示他們基於「一個中國」政策將嫌犯遣送中國，完全符合馬政權的主張，只是馬政權的「大陸屬中華民國領土」或「一中各表」的謊言被拆穿，會流失選票才是他們緊張的地方。若是馬政府有台灣心，抗拒台灣成為地方政府，就算他們存有中國情，不願意接受「一台一中」的主張，也可以提出「兩個中國」政策，一個「中華民國」，一個「中華人民共和國」，將台灣定位為一個國家，如此對這次菲律賓政府遣送嫌犯的動作就不會有困擾，馬政府將事件導向只會罵菲律賓，不會譴責政策錯誤的馬政府。問題是馬政府只有中國情，沒有台灣心，就算讓台灣變成地方政府也不願意放棄「一個中國」政策。

（四十九）本院王委員幸男，針對最近台股發生和鑫重大訊息公開的爭議，其對台灣證交所的啟示是資訊公開不僅時點要合乎規定，內容更要正確。本席認為，股市健全的最基本條件是重要訊息能夠即時、正確地揭露，但在這方面，證交所與主管機關仍有很大改善空間，特向行政院提出質詢。

說明：

一、此爭議在「用低溫多晶矽（LTPS）生產線生產觸控感應產品」及「生產 LTPS 面版」孰是孰非之間引發軒然大波，證交所在上周四還強調和鑫 2 月 17 日凌晨公告更正前一日媒體對該訊息首次公開的錯誤報導，合乎在次一營業日開盤前澄清的規定，不會處以違反重大訊息公開的違約金，此一判斷接連引發媒體撻伐。媒體普遍質疑訊息內容的正確性，證交所卻僅拘泥於公開時點的機械式判斷，因而批評公開資訊觀測站存在灰色地帶、欠投資人公道，甚或質疑其公信力。上周五證交所派員赴和鑫實地查核，仍然只提公布時間點合乎規定與更正公告引用法條有誤的枝微末節，未即時對公告內容與和鑫、三星合作契約是否一致做出判斷，直到本周一才以更正公告與首次發布內容不一致，處以違約金 10 萬元。

二、來迭有上市公司重大訊息揭露引起的爭議，1 月底益通私募認股案更是令市場傻眼，訊息的公開居然導致股價由漲停變跌停。鴻海在 1 月 25 日代四家子公司公告將參與益通私募案，在 26 日下午 5 時益通以電子郵件通知已選擇其他私募入主夥伴，鴻海卻遲至隔天 9 時 4 分才代四家子公司公告不參與益通私募（未在次一營業日開盤前公告），證交所因此處以 10 萬元罰款。同樣地，證交所也對英業達處以 10 萬元罰款，理由是 26 日 21 時益通就已與英業達簽訂認購股權合約書，等於雙方已確定私募案合作確立，英業達卻遲至隔天 14 時才公開參與私募的訊息。

三、上述三個「10 萬元」的處罰案，可見證交所主要是以訊息公開時點為處罰的主要考量，若外界有誤解則請公司說明，不禁令人質疑證交所在查證判斷所需扮演的角色。即使是和鑫案，證交所仍以更正公告與首次發布訊息不一致為由開罰；但其到底是認定更正公告與事實一致，而首次發布有不完整、甚或有誤之處，還是只是更正公告與首次公告的文句認定不一致，卻有不同的意義。若是前者，處罰 10 萬元似乎是太輕了，無法有警惕效果；若是後者，則和鑫必然不服氣，質疑證交所是因各方壓力而開罰。同樣地，證交所對鴻海與英業達參與益通私募案的處罰仍然在認定的時點打轉，並未評斷鴻海與英業達揭露的訊息內容是否正確，而其對投資人權益有重大影響。

四、市資訊的亂流不僅於此，更令人無法接受的是併購資訊滿天飛，一段時間就上演一次，證交所似乎樂於扮演觀眾的角色，並未進行相關訊息揭露的管理。從去年底至今，不斷有公司對媒體說明要透過併購追求成長，並有許多個案是公司負責人或大股東直接點名併購對象。併購是影響主併公司與目標公司股價的重大訊息，特別是主併公司明指併購對象，更應納重大訊息公開的管理，同時必須規範這類訊息公開時公司內部程序的層級，以及公開時點、內容與管道等，在這方面證交所應強化之處更甚於和鑫與益通私募案。

五、市健全的最基本條件是重要訊息能夠即時、正確地揭露，但在這方面，證交所與主管機關仍有很大改善空間。首先是提高產業專業知識，強化上市公司訊息公布內容的正確性，並

強化對併購訊息公開的規範；其次是強化重大訊息所引起市場炒作與內線交易的防範與舉證，部分個案不乏在訊息公開前股價已大幅波動的現象。最後是投資人保護的工作，投保中心須強化團體訴訟、代表性訴訟與其他手段，積極維護投資人的權益。

（五十）本院王委員幸男，針對台鐵、高鐵、公路之列車司機都曾有類似身體不適事件發生，甚至飛機駕駛員昏死駕駛座，因此，公共運輸司機或駕駛員健康管理至為重要。交通主管機關應落實監督公共運輸司機健康管理：由司機身體保養、司機工作休息機制、公司管理機制等方面加強，以維護公共運輸司機或駕駛員的健康以及乘客安全，特向行政院提出質詢。

說明：

一、報載統聯客運公司司機蔡坤霖駕駛客運車，因身體不適、呼吸不順、行車至泰山收費站前忍痛將車外切停在最外側車道上，而昏倒在駕駛座上，經送醫急救仍然不治，他救了車上三十一人及國道上交通，沒有因他的昏迷造成重大車禍，職業道德及精神令人敬佩。

二、雖然統聯公司主管表示蔡司機身體健康、健康檢查也沒大毛病、派班正常、無超時駕駛，也無疲勞駕駛。但蔡司機車行昏倒死亡，顯然是蔡司機在當日上午值勤時應有身體不適的病兆，可能司機責任感太重勉強上路。如果當時現場督導的管理人員能夠及時發現送醫診療可能蔡司機可撿回一命，也可能避免這樣危機。由此一事件連想到台鐵、高鐵之列車司機似乎也曾有類似身體不適事件發生，甚至飛機駕駛員昏死駕駛座，幸有飛機駕駛經驗乘客接手安全降落機場新聞事件，因此，公共運輸司機或駕駛員健康管理至為重要。

三、首先剖析司機或駕駛員的身體保養，甄選擔任公共運輸司機或駕駛員之前，必須要經過健康檢查，經醫師判定可以擔任公共運輸司機或駕駛員職務，一方面醫師要嚴格把關健檢，一方面公共運輸業者在聘用資格就必須載明此一健康檢查條件，甚至政府交通主管機關可載入相關交通法規中，以方便執行有據。為確保公共運輸司機或駕駛員身體健康。公共運輸業者應要求及提供司機或駕駛員每半年健康檢查機會。

四、其次有關公共運輸司機或駕駛員的工作休息機制，當然司機或駕駛員的工作休息機制受到勞基法的規範，不能超時工作，但是運輸業的特性常常因路程因素，不能剛好安排八小時排班，而司機與公司協議單趟可超時，平均不超過，單趟超時如果遇上司機身體不適或個人或家庭因素影響情緒，往往是造成交通事故的可能因素，因此運輸業者必須對各條路線條件排班做適當處裡排班，不可以超時駕駛否則必須遵守，有些運輸業者可能會認為過去慣例作法而今嚴格遵守不超時原則會造成成本增加，其實，這是倒因為果，本來就不可以超時，卻以改變過去不合理作法作為虧損的藉口，交通主管機關必須導正這種觀念或不當慣例。

五、另外，運輸業者必須建立良好治理或管理機制，運輸業者在基本觀念上要將司機或駕駛員當成公司資產而不是負債，因為有這些優良司機或駕駛員，公共運輸才能正常運轉提供服務，公司才有收入，運輸業者必須慎重甄選司機或駕駛員，進入公司後，要定期或不定期舉辦司機或駕駛員在職訓練或成長營，培養其正確服務態度與觀念，也就是「人生以服務

為目的」轉以客為尊，同時，要定期給司機或駕駛員做身體健康檢查，有不適合駕駛的疾病者必須退下駕駛工作，還有每天上班前，現場督導員要確實做酒測與身體情緒的檢視，如果異常時則要暫時停止其駕駛勤務，俟回復正常，才可再值勤，如此細密治理機制，才能確保公共運輸乘客安全。

（五十一）本院王委員幸男，針對「到新加坡觀摩訪問」已經成為台灣政壇的怪異現象。新加坡何其有幸，成為台灣永遠的膜拜對象；新加坡又何其不幸，成為官民一體的消費對象！但這些行為舉止，除了讓人家看不起以外，老是在「拼新加坡的經濟」，為他們的公關部門增加就業，卻改善不了台灣什麼狀況。本席認為，最好是由行政院定下規範：5 年內各政府機構不得以相同的理由訪問新加坡。而立法院國民黨團也應該嚴審預算，審計部要落實決算，以免「朝聖團」越來越大，而兩國差距卻也越來越大，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬政府每一位新上任，或要推動「新政」，或要參加選舉的官員或百姓，只要想要建立一點形象、推展一些新政、獲得一些新點子，就要到新加坡朝聖，進行一趟「學習之旅」、「觀摩之旅」、「請益之旅」、「選前之旅」。彷彿到新加坡一趟，就可以鍍一層金、脫胎換骨，成為一個有前瞻、有魄力、有辦法、有品德的領袖人物。如果能夠獲得李光耀資政的接見晤談，那更是金袍加身，大有魚躍龍門、躋身全球政壇 A 咖的加持效果。

二、於是，不管是要考察廉政、促進投資、學習公共住宅、舉辦都市更新、提升市容美化、研究博弈事業、改善基礎設施、提升政府效能、提高全球化、鼓勵生育率，我們的大官、小官、縣市長、小代表，一天到晚、絡繹不絕地往返星國，今天到經濟發展局拜會，明天到市政府作客，後天到政策所訪問，煞有介事地問東問西、點頭稱許，但回國之後幾乎都是虛應故事，寫份報告存參了事。

三、經過多年的折騰，新加坡政府官員一看到台灣「朋友」又來訪問，心中充滿著疑問：為什麼一樣的議題訪問又訪問、觀摩又觀摩，但是幾乎沒有一樣學會！筆者 20 年前訪問星國時，對於星國某位官員那種無奈又狐疑的表情，到現在仍然印象深刻；如果該官員尚未退休，想像中其表情現在應該更加難看才是！

四、然而「訪問新加坡」還是有其極為正面意義。不管是否學到東西，至少可以提高國際化、消化預算、犒賞媒體或朋友、彰顯自己的「上進」，順便觀賞一下美麗的機場和充滿鮮花的道路、重溫一下夢幻的烏節路、逛逛吃吃牛車水美食，現在還可以到新賭場賭它一把試試手氣；玩膩了香港和澳門的話，到新加坡換換口味絕對是正確的選擇。

五、新加坡何其有幸，成為台灣永遠的膜拜對象；新加坡又何其不幸，成為官民一體的消費對象！但這些行為舉止，除了讓人家看不起以外，老是在「拼新加坡的經濟」，為他們的公關部門增加就業，卻改善不了台灣什麼狀況。最好是由行政院定下規範：5 年內各政府機構

不得以相同的理由訪問新加坡。而立法院也應該嚴審預算，審計部要落實決算，以免「朝聖團」越來越大，而兩國差距卻也越來越大。

六、其實，新加坡的成功之道，台灣上下了解得太清楚了。20 年前的《天下雜誌》就有一本《新加坡專刊》，全本介紹新加坡的制度和特質。坊間介紹新加坡的成功發展，以及李光耀成功祕訣的書籍可說是汗牛充棟；新加坡政府的各種措施在網路上唾手可得。但是我們就是學不會—說穿了是不肯學、不能學，因為學了對很多人都會「難過」。因此，醉翁之意不在酒，去新加坡也不是去學習，是去旅遊、去消化預算、去鍍金罷了。

（五十二）本院王委員幸男，針對國內優質的醫療系統，已因人才來源失衡而面臨危機。婦產科醫學會統計，往年婦產科招住院醫師 70 人，今年減半招 35 人，但迄今招不滿 10 人。本席認為，政府相關主管部門，對於目前落實醫師人才培育失衡能積極起而行與解決問題，提出具體政策改善措施，否則目前是婦產科，將來相信其他科亦會相繼淪陷，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國內訓練一位合格專科醫師，必須要經過一套完整歷程與漫長時間，如不包括高中的學程，僅以大學及加上畢業後醫師訓練（PGY,Post Graduate Year），至少需要 8 至 9 年的時間，之後成為該專科住院醫師及開始接受經過 3 至 6 年之嚴格訓練與考驗後，再經過獨立專科醫師甄試，才能成為專科醫師執業。這樣完整及精緻的醫師培訓制度，也是今天台灣醫療品質擁有高度評價，成為世界一流水準之原因。

二、但這種優質的醫療系統，已因人才來源失衡而面臨危機。婦產科醫學會統計，往年婦產科招住院醫師 70 人，今年減半招 35 人，但迄今招不滿 10 人。以台大醫院為例，台大今年招婦產科住院醫師，首次招考乏人問津，二招時也只有 1 人報名，直言之，婦產科人才培訓已面臨斷層，可預期的，將來台灣將面臨無婦產科醫師接生之窘境。

三、雖然衛生署聲稱是青黃不接之因素，但我深信，青黃不接非單一因素，否則如此嚴峻之缺額為何只發生在婦產科？如果檢視婦產科專科醫師平均年齡高於 53 歲，老化程度如此之劇，主管機關應不至於疏忽婦產科邊緣化之危機？針對於此，每年雖各界專業人士均有呼籲，但是政府相關部門之反應顯然不足，目前不宜再繼續坐而論，當積極起而行，尤其是政府相關部門，更不應漠視事實！依本席參考專業醫師投書報章，有下列三項具體建議，提供政府做參考：一. 專案培育弱勢科醫師人才。首先，從關鍵的教育著手，目前是婦產科醫師荒，但檢視其他科系，仍有已漸入弱勢之情況，如小兒科、外科。建議自 101 學年度起，採取「專案培育」，即以計劃性措施在各醫學系名額內，設立部分獨立名額，採公費及規定專案培育國內欠缺之專科醫師，直到情況改善。

四、其中除相關教育法規或招生細則，應儘速公布外，相關衛生法規，如《醫師法》、《醫療法》、健保給付規定等，更應加以修訂及加以配合，以達到實際鼓勵與確保民眾醫療需要之目的，建議衛生署與教育部積極合作推動。其次，改善弱勢科執業環境。衛生署與其所

屬之健保局，應依據職權（不應事事推由醫界自行協商）或依據國會建議或民眾意旨，立即著手改善婦產科、小兒科、外科等弱勢科之執業環境，及比照藥害救濟模式，建立生產無過失賠償制度，醫院和醫師成立一個基金，一旦遇到醫療糾紛，才不用擔心賠償問題等。最後，改善合理健保醫療費用總額支付制度。

五、最後，在健保醫療費用總額支付制度方面，應該以往年各專科醫師較為平衡時之基準，衛生署及所屬健保局亦應依據職權，建立各專科醫師之支付比例與相關疾病、病人數之適量校正，並運用於未來之實際健保醫療支付上，以減少情況繼續惡化及避免部分科別醫師之持續增加與失衡。政府相關主管部門，對於目前落實醫師人才培育失衡能積極起而行與解決問題，提出具體政策改善措施，否則目前是婦產科，將來相信其他科亦會相繼淪陷。

（五十三）本院王委員幸男，針對總統府發言人的工作是解釋與說明總統的決策，只要做不到這點就是明顯失職。即便這個發言人的文采很豐富，或是有多麼傑出的中文造詣，但是發言人的本業就是要對外界說明總統的看法，而不是在臉書上借用發言人的鎂光燈胡亂發表個人政治評論，更遑論教育大眾有關粗口的定義。發言人代表政府，其工作是政策的解釋與溝通；羅智強卻扮演政黨發言人的角色，專與敵對政黨打舌戰，且只許州官放火，不許百姓點燈。台灣要擺脫政治的名嘴化，就請總統府發言人從約束自身的發言做起！特向行政院提出質詢。

說明：

一、近日總統府發言人羅智強，針對民進黨籍立委高志鵬以「龜孫子」一詞指責馬總統處理菲律賓遣送台籍嫌犯到中國一事，親書一篇「約束粗口，是政黨領袖最起碼的責任」高調予以攻擊。認為民進黨主席蔡英文面對同黨立委以形同人身攻擊的語言指責總統，未盡到約束發言的責任。並認為蔡英文此舉是鼓勵縱容民進黨的粗口文化。雖然粗口問政並不足取，但是我們認為羅智強的主張不僅不了解民主政黨的本質，而將包括馬總統、羅發言人過去的言論比較，羅智強的發言更是典型只許州官放火，不許百姓點燈的心態。由於總統府發言人的工作應該是解釋與說明總統的政策，長篇累牘談論何謂粗口的定義不是發言人的職責。如果做不來政策解釋與溝通的工作，建議總統府應該另找有能力的人來接任發言人，以便讓羅智強可以專心埋首於其說文解字的樂趣中。

二、民主社會的政黨是政策與政治理念的志願集合，個別政治人物的問政風格固然可能不登大雅之堂，但那多是由社會輿論以及民意殿堂的問政內規所約束，而不是由政黨領袖出面律定。更何況，高志鵬委員不在黨部任職，根本不是蔡英文主席的屬下。由於能夠對個別民意代表發言採行強力約束的只有威權政黨。對高志鵬個人的問政語彙不滿，羅智強應該對高志鵬委員強力質疑，而不是把本身屬民主多元的民進黨當成威權保守的國民黨，以為黨主席最大，甚至可以約束黨員言論，而硬將此事牽拖到蔡英文身上。

三、事實上，如果羅智強是這麼擔憂粗口問題，試問在二〇〇六年七月馬總統在擔任國民黨主席時，本身不是也講過陳總統如果不辭職「子彈已經上膛」、「會死得很難看」嗎？雖然後來法院以沒有妨害公共秩序而不起訴，但與蔡英文沒有大聲斥責高志鵬的粗口相比，馬主席在二〇〇六年可是以攸關性命的言詞威脅當時的現任總統，如果蔡主席被指責為縱容同黨同志的粗口批評，請問與當時的馬主席自己對現任總統說會「死得很難看」相比，何者比較嚴重呢？

四、即使不提馬總統，羅智強發言人自己也不是毫無瑕疵。就在去年八月，羅智強發言人針對台北市長參選人蘇貞昌認為馬英九不值得罵，以「人格分裂」一詞回應，事後也未見羅發言人對此有任何一句道歉。請問這句話能不能算人身攻擊呢？羅智強長篇累牘鋪陳蔡英文沒有約束高志鵬是「縱容粗口」，但自己也以「人格分裂」咒罵不與自己同黨的政治人物，請問這是不是只許總統府大官放火，不許小老百姓點燈的心態嗎？

五、當負責為總統府化妝說話的發言人，都無法對自己的發言盡「正面示範的道德責任」，與遵守「不作人身攻擊的最低標準」，反而利用公器之便，以連坐法指控反對黨主席，並攻擊反對黨參選人的精神狀態，但對於對方批評的源由避而不談。試問納稅人花錢想要養的是一個成天打嘴砲的發言人嗎？

六、總統府發言人的工作是解釋與說明總統的決策，只要做不到這點就是明顯失職。即便這個發言人的文采很豐富，或是有多麼傑出的中文造詣，但是發言人的本業就是要對外界說明總統的看法，而不是在臉書上借用發言人的鎂光燈胡亂發表個人政治評論，更遑論教育大眾有關粗口的定義。台灣要擺脫政治的名嘴化，就請總統府發言人從約束自身的發言做起！

（五十四）本院王委員幸男，針對在將近三週的悶燒下，抵台的菲律賓特使、前參議員羅哈斯，昨天與外長楊進添經過逾十小時的馬拉松談判後，針對發生在今年除夕，菲律賓政府接受中國施壓將十四名台灣詐欺嫌犯送往北京的行為，依舊堅持不願向台灣正式道歉，雙方的談判宣告破裂。這件傷害我國家主權與司法管轄權的案件，拖延到今天非但未能善後反而破洞愈捅愈大，整個過程有如一面讓人無所遮攔、原形畢露的鏡子，照見了馬政府外交政策路線的澈底崩盤，特向行政院提出質詢。

說明：

一、本席必須再次鄭重提醒馬政府，絕對不能讓這次中國在菲國造成的「突破口」，於未來成為其他國家援引的通例。那麼應該如何全力防堵？既然菲使前來根本未按行政院長吳敦義信誓旦旦的宣稱「道歉是前提」，則必要的報復手段已經不得不全面使出，以向國際社會、特別是難以擺脫中國影響的東南亞國家，表明台灣堅定自主的態度，以防範後續發生國人最不樂見的骨牌效應。

二、回顧自二月二日中國派出專機將台灣嫌犯自菲律賓強行押走，整起事件的演變過程，政府

的因應態度與作為始終錯誤不斷，導致今天的交涉空間因延誤處置的黃金時間而致時不我予。本屆任期剩下一年多的馬總統，竟在其最樂道的外交、兩岸施政上留下這個紀錄，這已經不是污點足以形容，若國家的尊嚴不能有效的透過對菲與對中的必要措施彰顯，則堪稱喪權辱國莫此為甚。尤其，既然對菲的部分事已至此，則對中的談判不容馬政府再行推諉，必須適時端上時程，否則如何給國人一個起碼的交代？而馬政府之於中國的姿態更為卑微，相對籌碼更為有限，因此下階段的對中交涉，實在不容樂觀。

三、這次外交的重大挫敗，導因於馬政府在事發之初完全低估了問題的嚴重性，令駐菲代表在前線單兵作戰，未獲有力奧援，待事件鬧大，形象已重創，國安會等跨部會才在過年期間加班開會，然已緩不濟急，由於貽誤先機，因此擴大危機。以當前國安、外交體系普遍馬首是瞻、察言觀色的機關特色，早已無法勝任捍衛國家之責，主政者若再因中國情結而致瞻前顧後，不能因此慘痛教訓嚴令所屬：使命必達，違者究辦，則這個政府已無可寄望，只能放棄，而後唾棄。

四、其次，馬政府針對這次危機的問題本質自始就認識不清，因此一直將停損點放在今後與菲建立共同打擊犯罪與引渡的機制，未把道歉列為首位，總統公開稱讚外交表現「差強人意」，行政院長甚至以「受害人與共犯都是中國人」為由，為中國與菲律賓緩頰，企圖息事寧人，而菲國於七日首度發出的聲明果然拒絕對台道歉，造成二度傷害；政府之後祭出所謂嚴審菲勞簽證等三項報復措施，又因力道不足、瞻前顧後，菲總統府竟稱這是奉行一個中國政策的選擇，此為三度傷害。後經主流輿論大加撻伐，一再鞭策，政府才迷途知返，升高壓力，改以道歉是接受特使來台的前提；此一前恭後倨，說明一件顛撲不破的道理，自重人重，自侮人侮，國家尤然。

五、尤其，在對菲協商無著的這段期間，保黨重於保國、保馬又重於保黨，國家利益竟列為末位的論調四處散布，且皆出於與主政者親近交好者之口，世界各國恐怕找不到這樣的惡例。例如監察院欲調查本案，竟有監委認為政府的作為並非不足而是「太過」，反過來嘀咕法務部與外交部「很情緒」，擔心官員「如果挑動起民眾情緒，案子更難處理」；有些學者專家為馬政府說情「社會看待這項案件不夠公平，普遍有主權被迫害妄想症，擔心台灣主權尊嚴不保」。甚至還說，中華人民共和國認為台灣為其一部分，因此主張台嫌一併遣返中國，「這並沒有錯」；中華民國認為中國大陸為其一部分，但若要求台嫌、陸嫌一併遣返台灣，這是「超現實」。這些立場鮮明的人士，主張將菲國之舉降低為確保國際治安考慮，以與主權矮化脫鉤，目的在為馬政府解圍，但前述認知混淆、邏輯錯亂的去「中華民國」論，配以主政者自欺欺人的「一中各表」，台灣已經被糟蹋到無以復加，哪裡還需要外力打壓呢？遇到菲國即自殘、自虐若此，則下一步遇到中國，這些人又會如何，豈能想像？

六、在中國海協會長陳雲林即將來台前夕，馬政府在菲律賓面前摔了一跤，如果依舊採取切割法，以陳雲林是「會務交流」無關談判，因此不談正事，而由他在台灣從南到北演出經貿秀，則馬政府倒台可矣。

（五十五）本院王委員幸男，針對中國海協會會長陳雲林下週即將前來我國。對於這趟打著「經貿之旅」旗號的行程，行政院長吳敦義說，陳是台灣的客人，民眾應珍惜良善、熱情和親切本

質，表現應有待客之道。吳敦義的話，在反映馬政府對中國來人一貫態度的同時，主要是由於越來越多國人已經看穿陳雲林此行的本質，強烈反對，以致馬政府的閣揆不得不擺出柔軟姿態因應。本席認為，馬政府的全面傾中，不但讓國人普遍看穿它中國政策的虛假及禍害國家，也使尋求連任的馬總統面臨極大壓力，陳雲林之來，如果馬總統再次「一中不敢表」，接踵而來的國會及總統選舉，必遭國人唾棄，特向行政院提出質詢。

說明：

一、陳雲林的「經貿之旅」，據稱是要了解我國投資環境，增進雙邊產業合作機會。從表面看，陳雲林行程以產業經貿為主，同行者亦多中國工商業者。不過，如果是考察我國產業及投資環境，行程不會偏重於中南部，尤其是民進黨執政縣市；更基本的，在中國對付台灣的政策中，沒有所謂「政經分離」這種字眼；經濟與政治容或有先後之分，本質上都是它併吞我國的手段。

二、陳雲林自己其實很清楚表達這一基本立場。上月中旬，他公開申明，如果有一天「反對台獨」及「九二共識」不存在，雙邊經貿等「兩岸關係和平發展」「一切都要重新考慮」。這一表態極其明顯，亦即中國對台灣包括所謂經貿「讓利」等作為，只是展現它對付台灣「軟的更軟」的手法，經濟政策是有政治前提的，最終還是要以消滅「中華民國」且併吞台灣為目標。同樣地，中國上月舉行「全國對台工作會議」，主要結論是要「持續不斷地擴大兩岸各界尤其是基層民眾和青少年的交往，讓更多的台灣同胞在兩岸交流合作中受益，不斷增強促進兩岸關係和平發展的信心和內在動力」。

三、中南部一向以台灣主體性最堅定著稱，在中國對付台灣的策略中，便成為它當前鎖定的爭取目標。從而，陳雲林此行是統戰的，打算籠絡中南台灣從農漁業到服務業等產業，爭取包括從農民到商人的各階層。它也是入侵的，經由中國富商巨賈前來，以中國近年新興的經濟實力為手段，既擴大讓台灣難以擺脫的經濟勢力範圍，兼以製造為馬英九競選連任的繁榮表象。

四、對於陳雲林的陽謀，有識之士當然看得一清二楚。台灣南社等社團不但刊登廣告，號召「二二四高雄大行動」，反制陳雲林，也組成「行動聯盟」，要堵路攔人，表現台灣人民的意志。同樣地，雲林縣等地也將有群眾抗爭，向陳雲林嗆聲。群眾運動之外，民間司改會及兩岸協議監督聯盟等團體，也從人權與主權的角度出發，要求中國對最近十四名從菲律賓遣送的台灣詐騙嫌犯一案，有正面回應，否則不歡迎陳雲林前來。面對這些反對與質疑聲浪，有如台派大老辜寬敏所強調，陳雲林此行徒然引起抗爭，製造對立，反而不利雙邊關係。

五、事實上，國人對陳雲林來訪的這些反應，正應促成馬英九政府檢討並重新評估對中國政策，才是真正「以台灣為主、對人民有利」。馬政府上任近三年來，儘管它極盡卑躬屈膝之能事，且炮製「和平紅利」等自我良好感覺，中國對台灣的併吞野心絲毫未變，開春以來所先後傳出的羅賢哲共諜案、菲國台灣詐騙嫌犯處置、我國在東南亞央行總裁聯合會被迫

改名，外加與日俱增的對準台灣飛彈數量、阻撓美國對我軍售等種種威脅。基本情勢極其清楚，軟硬兼施，手段容或有異，唯一不變的乃是中國謀取我國的野心。

六、即使按馬政府的邏輯，陳雲林前來，也提供它「一中各表」的場合。證諸前此經驗，馬政府簡直丟臉到家，不但總統職稱被您、先生所取代，所有主權國家象徵見收，它還不惜以警察濫權，剝奪人民集會遊行權利，禁止播放「台灣之歌」，強力排除民間抗爭，終至引發學生野草莓運動，招致國際批評。而以陳雲林在中國的Ｑ咖地位，竟在台灣受到極高規格接待，尤被識者引為馬政府自貶身價的具體例證。

七、本席認為，馬政府的全面傾中，不但讓國人普遍看穿它中國政策的虛假及禍害國家，也使尋求連任的馬總統面臨極大壓力，陳雲林之來，如果馬總統再次「一中不敢表」，接踵而來的國會及總統選舉，必遭國人唾棄。任何地方首長，與中國Ｑ咖相見，只有自貶身價；必不得已非見不可，也必須不負人民付託，以「一台一中」為基本立場，強調台灣主權及主體。總歸一句話：陳雲林絕對不是應受歡迎的客人；不懷好意而來的人，其實是奧客。

（五十六）本院王委員幸男，針對春節假期結束後不久，國內物價上漲立即攻占媒體主要版面，尤其這波通膨壓力，幾乎和民生各項物資或用品有關，直接衝擊到每個家庭的生活負擔，弄得人心惶惶，家戶震動。其實這次通膨危機醞釀已久，政府應有警覺性，確保民生物資供應無虞，並對囤積居奇嚴打重罰，相關部門得盡早審慎調適因應，做好必要的評估考量，俾免物價上漲吃掉原先預期的經濟成長果實，特向行政院提出質詢。

說明：

一、因應此波全球性物價上漲，行政院日前召開跨部會穩定物價小組會議，決議採取六大必要因應措施，以保障國人生活需求。馬總統亦指出，這波物價上漲、通貨膨脹來勢洶洶，政府有責任將可能的損害降至最低，政府雖然沒有宣戰之名，但已有宣戰之實，「我們對物價上漲，不宣而戰」。春節假期結束後不久，國內物價上漲立即攻占媒體主要版面，尤其這波通膨壓力，幾乎和民生各項物資或用品有關，直接衝擊到每個家庭的生活負擔，弄得人心惶惶，家戶震動。其實這次通膨危機醞釀已久，政府應有警覺性，確保民生物資供應無虞，並對囤積居奇嚴打重罰。

二、根據馬總統的說法，目前台灣通膨和物價波動在亞洲國家中都是最低，對民生衝擊都還在控制範圍內，政府亦有決心和方案平穩物價。但不可不慮的，此次通膨肇因複雜多端，一方面是因極端氣候變遷影響，歐美各國採取寬鬆貨幣政策，美國釋出的資金規模大且時間拉長，另方面是台灣大部分生產原料樣樣仰賴國外進口，形成輸入型通貨膨脹，當國外原物料價格攀高時，必然嚴重影響國內物價。

三、眼前出現的重大問題之一，在於這是個「有感的」通膨、「有感的」物價上漲，民眾正面臨一場艱辛的「荷包保衛戰」。只要物價一有波動，任何民眾在掏錢時候就立即會感受到「錢變小了」，無論在賣場、傳統市場或路邊小吃攤等，都會直接感受到，這對家庭生計

或外食人口都是額外多出的負擔。還有，物價上漲要持續多久，民眾的感受和忍耐程度如何，會不會累積為難以宣洩的民怨，凡此種種都是政府的嚴峻考驗。

四、再就民眾的感受而言，當「錢變小了」，但薪水收入不增時，「有感的」物價上漲勢必更教人擔憂。最近德國 IFO 經濟研究院公布調查，就指出台灣六個月後經濟及出口可望轉好，但物價漲幅與長短期利率也將攀升。另據美商韜睿惠悅企管顧問公司調查顯示，大陸的調薪率約為台灣的兩倍以上，且台灣今年調薪主要仍以科技金融業調幅最高。對大多數民眾來說，政府如何有效將台灣經濟成長轉化為全民共享的果實，恐怕是另一項重大的挑戰。

五、去年台灣經濟成長創下百分之十的歷史新高，但無感復甦一直是各界關注的議題，民眾更對今年能夠分享此一高度成長抱持極高期望。只是此種期望遲遲未能化作事實，卻得先面對全球性通膨襲來的夢魘，每一則物價上漲的消息，可能都是民眾心頭上的陣痛，難怪有人要說，「未來全世界最不值錢的就是錢」。

六、這波物價上漲，很可能是長期物價上漲的開始而已，相較於兩、三年前全球金融大海嘯，或許此波通膨壓力仍看不到底。政府相關部門得盡早審慎調適因應，做好必要的評估考量，俾免物價上漲吃掉原先預期的經濟成長果實。

（五十七）本院王委員幸男，針對臺灣面臨輸入性通膨危機，財政部雖已機動調降小麥、奶粉等七項貨品的關稅稅率二十五-五十%，但業者仍多有抱怨認為降幅杯水車薪，難以緩解成本壓力。天候影響致使全球性糧食短缺，除了影響政局的安定外，還帶動通貨膨脹，美金貶值更是雪上加霜，台灣弱勢家庭嚴重受創。當前殘缺的社會救助法及救助預算相對不足，政府如何滿足弱勢家庭基本生活所需，亦為當前防範高通膨侵襲的重要工作，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近來全球性的物價上漲與糧食危機日漸升高，國際油價、玉米、小麥、基本金屬等大宗商品價格大幅上漲，通貨膨脹壓力已在各國蔓延。聯合國糧農組織指出，今年一月全球糧價已創歷史新高。由於許多國家糧價上漲高達兩位數，鑑於二〇〇八年糧食危機引發埃及、喀麥隆、海地等國暴動的慘況，因擔心食品價格飆漲會引發通膨與保護主義並激起暴動事件，本屆二十國集團將協力對抗商品價格波動與食物暴動的風險列為重要議程。可見因應通膨已成為二〇一一年全球經濟的最大挑戰。

二、臺灣外貿依存度高，受國際原物料成本上升推動和輸入性因素影響，物價正面臨嚴峻考驗。春節以來，包括資源、能源產品價格上漲已反映到民生用品，這對薪資所得負成長的庶民大眾感受特別深切，而物價上漲預期所引發囤積、惜售、投機，更成為一波波物價上漲的隱憂。

三、追根究柢，這一波物價上漲是內外衝擊多重因素所造成。為因應近年國際金融危機，各國採取擴張性的財政和貨幣政策，部分國家陷入主權債務危機，使得全球流動性過度充盈。

尤其，美國因飽受雙赤字的經濟壓力，不斷採行量化寬鬆政策，影響國外投資人卻步，促使國際間美元以外的貨幣、原物料、農產品以及黃金等都大幅上漲。由於很多國家以美元為外匯存底，美元貶值使得許多新興經濟體面臨艱難的流動性氾濫和高通膨挑戰。在美元貶值下，大宗商品價格日趨上漲，熱錢竄流短期套利，數百億美元投機資本湧入農產期貨炒作哄抬價格，加重全球糧食供給的失衡。

四、其次，由於極端天氣席捲全球，嚴重影響農產品的收成，生產成本和交易成本上升以及農產品價格上漲預期，皆助長價格上升。包括俄羅斯遭遇百年不遇的旱災並頒佈小麥出口禁令，巴基斯坦洪災、北歐嚴寒、中國北方乾旱、北美暴風雪、澳大利亞洪水颶風、南美洪水和乾旱，均衝擊糧食生鏈，導致相關產品成本上升。能源和糧食價格上漲勢必帶動他商品和服務領域物價，更引發全球通貨膨脹預期加深。

五、而在糧食產量減少的同時，糧食需求卻遽增。由於全球人類飲食愈趨向耗能源、耗用大量糧食的畜牲品，包括開發中大國因所得成長食物鏈升級提高肉食比重，由於十公斤穀物才能生產一公斤肉，飼養牲畜需十倍穀物，必然加重糧食與能源的需求壓力。而已開發國家糧食需求依然不斷增長，並大力發展生物能源，首當其衝的就是利用小麥、黃豆等農產品轉化為替代能源，汽車與人爭糧已愈演愈烈，使得原本歉收的農產品需求更是以倍數上漲。長期而言，如果人類沒有改變肉食習慣，並停止使用生質燃料，而且沒有更多土地可供耕種，那麼，國際糧食危機與物價上漲問題，將永遠無解，臺灣當局應即早作因應。

六、臺灣面臨輸入性通膨危機，財政部雖已機動調降小麥、奶粉等七項貨品的關稅稅率二十五－五十%H，但業者仍多有抱怨認為降幅杯水車薪，難以緩解成本壓力。經濟部也邀集麵食等相關公會溝通，希望共同維持物價的穩定，但成效也未顯現。營所稅降稅優惠至今也未回饋到員工，零售業對關稅降低更是無感，更難回應至消費者身上，相關部門必須徹底檢討，以有效平抑價格波動。最值得注意的是，物價上漲使得低所得家庭生活更加困難。此次物價上漲的商品大都是一般日常消費品，而食物類消費向來是弱勢家庭主要支出項目，價格上漲對其生活影響較大。當前殘缺的社會救助法及救助預算相對不足，政府如何滿足弱勢家庭基本生活所需，亦為當前防範高通膨侵襲的重要工作。

（五十八）本院王委員幸男，針對去年下半年以來，全球即陷入通貨膨脹捲土重來的陰影；先是油價，去年底已近 100 美元大關，緊跟著小麥、玉米、黃豆等基本糧食價格也節節升高，最近更一舉重回金融海嘯前的高峰；加上棉花、銅等原物料價格暴漲，全球各國都屏氣凝神，密切關注物價情勢，也祭出各種抗通膨政策嚴陣以待，政府相關主管部門亦應針對問題儘早提出因應對策，特向行政院提出質詢。

說明：

一、若將這一次物價波動設為通貨膨脹，而以傳統手段對治，恐怕會失之毫釐，差之千里。因為對大多數國家而言，除糧、油與若干原物料價格外，其他物價迄今仍稱平穩；且傳統的通膨多因經濟過熱，尤其是貨幣與信用過度擴張所致，因而常見的對治手段就是收緊銀根

、削減政府支出，以釜底抽薪。然而這樣的投藥若碰上所謂「成本推動性的通貨膨脹」，有如 1970 年代因油價大漲而使百物騰貴，則將治絲益棼，即使勉強壓制物價漲幅，也會以更嚴重的經濟停滯與失業率升高為代價。

二、這一次物價走揚，比 1970 年代的能源危機更可怖，因為油價遽升只是成本升高的一個環節，基本糧食倍數漲價，才更關鍵性。事實上，糧價騰貴原本就比油價上漲更值得重視，因後者主要影響運輸、生產成本與石化業的原料價格，而糧食則攸關貧窮人家的生死存亡，並且無他物可以取代；至於一般非關性命又非必要物資的商品漲價，更難以相提並論。因此，這次面對的問題不只是通膨的壓力，而是比通膨更可怕的糧食危機，不僅不可掉以輕心，應對的策略也全然不同。

三、此波糧價上升，直接原因是澳洲、巴西等產糧大國慘遭天災為禍，供給大受損傷，加上四處橫流的熱錢助紂為虐，藉此題材大肆炒作，令情勢加速惡化。但最根本的原因一如金融海嘯前，是逾 50 億人的落後國家人民經濟條件改善，飲食習慣漸向歐美看齊，大量以肉類取代直接取自基本糧食的熱量與蛋白質；但以牛肉為例，同樣 1 單位的蛋白質，要以 16 倍的植物蛋白質為代價。當 50 億人的部分糧食轉為消耗 16 倍基本糧食的肉類，則小小的地球如何能承擔對地球資源數倍以上的需求？

四、氣候異常或有了時，熱錢氾濫則可能更快消退，超過地球負荷極限的需求則只會變本加厲，因而隨著全球經濟復甦，糧食問題也愈演愈烈。台灣大部分糧食仰賴國外，國內糧價自然與全球亦步亦趨；預期再過一段時日而情況未解，產糧國家恐將紛紛管制出口，屆時高糧價已不足慮，花錢買不到糧食才更讓人不寒而慄。

五、高糧價對不同的國家與不同的家庭，衝擊大為不同。首當其衝的，是所得中大部分用於食物的家戶，其在窮國固然比比皆是，即使在台灣這樣的富裕國家，也所在多有。富裕人家的購買力雖小有傷損，但照樣可以大啖牛肉，萬千貧戶則在糧價倍增之後，全部所得已不足以養家活口，糧價再往上漲，就是逼入死路。因此，面對此問題，抽緊銀根無濟於事，硬逼新台幣升值，也只能緩和問題於一時，而凍漲糧油糖價或全面查價，更只是杯水車薪；至於營業稅，即使大宗物資全額減免，等糧價再向上倍增時，也成徒然。

六、目前有兩個面向是當務之急；其一是以相對價格為誘因，引導民眾減少進口糧食、飼料及其產品如牛肉的需求，儘可能代之以國內尚可生產的稻米等，並以價格引導閒置土地儘可能投入糧食生產，再輔以擴大安全儲糧，應可使問題略微緩和；其二則是針對貧窮人家，以具體作法保證其基本食物供應無缺，子女營養不虞不足，而且不會因糧食重擔難以負荷而嚴重影響家計。有學者提議發放國外行之多年的食物券，政府主管部門不可掉以輕心，以為該提議不切實際而予以忽視。

（五十九）本院王委員幸男，針對 ECFA 簽署實施至今，所有民間反對的疑慮都已一一浮現，福斯是讓馬政府又一難堪的顯例，但也只是冰山的一角而已，現存在水面下的龐大後遺症，正橫陳在台灣生存發展的航道之上。更駭人的是，領航人不思調整轉舵、趨吉避凶，其似乎為了求取支持其連任的外部助力，現正百般順服於中國謀台的政經戰略部署之下，這才是台灣當前最大的危機所在，特向行政院提出質詢。

說明：

一、德國福斯汽車到底會不會到台灣來設廠？最近出現了重大變數，這項指標性的外商投資案之所以受到矚目，係因為去年馬政府如火如荼宣傳與中國洽簽經濟合作架構協議（ECFA）的各種好處時，福斯這家國際大廠特別被行政院吳內閣提出來當做宣傳樣板，以為 ECFA 的可行性、正當性、迫切性壯其聲勢。當時也確實引起產官學界一番熱烈討論，主張 ECFA 非簽不可的一方藉此做為論據，將 ECFA 可促進投資台灣、壯大台灣推擁的高唱入雲。如此一個被高度期待的領頭羊，如今已分別在中國、馬來西亞設廠，卻遲緩了到台灣的腳步，自然令社會各界感到意外與震驚。

二、福斯不來的原因為何？說法很多。有謂中國要求福斯在廣東佛山與台灣投資之間二擇一；有謂吳揆大嘴巴，言多壞事；有謂裕隆有意爭取代工生產，再經 ECFA 整車零關稅，外銷中國，然去年六月簽署的 ECFA 條文，中國並未同意將整車列為早收；有謂是福斯本身的成本計算問題，雖然工業局已經在土地的選擇與取得上提供各種協助，其仍希望在台設立外勞特區，然未獲馬政府同意。不論真正的癥結為何，或者兼而有之，目前可以確定的是，福斯去年已經加碼六十億歐元在佛山擴廠，去年底也再與馬國簽署了十億馬幣的組裝車廠協議，至於台灣之行則「有待評估」。

三、ECFA 早就簽了，分階段降稅也已在今年元月正式上路，為什麼馬政府當初向國人施放的政策「利多」竟未能兌現？福斯汽車的「喊卡」僅是單一個案，ECFA 仍將吸引國際企業經由台灣進入中國嗎？還有什麼「馬式利多」也正面臨了考驗？這些疑問，顯然有必要逐一客觀的檢視，才能釐清公共政策是否已經淪為短線政客炒作的工具，其貿然決策的遺害卻要由全民來買單。

四、ECFA 究竟有什麼好處？歸納主政者當初信誓旦旦的保證，首先他說：兩岸簽訂 ECFA 讓很多國家重新評估對台灣的投資，有了 ECFA 加上周邊措施，台灣發展亞太經貿樞紐已經成型。事實呢？經濟部投審會上月才剛公布，二〇一〇年全年核准的僑外投（增）資金額為三十八億餘美元，較上年同期減少了二成以上，呈現衰退狀況，怎麼 ECFA 簽署前與簽署後外商的「重新評估」竟是減資？福斯顯然並非單例。

五、主政者又說：ECFA 是與其他國家洽簽 FTA 的敲門磚，東協、日、韓都有機會，今後他會親自領軍和他國洽簽 FTA。事實呢？ECFA 簽署至今已八個月，馬政府除了象徵性的與新加坡簽了備忘錄，其他各國絲毫未見進展。同時，主政者不僅絕口不再提起他國 FTA 如何突破的問題，最近反而變本加厲鼓吹中國市場很重要，澈底違背其分散風險的信諾。這點，數字同樣會說話，二〇一〇年投審會核准的對中投資金額達到一二二億三千餘萬美元，比上年同期暴增了一倍以上，反觀自馬政府開放所謂陸資來台投資以來至去年底，核准的投（增）資金額僅一億三千多萬美元。ECFA 的真實圖像屆此已經很清楚，那就是：投資中國、壯大中國、依賴中國。

六、當初主政者也說：協議是純粹經濟協議的特性，不會有政治條款。但如前述，把台灣經濟鎖進中國的後果，其衍生的除了經濟風險，政治風險必然也將接踵而來。果然，自 ECFA 畫押後，中國硬的一手在國際間全面向台灣出拳，不但國際組織被迫更名，教育、電影、體育各領域無一倖免，連高度敏感的司法管轄都被取代，「一個中國」框架被愈套愈緊，其欲台灣的主權消失，國際空間為之窒息的意圖，已不待言，而共諜更加無孔不入的侵襲馬政府，奪取足令台軍被全數殲滅的軍事機密才是最後的殺手。但主政者非但拿不出對策任令台灣陷於危境，同時更進一步成為協助中國以賺錢、採購、投資等假象，來麻醉人民

束手就擒的共犯幫兇。

七、ECFA 簽署實施至今，所有民間反對的疑慮都已一一浮現，福斯是讓馬政府又一難堪的顯例，但也只是冰山的一角而已，現存在水面下的龐大後遺症，正橫陳在台灣生存發展的航道之上。更駭人的是，領航人不思調整轉舵、趨吉避凶，其似乎為了求取支持其連任的外部助力，現正百般順服於中國謀台的政經戰略部署之下，這才是台灣當前最大的危機所在。

（六十）本院王委員幸男，針對行政院近日就要核定衛星廣播電視法（衛廣法）及有線電視廣播法（有廣法）的修正草案。在歷經前後三屆國家通傳會（NCC）的紛擾與努力下，台灣終於踏出數位匯流修法工程的第一步。但要建構匯流發展的良好政策環境，短期內還有幾個關鍵環節，需要對症下藥，才能收齊全效，特向行政院提出質詢。

說明：

一、對台灣而言，加速下世代寬頻網路發展的關鍵，在於電信與有線電視網路的發展力道。過去有線電視數位化速度遠低於電信業，也使得本次有廣法的修正，最受各界關注。其主要修正重點，在於大幅鬆綁有線電視經營區域的限制，將有線系統的數位化義務明文化，並放寬黨政軍投資限制。除放寬黨政軍投資限制仍有爭議之外，其他修正方向均符合匯流發展的需求，也是各界有共識的內容；美中不足的是資費管理未能進一步自由化，且總用戶數不得超過三分之一的限制也未解除。

二、在數位匯流下，傳統有線電視產業最大的挑戰，來自於透過寬頻電信網路，由電信業者（如中華電信的 MOD）與媒體內容業者（如壹電視）的新興電視平台競爭，也來自於數位化後頻道大增的無線電視平台。在這種情形下，促進跨平台競爭，並以競爭帶動發展，才是最有效的政策工具。因此，解除如用戶數上限及資費管制等法規障礙，提供有線電視在立足點上的平等，應是下階段的重要工作。

三、然而，有線電視系統也非競爭上的弱者；相反的，透過對電視頻道的掌控，其在跨平台的競爭環境中仍有強大的市場力量與工具，足以影響市場競爭。為此，這次衛廣法修正草案中，納入衛星頻道節目商不得對供公眾收視聽的播送平台事業有差別待遇的條款，是正確的第一步。然而，不同業者的經營結構及市場條件相差許多，要證明個案間沒有差別待遇相對容易；未來應參考國際經驗，加入「合理、公平」待遇等條件，甚至一定程度的強制授權，方足以貫徹此一精神。

四、另一項可於短期內加速競爭的重要手段，就是盡快進行數位無線電視執照的發放作業。這個規劃許久、技術問題幾近底定的政策，卻長期因非技術問題而一延再延；反觀與我國幾乎同時開始研議的日本，將於今年 7 月關閉類比訊號，完成無線電視全數位化，且主流節目幾乎都以高畫質播出。數位無線電視的發展，除透過頻道的擴充，增加消費者可免費觀賞的節目選擇，以強化跨平台競爭外；更重要的是，透過高畫質節目的擴散，將使民眾真正感受到數位化的差異，並帶動所有平台的數位化需求。目前台灣高畫質節目相對匱乏，政府亦應嚴肅思考促進發展的獎勵及誘因。

五、當然，匯流改革過程中，政府不能不同時思考中華電信的定位。目前電信寬頻網路，幾乎是中華電信一家獨大，而其經營的 MOD 也是少數在短期內將對有線電視帶來數位化壓力的來源。換言之，中華電信的經營效率與方向，以及與其他業者的競爭關係，直接影響數位匯流的發展，因此在匯流發展政策中，中華電信的定位不能以單純的公營企業經營改革思考，而應是整體政策規劃的一部分。在過去，將中華電信進行結構拆解（structure separation）等改革倡議時有所聞，雖然有人為中華電信因黨政軍條款而無法直接經營電視平台而叫屈，但其背後的關鍵布局，是政府必須放開對中華電信的控制，否則在交通部身兼大股東與經營者的情況下，恐怕很難有結構性的改變。

六、對於匯流政策，政府的問題不在於規劃不足，而在於執行無力。希望這次的起步能持之以恆，直線前進，讓各界對邁向下世代通傳產業與服務真正「有感」。

（六十一）本院王委員幸男，針對馬英九總統的傾中政策，正以全方位的幅度展開。其中，攸關國家主權、經濟產業的傾中作為，比較容易被國人察覺，但，有關思想、文化的傾中作為，則往往不易察覺，或者，即使有人察覺，也不太重視思想、文化的洗腦作用。最近，馬政府把「中國文化基本教材」改成「中華文化基本教材」，而且，把大學、中庸、論語、孟子等四書置入九八課綱，再加上之前增加中國史和文言文的比例等，就是嚴重傷害台灣人民主體思想的惡政。馬政府獨尊中華文化，也完全違背了台灣的歷史與現況，即，台灣在歷史上匯聚了中日歐美等文化，早已產生截然不同於中華文化的多元（多源）景觀。所以，馬英九推動中華文化，堪稱台灣文化發展的逆流，特向行政院提出質詢。

說明：

一、首先，「中國文化基本教材」改成「中華文化基本教材」，與馬英九要求官員稱對岸為「中國大陸」或「大陸」，不宜稱之為「中國」，實有異曲同工之妙。馬英九把中華文化涵蓋到台灣來，一如他將台灣視為中國的地區，都是終極統一意識形態在作祟。而馬英九政府獨尊中華文化，也完全違背了台灣的歷史與現況，即，台灣在歷史上匯聚了中日歐美等文化，早已產生截然不同於中華文化的多元（多源）景觀。所以，馬英九推動中華文化，堪稱台灣文化發展的逆流。

二、其次，以往兩蔣也從事「中華文化復興運動」，其背景主要是中國進行文化大革命，兩蔣遂標舉中華文化以凸顯自己的正統地位，因為在國際上當時蔣、毛有中國代表權之爭。隨著台灣的民主化，以及主體意識的興起，中華文化之外來本質，愈來愈明顯，也愈來愈少人崇拜了。反映在教育上，則是代表中華文化的國文文言文、四書所代表的中國文化基本教材，逐漸淡出學校教材。如今，馬政府為了追求終極統一，又強迫灌輸青年學生中華文化，無疑是教育改革的逆流。

三、值得注意的是，這次馬英九提倡中華文化，目的並非跟中國爭正統，而是要與中國聯手鼓吹中華文化，壓制台灣人民的主體思想。在馬英九心目中，中華文化優於台灣文化，一如有人自以為是「高級外省人」，殊不知，馬英九所推崇的中華文化，到處夾雜封建氣味的內容，與台灣的民主環境格格不入。老實說，那些文言文、四書，或許可以聊當個人的興趣，但若刻意編成教材，強迫灌輸給年輕學生，為馬政府的意識形態服務，便是十分可議的反民主心態了。

四、馬英九或許不知道，中國歷史上四書之形成，即，大學、中庸與論語、孟子等量齊觀，以及前二者置於孔孟著作之前，乃是政治意味十分濃厚的安排，它所形成的理學傳統和政治秩序觀，非常有利於高高在上的專制統治者。抑或，馬英九其實是了解這個歷史的，所以想利用四書來合理化他的獨斷獨行。大家不妨看看，中國的專制統治者，如今也在天安門廣場，豎立起巨大的孔子塑像了。試問：假使孔子的思想有益於促進民主，中國的專制統治者容忍得了他的象徵意義嗎？馬英九也不妨捫心自問，強迫青年學生學習四書，對台灣的民主發展是利是弊？

五、姑且不論史前文化，三百多年來，早期僅有原住民、平埔族的台灣，經過漢人、荷蘭人、西班牙人、日本人拓殖、統治，二次戰後又受美歐文化影響至鉅，不論在血統上、文化上，都跟中國人、中華文化有所區別。馬英九的就職演說也承認：「我們繼承的種種歷史文化，不但在這片土地上得到延續，更得到擴充與創新，進而開創出豐富多元的人文風景。」既然如此，還妄言兩岸人民同屬中華民族，獨尊中華文化，在學校教育增加不合民主環境的文言文、四書、中國史，居心何在？話說回來，國共兩個中國黨的領導人，有志一同打壓民主、提倡中華文化，不是正好說明中華文化與民主精神背道而馳嗎？

（六十二）本院王委員幸男，針對財政部正研議對高價消費行為課徵「特種消費稅」（俗稱奢侈稅），透過鎖定金字塔頂端的少數富人，加課一道奢侈性稅捐，藉此宣告政府有改善財富差距惡化的決心。然而，「奢侈」雖是讓多數人感覺負面的字眼，但它既不違法，也無關罪惡。執政者寧可選擇以加稅抑制財富的消費行為，卻不願改革造成所得分配失衡的稅制工具，實是捨本逐末的作法，不但無助於追求馬總統宣示的均富目標，還將誘使高價消費活動外移，無端禍及經濟成長與國庫稅收，特向行政院提出質詢。

說明：

一、要藉稅制改善所得分配，最有效的方式是從直接稅下手，例如所得稅、遺產及贈與稅。不過，在政府於民國 98 年 1 月大幅調降遺贈稅率為 10%後，遺贈稅用以平均社會財富的功能已然盡失；另一道防止財富過度集中的所得稅，則因長期存在土地與證券等資本利得免稅的缺失，不僅離均富的目標愈來愈遠，更儼然成為富人快速累積財富的捷徑。變調的所得、遺產及贈與稅，才是導致所得分配失衡的關鍵，也才是政府稅改的重點。

二、政府不思大道，卻淨在小節中打轉，例如規劃開徵奢侈稅。依據初步想法，奢侈稅主要是

從高所得者擁有的高價財產、高額消費行為，加徵一種與營業稅、貨物稅等間接稅性質相近的銷售稅捐；可能被納入奢侈稅課徵的項目，包括短期買賣的不動產（房屋及土地）交易利得、私人飛機及遊艇、3000cc 以上私人汽車，與 20 萬元以上的名牌包、珠寶、首飾、名表、俱樂部會員證、頂級住宿等，不一而足。奢侈稅研擬的課徵稅率約在 20%以內，預估國庫一年可以收進 20 億元。

三、奢侈稅若果真這般規劃，其實問題不少。首先，要對「奢侈」課稅，就得先找出各界有高度共識的所謂奢侈品，但目前擬議中的課稅標的，不脫以價格高低或貨物類別區分。然而，僅憑價位或貨物種類、擁有者身分來定義「奢侈」，必然失之客觀；若財政部拿不出社會有共識的課稅分野，奢侈課稅也就很難踏出下一步。

四、其次，政府必須嚴肅思考，有無必要為了一年 20 億的稅收，大張旗鼓另立新稅；或者，政府開徵奢侈稅的目的，根本不是為了國庫稅收，而是要凸顯對富人加稅，但這麼做又有多大意義？要求國民為奢侈行為多付出 20 億元租稅代價，並不能為改善所得分配帶來具體貢獻；更何況，奢侈並非專屬於富人，只要拿得出錢，人人都有權「奢侈」。針對消費行為而非所得來源合理課稅的結果，未必只有富人需要多繳稅，中產階級也難逃稅法對消費行為的干預。

五、政府更不應忽略奢侈稅課徵的技術難度，以及因課稅而產生的各種避稅安排，導致對正常交易形成的干擾。例如體積小但高價的鑽石、珠寶或手表，可以透過走私進口後在黑市交易；體積龐大如飛機、遊艇或汽車，則可登記在公司名下，或採租賃方式，富有人士實質仍可支配這些讓人豔羨的炫耀財，只要改變擁有或交易方式，奢侈稅即無法上身。

六、走過全球金融海嘯的衝擊，景氣復甦的果實正充分反映在民間強勁的消費力上。根據統計，99 年民間消費對國內生產毛額（GDP）的成長貢獻達到 1.98 個百分點；同年全台營業稅收，也創下 2,639 億元的歷史新高；正因看到消費對經濟成長的帶動效果，經建會還把今年定位為「消費年」。儘管目前並非鼓勵消費的時機，但財政部開徵奢侈稅之議無疑是逆道而行，凸顯政府政策間的矛盾。如果開徵奢侈稅只能撫慰社會觀感，無助於平均社會財富，政府何必治絲益棼，還是早早回頭，從真正能夠縮小貧富差距的直接稅制開始改革吧。

（六十三）本院王委員幸男，針對公視新屆董監事選任歷兩次審查會議仍難產，使原已於去年十二月三日任期屆滿的現任董監事須繼續「看守」。本席認為，公視既非某一政黨的公視，亦非某機關的公視，更非個別人士所有，請朝野政黨與審查委員立即還公視於公眾，以公開、公正及透明精神，儘速完成董監事選任作業，特向行政院提出質詢。

說明：

一、公視拖延選出新屆董監事雖有前例可循，但均不如本次延遲之久、僵持之深，甚至還出現經營管理團隊一換再換及徵選新任總經理的情事，光怪陸離之處固讓人搖頭，荒腔走板之舉更令人氣憤。國外公視董事會改組出現爭議亦非新鮮事，但體制成熟國家多能在舊例中找到解決問題的新方法，涉及爭議的各方亦多能從爭論中達成協議。以英國正進行中的Ｂ

ＢＣ董事長選任為例，被視為最熱門人選的香港末代總督彭定康，即因其在目前聯合執政的保守黨經歷及與首相卡麥隆的關係，遭到在野工黨質疑。工黨負責此一事務的影子內閣議員列維斯甚至鄭重致函文化部長杭特，希望由超黨派的國會選任委員會參與遴選，對文化部所組評選小組最後推薦給部長的兩位候選人進行公開面談。

二、英國公視ＢＢＣ董事長的選任，從公開接受各界申請，到評選小組進行面談，再推薦兩人給部長選擇，以及首相將最後名單交由女王任命為止，均無國會的參與。工黨此次提出國會參與之議，理由是降低選任過程的政治性，維持ＢＢＣ應有的獨立性，不過此議立即遭到保守黨的反對，杭特直指工黨在位十三年都沒有改變此一選任程序，為何現在要做此提議？其實此議並不倡始於今，國會早在幾年前就提出參與審查的方案，杭特本人也曾經提出國會參與的構想，不過政治論辯是一回事，選任作業仍按既定程序進行，不受任何阻礙。

三、反觀我國公視董監事的選任，延宕數月不談，看守性質現任董事會還動作連連。據報導，董事會最近計畫換代理董事長，調整公、華視代理總經理，公視網站更正式公告，進行公開遴選總經理的作業，理由是「第五屆董事會之審議程序未有進展」，及讓「公視基金會正常營運」。但外界對此事解讀卻是，執政黨根本不打算好好調解新屆董監事的選任爭議，於是乎逕將看守階段當成正常時期，直接進行下階段人事規劃。

四、公視新屆董事會選任已不容再做拖延，看守性質的現任董事會更無權進行重大決策，否則公視將失去殘存的公眾信賴，作為公視真正主人的公民更不可能坐視亂象於不顧。本席要強烈呼籲：

1. 除非有正當理由，並公開對外說明，否則屬於看守性質的現任董事會應避免涉及長期方向調整的經營決策，因為這不僅與職權分際有所不符，亦可能造成員工的情緒浮動。
2. 對於媒體報導董事會指責管理團隊中有人行為不檢，違反職務倫理，此為公共媒體之大忌，應即澈底調查並有所交代，以示負責並釋外界疑惑。
3. 負責提名公視新屆董事會的行政院不應任令審查小組僵局無解，應誠意溝通，認真協調，若無法得到審查委員多數共識，即應提出新名單以供審查；反之，反對黨推派的審查委員亦不應堅持現任董事全部不得續任，而應就人論人，否則徒留雙重標準之譏。
4. 亡羊補牢，後續審查程序應予公開（形式可議），否則外界不明所以，審查委員亦必須面對各式各樣的指控，此不僅對認真論理的審查委員不公，亦不符公視為公眾所有的基本要旨。公視既非某一政黨的公視，亦非某機關的公視，更非個別人士所有，請朝野政黨與審查委員立即還公視於公眾，以公開、公正及透明精神，儘速完成董監事選任作業。

（六十四）本院王委員幸男，針對國民黨在台二度執政，三年以降其所標榜所謂了不起的成就，也就是主政者口中的「和平現狀」與「和平紅利」，其實，套句中共早期領導人在三〇年代批評當時國民黨的話：這是「誘敵深入的和平」。沒想到快八十年過去了，國民黨在台灣的這群人在面對中國共產黨時，做的是同樣的勾當。當年的國民黨，後來不少知名之士被稱

為「漢奸」，現在的國民黨馬政府，依其行徑，實在令人不知又該如何稱呼他們才好？特向行政院提出質詢。

說明：

一、在中國共產黨的領導階層傳承過程，毛澤東與鄧小平的恩怨情仇眾所皆知，鄧小平政途中的三起三落，都與毛澤東有關，毛、鄧之間孰是孰非，在此不論，不過毛澤東當年批評鄧小平的一句話「小事天天送，大事裝不見」，卻很是傳神。意思是指：鄧小平天天針對雞毛蒜皮的小事向他提報告，真到大事發生時，卻總是不見人影。這句話到底像不像鄧小平？不知道，但是像極了台灣的若干政治人物，則是眼前之事。

二、兔年開春至今，台灣的處境真是一波未平一波又起，如同連續暴跌了四天的股市，頗不平靜。結束年假恢復上班已經一週，除夕被強押到中國的十四名台灣嫌犯，中國至今沒有立刻遣返回台灣審訊的意願，國共所簽的「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」形同廢紙、虛設。將台灣人送往中國的菲律賓，宣稱要派特使前來台灣說明，但是到現在堅持不對台灣道歉，甚至以該國遵從「一個中國」政策，合理化其傷害台灣的行徑，令馬政府宣稱的「活路外交」面臨了空前嚴峻的挑戰。更有甚者，我中央銀行總裁彭淮南年後主動揭露：台灣參加了近二十年的「東南亞國家央行總裁聯合會」（SEACEN），居然因為中國人民銀行的加入，已經被迫更名為不倫不類的中華台北中央銀行，然馬政府截至目前為止只能抗議而已。至於我為創始國的國際亞洲醫學生聯合會（AMSA），也被中國學生提案改名，教育部還是只有抗議，別無他法。

三、這些嚴重傷害台灣主權、尊嚴的事件，全面性的接踵而來，都出於中國的主動性作為。換句話說，中國完全無視馬政府一再口頭構築的「兩岸和平發展新局」，以及其所謂六十年來東亞的兩個「燃點」（flash point）—朝鮮半島與台灣海峽，現在台海已經出現「和平曙光」等示好語句，反而在「促統」的政策基調下加速大踩油門，直接衝撞馬政權的「不統」招牌，令其根本難以招架。中國何以如此急切？究其原因，可能有二：一是中國政府認定懦弱的馬政府沒有「底線」，因此盡可以繼續飆速；二是台灣已經簽署了經濟合作協議，基於現實與需要，馬政府業已走上「不歸路」，中國判斷國民黨只會、也只能「吞下去」。

四、中國這麼做，符合該國的核心利益，這個外部因素，六十年來會如何變化，從來也非操之在台灣手上，國人普遍知之甚詳。但是，面對這個杵在大門口無時無刻展現威脅的鄰邦，國人在意且評判的是政府的具體作為與有效因應是什麼？但是從過年等到年後，元宵節已經將屆，國人等到的竟是領導人專程到宜蘭探視拾金不昧的拾荒婦，或跑去台南站台呼籲：在民主之前，不能讓一個政黨「整碗端去」；忘了自己就是「整碗端去」的最大黨。到了眷村，還要榮眷們多吃米食，以協助農田復耕。除此之外，這個國家究竟該怎麼站立於國際社會、防止國際空間快速招致消滅？主政者自始至尾對人民一句該說明與交代的話也沒有，這不就是「小事天天送，大事裝不見」的最佳寫照嗎？

五、要處理前述此等無關痛癢的小事，台灣的公部門有為數頗眾的科長，他們就可以決行，不怕沒人會做；但當大事來臨，而且是攻起線已經發起時，如果該指引方向的人「裝不見」，基本上台灣已經是形同沒有總統了，一個不待人民發動「顏色革命」、「花香革命」總統就自動消失、自我流亡的國家，這又是一個什麼樣的國家？

六、「大事裝不見」是消極的，這個政府進一步做的是「大事變不見」，不但人不見，而且若無其事，國共繼續一家親。於是，截至現在，馬政府已經批准了至少九個中國高幹團訪台，最近就有四個團即將密集抵達，其中包括對近來雙方爭端毫無具體回覆的指標性人物—中國海協會長陳雲林，這些行程非但沒有因中國的對台打壓而被懲罰性的取消，期間他們更將接受國民黨要人的爭相款待。

七、國民黨在台二度執政，三年以降，其所標榜所謂了不起的成就，也就是主政者口中的「和平現狀」與「和平紅利」，其實，套句中共早期領導人在三〇年代批評當時國民黨的話：這是「誘敵深入的和平」。沒想到快八十年過去了，國民黨在台灣的這群人在面對中國共產黨時，同樣做的是「誘敵深入」的勾當。當年的國民黨，後來不少知名之士被稱為「漢奸」，現在的國民黨馬政府，依其行徑，實在令人不知又該如何稱呼他們才好？

（六十五）本院王委員幸男，針對前衛生署長楊志良卸任前對名嘴提告，理由是大話新聞曾引用錯誤訊息誤導民眾，而該節目主持人也反擊政策本應被公開討論，形成各說各話的詭局。當這則新聞被大肆報導之際，本席認為，政府當局應該努力的是，在打疫苗前教育宣導施打流感疫苗的各利弊得失、可能的不良反應及打疫苗前後應避免感染；同時迅速建立疫苗接種不良副作用的主動偵測系統與完善公正的審查制度，特向行政院提出質詢。

說明：

一、政府認為接種率驟降是受制於媒體，尤其劉小弟事件後，更爭相大幅報導疫苗不良反應，民眾自然暫緩或不接種。二〇一〇~二〇一一年流行的主要病毒株為新型流感 H1N1，偏偏許多流感重症與死亡病例多未接種疫苗。若下次再發生另一新型流感大流行時，又將如何宣導此一嶄新流感疫苗政策？在此空窗期前，如何引導正確公衛觀念？

二、事實上，二〇〇九年大流行之初，世衛組織建議各國衛生首長應及早籌畫疫苗政策，以減少重大傷亡。結果流行過後，除墨西哥及阿根廷之外，多數地區疫情比想像中緩和，並未發生如一九一八年大流行的恐怖災難；當時英國科學家經媒體公開指責世衛組織的主要決策官員長期收受藥廠贊助，造成各國政府浪費不必要的預算囤積大量克流感及疫苗；這種情況若在台灣，負責的官員必成眾矢之的而被迫下台。然而當時沒有人可完全預測未來疫情的嚴重度，因此在人類所知有限下，在大流行開始即籌備疫苗預防措施並無不妥。

三、其次，疫苗不會零風險，所以先進國家均有上市後的不良反應主動偵測與傷害救濟法，而在流感疫苗史中，一九七六年美國紐澤西州發生豬流感 H1N1 疫苗接種後的多發性神經病變（Guillain-Barre Syndrome）事件，雖其發生率僅一/一〇五，至今仍無法完全排除其他可能因素。但美國的經驗有兩項重要啟示：一、以科學態度處理突發事件，並鼓勵學界多方研究了解成因，是政府的職責，裂解疫苗因此應運而生，以減少副作用；二、罕見的疫苗副作用往往在小型臨床試驗時未必察覺，至大規模接種超過百萬劑以上即可能較易出現，尤其是當新型流感疫苗的施打對象涵蓋不同年層與各種體質，其總劑數遠較其他僅針對老人

或小兒疫苗的總劑數高數倍，罕見副作用的機會自然較高。

四、因此，政府當局應該努力的是，在打疫苗前教育宣導施打流感疫苗的各利弊得失、可能的不良反應及打疫苗前後應避免感染；同時迅速建立疫苗接種不良副作用的主動偵測系統與完善公正的審查制度。

五、公共衛生政策必需建立在科學的基石上，才經得起多方挑戰。所以政府在許多資訊上理應更公開透明，而非如過去許多官方資訊常被以資料敏感為由而拒絕公開，學界也無從探究。在官民間資訊不平等下，多年來公共政策又一向缺乏理性的科學態度與實證討論，作壁上觀者比實際解決問題者眾，未必是台灣之福。期望政府能廣納雅言開誠佈公，讓外界了解政策執行後的效益與多方考量，更有助於民眾誠相配合。企業家郭台銘在捐款時特別呼籲要尊重專業，而我們民間的科學素養也有待提升。若欲在下一次流感發生大流行前做好萬全準備，必須立即籌畫政府的流感疫苗政策如何透過科學理性與妥當風險溝通的機制，以落實公共衛生的最大效益。

（六十六）本院王委員幸男，針對前衛生署長楊志良在離職交接前，批示的最後一紙公文竟是以衛生署名義，對政論節目《大話新聞》主持人，以及節目的來賓提告。本席認為，事實上，楊志良自接任衛生署長以來，一再顛覆政務官為政策負責的原則，楊志良若要興訟，應該在自己任內執行，將燙手山芋丟給繼任的署長，再次證明他是一個相當不負責任的人，特向行政院提出質詢。

說明：

一、前衛生署長楊志良在離職交接前，批示的最後一紙公文竟是以衛生署名義，對政論節目《大話新聞》主持人鄭弘儀，以及節目的來賓徐永明、鍾年晃、吳國棟、侯漢君、王定宇、何博文及醫師潘建志等八人提告。原因是楊志良認為，在新流感H1N1 爆發期間，鄭弘儀等人於節目中多次公開發表「疫苗奪命」、「接種不安全」等言論，嚴重影響防疫工作，認為其已涉及刑法一五三條「煽惑他人違背法令罪」及傳染病防治法第六十三條「傳播不實之流行疫情消息」，因此向台北地檢署提告。

二、針對楊志良下台臨走前以衛生署為原告，狀告媒體一事，繼任衛生署長發表聲明，表示尊重前署長楊志良任內所決行公文，並尊重地檢署依照程序偵查結果，未來會加強協調溝通，希望與媒體有更好互動。從衛生署事後的聲明來看，可說衛生署也意識到政府告媒體是何等大事！事實上，政府針對其施政本就應善盡說明之責，且媒體具有監督政府施政的權利，如今政府部門面對公共政策遭受外界質疑時，未能竭盡所能說明，動則興訟，有失政務官風範。

三、面對新流感的疫情衝擊，政府推動施打疫苗政策，此一防疫工作可說是個公共議題，媒體針對民眾施打疫苗與否，以及探討施打後的後續問題，是充分進行「知」的公共論述權利。因此，如果政府部門認為媒體報導資訊不正確，未能善盡採訪報導的責任，為避免在資訊掌握不對稱的情況下，政府部門應積極提供媒體正確資訊，政務官甚至應主動上媒體說

明，以說服民眾爭取信任。

四、若是楊志良認為媒體違法，造成社會傷害，須要透過法律途徑以抑制此風氣，當然也可以提告，但在卸任前興訟時機不對，應該事情發生時就要提告，才能達到他所說的抑制類似情形發生，現在事情已經結束，就算打贏官司也沒有什麼意義。

五、最不可思議的是楊志良完全沒有考慮繼任人選的立場，一般政務官都不願意與媒體糾纏不清，楊志良在任內不打官司，相信也是這個原因，可是臨走前卻將這個燙手山芋丟給繼任的署長，這是相當不厚道的行為，繼任署長若沒有將官司堅持打下去，有人會說他放水，若是與媒體纏鬥，又會浪費很多社會成本。

六、事實上，楊志良自接任衛生署長以來，一再顛覆政務官為政策負責的原則，如朝野協商二代健保問題時，楊志良向馬總統表明「二代健保不論過與不過，他都要走，而且是馬上要走」。然而，面對在野黨、執政黨，甚至行政院的強力反對下，舊版「二代健保」三讀闖關失敗，並不見楊志良負起政務官的政治責任，下台一鞠躬以示負責，反而甘願折腰屈服，進行二代健保的修正。令人訝異的是，楊志良未在第一時間請辭，反倒是在二代健保三讀通過後閃電辭職。如今二代健保的修正爭議還餘波盪漾，楊志良卻要走人。

七、有關二代健保，自己的意見與國會不同，當然可以立刻走人，可是遷就國會修改了二代健保，就應該負責執行，將它丟給繼任署長也是不負責任的作法。有人開玩笑說，為官之道是將做不好的推給上一任，不好做的留給下一任。不過也有不少人很欣賞楊志良，代表他也有很多優點，可是在負責任方面，是他一大缺陷。

（六十七）本院王委員幸男，針對春節發生幾件重大交通事故，造成多人死亡慘劇，每次車禍都會帶給家人極大傷害，包括可能喪失經濟支柱、可能失去親情及可能造成的財產損失等等。本席認為，從警政署或衛生署資料，每年我們還是有二、三千人因交通事故而死亡，比其他先進國家遜色，因此，我們應該從組織、軟硬體方面更精進，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣交通事故死亡統計有兩種，其一為警政署是以發生交通事故二十四小時內死亡為統計基礎，其二為衛生署是以發生交通事故而死亡，無時間限制為統計基礎，因此衛生署交通事故死亡人數高出警政署交通事故死亡人數約一點四三至一點八倍，以二〇〇九年為例，衛生署交通事故死亡人數為三四六四人，而警政署統計數為二〇九二人，比例約為一點六六。

二、外國交通事故死亡定義也是有多種方式，多數以交通事故發生後三十天內為基礎，以二〇〇八年為例，每萬輛機動車輛之交通事故死亡人數，美國為一點四六、日本為零點五八、英國為一點二四、德國為一點一二、新加坡二點五七、中國大陸五點一九、台灣警政署統計為一點零五、衛生署統計為一點六四，後者比較接近世界各國之定義，可見，台灣道路交通安全比先進國家略為遜色，是值得重視與改善的議題。

三、我們從近三年來統計資料可知，交通事故死亡人數類別依序為機車事故、老年人事故、酒

後駕車失控事故、行人事故、自行車事故、大客車事故等，前三類最為嚴重。交通事故死亡人數依年齡結構分析可知，十八歲以下約為百分之六，十八至二十四歲大專學生的年齡約為百分之十四，二十五至六十五歲工作年齡約為百分之五十，六十六歲以上退休年齡約為百分之二十四，前兩者會造成國力基礎損失，工作年齡損失會造成家庭經濟崩解，造成社會問題。退休年齡者損失會造成親情流失。

四、當然政府也很重視交通安全議題，在中央有交通部道路安全督導委員會，主任委員為交通部長，在各縣市政府各有個道路交通安全督導委員會，主任委員為各縣市市長每個月定期開會，檢討各縣市政府執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」成果，從衛生署統計資料，二〇〇六年至二〇〇八年交通事故死亡人數從四六三七人降為三六四六人，從警政署統計資料交通事故死亡人數從三一四〇人降至二二二四人，可知交通相關單位與警政單位共同努力加強措施如修法，加重醉酒駕車罰則、加強見警率、聯合稽查、路邊臨檢、道安宣導等等，產生一定改善效果。

五、從前面分析可知雖然我們道路交通安全是有進步，從警政署或衛生署資料，每年我們還是有二、三千人因交通事故而死亡，比其他先進國家遜色，因此，我們應該從組織、軟硬體方面更精進。雖然各縣市設置道路交通安全督導會報，係任務編組的組織，除台北市政府交通局組織健全、人力配置完整外，各縣市政府（尤其新院轄市如新北市、台中市、台南市、高雄市、準院轄市桃園縣）交通局組織與人力配置頗為單薄，無法有效執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，建議交通部應全面檢討各縣市政府交通局組織架構與人力配置而調整充實之。

六、其次道路標誌、標線、號誌、幾何設計等交通工程設施因各縣市交通局人力不足，常委由專業不足的民間業者施作，交通局又無法嚴格驗收，因此道路標誌、標線、號誌，常與交通部公布的規範不一致，另外台灣很多主次幹道與巷道交叉無號誌也沒有「停」的標誌，常導致交通事故。我們建議交通單位應在交通工程、交通教育、交通執法等方面有更細緻周延精進作法，才能提升交通安全。

（六十八）本院王委員幸男，針對台灣高爾夫球名將曾雅妮，繼台豐女子國際公開賽、澳洲女子公開賽之後，又在 ANZ 女子名人賽封后，促使她的世界排行積分迅速躍進，一舉超越南韓的申智愛，成為世界女子高爾夫一姊，這也是首位在國際職業運動賽事中，攀頂成功的台灣選手。台灣選手屢屢在國際單打獨鬥綻放光芒，相對政府的體育政策向來是隨風飄、打代跑，但知撿現成而缺乏一個完整的藍圖，政府主管體育機關如何擬具長遠的藍圖、有效的經援更是要務，應該是這些台灣之光最大的期盼吧，特向行政院提出質詢。

說明：

一、這些年來，儘管台灣上空烏雲罩頂，導致政治躁鬱、經濟憂鬱諸多症候上身；然而在體育方面，從王建民、郭泓志、陳偉殷在美日職棒展雄威，而後詹詠然、莊佳容、謝淑薇、張

凱貞在網壇也都闖出一片天，特別是盧彥勳在去年夏日的溫布敦網球賽擊敗羅迪克，成為台灣首位擠進八強的好手，諸多台灣之光已把台灣照得亮透。而今曾雅妮登上世界高爾夫后座，國人不僅與有榮焉，且深信經由網球、高爾夫球這些曝光率極高的國際主流運動賽事，台灣的信心與能見度將與時俱增。

二、曾雅妮的十年寒窗一朝功名，引來官方或各界的慶賀片語自是少不了，傳媒進一步捕捉妮妮的奮鬥剪影、生平花絮，也都可以想見。特別是，去年傳出大陸企業準備以重金挖角妮妮，但遭妮妮以「她以身為台灣人為傲，對於轉籍一事，純屬虛構，她也絕對不會考慮移籍中國」，這樣濃烈的鄉土情懷，映照出她今日的璀璨表現更顯人情珍貴。不過，成為賽史上第六位球后，過程固然備極辛酸，如何確保后座得以牢靠久坐，卻是更艱鉅的課題。一方面，她本人必須在技能、體力與抗壓方面有長足的突破，然而台灣一向缺乏這樣的範例，所以它山之石絕對免不了；另一方面，官方和企業如何擬具長遠的藍圖、有效的經援更是要務，偏偏這些支架平台檢討起來卻讓人嘆氣連連。

三、按理說，台灣近幾年在國際賽事生輝造光，官方層級的體委會任重負遠，理當升級增預算才是；孰料，由於行政院組織再造方案的推動，體委會即將在年底併入教育部。換句話說，運動競技的籌擘工作將由教育部重作馮婦，體育政策的倒退嚕，讓人對政府的體育政策不敢樂觀以對；再者，當盧彥勳和曾雅妮光環罩頂之際，但見體委會暨行政院官員盡耍些錦上添花、言必稱好的動作，然而新聞熱度過後，原有的規畫、承諾很可能就事過境遷。

四、猶記得〇九年，曾雅妮公開呼籲台灣應爭取主辦世界級的 LPGA 比賽，卻遭體委會以經費短缺為由拒絕，而總統府方面也讓妮妮碰了個軟釘子。如今妮妮站上峰頂，倘若舊話重提，官方會給予什麼樣的答案呢？平心而論，主辦 LPGA 是否該由政府公部門出面主導，大可以作為公共議題好好論辯一番。問題在於，官方的體育政策向來是隨風飄、打代跑，但知撿現成而缺乏一個完整的藍圖。所以當體委會推諉沒錢主辦 LPGA，要妮妮轉向民間企業遊說時，精打細算的生意人怎可能順手接燙手山芋！當然，台灣企業也到了該轉型蛻變了。這指的不僅經濟產業類型，還包括對文化、藝術及體育的心態及視野。

五、由於台灣多數企業是白手起家，此際仍處於劇烈競爭階段，所以莫說本業經營心思細如髮，即使談政治獻金、文藝支援，也都是精雕細琢、考慮再三，那麼被列為最不具優位性質的體育贊助，會受到企業頭家們青睞者實在是鳳毛麟角。同時，金援也極易因公司主事者變異而中斷。如此，即使我們本有條件極佳的璞玉，也會跟著蒙塵，或者只能移籍淪為楚材晉用。其實，企業發展除了本業枝幹，還需要文藝、體育的茂密枝葉來扶持，否則是很難久存。

六、最後要說的是，曾雅妮在高爾夫球場上的亮眼表現，不該截斷眾流來看待。須知謝永郁、呂良煥、謝敏男、郭吉雄、許勝三等早期的好手，曾經讓台灣高球盛花朵朵開，女將涂阿玉的成績就是今日曾雅妮的翻版。何以台灣高球人才會斷裂十餘年？恐是我們在讚譽曾雅妮之餘，更須探究的嚴肅問題。

（六十九）本院王委員幸男，針對 2010 年的表面的經濟成長（預估年增率 10.47%，創 21 年新高）、逐月改善的就業狀況（失業率從年初的 5.73%降至年底的 4.73%）、股價指數從牛年封關的 7,441 點衝到虎年封關的 9,145 點……，凡此種種都讓政府官

員有「我欲乘風歸去」的飄飄然感覺，卻忘了老子道德經「禍兮福所倚，福兮禍所伏」的明訓。面對兔年開市以來，股市已連跌數日，然而更值得注意的是「又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒」：2011 年即將面臨「高物價、高利率、高匯價」的「三高」症候群，特向行政院提出質詢。

說明：

一、「高物價」將是 2011 年全球經濟的最大威脅，台灣也難以倖免。此次「高物價」的成因不獨是「成本推動」（COST PUSH），也包括「需求拉動」（DEMAND PULL），因此勢將十分棘手。在「成本推動」方面，由於近幾年來全球氣候變遷程度加劇，加上傳統農產品輸出國加速工業化，以致農產品供給減少。許多農產品價格自 2006 年以來價格快速飆漲，例如小麥價格在 2005 年底每英斗僅 3.39 美元，到今年元月底已高達每英斗 8.41 美元；黃豆價格自 6.02 美元漲至 14.13 美元；玉米價格更由 2.16 美元漲至 6.60 美元。糖價則更早起漲，在 2003 年底每英斗僅 2.52 美元，今年元月底則漲至 33.97 美元，七年間漲幅達 13 倍。至於與氣候無關的原油在 2004 年底每桶 36.05 美元，今年元月底則高達 92.83 美元。

二、至於工業用金屬例如白金、鋁、銅、鎳、錫、鉛等需求增加，自 2006 年起也都快速上漲，其中銀價自每盎司 8.83 美元漲至 27.75 美元，銅價每噸自 4,584.5 美元漲至 9,767.5 美元，錫價自每噸 11,580 美元漲至 30,139 美元，最為驚人。至於來自「需求拉動」的物價上漲因素，則應歸咎金融海嘯以來，全球各國採行的寬鬆貨幣政策，尤其是美國的 QE2「以鄰為壑」，導致全球貨幣供給大幅增加。增長過速的貨幣，追逐增長相對緩慢的工業製品或增長受天候影響而減少的農產品，當然造成物價的快速且持續上漲。

三、「高利率」則被預期是今年亞洲新興國家，包括我國在內勢必採行的緊縮貨幣政策工具之一。金融海嘯以來，甚至遠在金融海嘯之前，台灣地區的貨幣供給一直呈現相對寬鬆局面，利率走勢在近十年間持續走低，直到去年才微幅提升。利率持續走低，一方面使存款實質利率成為負利率；另一方面，偏低的利率使資金容易被引導至不具效率之處，甚至被用以炒作房市、股市，使財富分配不均的狀況惡化。央行一向關切存款負利率的問題，對資金淪為炒作工具也不認同，因此逐步調升利率將是今年必然的趨勢。高利率對於民間投資將有相對不利的衝擊，對於將資金用於炒作不動產及股市的投機客更為不利。然而對於銀行、保險等金融服務業可望相對較為有利，尤其壽險業長期以來的利差損現象，應能有所改善。

四、「高匯價」（坊間常以「高匯率」指稱台幣升值，說法有欠嚴謹：因為「高匯率」是指每一美元可換取較多台幣，反是台幣貶值）則是央行多年來一直戒慎恐懼、儘量避免的方向。在央行的總體經濟思維中，出口產業可以帶動民間投資，民間投資又帶來就業增加，因此新台幣匯價應保持相對競爭力，以促成經濟成長、就業提升。從而央行的匯率政策一直在「經濟成長」與「物價穩定」之間走鋼索，此乃央行所稱之「動態穩定」。央行過去雖常被批評過度保護出口產業，但因過去幾年台灣地區物價尚稱穩定，故其匯率政策表現應可被肯定。然而今年開年以來，被壓抑很久的物價猶如脫韁之馬，漸有失控情勢，尤其是農產品及農產加工品，諸如糖、泡麵、食用油等已經勢在必漲，若要「凍漲」，不但違反

市場法則，而且可能造成囤積搶購以致無法長期持續。故央行今年很可能以物價為重，讓台幣升值，以降低「輸入性通貨膨脹」的壓力。

五、綜合而言，今年所面臨的「三高」情勢相當嚴峻：高物價使全民實質購買力降低、高利率使企業投資成本提高、高匯價使出口產業競爭力下降，也使壽險業龐大的國外資產出現鉅額匯差損。然而，這項「三高」情勢，正本清源來看是源自「高物價」，因此政府各部門應該針對物價問題分工合作：財政部調降民生物資關稅稅率、經濟部與公平會密切查察囤積炒作、央行適度提高利率以降低總需求，適度調高台幣匯價以降低輸入性通膨壓力。然而不宜動輒「凍漲」，因為市場機能不可能以人為方式長期壓制。若因物價上漲而影響弱勢民眾生計，對於弱勢民眾基本需求之供應，屬於「社會救濟」，宜由內政部以發放「食物券」等方式，好讓社會「野無餓殍」；甚至可以呼籲富商巨賈們學陳光標，直接參與社會救助。要言之，讓市場運作回歸市場機制，讓人道關懷回歸社會安全機制，才是長治久安之策。

（七十）本院王委員幸男，針對國內某大學附設醫院婦產部劉姓醫師，號稱有兩個哈佛大學醫學院研究員身分，受到質疑，台北市政府衛生局調查後，最近發出公文指出，劉姓醫師「確」曾被國內單位「派訓」至哈佛大學醫學院，而認同該醫師是哈佛大學醫學院研究員；此一認定形同官方認可國內醫師「派訓」至國外研究機構，即可自稱是該國外機構之「研究員」，國內醫界浮誇造假之風將更加不可收拾，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣新生報去年十一月十一日社論指出，國內某大學附設醫院婦產部醫師號稱是「美國哈佛大學醫學院婦癌專科醫師」、「美國哈佛大學醫學院婦產部研究員」及「美國哈佛大學醫學院婦癌專科醫師」；建議國內婦癌醫學會等專業組織鑑定一下，「美國哈佛大學醫學院婦癌專科醫師」和「美國哈佛大學醫學院婦產部研究員」的定義。

二、台北市政府衛生局最近在處理一件與劉醫師有關的「不當醫療廣告」案件時，也就劉醫師「哈佛研究員」部分進行調查，但是結論卻令人啞然。台北市衛生局北市醫護字第 10030769200 號函說明之第六條指出：經本局於 99 年 12 月 22 日約談劉ＸＸ醫師（吳ＸＸ代理）說明…「…有關劉ＸＸ稱集哈佛大學醫學院婦科腫瘤研究員、病理部研究員、婦癌專科醫師之事，經查劉醫師確於 82 年由北榮派訓哈佛大學醫學院婦科腫瘤研究員及病理部研究員，另劉醫師確具有國內婦癌專科醫師資格。至所稱哈佛大學醫學院掃癌專科醫師之經歷，係筆誤本院之前即已發現，並於當時隨即更正，…。」一件醫師自我認定的可疑資歷，就此結案。

三、北市衛生局公文的意思是說，劉醫師自稱「美國哈佛大學醫學院婦癌專科醫師」的經歷是筆誤，但因「確」於 82 年派訓至哈佛大學醫學院婦科腫瘤部及病理部，而認同劉醫師有哈佛大學醫學院兩個研究員資歷。

四、依教育部公布的「大學研究人員聘任辦法」，對研究員一詞有特別的認定。該辦法第三條

：研究人員分研究員、副研究員、助理研究員及研究助理四級。第四條：研究員應具下列資格之一：任大學副研究員三年以上成績優良，並有重要研究成果或專門著作者。具有博士學位或其同等學歷證書，曾在大學或研究機構從事相關之研究工作八年以上，並有重要研究成果或專門著作者。「研究員」不是「研究人員」也不是「受訓學員」，大學研究員資歷等同教授，如何才可取得研究員資格，條文說得很清楚。

五、研究員（ResearchFellow）的資格必由大學或研究機構頒授，「派訓」單位無權授予，這是簡單的常識；任何人宣稱有哈佛大學醫學院研究員身分，就應提出哈佛大學的授予的證書；而且劉醫師哈佛大學醫學院研究員的英文譯名為何，也使人好奇。媒體社論曾指出，醫界浮誇和造假之風由來已久，最普遍的例子就是到處存在的學歷與經歷的「自由心證」與造假，短期出國進修的，招牌卻掛著國際知名大學博士後研究員，名片上的教職、主任、主治醫師、總監等名號隨便醫師愛怎麼吹就怎麼吹。

六、台北市衛生局出面調查劉醫師的哈佛研究員資格，原本是釐清醫界浮誇亂象的大好機會，但是不調查尚好，如今有公文為證，等於官方認同醫師自編的學經歷，而收到副本的衛生署卻不置一詞，醫界相護姑息的態度令人慨嘆；有了官方版護身符，從今以後，台灣醫界必會冒出更多國外著名醫學機構的「研究員級」醫師，可以拭目以待。

（七十一）本院王委員幸男，針對十年辦理一次的人口普查在農曆年前已完成訪查，這些訪查的資料經整理後將於年底前公布初步報告。在此同時，由於本次人口普查遭民眾拒訪的情況嚴重，致使基層訪查員深感疲憊，因而籲請中央未來應考慮停辦。本席認為普查絕不能停辦，惟基層的呼聲也不能充耳不聞，對於目前燃眉之急的拒訪問題，尤需以跨部會的力量，組專案小組研商解決之道，切莫輕忽基層訪查員的聲音。這雖是一個危機，但馬政府若能就此重視政府統計，這也將是我國政府統計的一個轉機，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣民眾不願接受訪查，可謂冰凍三尺非一日之寒。這些年層出不窮的電話詐騙，忽而謊稱金管會、忽而冒充地檢署、忽而佯裝稅捐機關，長期以來，由於政府未予迎頭痛擊，致使無數民眾受騙，如此環境早已瓦解了社會的信任。如今人口普查頻遭拒訪，訪查人員身心俱疲因而建議停辦普查，實非偶然。其實，政府每月發布的失業調查、每年發布的家庭收支調查，也都是透過訪查家庭而得。訪查人員近年來被拒訪的情況日趨嚴重，相關家庭調查的「換戶率」已由過去 7%到 8%倍增至 12%至 13%，兩年前我們曾籲請劉內閣正視此事，組成跨部會小組研商拒訪的因應之策。遺憾的是，這些年府院高層對此問題始終不聞不問，即令在月前人口普查面臨困境頻遭拒訪之際，我們何曾看到總統、閣揆出來說說話？

二、馬英九總統在這件事上緘默，但兩年前當前主計長韋伯韜所著的「讓數字說實話」出版時

，馬總統在推薦序中卻如此寫著：「過去八年，台灣經歷了二次政黨輪替，不禁讓我想到歐陽修在《伶官傳序》中破題所言：盛衰之理，雖曰天命，豈非人事哉！以現代辭意，天命是社會與環境，人事則是努力與責任，歐陽修語值得吾人再三警惕。」

三、本席要引用馬總統自己寫的序來告訴馬總統，台灣今天人口普查所以會落到這步田地，民眾所以會視訪查如同洪水猛獸，雖與全球化跨國詐騙集團的崛起有關，但根本原因仍在於內閣對政府統計的漠視，套用馬總統寫的序：「普查遭拒，雖曰天命，豈非人事哉！」。本次人口普查所以陷入困境，確實與社會環境變遷有關，也就是確有天命的成份。然而本席要問的是，面對這個天命，近兩年劉內閣、吳內閣可曾善盡人事？可曾以跨部會的力量妥籌善策，力挽狂瀾？可曾把改善訪查環境當成大事辦？

四、當然是沒有。長期以來，我們的內閣高層只會用數據，卻從不重視統計工作；只會在數據不好看的時候出面關切指標，卻從未認真關心政府統計的發展願景。必須指出，我們的鄰國日本同樣面臨跨國詐騙集團的壓力，但由於日本政府對統計部門的重視，經過周全妥善因應，其就業調查、家庭收支調查等家庭面訪查的拒訪率均接近零。看看日本，想想台灣，豈不令人汗顏。

五、政府高層必須了解，經濟指標除了出口、稅收等少數資料是據公務登記而得，像外銷訂單、零售營收、工業生產、物價、失業、薪資、所得差距等統計，全數是仰賴調查推估而得。如果任由詐騙橫行，隨著社會信任崩解，在拒訪率升高下，這些經濟數據的統計誤差必然會逐年擴大。如此統計品質，政府如何據以了解失業情勢，如何洞悉通膨壓力，又如何掌握貧富差距已惡化到什麼程度？

六、歐陽修在《五代史伶官傳序》的結語寫道：「夫禍患常積於忽微，而智勇多困於所溺，豈獨伶人也哉！」相信馬總統在為韋伯韜寫序時已深切明白其中的道理。政府統計是一項長期持續性的工作，平日資源給少一點、人力緊縮一點、拒訪率升高一點，看似沒有大礙，物價、失業及訂單的統計也照樣可以月月公布，但是統計誤差的隱憂已然埋下。這些看似微不足道的隱憂，都將形成他日的大患。

七、本席認為馬總統重溫「讓數字說實話」這本書，也回憶一下自己寫的這篇序。政府要有正確的決策，必須讓數字說實話，而數字要說實話，則有賴政府重視統計部門，給予更多的資源以提升統計品質。對於目前燃眉之急的拒訪問題，尤需以跨部會的力量，組專案小組研商解決之道，切莫輕忽基層訪查員的聲音。這雖是一個危機，但馬總統若能就此重視政府統計，這也將是我國政府統計的一個轉機。

（七十二）本院王委員幸男，針對春節之後國內物價明顯上漲，經濟部連日開會，包括日昨由工業局邀集麵粉等八大公會開會，進行「道德勸說」。在此同時，由於開春前後，國營事業傳出費率即將上漲，糖、油等價格蠢蠢欲動，即連國民年金、健保、勞保等保費也要上調，政府被指為帶動物價上漲的元凶。在輿論及國會強力監督之下，馬政府似乎終於理解物價問題的嚴重，只是這個以無能、顢頇、傲慢著稱的政府，能否有效因應當前物價問題的嚴厲挑戰，國人實在不能不提心吊

膽，特向行政院提出質詢。

說明：

一、物價全面持續上漲，或所謂通貨膨脹，是全球最近廣受關切的議題。台海對岸的中國，消費者物價上漲五%，南亞大國印度更達十%。在先進國家，美國雖無物價膨脹的問題，歐盟物價卻已上漲超過二%的預期目標，英國更達三．七%。在北非，物價上漲是公認造成突尼西亞「茉莉革命」的主因。聯合國糧農組織（FAO）本週警告，全球最大小麥出產國中國，受到華北嚴重乾旱影響，可能影響小麥供應及價格。有如俄羅斯去年因乾旱而停止小麥出口，澳洲最近洪患導致小麥品質下降，包括小麥、黃豆、玉米等全球主要糧食，都正因氣候、搶購、炒作而價格攀升。

二、我國當前所面臨的物價上漲壓力，因此有內外在因素。就外在因素來說，除了氣候影響糧價量，新興國家對糧食、原物料需求強勁，美國為刺激景氣而大力寬鬆貨幣數量，加上美元價位走弱，都導致物價膨脹成為全球議題。就在我國面臨輸入性物價膨脹壓力之際，馬政府的因應失當，已然使物價成為今年最大的經濟風險。

三、誠然，我國的經濟環境原不存在物價膨脹的危機。近年由於產業大量西進中國，上班族就業機會流失，薪水被中國的相對低工資下拉，消費欲振乏力，物價其實並無惡性上漲空間；即使春節之後的物價調升，在相當程度也屬季節性因素。不過，無能的政府，不但不能針對問題妥善因應，化危機於無形，往往還把問題變大，使小事變為大事，甚至自己製造問題。

四、馬政府在物價問題的失誤，先是對於物價全面上漲反應慢半拍。不論外在的輸入性通貨膨脹，抑或年後物價調升慣例，這個政府都未能預採措施有效因應。相反地，馬政府還准許台糖等公營事業，在已超越法定盈餘的情況，領先漲價。眾所周知，公營事業以其市場高佔有率，且產品多屬民生必需或上游原物料，對物價深具關聯性質，其價格或費率上漲，必然在心理上助長預期心理，且實質帶動中下游物價連動。馬政府居然對此毫無警覺，難怪近日成為眾矢之的，卻還好意思要對相關業者進行「道德」勸說。

五、馬政府對物價內外壓力感覺遲鈍，原因之一是陷入數字的迷思之中，且自誤誤人。近月來，它既沈醉於去年經濟成長十趴的自我感覺良好，也對物價上升情勢掉以輕心。不錯，從官方統計來看，今年一月消費者物價指數只上升一．一一%，尚屬溫和。不過，所有官方數字都必須審慎檢視：物價指數採抽樣調查，經常被指偏差而未能反映真實，而且它度量過去，無視於接下來要發生的變動，例如春節過後蠢蠢欲動的各種物價。更嚴重的，物價指數與一般人民感受大有差別，有如本週首次發表的所得層別物價指數變動分析，高所得者所感受的物價壓力來源，與中低所得者截然不同。馬政府高高在上，遠離庶民，對物價波動不但未能消弭不穩定的內外因素於先，本身反而成為問題的根源。

六、在各方強烈反應之後，台糖等公營事業容或為了避開風頭，暫時停止若干漲價行動，只是馬政府除了訴諸「密切注意」、「道德勸說」等空話，「採取必要措施」似乎也只有調降關稅一項。但是，即使降低關稅，從上月二十五日關稅稅率委員會通過，竟要到前天才經行政院核定，這樣的行政效率，所凸顯不僅是這個政府不彰的效能，更可議的是它處理重大民生問題卻不當一回事的心態。在輿論及國會強力監督之下，馬政府似乎終於理解物價問題的嚴重，只是這個以無能、顢頇、傲慢著稱的政府，能否有效因應當前物價問題的嚴厲挑戰，國人實在不能不提心吊膽。

（七十三）本院王委員幸男，針對國票金 6 月將改選董監事，做為大股東之一的公股態度成為關鍵。前次改選時，公股因不想捲入國票金兩大民股相爭的戰局，賣股退出，如今卻又傳出動員公股行庫加碼，想要重返董事會。面對同一家金融機構的權力改組，公股政策不能前後不一，這些股權紛擾也凸顯出公股管理仍存在諸多問題，有待儘速調整改善。財政部應拿出對整體金融產業、國家經濟發展更有貢獻的大政策，做出一番作為，別老在枝微末節打轉了，特向行政院提出質詢。

說明：

一、民營化原是公股管理的政策主軸之一，但在民營化前，確保公股權益則是公股管理的重要工作。不過，以公股金融機構民營化為主的二次金改出現官商界線不清的爭議，也讓公股管理迷失了方向。例如公股拿下台北 101 大樓經營權，即被財政部視為重要政績之一。台北 101 大樓是民營公司，但因公股持股不低，董事長即使由民股代表出任，人選仍多由官方主導，最近財政部更直接將董事長改為官派。從維護公股權益而言，這種作法尚無不當；但之後公股為避免持股被民股頂新集團超越，竟指示金融重建基金（RTC）停賣台北 101 股權，卻與民營化方向相違；尤其 RTC 是基於金融安全而設，本應儘速收回處理不良金融機構所承擔的債權，早就該退場了，如今竟成公股擺弄的棋子，完全悖離 RTC 成立的目的。

二、對於國票金股權，財政部並未承認動員公股銀行加碼，但不少公股銀私下默認。不論財政部公股小組是否已開始加碼或僅屬評估，我們都希望財政部懸崖勒馬，因其既不符民營化政策，也不尊重公股行庫的經營專業，更有違財務投資與策略投資混為一談的公司治理精神。公股行庫持有金融機構股票的資金是存戶的錢，原屬財務投資，而非政府出資的策略性投資，公股小組自不宜隨意動員公股行庫加碼投資；且一旦投資虧損，責任又要算誰的？

三、彰銀是另一個備受關注的公股管理個案。公股在彰銀的持股跟民股相差不遠，公股若也下令公股銀加碼，三年前就可以拿下過半席次董事，取回經營主導權，但財政部未如此做，主因擔心民股台新金無法跟彰銀編合併報表，財報大受影響。國票金跟台新金狀況相去不遠，但公股管理的政策卻大不相同。公股是國家資源，公股管理政策須有一致性及足以服說外界的正當性，否則如何有效管理？

四、再者，整併向是推動民營化的方式之一，政府口頭上從未鬆動，也宣稱要推動「公併公」，但標準化流程訂了多年形同虛設，釋股政策也早已喊停，至今只是「紙上談兵」。例如兆豐金持股台企銀多年，金管會早就要求兆豐金須在明年改選前出清，可說是宣示公股整併的大好機會，但最近傳出將延期，顯然還是欲併還留。

五、民營化、釋股、整併等大事做不了，公股管理政策就變成一些無關宏旨的小事。例如財政部一度力推的公股銀行整合平台，口號打得響，卻經不起評估，包括合購海外行舍多不可行、信用卡整合因涉及聯合行為而進退兩難等。再如委外評估成立國家控股公司，研究結果雖可行，財政部卻只想做「虛擬」控股，也是不了了之。成立國家控股公司茲事體大，

本來就是件困難重重的政治工程，與其花時間弄國家控股公司，不如直接推動土銀、台灣金釋股及民營化有效率，且更具政策指標意義。

六、公股事業的「公婆」太多，本來就會拖累企業的經營效率，唯有民營化才是正確的方向。公股管理政策應回到正軌，不要再抓錯方向；尤其公股金融機構的市占率高達 50%，在金融體系扮演關鍵角色，身為最重要的股權管理者，更應有宏觀、積極的作為。財政部應拿出對整體金融產業、國家經濟發展更有貢獻的大政策，做出一番作為，別老在枝微末節打轉了。

（七十四）本院王委員幸男，針對馬政府號稱經濟復甦，可是市井小民還是覺得窮困，因為台灣已形成M型經濟，政府的經濟政策只是幫助強勢經濟團體。執政者要隨時深入基層，傾聽基層的聲音，才能真正瞭解「庶民經濟」和民眾的甘苦，念茲在茲地為民謀利！特向行政院提出質詢。

說明：

一、去年（二〇一〇）的經濟成長率依照政府的推估，達到百分之十點四七，創二十三年來的新高。但是，大部分的民眾和企業似乎都感受不到「景氣復甦」的狀況。為何如此「無感」？如果數據正確，又如何讓它「有感」？恐怕是所有關心此議題的人士，特別是政府有關部門，應該加以瞭解並謀求對策的。

二、有人認為這是因為二〇〇八年沒有成長，加上前年（二〇〇九）負成長百分之一點九三，在基期較低的情況下才有的表現，其實不足為奇。然而，如果統計沒有太大問題，去年人均國內生產毛額一萬八千五百餘美元，不管是和前一年的一萬六千三百或是再前一年的一萬七千三百相比，都是一兩千美元的增加，不是太小的成長。如果大部分人都沒有感覺，必然有深層的現象需要瞭解，才可能讓未來的復甦或成長成為「有感」！

三、其實，今天的經濟結構和十五或二十年前已經不同，導致了過去只要經濟成長，大部分人就會「有感」而今天卻會「無感」的結果。這些結構變化有明顯和隱晦的部分，有些可以用政策加以矯正，但也有難以撼動的地方。唯有認清真相才可能對症下藥，讓經濟的成長成為全民共享的果實，而非看不清、摸不到的官方宣傳品！

四、依照行政院主計處的國民所得統計，早在一九五一年時，台灣家庭收入中來自「受雇人員報酬」的部分只占百分之四十四點六，其它來自於財產及企業所得。易言之，在當時的經濟結構下，過半的家庭收入是經營企業或自家擁有的各種財產衍生所得到的。隨著經濟發展對勞動者的相對需求越來越大，這個「受雇人員報酬」的比例逐漸攀升，到一九八一年超過了百分之七十一，和先進國家相當接近。這個比例維持四年後就緩慢下降，但是在亞洲金融風暴以前都維持在百分之六十九以上。之後就明顯下降，到二〇〇九年已降到百分之六十四。換句話說，目前家庭收入靠薪支的部分已經相對減少，如果沒有財產和經營企業來協助，要提高家庭收入相對上越來越困難。

五、另外，一般國家的服務業占經濟生產的比重越來越高，新型態的服務業因為變化快、風險高，越來越需要「彈性生產」，其雇用模式越來越傾向「非典型就業」。由於雇用情況不

像過去穩定，其福利和待遇就不如過去。再加上東亞和南亞的後進國家快速興起，鯨吞蠶食了較先進國家的市場，使得較先進國家的勞動需求沒有過去旺盛，即使有「成長」，但在前景不確定下企業也不太敢立刻增加雇用正式員工，乃至於亮麗的數據無法像過去立刻伴隨失業減少或薪支提高。這些比較深層的原因，一般人較難體會。

六、比較明顯的因素，是容易看出的部分：包括房地產的「泡沫」如果快速堆積，當然會反映在生產增加，但其效益只有房產的出售者或擁有者才會感受到。股市的榮景會帶來財產所得，但大部分的民眾或「菜籃族」在「內線交易」、「幫人抬轎」之下，大部分無法獲得榮景的利益，利益歸諸少數翻雲弄雨的大戶炒手、分析名嘴之手。若加上原物料或商品供需不順時，立刻有中間商哄抬炒作、巧取豪奪，當然使平民百姓只感到物價上漲、任人宰割，卻無法「感受復甦」！加上媒體唯恐天下不亂，競相報導富豪的奢華消費，更使得平民百姓的「相對被剝奪感」日益強烈。

七、理解這些淺層和深層原因，有志之士和政府當然可以做些事來加以矯正：強化證期會和公平交易委員會的效能，有效揪出內線交易者和囤積居奇、勾結串連、哄抬物價者；經濟政策應避免造成壟斷獨占，以免企業產生超額利潤；廣泛提供社會住宅和土地供應並消弭「養地」現象以避免不動產狂飆；避免強力貶低新台幣以免造成輸入型通貨膨脹；以適當的產業政策讓雇用勞工相對較多的傳統產業獲得均衡發展；改善投資環境讓國內外企業增加投資並雇用勞工。最重要的是，執政者要隨時深入基層，傾聽基層的聲音，才能真正瞭解「庶民經濟」和民眾的甘苦，念茲在茲地為民謀利！

（七十五）本院王委員幸男，針對中國管制網路與媒體對埃及人民推翻獨裁政權報導，是專制獨裁六十餘年的心虛，更怕引發中國人民的連想而崩盤。中國經濟發展無法掩蓋政治退縮與獨裁的弊端，為了維繫政權，中國必然會以埃及軍隊倒戈為鑑，更加嚴厲掌控軍隊，給予更多政治與經濟的利益，對台政策必然會迎合軍隊的態度。而台灣在與中國互動的過程中，更應該清楚認知中國政權的本質與屬性，不能過於主觀及一廂情願，特向行政院提出質詢。

說明：

一、埃及人民經過十八天的努力，終於推翻了當初軍事政變上台的穆巴拉克獨裁政權，當世界重要國家領袖，如美國總統歐巴馬、英國首相卡麥隆紛紛讚揚埃及人民以自己力量贏得自由民主之際，中國官方卻低調表達希望儘速恢復埃及秩序。如大陸官方英文「中國日報」社論則稱，埃及社會穩定有「壓倒一切的重要性」，刻意凸顯維持社會穩定的重要性，並指出這是埃及內政，警告外國千萬不要干預埃及政權。但在網路世界中，因為中國封鎖媒體，各大新聞網站報導時，都只轉載「新華網」的通稿，且刻意封鎖網路評論功能。這使得中國大陸網民對埃及民主勝利歡呼，只能慨嘆，「埃及人民覺醒，而中國人民呢？」

二、事實上，當埃及人民的寧靜革命正從北非擴大影響至非洲及中東時，一黨專政已逾六十二年的中國共產黨當然畏懼這股民主全球化潮流，會蔓延到中國，導致早已因為社會動亂、

官員貪腐、物價上漲而憤怒的中國人民，會因此聯想到大陸國內現狀，而走上街頭抗議，甚至推翻中國共產黨政權。所以大量運用各種管制措施，防止中國人民的集體行動與串連。因此，在中國境內，如果在新浪微博中輸入關鍵字「埃及」，會與過去十幾天一樣，顯示出「根據相關法律法規和政策，搜索結果無法顯示」。這證明了中國獨裁政權習於慣用壓制及愚民的手法，企圖掩蓋國際社會樂見的民主潮流發展，以維繫其日見動搖的政權。

三、如果中國像所有民主國家一樣，人民有權當家作主，透過選舉賦予政黨組成政府的權力，不僅可以透過國會及媒體監督政府施政，當政府出現腐化與無能時，也可以用選票表達意見，更換不同的政權，自然無需擔心各種「顏色革命」的衝擊。不論是突尼西亞或是埃及，都是因為民眾生活困苦，卻面臨政府國家權力壓制而無法生活，才憑藉網路及微網誌的傳播功能，集合民眾力量，爭取自身所應有的生存權利。中國改革開放之後，經濟發展快速，但是政治改革的停滯不前，使得貪污事件頻傳，甚至人民基本自由亦遭到剝奪。去年年底中國異議人士劉曉波因言嫁禍，提出零八憲章而被逮捕，卻反而得諾貝爾和平獎，更加證明中國自由民主觀念與西方國家有巨大落差。

四、其實在網路世界中，中國絕對無法完全阻絕埃及人民革命對中國的影響。誠如一位中國網民對中國各種維穩防範政策所提出批評，他認為社會動盪是民主的開端，寧要打破獨裁的動盪，也不要獨裁腐敗的所謂穩定。正如現在中國所強調的維穩措施，或是穩定壓倒一切的訴求，其真正目的是在壓制民主，犧牲人民的政治權力，以維持共產黨的萬年執政。在一九八九年的天安門事件中，中國原本有很好機會可以在趙紫陽的領導下，進行政治改革。但中國選擇以軍隊鎮壓人民，造成中國政府至今仍無法面對與平反這場政治悲劇。十三億中國人民政治權利，也因為中國維持共產黨的政權而犧牲。

五、埃及人民的勝利，將成為全世界獨裁政權的警鐘，中國經濟發展無法掩蓋政治退縮與獨裁的弊端，為了維繫政權，中國必然會以埃及軍隊倒戈為鑑，更加嚴厲掌控軍隊，給予更多政治與經濟的利益，對台政策必然會迎合軍隊的態度。而台灣在與中國互動的過程中，更應該清楚認知中國政權的本質與屬性，不能過於主觀及一廂情願。

（七十六）本院王委員幸男，針對總統馬英九新春許願，要求行政團隊要拚經濟復甦，更要重視均富。但根據去年底行政院主計處最新統計，每月收入在二萬元以下者至少有一〇三萬人，當前政府所要面對的問題，與其說是創造均富，不如說是向貧窮開戰。如果馬政府只會高談理想，明明是「貧窮問題」，非要說成是「均富問題」，那政府政策就永遠無法對症下藥，有效幫助弱勢族群脫離生活困境，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬總統強調，春節假期結束後上班就要開始做好相關規劃，並且在失業問題的改善與均富目標的達成，都必須繼續努力。均富這兩個字的重現，到底是在什麼思考基礎下產生的，馬總統未曾言明，但在新春伊始，政府願以此為施政目標，相信人民是樂意見到且欣然支持的，但願這不只是政府嘴上喊喊的口號，而是具體的行動，否則民意再度失望，將是執

政者終將面對的嚴峻考驗。

二、在以前所創造的台灣經驗，均富曾是引以自豪的重要內涵，人人有工作，家家有飯吃，少見奢華之風。曾幾何時，貧富差距在台灣逐漸擴大，富者日富，窮者日窮，許多人靠打零工、粗工賺入不敷出的生活費，社會底層的弱勢族群無法溫飽新聞時有所聞。大陸首善陳光標農曆年前來台高調行善，引起非議，卻也不乏支持的聲音，認為沒有「溫飽」，談何「尊嚴」？

三、台灣去年經濟成長率逾百分之十，創下二十一年來新高，台灣的人民平均所得亦逼近二萬美元歷史新高，但這些數據可能對靠勞力謀生的社會底層毫無意義。現在台灣勞工在持續承受百分之五上下高失業率的危機之外，另一種非常值得憂慮的現象是非典型就業型態的從業人口愈來愈多，從事薪資偏低的部分工時、臨時性工作及派遣工作，不僅是社會變遷下遭受嚴重剝削的一群，而且薪資收入不足以養家活口，雖有工作的，卻成為新型態的貧窮者。

四、根據去年底行政院主計處最新統計，每月收入在二萬元以下者至少有一〇三萬人，另包括愈來愈多的派遣勞工在內，國內非典型就業亦創新高，計有七十二萬三千人，其中十五至二十四歲勞動人口中，非典型就業者就占百分之二十五，居各年齡層之冠。從這些數據，大概可以歸納出工作貧窮化、勞動力市場缺乏保障、底層勞動者長年工作不穩定，以及年輕族群提早投入勞動力市場，擔負家庭生計責任等特徵。

五、從以上幾個特徵來看，當前政府所要面對的問題，與其說是創造均富，不如說是向貧窮開戰。年輕族群和大學生打工，絕對不能以「笨死了」概括之。陳光標來了，將台灣的溫飽問題浮上檯面，亦絕不能以意識型態角度來扭曲之。如果政府和社會各界都不願正視台灣社會底層貧窮問題的嚴重性，那社會正義與公平的理想無從實現。如果馬政府只會高談理想，明明是「貧窮問題」，非要說成是「均富問題」，那政府政策就永遠無法對症下藥，有效幫助弱勢族群脫離生活困境。

六、台灣貧富差距拉大及貧窮問題日益嚴重，絕非一朝一夕造成的，亦非急就章或短時期政策所能奏效。但若政府肯嚴肅以對，審慎因應，將「問題」弄對了，以同理心確實面對那些生活尚不足以糊口的人們，那他們才有脫離貧窮的機會，那台灣才能重新回到均富社會的理想狀態。

（七十七）本院王委員幸男，針對菲律賓政府將台嫌遣中事件，陸軍少將涉共諜案事件，接踵而來，中國已經圖窮匕見了，等於是將馬政府的軍，讓馬政府進退失據。也拆穿了馬政府所謂「一中各表」的「各表」是假的，專門用來騙台灣人民；「一中」才是真的，在國際上有實際作用。馬政府還自我感覺良好嗎？特向行政院提出質詢。

說明：

一、台灣籍嫌犯遭菲律賓政府遣送中國一事又有新的發展，菲律賓總統府文官長（相當我國的總統府秘書長）日前公開強調，菲律賓遵守一個中國政策，將嫌犯遣送到中國，也是對一

個中國政策的尊重。他說，嫌犯管轄權之爭，宜由台灣與中國自行解決。該國總統府發言人更撂話：馬尼拉當局不會讓步。菲律賓祭出一個中國，等於是將馬政府的軍，讓馬政府進退失據。而菲律賓亮出底牌，也拆穿了馬政府所謂「一中各表」的「各表」是假的，專門用來騙台灣人民；「一中」才是真的，在國際上有實際作用。

二、好笑的是，針對菲律賓政府的政策說明，馬政府駐菲代表竟以聲明稿回應稱，台灣理解一個中國政策只是一項政策，而不是菲律賓的法律。菲律賓遵守一個中國政策，何必有該國的國內法支持？這根本就是外交上的政治決定！只不過，假使台灣不主張台灣屬於中國的一個中國政策，如民進黨執政時期，菲律賓也不能恣意妄為，把台灣籍嫌犯遣送到中國。現在的情況是，馬英九總統自己便堅持一個中國，定位台灣是一個中國下的台灣地區，中國則是一個中國下的大陸地區，如此有什麼資格批評菲律賓政府遵守一個中國政策？

三、菲律賓政府遵守一個中國政策，將台灣籍嫌犯遣送到中國，澈底拆穿了馬英九的「一中各表」謊言。按照馬英九的說法，他將一個中國「各表」成中華民國，而且，中華民國還「主權及於整個中國」！如果這項主張受到菲律賓政府支持，連在菲律賓犯罪的中國籍嫌犯都應該遣送台灣才對。可惜，事實恰好相反，菲律賓政府和多數國家的政府一樣，遵守聯合國大會的決議，即，中華人民共和國政府才是中國的唯一合法代表。於是乎，馬英九的「一中各表」，害得台灣籍嫌犯遭菲律賓政府遣送到中國。這個舉動最嚴重之處在於，菲律賓政府等於承認台灣屬於中國，未來其他國家的政府在中國壓力下如法炮製，台灣的主權及台灣人民的人權就自然蒸發了。

四、而菲律賓政府將台嫌遣中後，馬英九還鄭重其事地要求官員，今後要稱呼對岸為中國大陸或大陸，不能稱之為中國。如此昏庸的自我感覺良好，馬上引來菲律賓政府援一個中國政策反擊。結果，現在馬政府批評菲律賓政府也不是，跟中國要人也失去立場，真是一敗塗地到了極點！目前看來，中國似乎沒有立即放人之意，我們很想請問馬英九，既然對菲律賓祭出制裁措施，是不是也應該對中國祭出制裁措施，以維護台灣的主權、司法管轄權及台灣人民的人權？如果只是恫嚇菲律賓，不敢得罪中國，豈非落實了軟腳馬、軟腳蝦之譏？

五、馬英九不願面對台灣作為主權國家的事實，一味陶醉於台灣被中國併吞的終極統一夢幻世界，乃是他執政之後台灣淪為國不成國的問題癥結。為了掩護渴望統一的心思，馬英九跟那些統派一樣，三不五時便喊「捍衛中華民國」的口號。這個口號念了千百遍，他們也就真的以為自己是在「捍衛中華民國」了。其實不然！我們已經多次申論過，這次菲律賓政府更具體展示，只要承認一個中國，只要志在統一，只要否定台灣是國家，便等於是「消滅中華民國」。一言以蔽之，在一個中國之下，毫無中華民國的存在空間！

六、不消說，除了馬英九在「消滅中華民國」，中國的種種作為也無不是意在「消滅中華民國」。一千多枚飛彈瞄準台灣，吸收高級軍官發展共諜網，利用經濟統戰套住台灣，拉攏執政黨失意政客，向在野黨認同動搖者招手，諸如此類的敵對行為，中國都稱之為「反台獨」。而馬英九等人也跟著念「反台獨」的咒語，殊不知中國所謂的「反台獨」跟「消滅中華民國」，乃是一體兩面、一箭雙鵰的兩手策略。菲律賓政府將台嫌遣中事件，陸軍少將涉共諜案事件，接踵而來，中國已經圖窮匕見了，馬政府還自我感覺良好嗎？

（七十八）本院王委員幸男，針對繼大年初三兩個中國遊客團為搶上台灣阿里山森林小火車，發生肢體衝突後，八日下午再度因為

搶搭阿里山小火車而爆發衝突，下車後竟在阿里山火車站廳上演全武行，起因都是中國遊客沒有排隊習慣。其實，類似的中國遊客劣行不僅發生在阿里山，日月潭玄光寺前的石碑面也是有名的「吵架石」。中國人的生活素養落後台灣數十年，連最基本的依序排隊習性都沒有，低劣的遊客將排擠品質良好的嘉賓。現在中國客團雖然是團團滿，在台灣各地團團轉，但最後可能是錢沒賺到，先賠掉台灣的旅遊品質和人文素質，政府主管機關應該好好思考因應對策，特向行政院提出質詢。

說明：

一、繼大年初三兩個中國遊客團為搶上台灣阿里山森林小火車，發生肢體衝突後，八日下午再度因為搶搭阿里山小火車而爆發衝突，下車後竟在阿里山火車站廳上演全武行。這回不只有二位中國客掛彩，還有一名台籍導遊也遭波及，通通被送進醫院。對於接連有中國客為了搶搭小火車而爆發衝突，嘉義林管處原本認定前者是「偶發」事件，但週二改口稱中國遊客「沒有排隊的習慣」，才會接連引爆衝突。

二、其實，類似的中國遊客劣行不僅發生在阿里山，日月潭玄光寺前的石碑面也是有名的「吵架石」。野柳的女王石像也常上演同樣的戲碼。我們不禁要問，來台灣的中國遊客如此品質，在台灣各重要景點跟導遊吵架或這個團跟那個團吵，進而動手打架，這次甚至把手指頭都咬斷了，消息傳出去，其他國家的觀光客還有誰還敢來台灣？誰還敢到這些景點旅遊？豈非為了中國遊客而失去所有其他的客源。

三、無獨有偶的，同樣在二月五日（大年初三）中國遊客與香港導遊當街打鬥事件，鬧上法庭，驚動中國國家旅遊局和港府，根據香港傳媒報導，涉事的友佳旅行社向當事的團友張姓夫婦賠償了十二萬港幣才解決事件。而真正的內幕是惡遊客要脅旅行社。香港旅遊界人士表示，面對惡遊客的有心刁難，本地旅行社擔心影響聲譽、以及可能被官方吊銷營業執照，所以往往支付遮口費和解，因而助長中國遊客仿效，故意刁難旅行社以索取賠償的歪風。

四、觀察這幾個例子可以得知，開放中國遊客來台觀光的利與弊絕非像馬政府所宣傳美化的表面假象。馬英九在國慶大會致詞時，大力宣傳中國遊客來台的經濟效益，但根據立院預算中心評估報告顯示，中國遊客來台觀光帶來的實際外匯收益，根本不到馬政府最初宣稱預期的一半。依觀光局所提供的數據，這兩年期間，中國遊客觀光團體僅帶來六百五十八億元的外匯收入，不僅與馬所吹噓的九百一十億有一段距離，更與馬政府最初宣稱的一千四百九十二億元「預期」效益相差逾半。

五、尤有甚者，隨著來台觀光的陸客人數暴增，市場上業者削價競爭導致品質下滑的傳聞不斷。雖然觀光局訂有每日每人團費不得低於六十美元標準，但業者「上有政策下有對策」，現在市場上的中國遊客團，南部團費只要廿八美元，北部卅五美元。這種廉價中國遊客團的成員會是甚麼樣的品質，不言可喻。而依觀光局統計去年觀光飯店平均房價為三〇四二

元，營業總收入為兩百六十一億元，比去年同期的三二五五元、兩百八十七億元，減少七%到十%。

六、除此之外，中國觀光客在許多國家不斷發生缺乏公德心、衛生習慣不佳、大聲喧嘩、爭先恐後、恣意抽煙、胡亂殺價等情況，已經造成當地民眾的反感與衝突。甚至於中國觀光客在國外飯店之餐廳或電梯等場合大聲喧譁的情況嚴重，引來其他客人的投訴不斷，造成許多飯店的重大損失，使得國外一些高檔飯店把中國團隊列入不受歡迎的遊客。或者目前相當多的歐洲飯店專門在會議室等場所，闢出專區來提供中國團隊用餐，以免影響其他消費者。

七、又例如二〇〇五年七月時，在馬來西亞一家飯店，三四四名中國遊客與飯店員工發生衝突，於是中國遊客群集抗議並要求道歉，期間不但高唱愛國歌曲，更發生多起與警衛的肢體衝突，最後在中國駐馬國大使館交涉下，這起風波才得以平息。許多香港學者也擔憂香港在充斥中國觀光客後，會逐漸走向「內地化」，進而可能失去其過去以來的國際都會形象，而成為中國眾多城市之一，這會降低非中國籍觀光客的吸引力，讓許多其他國家的觀光客卻步。而台灣若開放大量中國觀光客進入後，是否也會阻礙旅遊產業的國際化發展，是否會影響過去以來入台旅遊最大客源的日本觀光客，是很值得我們警惕的。因此，現在中國客團雖然是團團滿，但最後可能是錢沒賺到，先賠掉台灣的旅遊品質和人文素質。

（七十九）本院王委員幸男，針對菲律賓蔑視我國主權，違背國際慣例把 14 名台籍嫌犯逕自遣送中國一事，儘管社會強烈質疑，朝野都有人罵，主張應強硬表達主場。但是看來馬政府是準備在採召回代表；菲勞來台審查程序將從嚴；針對持美、加、日、英、歐盟申根及澳紐等國之簽證的菲籍人士取消以及網路登錄免簽證三項作法後不了了之。本席認為，菲律賓事件不只是官員反應快慢、行政疏誤問題，而是國家定位和對外戰略問題，不提升到這層次，任何檢討都沒有意義，特向行政院提出質詢。

說明：

一、菲沒有道歉但馬政府卻列舉了一大堆菲已有善意的「證據」替菲說話，並為自己找台階下。外交部指出了菲已表示「深切遺憾」，並以我國正式國號及職銜致函外交部長楊進添等等善意；但是這些「善意」都非常奇怪。例如，菲為什麼表示歉意說得很清楚，是「在遣送作業進行前未預先通知」台灣。這豈不是說只要有事先通知就百分之百正確了？豈不是更加清楚地否定我國的刑法主權？菲又說，中菲有引渡條約，菲也了解兩岸簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，所以兩岸可共同處理本案。這豈不是認為兩岸簽了司法互助協議在菲眼中等於把台灣刑法主權拱手讓給北京？

二、這樣縱使稱我為「中華民國」，豈不是只不過一個沒有主權的中國的附庸罷了，算是什麼善意！相對於對我國主權的否定及其嚴重後遺症，馬政府三措施力道輕重根本不相稱，例

如「聯合號事件」要求駐日代表「即刻返國」，並有如果沒有滿意答案，駐日代表不用再回去之意。但這次卻是：「本周內」召回我駐菲律賓代表處代表李傳通「返國報告」，措辭軟硬、氣勢高低差別非常大。

三、又如對菲勞來台雖採「嚴審」策略，但另一方面卻又自我洩氣，強調菲勞是「需大於供」，像菲是我國外勞唯一來源似的！何況，近年來我國對菲、印尼、越等國勞工來台都曾經更嚴厲的措施，公告立刻「凍結」，而這次僅採嚴審實在柔軟得多。有這些比較，再加上外交部荒唐話一大堆，吳揆還說外交部反應並沒有過慢或不妥。看得出馬政府的反應明顯只是在應付民意，擔心大選，不斷被民意推著走，而不是真認為事件對國家有所傷害—分析到這裡我們發現到馬政府對外戰略和社會大眾期待有巨大落差。

四、菲國解釋說「中國政府太強勢」。問題是如果類似案子遇到其他第三國，菲政府肯定不至於因為中國政府強勢就向中國讓步，否則遇到比台灣更強烈的反彈是必然的。奇特的是馬政府這種被台灣社會都認為太軟弱的反應，菲第一時間的反應卻「對台灣政府激烈反應感到錯愕」。菲政府這反應從何而來必須探究。

五、菲政府這樣做並不是對馬政府兩岸政策不了解，否則菲政府就不會準確地引用到一些兩岸間的協議。不幸地，正由於自認為「了解」，所以認為馬政府遇到中國時軟弱反應才是合乎預期的。這意味的是馬政府錯誤的對外戰略已經出現了重大後遺症。

六、05 年《連胡聯合報》中雙方可協商台灣國際空間的內容是國民黨當成得意之作，馬上台後便據以交涉而列席 WHA 為觀察員，並沾沾自喜。但這實已使台灣形同中國的附庸。接著馬確立「兩岸關係高於國際外交」的定位並延伸出「外交休兵」等戰略形成了附庸地位的完整配套政策。

七、如今透過北京接回嫌犯和透過北京列席 WHA 根本難以區辨在主權意涵上有什麼不同！菲的作法，在這樣的完整配套下並不能說不通。因此，菲律賓事件不只是官員反應快慢、行政疏誤問題，而是國家定位和對外戰略問題，不提升到這層次，任何檢討都沒有意義。

（八十）本院王委員幸男，針對菲律賓將 14 位台灣籍的詐欺犯遣送至中國受審，引來各界撻伐，政府也採取相應的制裁措施，惟在此事件中，菲律賓真的可成為咎責的對象嗎？本席認為，菲政府這樣做並不是對馬政府兩岸政策不了解，否則菲政府就不會準確地引用到一些兩岸間的協議。不幸地，正由於自認為「了解」，所以認為馬政府遇到中國時軟弱反應才是合乎預期的。這意味的是馬政府錯誤的對外戰略已經出現了重大後遺症，特向行政院提出質詢。

說明：

一、此事件涉及跨國犯罪，因行為地在菲律賓，基於屬地原則，菲方法院當然有優先的管轄權，若不欲行使此項權力，亦可將之移送至其他有管轄權的國家。而在犯罪者中，雖有台籍人士在內，但因行為地在菲律賓，除非台灣亦存有被害人，或將中國也視為台灣的領土，否則台灣並不屬於所謂犯罪地，而不具有屬地管轄權。

二、而依據我國刑法第七條，本國人於外國地犯罪，須屬法定刑三年以上者，才為刑法效力所及，但詐欺罪的法定刑在五年以下，若菲方將台籍人士遣返回台，檢方即便起訴，法院亦應為無罪判決，此將造成處罰漏洞。惟有菲律賓在遣送人犯時，也將訴追權限移轉給台灣，才能防堵此漏洞，惟此種移轉有賴於司法互助條約的簽訂，在台菲雙方無邦交下，此種條約簽訂的可能性等於零，而只能基於平等互惠為個案協商，是否遣返的掌控權自然落在菲方，而非我方之上。

三、相對於此，由於詐欺的被害人在中國，依據中國刑法第六條第三項，只要犯罪的行為或結果有一發生在中國者，即屬於其刑法效力所及，中方即可因此主張屬地管轄權，而向菲律賓請求所有人犯的遣送。至於菲方考量的重點，當然不可能僅因請求國有權管轄，即為遣返，還必須考慮被告是否受到程序保障、證據調查的便利性等等，不過這些考量都必須以引渡條約存在為前提，而中菲兩國的引渡條約在 2005 年 8 月 1 日已生效，菲方基此條約而為遣送，雖有違過往慣例，卻也於法有據。

四、當然，上述的法律理由只是其次，向中國示好才是真。惟觀現今，不向中國示好者少矣，若以此來對菲律賓咎責，恐屬太過。且以過往的互助經驗，台菲雙方尚稱良好，所以真正促使菲律賓打破過往慣例，而將台籍人犯遣送中國的因素，恐來自於「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的簽訂。因所謂司法互助乃涉及高度的主權爭議，但此協議竟是由海基會與對岸的海協會，這類民間的財團法人為簽訂，僅由行政院為核定，立法院竟只能備查，顯將主權事務當成是兒戲。更糟的是，在馬政府不斷強調「一中各表」的情況下，此司法互助協議不啻是一種放棄主權的聲明，菲方只不過是順勢推舟。

五、政府對菲律賓的制裁及將向中方請求遣返等作為，由此看來，倒像是「圍魏救趙」之舉，惟此舉果能解「邯鄲」之危？由於台籍人士已遣送至中國，我方勢必得依據互助協議第六點為遣返請求，但中方不可能允許回台受審所可能造成的無罪判決結果，必要求我方須將台灣亦納入屬地（中國）範圍內，以為遣返條件。若果如此，不僅吃了主權退讓的悶虧，更無解於「邯鄲」之危。

（八十一）本院王委員幸男，針對每次只要有軍官叛國出賣情報給中國，國防部對社會的第一個反應是：該員所知有限，對國軍沒有造成重大傷害，並已作好損害管控云云，但這種謊言已經被一未退役中將投書報刊給拆穿。看國防部記者會有想大事化小的態度，實在令台灣人民憤怒，國軍問題越來越嚴重，更擔憂我們有那麼昏瞶無能的國防部，怎麼保護人民生命財產的安全？特向行政院提出質詢。

說明：

一、現在是電腦時代，厲害的高手可以從一個缺口駭進整個網絡，讓對方無法得知到底損失到什麼程度。主管軍事機密網路的共諜羅賢哲少將，職位是陸軍司令部通資處長，他經手很多關於通訊情報的機密，連整合各軍種戰時協同作戰，並與美軍連線的電腦資訊「博勝案」，都洩露給中國，只為換取數十萬美元。此案影響重大，包括美軍電腦系統都有可能因

此被中國電腦戰專家進入。這樣看起來，美國拒售先進的武器給台灣是明智之舉，也給美國反對軍售台灣的人士一個大禮物，提供他們彈藥來反對軍售台灣，所以此案對台灣安全的破壞力十分恐怖。

二、羅賢哲案是誰破的？我們情治單位的反情報組織嗎？用香港腳想都知道當然不是，而是美國「聯邦調查局」發現羅在美國密會中國特務，拿台灣軍事情報交換美元現鈔而知會台灣破案的。台灣的反情報單位有什麼具體貢獻嗎？近年來不少共諜案，由反情報機關破獲的有幾樁？

三、中國為了對抗美軍，發展一套「不對稱作戰」，其中電子戰就是他們的強項。台灣在電腦網路作戰上的功力已不如中國，再加上有二心的叛將不斷餵電戰情報給解放軍，可以預測若一旦開戰，我軍的電腦網路立即遭駭而失效，幾乎可說坐以待斃。

四、在冤死江國慶案中的幾位審判軍官，有反情報軍官參加。反情報軍官為何坐上審判台？關他何事？莫非江小兵是共諜？還是要用反情報酷刑經驗痛整江小兵，把他屈打成招？共諜抓不到幾個，虐死自己袍澤倒厲害無比，走路都有風。這個單位尸位素餐，浪費我們納稅錢，不如裁撤把錢省下來餵流浪狗還好些。

五、國軍問題越來越嚴重，看國防部記者會有想大事化小的態度，實在很感悲哀，更擔憂我們有那麼昏瞶無能的國防部，怎麼保護人民生命財產的安全？

（八十二）本院王委員幸男，針對陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將涉及共諜案，創下了國軍近六十年來最嚴重的通敵紀錄，其影響之深遠絕不可等閒視之。舉凡發表其未參與相關機密而只擔任行政工作的言論，無非是意圖淡化本事件所形成的外界壓力，並不可取。本案不僅會損及未來國軍的指揮、管制、通信、情報體系的運作，甚至會影響到美軍，所以國防部應盡一切努力力求補救，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據退役海軍中將蘭寧利投書聯合報指出，他曾擔任過海軍總部通信電子處長及情報署長，與羅員經歷概等，正由於其均具有高度敏感性，至今猶自我節制未曾踏上大陸一步。雖然在「博勝案」系統中，陸軍並非關鍵，且羅員到任時系統已近完成階段，對全般架構不一定完全清楚，但是我們不能排除他有很大的機會能看到系統所有資料，因此對系統的能力與限制以及各重要指揮、管制與通信節點的設置，以及對外的切口，均應該有已經外洩的可能。這不僅會損及未來國軍的指揮、管制、通信、情報體系的運作，甚至會影響到美軍。所以應盡一切努力力求補救。

二、當然羅賢哲負責經手陸軍本身的系統如「陸區案」等以及相關的通信體系，無論是已經完成的或是正在規劃的，都必須全面變更，花再多的預算都要作，此間不容有絲毫的僥倖。在台灣防衛作戰裡，我們一再的強調未來絕不容許在第一擊之下戰力被癱瘓，關鍵就在指揮、管制、通信、情報體系。因此我們尋求多套備援與強固，現在可以說被羅員破壞殆盡。

三、在該員經歷駐外以及國內重要職務之前都經過安全查核，顯然此種查核已形同虛設。國防部負責的處長已經坦承未能及早發現，算是當前軍中極為罕見的不推卸責任者。但是問題並不在他而在制度，如果我們還習於將反情報總隊用於「政治監聽」或是參與如江國慶案件的調查；如果我們的保防幹部對指揮、管制、通信、情報體系或其他現代化系統的敏感性不夠了解，或是連一般的常識都所知有限時，對該加強的偵防重點、對象當然會茫然，這是人員品質的問題。因此全面檢討制度，儘速提升保防人員專業與一般素養該是應努力的方向。當然國安單位亦應檢討駐外館人員嚴重失職部分。

四、這件事情更深的影響是在全國人民面前，甚至美國友人面前，重貶了國軍將領的地位。試想一位受總統任命的將領竟然作出叛國的事件，當然會嚴重創傷國軍士氣，國軍再多的努力與辛勞都付諸東流，再多的保鄉衛國安全保證都不再讓人民信任。因此，當前的重點是該如何提振國軍的士氣，儘速汰除那些「不願作為的平安官」，拔擢新秀，作出一點讓人民尊敬的績效。

（八十三）本院王委員幸男，針對陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將涉及共諜案，創下了國軍近六十年來最嚴重的通敵紀錄，其影響之深遠絕不可等閒視之。軍方近年來保防問題接二連三，但國人卻看不到軍方對於忠誠考核，做出釜底抽薪的改革，特向行政院提出質詢。

說明：

一、即便政戰系統在縮編降級後，功能已經降低，但是相關的軍情系統也同樣進行反偵防工作，何以放任能夠接觸到核心指管通情資料的高階軍官，長期將關鍵情資通敵，不禁令人懷疑反情報系統本身也可能有重大漏洞或是鼴鼠存在。

二、據報導，此次共諜案主要是由美方情治單位監控並分享情資。若果真如此，則軍方的敵情意識，顯然已經蕩然無存。同時也讓美方對國軍戰力評估，再次打一個大折扣。

三、作戰以情報為先，此次洩密案中最大問題，就是軍方指管通情系統的重要參數和節點位置，可能已經全部暴露，這讓共軍有機會在第一時間內，癱瘓軍方高司單位通訊連結，甚至能夠偽造假情資誤導我方判斷。而且因為系統乃是美方研發製造，對於台美好不容易建立的準盟邦合作關係，也造成巨大傷害。

四、事實上，近年來美國國內所謂的「藍軍」陣營智庫，早已對於售台軍事裝備科技產生疑慮，認為這些裝備和科技的關鍵技術，可能流向中共，此案爆發更坐實此種擔憂。對於和中共處於西太平洋競合關鍵態勢的美國來說，對於台美軍事合作的利害評估，恐會有更為嚴重的影響。

五、反情報工作過去都仰賴人員監察，但百密總有一疏。因此軍方在反情報工作中，實應考慮引進更多技術工具，如心理測繪技術和相關測驗，避免因為主觀意識或狼狽為奸所造成的連鎖傷害。

六、另外在兩岸來往頻繁的當下，對於可疑人員的監控應該更加嚴格。同時軍方退役高階人員，也應以國家利益為重，避免成為相關吸收管道或是成為情蒐對象。雖然兩岸局勢春暖花開，但檯面下實則依舊暗潮洶湧，國安當局必須痛定思痛，以免大勢一去不復返。

（八十四）本院王委員幸男，針對陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將涉及共諜案，創下了國軍近六十年來最嚴重的通敵紀錄，其影響之深遠絕不可等閒視之。軍方對外說明時大幅限縮羅賢哲的業管範圍，無非是想淡化這樁共諜案造成的衝擊，顯示國防部並未將此一事件開誠布公於國人面前並真正面對問題檢討改進，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國防部總政戰局代局長王明我昨天表示，羅賢哲所接觸業管範圍僅屬軍種管理階層工作，非屬於機敏性技術層面的資料，業管範圍是一個點狀，對「博勝案」整個面所知有限。事實上真是如此嗎？

二、「博勝案」就是整合三軍所有通信與資訊資源，建立以「看得見、聽得到、能指揮」及「整合三軍戰力」為目標的聯合指管機制。「博勝案」的高階專責規劃與管理機制由參謀本部「通資次長室」負責，但其下的指管通資情監偵系統的專案實驗，則由各軍種通資單位或兵科學校進行研發。陸軍部分就是羅賢哲任處長的通信電子資訊處。

三、既然是要整合三軍戰力，就不可能是陸軍自己矇著頭自己玩，一定要三軍齊步，互相配合，如此能說羅賢哲接觸的「博勝案」業管範圍僅是「點」嗎？

四、另外，羅賢哲可能洩露的陸軍光纖分布圖，應就是二千年完成的國軍光纖通信系統的分布圖。這套光纖系統可結合國軍無線電通信與機動通信系統，形成複式配置、多重路徑。因採用光纖，所以可傳輸大量資料，使國軍由語音指揮通信時代進入視訊指揮通信時代，最重要的是，這是作戰時唯一不會被干擾的通信系統。如果光纖分布圖外洩，一開戰就被摧毀，屆時國軍將半聾半瞎。

五、除了「博勝案」外，各軍種通信電子資訊處還負責規畫電戰作為，而陸軍的電戰單位就隸屬羅賢哲曾任指揮官的通訊群。這意謂著，羅賢哲也掌握很多國軍電戰機密資料，這些資料都有可能已外洩給中共。

六、軍方對外說明時大幅限縮羅賢哲的業管範圍，無非是想淡化這樁共諜案造成的衝擊，看來羅賢哲共諜案這記悶棍真的把軍方打「啞」了，但是否能把軍方打醒，舊日昨軍方對外說明時大幅限縮羅賢哲的業管範圍，無非是想淡化這樁共諜案造成的衝擊，顯示國防部並未將此一事件開誠布公於國人面前並真正面對問題檢討改進。

（八十五）本院王委員幸男，針對內閣改組雖然號稱有感改組，但其實祇是補缺改組，其中讓人稍覺有感者，一是李鴻源接掌公共工程委員會，另一是至今仍懸而未決的朱敬一出任政務委員。馬政府如果真有決心打破用人祇講同質性、代表性與酬庸性的舊有格局，就該以功能為導向，大膽引進異質性人才，才能避免初期與民意嚴重疏離的執政危機，美牛風暴與莫拉

克災變，就是馬政府無感執政與執政失能情況再次出現，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬政府用人一向保守，初掌政權時，府院人事的組合以擁有高純度的藍色基因者為主，再搭配少數淺綠基因者略作點綴，以象徵所謂的全民政府。但這種組合的執政團隊，因為同質性太高，多數人相濡以沫的結果，不是傲慢到自以為是，就是集體催眠到自我感覺良好，很快就出現與民意嚴重疏離的執政危機，美牛風暴與莫拉克災變，就是馬政府無感執政與執政失能的證明。

二、吳敦義取劉兆玄而代之後，內閣之首雖然由技術官僚換為專業政客，但執政團隊的組合卻並未出現結構上的變化，府院人事的異質性不但仍然偏低，而且唯馬吳之命是從的府僚閣員，個個不動如山，經濟成長的假象數字，更成為少數不適任閣員的保命符。內閣中少數幾位略具異質性的閣員，例如楊志良與賴幸媛，不是政策被長官一再否決修正，就是被別有用心人士頻扯後腿，這次內閣改組前，楊志良毅然決定掛冠求去，以及賴幸媛被人背後放話即將下台，就是異質性閣員在馬吳團隊中至今仍處於權力邊緣的證明。

三、從治理的角度而言，一個同質性過高的執政團隊，雖可應付常態的治理，卻難以因應變局的治理。以歐巴馬為例，他剛上台時組成的執政團隊，雖然已被人比喻成有如林肯當年組成的敵對團隊，但一則為了因應國會改選後的國內政治變局，再則為了處理後金融危機時代的國際變局，歐巴馬仍然決定大幅更動白宮人事，而且他這波改組所延攬的人，個個都是敵對人士，改組後的白宮團隊比改組前更具異質性。

四、但馬吳的改組邏輯卻與歐巴馬正好相反。歐巴馬與馬英九雖都已決定競選連任，但歐巴馬尋求連任的前奏是大幅改組人事，馬英九卻是盡量維持人事穩定。另外，台、美兩國雖然都靠執政初期組成的團隊，驚險度過金融危機，但歐巴馬決定以全新的人事布局面對後金融危機時代，馬政府卻決定以同班人馬應付後金融危機與後 ECFA 時代的變局；簡單說，歐巴馬是以「改變再改變」尋求連任，馬英九卻是力求「穩定再穩定」。

五、穩定掛帥的邏輯讓府院這次人事改組出現三個特色：其一，改組以補缺為主，幅度小到不能再小，並非功能性的改組；其二，少數被公認老成馴化但並無謀國之能的閣員，仍然安居其位，可見也並非回應民意的改組；其三，執政團隊的異質性並未因改組而增加，有些人對異質性新血加入執政團隊，甚至更多所疑慮。

六、以朱敬一入閣為例，政務委員一職，雖被曾任此職不到一年的沈君山，調侃形容是「在前清是正二品，有資格戴雙眼花翎，乘紅呢大轎」，但政務委員終究還是個「正牌的特任官」，有心想要做事的人，例如沈君山的前任政委李國鼎，就曾在這個職位上做出許多成績。

七、但政務委員易為也難為，李國鼎當政委時，因為有效結合了科技與產業兩個不同領域的資源，才奠定了台灣現今科技產業的發展基礎；但自李國鼎後擔任科技政委者，卻少有人能具備像他那樣的能力，馬政府的六大新興產業之所以至今仍停留在紙上談兵階段，就不能不歸咎於內閣中缺少一位能結合科技與經濟的閣員；馬吳之所以相中朱敬一，以及期待他入閣扮演的角色功能，想必也是著眼於此。

八、但政壇近日卻傳言指稱，馬吳最初雖屬意朱敬一出任科技政委，但後來卻因故變卦，改為希望他接財經政委，如果傳言屬實，不但證明此次內閣改組果真是無感改組，既無感於內閣閣員專業不足之嚴重後果，更無感於科技產業未來發展之迫切所需，同時也證明了馬吳執政團隊，至今仍然怯於引進異質性的新血。

九、馬政府如果真有決心打破用人祇講同質性、代表性與酬庸性的舊有格局，就該以功能為導向，大膽引進異質性人才，才能避免初期與民意嚴重疏離的執政危機，美牛風暴與莫拉克災變，就是馬政府無感執政與執政失能情況再次出現。

（八十六）本院王委員幸男，針對日前菲律賓依據引渡條約，將含有台籍人士在內的詐欺嫌犯遣送中國。這個問題不僅顯示一中各表對台灣主權傷害的嚴重性，更開創台灣人民在第三國涉嫌犯罪將適用中國法律之先例，對國家主權與人民權益是何等嚴重，但外交部長竟然表示，本案國安會未曾討論，著實令人驚訝！而從目前國內所採取之對應與政府態度，又何能期待菲律賓會「嚴肅看待台灣」，特向行政院提出質詢。

說明：

一、針對至今菲國不致歉聲明，外交部表示將：(一)取消持有美加英申根簽證之菲籍人士，以網路登錄免簽證入境我國之待遇。(二)嚴格審查各類菲律賓勞工來台申請案件；(三)本週內召回駐菲律賓代表處代表李傳通返國報告。

二、然菲國將台灣人民引渡至中國之舉措，是史無前例的，除違背歷來慣例外，對台灣之衝擊是：無視我國存在之事實，更使我國民未來在任何第三國，均「有可能」因與中國人民衝突或行為結果及於中國，而遭引渡至中國之虞，使我國人民一出國門，不僅我國法律無從提供任何保障，且若中國堅持與施壓，甚或時時有受中國法律拘束之可能。如此先例，不計一切代價，定要迫使菲國道歉，以確保不致引發其他國家效尤。然政府上述舉措，態度曖昧，方向詭譎，似難達外交目的，茲分述如下：

三、首先，取消已持有歐美國家簽證之菲國人民來台之便利性，不知意義何在？恐是打擊錯誤。菲國雖相對貧窮，但不乏較富裕者，而已擁有歐美簽證人士，事實上即可是此等富裕人士，來台觀光，從事商務，應便利其進出，反而加以限制，難道來台觀光人士太多？

四、第二、台灣每年有七萬七千名菲籍勞工，並具有高度可替代性，此為我目前擁有較具制裁能力之籌碼。勞委會表示配合外交政策，將提高審核層至勞委會副主委以上；至於審核時間，根據《行政程序法》提到最高之四個月，亦即形同凍結菲勞來台四個月。然而《行政程序法》第三條第三項第一款明文規定：「有關外交行為」不適用《行政程序法》之規定，本次事件即因外交考量引發，因此無庸考量《行政程序法》之審核時間限制；應可強烈表示：「除已取得外勞聘僱許可、聘僱同一外勞及緊急事件案件外，『即刻起不再審核』菲籍勞工申請，直至菲國正式道歉，再行考量」，方足以顯示事態之嚴重與政府之決心。

五、第三、召回駐菲代表，一般人看來好似強硬，仔細分析，實是軟弱，甚至可能給菲國錯誤

信息。蓋與二〇〇八年「聯合號」事件相比，六月十四日外交部第〇八〇號新聞發佈之際，同時要求駐日代表「即刻返國」，十五日駐日代表即已回國，甚至有倘無滿意答案，駐日代表不用再回去之氣勢，如是始可稱「召回代表，表達不滿」。與之相較，二〇一一年二月七日外交部第〇二八號新聞稿是：「本週內召回我駐菲律賓代表處代表李傳通返國報告」，足足推延七天，好似暫緩國內怒氣，行禮如儀地等風平浪靜後，一切依舊，如此遷延與緩和，菲律賓恐將認定我國亦未嚴正看待此事。

六、本案踐踏我國主權，更開創台灣人民在第三國涉嫌犯罪將適用中國法律之先例，對國家主權與人民權益是何等嚴重，但外交部長竟然表示，本案國安會未曾討論，著實令人驚訝！而從目前國內所採取之對應與政府態度，又何能期待菲律賓會「嚴肅看待台灣」

（八十七）本院王委員幸男，針對當前兩岸情勢外弛內張，中國趁馬政府對中門戶大開之際，加緊對台統戰，不因兩岸交流而鬆手。中國對台灣軍情的掌握已危及台灣安全，對政經文化社會全方位的滲透，也已造成溫水煮青蛙的效應。昔日的「匪諜」造成中國國民黨政權兵敗如山倒；今日的共諜不只暴露台灣的軍事機密，還打擊台灣的國際關係。以中國謀台野心之烈，要解決台灣問題，必從台灣內部下手，在高階共諜案爆發之後，國人應強化敵我意識，不要著了對方的道，特向行政院提出質詢。

說明：

一、現役陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將，涉嫌洩漏極機密資料給中國，農曆春節前夕遭國防部高等軍事法院檢察署偵訊後，聲押獲准。羅賢哲不僅洩漏美國對台軍售極機密的「博勝案」，讓國軍防衛戰力出現破洞，還涉嫌利用駐美武官身分在美情蒐，損傷美台軍事互信，已對馬政府極極力爭取的軍購案投下變數。

二、軍檢調在羅賢哲辦公室共查獲國軍指管通情系統的「博勝案」、陸軍戰術區域通信系統的「陸區案」、採購阿帕契直升機的「天鷹專案」和代號「安捷專案」等極機密文件，以及陸軍埋在全台灣地下的光纖通信網路分布圖等檔案。可想而知，台海一旦發生戰事，共軍即可依據羅所提供的情報，炸掉光纖，國軍指管通情武功盡廢，後果難以想像。

三、負責戰時指揮三軍作戰的「博勝系統」，是由前美國總統柯林頓同意售台的美軍現役裝備，內容涉及許多高科技軟硬體，是只有在雙方有極高互信下才會達成的軍品交易。博勝系統被共軍掌握或破解，同樣對美軍造成威脅，難怪美方對此案亦高度關注。不僅如此，由於羅曾任職國際情報處，對今後美日台情報合作，勢必產生負面影響；一些擔心中國威脅而願意和台灣交換情資的亞太國家，也將因此對我失去信任，從而切斷情報聯繫，損失難以估計。

四、根據國防部的說法，羅賢哲早在九十一年到九十四年派駐國外時期就被中國吸收，但一直

到九十九年才被掌握通敵情資。九十七年羅賢哲由上校晉任少將時，安全查核也順利過關。令外界不解的是，羅遭大陸吸收長達九年之久，這期間國防部還派他赴美擔任武官職務長達四年，並持續替中國進行情蒐，也一再躲過軍中保防系統監控，甚至連軍中大規模肅貪行動也未發現他有不正常的金錢收入。九年當中，羅歷經六任國防部長，無人看穿這個掌握國家 A 級情報的軍官竟具共諜身分，顯示國安調查和軍中保防制度已全盤破功。

五、所謂物必自腐而虫生，瓦解敵人最有效的方法通常是從其內部下手，古今中外不乏這樣的例子，希臘神話中木馬屠城就是最典型的故事。國民黨當年兵敗如山倒，原因很多，其中最為關鍵的是，軍隊體系早已被共產黨澈底滲透，國民黨軍的一舉一動，都在對方掌握當中，這種戰爭怎麼打得贏？越南敗亡的歷史同樣殷鑑不遠，當年圍繞在西貢政府周邊高舉反共大旗的愛國人士，平常口號喊得比別人響亮，一旦越共兵臨城下，搖身一變成為紅朝新貴，他們的真正身份其實是北越間諜，只是因為善於偽裝，讓貪腐無能的西貢政權無所察覺。而羅賢哲則平素低調，循序升遷，也被同事視為好長官，有誰料到竟是五十年來最高階的共諜？

六、當前兩岸情勢外弛內張，中國趁馬政府對中門戶大開之際，加緊對台統戰，不因兩岸交流而鬆手。中國對台灣軍情的掌握已危及台灣安全，對政經文化社會全方位的滲透，也已造成溫水煮青蛙的效應。國共兩黨國家目標一致，兩黨一家親，以中國謀台野心之烈，要解決台灣問題，必從台灣內部下手，在高階共諜案爆發之後，國人應強化敵我意識，不要著了對方的道。

（八十八）本院王委員幸男，針對日前菲律賓依據引渡條約，將含有台籍人士在內的詐欺嫌犯遣送中國。這個問題不僅顯示一中各表對台灣主權傷害的嚴重性，同時也凸顯中方「反分裂法」國際實踐的下馬威，有意透過「法中有政」的手段，對馬政府升高政治談判的壓力。馬政府如為維持兩岸關係良好想大事化小，不僅戕害主權，更視國人生命安全於無物！特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬政府主張的一中各表，由於其前提承認台灣是中國的一部分，在全世界都接受一個中國就是中華人民共和國時，在台灣自我承認屬於中國時，很容易被中方援引要求其他國家確認其對台灣的主權。特別是菲律賓在去年經歷旅菲港人劫持事件導致中菲關係的惡化，會更特別在意中方看法。面對台灣質疑，菲方只要回以「兩岸自行協商誰代表中國」，我方就無法持續。由此可看出一中各表對台灣主權的嚴重侵蝕。

二、而中方以此事件也形同向世界宣示，雖然北京政府沒有直接統治台灣，但因對台灣有主權，所以對台灣人民也有司法管轄權，形同實踐反分裂法。此例一開，只要中國司法單位一起訴，就可援引該例，根據引渡條約要求遣返旅居該國的台灣民眾，嚴重影響台灣旅外民

眾的人身安全。

三、此事的微妙之處，在於這是事涉主權的司法案件，加上在第六次江陳會，雙方因是否訴諸國際仲裁使得馬政府最重視的投保協議破功，薄瑞光又提到中方意圖施壓美國簽第四公報，中方已接連幾次連賞馬政府耳光。從這些事件可看出，中國以一中各表將一中原則國際化，並以原非政治的犯罪與經濟事務，在「法中有政」、「經中有政」的情形下迫使馬政府面對政治談判議題，還加上施壓斷絕國際與台灣聯繫等作為。因此說中方沒有施壓政治談判是自欺欺人。

四、面對北京形同單方面啟動反分裂法，除了抗議菲方外，對中國如果不作聲就會被視為默認，更會使與台灣關係不深的國家效法菲律賓的前例。馬政府如為維持兩岸關係良好想大事化小，不僅戕害主權，更視國人生命安全於無物！

（八十九）本院王委員幸男，針對菲律賓將十四名台灣嫌犯送往中國審訊的事件至今仍方興未艾，近日政府又爆發了共諜案，陸軍司令部通信電子資訊處處長羅賢哲少將由於涉嫌將「博勝案」極機密資料交付中國，已經遭到高等軍事法院檢察署聲押獲准。一個是外交場域的全面潰敗，一個是軍方將領防衛意志的澈底崩潰，這兩起案例都指向中國針對台灣的外部與內部分別進行蠶食與滲透的工作，都已經發展到如臂使指的地步了。更為嚴重的是，究竟馬政府的具體對策何在？國人從政府的作為不僅完全看不出任何方向性與節奏感，甚至頗有國民黨是不是已經被共產黨「借殼上市」，否則怎麼會全然失去功能與角色的疑慮？特向行政院提出質詢。

說明：

一、如果政府不見了，成為有待全民協尋的失蹤人口，這個問題當然比中國採取什麼對台攻堅更為要緊。因為，無恃敵之不來，恃吾有以待之。如果原本應該為民守望的政府，既對失去了司法管轄權束手無策，又無法防止軍人投敵叛國，那麼根本就不需要敵人。就如前中共中央統戰部副部長張執一在一九八一年所寫的「在敵人心臟裡」，「敵人」其實早已進入了我們的心臟。

二、「在敵人心臟裡」講述的是一九四六年，中共派遣幹部潛入上海成立「上海局」，策反「蔣軍」以行裡應外合的詳細過往。現在，台灣有多少中國的地下人員不得而知，然未破獲的肯定比已破獲者多。更有甚者，在國民黨掄起「和平」大纛，在外交、國防、兩岸事務上執行「親善」政策下，台灣就諸多主權指標的自我鞏固，實質上已經儼然形同棄守，其形勢比當年的上海還要更加脆弱。

三、以這次菲律賓事件為例，去年十二月二十七日台灣十四名詐欺嫌犯遭中國公安與菲國調查局逮捕，我駐菲國代表處當時曾將訊息循級通報外交部、陸委會、國安會，直到二月二日這十四人被連夜送上中國的專機，外交交涉宣告失敗。這一個多月間，馬政府至少暴露了

好幾個環節的致命錯誤，第一，駐菲代表處、外交部是否輕忽大意、誤判情況？第二，基於本案跨部會的性質，國安會是否荒疏了協調整合責任？是否及時對總統提出諮詢建議？危機處理的因應方案在哪裡？是什麼時候完成的？第三，總統有沒有被蒙在鼓裡？若知情，是否延誤做出決策指示？總統府宣稱，總統在「第一時間」已經指示相關部會要審慎因應，這「第一時間」若是指二月二日這個「最後時間」，那麼這個政府已經麻痺癱瘓了。真相到底是什麼？上述流程，政府不應該到現在還對國人有所隱瞞，必須儘快提出檢討報告，並對失職者有所懲處。如果什麼都不做，還肯定所屬表現是「差強人意」，是否可稱馬政府從上到下蓄意自棄主權？

四、從二月二日消息曝光後到二月七日菲律賓發表遺憾卻未道歉的聲明，說明農曆春節假期間的第二階段外交交涉，馬政府依舊失敗，菲律賓以受害人與共犯皆為中國人，自認遣送中國的處置並無不當，並以兩岸簽有司法互助協議，主張兩岸可以共同處理本案。這是把國際糾紛弄成一中化，對台灣造成二度傷害。但馬政府的行政院長與外交部長卻連袂為菲國緩頰，全然不以為意，這是否可說這些國民黨閣員已經將中國聯手國際打壓「內化」了？

五、由此來看新近爆發的共諜案，遭收押的陸軍少將涉嫌將攸關國軍聯合作戰指揮通信網路，並可與美軍太平洋司令部系統連線的「博勝案」洩漏給中國，若經調查屬實，對於一個軍人來說，這是在行動上繳械投降、背棄國家。總統府又說總統已指示要依法嚴辦，絕不寬貸。但是相對於一票文官，如果在精神上也繳械投降、鼓吹休兵，或者根本當政者自始在意識形態上早就已經帶頭示範繳械投降了，其危害會小於共諜嗎？這又該如何嚴辦？豈能寬貸？過去，台灣的政治形態若被稱為「藍綠對決」，現在，這個形容已經不再貼切。藍，幾乎讓大家忘了其存在，顯著的，是「紅綠對決」。那麼，藍到哪裡去了？是基本上變成了紅，或是被紅給蓋壓稀釋了？「在敵人心臟裡」或堪玩味再三。

（九十）本院林委員鴻池，針對去年五都正式升格後，中央主計處的統計資料仍維持「台北縣」、「台中縣」「台南縣」、「高雄縣」的分類，有鑑於台北縣單獨升格為「新北市」，轄區並未更動，不像其他直轄市行政區有調整，統計資料需要再彙整，爰建議行政院主計處儘速將「縣市指標」等其他政府統計有關「台北縣」的名稱，為「新北市」，特向行政院提出質詢。

說明：

一、去年 12 月 25 日台灣行政區正式進入五都格局，除了原本的北高兩市外，新增新北市、台中市、台南市。

二、主計處網頁有關「縣市指標」的統計資料仍維持未升格前的分類。

三、主計處未作調整的原因，一方面五都有行政區域的更動，無法立即彙整資料，二方面，100 年資料未調查；不過，新北市的部分因為是「單獨升格」，行政區域都未調整，沒有上述之困擾。

四、本席建議行政院主計處儘速將「縣市指標」等其他政府統計有關「台北縣」的名稱，改為「新北市」。

立法院第 7 屆第 7 會期第 2 次會議議事錄

時　　間　中華民國 100 年 2 月 25 日（星期五）上午 9 時 1 分至 9 時 56 分、10 時 2 分至 12 時 11 分、下午 2 時 30 分至 5 時 54 分

3月1日（星期二）上午9時2分至12時20分、下午1時51分至2時11分、2時30分至6時2分

地　　點　本院議場

出席委員　曹爾忠　黃仁杼　鄭金玲　林炳坤　呂學樟　楊仁福　趙麗雲
謝國樑　黃義交　李明星　羅淑蕾　陳亭妃　楊瓊瓔　江義雄
翁重鈞　林滄敏　郭素春　翁金珠　劉盛良　潘維剛　羅明才
鄭汝芬　林鴻池　林淑芬　林郁方　吳清池　簡東明　賴士葆
黃偉哲　費鴻泰　鄭麗文　劉銓忠　蔣乃辛　邱　毅　蔡同榮
張慶忠　徐少萍　蔣孝嚴　陳根德　郭榮宗　彭紹瑾　王幸男
王金平　曾永權　廖婉汝　吳育昇　朱鳳芝　李鴻鈞　高志鵬
盧嘉辰　田秋堇　賴坤成　周守訓　洪秀柱　高金素梅　帥化民
孫大千　林德福　陳　杰　徐耀昌　黃志雄　康世儒　王進士
蔡正元　葉宜津　侯彩鳳　張嘉郡　陳淑慧　蔡錦隆　涂醒哲
黃淑英　蔡煌瑯　潘孟安　蘇震清　王廷升　陳明文　郭玟成
丁守中　陳節如　李俊毅　余　天　張顯耀　陳秀卿　管碧玲
楊麗環　陳福海　顏清標　林建榮　紀國棟　林益世　黃昭順
簡肇棟　許舒博　陳　瑩　李復興　蕭景田　柯建銘　馬文君
江玲君　薛　凌　余政道　林明溱　李慶華　盧秀燕　鍾紹和
委員出席　105人

請假委員　劉建國　孔文吉　廖國棟　邱議瑩
委員請假　4人

列席官員　行　政　院　院　長　吳敦義
行　政　院　副　院　長　陳　冲
內　政　部　部　長　江宜樺
外　交　部　部　長　楊進添（3月1日上午9時至12時請假，由沈政務次長呂巡代表列席）
國　防　部　部　長　高華柱
財　政　部　部　長　李述德
教　育　部　部　長　吳清基
法　務　部　部　長　曾勇夫
經　濟　部　部　長　施顏祥

交通部部長	毛治國
僑務委員會委員長	吳英毅
蒙藏委員會委員長	羅瑩雪
行政院政務委員	尹啟銘
行政院政務委員	曾志朗（3月1日請假）
行政院政務委員	張進福
行政院政務委員	薛承泰
行政院政務委員	梁啟源（2月25日列席）
行政院政務委員	林政則
行政院政務委員	朱敬一（3月1日列席）
中央銀行總裁	彭淮南（2月25日請假，由周副總裁阿定代表列席）
行政院主計處主計長	石素梅
國立故宮博物院院長	周功鑫
行政院經濟建設委員會主任委員	劉憶如（2月25日請假，由胡副主任委員仲英代表列席）
行政院大陸委員會主任委員	賴幸媛
行政院農業委員會主任委員	陳武雄
行政院文化建設委員會主任委員	盛治仁
行政院勞工委員會主任委員	王如玄
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員	曾金陵
行政院國家科學委員會主任委員	李羅權
行政院原子能委員會主任委員	蔡春鴻
行政院研究發展考核委員會主任委員	朱景鵬
行政院青年輔導委員會主任委員	李允傑
行政院公平交易委員會主任委員	吳秀明
行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員	范良銹
行政院原住民族委員會主任委員	孫大川

行政院體育委員會主任委員　戴遐齡
行政院客家委員會主任委員　黃玉振
中央選舉委員會主任委員　張博雅
行政院金融監督管理委員會主任委員　陳裕璋
國家通訊傳播委員會主任委員　蘇　蘅
行政院人事行政局局長　吳泰成
行政院新聞局局長　江啟臣
行政院衛生署署長　邱文達
行政院環境保護署署長　沈世宏
行政院海岸巡防署署長　王進旺
行政院秘書長　林中森

（列席時間：2月25日上午9時1分至9時56分、10時2分至12時11分、下午2時30分至5時54分
3月1日上午9時2分至12時20分、下午2時30分至6時2分）

主席　院長　王金平（2月25日上午10時2分至11時39分）
副院長　曾永權（2月25日上午9時1分至9時56分、11時40分至12時11分、下午2時30分至5時54分、3月1日上午9時2分至12時20分、下午1時51分至2時11分、2時30分至6時2分）

列席　秘書長　林錫山（2月25日上午9時1分至9時56分、10時2分至12時11分、3月1日上午10時14分至12時20分）
副秘書長　周萬來（2月25日下午2時30分至5時54分、3月1日上午9時2分至10時13分、下午1時51分至2時11分、2時30分至6時2分）

紀錄　議事處副處長　高明秋
議事處簡任秘書　周孝政
議事處簡任編審　張家興
議事處簡任編審　張智為
議事處科長　郭明政
公報處處長　劉錦章

報告事項

一、宣讀本院第7屆第7會期第1次會議議事錄。

決定：確定。

二、本院委員趙麗雲等20人擬具「科學技術基本法第十四條條文修正草案」，請審議案。

決定：交教育及文化委員會審查。

三、本院委員張顯耀等30人擬具「特種勤務條例草案」，請審議案。

決定：退回程序委員會重新提出。

四、本院委員蔡錦隆等17人擬具「環境影響評估法第十四條條文修正草案」，請審議案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五、本院委員張嘉郡等21人擬具「農田水利會組織通則第十九條之二條文修正草案」，請審議案。

決定：退回程序委員會重新提出。

六、行政院函請審議「保險法部分條文修正草案」案。

決定：交財政委員會審查。

七、行政院函請審議「華僑身分證明條例部分條文修正草案」案。

決定：交外交及國防委員會審查。

八、(密)行政院衛生署函送「臺灣食品藥物管理局與奧地利健康暨食品安全署食品安全合作瞭解備忘錄」簽署約本英文影本，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會。

九、(密)行政院衛生署函送「臺灣食品藥物管理局與奧地利健康暨食品安全署食品安全合作瞭解備忘錄」簽署約本中譯本影本，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會。

十、監察院函送有關「三一九槍擊事件真相調查特別委員會函，為前行政院院長張俊雄等違法亂紀，擅頒要點通令所屬機關及人員抵制真調會調查，違法濫權、破壞法治，涉有違失」案之調查意見，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

十一、內政部函，為100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，針對該部歲出預算第1目「戶政業務」中「強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫」3億7,000萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交內政委員會處理。

十二、內政部函，為100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，針對該部營建署歲出預算第1目「營建業務」第1節「都市及工業區更新計畫」12億6,800萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交內政委員會處理。

十三、內政部函，為100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，針對該部營建署歲出預算第2目「道路建設及養護」第1節「優質生活設施」107億7,800萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交內政委員會處理。

十四、行政院青年輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，有關該會第2目「青年輔導工作」第3節「擴大青年公共參與」8,137萬1,000元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

十五、行政院青年輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第2目「青年輔導工作」第2節「提升青年就業力及青年就業接軌服務」1,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

十六、行政院青年輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會「業務費」800萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

十七、行政院青年輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，有關該會第2目「青年輔導工作」第4節「青年國際志工參與及青年壯遊」凍結原列4,250萬7,000元之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

十八、行政院青年輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第2目「青年輔導工作」第1節「青年創業輔導與創業理念培育」1,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

十九、行政院青年輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第3目「職業訓練」500萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

二十、法務部函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該部行政執行署及所屬「人事費—獎金」中「其他業務獎金」6,818萬2千元之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交司法及法制委員會處理。

二十一、法務部函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該部行政執行署及所屬「一般事務費」2億0,599萬5千元之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交司法及法制委員會處理。

二十二、行政院衛生署函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該署「健全醫療衛生體系－醫院評鑑相關計畫」經費500萬元，檢送辦理情形，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會處理。

二十三、行政院消費者保護委員會函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該會100年度施政計畫相關績效衡量指標及目標值調整情形書面報告，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會處理。

二十四、國立故宮博物院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第4目「資訊管理」中「拓展台灣數位典藏計畫－故宮精緻文物數位博物館知識庫建置計畫」400萬元預算解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

二十五、國立故宮博物院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第1目「一般行政」5億2,976萬3千元凍結五分之一預算解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

二十六、國立故宮博物院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第8目「一般建築及設備」第1節「營建工程」5,937萬4千元凍結五分之一預算解凍專案報告，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

二十七、國立故宮博物院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第4目「資訊管理」中「軟硬體設備」160萬6千元預算解凍書面報告，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

二十八、國立故宮博物院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第4目「資訊管理」中「文創產業發展第二期計畫－提供科技與人文跨領域文創環境計畫」600萬元預算解凍書面報告，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

二十九、行政院海岸巡防署函，為100年度中央政府總預算，有關該署主管海岸巡防署第2目及海洋巡防總局第2目之決議，請安排報告，請查照案。

決定：交內政委員會處理。

三十、國家通訊傳播委員會函，為100年度中央政府總預算決議，有關該會「一般行政」5億9,023萬1,000元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

三十一、國家通訊傳播委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會「一般行政－人員維持費」四分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交交通委員會處理。

三十二、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第5目第1節「視覺藝術之策劃與推動」3,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

三十三、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第6目中「國際文化交流推展」之「推動臺灣獎計畫」原列2,000萬元之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

三十四、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第7目第2節「工藝研究發展中心業務」1,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

三十五、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第2目第2節之「文化創意產業推動與輔導計畫」項下「多元資金挹注計畫」原列1億1,750萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

三十六、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第2目第1節「文化發展策劃與推動」項下「文化發展之評估與推動」捐助財團法人國家文化藝術基金會

3,800萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

三十七、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第2目第2節「文化創意產業發展計畫」之「產業集聚效應計畫」原列5億4,400萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

三十八、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第2目第2節「文化創意產業發展計畫」之「文化創意產業發展法業務推展」原列4,500萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

三十九、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第2目第3節「文化設施規劃與設置」之「充實縣市文化設施」原列13億5,253萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第2目第2節「文化創意產業發展計畫」1億元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十一、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第2目第3節「文化設施規劃與設置」中「北部流行音樂中心計畫」5,700萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十二、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第2目第3節「文化設施規劃與設置」中「海洋文化及流行音樂中心計畫」2,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十三、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第4目「社區營造業務」3,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十四、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第5目第2節「美術館業務」3,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十五、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第5目第3節「表演藝術之策劃與推動」中「表演藝術活動之推展暨演藝團隊分級獎助計畫」5,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十六、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第5目第3節

「表演藝術之策劃與推動」中「建國一百周年慶祝活動」原列19億1,626萬7,000元之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

四十七、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會及所屬第5目第5節「衛武營藝術文化中心籌備業務」1億元，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十八、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第4目「社區營造業務」之「地方文化館第二期計畫」原列3億2,090萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

四十九、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第5目第3節之「表演藝術活動之推展暨演藝團隊分級獎助計畫」項下「辦理活化縣市文化中心劇場營運計畫」原列1億元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

五十、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第6目之「國際文化交流推展」項下「推動台灣書院計畫」原列2,000萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十一、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第6目之「國際文化交流推展」項下「慶祝建國一百年」原列6,500萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十二、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會及所屬第7目第1節「文化資產總管理處籌備業務」原列11億4,429萬元，凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

五十三、行政院文化建設委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會所編「建國一百周年慶祝活動」相關預算凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十四、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「推展國際體育」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十五、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「一般行政」凍結1,000萬元預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十六、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「整建運動設施」凍結四分

之一預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十七、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「推展全民運動」之「打造運動島計畫」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十八、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「推展競技運動」之「健全全國性體育團體培訓機制」凍結四分之一預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

五十九、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「推展競技運動」之「振興棒球運動總計畫」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

六十、行政院體育委員會函，為100年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，該會「自行車道路網建置」預算凍結五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

六十一、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「推展競技運動」凍結8,000萬元預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

六十二、行政院體育委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會「推展全民運動」凍結五分之一預算，請安排報告，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

六十三、中央研究院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院「設備及投資」凍結2億元之書面報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

六十四、中央研究院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院「派員出國計畫」凍結2,000萬元之書面報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

六十五、中央研究院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第4目第1節「營建工程」凍結2,000萬元之書面報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

六十六、中央研究院函，為100年度中央政府總預算決議，檢送該院第4目第1節「營建工程」中「院區入口意象改造工程」凍結1,000萬元之書面報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。

六十七、行政院金融監督管理委員會函送該會針對100年度以後金融業營業稅稅款專款撥供金融業賠款特別準備金之運用期限及額度相關資料，請查照案。

決定：交財政委員會處理。

六十八、行政院國軍退除役官兵輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第8目「林區及農場永續經營」編列經費1,200萬元之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交外交及國防委員會處理。

六十九、行政院國軍退除役官兵輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第7目「榮民醫療照護」項下除「對榮民及特定醫療體系之補助」科目外之其他經費之五分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交外交及國防委員會處理。

七十、行政院國軍退除役官兵輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第6目「退除役官兵輔導業務」項下「業務費」經費1億0,256萬8,000元之四分之一，請安排報告，請查照案。

決定：交外交及國防委員會處理。

七十一、行政院國軍退除役官兵輔導委員會函，為100年度中央政府總預算決議，凍結該會第3目「榮民及榮眷健康保險」項下「榮民健保部分負擔醫療經費」預算1,000萬元，請安排報告，請查照案。

決定：交外交及國防委員會處理。

七十二、僑務委員會函，為100年度中央政府總預算決議，該會主管「芝加哥華僑文教服務中心購置計畫」及「華僑文教中心服務工作」預算凍結5,781萬4,000元，請安排報告，請查照案。

決定：交外交及國防委員會處理。

七十三、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函為99年度中央政府總預算之決議，檢送該署第3目「綜合計畫」第1節「綜合企劃」項下「環境影響評估」預算凍結五分之一之書面報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十四、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付處理行政院環境保護署函為99年度中央政府總預算之決議，檢送該署第3目「綜合計畫」第1節「綜合企劃」項下「環境影響評估」預算凍結五分之一之書面報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十五、本院司法及法制委員會函，為院會交付處理司法院函為99年度財團法人法律扶助基金會預算之決議，有關該會預算業務總支出凍結二分之一報告案，業經處理完竣，准予動支，請查照案。

七十六、本院交通委員會函，為院會交付該會審查交通部、交通部與內政部會銜、交通部與行政院農業委員會會銜、行政院公共工程委員會、行政院公共工程委員會與行政院環境保護署會銜及國家通訊傳播委員會等函送之行政命令9件，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

七十七、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送廢止「植物或植物產品運出金門馬祖地區檢查辦法」案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

七十八、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「緊急時期石油處置辦法」部分條文

案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

七十九、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「汽電共生系統實施辦法」第二十一條條文案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送修正「農藥許可證申請及核發辦法」案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十一、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「商品先行放行辦法」部分條文案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十二、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「限制輸入貨品表」CCC0302.69.99.80-8「生鮮或冷藏河魨（豚）」等5項貨品輸入規定之公告案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十三、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院函送「再生能源發展基金收支保管及運用辦法」案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十四、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」第二條、第四條及第十四條條文案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十五、本院經濟委員會函，為院會交付審查行政院農業委員會函送修正「全國農業金庫獨立董事監察人及授信審議委員應具備資格條件準則」第三條條文案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十六、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」第三條、第十七條及第十八條條文案，業經本院第7屆第6會期第2次會議決定：展延審查期限，復逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十七、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付該會審查行政院勞工委員會函送修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」部分條文等4案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十八、本院社會福利及衛生環境委員會函，為院會交付該會審查行政院環境保護署函送修正「應裝置即時追蹤系統之事業廢棄物清運機具」之公告等17案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

八十九、本院教育及文化委員會函，為院會交付該會審查行政院文化建設委員會函送修正「行政院文化建設委員會獎勵出資獎助文化藝術事業者辦法」等4案，均已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

九十、本院內政委員會報告審查台中縣和平鄉平地住民權益促進會為「原住民族基木法草案」涉及原住民族自治權及土地架構問題，嚴重侵害山地區平地人基本人權及生存權，特提出嚴重抗議與建議請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十一、本院內政委員會報告審查江滿福先生建請制定原住民保留地開發管理之法案，俾便原住民養子女辦理繼承請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十二、本院內政委員會報告審查賈玉如女士為陳請修正「總統副總統選舉罷免法」及施行細則，增訂有關參選人之候選資格請願，經審查結果，不成為議案案。

九十三、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為就行政院版「建築師法修正草案」，仍將窒礙難行之條文包裹其中，建請回復98年12月11日修法前之條文請願文書乙份，經審查結果，不成為議案案。

九十四、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為對委員黃昭順等擬具之「建築師法部分條文修正草案」提出質疑請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十五、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為就委員黃昭順等擬具之「建築師法部分條文修正草案」補充陳述意見請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十六、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為對「建築師法修正草案」抒發已見請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十七、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為建請廢止98年12月11日修正通過之「建築師法」條文請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十八、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為有關行政院版「建築師法修正草案」，內容諸多與憲法不符，陳請公決請願案，經審查結果，不成為議案案。

九十九、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為行政院99年7月29日行政院會通過之「建築師法修正草案」違背法律，建請撤銷請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇〇、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為有關「不動產估價師法」第十四條第二項及第四十一條違憲乙事，陳請公決請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇一、本院內政委員會報告審查呂寬恕先生為建請修正「不動產估價師法」第十四條第二項及第四十一條條文請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇二、本院內政委員會報告審查陳雅嫻女士為請速修訂「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」之不合理條文請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇三、本院內政委員會報告審查陳雅嫻女士為建請速修正「政治獻金法」有關捐獻金額，及修正「選罷法」作票之嚴懲辦法請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇四、本院內政委員會報告審查陳雅嫻女士為建請主辦「台灣是否回歸中國」之全國性公投請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇五、本院內政委員會報告審查陳雅嫺女士為建請制定不明黨產討回、充公之懲處辦法及細則請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇六、本院內政委員會報告審查楊宙明先生為建請儘速修正「土地法」第四十四條第五款條文請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇七、本院內政委員會報告審查楊宙明先生為建請修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十六條條文」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一〇八、本院內政委員會報告審查陳才興先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」乙案，經審查結果，不成為議案案。

一〇九、本院內政委員會報告審查台灣農地政策受害人協會為對「耕地三七五減租條例修正草案」第十九條條文提出意見請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一〇、本院內政委員會報告審查呂學良先生為繼承之祭祀公業土地被國家假立法徵收之名，行沒收充公之實，為保祭祀公業派下員權利，建請修正「土地徵收條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一一、本院內政委員會報告審查蔡子協先生為建請修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，清楚規範真槍與玩具槍，並明定24焦耳為超速基準請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一二、本院內政委員會報告審查葉潤美先生為建請制定「政黨利益迴避法」，以杜絕不法情事請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一三、本院內政委員會報告審查柯立福先生為建請適度修正「公職人員選舉罷免法」，使公職人員能專心為國家、人民服務請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一四、本院內政委員會報告審查王伯群先生為建請修正「戶籍法」第三條條文請願案　，經審查結果，不成為議案案。

一一五、本院內政委員會報告審查江正德先生等為建請修正「祭祀公業條例」第五十條條文後段請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一六、本院內政委員會報告審查台灣省當舖商業同業公會聯合會等為「當舖業法第十一條第二項及第二十條修正草案」，使當舖業者營運面臨重大傷害事陳情案，經審查結果，不成為議案案。

一一七、本院內政委員會報告審查謝振淳先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一八、本院內政委員會報告審查多杰先生等為請修改相關法令，協助渠等藏族無國籍人士取得合法居留身分請願案，經審查結果，不成為議案案。

一一九、本院內政委員會報告審查陳妍伶女士為陳請修正「姓名條例」，改名不要設限請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二〇、本院內政委員會報告審查中華民國鄉鎮市民代表會聯合總會檢送該會98年度全國業務研討會議決案，建請修正「地方民意代表費用支給及村里長補助費補助條例第三條條文」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二一、本院內政委員會報告審查林顯堃先生為陳請「廢除耕地三七五減租條例」請願案，經審查

結果，不成為議案案。

一二二、本院內政委員會報告審查中華兩岸婚姻協調促進會為有關陸配在台逾期居留，建請比照移民法修法，改以科處罰金、重新申請居留或得逕行強制出境請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二三、本院內政委員會報告審查游書崇先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二四、本院內政委員會報告審查江墩鑛先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二五、本院內政委員會報告審查江轍東先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二六、本院內政委員會報告審查陳才興先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二七、本院內政委員會報告審查方思然先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二八、本院內政委員會報告審查楊明政先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一二九、本院內政委員會報告審查楊武雄先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三〇、本院內政委員會報告審查林柏堯先生為陳請廢除「耕地三七五減租條例」請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三一、本院內政委員會報告審查李南宏先生為有關墾丁地區劃設為國家公園之適法性及其內三萬餘居民權益問題，並請廢棄今年5月31日內政委員會附帶決議第3案不予處理之決定請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三二、本院內政委員會報告審查王思明先生為有關墾丁地區劃設為國家公園之適法性及其內三萬餘居民權益問題，並請廢棄今年5月31日內政委員會附帶決議第3案不予處理之決定請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三三、本院內政委員會報告審查臺灣省建築師公會為「建築師法修正草案」尚有許多條文與業界在執行、管理上諸多不合，建請予以審慎處理請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三四、本院內政委員會報告審查高雄縣政府為建請修正「莫拉克颱風災後重建特別條例」，以使莫拉克特別預算也能運用在其後的重大風災和水災請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三五、本院內政委員會報告審查中華佛教比丘尼協進會檢呈全國佛教團體協商版之「宗教團體法修正草案」，以供本院協商審議請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三六、本院內政委員會報告審查台北市當舖公會等為不服本院內政、財政兩委員會未召開公聽會，普徵業者意見，聯席會決議將「當舖業法」中有關年利率及倉棧費用兩項降幅高達73%事陳情請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三七、本院內政委員會報告審查林榮源先生為「三七五減租條例」與「土地稅法」第二十二條條文已背離原有之立法精神，陳請修法請願案，經審查結果，不成為議案案。

一三八、行政院函送蔣委員乃辛等提案為鑒於國內國際級比賽場館不足，不但影響我國申辦國際賽會機會，也減少選手在國內展現培訓成效，建請儘速規劃興建國內國際級賽會場館，落實體育人才培訓，振興體育政策一案之研處情形，請查照案。

一三九、行政院函送蔣委員乃辛等提案為維護金融商品投資者的權益，落實金融商品資訊公開與專業知識之分享，建請成立專責金融消費者保護機構，儘速訂定金融消費者保護法；並加強金融機構財務的公開化，及理專專業知能與職業道德的監理與控管，嚴格落實金融商品資訊的揭露與告知一案之研處情形，請查照案。

一四〇、行政院函送蔣委員乃辛等提案為基於國家經濟發展成果應與全民共享之原則，建請慎重考慮全民調薪，讓全民確實感受景氣回溫、經濟復甦成效一案之研處情形，請查照案。

一四一、行政院函送蔣委員乃辛等提案為維護消費者權益，建請督責NCC儘速完成行動上網定型化契約，尤其是因業者問題而無法上網或上網不順則不得收取違約金，並訂定違約金上限、連線中斷或不能提供服務時的解約條件等；NCC亦應要求業者針對違約金金額之合理性進行檢討，並採取隨使用時間遞減的原則，方符合公平性一案之研處情形，請查照案。

一四二、行政院函送賴委員士葆等提案為保障民眾就醫權利，釐清醫院收費之合理性，建請衛生署調查加入健保之醫療院所各項民眾自費項目是否合理，並訂定統一收費標準且公告之一案之研處情形，請查照案。

一四三、行政院函送賴委員士葆等提案為保護兒童上網安全，建請教育部限期於3個月內，針對國中、小學童，訂定資訊素養相關課程之必修時數辦法，以保障兒少對於網路資訊使用的安全性一案之研處情形，請查照案。

一四四、行政院函送賴委員士葆等提案為提供國家公園旅客通訊的方便性，並增加觀光客旅遊的安全性，建請相關單位限期於3個月內完成提高台灣本島國家公園行動電話通訊基礎建設普及率至8成以上之規劃一案之研處情形，請查照案。

一四五、行政院函送陳委員淑慧等提案為加強研發投資，提升科技實力與國家競爭力，建請行政院國家科學委員會，逐年提高研發經費，並輔導民間企業積極投入研發，使我國研發經費占GDP的比例於2012年達到3%的國際水準一案之研處情形，請查照案。

一四六、行政院函送陳委員淑慧等提案為推動台灣的觀光文化事業，提升台灣觀光文化意象，建請積極研訂具體計畫，配合建國一百年相關紀念活動，加強故宮文物之國際行銷，以推展台灣國際能見度與優質觀光文化一案之研處情形，請查照案。

一四七、行政院函送徐委員少萍等提案為基隆貨櫃車重壓市區道路造成路面凹陷，基隆市政府於第2次市港建設會議，提案請基隆港務局撥款3,000多萬元補助基隆市政府整修道路，及補助350萬元加強清洗掃街，惟該局囿於經費有法定上限，無法全額補助，建請交通部以專案方式撥款協處不足經費一案之研處情形，請查照案。

一四八、行政院函送徐委員少萍等提案為臺北市、新北市、臺中市、臺南市及高雄市均將成為直轄

市，桃園縣也將成為準直轄市，建請從國家整體發展與宏觀角度，召集專家、學者成立專案小組，對於基隆市併入「臺北市」進行整體考量與研究一案之研處情形，請查照案。

一四九、行政院函送侯委員彩鳳等提案為鑒於低劑量維生素產品，其成份、含量及用途如符合食品衛生管理規定者，未來將由藥品改為食品管理，並擬於101年5月1日全面廢止該等藥品許可證；基於信賴保護原則，建請衛生署將99年9月9日公告前取得維生素製劑之藥品許可證，其有效日期以許可證所載之有效日期為最終日期，若於該公告日期後取得之藥品許可證，有效日期為101年4月30日一案之研處情形，請查照案。

一五〇、行政院函送侯委員彩鳳等提案為行政院勞工委員會擬於100年繼續提撥200億元，實施勞保低利紓困貸款，然貸款額度僅有10萬元，貸款利率則還未確定，建請該會研議提高每人最高可紓貸額度至15萬元，貸款利率比照99年1.38%，且代辦手續費亦不得高於99年之0.3%，以救助真正需要幫助的勞工朋友，替失業勞工解決燃眉之急一案之研處情形，請查照案。

一五一、行政院函送趙委員麗雲等提案為建請行政院新聞局參考發展觀光條例第35條之規定，修正相關法規賦予電影產業主管機關整合各部會及地方資源之法源依據，俾積極推動電影產業起飛，以帶動文化創意產業的蓬勃發展一案之研處情形，請查照案。

一五二、行政院函送趙委員麗雲等提案為鑑於推展國際醫療不僅能促進國家觀光產業和醫療產業的快速成長，帶動國家經濟競爭力，其所產生之境外醫療稅賦若能挹注於健保，更能為我國長年虧損的健保找到另一個抒解財務的資源，建請衛生主管機關儘速推動國際醫療立（修）法及配套規範等法制作業，以順利設置國際醫療專區，及開展國際醫療業務一案之研處情形，請查照案。

一五三、行政院函送趙委員麗雲等提案為建請國防部考量恢復國軍體育專設組織，並充實其人力，俾積極有效推展國軍體育，體能及戰技訓練相關事務一案之研處情形，請查照案。

一五四、行政院函送鄭委員麗文等提案為針對「無戶籍國民」享受不到應有的社會福利，也沒有健康保險，建請於建國百年時，推動大赦黑戶，讓擁有國籍者就是公民一案之研處情形，請查照案。

一五五、行政院函送廖委員婉汝等提案為增加農漁民之經濟收入，保障渠等生活，建請准許農漁產加工品比照直接銷售農漁產品免予課稅一案之研處情形，請查照案。

一五六、行政院函送黃委員偉哲等提案為現行網際網路論壇普及，然近日卻頻傳有當事人主動發表爭議性言論，誘使網友對其言論撻伐，爾後再向多位發表攻擊言論之網友提起誹謗罪告訴，導致網友們應訊不暇並從中謀取民事和解金之情事，建請主管單位儘速研擬對策，杜絕此種戕害言論自由或濫行興訟之人，並加以適當勸阻或制裁一案之研處情形，請查照案。

一五七、行政院函送黃委員偉哲等提案為鑑於所得稅法第17條「列舉扣除額」，有關「購買自用住宅而向金融機構借款所支付之利息，每一申報戶每年扣除數額以三十萬元為限」規定，導致現行實務中，有「購屋後始為貸款」或「貸款後始為購屋」者，屢遭國稅局排除，頗有不公，建請主管機關儘速檢討，並提出適切之解釋一案之研處情形，請查照案。

一五八、行政院函送馬委員文君等提案為針對勞保局為配合勞退新制個人專戶的勞工朋友生活化與

便利性，特別委託4家銀行推動類似金融卡概念所設計「勞動保障卡」，惟似有變相替特定銀行推廣信用卡之嫌，且上述銀行多集中都會區域設置櫃員機，對於許多勞動朋友頗感不便，建請政府相關單位重新檢討此項措施，儘速研議將各地郵局納入查詢服務據點一案之研處情形，請查照案。

一五九、行政院函送馬委員文君等提案為鑑於目前流通市面的新台幣鈔券屬於棉質材質，容易滋生細菌且污損率極高，為符合國際貨幣潮流趨勢，建請行政院研議於慶祝建國百年所發行流通百元鈔券上，採用聚合物材質鈔券，再以循序漸進方式，全面採用聚合物材質鈔券一案之研處情形，請查照案。

一六〇、行政院函送黃委員淑英等提案為保障民眾健康，建請衛生署於民國100年施行的新制醫院評鑑基準中，將醫事人力配置列為必要項目，以確保醫療品質及民眾就醫安全一案之研處情形，請查照案。

一六一、行政院函送黃委員淑英等提案為歐盟、美國及墨西哥，已先後禁止海豹製品輸入；其次，海豹油製品除在功效上非不可取替，然多數廠商於銷售上常以宣稱醫療效能或誇大不實之廣告吸引民眾購買，有違反食品衛生管理法第19條之虞，建請研議依據野生動物保育法第26條規定公告禁止海豹產製品輸入之可行性，並加強查核不實廣告一案之研處情形，請查照案。

一六二、行政院函送管委員碧玲等提案為漸凍人、類漸凍人生命的維持需要多種醫療輔助儀器的運作，其照護需求與一般病人不同，建請衛生署比照台北忠孝醫院在國內中區、南區各設1「漸凍人照護示範中心」，以照顧中南部之漸凍人，維持其生存尊嚴一案之研處情形，請查照案。

一六三、行政院函送羅委員明才等提案為因應新、港交易國際化趨勢以及兩岸ECFA生效，建請行政院及金管會相關單位研議應對措施，包含可否開放台灣市場買賣港、陸、日、韓、新等亞太地區國家的證券，提升台灣市場交易系統等，以提升台灣在亞洲地區的金融地位暨競爭力一案之研處情形，請查照案。

一六四、行政院函送潘委員孟安等提案為國立高雄師範大學客家文化研究所，可能面臨與其他系所合併，甚至消失不復存在之命運，建請教育部秉持客家基本法第11條之精神，主動積極解決該所新聘或調撥師資員額問題，協助其繼續獨立存在一案之研處情形，請查照案。

一六五、行政院函送劉委員建國等提案為宣導環保正確觀念、凸顯濁水溪之重要性，建請環保署於慶祝「建國百年」之際，假濁水溪畔舉辦「環保家園，百年好河」河川關懷系列活動一案之研處情形，請查照案。

一六六、行政院函送曹委員爾忠等提案為使運動變成日常習慣、提振運動風氣，建請行政院體委會全面檢討馬祖體育設施，結合軍民資源，共同打造馬祖成為「運動休閒觀光島」一案之研處情形，請查照案。

一六七、行政院函送郭委員素春等提案為使醫病關係正常化，減少醫護人員與病患家屬間之衝突，建請中央主管機關儘速研議「醫療糾紛處理」之相關法令，以緩解緊張之醫病關係一案之研處情形，請查照案。

一六八、行政院函送郭委員素春等提案為我國近十年天災地變不斷已使政府財政狀況日益惡化，如

未思考解決之道，將使國家財政快速惡化，透支子孫未來，建請政府研議納入公共工程天災保險機制，以分散財政風險，減輕政府負擔一案之研處情形，請查照案。

一六九、行政院函送林委員明溱等提案為現行法規對於路面之道路標誌、標線欠缺周詳之施工標準，因此經常造成用路人發生意外，導致民眾生命、財產之損害，而所波及的相關意外亦造成社會與醫療成本的增加，建請相關單位對於道路交通標線、標誌相關之抗滑能力、粗糙度與迴歸反光性能，明訂相關標準，以保障用路人之行的安全一案之研處情形，請查照案。

一七〇、行政院函送黃委員志雄等提案為口腔保健是身體健康的第一步，從小培養良好的口腔照護習慣，能夠使孩子終身受用，建請教育部積極進行口腔保健活動，於營養午餐後訂立潔牙時間，以維護孩童牙齒健康，並降低學齡兒童齲齒率一案之研處情形，請查照案。

一七一、行政院函送黃委員志雄等提案為鑒於教育部為推動「大專畢業生至企業職場實習方案」，因此將媒和率納入學校獎補助款之績效評定，然而實務上升學率與就業率較高之大專院校，其畢業生於畢業後多數皆能順利就業或升學，故媒和率相對無法達成教育部要求，造成此類大專院校無法獲得教育部應有之獎補助，建請教育部修改前述方案不盡合理之處一案之研處情形，請查照案。

一七二、行政院函送鄭委員汝芬等提案為行政院勞工委員會主任委員王如玄表示，今年因為景氣趨於好轉，決定不賡續辦理「年關臨工」專案，惟景氣雖然趨於好轉，但今年10月，45歲到65歲的失業人口仍有11萬5千人，顯示中高齡失業問題仍然嚴重，建請該會今年仍應繼續辦理「年關臨工」專案一案之研處情形，請查照案。

一七三、行政院函送涂委員醒哲等提案為現行中華民國國家標準（CNS），未制定與國民健康相關的食品級機械潤滑油之國家標準，將使食品廠商所使用之食品級機械潤滑油有不合標準或無所依從之疑慮，建請經濟部標準檢驗局2個月內針對食品級潤滑油制定國家標準，讓國民免於潛在食品安全之威脅一案之研處情形，請查照案。

一七四、行政院函送涂委員醒哲等提案為推動醫療外交，建請衛生署評估可執行之特殊疾病，由外交部提供經費，駐外單位協尋100位患者來臺進行診治，並由新聞局廣為宣導，結合臺灣的醫療優勢與外交資源，提升臺灣醫療國際能見度，促成國際醫療觀光，進而帶動觀光發展，使振興臺灣經濟與外交的效益達到最大一案之研處情形，請查照案。

一七五、行政院函送涂委員醒哲等提案為鑑於公立醫療機構為節省人事成本，將護理師以生級任用，造成護理人員給付偏低而導致士氣低落，建請衛生署調查各縣市公立醫院「師」以「士」級任用情形，並提出降低具護理師資格之護理人員以護士缺降級任用之相關策略一案之研處情形，請查照案。

一七六、行政院函送簡委員東明等提案為行政院農業委員會日前預告訂定之「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕野生動物管理辦法」，除漠視原住民族社群之倫理階序結構，且限縮原住民族基本法之權限範圍，建請修正該管理辦法，以落實保障原住民族傳統文化的基本需求一案之研處情形，請查照案。

一七七、行政院函送羅委員淑蕾等提案為鑑於近年空氣污染嚴重，且人為製造的溫室氣體中，有

21%的來源是交通工具，建請鼓勵使用二行程機車者汰舊換新使用電動機車，並提高補助款項，以符合政府節能減碳政策一案之研處情形，請查照案。

一七八、行政院函送楊委員仁福等提案為梅姬颱風重創蘇花公路，導致道路大規模中斷及嚴重傷亡事件，建請督促交通部、公路總局及運輸研究所，立即針對蘇花公路建置土石監測設施，加強路況即時監控通報設施，以有效監測、監控邊坡土石及路況車流，俾利於緊急應變通報及採取應有防範措施一案之研處情形，請查照案。

一七九、行政院函送蔡委員錦隆等提案為針對偏遠山區師資流失問題，建請教育部研議相關獎勵措施，提升教育師資留任誘因，保障山區教師工作權，維護山上孩子受教權一案之研處情形，請查照案。

一八〇、行政院函送林委員淑芬等提案為鑑於台北縣人口達388.9萬，並於今年12月25日正式升格為新北市，惟獲得中央普通統籌分配稅款，人均分配稅款相較於台北市差1倍，建請於明年編列101年預算時，增加新北市普通統籌分配款項一案之研處情形，請查照案。

一八一、司法院函送劉委員建國等提案建請地方法院民事執行處就不動產法拍事宜，應以強制執行法第77條第1項第2款「其他應記明之事項」為法源依據，於拍賣公告記明該執行拍賣之不動產是否為凶宅一案之研處情形，請查照案。

一八二、本院人事處函，為徐委員中雄自民國100年2月21日起辭去立法委員職務，請查照案。

一八三、本院人事處函，為各黨團同意第7屆第7會期原登記內政委員會之羅淑蕾委員與原登記交通委員會之陳福海委員互換委員會席次，請查照案。

質詢事項

一、本院楊委員瓊瓔，針對檢察機關對於收受判決書方式及時點的認定產生爭議，法務部卻沒有謀求解決方法，落實法律規範，使得檢方提起上訴的效力出現爭議，故為避免侵害民眾訴訟權益，主政機關儘速循適切方式予以解決，特向行政院提出質詢。

二、本院楊委員瓊瓔，針對地方民意代表婦女保障名額之遞補，其得票數是否有公職人員選舉罷免法第74條第2項但書規定之適用，於現行實務運作迭生紛議，為落實憲法保障婦女參政權之意旨，建議主政機關儘速循適切方式予以解決，特向行政院提出質詢。

三、本院楊委員瓊瓔，針對今年若干明星大學的研究所考試時間集中在特定時間點，無法兼及大四教學品質疑慮，主管之教育部應出來協調導正，避免校際間惡性競爭，損及師生教學權益，特向行政院提出質詢。

四、本院簡委員肇棟，為擄鴿勒贖層出不窮，但政府卻未能有效遏止，特向行政院提出質詢。

五、本院簡委員肇棟，為65歲以上老人搭乘台北、高雄捷運，優惠票價竟有區域差異，一國兩制形成不公，特向行政院提出質詢。

六、本院黃委員昭順，針對近來物價指數不斷飆漲，經濟部召開會議決議，為導正市場機制，決定放手讓台糖依據成本結構適度反映成本調漲，但民眾收入卻未同步增加的情況下，造成人心恐慌，此事件攸關國家經濟穩定。政府召開穩定物價小組會議研擬穩定物價的降稅方案，但本席

認為提高國民所得才是最佳之政策導向，而提高收入的方法就是要提升就業率以及啟動退稅機制，以還財於民方式促進經濟。本席強烈要求，政府應正視物價上漲及通貨膨脹等結構性問題所衍生出的經濟影響及社會不安現象，確實落實跨部門「穩定物價工作小組」以及「重要商品及原物料市況監理小組」之運作，研商具體可行方法，隨時監測國內重要民生物資的供需情形與物價指數之穩定；此外，政府在帶頭平抑物價同時，中央銀行也應適時配合調整貨幣政策，以雙管齊下方式防止通貨膨脹之情事惡化而利物價穩定；同時政府應成立「防範人為操縱物價專案小組」，禁止放任不肖盤商炒作哄抬以確實嚴懲之，並且全力稽查各倉庫及盤商查察是否有屯積民生物資之情事並予嚴辦，以免消費者及農民受害亦可防止擾亂市場秩序，特向行政院提出質詢。

七、本院黃委員昭順，針對邇來少子化現象日益嚴重，主要因素在於結婚率偏低。而其可能性則有：1.工作愈趨忙碌。2.兩岸三通頻繁，多數企業出走。3.金融經濟環境不穩定，欲先立業再成家。本席認為已婚族群生育意願低落之原因，在於育兒費用負擔過大，多數年輕人因經濟壓力之包袱而錯過了黃金生育期！根據內政部公布之99年人口指標，去年出生人數為16萬6千多人，較98年減少2.4萬人。此數據不啻顯現台灣面臨人口結構老化，少子化衝擊未來亦將衝擊大專院校招收學生。日前馬總統要求相關部會將少子化問題提升為國家安全層級，本席也建請行政院彙整各部會提出具體之解決政策，避免　總統之呼籲淪為口號，特向行政院提出質詢。

八、本院黃委員昭順，針對近年出生率快速下降，首當其衝的是全國各地國小逐年被迫減班、降低人數甚至廢校，緊接著國、高中也將會面臨生員不足，目前眾多大學已倍嘗招生不易，未來勢必將會面臨轉型或整併抉擇。本院已通過大學法之修法，賦予教育部得以推動整併國立大學之權，本席認為教育部應依未來整體發展、資源分配、地緣等條件加速協助推動國立大學之整併，以提昇教學品質及教育資源使用之綜效。更進一步發揮地理位置、文化之優勢，協助整併完成之大學吸引外國優秀學生，舒緩本地生招生不足之現象，推動高等教育產業成型，特向行政院提出質詢。

九、本院黃委員昭順，針對近日中國大陸富豪以商務名義來台捐款事件，有不少低收入戶民眾皆表示願意接受，正突顯了台灣的社會福利制度有重大缺失與檢討的必要，以及現今社會救濟制度的不完善與有待改善空間。「近貧專案」是政府重要的社會福利補貼措施，目前工作所得補貼方案補助對象，係依據財稅資料與名下不動產等相關資料做挑選，政策原意佳但現行方式卻是全數交由電腦做比對選取，導致許多家庭困苦且真正需要社會救濟者，礙於「無法符合低收入戶審核標準」之弱勢族群無法被現行機制所挑選確實得到照顧，本席要求急需改善現有篩選機制，以更具體照顧近貧家庭。政府對低收弱勢族群的補助其實早就無法應付日漸高漲的物價，為真正改善弱勢生活、根除減少貧戶處境、改善貧富差距的鴻溝，並且確實善盡社會養護責任、兼顧公平原則及社會福利之目的。本席強烈要求政府將確實落實現今社會救助相關政策並執行之，亦增強內政部1957福利關懷專線之功能，提供相關諮詢，並將民眾所需協助項目立即轉請地方政府進行訪視關懷與後續補助事宜；研擬討論該政策內容是否有所缺漏與不足，例如政府的社會救助標準應隨著物價指數的飆漲而進行調整等，制定更合乎民眾需求的社會救濟作為

與政策，特向行政院提出質詢。

十、本院黃委員昭順，針對日前國軍再度爆發「共諜案」，且涉案層級高達將領階層，軍事機密安全與國防安全已出現重大紕漏。此起事件係國軍自解嚴以來最高階將領共諜案，不僅嚴重危及國軍戰力與國家安全，更撼動台美軍事交流合作關係，亦使原本有望回溫的美國對台軍售恐會再盪到谷底，未來台美軍事互信出現空前危機實屬嚴重。本席強烈要求政府應立即檢討改進保防工作、落實保密機制，依法嚴懲失職及不法人士等，並要求相關上級長官負起連帶責任，且澈底清查有無相關類似事件存在刻不容緩，特此向行政院提出質詢。

十一、本院黃委員昭順，針對自去年十一月中監察院糾正陸委會不取締大陸官方，放任其在台灣媒體買新聞；十二月時全台傳播院校共有一三一位教授連署，反對政府收買新聞；至日前立法院通過「預算法」修正案，明定各級政府機關、公營事業等禁止置入性行銷，使外界逐漸肯定政府的作法，認為明文禁止置入性行銷的推動，對於政府、傳播媒體與廣大閱聽民眾是一個三贏的局面。早期的行銷觀念起源於私經濟領域，隨著社會轉型加快與制度變遷的過程，公民參與的觀念亦逐步提升，為了滿足社會大眾的需要，政府部門也漸漸以服務為導向，使得公、私部門間的界限亦趨模糊，在資源有限的情況下，借用私經濟領域之方式，以極大化公共政策行銷與目標群眾溝通之效果。本席認為衡量一個國家的新聞自由度，應由法規、政治與經濟環境等三個面向來看，經濟之所以能夠影響新聞自由度，在於政府或特定政治人物可以藉由經濟上的利益影響新聞媒體的公平報導，而基於維護民主價值秩序，及資訊公開、透明、節目編輯與新聞產製之自主維護，新聞媒體本就不該接受來自商業或政府的政治置入性行銷，現除了立法規範禁止政府將訊息置入節目或新聞之中，政府應有更積極的作為，思考如何健全我國媒體的生存環境，而非一味的無限度開放，致使在有限度的市場內聚集過多的媒體，導致同業競爭無所不用其極，破壞理應透明的新聞報導與媒體生態，特向行政院提出質詢。

十二、本院羅委員淑蕾，針對防治性騷擾或性侵害案件，是馬總統疾呼的「人權大步走」中，最能彰顯性別「平等權」的作為。也是政府整體施政中非常重要、經常被總統提到的施政重點。沒想到桃園機場發生外包廠商女員工被官員性侵醜聞後，交通部、民航局、桃園航空站都把馬總統的苦心提示，當做「耳邊風」。桃園機場官員的行徑乖謬，至不可取。當初參與性侵害調查報告的人，明顯調查不周延、不落實，有湮滅或隱匿之嫌，都應該追究並嚴加議處，特向行政院提出質詢。

十三、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場問題重重，交通部想要改善缺失，首先要看交通部是否下定決心而論。桃園機場目前最迫切的任務，包括改善餐飲、地面交通、指標、機場周邊環境、排隊等候時間、停車場設施等。如果欠缺決心與執行力，交通部機場改善小組所宣稱的「要在三年之內讓桃園機場進入全球十大機場」，根本無法達成。負責桃園機場管理的民航局和交通部應該趕快「甦醒」，下定決心並拿出執行力，才有可能改善，特向行政院提出質詢。

十四、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場公司預計在11月成立，交通部應聘請具有國際機場營運經驗的顧問公司來協助運作，並充分授權，可直接要求機場公司改善或建議交通部懲處。桃園機場公司化後，經營團隊應徹底換人，引進民間人才，適度調高薪資。現有的公務人員應該大幅度

退出，最多只能留任兩成，其他的用人都應該向外徵求人才，桃園機場才有振衰起弊的可能，特向行政院提出質詢。

十五、本院羅委員淑蕾，針對交通部宣布成立「機場改善小組」，但改善小組成員中，不乏軍人背景出身的成員，這些人可能是「空中作戰，保衛領空」的好手，但卻欠缺國際機場的管理思維及服務品管背景，想要期待這個小組能做出什麼貢獻，顯然讓人存疑。交通部應該拿出更大的決心，設定改善期限，以破釜沈舟的決心進行改善，做不好就要有人下台，特向行政院提出質詢。

十六、本院羅委員淑蕾，針對交通部長毛治國提出「桃園機場成為台灣皇冠上的珍珠」的期許，應予肯定。但是桃園機場爆發疑似官員圖利廣告商的弊案，等於是一再的讓「皇冠的珍珠」蒙塵，至為諷刺。交通部應善盡督導之責，對本案進行詳實的調查，不要再敷衍了事，才有可能讓能「台灣皇冠上的珍珠」發光發亮，特向行政院提出質詢。

十七、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場的中控中心裡面居然開「趴」，有酒有菜，負責督導的公務員竟然還和外包廠商女員工肢體互動，這種離譜至極的事情被檢舉揭發之後，桃園航空站竟在查證時睜眼說瞎話，回報民航局說沒這回事。而民航局也渾然不覺事態之嚴重，直到媒體播出飲酒作樂打情罵俏的畫面後，才不甘不願的承認，這個過程暴露了桃園機場紀律廢弛的嚴重性。民航局官員層層包庇隻手遮天，交通部高層和行政院都有督導不週的責任，特向行政院提出質詢。

十八、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場的空橋斷裂事件及飲酒事件，連帶出現了嚴重的政府官員失能、失職與欺瞞的行為。這些弊案的發生都不只是官員個人因素而已，而是整個民航局、交通部都長期廢弛職務，而且影響政府形象甚鉅。在民航局長遭到撤換之後，行政院還應該徹底調查是誰在長期包庇督導李鑑敏，讓李某行徑囂張，違法亂紀多年，卻從不處理，特向行政院提出質詢。

十九、本院羅委員淑蕾，針對監控桃園機場各作業系統的中央控制中心，竟然有人員把辦公室當交誼廳，在上班時間公然飲酒作樂、親密摟抱，多幀照片，揭發了中控中心風紀敗壞、毫無紀律可言。除了應嚴懲當事人之外，交通部及所屬相關單位，亦應負起督導不實的責任，特向行政院提出質詢。

二十、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場的中控室在現職官方荒疏業務的情況下，成為不設防的「遊戲場」。更離譜的是，「閎家公司」很可能在公務員包庇、配合下，假造班表、偽造文書。交通部對於排班表發生造假弊端，也沒有懲處或是追究責任，顯然是廢弛職務。桃園機場中控室值班表疑似造假問題，檢方亦應該偵辦有無不法，特向行政院提出質詢。

二十一、本院羅委員淑蕾，針對桃園國際機場航空站在連續爆發管理不當和公務員性侵案醜聞後，接連又多次突發廁所不通、髒水外流的情況，讓國人及往來旅客甚為驚訝。為了解決廁所問題，政府打算先花費3億多元整修桃園機場的廁所，來挽回民眾的信心。而且計劃全部要打造成「五星級飯店的廁所型式」，試圖扳回顏面。但是，桃園機場改建航廈廁所編列3年3億多元預算，民眾普遍認為太「不合理」，預算數過高，不知道交通部打算在廁所裡建設什麼，特向行

政院提出質詢。

二十二、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場改善小組公布機場旅客滿意度調查，共回收678份問卷，列出超過100項以上的「待改善事項」。對於機場營運的評分，也只達到70分，勉強及格而已。根據該項滿意度調查顯示，機場內的餐飲，因為選擇少、價格又貴，最讓人詬病。綜合來看，桃園機場有上百項缺失，其實都是管理出了問題，也就是「人」的問題已經成為沉**疴**，如果不換掉現職主管人員，花再多的錢，有再好的設備都不可能會改善，特向行政院提出質詢。

二十三、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場問問重重，關鍵是「人」的問題。機場被提出有上百項具體缺失，大多數都是陳年累案，說明長久以來的機場主管都沒有作為。又例如，當機場大廳發生的廁所汙水外溢事件時，照理說中控室有監視系統，一定會發覺狀況，也應該立即通報處理，但事實上卻都沒有通報。機場問題實在就是「管理問題」，機場改善小組第一個要整頓的就是把不適任的「人」快點換掉。如果交通部還在以「鄉愿的態度」包庇無能的、無心的人擔任機場主管，就絕對不可能改善病入膏肓的桃園機場；而其造成的民怨與馬總統滿意度下降的後果，自然也必須由交通部及行政院承擔起來，特向行政院提出質詢。

二十四、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場是「國家門面」，應該是民眾可以放心攜帶財物進出的地方，但是傳出有民眾行李被機場工作人員偷走，也有民眾購買的商品被工作人員惡意扣留。桃園機場應該設法改善民眾財物失竊的問題；對於民眾被扣留的物品，只要不違法，都應開立單據，通知民眾領回才是正途。機場管理長期存在黑箱作業，主管機關交通部不能置身事外，一副事不關己的高傲姿態；這樣的政府官員，只會製造出更多的民怨而已，特向行政院提出質詢。

二十五、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場問題一大堆，舊的問題還沒解決，新的麻煩又一再出現，交通部官員無心又無力解決桃園機場的營運服務問題，簡直到了「天怒人怨」的地步。有這樣的執政團隊，提供給人民極為「惡劣」的印象，讓人民對於政府的執政能力幾乎「絕望」。顢頇無能的官員穩坐官位，這樣的政府很可能拖垮馬總統2012年的連任之路，到時也要算一算行政院督導不週的責任，特向行政院提出質詢。

二十六、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場於民國69年成立，到民國99年，運量已經成長10倍，但是30年來機場營運管理卻沒有隨著運量增加而改進。民航局各種因循積弊、瞞上欺下的管理醜聞都被長期隱藏起來。如果政府只以「設立桃園航空城及機場公司化」就想圖謀改善，根本是「天方夜譚」；唯有嚴格篩選、淘汰現職主管人員，才能看到桃園機場重生的曙光，機場的管理問題也才能真正的解決，特向行政院提出質詢。

二十七、本院羅委員淑蕾，針對目前桃園航空站飛航服務總台共有313人，實際執行管制任務的管制員有260多人，其中有60多人是近兩年內增補的新手，經驗可能有所不足。新手經驗不足，也可能與桃園機場在7月15日的烏克蘭籍貨機事件有關。雖然當時並未釀成飛行安全事件，但交通部應該對本案進行調查，並將真象對外界說明，特向行政院提出質詢。

二十八、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場停機空調風管回收放置箱，原本的功能是用來收納電源輸送帶的，未料電纜箱內竟然堆滿垃圾；而且空橋下方的冷氣已經生鏽無法使用。如果這些堆放的垃圾掉落在停機坪，捲入飛機引擎，後果簡直不堪設想。桃園機場的管理者連停機坪的清潔

與安全這些基本的事項都做不好，還有什麼管理可言。交通部門如此輕忽飛航安全，行政院應設法解決，並促其改善，特向行政院提出質詢。

二十九、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場發生中控中心喝酒、職場性騷擾與空橋斷裂等等管理與風紀的重大問題之後，應該負起責任的相關人等都未獲應有的懲戒，與民意要求差距太大。交通部高官因循苟且的形象，也因為本案而澈底暴露在民眾面前。如此言行不謹的執政團隊，很可能也是馬總統2012年爭取連任的負面力量之一，特向行政院提出質詢。

三十、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場航空站弊端不斷，有航空業者透露，桃園航空站花了大錢購置「空橋電力設施」，在建置完成後，竟然就立刻閒置，從來沒有使用過。直到日前有航空公司向桃園航站申請租用，卻發現這套設備根本不能運作使用。如果真的要用，航空站還得另外再花費兩千多萬元更換零件。如此荒腔走板的事情，再次說明交通部民航局內部腐敗不堪。民眾也高度質疑整個採購過程都有弊端，交通部民航局也涉嫌圖利特定廠商；檢調單位應該偵辦其中是否涉及人謀不臧，特向行政院提出質詢。

三十一、本院羅委員淑蕾，針對桃園機場南北跑道久未翻修、顛簸不堪，而且完工後的機場跑道強度不足；以跑道工程數據來看，顯然是民航局放任工程疏失，根本就是「草菅人命」。機場跑道工程提前完工，造成鋪面強度不足，致使「坑洞連連」，引發飛安疑慮，交通部應該公開對外說明，特向行政院提出質詢。

三十二、本院羅委員淑蕾，針對桃園航空站管制區形同虛設，有機場航務組職員利用職務之便，違規將私人車輛停放在機場管制區內，免費停放「霸王車」長達15年。還有不肖人員利用上班時間在管制區內洗車，交通部航空站放縱航務人員為所欲為，應立即檢討改進，並追究人員行為不當的的責任，給予應有的懲處，特向行政院提出質詢。

三十三、本院羅委員淑蕾，針對交通部為了使桃園國際機場園區的開發、營運及管理效率化，自今年11月起將成立「桃園國際機場股份有限公司」，做為桃園國際機場園區之營運主體。但是不斷傳出弊端的桃園國際機場，明年度卻編列一個半月的員工績效獎金，公司化的機場公司還沒有營運，看不出績效，根本不應該編列績效獎金預算，特向行政院提出質詢。

三十四、本院羅委員淑蕾，針對不斷傳出弊端的桃園國際機場，對先前污水四溢的洗手間，還要分3年編列3.2億元改建，平均每處廁所要花360萬元。民眾質疑，一間廁所花300到400萬元裝修，實在太貴了，特向行政院提出質詢。

三十五、本院羅委員淑蕾，針對桃園航空站中控中心的督導李鑑敏，被踢爆在辦公室和外包廠商的女員工飲酒作樂，交通部先將他記一大過，再停職移送公懲會；這件造成社會負面議論的醜聞，公懲會卻決議僅輕懲李鑑敏，將其降一級改敘。沒想到此舉只讓李鑑敏月薪少了940元，而且被記的大過依規定還失效。顯然司法院的公懲會有違司法改革的民眾期待之外，政府官官相護的醜惡嘴臉亦再度暴露在全民面前，行政院應該對本案加以檢討，以維護政府形象，特向行政院提出質詢。

三十六、本院羅委員淑蕾，針對捷運系統便捷與安全是同樣重要的，應該二者兼顧，才能提供一個安全營運的捷運交通工具。但是針對總統提出「縮短行車時間」的提議時，負責興建的交通部

相關單位卻將之視為「最高指示」，以奉承的態度進行思考，甚至因而提出草率的方案，至屬不妥。交通部高鐵局應該做的正務是將總統的提議進行周延的評估，再做出決定；而且要實話實說，不應該矯枉過正，特向行政院提出質詢。

三十七、本院羅委員淑蕾，針對鴻海集團連續遭到「台灣之恥」、「血汗工廠」及「酒店文化」的批評後，該公司透露想修正未來在台灣投資的計劃，可能造成台灣經濟發展的損失，政府應該重視此一個案的發展。批評者認為鴻海對台灣沒有幫助，其實是有危言聳聽之處。鴻海、台塑等大型企業誠然都製造了一些問題，但是也有對台灣經濟發展的貢獻，並非一無是處。政府對於廠商所遭遇到的困難，應該給予合理的關心與支持。政府應該要與企業妥善互動，讓他們能安心的根留台灣，特向行政院提出質詢。

三十八、本院羅委員淑蕾，針對政府有意設立「廉政署」以進行肅貪工作，值得期許。但是應該避免與調查局形成「雙頭馬車」的局面，以及疊床架屋的浪費資源情形。因此，要設立「廉政署」之前，一定要先將工作職掌劃分清楚，才能未雨綢繆。設立廉政署後，也要能真正發揮功能，才能遏止日益惡化的公務員貪腐情況，特向行政院提出質詢。

三十九、本院羅委員淑蕾，針對目前紅標米酒售價雖然在50元左右，但是其中仍有高達30元的酒稅，因此還有調降空間。紅標米酒應降到25元以下，才是合理的價位，特向行政院提出質詢。

四十、本院羅委員淑蕾，針對機場海關沒入旅客違規攜帶的洋酒、松阪牛肉時，被沒收的旅客，往往為了「少惹麻煩」或者「自認倒霉」，多數都沒有索取「沒入證明文件」就急著離開。有民眾檢舉，機場的相關人員，因此而掌握了「上下其手」的機會。根據民眾檢舉，在機場一連串弊端中，交通部高官所喝的洋酒，可能都是「沒入」的物品。機場海關沒入品的去向竟然沒有監督機制，實在不可思議。交通部應該立即調查近年來所有「沒入品」的去向，才能給社會一個交代，特向行政院提出質詢。

四十一、本院羅委員淑蕾，針對政治革新，千頭萬緒，惟政治上的種種形式，祇是政治的「表相」而已。政治環境丕變，執政者除了要力圖改造革新，成為以民意為依歸的「服務型政府」之外，公務人員也應該具備資訊社會的更多專業能力。綜合而言，政務官的執行力、應變力以及回應民意的能力都是需要調整並再教育，傳統的「發言人制度」已無力回應民意。行政院所屬各單位應該就其職務特性進行調整，並研擬突發事件的「回應能力」，尤其處理社會治安事件最多的內政部，更應該率先進行研究及研擬提出回應方案，特向行政院提出質詢。

四十二、本院羅委員淑蕾，針對桃園國際機場中央控制室督導李鑑敏被控對包商離職女員工長期性騷擾案，屬於重大惡劣性質的犯罪嫌疑人，本案的可議之處，不只是這名督導利用權勢欺負弱女而已，長期包庇的政風單位和其主管都是「消極幫助犯」，交通部應該詳查，並將相關人等都移送法辦，在法院查清楚給予應有的刑罰，才能挽回民眾對政府的信任，特向行政院提出質詢。

四十三、本院羅委員淑蕾，針對長庚醫院健保費申報案，暴露各部會橫向聯繫差的問題。該院多年來可以一方面將醫師申報為專任人力接受醫院評鑑，另方面又可以合夥拆帳申報醫師所得，政府顯然有所疏失。政府各單位天天剪報、看輿情，卻只會澄清新聞，不積極解決問題，讓長庚

醫院的健保費申報問題，拖了10年還不能妥善處理，顯然讓民眾失望。政府各個部會在本案中暴露各自為政的弊病，也顯示出政府效能不彰的窘況，特向行政院提出質詢。

四十四、本院羅委員淑蕾，針對前年政黨輪替之後，原本大家以為能讓官場文化耳目一新，但兩年下來，若干閣員的表現，也讓外界瞠目結舌。政府對於官員的要求，似乎是「服從」重於一切，不在乎官員的判斷與能力。一旦出了問題，府院高層也就不便對閣員多所責備，因為他們都只是府院意志的貫徹者。行政院應設法改變這種不良風氣，讓政務官有勇於負責的風骨，才能獲得民意的支持，特向行政院提出質詢。

四十五、本院羅委員淑蕾，針對扁家以為只要把錢送出國，台灣司法鞭長莫及，就可從此高枕無憂，但事實證明，追查藉權勢貪瀆洗錢，是國際共同打擊犯罪的要項之一。尤其美國不容許國土成為犯罪及洗錢的天堂，追查國際販毒、恐怖組織、犯罪組織的金錢流向更是毫不鬆手，而對於貪汙斂財的外國高官，同樣也不會客氣，因為犯罪就是犯罪，務必讓國際社會上沒有打擊犯罪的死角。行政院應該以此為案例，用更大的力度去防範公務員有貪瀆的動機，更要以此案例教育公務員，貪腐者必將要付出代價，特向行政院提出質詢。

四十六、本院羅委員淑蕾，針對受虐兒童的背後，多半都有一個不幸的家庭。而且父或母的一方，或者雙方都可能遭遇到物質或者是心理層面的困難。因此要拯救不幸的孩童，就必須從問題源頭加以解決。換言之，減少「受虐兒」或「棄養兒」的關鍵，在於政府是否能適時的幫助父母們；只要大人能夠走出困境，他們的孩子才更有機會過美滿些的生活。政府應該投入更多的資源，給這些家庭實際的幫忙，以妥善處理「受虐兒」、「棄養兒」日益嚴重的問題，特向行政院提出質詢。

四十七、本院羅委員淑蕾，針對國金融消費者的權益長期被忽視，迄今仍沒有一個獨立的金融消費者保護機構，至為落後。回顧過去發生的卡債風波、連動債風暴，先後有數十萬卡奴陷入家破人亡的危機，數萬名連動債投資人血本無歸被迫走上街頭。這些血淋淋的教訓，應該促使政府檢討，評估成立專責金融消費者保護機構的必要性，特向行政院提出質詢。

四十八、本院羅委員淑蕾，針對台灣體育運動選手在國際揚名，取得好成績，為台灣爭光，政府應該盡可能的給予獎勵及鼓勵。尤其對於選手的培育，更要善盡責任提供良好的發展環境。但是長期以來，政府對於體育發展的經營態度不夠積極，而且有太多的功利取向，至為不妥。台灣許多單項運動發展欠缺遠景、欠缺規劃，國家體育發展要更有遠見，而且要激發民間的自主力量，國家體育發展才可能會有好成績，特向行政院提出質詢。

四十九、本院羅委員淑蕾，針對自然分娩可以增強嬰兒肺部功能、增加嬰兒的適應能力，有益於新生兒。但是國內剖腹產率偏高，除了部分原因是少數不肖醫師藉手術牟利以外，另一部分的原因研判或許是源自產婦或家屬對於「吉時」的迷信。健保將自然生產的給付點值調高到與剖腹產相當後，醫師為收入而動剖腹產的誘因已難以存在；但是剖腹產率仍在逐年增高，顯示許多產婦選擇剖腹產可能另有原因。衛生署應該針對此一現象，研議可行的策略，以確保產婦及新生兒，特向行政院提出質詢。

五十、本院羅委員淑蕾，針對近年來政風腐敗與警紀敗壞已經發展到「失控」的局面，其共同原因

，皆在公職人員缺乏榮譽感與廉恥心。陳水扁執政八年，貪腐叢生，其對社會的影響，不僅在其貪腐行為，而在其對於榮譽感及廉恥心的戕害摧殘。行政院為全國最高行政機關，應該致力提升整體公務員的榮譽感與羞恥心，才能滌盪風氣，為人民謀福，特向行政院提出質詢。

五十一、本院羅委員淑蕾，針對政府為了推銷ECFA，在宣傳上講得好像只有ECFA能讓台灣發展。但事實上我國的基礎競爭力，應該是多元思想和創新思考的能力；政府在推銷ECFA的時候，不應該忽略台灣基礎競爭力的所在。如果忽視這個事實，一味只想透過「招商」來發展台灣經濟，只是突顯政府欠缺治理者應有的宏觀大略，最終也難保ECFA一定會對台灣有幫助，特向行政院提出質詢。

五十二、本院羅委員淑蕾，針對財政部推動的公股銀行業務整合平台，最近傳出規劃合設的信用卡公司難以執行的訊息。這原本是行政實務與政策想像的落差，若有這樣的結果也不意外；就整體金融業的發展而言，這個政策出現許多相互矛盾的難題，財政部需要再加以斟酌，特向行政院提出質詢。

五十三、本院羅委員淑蕾，針對台灣就業市場上出現大量的「非典型就業人口」，這些人接近於「準失業狀況」，卻沒有被統計在政府的「失業率數據」中，失業率的統計失真，就很難觀察到真實的就業環境。政府不宜再以簡單的就業人數增加多少，做為就業環境改善的評判標準。政府有必要以工時為權數，配合就業人數編製就業指數，才能觀察到真實的就業環境，特向行政院提出質詢。

五十四、本院羅委員淑蕾，針對政府正在推動的數位匯流（digital convergence），是提升國家競爭力的必行之路，也是關係到整體經濟發展的資訊基礎建設。這項建設需要長期性的投資與承諾，不是私募基金以短期營利為目的所能承擔的國家建設工程。政府在數位匯流的推動與管制規範上都已經不合時宜，並且嚴重滯後，政府應正視此一問題，特向行政院提出質詢。

五十五、本院羅委員淑蕾，針對財政部高官在退休後轉任公股行庫董座，享受雙重高薪，至不合理，早已引起民憤，嚴重影響政府形象。兩年前政權輪替後，民眾都以為這個不合理的情況會因為馬英九總統上台而杜絕，卻沒想到情況更為糟糕。在馬政府兩年執政期間，出身財政部的公股董事長更是倍增。需知，卸任文官終其一生之訓練，都不是為了當一個銀行家而準備；到了屆齡退休之際，卻積極爭取轉任公股行庫董座，十分矛盾。行政院應該重新思考，為任命公股行庫負責人的方式、人選限制提出更為合理化的政策，特向行政院提出質詢。

五十六、本院羅委員淑蕾，針對民眾爆料航空警察局以「中華民國警察之友總會航空警察警友會」名義作為「白手套」，每年向華航、復興、華信、立榮四家航空公司分別索取免費機票16張，每年共計64張，行為至為不妥。警察機關若要獎勵員警可以編列預算執行，而不是沿襲舊規陋習辦理。行政院應清查是否還有其他機關有類似的「不樂之捐」，並應立即改正此種不當作法，特向行政院提出質詢。

五十七、本院羅委員淑蕾，針對行政院體委會計畫要發出6千萬元「運動津貼」，補助中風、憂鬱症等八類慢性病患者去健身房等民間運動中心運動，顯然作法有所不當。體委會應該考量到，民間運動中心器材和人員的專業能力與慢性病患所需的復健運動並不相同。體委會長期漠視對

於優秀運動選手的培訓，本屬不當，現在有錢卻亂用，更是不應該。政府此項政策顯然不夠周延，應即停止，特向行政院提出質詢。

五十八、本院羅委員淑蕾，針對世界經濟正在復甦之中，台灣各行各業也出現營收成長的契機，國家財政收入也因此可望增加。政府在此時來考量對於軍公教人員給予加薪或者年終獎金，於情於理都是應該的。但政府施政應該顧及制度的「恆常性」，主要是對未來經濟展望的研判。此外，行政院長已經公開表示「不以舉債」方式籌措年終獎金的財源，就應說明預算的來源，不能挪用教育、社會福利以及重大建設預算，特向行政院提出質詢。

五十九、本院羅委員淑蕾，針對民眾提供資料檢舉馬祖酒廠出品的「馬蕭就職紀念酒」遭到對岸不肖份子仿冒，山寨版的「馬蕭就職紀念酒」不但行銷兩岸，價格也和真品一樣，還明目張膽直接打上「馬祖酒廠實業股份有限公司」，甚至徵求經銷商，還有馬總統的16字箴言背書。但因為在對岸販售，瓶上只有「馬英九、蕭萬長2008就職紀念酒」字樣，迴避敏感的「總統」、「副總統」頭銜。對岸不肖份子此舉已經嚴重危害業者權益以及消費者的安全，相關機關應該介入調查處理，以免贋品氾濫，讓情況更加惡化，特向行政院提出質詢。

六十、本院羅委員淑蕾，針對明年中央政府總預算與特別預算合計舉債三千六百億元，總計政府二次輪替之後舉債預算數為一兆一千七百九十二億元，已創歷任政府最高紀錄。若是加上各種政府負債，政府財政惡化的事實已經到了難以承受的極限，政府應該正視負債情況持續惡化的險況，特向行政院提出質詢。

六十一、本院羅委員淑蕾，針對依台灣米酒的產品特性、用途、消費者特性來看，將國產料理米酒和飲用酒加以區分，並以不同稅率課稅，才是合理的課稅方式。經濟部的經貿談判代表應該此一堅守立場，在進行對外貿易談判時，應全力堅持此一立場，以維護國民權益，特向行政院提出質詢。

六十二、本院羅委員淑蕾，針對憲法規定人民有納稅義務，但是近年來卻出現許多賦稅亂象，凸顯賦稅制度對人權保障的嚴重不足，賦稅問題仍有改善空間，特向行政院提出質詢。

六十三、本院羅委員淑蕾，針對內政部原本研議取消雨遮、花台等的建物登記，以阻絕建商灌虛坪的管道，但全案於建商財團代表與行政院長會面後就出現政府態度「翻盤」的變化，行政院表示要再「研議」。此事顯示出政府似乎無力抗拒財團壓力，亦無視於監察院糾正此案已將近一年，雨遮登記一事卻仍得再三研究，說明政府不遺餘力在維護建商利益，而無視於平民百姓的權益，特向行政院提出質詢。

六十四、本院羅委員淑蕾，針對政府機關公布的資訊出爐，引起輿論譁然。一是行政院主計處的家庭收支調查報告，98年最高與最低五等分家庭可支配所得的差距擴大至8.22倍，創歷史新高；另一是財政部財稅資料中心統計，97年20等分綜所稅申報戶之平均所得高低差距拉大至近66倍，亦是史上之最。這種所得分配惡化的現象，已經變成一種無法回轉的趨勢，同時也驗證了我國貧富不均問題的嚴重性，特向行政院提出質詢。

六十五、本院羅委員淑蕾，針對近年政府統計經常遭到各方質疑，其中固然有調查方法、編算方式上的爭議，但多數時候是民眾對政府統計失去信心。而民眾所以會失去信心，是因為這些年來

決策高層不尊重政府統計的獨立性所致。從經濟發展或健全政府統計來看，台灣今天需要的不是官方的樂觀解讀，而是高層的政策反省。執政者不能抱持「鴕鳥心態」，只有給予統計部門獨立行使職權的空間，決策者才能掌握即時狀況、迅速因應，台灣經濟才有前景可言；也只有這樣，才能算是一個文明的國家，特向行政院提出質詢。

六十六、本院羅委員淑蕾，針對根據金管會資料，公股金融機構的資產規模在整個金融體系的比重仍高達50%以上，由於政府相對於民間是缺乏效率跟創新的，如此高的公股結構對一個發展中的市場實非長久之計。公股金融機構的經營經常受制於行政、立法部門，僅僅是要辦理現金增資以拓展大陸市場，國庫就沒錢參與增資，其他籌資方式成本又高，根本無法提升競爭力，特向行政院提出質詢。

六十七、本院羅委員淑蕾，針對主計處最近公布，以平均所得最高的前20%家庭與後20%家庭相比，家庭收入相差8.22倍，不僅創下歷年新高，而且比1980年的4.17倍幾乎翻了一番；即使加計各種社會福利支出，仍高達6.34倍。與此同時，預估今年的經濟成長率會達到8.24%，創21年來新高，顯示台灣經濟成長的果實並非大眾所共享，政府應致力於改善所得分配，特向行政院提出質詢。

六十八、本院羅委員淑蕾，針對貧富差距擴大的問題，經建會主委劉憶如提到擴大內需、經濟部長施顏祥說要創造優質的工作機會；這兩個方向看似正確，但都太不具體，甚且可能犯錯，特向行政院提出質詢。

六十九、本院羅委員淑蕾，針對經濟成長是政府追求國家發展的重要指標，但是在國民所得水準已達一定程度之後，政府除了追求數量上的成長，也須同步關注經濟成長的內涵，也要認真投入資源於緩和貧富差距持續擴大等問題，為經濟發展注入可持續的安定力量，才是負責任的政府應該有的執政態度，特向行政院提出質詢。

七十、本院羅委員淑蕾，針對現行稅制重分配功能已完全消失殆盡，更因為縱容有錢人資金肆無忌憚地進出資本或房地市場，泡沫炒作資產價格，進而導致貧富差距問題的擴大與惡化。為富人減稅乃是賦改會成立急著搶先做的第一件事，令人覺得特別諷刺，特向行政院提出質詢。

七十一、本院羅委員淑蕾，針對經建會發布的最新人口推估，台灣生育率逐年滑落，今年更將跌破1.0人，恐創全球最低。影響所及，台灣人口會提前在民國112年就出現負成長；民國114年，65歲以上人口占總人口比例將突破20%，進入超高齡社會。對於此一趨勢，政府應該未雨綢繆，特向行政院提出質詢。

七十二、本院羅委員淑蕾，針對年初曹小妹隨母親燒炭身亡，暴露了國內社工嚴重不足的問題，致使弱勢人民求助無門。內政部隨後也宣布全台「社工人數倍增計劃」，打算在六年內將現有1500多名社工增加到3千人，但遺憾的是，礙於政府經費短絀，第一年僅能編列兩億元預算，增設360多人。相較於高雄水患發生後，中央很快就提撥10.5億元，補助3萬多輛泡水汽機車的修復。兩相對照，顯然政府對於社會福利工作過於消極與怠慢，應該檢討改進，特向行政院提出質詢。

七十三、本院羅委員淑蕾，針對台灣每年發生6千多件性侵害案件，其中兒少遭到性侵案即達4千多

件。其中18歲以下兒童及少年遭性侵的案件，民國94年為2700件，至去年已增為4600件，增幅達7成。此一統計尚不包括隱匿未報的事件在內，意味台灣平均每天有10多名未成年人遭到性侵，這樣嚴重的問題，政府應該拿出有效的防範對策，特向行政院提出質詢。

七十四、本院羅委員淑蕾，針對現行憲政體制下，廣義的司法制度除了司法院職司訊問、聽辯及審判之外，也包括職司預防犯罪、偵查犯罪、移送及起訴犯罪的警察和檢察官。而關於國內連續發生女童被性侵案輕判而引發民憤的案例，行政院領導的司法檢警機關也應該加以重視，特向行政院提出質詢。

七十五、本院羅委員淑蕾，針對基本工資的根本精神在於設法保障所有受雇者的基本生活。但是，僅賴基本工資是不可能維持基本生活的，政府在判斷有多少受雇者的收入不足以養家活口後，一方面須對這些家庭直接給予濟助補貼；另一方面則更要戮力活化經濟、增加就業、提高勞動生產力，使最基層的所得儘可能高於基本工資的水準，特向行政院提出質詢。

七十六、本院羅委員淑蕾，針對審計部99年度中央政府總預算半年結算查核報告指出，公務員核發獎金總數中，有高達新台幣1,233億元的獎金缺乏法律依據。政府未依法律執行，行徑過於離譜乖彰，除非完成相關修法，否則行政院未來不能再犯同樣錯誤，特向行政院提出質詢。

七十七、本院羅委員淑蕾，針對台灣收藏家的實力曾在1990年代吸引了蘇富比、佳士得等國際拍賣公司進駐，並在台灣舉辦拍賣會。然而，2000年後這兩家拍賣便移師香港，原因出在台灣「稅制不合理」。政府應該考慮藝術品交易比照股票等特殊收入採取「分離課稅」方式。也可以考慮綜合香港與大陸作法，以2%的稅率為折衷之道。分離課稅的好處是無需加總到個人其他所得，相對單純，還能顧及賣方的隱私權，特向行政院提出質詢。

七十八、本院羅委員淑蕾，針對台灣稅法不公、稅制百病叢生，跟韓國、德國等先進國家完全無法比，且在賦稅人權方面明顯嚴重落後；司法院大法官會議對稅務方面的解釋很多，顯示財政部訂定解釋令的正確與嚴謹度都很欠缺。目前台灣簽署兩項國際人權公約，很多部會進行自我檢討與檢視，但爭議性最大的財政部，卻自認沒有任何違背兩公約的事項，難怪常訂出不合法與不合理的解釋令，特向行政院提出質詢。

七十九、本院羅委員淑蕾，針對「卡奴」還有協商空間，可以打折還錢，但是一旦成為「稅奴」遭遇就會很慘。政府只關注司法人權，卻長期忽略賦稅人權，顯然過份輕忽了民怨。行政院應該澈底執行馬總統在選舉期間提出的政見：「成立賦稅改革委員會，以全盤觀點推動稅制改革，並於中央與地方設置納稅者權利保護官，以解決爭議，並主張成立『賦稅改革委員會』」，以解除民怨，特向行政院提出質詢。

八十、本院羅委員淑蕾，針對企業保留盈餘應納入強制分配規定，未分配部分另加徵5%營所稅。保留盈餘所得稅率若調高為15%，不分配盈餘的企業，股利實質稅負將達29.45%，大量保留盈餘企業，必須付出較高租稅代價，以實現稅賦的公平正義，特向行政院提出質詢。

八十一、本院羅委員淑蕾，針對治水特別預算的經費應用在治水工程及工程先期規劃上，但是預算項目竟然出現「績效評估編列3億多元」經費的情事，顯然政府浪費民脂民膏，毫不珍惜。「預算應用在刀口上」，也就是應該集中在水災防範及治水工程部份；而絕對不是「治水計畫審

查及考評」，這個項目竟然需要花3億元，實在太貴了，有無人謀不臧或隱情，行政院應該查清楚為何要花到3億元，特向行政院提出質詢。

八十二、本院羅委員淑蕾，針對台灣稅賦官司纏訟超過10年以上的比比皆是，申訴案件超過10年未能結案的更是數以萬件。根據現行規定「抗告不影響執行」，即使民眾覺得不合理並提出申訴，稅政機關還是可以去查扣所有的資產，封掉全部的戶頭，因為過程漫長，縱使最後官司打贏了，但公司也垮掉了，民眾一生的奮鬥也完了。可以說政府長期侵犯「賦稅人權」，罪行惡劣。相關單位應該幡然改正，減少民憤，以響應馬總統「人權大步走」的號召，特向行政院提出質詢。

八十三、本院羅委員淑蕾，針對納稅是每一個國民的義務，但絕大多數人民都不知道自己也有「賦稅人權」，當馬總統在到處宣揚「人權理念」，並推動「人權大步走」的公務人員訓練講習時，財政部負責徵稅、課稅的主管人員是極需要加強「人權保障」意識的公務員。以避免長期侵犯人民「賦稅人權」，而做官的卻毫無感覺，特向行政院提出質詢。

八十四、本院羅委員淑蕾，針對台灣「稅災」嚴重，「稅奴」比卡奴還可憐，民眾有時候一覺醒來就莫名其妙收到稅單；即使民眾不服進入訴訟程序，稅務機關還是可以查扣民眾財產，纏訟案件超過10年以上的比比皆是，民眾的損失無從賠償，白白損失，民憤極大。財政部所屬稅務機關要改變心態，不能將納稅人視為盜賊看待；行政法院也應學習稅法專業，才能讓人民繳稅心甘情願、政府課稅心安理得，特向行政院提出質詢。

八十五、本院羅委員淑蕾，針對又發生留學生海外求助無門憾事，留學英國的李姓學生打算到歐洲國家旅遊，遲遲拿不到歐盟簽證，向愛丁堡辦事處求助卻無下文。立委呼籲，駐外官員要有同理心，積極處理求助案件。外交部不能照應國人，有虧職守，應該檢討追究，特向行政院提出質詢。

八十六、本院羅委員淑蕾，針對照顧並保障弱勢家庭是政府的責任，並載明於我國憲法增修條文，目前有很多人面臨現行法令求助無門的窘境，很多低收入者因為有共同持分的土地，被排除在外，無法得到政府的協助，這些人的處境相當窘迫，政府應該有見於此，並且加以調整，特向行政院提出質詢。

八十七、本院羅委員淑蕾，針對根據統計數據顯示，1997年起，我國人民十大死亡原因，「自殺」已經連續13年進入十大之內，顯見自殺情況嚴重，政府必須加以正視。政府尤其應該提升國人心理健康和推動自殺防治，並且將自殺防治工作列為公共衛生重要工作，並且與世界各國合作。以有效防止自殺意外的增加，特向行政院提出質詢。

八十八、本院羅委員淑蕾，針對要提高台灣的內需市場，目前仍必須倚賴政府的財政支出、公共建設投資來提升就業機會，並且要傾全力吸引外商來投資，進而刺激我國經濟成長及國民所得，調高基本工資不但吸引不了業者來台灣投資，因為外勞薪資跟著漲，還可能影響到部分廠商的投資意願，特向行政院提出質詢。

八十九、本院羅委員淑蕾，針對台灣的基本工資如果調漲，勢必會衝擊國內中小企業，進一步導致人事縮編，反而不利於改善失業率。面對大不如前的投資環境及就業市場低廉的狀況，如果在

此時調漲基本工資可能會引起副作用，勞工將未蒙其利先受其害；政府應循提升社會福利的途徑，改善人民的生活水平。在這樣的情形下，調漲基本工資，外勞將是最大受益者，基本工資應該考慮與外勞薪資脫勾，特向行政院提出質詢。

九十、本院羅委員淑蕾，針對勞工基本工資調漲所涉及的層面極廣，不僅關係勞工權益，亦會影響廠商勞動成本。基本工資是否要調漲，勞資雙方不同調，對此，勞委會應更加重視台灣勞資地位不公的問題，並大力檢討基本工資是否應作適當調整。而且薪資是否合理的問題，必須對照其之於產業的衝擊與影響，並搭配世界情勢來加以思考，特向行政院提出質詢。

九十一、本院羅委員淑蕾，針對台灣最近關注大學排名，與過去數年教育部所推動的「五年五百億」計畫有關。這個計畫大約以每年100億臺幣的經費，去補助國內10所左右的大學，希望他們能拔尖、上進。但是教育是百年大計，根本不是3年、5年所能看到結果。政府在財政拮据情況下，每年以百億經費補助若干大學，但是教育部核撥經費卻是以整批撥付（Block Funding）方式處理，不再在細部經費使用上多所規範。教育部連督促各校改進的消極功能都未能發揮，特向行政院提出質詢。

九十二、本院羅委員淑蕾，針對政府在1960年代開始設立第一個工業區以來，工業發展迅速帶動了台灣的經濟起飛，不過，全民也相對付出沉重代價。近年來工業產值占整體GDP的比重已降至30%以下，工業區的開發政策也到了必須全面檢討與調整的階段，特向行政院提出質詢。

九十三、本院羅委員淑蕾，針對兩岸經濟協議（ECFA）四大協議攸關台灣經濟自由化進程及中長期發展，後續協商的戰略規劃至為重要，其困難度將比ECFA架構和早收清單超出千百倍。以貨品貿易關稅談判為例，尚待協商的產品多達8,000項以上，併同服務貿易市場開放的議題，其內容涉及自由化時程，影響層面既深且廣。政府應與業界多溝通，爭取對「開放」政策的支持，更應落實「審慎把關」的承諾，對於不能排除在自由化清單之外的產品，至少應爭取延後自由化時程，並協助相關產業及早應對，特向行政院提出質詢。

九十四、本院羅委員淑蕾，針對許多經驗研究顯示，在全球化的今日，經濟復甦不會「自動地」縮短貧富差距，政府若沒有更積極的作為，貧富差距很可能會在復甦中擴大。要徹底解消人民心中的疑慮，政府必須務實而有所行動，而不是更多口頭上的宣示和保證。所謂「行動」的意思。政府應該去創設新制度或建立新機關來達成「縮小貧富差距」、落實「社會和經濟正義」的目標，特向行政院提出質詢。

九十五、本院羅委員淑蕾，針對行政院長宣示「不排除課徵富人稅」之後，財政部旋即表示，「積極研究奢侈稅、房屋稅等相關規定；但要等到社會各界形成共識後，才會在適當時機推動」。財政部對於課徵富人稅的態度並不積極，讓多數民眾心中「政府喜歡與富人為伍」的感覺，愈來愈強烈；政府施政欠缺公平正義的理念，也違背多數民眾的期待，行政院應該加以檢討，特向行政院提出質詢。

九十六、本院羅委員淑蕾，針對台灣經濟發展到今日的層級，一方面需要大量受過扎實實務訓練的中層技術人力，一方面則需要大批卓爾不群的頂尖專業人才。目前的教育制度卻是將兩者一齊抹煞，加上大學教育只重教授論文，罔顧學習成效，政府無視於由於教育政策失當，可能導致

自毀前程的困境，特向行政院提出質詢。

九十七、本院羅委員淑蕾，針對台灣社會貧富差距問題嚴重，民怨四起，但政府對問題的悲觀程度似乎不甚理解，總統本人被問到貧富差距問題，至今仍用「經濟成長果實為大多數人分享」來回答；這樣的答案於客觀事實不符。因為雖然今年經濟成長率快速回升，但卻是貧窮人口亦隨之不斷創新高，可見「把餅做大」和「分配平均」是兩回事。台灣所得稅制的不公平合理又沉痾已久，才是造成貧富差距問題的元凶，行政院應該有鑑於此，力謀變革，以平抑民怨，特向行政院提出質詢。

九十八、本院羅委員淑蕾，針對台灣生育率降為0，少子化及人口老化問題嚴重，政府急就章推出各種鼓勵生育的政策，但卻沒有從「生」、「養」的這一端問題，延伸到「教育」的那一端問題；政府對於人口問題的關注，應該要從「量」擴展到「質」。因為「人口負成長」是一個全方位的挑戰，應該將人口問題與教育問題連結在一起，全面研擬對策，特向行政院提出質詢。

九十九、本院余委員政道，有鑒於截至2010年第3季為止，全國身心障礙者人數共計107萬1061人，占總人口數4.66%，顯見台灣身心障礙與行動不便者人口數有逐年成長之趨勢，然而全國的低底盤公車，其不靠站停車、斜坡板與人行路面無法銜接、現有公車站牌並未設在人行道上，以致斜坡板坡度過陡造成危險等問題，使不少身障與行動不便的朋友經常被「忽視」，進而成為其長久的痛。故本席要求行政院應責成主管機關，嚴格督促各家客運的低底盤公車駕駛的挑選與培訓，並須要求全國客運業者，限期提升服務身障朋友之品質；另對路邊違停或候車站體阻礙身障朋友進出之問題，行政院應邀集主管機關與民間團體共同研議出改善無障礙周邊環境軟硬體之措施，俾落實無障礙空間設施之設置政策。爰此，特向行政院提出質詢。

對行政院院長提出施政方針及施政報告，繼續質詢。

（2月25日：由委員呂學樟、林鴻池、高金素梅、翁金珠、楊瓊瓔、徐耀昌、葉宜津、林滄敏、張嘉郡質詢。

3月1日：由委員吳育昇、陳瑩、徐少萍、涂醒哲、廖婉汝、蔡錦隆、林淑芬、羅淑蕾、江玲君、蔡煌瑯、鄭汝芬、鍾紹和質詢。）

決定：下次會議繼續進行施政方針報告之質詢。

討論事項

一、本院委員曹爾忠等15人，鑒於台灣海峽兩岸觀光旅遊協會於北京設立辦事處，深入大陸推廣來台旅遊，辦事處成立至今半年，成效良好，建請台旅會於福建省福州市新增第2駐點，以擴大成效，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二、本院委員呂學樟等17人，建請行政院儘速研議開放新竹漁港與大陸福州間之小額貿易，增進兩地物產交流，促進新竹市就業機會，提昇商品競爭力及土地利用價值，請公決案。

（本案暫不予處理）

三、本院委員楊仁福等14人，鑑於原住民電視台具有提升原住民族群文化教育水準、促進原住民族之文化發展，以及幫助國內各族群互相了解之功能，建請行政院原住民族委員會檢討相關補助預算之編列方式，適度提高對於原住民電視台補助之規模，請公決案。

決議：函請行政院研處。

四、本院委員羅淑蕾、鄭汝芬等16人，鑑於近日機場管制區內一般商品與飲食價格均高於市價數倍，有礙國家形象，與造成管制區內攤商對價格之壟斷，建請於管制區內設置平價商家以供旅客消費，請公決案。

決議：函請行政院研處。

五、本院委員趙麗雲等16人，有鑑於肥胖容易引發併發症，礙及勞工生命素質亦間接影響企業營運成本，建請勞工主管機關允宜會同國民健康主管機關，共同研議是否參考日本政府的作法，立法以罰款為手段課以企業應負協助員工控制體重之責，俾落實保障勞工健康，請公決案。

決議：函請行政院研處。

六、本院委員郭素春等16人，建請內政部儘速建立一個較易引發爭議同音同義異體字字庫，並發函各縣市政府轉知戶政機關依循辦理，只要在未涉及違反公共秩序及社會安全，都應在兼顧法理情之下，放寬通融「通用」異體字受理情形，請公決案。

決議：函請行政院研處。

七、本院委員羅明才、劉盛良、趙麗雲等26人，鑒於「新店安坑特一號道路」第一期工程預計民國100年9月28日完工，然後續工程恐無以為繼，為免該工程虎頭蛇尾，建請行政院於編列民國101年度總預算案時，應將「新店安坑特一號道路」第二期工程預算予以編列，以維護政策執行之延續性與一致性，請公決案。

（本案暫不予處理）

八、本院委員鄭汝芬等16人，有鑑於台灣加入WTO，政府無法對農業進行生產與價格的補貼，只好任由市場機制決定，建請政府協助農民成立產銷一體化之組織，以減少中間的盤剝，並從宏觀調控的角度，輔導不同區域的農民進行不同作物的生產，降低一窩蜂與生產過剩的風險，以保障農民，避免農民血本無歸，請公決案。

（本案暫不予處理）

九、本院委員賴士葆、吳育昇、陳秀卿、趙麗雲等30人，建請行政院會同內政部、財政部與各縣市政府，於本年度建立完成公平市場租金標準，且包含出租住宅面積、區位、房間數、自用與非自用等相關租金資訊，以彰顯政府對於國內不動產租賃市場之推動與管理決心，並作為改善國內固定租屋金額補貼缺失之依據，以及未來推動租屋券方案之基礎，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十、本院委員蔣乃辛、林鴻池、潘維剛等18人，為了保障大台北地區數百萬民眾生命財產安全，建請行政院立即建置國家級的火山監測機構與預警系統，廿四小時監測地震、地殼變形、火山氣體和地表溫度等與火山噴發有關活動，隨時把觀測資料同步傳到中央地質調查所、中央氣象局與中研院，建立觀測資料庫，並評估是否可能造成噴發威脅，達到預警效果；並與國際組織合

作共同研究與防制火山爆發可能帶來的危害，建立防災的SOP，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十一、本院委員徐少萍、陳秀卿、江玲君、林鴻池等15人，鑑於「隔代教養」是社會快速變遷與家庭結構改變的產物，大部分隔代教養家庭，社經條件普遍不佳，可說是「弱勢中的弱勢」，建請行政院正視此社會問題，同時投入更多資源，協助其建立社會支援網絡，幫助隔代教養家庭走出困境，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十二、本院委員廖婉汝等27人，鑑於屏東縣車城鄉的三軍聯訓基地為國軍主要武器訓練場地所在之地方，為了保存三軍在當地訓練之史蹟與特殊景象，並發展地方之觀光，建請政府編列專款專案補助籌建軍事博物館，並將具有階段性意義之汰除的武器裝備提供予軍事博物館展示，以豐富軍事博物館之內容，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十三、本院委員吳育昇、郭素春、趙麗雲、陳秀卿等23人，有鑑於現行「技術士技能檢定及發證辦法」第49條僅規範「技術士證及證書不得租借他人使用。違反規定者，中央主管機關應廢止其技術士證，並註銷其技術士證書。」若遇到該類技術士有重大惡性，或違反職業倫理道德操守，專業能力不足，故意疏於在安全上把關，造成人民生命財產之損失，公權力卻無法廢止註銷其技術士證，建請行政院勞工委員會儘速會同相關部會研商（例如：內政部兒童局主管全國保母資訊網），補強「技術士技能檢定及發證辦法」中有關各類技術士證照廢止、註銷之法規，以保障人民生命財產之安全，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十四、本院委員黃志雄、蔣乃辛、潘維剛、陳秀卿、鄭金玲等20人，鑒於近日菲律賓將二十四位分屬大陸與台灣的跨國詐騙犯罪集團，全數遣送中國，雖相關單位處理態度備受爭議，然癥結點則是在於兩岸司法管轄權協議尚未完備，建請相關主管單位儘速進行兩岸司法協助問題的再次協商與修正，以進一步解決兩岸間刑事立法與刑事管轄方面之法律及法域衝突，並儘早建立及落實警察與司法互助的管道，以達有效打擊各地之跨境刑事犯罪活動，並落實通報機制之實行，請公決案。

（本案暫不予處理）

十五、本院委員蔡錦隆、蔣乃辛等17人，鑑於行政院規定公務員每人每年強制休假至少14天，並補助每人每年1.6萬元，但必須檢具休假期間內由「經建會主導所列特約商店所開立之發票」申請核銷；此對全國公務員造成極大的不便與困擾，且有圖利特定商家之嫌，建請行政院予以廢除，並檢討改進措施，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十六、本院委員涂醒哲、劉建國、黃偉哲等17人，為鼓勵各試辦單位積極改善醫療品質，建請衛生署將節省下來的醫療成本100%回饋予醫療院所，以鼓勵各醫院投注在預防醫學及提升醫療品質、改善醫病關係之用心，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十七、本院委員黃淑英等11人，鑑於二次大戰中，台灣當時為日本殖民地，許多婦女遭強迫徵召或誘拐，淪為日軍隨軍性奴隸之歷史事件，日本政府至今仍未公開承認其罪行、其文部科學省甚至有篡改歷史教科書之動作；此時台灣更需教育子孫自身之血淚歷史，謹記悲劇不可重演，建請行政院研議正式將台籍慰安婦事件納入我國普通高級中學歷史科課程綱要，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十八、本院委員陳福海等13人，針對行政院文建會正進行推動國內景點登錄世界遺產的作業，建請行政院相關部會應提供更多的人力與預算，積極加強金門史蹟景點維護與宣傳推廣，同時結合中央與地方的力量，把金門過去承受的戰火傷痛轉變成今日登上世界舞台的助力，讓金門能代表台灣，成功地登錄為世界遺產，請公決案。

決議：函請行政院研處。

十九、本院委員劉建國、陳瑩、陳亭妃等14人，鑒於今年2月1日具有我國國籍的14位詐欺犯嫌疑人，遭菲律賓政府不當遣送至中國，菲國此種行徑已經嚴重傷害台菲雙方友好關係，建請行政院勞委會配合外交部，在做好相關配套措施之後，全面宣告凍結僱用菲律賓勞工，並要求中國政府儘速遣返我14位國民，以捍衛國家尊嚴和司法管轄權，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十、本院委員黃偉哲、賴坤成、陳亭妃、劉建國等26人，鑑於氣象局於民國90年間於台南縣七股鄉鹽埕村設置之氣象雷達站已造成當地居民癌症與相關併發症死亡率高於全台1.725倍，該氣象雷達站顯有遷移之必要，建請主管機關於民國100年9月前，辦理遷移該氣象雷達站，以維護當地居民之生命身體與健康，請公決案。

（本案暫不予處理）

二十一、本院委員王廷升、羅淑蕾、蔣乃辛、郭素春、陳秀卿、蔡錦隆、朱鳳芝等22人，為解決環保問題與健保財務危機，建請行政院研擬「節能減碳與提倡蔬食」措施，並要求政府機關及呼籲民間單位以實際行動來提倡「環保救國」運動，以拯救地球環境與健保財務負擔，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十二、本院國民黨黨團，針對第1次會議報告事項第十九案之決定，提出復議，請公決案。

決議：另定期處理。

二十三、本院國民黨黨團，針對第1次會議報告事項第二十案之決定，提出復議，請公決案。

決議：另定期處理。

其他事項

壹、100年2月24日朝野黨團協商結論，經決定如下：

一、無黨團結聯盟黨團之外交及國防委員會1席與國民黨黨團之內政委員會1席互換、無黨團結聯盟黨團之教育及文化委員會1席與國民黨黨團之財政委員會1席互換、無黨團結聯盟黨團之社會福利及衛生環境委員會1席與國民黨黨團之交通委員會1席互換。